

ספר

עם לבדד

ישכון

ביאורי הסוגיות, בירורי הלכה,
פסקי דינים, ועניני השקפה

בענין
בחוקותיהם לא תלכו
והמסתעף

מאת

יוסף מיכאל בלאאמו"ר הר"ר אשר צבי וויינר
מרא דאתרא ק"ק שער השמים
מאנסי נ"י

ניסן תשפ"ג

Version Information

Book repository: azakkerman/yv_seforim

Book

revision: c3a4ef2c018da233d11332d734adab4a83846e34

Pipeline repository: azakkerman/sefer_editing_tooling

Pipeline

revision: aa3eb826b63aa0f853710add9f43226b2643e1fa

Built: 20260930-201611

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

לעילוי נשמת

שמואל בן שלום ע"ה

נפטר י"א אייר ה'תשס"א

שמחה בת יוסף

נפטרה כ"א ניסן ה'תש"פ

Dedicated by the Umansky Family

לעלוי נשמת ר' יוסף צבי בן ר' ישראל ז"ל

(Jerry Rosenberg)

**The life lessons in Avodas Hashem our father taught us
will live on with all of his children, grandchildren and
.great-grandchildren for their entire lives**

**May this sefer and the infinite hours of learning that will
flow from it be an eternal zechus for his neshama**

David and Yonina Rosenberg

**Yisrael Mordechai & Leora, Avigayil Riva, Yosef Hersh
Chaim Daniel & Arielle, Akiva Tzvi**

**Yitzchak Zev Aryeh Rosenberg, Avraham Yehuda
Rosenberg**

Monsey, New York

בס"ד

יצחק קולדצקי

חתן מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
מח"ס 'לשכנו תדרשו' * ר"מ 'בית יעקב' בתים
רח' ברסלב 9 ב"ב

תאריך. ז' כסלו תש"ד
אברהם יצחקי הקדוש האמן נני יוסף ויטני אל"א רב הקהלה הקדושה
שאר השנים האלו
בשנת רכ"ב ראיתי אצלך את הספר 'אל"א' וזאת הייתה הסעה
איסור של כמחצית אל תלמי ואיסורי חטא ומעשה ובנין
נעשה כחל וישנה רבה ברכבם בראש, ואח"כ אל"א מן שר הנהגה
וזל אומץ של המהות שסופים בייחוד חלקים בערה ובעט בענינים
שאין הסוף נאום אסתר רבה, הרי צב פצח כמו הנהגה שמרנים
כצב נמצא של תורה אגבין תורה ולבאציה, ובעט שאם עסקים
חינוך כענין של קדושה ופאן ובעטלג בין יסאן אשנים, וזבא'
ש"ס מנהג כמו שנים ונמוג הנהגה, ואח"כ אל"א מנחם אברהם
שנענו אגבין תורה ולבאציה, ולבזיא ס"ז חינוכים יקרא
אצלו את הדין, ורצו אנה מיוסוס אמונה אל הנה
ואמנון כמו שנים וכמו הנהגה נישאן.

בכ"ה
יצחק קולדצקי



חזי קניבסקי

מפתח הענינים

י"ח	הקדמה
כ"ב	שער א' — ביאורי סוגיות
כ"ב	סימן א'
כ"ב	א
כ"ח	ב
כ"ט	ג
ל"ב	סימן ב'
ל"ב	א
ל"ד	ב
ל"ו	ג
ל"ז	סימן ג'
ל"ח	א
מ'	ב
מ"א	ג
מ"ג	סי' ד'
מ"ג	א
מ"ה	ב
מ"ז	סי' ה'
מ"ז	א
מ"ז	ב
מ"ט	ג
נ'	ד

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

ז'

נ"א

ה

נ"ג

סי' ו'

נ"ג

א

נ"ה

ב

נ"ו

סי' ז'

נ"ו

א

נ"ח

ב

נ"ט

ג

ס'

סי' ח'

ס'

א

ס"א

ב

ס"ד

ב

ס"ו

ג

ס"ז

ד

ס"ט

סי' ט'

ס"ט

א

ע'

ב

ע"ג

סימן י'

ע"ד

א

ע"ה

ב

ע"ז

ג

ע"ט

ד

פ'

סימן י"א

פ"א

א

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

ח'

פ"ג	ב
פ"ד	ג
פ"ה	סימן י"ב
פ"ה	א
פ"ו	ב
פ"ז	ג
פ"ט	ד
צ'	ה
צ"א	סי' י"ג
צ"א	א
צ"ד	ב
ק"ד	סימן י"ד
ק"ד	א
ק"ו	ב
ק"י	ג
ק"יא	ד

שער ב — דיני ובחוקותיהם לא תלכו והמסתעף

קט"ז	סימן א'
קט"ז	א
קט"ז	ב
ק"ח	ג
ק"כ	ד
קכ"א	ה
קכ"ג	סי' ב'
קכ"ד	

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

טי

קכ"ז	סי' ג'
קכ"ז	א
קכ"ט	ב
קל"ב	ג
קל"ג	ד
קל"ה	ה
קל"ז	סי' ד'
קל"ט	חציצה בתפילין
קמ"א	ד
קמ"ב	סימן ה'
קמ"ב	א
קמ"ד	ב
קמ"ח	ד
קנ"א	סי' ו'
קנ"א	א
קנ"ג	ב
קנ"ד	ג
קנ"ו	ד
קנ"ו	סימן ז'
קנ"ו	א
קנ"ט	ב
קס"ג	ג
קס"ו	סימן ח'
קס"ו	א

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

י

קס"ח	ב
ק"ע	סימן ט'
ק"ע	ובענין פריסת ידיים וכריעת ברכיים בשעת תפילה
ק"ע	א
קע"ב	ב
קע"ג	ג
קע"ה	ג
קע"ו	סימן י'
קע"ו	א
ק"פ	סי' י"א –
קפ"א	א
קפ"ג	ב
קפ"ד	ג
קפ"ה	ד
קפ"ו	ד
קפ"ו	סימן יב –
קפ"ו	א
קפ"ח	ב
קצ"ב	ד
קצ"ג	ג
קצ"ה	ד
קצ"ז	ה
קצ"ח	סימן י"ג
קצ"ח	א

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

י"א

ר'	ב
ר"ב	ג
ר"ג	סימן י"ד
ר"ג	א
ר"ד	ב
ר"ז	סימן ט"ו
ר"ז	א
ר"ח	ב
ר"ט	ג
ר"י	ד
רי"א	ה
רי"ב	ו
רי"ד	ז
רי"ז	סימן ט"ז –
רי"ז	א
רי"ט	ב
ר"כ	ב
רכ"א	ד
רכ"ב	ה
רכ"ב	ו
רכ"ג	ז
רכ"ד	ח
רכ"ה	סימן י"ז –
רל"ב	סימן י"ח

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

י"ב

רל"ה	סימן י"ט -
רל"ה	א
רל"ז	ב
רל"ח	ג
רמ"א	ד
רמ"ב	סימן כ
רמ"ב	א
רמ"ג	ב
רמ"ד	סימן כ"א
רמ"ה	א
רמ"ז	ב
רמ"ח	ג
רמ"ט	סימן כ"ב -
רמ"ט	א
רנ"א	ב
רנ"ה	ג
רנ"ז	סימן כ"ג
רנ"ז	הסתכלות בצורות של ע"ז - ולימוד עניני ע"ז
רנ"ז	א
רנ"ט	ב
רס"ג	ג
רס"ה	ד
רס"ז	ה
רס"ח	סימן כ"ד -

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

י"ג

ר"ע	ב
רע"א	סימן כ"ה –
רע"ג	סימן כ"ו –
רע"ג	א
רע"ד	ב
רע"ו	סימן כ"ז
ר"פ	סימן כ"ח –
רפ"ד	שער שלישי
רפ"ד	תוכן הענינים
רפ"ד	סימן א' – עניני מאכל ומשתה
רפ"ד	אכילת מאכלים שחידשו הגוים
רפ"ה	מאכלים השייכים לעבודתם
רפ"ה	צורת מאכל הנקרא "פרצל" (pretzel)
רפ"ו	אכילת מאכלים מיוחדים שאוכלים לכבוד ימי אידם
רפ"ז	עוגיות מזל (Fortune cookies)
רפ"ז	סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם
רפ"ז	יום אידם הנקרא Halloween
רפ"ח	Thanksgiving
רפ"ט	ג Black Friday.
רפ"ט	December 25 th
רפ"ט	New Year's
ר"צ	Valentine's Day
ר"צ	Groundhog Day
רצ"א	Memorial Day – Labor Day

רצ"א	July 4 th and Presidents' Day
רצ"א	Mother's Day and Father's Day.
רצ"ב	April Fool's Day
רצ"ב	מסיבה הנעשית לכבוד חגיגה
רצ"ג	נתינת שלום ביום אידם
רצ"ד	הנהגה הראויה ליומא דפגרא
רצ"ד	סימן ג' - עניני קידושין ונישואין
רצ"ד	טבעת עם יהלום בשעת שידוכין
רצ"ה	כריעה על ברכיו לכלה
רצ"ה	לבישת לבנים לכלה
רצ"ה	ד עמידה בחופה
רצ"ז	מאז'ינקא
רצ"ח	סימן ד' - עניני מלבוש
רצ"ח	לבישת בגדים עם תמונה וציור
רצ"ט	מלבוש מיוחד לרופא
רצ"ט	מלבוש של בגרות - Graduation ¹
ש'	לבישת Tuxedo
ש'	גלוי הראש והסרת הכובע
ש"א	לבישת כובע הפוך (backwards baseball cap)
ש"א	לבישת בגדים האסורים לשם תחפושת בפורים
ש"ב	סימן ה' - עניני תפילה ובית הכנסת
ש"ב	מקהלה וכלי זמר בשעת תפילה
ש"ג	קריאת בני אדם לבית הכנסת על ידי רמקול

¹יש לעורר שההליכה לקולג' כרוכה בכמה שאלות חמורות בהלכה ובהשקפה, וכל אחד יעשה שאלת חכם וינהיג עצמו על פי הוראותיו והדרכתו של החכם.

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

טי"ו

שי"ג

חלונות עם זכוכית צבועה בבית הכנסת

שי"ג

לוחות עגולים או מרובעים

שי"ד

סימן ו' - דברים שיש עליהם צלב או שאר צורה של עבודה זרה

שי"ד

תפילה במקום שיש צלב

שי"ה

לבישת פתק (badge) שיש עליו צלב

שי"ה

דלת שיש בחלונותיו צורת צלב

ש"ו

צורת צלב במשחק שך (chess)

שי"ז

סימן ז' - דמי חנוכה (חנוכה געלט) ומתנות

שי"ז

דמי חנוכה

שי"ז

מתנות לחנוכה

שי"ח

סימן ח' - מנהגי קבלת פני אדם

שי"ח

תקיעת כף

שי"ט

הכאת הידים (high five)

שי"ט

השתחוואה וכריעה

שי"י

איחול הינדי (Hindu salutation)

שי"י

סימן ט' - עניני רפואה

שי"י

להשתתף בביטוח בריאות השייכת לע"ז

שי"א

דרכי רפואה של הגויים

שי"ב

סימן י' - מנהגי עכו"ם בענין מיתה וקבורה

שי"ב

א. ראיית המת (Wake/Viewing)

שי"ב

מצבות

שי"ג

הנחת פרחים על הקבר

שי"ג

עמידה בשעת צפירה (siren) ביום הזכרון וביום השואה

שט"ו

סימן י"א - הנהגת שונות

עם לבדד בדיני חוקות הגוים ישכון

טייז

שט"ו	הכאת הידים (clapping)
שט"ו	ליתן כסף לילד בעבור איבוד שן
שט"ו	תכשיט הנקרא "חמתה"
שט"ז	זריקת מטבעות למעין (Wishing Well)
שט"ז	
שט"ז	piñata
שט"ז	קריאת ספרים המדברים אודות כישוף
שי"ח	להאזין למוזיקה של הגוים
שי"ח	ח. קרן השפע Cornucopia ² (horn of plenty - a symbol of abundance)
שי"ט	The three monkeys ³ (used as symbol conveying "See no evil hear no evil speak no evil")
שי"ט	בהמה עם קרן אחת (unicorn)
ש"כ	צורת האומות של מלאך המות ושל "אבא זמן"
שכ"א	"חדר זעם" (Rage Room)
שכ"ב	משתה לגלוי מין הולד (Gender reveal party)
שכ"ג	סימן י"ב - עניני ניהוש
שכ"ג	חכמת היד והפרצוף
שכ"ג	חלומות
שכ"ג	גורל הגר"א
שכ"ד	הליכה תחת הסולם
שכ"ד	ה . אמירת מזל טוב
שכ"ד	סימן י"ד - הנהגות ל"ג בעומר
שכ"ה	סימן ט"ו - בענין יוגה (Yoga)

²היא תמונה של תבואה ופירות יוצאים מכלי גדוש הדומה לקרן.

³תמונה של שלשה קופים, אחד מכסה את עיניו, אחד מכסה את אזניו, ואחד מכסה את פיו.

שער רביעי — דברי השקפה בענינים של חוקות הגוים, הרחקה מעבודהשכ"ח
זרה וניחוש.

נספחים

שמ"ב

הקדמה

ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, שיש בה מצוות המקיימים את ומחזקים את ההבדל בין בני ישראל עם סגולתו ובין אומות העולם.

והנה אחת מן המצוות המעמידות את ייחודו של העם הנבחר, היא המצוה של (ויקרא יח, ג) "ובחוקותיהם לא תלכו", שהיא אזהרה שלא נלך בחוקות הגויים אף בדברים שאינם אסורים משום עבודה זרה ממש. ומשפטי מצוה זו וגדריה נתבארו בכמה סוגיות המפוזרות בש"ס, והובאו בפוסקים ברמב"ם הלכות עבודה זרה ובטור ושולחן ערוך יורה דעה סי' קע"ח, וגם דנו בו הפוסקים בספרי השו"ת שלהם.

וכדרכה של תורה, יש כמה דעות ושיטות בין הראשונים והאחרונים בפרטי הדינים של אזהרה זו, וגם הדינים יכולים להשתנות לפי שינויי המציאות, ולכן שמנו לב לעיין בדברי רבותינו ולברר וללבן הענינים כפי השגת ידינו, ולהציעו לפני תופשי התורה והמבקשים דבר ה' זו הלכה, למען נוכל ליזהר במצוה זו כראוי.

והנני מוסר מודעא מראש, שסוגיא זו מורכבת היא מענינים רבים וגדרים שונים, ולפעמים יש נפקא מינה גדולה הנקבעת על ידי פרט קטן. ולכן צריכים לדעת שאי אפשר להסיק מסקנא ברורה ממבט מהיר על איזה שאלה המופיע בתוך ספר זה, בלי לעיין במקור הדברים ושרשם כדי להבין ההלכה על בורייה.

חלקנו את הספר לארבע שערות: א' - בירור סוגיות הגמרא ודברי רבותינו הראשונים והאחרונים העוסקים בדיני מצוה זו. ב' - עיונים וביאורים בשאלות שעמדו עליהם גדולי הדורות בספרי השו"ת שלהם. ג' - כמה שאלות הנוגעות בזמננו. ובפרט על הדברים המובאים בשער זה נאמר אזהרה הנ"ל שאין לקבוע שום דין מסקנא למעשה בלי עיון במקורות שהבאנו בשער א' וב', וגם שאלת חכם במקום שצריך. ד' - עניני השקפה הנוגעים לדברים שנתבארו.

ויש לציין שעיקרו של הספר כבר היה מוכן לפני שנתיים, וזכינו שהיה אז

למראה עיניו של מרן הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, ובאותה שעה חתם על הסכמת חתנו הג"ר יצחק קולדצקי שליט"א.

הנה ספר זה מיוסד על שיעורים שנמסרו לרבים בתקופה ממושכת בק"ק שער השמים, ותודתי נתונה לכל המשתתפים בשיעורים הללו, בין בתוך כותלי בית המדרש ובין בכל רחבי עולם, ועליהם אמר התנא רבי עקיבא "ומתלמידי יותר מכולם", שהדברי תורה היוצאים לאור כאן הם בזכותם ובעזרתם.

הודאה מיוחדת להרה"ג ר' אהרן שלמה יעקבי שליט"א, שעידד אותו להעלות את השיעורים על מזבח הדפוס, וגם טרח ועמל לערוך ולסדר את הספר כדי להוציא דבר מתוקן מתחת ידו. גם רצוני להודות לחתני כבני הרה"ג ר' יצחק פישעליס שליט"א, וגם להרה"ג ר' אליקים קוריק שליט"א, שהעירו ביאורים והערות נחוצים.

ברכה מיוחדת לאלו שנדבו רוחם להשתתף ביד רחבה ולקחו על עצמם את עול ההוצאות הכרוכות בהכנת הספר והביאו לדפוס, הלא המה משפחת אומנסקי הי"ו, לעלוי נשמת ר' שמואל בן ר' שלום ז"ל ושמחה בת יוסף ע"ה, ולמשפחת רוזנברג הי"ו, לזכר נשמת ר' יוסף צבי בן ר' ישראל ז"ל. יהא משכורתם שלימה ויתקיימו בהם המקרא "ברוך האיש אשר יקים את דברי התורה הזאת".

הודאה מיוחדת לנוות ביתי החשובה מרת חנה שתחי', שעומדת לימיני במסירות נפש כדי שאוכל לישב באהלה של תורה במנוחת הנפש ללמוד וללמד, ושלי שלה היא. חובה נעימה היא להכיר טוב להורי, אבי מורי הר' אשר צבי ויינר שליט"א ואמי מורתי שתחי', ומורי חמי ר' יעקב לנדסמן וחמותי שתי', שמאז ועד עתה ידם נטויה עלי לסייעני ולחזקני בלימוד התורה והרבצתה.

בצאתי מן הקודש אפרוש את כפי לאבינו שבשמים, בהודאה על העבר ובקשה על העתיד, שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם.

ביאורי סוגיות

בדיני חוקות הגויים מעונן ומנחש

שער א'

שער א' — ביאורי סוגיות

סימן א'

— שיטת התוס'

א

חק לע"ז וחק של הבל ושטות

תנן (סנהדרין נ"ב ב') מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות עושה. רבי יהודה אומר ניוול הוא לו אלא מניחין את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ. אמרו לו אין מיתה מנוולת מזו. ואמרינן עלה בגמרא, תניא, אמר להן רבי יהודה לחכמים, אף אני יודע שמיתה מנוולת היא אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה ובחוקותיהם לא תלכו. ורבנן, כיון דכתיב סייף באורייתא לא מינייהו קא גמרינן. דאי לא תימא הכי, הא דתניא שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי, היכי שרפינן והכתיב ובחוקותיהם לא תלכו. אלא, כיון דכתיב שריפה באורייתא דכתיב ובמשרפות אבותיך וגו', לאו מינייהו קא גמרינן. והכא נמי כיון דכתיב סייף באורייתא לאו מינייהו קא גמרינן, ע"כ.

הרי דנחלקו ר"י ורבנן בגדר איסור דובחוקותיהם לא תלכו, דרבי יהודה סבר דחוק שנהגו בו הגויים אסור לישראל לנהוג בו אף אם לא למדו מהם, ורבנן חולקים וסוברים דאם לא למדו מהן אין בזה איסור דובחוקותיהם. ומכיון שאין ישראל הורגין בסייף מחמתם אלא משום דכתיב סייף באורייתא, אין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו. והוכיחו רבנן את שיטתם מהא דתנינן דשורפין על המלכים, אף שכן נהגו הגויים, מ"מ כיון דלאו מינייהו גמרינן, לית בזה משום ובחוקותיהם, ה"נ הריגה בסייף.

ובמס' עבודה זרה (ח' א') תנן, ואלו אידיהן של עובדי כוכבים וכו' ויום המיתה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה

שריפה יש בה עבודת כוכבים, ושאין בה שריפה אין בה עבודת כוכבים. ופרש"י שריפה - ששרפו עליו כלי תשמישו כדרך המלכים. יש בה עבודת כוכבים - כלומר אותו היום עובדין עבודת כוכבים והוא להן יום איד וכן משנה לשנה כל ימי בנו. עכ"ל.

ואמרינן עלה בגמרא (י"א א'), מכלל דר"מ סבר לא שנא מיתה שיש בה שריפה ולא שנא מיתה שאין בה שריפה פלחי בה לעבודת כוכבים אלמא שריפה לאו חוקה היא, מכלל דרבנן סברי שריפה חוקה היא, והא תניא שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי ואי חוקה היא אנן היכי שרפינן והכתיב ובחוקותיהם לא תלכו. אלא דכ"ע שריפה לאו חוקה היא אלא חשיבותא היא, והכא בהא קמיפלגי ר"מ סבר לא שנא מיתה שיש בה שריפה ולא שנא מיתה שאין בה שריפה פלחי בה לעבודת כוכבים, ורבנן סברי מיתה שיש בה שריפה חשיבא להו ופלחי בה ושאין בה שריפה לא חשיבא ולא פלחי בה, ע"כ. ופרש"י חשיבותא הוא - מי ששורפין עליו מראין שמיתתו חשובה להם חשיבא להם המיתה ששרפו עלה ופלחי לעבודת כוכבים.

והקשו התוס' (ד"ה ואי חוקה היא היכי שרפינן) וז"ל, תימה מאי קפריך דלמא לעולם חוקה היא וכיון דכתיבא באורייתא לא גמרינן מינייהו דהכי אמרינן בפ' ד' מיתות גבי מצות הנהרגין, דרבנן אמרי בסייף כדרך שהמלכות עושה, ור' יהודה סבר בקופיץ, ותניא אמר להם ר' יהודה לחכמים יודע אני שמיתה מנוולת היא זו אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה ובחוקותיהם לא תלכו, אמרו לו כיון דכתיב הריגה באורייתא אנן לא גמרינן מינייהו, דאי לא תימא הכי הא דתניא שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי אנן היכי שרפינן, אלא כיון דכתיבא באורייתא לאו אנן מינייהו קא גמרינן ה"נ וכו', וא"כ מאי פריך. ומיהו הא לא קשיא דאיכא למימר דרבנן דמתניתין היינו ר' יהודה דהתם לא חייש לכתיבה דאורייתא. אכן קשיא, דהכא מסקינן דלכ"ע שריפה לאו חוקה היא, והתם משמע דחוקה היא לכ"ע והוה אסירא אי לאו טעמא דכיון דכתיב וכו'. עכ"ל.

והיינו דהקשו סתירה בין הסוגיות, דבמס' ע"ז משמע דהא דשורפין על

המלכים לאו חוקה הוא כלל, ומאידך בסנהדרין מבואר דהוי חוקה, ורק דמותר כיון דלאו מינייהו גמרינן.

ותי' ז"ל, לכך פירש ר"י דתרי גווני חוקה הוו, אחד שעושין לשם חוק לעבודת כוכבים, ואחד שעושין לשם דעת הבל ושטות שלהם. והכא בשמעתין מיירי באותו חק שעושים לשם עבודת כוכבים, וה"פ, ר"מ סבר שריפה לאו חוקה היא לעבודת כוכבים להכי פריך ואי חוקה לעבודת כוכבים אנן היכי שרפינן והא כתיב ובחוקותיהם לא תלכו, ואף על גב דכתיבא באורייתא יש לאסור כיון שלהם הוא חק לעבודת כוכבים, דומיא דמצבה כשהיו מקריבין עליה אבות היתה אהובה לפניו, משעשאוה האמוריים חק לעבודת כוכבים שנאה והזהיר עליה דכתיב (דברים ט"ז) לא תקים לך מצבה. ומסיק, אלא דכ"ע לאו חוק היא לשם עבודת כוכבים, ומ"מ הוא חק הבל ושטות. ובפ' ד' מיתות משתעי חק הוא משום חשיבות לפי מסקנא דהכא, ולהכי אפילו רבי יהודה מודי דלא גמרינן מינייהו אי כתיבא בדאורייתא ולא חק לעבודת כוכבים הוא, אבל ודאי אי לא הוה כתיבא בדאורייתא לא היה לנו להתנהג אף במנהגן של שטות, וסייף אינו כתיב בקרא אלא לשון הריגה כתיב ויש לקיימו בקופיץ, ואפילו בעיר הנדחת נמי דכתיב (דברים י"ג) לפי חרב איכא למימר דקופיץ הוא בכלל חרב. ורבנן סברי דאיכא טעמא התם דקופיץ מיתה מנוולת לא עבדינן כדאמרינן התם, עכ"ל.

וכ"כ בקיצור בסנהדרין (שם ד"ה אלא) ז"ל, וי"ל דהתם קאמר לאו חוקה היא לשם עבודת כוכבים דאי הוי חוקה לעבודת כוכבים אפילו הוה כתוב באורי' לא הוה מהני אבל הכא איירי בחוק העובדי כוכבים שלא לשם עבודת כוכבים דומיא דסייף דכיון דכתיב באורייתא לא מינייהו גמרינן ושרי. עכ"ל.

והיינו, ששני אופני חוקה נאמרו באיסור דובחוקתיהם. אחד שעושין לשם חוק לעבודת כוכבים, ואחד שעושין לשם דעת הבל ושטות שלהם. ודיניהם חלוקים דבחוקה שעושין לשם ע"ז אסור לעשות כמותן אף אי לאו מינייהו גמרינן, ובזה שו"ט הסוגיא במס' עבודה זרה, אי שריפה על המלכים הוי חק לע"ז, ומסקינן דאינו אלא משום חשיבותא.

ובחוק שעושין לשם דעת הבל ושטות, נחלקו ר"י ורבנן בגוונא דלאו מינייהו גמרינן דר"י אסר וחכמים מתירין.

[ויל"ע] מנין לתוס' חילוק זה, כיון דחוק שהוא לשם הבל ושטות גם נכלל באיסור דובחקותיהם, מ"ש דלגביו אמרינן דאי לאו מינייהו גמרינן מותר, ובחק שהוא לשם ע"ז גם אי לאו מינייהו גמרינן אסור. והיה אפשר לומר דילפינן לה תרי גווני חוקה מתרי קראי 'ובחוקותיהם לא תלכו' (ויקרא י"ח ג'), 'ולא תלכו בחוקות הגוי' (ויקרא כ' כ"ג). וכ"כ בשו"ת דברי יציב (יו"ד סי' נ"ד) דלתוס' דתרי מיני חוקה נינהו, איצטריך תרי קראי. וכן נקט בשו"ת מחולת מחנים (סי' א') דילפינן מתרי קראי, אולם כתב דהמקור לחוק שהוא לשם ע"ז הוא מלאו דלא תקים לך מציבה, ועי' לקמן (אות ד') שהבאנו דבריו, וכ"כ בשו"ת שרידי אש (יו"ד ח"ב סי' ל"ט אות י"ד).

ונראה דאפשר לפרש דברי התוס' באופן אחר, ובהקדם סוגית הגמ' בדין קרוב למלכות. דהנה אי' בב"ק (פ"ג א') המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי אבטולמוס בר ראובן התיירו לו לספר קומי מפני שהוא קרוב למלכות. ופרש"י המספר קומי - לפנים במצח. מדרכי האמורי - שמספרים מלפניהם ומשיירין בלורית מאחריהן ל"א דרך רומיים לגלח שער שלמעלה מן האוזן בתשובת הגאונים. עכ"ל. וכן פסק הרמב"ם הל' עבודה זרה פ"א ה"ג ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם, והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להן, הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח כנגד פניו כדרך שהן עושין. וכן הוא בטשו"ע (סי' קע"ח).

ולכאורה יש לתמוה, כיון דאיכא בזה לאו דובחקותיהם לא תלכו, איך יש כח ביד חכמים להתיר לעבור על ל"ת בקום ועשה, והרי קיי"ל (יבמות צ' א') דכל מה שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה אינו אלא בשב ואל תעשה. וכבר עמד בזה הכס"מ (שם) והעתיק דבריו בב"י (שם), ז"ל, ואם תאמר, כיון דמדאורייתא אסירי הנך מילי, ומילקי נמי לקי עלייהו, היאך היה כח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי המלכות. עכ"ל.

ותי' בשני אופנים, ובאופן השני כתב ועוד יש לומר, שהתורה לא פירשה דבר, אלא סתמה וכתבה "ובחוקותיהם לא תלכו", ומסרה הדבר לחכמים. והם אסרו דברים אלו לשאר בני אדם, ולא ראו לאסרם לקרובים למלכות, וקרא דובחוקותיהם לא תלכו יתקיים בקרובי מלכות בדברים שאינם מעלים ולא מורידים לענין קורבתם למלכות, עכ"ל. והט"ז (שם ס"ק ה') נקט לדינא כהאי תי' וכתב וז"ל, ואף על גב דכל הנזכר בסי' זה הוא בכלל ובחוקותיהם לא תלכו, ואין כח לחכמים לעקור דבר מן התורה, מ"מ הכא שאני כיון שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים, והם ראו להתיר לקרובים למלכות, ב"י, עכ"ל.

ויסוד להאי סברא, דהגם דהוי איסור דאורייתא - מ"מ גדרי האיסור נמסרו לחכמים לקבוע, מצינו בחגיגה (י"ח א'), תניא אידך ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' מה שביעי עצור אף ששת ימים עצורין, אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששת ימים עצורין בכל מלאכה, תלמוד לומר וביום השביעי עצרת, השביעי עצור בכל מלאכה ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה, הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת, ע"כ.

והרבה מן הראשונים נקטו בביאור דברי הש"ס דאיסור המלאכה בחול המועד אינו אלא מדרבנן, עי' תוס' (שם ד"ה חולו) ועוד. אולם הב"י (או"ח סי' תק"ל) כתב לבאר ז"ל, ולענ"ד נראה דאיסור מלאכה בחול המועד דבר תורה כדמשמע בסוגיא שבפרק אין דורשין (חגיגה יח.) אלא שהתורה מסרה לחכמים שיאסרו המלאכות שנראה להם ויתירו מה שנראה להם. וכעין מה שכתב הר"ן בריש יומא (א. ד"ה יום) גבי עינויי דיום הכפורים בר מאכילה ושתיה וכן מבואר בהדיא בפרק אין דורשין בברייתא לא מסרו הכתוב אלא לחכמים לומר איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת ואף על פי שהגהות מיימון (פ"ז אות ב') כתבו דאין לדקדק מכאן דמדאורייתא הוא דאי אפשר שיהיו חכמים מקילין כל כך אם היה דאורייתא לאו מילתא הוא דאין קולות הללו גדולות ממה שהקילו ביום הכפורים לרחוץ פניהם המלך והכלה כדי שיהיו נראים יפים וקולי אחרני

דשרו התם (עי' יומא ע"ג ב'). עכ"ל. ולפי"ז י"ל דכ"ה נמי לענין ובחוקותיהם דאיסור דאורייתא הוא, אולם הדבר מסור לחכמים איזה מן החוקים אסורים ואיזה מותרים.⁴

ולפי"ז למאן דס"ל דמלאכה בחוה"מ ושאר עינויים ביוהכ"פ אינן אלא מדרבנן א"א לתרץ לדעתם ההיתר דקרוב למלכות כתי' הב"י. אולם נראה דאף ראשונים אלו לא נחלקו ביסוד האי כללא דמסרן הכתוב לחכמים, דעי' בבכורות (כ"ו ב') דמבואר שם לענין טיפול בבכור דמסרן הכתוב לחכמים, הרי דכו"ע מודו דלפעמים הדבר נמסר לחכמים. וכבר האריך בכ"ז בספר גבול יעבץ (עמוד נ') וא"כ י"ל דגם הכא לענין ובחוקותיהם, לכו"ע מסרן הכתוב לחכמים.

ומעתה י"ל דזה יסוד דברי תוס' בע"ז ובסנהדרין, דחילקו בין שני גווני חוקה, דכיון דאיסורא דובחוקותיהם נמסר לחכמים לקבוע את גדרו, הם אמרו דהיכא דהוי חק לע"ז לא מהני מה דלאו מינייהו גמרינן, אבל בחק של הבל ושטות שפיר דמי אי לאו מינייהו גמרינן.

אולם יש להעיר בזה, דהנה על סוגיא דב"ק שם כתבו תוס' ד"ה התירו לספר קומי ז"ל, מתחילה לא גזרו על קרובים למלכות והוא היה רגיל כדאשכחן במעילה (י"ז א') שהלך אבטולמוס בן ראובן וסיפר קומי שלא יכירו שהוא יהודי והטעה אותם. עכ"ל. ומשמע מלשונם שכתבו 'מתחילה לא גזרו על קרובים למלכות', דהאיסור לספר קומי שהוא מחוקות הגויים, אינו אלא מדרבנן. וכן ביאר דבריהם הקובץ שיעורים שם. וכן נראה מדברי רבינו ישעיה בשיטמ"ק שכתב ז"ל, של בית רבן גמליאל התירו לספר קומי. מפני שהיו קרובים למלכות ואף על פי שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין יש לומר דראשונים לא גזרו על קרובים למלכות. ה"ר ישעיה ז"ל. עכ"ל.

⁴אולם על עיקר דברי הב"י העיר הגרא"ו הי"ד בקו"ש (ב"ק אות צ"ח) ודבריו צ"ע דלא נמסר לחכמים רק לפרש מה הוא בכלל דרכי אמורי אבל לא להתיר את האיסור, וכונתו דלספר קומי ודאי נחשב מחוקות הגויים האסורים וא"כ איך מונח באיסור דחוקות הגויים חלוקה כזו דבשלמא במלאכת חוה"מ י"ל דלא אסרה תורה מלאכת דבר האבד וכדומה, אבל במה שאסרה תורה לחלק בין האנשים מניין.

ועי' תשובות הרמב"ם סי' רמ"ד שגם נראה שנקט שאינו אסור אלא מדרבנן וז"ל שם התשובה כל מה שהזכרתם בדבר תספורת החלק הקדמי של הראש לבד או אחוריו לבד או הקפת התספורת והנחת השער באמצע, והיא הנקראת בלורית וכך תספורת אמצע הראש לבד, כל זה אסור מדברי סופרים, לפי שהוא (מנהגם) של גוים האסור בדרך כלל, לפי שאמר יתעלה ולא תלכו בחקות הגוים וזאת התספורת במקום הנחת תפלין היא הנקראת אצל החכמים ז"ל מספר קומי, וידוע לכם איסורם בזה בפרוש ושלא התירוהו אלא לקרוב למלכות, כדי שיגן על ישראל אצלם, כמו שהתבאר בסוטה ובזולתה. עכ"ל. [אולם בהל' עבו"ז פי"א מבואר להדיא דהוי איסור תורה וצ"ע].

וגם כנה"ג ומהר"י אלגאזי בארעא דרבנן (אות רמ"ו) נקטו דאינו אלא מדרבנן. ולפי"ז היה אפשר לומר דזהו כונת התוס' דחק דהוא לע"ז אסור מקרא דובחוקותיהם, אולם חק של הבל ושטות אכן אינו אסור אלא מדרבנן. ועד"ז נראה כונת המאירי בסנהדרין שם שכתב ז"ל, אף על פי שעיקר מניעת הליכה בחקות עובדי האלילים אינה אלא לענין שרשי ע"ז שלא יתדמה להם במלבושיהם המיוחדים להם ובתספורת שערם ובשאר דברים המיוחדים לכומריהם ובבנין היכלות כשלהם עד שיחשוב הרואה עליו שהוא משלהם אעפ"כ הדבר מתפשט מדברי סופרים בהרבה דברים שאינם ממין זה כדי שיתרחקו מהם ומאליליהם ולא ימשכו אחריהם מזו לזו. עכ"ל וכבר עמד בהאי ביאור בדברי התוס' הגר"ב ז'ולטי זצ"ל בנעם ח"ב.

אולם יש לדחות דאף בתוס' בב"ק כונתם ע"ד דברי הב"י דמסרן הכתוב לחכמים, דמעיקרא לא קבעו בקרוב למלכות האי איסורא, אולם דוחק הוא בלשונם.

ב

דבר מצוה שנעשה חק לע"ז

והנה מה שכתבו תוס' דיש לאסור חק לעבודת כוכבים אף על גב

דכתיבא באורייתא ולא מינייהו גמרינן, נראה דהיינו דוקא בדבר שאין עשייתו חיוב כמו שריפת מלכים וכדומה. אבל דבר שהוא חיוב גמור ומצווים אנו בו ודאי דאף אם ינהגו הגויים בדבר זה לע"ז, אין המצוה נאסרת. והאריך לייסד כן הדברות משה (ב"מ ס' ל"א הערה ע"ה) וכתב דדין וחיוב מדאורייתא ל"ש לאסור בשביל שהוא גם חק עכו"ם, כמו שמחוייבין להקריב הקרבנות אף שקרבנות הוא חק לעכו"ם, ועיקר עבודת הע"ז בכך. עי"ש. וכ"כ המנחת אשר (אחרי מות סי' ל"ג אות ג').

אך לפי"ז צריך ביאור הא דאי' בסנהדרין (נ"ב ב') תניא אמר להן רבי יהודה לחכמים אף אני יודע שמיתה מנוולת היא אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה ובחקתיהם לא תלכו ורבנן כיון דכתיב סייף באורייתא לא מינייהו קא גמרינן. והא מאחר שיש מצוה להרוג בסייף ל"ש לדון בזה משום איסורא דובחוקותיהם. ועי"ש בדברות משה שביאר דאופן ההריגה בסייף, גם כשעושין כרבי יהודה, בכלל סייף שבקרא, וא"כ אינו מפורש בקרא דצורת קיום ההריגה בסייף הוא דוקא באופן שאמרו רבנן, ולכן דוקא בגלל שלא מינייהו גמרינן שפיר אפשר למיעבד כדבריהם.

ג

גדר איסור דלא תקים מצבה

והנה תוס' בע"ז כתבו להוכיח דחק שהוא לע"ז אף על גב דכתיבא באורייתא אסור, מהא דמצבה אסורה, אע"ג דכשהיו מקריבין עליה אבות היתה אהובה לפניו, מ"מ משעשאוה האמוריים חק לעבודת כוכבים שנאה והזהיר עליה דכתיב (דברים ט"ז) לא תקים לך מצבה.

ובפשוטו אין כונתם דמצבה גופא אסורה משום ובחוקותיהם, אלא כשם שהתם אע"ג דלא גמרינן מנייהו וכתביא באורייתא והיתה אהובה לפני המקום, מ"מ כשעשוה האמוריים חק לעכו"ם נאסרה לישראל, ה"ה כל דבר שנהגו ישראל לעשות ושוב נעשה חק לעבודת כוכבים אסור אף שלא מינייהו קא גמרינן. והיינו שדייקו בלשונם וכתבו 'דומיא' דמצבה, דלאו חד דינא נינהו.

ואכן חלוקים בעיקר דינם איסור מצבה מאיסור ובחוקותיהם, כמש"כ הדברות משה (ע"ז שם) שאיסור מצבה נוהג אף כשפסקו העכו"ם להשתמש בה, משא"כ חק שעשו לע"ז אם יפסקו הגויים לנהוג בו חוזר הדבר להתירו הראשון.

[הא] דנקט הדברות משה דאם נשתנה מנהג הגויים שוב לית בזה משום ובחוקותיהם, לאו מילתא דפשיטא הוא. דהנה כתב הב"ח (סי' קע"ח סק"ב) וז"ל, ומכל מקום נראה דאותן הדברים המפורשים בדברי חכמים פרק במה אשה ובתוספתא דשבת וביתר מקומות אף על פי שאין הגוים נוהגין עכשיו בהם במקצת מקומות אסור לישראל לנהוג בהם דכיון שכבר היה קבוע חוק זה לשם תורה שלהן נראה כמודה להם ולתורתן אם נוהג כאותן מנהגים שהיה חוק מקדם, עכ"ל. ויש לדון הרבה בכונתו עי' לקמן (סי' ז') שהארכנו בזה. אולם המנחת חינוך (מצוה רנ"א אות א') כתב וז"ל, ונ"ל פשוט דמותר לישראל לילך במלבושין הקודמין אשר העכו"ם עזבו עתה כיון שהישראל ניכר במלבושיו, עכ"ל. והובאו דבריו בדרכי תשובה (סי' קע"ח סק"ה' ועי' עוד שם ס"ק ט"ז מה שהביא כן משמיה דהגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל). ואכן הדברות משה אזיל בזה לשיטתו שכתב באגרו"מ (יו"ד ח"ב סי' נ"ג) וז"ל, ול"ד לסתם חוקות עכו"ם שלא נאמר האיסור על הדבר אלא על מה שהוא חוק העכו"ם דלכן כיון שפסקו עכו"ם להתנהג כן הרי אין זה שוב מכלל האיסור כיון דחוק העכו"ם שבו היה האיסור ולא עצם הדבר, עכ"ל.]

אולם הא דביארנו בדעת התוס' דמצבה גופא אינה אסורה משום ובחוקותיהם, נראה דהרמב"ן פליג עליהם בזה. דכתב בפירושו על התורה (דברים ט"ז כ"ב) וז"ל, וטעם אשר שנא - ביאור, כי השם צוה (שמות כ' כ"ד - כ"ה) מזבח אדמה תעשה לי, ואם מזבח אבנים תעשה לי, וביאר משה כי באלה יחפוץ, להוציא המצבה כי שנאה, כי כל מעשיהם שנואין לפניו, וצוה את ישראל שלא יעשו כמעשיהם. אבל בימי יעקב לא נאמר עדיין ובחוקותיהם לא תלכו⁵, ולכך היה משתמש במצבה לשם

⁵ויל"ע אמאי לא נקט דבימי יעקב עדיין לא נצטוו בלא תקים לך מציבה, ונראה דכונת הרמב"ן ליישב אמאי לא קיים יעקב אבינו מצוה זו עד שלא ניתנה כמו שהקשה הרמב"ן עצמו בראשית

שמים כמנהג העובדים, עכ"ל. וממש"כ דבימי יעקב לא נאמר עדיין האיסור דובחוקותיהם, נראה דבעשיית מצבה עובר ג"כ משום ובחוקותיהם. ולפי"ז י"ל דכ"ה נמי כונת התוס' במה שכתבו דומיא דמצבה, דאף בהקמת מצבה עובר משום ובחוקותיהם.

[אולם נראה דהרמב"ם בספר המצות מצוה י"א וביד החזקה הל' ע"ז פ"ו ה"ו והחינוך מצוה תצ"ג לא ס"ל כן דהא כתבו דהעובר על לא תקים לך מצוה לוקה ולא הזכירו שלוקה שתיים וצ"ע.]

ודרך חדשה בביאור דברי התוס' כתב בשו"ת מחולת המחנים⁶ (סימן א') שאחר שהביא דבריהם כתב וז"ל, מבואר מזה דלא דוקא מצבה, אלא ה"ה כל חוקה נכללת בכלל הזה ומטעם הנ"ל, דהא המקרא הזה אשר שנא מיותר, אלא לפרט וכלל אתי להיות פרט ואחריו כלל, מצבת פרט ואשר שנא כלל וקי"ל פרט ואחריו כלל ה"ז כולל הכל, לכלול כל דבר אשר הוא חק לשארי הדתות עוברים עליה ישראל בל"ת, עכ"ל. והיינו דס"ל לתוס' דישראל העושה מחוקות הגויים עובר בלאו דלא תקים לך מצבה, ד'אשר שנא' בא לרבות כל דבר. ונמצא לפי"ז דלדעת התוס' המתנהג בחוקות הגויים המיוחדים לעבודה זרה עובר בשני לאוין ובחוקותיהם לא תלכו ובולא תקים לך מצבה. והדברים מחודשים. ועי' סדר יעקב (ע"ז ח"א עמוד שנ"ג) שהאריך בביאור כונת דברי התוס'.

דינים העולים בשיטת התוס':

1. חק של ע"ז אף אי לאו מינייהו גמרינן אסור משום ובחוקותיהם.
2. חק של הבל ושטות אי לאו מינייהו גמרינן אין בו משום ובחוקותיהם.
3. מצוה שמחוייבים בה אף אם הנכרים נוהגים בה לע"ז דידהו אין בו משום ובחוקותיהם.

⁶פכ"ו פ"ה, ונראה דתי' הכא דכיון דאיסורא דמצביה הוא משום שכן הוא חק הגויים, ולא משום שמצביה הוא דבר מתועב בעצמו ל"ש בזה קיום עד שלא ניתן. ודו"ק.

⁶בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' ע"א כתב "כבר כתבתי בקצרה ואריכות במקו"א ותוכן הדברים וקושט דברי אמת, כל המשנים ממנהגי ישראל ומדמין ומשווין מעשיהן למעשה דתות שאר אומות העולם עוברין בכמה לאוין שכ' הרמב"ם בפ"א מהל' ע"ז, ובירר ביותר ספר מחולת המחנים". הספר נכתב ע"י תלמיד החת"ס לבאר איסור השינויים והתקונים בדת.

סימן ב'

— שיטת הר"ן והמהרי"ק

א

חק שאין בו טעם

הנה לעיל סי' א' הבאנו שי' התוס' הסוברים דתרי מיני חוקות נכללו באיסור דובחוקותיהם, חק לע"ז שאסור בכל גווני. וחק של הבל ושטות (אף דיש לנכרים טעם בדבר), דאי לאו מינייהו גמרינן מותר.

ונראה דהר"ן פליג עלייהו וס"ל דכל חק שיש לנכרים טעם בו אינו נכלל באיסור דובחוקותיהם, ומותר אף אי מינייהו גמרינן. ז"ל הר"ן בע"ז (ב' ב' בדפי הרי"ף), שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי. אינה מדרכי האמורי לחוש ללא תעשה כמעשיהם, לפי שלא אסרה תורה אלא חוקות של עבודת כוכבים, אלו [נדצ"ל או] דברים של הבל ובטלה, וכולן יש בהם צורך [ס"א סרך] עבודת כוכבים. אבל דברים של טעם שרו, ובשריפה על המלכים טעמא איכא לשרוף לכבודן כלי תשמישן, לומר שאין אדם אחר עשוי להשתמש במה שנשתמש בו הוא, עכ"ל. ומבואר מדבריו, שכל דבר שיש לנכרים טעם בו אינו נכלל באיסור דובחוקותיהם ומותר, דלא אסרה תורה רק דבר שאין לו טעם, משום שמסתמא נוהגים הנכרים כן משום צורך עבודה זרה דידהו.

והנה בשו"ת המהרי"ק (שרש פ"ח) גם כתב כעין זה בגדר איסור דובחוקותיהם. ז"ל שם, דאין לאסור משום חק אלא באחד משני חלקים, האחד הוא הדבר אשר אין טעמו נגלה כדמשמע לשון חק, וכדפירש רש"י והרמב"ן בפרשת קדושים (ויקרא י"ט י"ט) דכיון שהוא עושה דבר משונה אשר אין בו טעם נגלה אלא שהם נוהגין כן, אז נראה ודאי כנמשך אחריהם ומודה להם, דאם לא כן למה יעשה כדבריהם התמוהים ההם. עכ"ל. ומבואר מדבריו דאיסור דובחוקותיהם אינו אלא בדבר שאין טעמו נגלה - דכיון שאין לו טעם בדבר מראה בזה שרוצה

להדמות אל הגויים, אבל דבר שיש בו טעם לעולם מותר.

ומה"ט התיר שם לבישת הקאפ"א, ז"ל שם, וכ"ש בלבישת הקאפ"א שאין איסור בדבר ופשיטא דלא דמי לאותן השנוין בתוספתא שהרי טעם לבישתה ידוע בסימן היותם ממשיגים בחכמה ההיא ואין לתלות לבישתה כ"א לתועלת הנמשך ממנו הן מחמת הכבוד הן מחמת ריוח ממון שמתוך כך יצא לו שם באותה חכמה ומאן דכאיב ליה כיבא ליזיל לוותיה ובכה"ג לא שייך לאסור מאחר שהדבר מוכיח שאין מתכוין להתדמות אליהם וגם הם לא הנהיגו זאת אלא לכבוד ולתועלת. כו' וכן שנינו בתוספתא האומר אל תפסוק בינינו פן תפסוק אהבתינו יש בו משום דרכי האמורי ואם מפני הכבוד מותר עכ"ל התוספתא הרי לך דכל שהוא משום תועלת וכבוד מותר ואף על גב דהרגילו בו אמוריים משום חוקם אפילו הכי כיון שאינו מתכוין אלא מפני הכבוד מותר כ"ש הכא שאין מתכוין אלא לתועלת וכבוד וגם הם לא הרגילו בלבישת הקאפ"א ההוא אלא לתועלת ולכבוד לא משום חק כלל ועיקר. עכ"ל.

הרי דבין לר"ן ובין למהרי"ק חק שנהגו בו נכרים שיש בו טעם אין איסור לישראל לנהוג כמוהם אבל חק שנהגו בלא טעם אסור משום ובחוקותיהם, ונחלקו בטעמא דמילתא, דלהר"ן הוא משום דמסתמא צורך ע"ז הוא, [ואין הכונה דאסור משום ספק ע"ז, ואם נצרף לזה עוד ספק יותר משום ס"ס, אלא אסור מטעם ודאי כמוש"כ האגרות משה (יו"ד ח"ד סי' י"א אות א') ז"ל, ואין כוונת הרמ"א במש"כ או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז מאבותיהם, שהוא ספק, אלא שהוא בדין ודאי. דמאחר דאין טעם נגלה ומובן, יש לנו לתלות שהוא עניין מחוקי עבודה זרה, עכ"ל.] ולמהרי"ק הטעם הוא, דכיון דעביד ישראל דבר שאין בו טעם, נראה שכל מגמתו הוא להדמות אל הנכרים.

ונ"מ בין הטעמים כתב האגרות משה (יו"ד ח"א סי' פ"א) דבר שאין שייך כלל חשש שמץ עכו"ם, דלמהרי"ק אסור ולהר"ן מותר.

עוד נ"מ בין הר"ן והמהרי"ק. דלהר"ן דמסתמא יש במנהג שאין בו טעם סרך ע"ז, א"כ אף אם הישראל נוהג כן עם טעם הגון אסור, כיון

דמסתמא הנכרי עביד כן משום ע"ז. אולם למהרי"ק שאינו אלא משום שנראה שרוצה להדמות אל הנכרים אם אך יש לישראל טעם הגון דמוכח דאינו רוצה להדמות אל הנכרים שפיר דמי. ועמד בזה האגרות משה שם ז"ל, ועוד חידש מהרי"ק קולא שאף באלו שהוא בלא טעם וצורך אלא לחוק הבל ושטות אינם אסורין אלא כשהוא עושה כדי לדמות אליהם ולא לתועלת ידועה והוכיח זה מתוספתא שתניא האומר אל תפסוק בינינו פן תפסק אהבתנו יש בו משום דרכי האמורי ואם מפני הכבוד מותר הרי לך דכל שהוא משום תועלת וכבוד מותר אף על גב דהרגילו בו אמוריים משום חוקם ומטעם זה התיר הקפ"א לרופאים אף אם היה באופן האסור בלא זה כגון אם היו לובשין משום חוקם או בגד שיש בו נדנוד פריצת צניעות וענוה דמ"מ כיון שהוא לובש לתועלת מותר. עכ"ל.

אולם נראה דכ"ז אם הוא דבר שנוהגים הנכרים בלא טעם, דבזה יועיל הא דישאל יש לו טעם למנהגו, אולם בדבר שעושים הנכרים לשם ע"ז, נראה פשוט דאף אם לישראל יש בו טעם ותועלת אסור משום ובחוקותיהם, וכ"כ שו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' קס"ה) ושו"ת מלמד להועיל (או"ח סי' ט"ז).

ב

ישוב הסוגיא דסנהדרין לשיטתם

אמנם עיקר שיטת הר"ן והמהרי"ק צ"ב, דעולה מדבריהם דכל חק שיש בו טעם אינו נכלל באיסור דובחוקותיהם ומותר. א"כ שריפה על המלכים והריגה בסייף שיש בהם טעם, אמאי אמרו בסנהדרין (נ"ב ב') שאינו מותר אלא משום דכתיבי באורייתא ולא מינייהו גמרינן, והא בדבר שיש בו טעם אין בזה משום ובחוקותיהם כלל. וכן הקשה הביאור הגר"א (יו"ד סי' קע"ח ס"א).

ונראה דמדברי חידושי הר"ן בסנהדרין (שם) יש למצוא ישוב לזה, וכבר עמדו בזה האמרי ברוך (בהגהותיו על שו"ע יו"ד סי' קע"ח ס"א) והקה"י (ע"ז סי' ה' אות ב') ועי' יוסף דעת (יו"ד סי' שע"ח) שהאריך בזה.

דו"ל הר"ן שם בחדושו ורבנן כיון דכתיב סייף באורייתא לאו מינייהו קא גמרי'. י"מ שהטעם בזה לפי שהתורה קדמה להם ואינו מספיק שבכל הדברים ג"כ יש לך לומר שלא קדמו הם אלא הטעם הנכון שהתור' אסרה כל מנהג מיוחד לנמוסי ע"א שמא ימשך האדם אחריהן כמותם וכן נמי אם הכותיים נהגו באיזה מנהג שאין לו מבוא בדרכי הטבע ולא נתאמת הנסיון העושה כמותן יש בו משום דרכי האמורי וכדאמרינן במסכת חולין (ע"ז ע"ב) אילן המשיר פירותיו טוענו באבנים וסוקרו בסיקרא ומקשינן בגמרא בשלמא טוענו באבנים כי היכי דנכחוש חילי' אלא וסוקרו בסיקרא אמאי ומתרץ כדתניא וטמא טמא יקרא כדי שידעו רבים ורבים יבקשו רחמים עליו. הרי נתבאר שהתלמוד לא היה תמה למה טוענין האילן באבנים דדבר טבעי הוא להכחיש האילן שאפש' שמחמת שכחו גדול משיר פירותיו והטעינו באבנים טוב לו מדרך הטבע אלא סוקרו בסיקרא למה כלומר שזה הענין הוא מדרכי האמורי שאין לו מבוא בדרכי הטבע ולא נתאמת הנסיון. ומתרץ כדתניא וטמא טמא וכו' וכן פי' הרמב"ם ז"ל עכ"ל.

והיינו דכל דבר שמוכח שאינו עושה משום חק ע"ז דידהו שפיר דמי. ולכן בין אם עושה משום שכתבא באורייתא ובין אם הוא משום שהדבר מועיל ע"פ הטבע והשכל או שיש לנכרים עצמם טעם בדבר, כיון שאינו עושה משום ע"ז (ואינו רוצה להדמות לנכרים - למהרי"ק) אין בזה משום ובחוקותיהם.

ובחידושי רבינו יונה (סנהדרין שם) כתב וז"ל, וי"א דהכי פירושו דהכא והתם חד טעמא הוא, דהתם הכי קאמרינן אלא כו"ע שריפה לאו חוקה היא, כלומר כיון דאשכחן שריפה בדאורייתא ודאי דלאו חוק ע"ז היא אלא חשיבות בעלמא היא, שאלו היה חוק ע"ז לשרוף איך היו שורפין מתחילה והיאך היתה שריפה בתורה, אלא ע"כ לאו חוק ע"ז. והכא נמי אמרינן, ורבנן כיון דכתיב סייף בדאורייתא לאו מינייהו כו', אלמא אית לן למימר דלאו חוקה היא אלא חשיבות הוא שעשו להם הגוים, עכ"ל.

והוא ע"ד דברי הר"ן, אולם באופן אחר קצת, וס"ל דהא דכתיבא באורייתא מוכיח דהנכרים לא עבדי כן משום ע"ז.

ולפ"ז א"ש דברי הר"ן והמהרי"ק, שבאמת כונת הגמרא בסנהדרין להתיר שריפה על המלכים והריגה בסייף, משום שלא הוי חק בלי טעם רק דההוכחה לכך הוא משום שכתבא באורייתא.

והגר"א בביאורו (יו"ד שם סק"ז) הק' כקושיא הנ"ל על המהרי"ק ור"ן וז"ל, אבל בסנהדרין נ"ב ב' משמע להיפך דאמרינן שם תניא א"ל ר"י כו' ורבנן כו' הלא"ה אף על גב דאיכא טעמא רבא משום מיתה מנולת אפ"ה היה אסור ואמר שם דאלת"ה כו' אלא כו' משמע הלא"ה אסור ועתוס' שם ד"ה אלא כו' ובעבודת כוכבים שם ד"ה ואי כו' ותורף דבריהם דשני חקים הן אחד לשם עבודת כוכבים וזה אסור אף בדכתיבא באורייתא ואחד בדברים של הבל ושטות וזה מותר דוקא בדכתיבא באורייתא ולפ"ד מש"ש אלא חשיבותא היא לאו שיש טעם בדבר כדברי הר"ן שלכך שרי אלא ר"ל חק שלהם על אדם חשוב לשורפן ולא משום עבודת כוכבים ולכן אמר שפיר בסנהדרין שם דאלת"ה כו' עכ"ל.

וכתב ליישב שי' המהרי"ק ז"ל, וצ"ל לדברי מהרי"ק אדרבה שאין טעם לדבר אבל מ"מ צ"ע דהא סייף טעמא איכא וי"ל דאי לא כתיב סייף לא היו דנין כלל בסייף וז"ש כיון דכתיב סייף כו' ולכאורה קשה הא התזה לא כתיב עכ"ל. וביאור דבריו כתב בשו"ת שבט הלוי (סוף ח"ה קונטרס המצות סי' מ"ז אות ב') דר"ל דנהי דעכשיו דהורגים אותו צד הצואר בוחרים בסייף ולא בקופיץ מטעם נוול וזה יש לו טעם אבל עיקר הא מילתא דהריגה פירוש דרך התזה מן הצואר ולא הריגה אחרת זה אין לו טעם ולא היינו עושים אותו כלל אי לאו דכ' סייף באורייתא עכ"ד. ועי' עוד שו"ת דברי נחמי' (סוף חלק יו"ד).

ג

חק שהוא חוץ מגדר הצניעות

עוד כתב המהרי"ק שם וז"ל, וענין השני יש לאסור משום חוקת הגוים לפי הנלע"ד, הוא הדבר אשר שייך בו נדנוד פריצת גדר הצניעות והענוה ינהגו בו הגוים, גם זה אסור. ואם הלכה כתנא דברייתא דספרי

דקתני שלא תאמר הואיל ויוצאין בארגמן אף אני יוצא בארגמן וכו', הואיל ויוצאין בקלוסין אף אני וכו', שדברים הללו דברי שחץ וגאווה הם, ולא באלה חלק יעקב, אלא דברי ישראל ודרכם להיות צנועים וענוים ירשו ארץ ולא לפנות אל רהבים.

ואף גם זאת נראה דהיינו דווקא כשהוא עושה כדי להדמות אליהם ולא לתועלת ידועה כדמשמע הלשון דקאמר שלא תאמר הואיל והם יוצאים וכו'. ולא קאמר סתם שלא יצא בארגמן או בקלוסין כמו שהם יוצאים אלא ודאי נראה דלא שייך לאסור משום הולך אחר חקותיהם אלא היכא שהדברים מראים שהישראל מתדמה אליהם כגון שעושה מעשה התמיה אשר אין לתלות טעם בעשייתן אלא מפני חקם כדפי' לעיל לתלות וכן האומר הואיל והן יוצאין וכו' שהוא מכיון להתדמות אליהם כדפי' אבל בענין אחר לא. עכ"ל.

ומבואר מדבריו שמלבד האיסור שיש בחק שנוהגים הנכרים בלא טעם, גם נכלל באיסור דובחוקותיהם דבר שנוהגים בו משום פריצות ושחץ וגאווה. אולם אם עושה הדבר משום טעם ידוע, שפיר דמי.

דינים העולים לשי' הר"ן והמהרי"ק

1. חק שנהגו הנכרים ויש להם טעם בו אינו נכלל באיסור דובחוקותיהם ומותר אף אי מינייהו גמרינן.
2. חק שנהגו הנכרים ואין בו טעם אסור משום ובחוקותיהם, להר"ן משום סרך ע"ז ולמהרי"ק משום שנראה כרוצה להדמות לנכרים.
3. חק שנהגו בו הנכרים והוא חוץ מגדר הצניעות כתב המהרי"ק שיש בו משום ובחוקותיהם.
4. ב' נ"מ בין הר"ן למהרי"ק, חק שודאי אין בו שמץ ע"ז, וחק שאין לנכרי בו טעם ולישראל יש בו טעם.
5. חק שיש בו שמץ ע"ז אף אם יש לישראל בו טעם גם למהרי"ק אסור משום ובחוקותיהם.

סימן ג'

א

האם פסק הרמ"א כמהרי"ק

חק שאין לנכרים בו טעם וישראל נוהג בו לתועלת

הנה הב"י (יו"ד סי' קע"ח) הביא דברי המהרי"ק הנ"ל (סי' ב'), וכן בדרכי משה הביא דברי הר"ן והמהרי"ק. ובשו"ע כתב הרמ"א (יו"ד סי' קע"ח סעיף א') ז"ל, וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללבושו. וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר (מהרי"ק שורש פ"ח). לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי, עכ"ל.

ומבואר שפסק הרמ"א דחק שאין בו טעם אסור, ומשום טעמו של הר"ן דחיישינן דיש בו שמץ ע"ז. ופסק כמהרי"ק דחק שיש בו יציאה מגדר הצניעות נמי אסור. אולם דבר שנוהג ישראל לתועלת מותר, כמוש"כ מהרי"ק שם.

והנה לעיל (סי' ב') הבאנו מדברי האגר"מ נ"מ בין הר"ן למהרי"ק בחק שאין בו טעם לנכרים וישראל נוהג בו לתועלתו, דלהר"ן אסור דחיישינן שנוהג כן משום ע"ז ידיה, ולמהרי"ק מותר כיון דמוכח דאינו עושה כן בשביל להדמות לנכרים. ומעתה יל"ע כמאן ס"ל הרמ"א לעיקר בזה, כר"ן או כמהרי"ק.

וכתב האגרות משה (יו"ד ח"א סי' פ"א) ז"ל ועוד חידש מהרי"ק קולא שאף באלו שהוא בלא טעם וצורך אלא לחוק הבל ושטות אינם אסורין אלא כשהוא עושה כדי לדמות אליהם ולא לתועלת ידועה והוכיח זה מתוספתא שתניא האומר אל תפסוק בינינו פן תפסק אהבתנו יש בו משום דרכי האמורי ואם מפני הכבוד מותר הרי לך דכל שהוא משום

תועלת וכבוד מותר אף על גב דהרגילו בו אמוריים משום חוקם ומטעם זה התיר הקפ"א לרופאים אף אם היה באופן האסור בלא זה כגון אם היו לובשין משום חוקם או בגד שיש בו נדנוד פריצת צניעות וענוה דמ"מ כיון שהוא לובש לתועלת מותר. כו' זהו גם כוונת הרמ"א כיון שהביא זה ממהרי"ק ובמהרי"ק מפורש כן. וא"כ פשוט שאין שום שמץ איסור בסתם בגדים שלובשין במדינה זו אף שגם הנכרים לובשין בגדים אלו מדין מלבושי נכרים דאין בהם חשש שמץ עכו"ם ונחוש וגם לא דבר תמוה אלא לנוי וכדומה. עכ"ל.

הרי דנקט האגרות משה דהרמ"א פסק בזה כמהרי"ק. אולם נראה דלאו כו"ע מודו להאגרו"מ בהבנת שיטת הרמ"א בזה. דעי' בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"א סי' ל') שכתב וז"ל, והנה ראיתי למעלת כ"ת שרוצה להשיג על מהרי"ק ולומר שדעת הרמב"ם והשו"ע דלא כוותיה. הן אמת דמשמעות הרמ"א הוא כדברי מעלת כ"ת, דלא כתב הרמ"א [בסי' קע"ח הנ"ל] להתיר רק באם הגוים עושים לתועלת ממון ולא לשחץ ופריצות, משמע דאם הגוים עושים זה משום שחץ או פריצות אסור לישראל אפילו אם מכין הישראל לתועלת, עכ"ל.

וכן נקט שו"ת שארית ישראל (יו"ד סי' י"א) וז"ל, והב"י דלא תי' כן, וכן הרמ"א בהג"ה לשו"ע שהשמיט דברי מהרי"ק בזה, נראה שדעתם דלאו זה הוא ככל הלאוין שבתורה וכל העושה כמעשיהם בדבר שעשאוהו לחק או שיש בזה פריצת גדר הצניעות והענוה אף אם אינו מכין להדמות להם אסור, דהרי מודה ר"ש בפסיק רישא, עכ"ל⁷.

ומבואר מדבריהם דהיכא שהוא חוק שאין בו טעם אצל הנכרים, אף אם הישראל עושה כן לתועלת אסור לדעת הרמ"א.

[ונראה שמהרי"ק עצמו לא חשש לפס"ר, משום דס"ל דיסוד האיסור הוא הכונה להדמות ולא המעשה, ובזה ל"ש לאסור משום פס"ר. וכמו שביאר הגאון מקוטנא בהגהותיו למהרי"ק (שרש פ"ח ושרש קל"ז).]

⁷ע"ע בענין זה ביד הקטנה פ"ו ע"ז מנחת עני סקט"ז, ובשו"ת בית שערס או"ח סי' נ"ז, ובשו"ת קרן לדוד או"ח סי' ל"ט, ובשו"ת זכרון יהודה ח"א סי' מ"ח.

ב

גדר הטעם והתועלת הנצרכת להפקיע מאיסור של ובחוקותיהם

והנה לדעת הרמ"א (ע"פ המהרי"ק) דכל חק שיש בו טעם אין בו משום ובחוקותיהם ומותר, יל"ע מהו הגדר של התועלת הנצרכת בזה, האם דוקא דבר שיש בו טעם הגון ותועלת ניכרת, כגון ללבוש בגד המיוחד לרופאים כדוגמא שממירי בה מהרי"ק, אבל טעם של מה בכך לא סגי בשביל להפקיע מובחוקותיהם. או דילמא לא אסרה תורה אלא דבר שאין לו טעם כלל, אבל דבר שידוע שיש בו טעם, אף שהוא מנהג שטות, מכל מקום יצא מכלל ובחוקותיהם, ומותר.

ונראה לפשוט הדבר מדברי האגרות משה (יו"ד ח"א סי' פ"א) שהובא לעיל (סי' ב') שכתב וז"ל, הנה שיטת מהרי"ק בשורש פ"ח שליכא שום דין שנצטרך ללבוש בגדים אחרים מהנכרים ורק אם לבישת הנכרים הוא פריצות ודרך גאווה והישראלים הנהיגו שלא ללבושם יש בזה האיסור וכן אם הוא בלא שום טעם וצורך אלא לחוק הבל ושטות אסור שהלבישה בזה מראה שהוא רק להדמות אליהם דאל"כ למה יעשה כדברים התמוהין האלה ובזה משמע שאסור אף שלא הנהיגו עדין ישראל כלום. ופסק כן הרמ"א בס"ק ע"ח אך הרמ"א נקט בטעם איסור ענין השני כשלבישתן הוא בלא טעם וצורך טעם אחר דאיכא למיחש שיש בו משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עכו"ם והוא מהר"ן ע"ז דף י"א שכתב שלא אסרה תורה אלא חוקות של עכו"ם ודברים של הבל ובטלה וכולן יש בהן צורך עכו"ם עי"ש. ואפשר שפליגי בדבר שאין שייך כלל חשש שמץ עכו"ם ונחוש, שלמהרי"ק יהי' אסור ולהר"ן ופסק הרמ"א יהי' מותר, עכ"ל.

הרי שלדעת הרמ"א, כל שנודע שאינו משום ע"ז מותר, ולכאורה היינו אף כשעושים הנכרים כן משום שטות והבל, מ"מ כיון דאין לחוש שעושים כן משום ע"ז דידהו מותר. אולם כ"ז לרמ"א (ע"פ הר"ן ומהרי"ק). אבל לדעת התוס' חק של שטות והבל אסור, אי לא היכא דלאו

מינייהו גמרינן, כנ"ל.

אולם מדברי האגרות משה במקו"א (יו"ד ח"ד סי' י"ב) נראה שנקט אחרת בדעת הרמ"א. דו"ל שם, הרמ"א כתב שדבר שנהגו לחוק ואין טעם בדבר איכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז. אבל ברור שאין כוונת הרמ"א שאין בו טעם כלל, שודאי הוא הדין אף אם יש טעם אבל אינו טעם שכדאי לחדש בשביל זה איזה מעשים לעשות, שא"כ זה שעושים איזה דבר לקביעות בשביל זה הוא דרכי האמורי. ואין כוונת הרמ"א דאיכא למיחש ביה שמא אין עושין זה בשביל הטעם מאחר שאינו חשוב - אלא משום דיש להם טעם אחר שאינו ידוע לנו שהוא מענייני כשפים שהן דרכי האמורי, אלא כוונתו דלקבוע עשיית מעשים בשביל דבר שאינו חשוב לידע ולזכור זה הוא עצמו דרכי האמורי, עכ"ל.

ומבואר להדיא שנקט בדעת הרמ"א שאף אם יש להם טעם ידוע, ואין לחוש שהוא מנהג עבודה זרה, אם טעם זה אינו חשוב ומספיק בשביל לתקן מנהג זה, עדיין נכלל הדבר באיסור של ובחוקותיהם, דלקבוע מנהג משום טעם של הבל ושטות הוא עצמו בכלל חוקות הגויים.

[**אולם** יל"ע היטב בדבריו דנראה דעוד חזר ונסתפק בזה עי"ש, וצ"ע].

ונ"מ טובא בזה למנהגים שמקורם בחוקי ע"ז, ונתבטלו פולחנים הללו שיש לדון ולומר שאין לאסור משום חוק ע"ז דידהו, אבל עדיין יש לאסור משום שהם חק של הבל ושטות, ונאריך בדוגמאות לכך להלן (שער ב').

ג

שיטת הגר"א

הבאנו לעיל מה שהקשה הגר"א על שיטת הר"ן ומהרי"ק, ואף שיישב שיטת המהרי"ק מ"מ מסיק שלא כדבריו ז"ל, (ליקוט) וכ"ז כו' ולכן אמרו כו'. כבר כתבתי שדברי הר"ן תמוהין וגם דברי מהרי"ק אינן נראין, ממ"ש בסנהדרין נ"ב תניא א"ל ר"י כו', והא סייף טעמא איכא ואף

על גב שנדחקתי ליישבן, אבל לדינא לא נ"ל. וכן שורפין על המלכים ודאי טעמא איכא כמ"ש הר"נ, ואפ"ה פריך דאלת"ה כו', אלא דודאי הכל אסור, רק דוקא ללמוד מהם אסור וכמש"ש כיון דכתיב לא מינייהו גמרינן. ול"ד משום דכתיב באורייתא, אלא כ"ד שהיינו עושין זולתם מותר וכו', עכ"ל.

ומבואר דסבר דכל דבר שלומדים מהנכרים אסור, וכשיטת התוס' (עי' סי' א' בארוכה), אבל דבר שהיינו עושים זולתם, שפיר מותר.

והנה יל"ע האם לדעת הגר"א כל סוגי המאכלים וכדומה שהמציאו אותם הנכרי, האם יהיה אסור לישראל לאפות ולבשל כמותם. וכנראה דזה כלול במה שהתיר הגר"א שם כל דבר שהיינו עושים זולתם. ונראה דגם לגבי מאכלים, דרכו של עולם לחפש אחר דברים חדשים וכיוצא בזה, ולא נחשב שלומדים אותם מהם דוקא. והיטיב להגדיר הדבר בס' מנחת אשר (אחרי מות סי' ל"ג אות ב') שכתב ז"ל, ברם, זאת למודעי דאף אליבא דהגר"א לא אמרו לאסור כלים ומכשירים שיצרו חכמי אומות העולם לעזור ולסיוע להאדם במלאכתו ובמציאות חייו וכן הוא מפורש בתורת כהנים: "יכול לא יבנו בנינות ולא יטעו נטיעות כמותם, ת"ל 'בחוקותיהם לא תלכו' לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם", דכל כה"ג אין בו משום 'חוקות' הגוי, וכן הלשון מדויק ד'חוקה' היינו מנהג, כאותן שאסרו חכמים וכגון מנהגם זה שהיו שורפין על המלכים דאין באלו טעם ותועלת במציאות החיים והנהגת האדם כי אם מנהג מובהק שנהגו האומות ומטעמים הנ"ל, באלו לבדם פליגי הרמ"א והגר"א אם אסרתם תורה אם לאו אולם אלו המעשים שענינם בהשתמשות לסייע במלאכת האדם ולהקל מעליו ואינם מנהג ודין, פשיטא דאין בהם איסור הליכה בחוקות הגוי. ויתירה מזו כתב הגר"א שם דכל שהיו בנ"א עושין לולי מנהג הגויים ולא בשל מנהגם יעשו כן אין בו איסור כלל עיי"ש, עכ"ל. וכן י"ל לענין המאכלין.

דינים העולים משיטת הרמ"א והגר"א

1. הרמ"א פסק כהר"ן דכל חק שאין בו טעם אסור משום שחיישינן שהוא חק לע"ז. ואסור מטעם ודאי.

2. הרמ"א פסק כמהרי"ק שחק שיוצא מגדר הצניעות נכלל באיסור דובחוקותיהם.
3. חק של נכרי שיש בו משום פריצות וישראל נוהג בו לתועלת נחלקו רבותינו האחרונים בדעת הרמ"א.
4. חק שאין בו טעם המצדיק את ניהוג זה יש לדון בדעת הרמ"א בזה.
5. שיטת הגר"א כתוס' דכל דבר שלומדים מהם אסור משום ובחוקותיהם.
6. גם לדעת תוס' והגר"א אם היינו מתנהגים כן גם לולי מנהג הנכרים אין בזה משום ובחוקותיהם.

סי' ד'

— הערות בדברי הרמב"ם

א

מלבוש המיוחד

כתב הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"א) ז"ל, אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן שנאמר ולא תלכו בחקות הגוים, ונאמר ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר השמר לך פן תנקש אחריהם, הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים, לא ילבש במלבוש המיוחד להן, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהן עושין וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השער מכנגד פניו מאזן לאזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו בהן רבים כמו שהן עושין, וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בהן לוקה. עכ"ל.

מש"כ הרמב"ם לענין מלבושים – "ולא מדמין להן לא במלבוש כו' אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו כו' לא ילבש במלבוש המיוחד להן" עכ"ל. נחלקו רבותינו בביאור דבריו, ונראה דג' שיטות

נאמרו בזה.

המהרי"ק (שורש פ"ח) כתב ללמוד כשיטתו (עי' לעיל סי' ב') מדברי הרמב"ם, ז"ל שם, עכ"פ מדכתב אח"כ וז"ל לא ילבש במלבוש המיוחד להם ולמה לו לומר המיוחד להם לימא לא ילבש במלבוש הדומה למלבוש' אלא ודאי דלא נאסר אלא במלבוש שכבר נתייחד אליהם ופרשו הישראלים ממנו משום צניעות כו' דכיון שנתייחד להן מפני גיורתם ופרשו הישראלים ממנו מפני יהדותן אז כשלובשים הישראלים נראה כמודה להם ונמשך אחריהם וטעם זה לא שייך אלא בלבוש שנתייחד לכלל אומת' מחמת גיורתן כדפי'. עכ"ל.

הרי דנקט דלא אסר הרמב"ם אלא מלבוש המיוחד להם משום פריצות אבל מלבוש המיוחד להם בסתמא מותר ללבוש אותו. והביא דברי המהרי"ק, הכס"מ (שם) ובב"י (סי' קע"ח) והסכים עמו ז"ל, וכתב עוד שמה שכתב הרמב"ם שיהיה הישראל מובדל מהם וידוע במלבושו לא בא לחייב להשתנות מן הגוים על כל פנים שהרי כתב אחר כך לא ילבש במלבוש המיוחד להם ולמה לו לומר המיוחד להם לימא לא ילבש במלבוש הדומה למלבושם אלא ודאי שלא נאסר אלא מלבוש שכבר נתייחד להם ופירשו הישראלים ממנו מפני צניעותן או מפני דבר אחר שכיון שנתייחד להם מפני גיורתם ופירשו הישראלים ממנו מפני יהדותן אז כשלובשו הישראלי נראה כמודה להם ונמשך אחריהם אבל כשאנו מלבוש המיוחד להם על דרך זה אין הישראל חייב להשתנות כלל ועיקר. עכ"ל.

אבל הביאור הגר"א (סי' קע"ח ס"ק ז') כתב לדייק מדברי הרמב"ם להיפך ש'מיוחד' היינו אף שאין בו חסרון צניעות, כל שהוא מיוחד להם - אסור. ז"ל שם, וכן במלבושים אבל כל שלובשין מלבוש המיוחד להם אסור וכפשט דברי הרי"ף הנ"ל אפילו ערקתא כו' וודאי משום רצועה אחת אינו משום פריצות וז"ש אפילו ערקתא כו' וכמ"ש בספרי הנ"ל הואיל והן יוצאין כו' אבל מלבוש שהיינו לובשין בלא"ה מותר לכן ל"ק כל ראיות מהרי"ק הנ"ל לפי שלא היה מיוחד להם דוקא וכ"כ הרמב"ם המיוחד להם וכן בכ"ד ודברי מהרי"ק אינן נראין כלל (ע"כ).

עכ"ל.

הפרישה כתב בזה דרך שלישית. ז"ל, עיין דרישה מ"ש בשם מהרי"ק ולפי זה נראה דמה שכתב הרמב"ם אח"כ לא ילבש מלבוש המיוחד להן הוא פירוש למה שכתב תחלה וידוע במלבושיו דהיינו דוקא במלבוש המיוחד להן ולא גרסינן ולא ילבש בוי"ו אלא לא ילבש בלא וי"ו וכן הוא בהדיא במיימוני. אבל לפי מ"ש בספרי רבינו בוי"ו בכל הספרים אי אפשר לפרשו הכי וצריך לומר דרבינו סבירא ליה דהכי פירוש דמלבוש שלובשין תמיד צריך שיהיה ידוע בו ומובדל מהן. וללבוש מלבוש עראי בו אינו אסור אלא במיוחד להן אי נמי כשדר בין הגוים דשייך לטעות ולומר שגוי הוא, אסור ללבוש כי אם מלבוש מיוחד וזה שכתב ולא מדמין להן עכ"ל.

הרי דס"ל דבקביעות אסור להדמות להם במלבושים, אפי' היכא שאינם מיוחדים להם, אולם מלבוש עראי אינו אסור אלא המיוחד להם.

ונראה שמכאן הוא המקור למה שנהגו עדת החסידים ללבוש מלבושים שאין הנכרים לובשים אותן כלל, לקיים דינו של הפרישה. אולם גם בדבריו יש מקום לדון, דאם ניכר בלבושו שישראל הוא סגי בזה וא"כ כל המכסה את ראשו כדרך ישראל שפיר מקיים בזה דינו של הפרישה. **ובעזה"י** לקמן (שער ב' סי' א') נביא דברי רבותינו הפוסקים בזה.

ב

גילוח שיער מאזן לאזן

מש"כ הרמב"ם לענין גילוח השיער – "ולא מדמין להן כו' ולא בשער כו' ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהן עושין וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השער מכנגד פניו מאזן לאזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן". עכ"ל.

והנה מה שנקט שמגלח מאזן לאזן, צ"ל דמיירי שאין מגלח באופן דאיכא משום איסורא דהקפת הראש, וכן נראה בפירוש המשנה (ע"ז פ"א

מ"ג) שכתב ז"ל, הוא השיער אשר מניחים באמצע הראש ומגלחים מה שסביבותיו מכל הצדדים. וזה האופן מן הגילוח אסור בתורתנו גם כן, כדי שלא נידמה להם, אבל אין חייבים עליו מלקות, אלא אם כן שיחת הפיאות, כמו שביארנו במכות, עכ"ל.

ומבואר להדיא דמיירי באופן שאינו עובר משום לא תקיפו פאת ראשכם, ומ"מ אסור משום ובחקותיהם.

ועי' בדרכי תשובה (סי' קע"ח סק"י) שכתב דמיירי הרמב"ם דאינו מגלח הפיאות כלל, דאל"כ אסור משום לא תקיפו. ולא נחית לחלק כמו שכתבנו דגילח ורק לא באופן שעובר משום לא תקיפו. אולם דבריו נסתרים ממש"כ הרמב"ם בפירוש המשנה. אולם יש גורסים בפירוש המשנה שם "אלא א"כ גילח הפיאות" במקום "שיחת", ולגירסא זו אולי כונתו כהדרכי תשובה וצ"ע. עי' שו"ת בית אב (חמישאי סי' רל"א אות ג').

ומה שמסיים הרמב"ם ז"ל, אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, עכ"ל.

צ"ב מה נכלל ב"שאר מעשיו", ובודאי במעשים רבים שווים ישראל ונכרים, וצריך ביאור רב מה הוא גדר האיסור בזה, ומה נכלל בו.

דינים העולים:

1. מלבושים של נכרים האסורים לשיטת הרמב"ם:

להמהרי"ק מיוחד לפריצות

להגר"א מיוחד לנכרי אף שאינו מיוחד לפריצות

להפרישה הדבר מתחלק - בקביעות - צריך הישראל להיות שונה בלבושו מהנכרי, מלבוש עראי - אינו אסור אלא א"כ הוא מלבוש מיוחד להם.

2. גילוח דמיירי הרמב"ם לאסור משום ובחקותיהם הוא באופן שאינו עובר משום לא תקיפו.

סי' ה'

— בנין מקומות כבנין היכלות של עכו"ם

א

שלש אופנים בביאור דברי הרמב"ם

הנה בכלל איסור דובחוקותיהם כלל הרמב"ם עוד פרט, וז"ל, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו בהן רבים כמו שהן עושין, עכ"ל. והעתיק דבריו השו"ע (סי' קע"ח ס"א) ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים. עכ"ל. אולם נסתפקו רבותינו בגדר האיסור.

הראב"ד בהשגות כתב ז"ל, א"א איני יודע מהו זה, אם יאמר שלא יעשה בהם צורות כמו שהן עושים, או שלא יעשה שם חמנים סימן לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים, עכ"ל. ועי' ט"ז (ס"ק ג') שהביא דברי הראב"ד ומסיק דיש לאסור בשניהם.

אולם הכס"מ פירש באופן שלישי, דאחרי שהביא השגת הראב"ד כתב ז"ל ונ"ל דהיינו לומר שלא יבנה כתבנית אותם היכלות. ונבאר דבריהם דבר דבור על אופניו.

ב

פירוש הראשון של הראב"ד

הנה הראב"ד בפירושו הראשון נקט שכונת הרמב"ם 'שלא יעשה בהם צורות כמו שהן עושים'. ולפ"ז צ"ב סיום דברי הרמב"ם 'כדי שיכנסו בהם רבים', וכי יש צורה שעושים בבנין שע"י הרבים מתכנסים. ועוד העיר האגרות משה (יו"ד ח"ד סי' י"א אות א') ז"ל, אם כוונתו לצורת אדם ודאי אסור אף בבתי הדירות, ואם כוונתו לאסור לצייר אף צורות של פרחים ובע"ח, הוא חידוש גדול שלא הוזכר. עכ"ל.

אולם עי' שו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' ק"ז – אלף קע"ח) שנראה שפירש דהראב"ד מיירי בצורות שעושים הנכרים לע"ז דידהו, וז"ל שם, ותו איכא לאוכוחי דאפי' המתירים שאר הצורות ואריה בכלל בנ"ד מודו דאסור לעשותו בבית או בשדה דאיכא משום לא תלכו בחקות הגוים. לפי שחק הוא לעובדי כוכבי' ומזלות בכל מקומות מושבות ודירתם שמציירים אותו הכוכב שעובדים בבית תפלתם ובבית ועדם ועל פתחיהם ועל הנס שלהם.

כלל דמלתא אין בית ולא כלי מכובד אשר אין שם מת ואומרים שזה הוא הגדול שבכולם ועל כן מציירין אותו עם כתר בראש אותו הכוכב או דבר אחר ואף על גב דבנדון דידן אין הצורה דומה לצורה שהם עובדים שפעמים עושים אותה בעלת כנפים כנשר לעוף מ"מ גם הם לפעמים מציירין אותו בלא כנפים ובלא דבר אחר. וכמדומה לי שמעתי מפי אחד מאלו שעובדים כוכבים או דמות כל ואמר לי כי בזמן שעולים לבית תפלתם או ביום אידם מציירין אותו בכנפים כנשר יעוף בשמים ואעפ"י ששקר נחלו אבותם מ"מ למדנו מהם כי במיני ציורים מציירין אותו. אם כן כל ישראל המצייר צורה כזו על פתח ביתו או על הארמז שלו או בכל מקום שיהיה בממשלה ההיא עובר משום ובחקותיהם לא תלכו שהוא מראה בעצמו שהוא תחת ממשלת השר שלהם ומה' יסור לבו ואינו בכלל יעקב חבל נחלתו.

וכי תימא דלא שייך בכי האי לא תלכו בחקות הגוים ליתא דהא כתב הרמב"ם ז"ל פרק י"א מהלכות עכו"ם וזה לשונו ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של ע"ז כדי שיכנסו בו רבים כמו שהם עושים וכל העושה אחד מאלו וכיוצא בו לוקה. וכתב עליו הראב"ד ז"ל איני יודע מהו זה אם יאמר שלא יעשה בו צורות כמו שהם עושים או שלא יעשה חמנים לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים ע"כ. הרי לך בהדיא כי עשיית הצורות כמו שהם עושים הוי בכלל הלאו. ולדעתי שכן הוא כיון שצורה זו חוק הוא להם. והשתא ומה אי אערקתא דמסאנא אמרינן יהרג ואל יעבור כל שכן בצורה כזו. ואף על גב דמוקמינן לההיא בשעת הגזרה מכל מקום איך נעשה אנחנו מדעתנו ורצוננו בלי אונס וכופה דבר מכוער כזה אשר לא

שמענו ולא ראינו מימינו כמוהו. עכ"ל הרדב"ז.

הרי שנקט בפירוש דברי הראב"ד לאסור צורות שהנכרים מציירים לצורך ע"ז דידהו.

ג

פירוש השני של הראב"ד

ובפירושו השני כתב הראב"ד, 'או שלא יעשה שם חמנים סימן לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים'. והיינו דאסור לקבץ אנשים שיבואו להתפלל בדרך שנוהגים הנכרים. ולפ"ז א"ש מה שסיים הרמב"ם 'כדי שיכנסו בהם רבים' דזהו יסוד האיסור ממש, אולם ריש דברי הרמב"ם 'ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם' צריך ביאור קצת, דהרי לפ"ז לא איירי כלל לגבי הבנין. ואולי זהו יסוד ספק הראב"ד האם תחילת דברי הרמב"ם או סוף דבריו באו בדייקא.

ולפי"ז כתב האגרות משה (שם) אולי הוא (פי' השני של הראב"ד) כמו שהעכו"ם במדינותינו עושים פעמונים שזה ודאי פשוט שאסור. ועי' דרכי תשובה (סי' קע"ח ס"ק י"א) שהביא מס' שבילי דוד שלכן המנהג היה לפניו כי היה שמש הולך בערי אשכנז לקרוא לבהכ"נ או חובט על השער לילך, ובנקל היה להם לעשות זוג ועינבל אלא דזה מחוקי האומות ומנימוסיהן עי"ש. ועי' כל כתבי מהרי"ץ חיות (ח"ב עמ' תתקצ"א מאמר מנחת קנאות) מש"כ בזה.

ויסוד הדבר כבר כתב רבינו בחיי (שמות כ"ב י"ז) ז"ל, וכבר הזכירו בספרי הכשפים כי ענין האוב אשה עומדת בקבר המת על מראשותיו, והאיש מרגלותיו, ונער באמצע והקשקוש בידו מצלצל ומקשקש בו, והנה זה הורגל בין האומות באותם הזמנים במאד מאד, ממנו נעתק במקומות במלכות אדום שאנו שרויים ביניהם שיש להם כלי קשקוש שהם מקשקשים במגדלים שלהם ואין זה לאומה אחרת, יצא להם מן השורש הזה שהוא שורש פורה ראש ולענה, עכ"ל.

הרי מבואר בדבריו שמקור המנהג של הפעמונים במגדלים שלהם,

במעשי הכישוף של אוב, ואם כן ודאי נכלל באיסור של ובחוקותיהם לא תלכו. ואף אם הנכרים עזבו מנהגי אוב עדיין יש לדון לאסור עי' לקמן (סי' ז'), אולם בר מן דין, הרי מנהג זה אכן נשאר להם לנכרים בשאר בתי ע"ז דידהו כידוע.

[ואגב אורחין יש לציין דאסור להכנס לבתי עבודה זרה. ואף שנחלקו הפוסקים האם נוצרים חשיבי עובדי עבודה זרה, ואין כאן המקום להאריך בזה, אמנם היינו דוקא בדיני ב"נ דיש לדון האם מצווין על שיתוף, אבל לדין ודאי הוי ע"ז גמור, ובתי תיפלה שלהם יש לו דין בית עבודה זרה. ולענין בתי התיפלות של ישמעאלים נחלקו הפוסקים האם יש להם דין בית עבודה זרה, עי' שו"ת ציץ אליעזר (ח"י סי' א' אות מ"ד וח"י"ד סי' צ"א) ושו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סי' י"א, וח"ז יו"ד סי' י"ב, וח"י או"ח סי' ט"ז) מש"כ בזה, ואכמ"ל.]

ד

פירוש הכסף משנה

הכסף משנה פירש דברי הרמב"ם, 'שלא יבנה כתבנית אותם היכלות'. ולדבריו צ"ב סיום דברי הרמב"ם 'כדי שיכנסו בהם רבים' וכמו שהעיר באגר"מ (שם) ז"ל, ומש"כ בכ"מ דהיינו לומר שלא יעשה כתבנית אותן היכלות, לא שייך להא דמסיק כדי שיכנסו בהן רבים. ואיזה חסרון הוא לבנות בית כנסת גדול שיכנסו בו כל בני העיר אם אפשר. ואדרבה איכא חיוב על בני העיר שיבנו ביהכ"נ שיוכלו כל בני העיר ליכנס שם להתפלל יחד ברוב עם כשאפשר להו, דהוא בשבתות וי"ט. וגם לענין הגובה מפורש בפ"א מתפילה ה"ב שצריך להגביה אותה עד שתהא גבוהה מכל חצרות העיר. וא"כ אף שליכא חיוב זה לעניין הגודל, מ"מ באורך ורוחב נמי אין לצמצם ויש להצריך לבנות בריווח, עכ"ל.

וכבר עמד על הערה זו בשו"ת דברי מלכיאל (ח"ה סי' רל"ד) וכתב לבאר ז"ל, וכן מפורש ברמב"ם פ"א מה' עכו"ם ה"ב שאסור לבנות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו בהם רבים. והנה לשונו קשה מ"ש

כדי שיכנסו בהם רבים. דהא סגי שיכתוב סתם שלא לבנות כבנין היכלות של עכו"ם. אבל לפמש"ל א"ש דקמ"ל רבותא דאף שאופן הבנין שנהגו אינו מצד חוקות דתם. רק כדי שיכנסו רבים. והיינו שעושים הבימה למעל' לצד הכותל כדי שיהא המקו' מרווח. בכ"ז אסור לעשות כמותם. והראב"ד נתקשה שם בדברי הרמב"ם. ולפמש"ל א"ש. עכ"ל.

והיינו שביאר כונת הרמב"ם לרבותא, דאף אם עושה צורת הבנין כבנין של ע"ז לצורך שיכנסו בו רבים נמי אסור, כיון דמתדמה בזה לע"ז.

והנה עי' ספר המצוות להרמב"ם (מצות ל"ת ל') שמנה את לאו דובחוקותיהם לא תלכו, ובתוך דבריו הביא מש"כ בספרא ז"ל, ולשון ספרא (פי"ג ה"ט) ובחוקותיהם לא תלכו שלא תלכו בנימוסות שלהם בדברים החקוקים להם כגון תרטיאות וקרקסיאות והאסטריאות. ואלו הם מינים מן המושבים שהיו מתקבצין בהם לעבודת הצלמים עכ"ל.

ונראה מדבריו כפי' הכס"מ וכמו שכבר העיר בזה הב"ח (שם) ז"ל, ובספר מנין המצות מצוות דלא תעשה סימן ל' כתב שזהו פירוש טרטיאות וקרקסיאות דאיתא בתורת כהנים דלעיל ואלו הם מינים ממושבים שהיו מתקבצין בהם לעבודת הצלמים עכ"ל והיינו לומר שלא יבנה כתבניתם וכפירוש כסף משנה עכ"ל.

ועולה מדברי הכס"מ דאסור לעשות בית הכנסת בצורת בית תיפלה של עבודה זרה, כדוגמת מגדל גבוה וצר (הנקרא steeple) ועיין (שער ב' סימן ח' ובשער ג' סימן ה') שהבאנו דברי הפוסקים בזה.

ה

פירוש המרכבת המשנה והאו"ש

הנה המרכבת המשנה כתב לבאר דברי הרמב"ם באופ"א וז"ל, עי' בהשגות. ואנכי הרואה דרבנו הוציא דין זה מהתורת כהנים פרשת אחרי וז"ל, ובחוקותיהם לא תלכו וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו לא

ימצא בך מעביר וגו' וחובר חבר וגו' אלא שלא תלכו בנמוסות שלהן בדברים החקוקין להם כגון תיאטריאות וקרקיסאות והאסטריאות [ויגיד עליו ריעו דזהו מראה מקום מוצאו דמסיים שם רבי יהודה בן בתירא אומר שלא תנחור ושלל תגדל ציצית ושלל תספר קומין] ובערוך ערך תאטר שהן בנינים בגובה לראות משם השחוק ובמוסיף ערוך שבזמן קדמון היה בעיר רומי שלשה בנינים משוערים שנקראו כן וי"מ בתי קרקיסאות שמתקבצים שם לשתות. וזה מבואר בדברי רבנו ודברי הראב"ד נפלאו ממני. עכ"ל

ומשמע דנקט דהאיסור הוא לבנות בתים לשחוק אף שלא לשם ע"ז. **אולם** מדברי הרמב"ם שכתב 'ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם' לכאורה משמע דמיירי בהיכלות של ע"ז וכן נראה מדברי ספר המצוות הנ"ל דז"ל שם כגון תרטיאות וקרקיסאות והאסטריאות. ואלו הם מינים מן המושבים שהיו מתקבצין בהם **לעבודת הצלמים** עכ"ל.

ובאמת כבר הקשה הב"ח אמאי העמיד הרמב"ם דינא דספרא דוקא בבתי ע"ז. ז"ל הב"ח (שם), ואיכא להקשות ולמה לא פירש הרמב"ם שהוא ממיני מושבם לשחוק וליצנות כדאיתא פרק קמא דעבודה זרה (י"ח ב') אשרי האיש אשר לא הלך (תהלים א' א') זה שלא הלך בטרטיראות ובקרקיסאות שלהם וכו' ויש לומר דדבר הלמד מעניינו הוא שלא כיון המקרא אלא בנימוסים וחוקים שקיבלו עליהם מאבותיהם אבל פלטין העשוי לשחוק וליצנות אינו חוק קבוע ונראה ודאי דלא אסר הכתוב אלא כגון אותם שהם עשויין לקיבוץ עבודת הצלמים אבל כגון אותן העשויין לועד שלהם להתיעץ על עסקיהם ולמשפט אין בהם איסור לבנות כתבנית אותם היכלות שהרי לעתיד ילמדו בהם תורה כדאיתא פרק קמא דמגילה (דף ו' א') ועיין שם במה שכתבו התוספות (ד"ה טראטריות) ובמסכת שבת בפרק שואל (ק"נ א') משמע גם כן שבאותן בנינים אין איסור לילך לשם בחול דדוקא בשבת אסור אם לא לפקח על עסקי רבים עיין שם. וכע"ז כתב האגר"מ (שם) ז"ל ואולי אין הכוונה ברמב"ם ובשו"ע על בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא לבניית מקומות ליקהל שם רבים לעניני הרשות דצרכי העיר, וג"כ אין בזה טעם לאסור. וצע"ג כוונת

הרמב"ם והש"ע, עכ"ל.

אולם עי' ספר החינוך (מצוה רס"ב) שמשמע כדברי המרכבת המשנה ז"ל, שלא תלכו בנמוסות שלהם, בדברים החקוקים להם, כגון טיטראות וקרקסאות והאסטריאות. וכל אלו הם מיני שחוק שעושין בקיבוציהן כשמתקבצין לעשות שגעונות וזנות ועבודת האלילים. עכ"ל.

ולכאורה מבואר דלאו דוקא עבודת כוכבים. אולם יש לדחות דיש לפרש כונת החינוך דוקא למקומות שעושים את שלשתן יחד, דמהו דתימא דאם אינו הולך בשביל זנות וע"ז, שפיר דמי, קמ"ל כיון דהמקום מיוחד נמי לע"ז אסור אף אם אין כונת הליכתו בשביל כך.

ועי' עוד באו"ש על הרמב"ם הנ"ל שכתב ז"ל, ולא יבנה מקומות כו' שיכנסו בהן רבים. נ"ב. הנקראים בלע"ז 'קלוב'. עכ"ל.

ונראה מדבריו שנקט בפירוש דברי הרמב"ם כהמרכבת המשנה וצ"ע. **דינים העולים:**

א- לדעת הראב"ד בפ' הראשון אסור לצייר צורות של עכו"ם.
ב- לדעת הראב"ד בפ' השני אסור לכנס אנשים בצורה שהנכרים מכנסים לבתי ע"ז.

ג- לדעת הכ"מ אסור לבנות בנינים דוגמת בנין ע"ז דידהו.
ד- לדעת המרכבת המשנה אסור לבנות בנינים דוגמת בתי טרטיראות וקרקסאות שלהם.

סי' ו'

— ביאור דברי הטור והב"י

א

קוסם מנחש ומעונן - ובחוקותיהם

כתב הטור (ריש סי' קע"ח) אסור ללכת בחוקות העובדי כוכבים, וא"צ לומר שלא לקסום ולנחש ולעונן, שכל אלו מפורשין בתורה, דכתיב לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם לא ימצא בכ מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. אלא אפי' מנהג שנהגו אסור לילך בו, דכתיב ובחקותיהם לא תלכו, וכן כתב הרמב"ם וכו'. עכ"ל והעתיק את לשון הרמב"ם המובא לעיל (סי' ד').

וביאור דבריו נראה, דאף דמעונן ומנחש וכיוצא בו נכללים בחוקות הגוים, מ"מ אין איסור דובחוקותיהם לא תלכו רק להני גוונ', שהרי איסורם כבר מפורש בתורה, ועל כרחך דאיסור של 'ובחוקותיהם' כולל עוד דברים, והיינו אפילו מנהג שנהגו בהם הגוים שאסור לילך בהם. ועל זה הביא לשון הרמב"ם, שלנהוג כמותם במלבושיהם וכו' בכלל איסור זה.

ונראה דמקור דברי הטור הוא בתו"כ (פרשה ח' פרק י"ג) דאי' שם, ובחוקותיהם לא תלכו וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו והלא כבר נאמר לא ימצא בכ מעביר בנו ובתו באש וגומר וחובר חבר וגו' ומה תלמוד לומר ובחוקותיהם לא תלכו שלא תלכו בנימוסות שלהן בדברים החקוקין להם כגון טיטריות וקרקסאות והאסטריות ר"מ אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים ר' יהודה בן בתירא אומר שלא תנחור ושלא תגדל ציצית ושלא תספור קומי שפה ושמא תאמר להם חוקים ולנו אין חוקים ת"ל את משפטי תעשו ואת (מצותי) [חוקותי] תשמרו ללכת בהם אני ה' אלהיכם עדיין יש תקוה ליצר הרע להרהר ולומר שלהם נאים משלנו תלמוד לומר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם ע"כ. ומבואר להדיא כדברינו.

אולם יל"ע לפי"ז, האם לדעת הטור המעונן ומנחש וכדומה לוקה שנים משום מעונן ומנחש ומשום ובחוקותיהם. ועי' סביב ליראיו (סי' פ"ח אות ד') שכתב בדעת היראים והטור, דהקוסם והמנחש עובר משום שני לאוין.

ועי' עוד רש"י שבת (ס"ז א') ד"ה דרכי האמורי וברש"ש שם.

ב

חוקות הנכרים שלא הוזכרו בגמ'

כתב הבית יוסף (סימן קע"ח) ז"ל, כתבו הגהות מיימוניות בפרק י"א מהלכות ע"ז (ה"א) בשם רא"ם (יראים השלם סי' שי"ג), דמסברא אין להוסיף על מה שמנו חכמים שהיתה קבלה בידם שהוא מחוקות הגוים, וכתב סמ"ג (שם) בתוספתא דשבת (שם) מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים מחוקותיהם ודרכי האמורי, עכ"ל.

הרי דס"ל להיראים דאסור של ובחוקותיהם לא תלכו אינו אלא באותם הדברים שמנו חז"ל, שהיתה קבלה בידם שהוא מחוקות הגוים, אולם שאר מנהגי הנכרים מותרים.

ויש להוסיף עוד, שהמעין בדברי היראים (שם) יראה, דסבר דאיסור דובחוקותיהם אינו אלא בחוקות ז' אומות וארץ מצרים, ולכן בעינן לקבלת חכמים לדעת מה הם חוקותיהם. וז"ל שם, וחכמים פירשו מה המעשים וחוקים שהורגלו לעשות לשם תורה שלהם בשבת כפ' במה אשה יוצאה [דס"ז] ובתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים שהיו מחוקותיהם ואין להוסיף עליהם ואינם מסברא כי אם בקבלה וכאשר הזהיר הכתוב על מעשה שכעה אומות וחוקותיהם כך הזהיר על מעשה מצרים וחוקותיהם שהרי הוקשו זה לזה דכתיב כמעשה ארץ מצרים לא תעשו וכמעשה ארץ כנען וגו' עכ"ל.

והב"ח הביא דברי היראים וכתב ז"ל, דליתא, אלא העיקר שבכל מה שמיוחד להם צריך ישראל להיות נבדל מהם אף על פי שאינו נזכר בדברי רבותינו ז"ל כי רבותינו ז"ל הזכירו הדברים שהיו נוהגים הגוים באותן הימים והוא הדין בכל מנהג הגוים שנתחדשו בכל הזמנים שצריך ישראל להיות נבדל ממנהגם במלבוש במנהג בדיבור עכ"ל.

ונראה דשיטת היראים שיטה יחידאה [אולם עי' שו"ת הרשב"א ח"א סי' קס"ז תי"ג תתכ"ה שנראה מדבריו כדעת היראים] ולא הובאו

דבריו בשאר פוסקים, גם המחבר עצמו אף שהביא דבריו בבית יוסף לא הביאם בשלחן ערוך, וא"כ נראה דאין לסמוך על דבריו לדינא. אולם עי' שו"ת יביע אומר (ח"ג יו"ד סי' כ"ד אות ז') שהביא כמה אחרונים שצרפו את שיטתו כסניף להקל.

דינים העולים:

1. לדעת הטור לאו דובחוקותיהם כולל גם איסור לעונן ולנחש ושאר מנהגי נכרים.
2. לדעת היראים איסור דובחוקותיהם אינו אלא בדברים שהוזכרו בחז"ל שנהגו בהם שבעה אומות והמצרים, וסתימת הראשונים והפוסקים שלא כדבריו.

סי' ז'

— חילוקי דינים בדיני חוקות הנכרים

א

חוקים שהפסיקו הנכרים להתנהג בהם

כתב המנחת חינוך (מצוה רנ"א אות א') וז"ל, ונ"ל פשוט דמותר לישראל לילך במלבושין הקודמין אשר העכו"ם עזבו עתה כיון שהישראל ניכר במלבושיו, עכ"ל. והביא דבריו הדרכי תשובה (סי' קע"ח ס"ק ה' ועי' עוד שם ס"ק ט"ז מה שהביא כן משמיה דהגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל).

והנה כתב הב"י (סי' קע"ח) וז"ל, ובאמת שהרבה דברים שנויים באותה תוספתא שיש בהם משום דרכי האמורי והרבה בני אדם נכשלים בהם ואין איש שם על לב ושמא משמע להו שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמרא בלבד וכל שאר דברים השנויים בתוספתא הוו דלא כהלכתא דאם לא כן לא הוה שתיק תלמודא מינייהו, עכ"ל.

וביאור תירוצו כתב החיד"א בשירי ברכה (יו"ד סי' קע"ט סק"ד) וז"ל,

ומ"ש שהתוספתא אינה כהלכה אלא כגמרא דידן, הכונה דסתמא דתלמודא ידע דאיכא תנאי דפליגי על תוספתא זו, ונקיט כוותייהו, וכדאמרינן בעלמא. עכ"ל.

והגר"ח קניבסקי שליט"א (פתשגן הכתב סי' י"ב) כתב דמהא דלא תי' הב"י את תמיהתו כדרכו של המנ"ח, דכיון דפסקו הגויים להתנהג כן ליתא בזה משום ובחוקתיהם, נראה דסבר דאף שפסקו הגויים להתנהג כן מ"מ עדיין אסור. אולם נראה דיש לומר דזהו גופא כונת הב"י דבזמן התוספתא היו נוהגים הגויים בחוקות אלו, אולם בזמן הגמרא כבר פסקו מלנהוג כן ושוב אינו בכלל האיסור דובחוקותיהם, ומה"ט שתיק מינייהו תלמודא. ועי' שו"ת עטרת משה (יו"ד סי' קכ"ה) שאכן ביאר כונת הב"י כעין זה.

וכדינו של המנ"ח כתב האגרו"מ (יו"ד ח"ב סי' נ"ג) וז"ל, ול"ד לסתם חוקות עכו"ם שלא נאמר האיסור על הדבר אלא על מה שהוא חוק העכו"ם דלכן כיון שפסקו עכו"ם להתנהג כן הרי אין זה שוב מכלל האיסור כיון דחוק העכו"ם שבו היה האיסור ולא עצם הדבר, עכ"ל.

*

והנה הב"ח (שם) כתב וז"ל, ומכל מקום נראה דאותן הדברים המפורשים בדברי חכמים פרק במה אשה ובתוספתא דשבת וביתר מקומות אף על פי שאין הגוים נוהגין עכשיו בהם במקצת מקומות אסור לישראל לנהוג בהם דכיון שכבר היה קבוע חוק זה לשם תורה שלהן נראה כמודה להם ולתורתן אם נוהג כאותן מנהגים שהיה חוק מקדם, עכ"ל.

ולפו"ר היה אפשר לומר דכונתו לומר דמנהג שנהגו בו נכרים אף אם הפסיקו לנהוג אותו, אסור לישראל להתנהג כן. ואולי היינו דוקא מנהגים שהיו בזמן הש"ס, וס"ל כהב"י הבאנו דבריו להלן (סי' ח') דאיסור דובחוקותיהם התורה מסרה אותו לחכמים לקבוע גדרו, וכיון דבזמן הש"ס קבעו דדברים אלו אסורים נשאר האיסור לעולם. והמשנת חכמים (סי' מ"ה ס"ק א') ביאר באופן אחר דסבר הב"ח דהוי כתקנה דרבנן וכדבר שבמנין שצריך מנין אחר להתירו, וכתב שם להוכיח דאף היכא דבטל הטעם לא בטל האיסור ע"ש. עוד י"ל בביאור דעתו דאף

דעכשיו אין הנכרים נוהגים כן, מ"מ העושה כן נראה כמדמה עצמו לנכרים הראשונים. וכן נראה שנקט הגר"ח קניבסקי שליט"א (שם) ע"ש. אלא דלפ"ז לכאורה אם נשתכח מנהג של נכרים בטל האיסור, ומדברי הב"ח ל"מ כן.

אולם לכל הפירושים יש להעיר דמלשוננו של הב"ח משמע דמיירי דוקא אם יש עדיין מקומות שנוהגים כן, וכמש"כ 'שאין הגויים נוהגים כן במקצת מקומות'. ולפ"ז י"ל דאף הב"ח מודה דהיכא דאין הנכרים נוהגים מנהג זה כלל שוב אין בזה משום ובחוקותיהם, ולא מיירי הב"ח אלא במנהגים שעדיין הרבה מן הנכרים נוהגים בו.

אמנם יש להדגיש דהיינו דוקא מנהג שאינו של שטות, דאל"ה אף לדעת המהרי"ק אסור, ולדעת הגר"א צריך שיהיה מנהג שהיינו נוהגים בו גם לולי שנהגו כן הנכרים כמו שנתבאר לעיל (סי' ב' וסי' ג').

(אמנם) המעיין במשנת חכמים שם לא חילק בזה וז"ל שם, ולהדיא כתב הב"ח סי' קע"ח דכל שאסרה תורה משום חוקות העכו"ם, אין חילוק אף דאין העכו"ם הולכים בזה"ז בחוקות הללו מכל מקום האיסור כל הימים עומד דהו"ל כמאמין בעכו"ם ובתורתן. עכ"ל. אולם משמעות דברי הב"ח נראה כנ"ל.

ב

חוקים שהתחילו נכרים וישראל להתנהג בהם יחד

חוקים שהתחילו ישראל ונכרים לנהוג בהם יחד, נראה פשוט דלית בהו משום ובחוקותיהם, וכ"כ להדיא האגרות משה (יו"ד ח"א סי' פ"א) ז"ל, וגם בל"ז אין שייך איסור מלבושי נכרים, דהא כמעט כל בני ישראל לובשין מלבושין אלו וא"כ מי אומר שהם מלבושי נכרים והישראלים לובשין בכאן במלבושיהם, ומדוע לא נאמר שמתחלה הם גם מלבושי ישראל, דלא נקבע כלל מתחלה להנכרים ואח"כ גם להישראלים, דמתחלה הא נעשו גם לישראלים. ולכן אף להגר"א בבאוריו סוף סק"ז שפליג על הר"ן ומהרי"ק והרמ"א וסובר דבכל מלבוש המיוחד

לנכרים אסור ג"כ, הא מתיר בגדים שהיינו לובשין בלא"ה, פי' לא בשביל שהנכרים לובשין באלו אף שקדמו הנכרים ללובשן, וכ"ש באלו הבגדים במדינה זו דלא קדמו הנכרים כלל, דמתחלה הם גם לישראלים כמו לנכרים שליכא איסור, עכ"ל. וכ"כ בשו"ת בית שערים (יו"ד סי' רל"ו) ז"ל אבל אם התחילו בזה נכרים וישראלים בפ"א דלא מינייהו ילפינן לא כדאמרינן סנהדרין נ"ב. עכ"ל.

ג

חוקי נכרים שנהגו בהם ישראל באיסור

כל זה כשהתחילו יחד, אמנם יש לעיין בחוקות הנכרים שנפרץ אצל בני ישראל להתנהג בהם באיסור, האם הדבר חזר להתירו כיון דגם ישראל נוהגים כן. ועי' שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קנ"ט) וז"ל, אבל אבותינו הנהיגו עצמם כן על צד ההכרח הגדול ולא מקור משחת ח"ו אלא בקדושה יתירה, והוא בימי גזירת תתנ"ו, והרועים וכדומה התירו גדוליהם להמכתתים רגליהם לשנות מלבוש ולגלח זקנם שלא יכירום האויבים, כי אז כבר גלחו הגוים זקניהם עפ"י מעשה ממלך פולין א' שהי' סריס כמבואר בספרי הימים, והתירו חז"ל שהיו בימים ההם לעשות כן, ולהיות גלוח הזקן דבר שאי אפשר להשתנות והיו נכלמים מאוד האנשים ההמה בשובם לביתם, על כן נשתרבב המנהג שלא לגדלו כלל רק סימנא בעלמא שזה יגולח ויגדל בקוצר זמן שבן לילה היה, ורק אך מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים אותו, ואותן שלפני גזירה ההיא שברחו לארץ פולין לא באו לכלל זה. והנה זה ברור ונכון כי אילו היה תחלת מנהגו באיסור היה משום חוקי הגוים,

אבל אחר שכבר נהגו ישראל לגלח, תו אין בו שום נדנוד ופקפוק כלל אפילו ריח איסור אין בו, עכ"ל.

הרי להדיא בדבריו שדוקא אם התחילו בני ישראל בהיתר לית לן בה, אבל אילו התחילו לנהוג כן באיסור נשאר הדבר באיסורו. והובאו דבריו באגרו"מ הנ"ל וז"ל, בענין המלבושים שבמדינה זו שאין חלוק בין

ישראלים לנכרים אם מחוייבין בני פולין שבאו לפה וגם הנולדים מהם בפה ללבוש אותן המלבושים שהיו נוהגין בפולין. מצד האיסור דמלבושי נכרים ואף שהאב כבר שינה בבואו לפה, היה זה באיסור **שנשאר האיסור** כדאיתא בח"ס חאו"ח ס"ס קנ"ט, עכ"ל.

דינים העולים:

1. חוקים שהפסיקו הנכרים להתנהג בהם, מותר להתנהג בהם.
2. חוקים שהתחילו נכרים וישראל להתנהג בהם יחד לכו"ע לית בזה משום ובחוקותיהם.
3. חוקי נכרים שנהגו בהם ישראל באיסור אינם חוזרים להיות מותר.

ס' ח'

— קרוב למלכות

א

היתר דקרוב למלכות

אי' בב"ק (פ"ג א') המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי, אבטולמוס בר ראובן התירו לו לספר קומי מפני שהוא קרוב למלכות. ופרש"י המספר קומי - לפנים במצח. מדרכי האמורי - שמספרים מלפניהם ומשיירין בלורית מאחריהן ל"א דרך רומיים לגלח שער שלמעלה מן האוזן בתשובת הגאונים. עכ"ל. וכן פסק הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"ג) ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם, והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להן, הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח כנגד פניו כדרך שהן עושין. וכן הוא בטשו"ע (ס' קע"ח).

והנה מש"כ הרמב"ם שמותר ללבוש כמלבושיהם, נראה דמיירי במלבושים המיוחדים לגויים שאין מנהג ישראל ללובשם כלל, דבזה איכא איסורא דובחוקותיהם והתירו משום שהוא קרוב למלכות, דאי אינו מלבוש המיוחד להם בלאו הכי מותר כמו שביארנו לעיל (ס' ז').

ולכאורה יש לתמוה כיון דאיכא במלבושים ותגלחת אלו לאו דובחוקותיהם לא תלכו, איך יש כח ביד חכמים להתיר לעבור על ל"ת בקום ועשה, והא קיי"ל יבמות (צ' א') דכל מה שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה אינו אלא בשב ואל תעשה.

וכבר עמד בזה הכס"מ (שם) וכפל הדבר בב"י (שם), ז"ל, ואם תאמר, כיון דמדאורייתא אסירי הנך מילי, ומילקי נמי לקי עלייהו, היאך היה כח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי המלכות. עכ"ל.

ונשנו כמה אופנים ליישב, ונבארם אחד אחד.

ב

תירוץ קמא של הב"י

הב"י כתב לתרץ ויש לומר, דמשום הצלת ישראל יש כח בידם להתיר, דכשיש ישראלים קרובים למלכות עומדים בפרץ לבטל הגזירות, וכדאשכחן ברבי ראובן בן אצטרובלי במסכת מעילה (י"ז א'), וכההוא גברא דאיתא בפירקא דחסידי (תענית כ"ב א'), והנהו ת' ילדים שהיו לדוד שהיו מספרי קומי ומגדלי בלורית הנך נמי משום הצלת ישראל שרו להו, דהוו אזלו בראשי גייסות לבעותי האויבים. עכ"ל. כלומר בשביל הצלת כל ישראל יש כח ביד חכמים להתיר אפילו איסור דאורייתא. עכ"ל.

אולם עיקר דבריו צ"ב דאם איכא בזה הצלת כל ישראל, תיפוק ליה משום שפיקוח נפש דוחה כל איסורים שבתורה חוץ מע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים כדאמרינן בסנהדרין (ע"ד א'). ואכן עי' קרית ספר (הל' ע"ז פי"א) שכתב וז"ל, ישראל שהיה קרוב למלכות והיה לו גנאי שלא ידמה להן הרי זה מותר ללבוש בלבושיהן ולגלח כנגד פניו כמו שהם עושים ואף על גב דהוי איסורא דאורייתא התירו משום סכנת ישראל דזימנין דמבטלי שמדא וכמו שמוזכר בגמרא והוי בכלל וחי בהם וגו' דלא הוי אביזרא דע"ז. עכ"ל, הרי דנקט דהתירא דקרוב למלכות הוא מדינא דפיקוח נפש דילפינן מ'וחי בהם'⁸. וא"כ קושייתנו קמה וגם ניצבה אמאי הוצרך הב"י להא דבמקום הצלת כל ישראל יש כח ביד חכמים להתיר,

תיפוק ליה משום פיקוח נפש.

והנראה לומר בדעת הב"י על פי מה שכתב הנודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד ס' ר"י) וז"ל, בנדון השאלה שבאה עליו מק"ק לונדון, במעשה שאירע שם באחד שחלה בחולי האבן בכיסו והרופאים חתכו כדרכם בעסק רפואה במכה כזו ולא עלתה לו תרופה ומת. ונשאלו שם חכמי העיר, אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה כדי לראות במופת שורש המכה הזאת, כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא אם יקרה מקרה כזה שידעו איך יתנהגו בענין החיתוך הצריך לרפואה ושלא להרבות בחיתוך כדי למעט בסכנת החיתוך, אם יש בזה איסור משום דאית ביה ניוול ובזיון להמת הזה, או אם מותר משום דאית מיניה הצלת נפשות להבא להיות מיזהר זהיר במלאכה זו על תכליתה וכו', עכ"ל.

והשיב הנוב"י וז"ל, אבל אני תמה, הלא אם זה יקרא אפילו ספק הצלת נפשות א"כ למה לכם כל הפלפול, והלא זה הוא דין ערוך ומפורש שאפילו ספק דוחה שבת החמורה, ומשנה מפורשת ביומא (דף פ"ג), וכל ספק נפשות דוחה שבת, ושם (דף פ"ד:) ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת ע"ש. ואמנם כ"ז ביש ספק סכנת נפשות לפנינו כגון חולה או נפילת גל וכו', אבל בנדון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה, רק שרוצים ללמוד חכמה זו אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה, ודאי דלא דחינן משום חששא קלה זו שום איסור תורה או אפילו איסור דרבנן, שאם אתה קורא לחששא זו ספק נפשות א"כ יהיה כל מלאכת הרפואות שחיקת ובישול סמנים והכנת כלי איזמל להקזה מותר בשבת, שמא יזדמן היום או בלילה חולה שיהיה צורך לזה, ולחלק בין חששא לזמן קרוב לחששא לזמן רחוק קשה לחלק, וחלילה להתיר דבר זה וכו', עכ"ל.

הרי דאין פיקוח נפש דוחה איסורים רק היכא שהצלת נפש לפנינו, אולם להמציא האפשרות להציל נפש בעתיד אינו דוחה איסורים. ואף אנן נימא הכי לעניננו, דעל אף דקורבה למלכות מהני להצלת כל ישראל, מ"מ כיון דאין הסכנה עדיין לפנינו, אין בכח דין פיקוח נפש לדחות איסורים - ובכללם לאו דובחוקותיהם. ולכן הוצרך הבית יוסף לבוא מכח

⁸יל"ע בשו"ת משמרת חיים סוס"י י"ח

הא דיש כח ביד חכמים להתיר איסור במקום הצלת כל ישראל.

אמנם עדיין צ"ב מנין שאכן יש כח ביד חכמים להתיר לאו בקום ועשה בשביל הצלת כל ישראל, אכן מצינו כע"ז במקו"א. עי' סנהדרין (כ"ו ב') דאי' שם מכריז רבי ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא. וכתבו תוס' (ד"ה משרבו) ז"ל, וא"ת ומשום ארנונא התירו לחרוש ולזרוע דהויא איסורא מדאורייתא וי"ל דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן אי נמי י"ל דפיקוח נפש הוא ששואל להם המלך מס ואין להם מה יפרענו ומתים בתפיסת המלך והכי איתמר בירושלמי משום חיי נפש. עכ"ל.

הרי דהגם דאין סכנה לפנינו יש כח ביד חכמים להתיר איסור תורה דחרישה בשביעית בקום ועשה. ועי' ספר משנת פיקוח נפש (סוף סי' כ"ז) שהגדיר הדבר היטב. [והעיר שם שמדברי מהרי"ל דיסקין (שו"ת קונטרס אחרון סי' ה' אות ס') נראה דנקט דהתירא דחרישה בשביעית הוא משום פיקוח נפש ממש עי"ש, ואכמ"ל.] ולפ"ז י"ל דהכא נמי התירו איסור דובחוקותיהם, אף שאין פיקוח נפש לפנינו, כיון שעלול להיות מצב של פיקוח נפש, ובפרט כאן שהוא דבר הנוגע לכמה וכמה נפשות בבת אחת, ולא דמי לשאר סכנה רחוקה שאיירי בה הנוב"י.

ואולי יש לומר עוד בטעמא דב"י דהוצרך לבוא משום דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת, אף אי נימא דהכא חשיבא פיקוח נפש לפנינו. דהנה ז"ל הרמב"ם, ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להן הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח כנגד פניו כדרך שהן עושין, עכ"ל. ומשמע דאין לבישת בגדי נכרים ותגלחת דוגמתו, נצרך בשביל הצלת ישראל, ורק דגנאי הוא לו לישב לפני מלכים באופן שלא ידמה להם. ובכה"ג חיישינן דמשום גנאי זה לא ישב לפנייהם, וימנע עצמו מלהציל ישראל. ובזה יש לדון טובא אי שייך להתיר דבר זה משום פיקוח נפש, דאולי מוטל עליו להתגבר על הבושה לצורך הצלת ישראל, ולישב לפני המלכים אף דגנאי לו.

ובפשוטו נחלקו בזה רבותינו הפוסקים. דהנה האגרו"מ (או"ח ח"ד סי' פ') כתב להתיר לאנשי הצלה לחזור לביתם בשבת מחשש דאם לא נתיר להו ימנעו ולא ילכו. א"כ גם בעניננו יש לומר דחשיב בכלל

פיקו"נ שלא יתגנה, בשביל שלא ימנע מלישב לפני מלכים. אולם בשו"ת מנחת שלמה (קמא סי' ח') חלק על האגרות משה בזה, ודעתו דלא מצינו היתר לאיסורי תורה מחשש שימנעו לעתיד. ויתכן שטעמו כנ"ל שאדרבה מוטל עליו להתחזק ולא להמנע בגלל שאינו יכול לחזור לביתו, ואין זה בכלל התירא דפיקו"נ.

ומעתה לשיטת המנחת שלמה א"ש הא הוצרך הבית יוסף לבוא מכח הא דיש ביד חכמים לעקור דבר מה"ת, דגנאי דידהו אינו מספיק בשביל לדחות איסור תורה.

ב

תירוצא בתרא דב"י

עוד תירץ הבית יוסף (שם) וז"ל, ועוד יש לומר, שהתורה לא פירשה דבר, אלא סתמה וכתבה "ובחוקותיהם לא תלכו", ומסרה הדבר לחכמים. והם אסרו דברים אלו לשאר בני אדם, ולא ראו לאסרם לקרובים למלכות, וקרא דובחוקותיהם לא תלכו יתקיים בקרובי מלכות בדברים שאינם מעלים ולא מורידים לענין קורבתם למלכות, עכ"ל.

ויסוד לסברא זו דהגם דהוי איסור דאורייתא מ"מ גדרי האיסור נמסרו לחכמים לקבוע, מהא דאי' בחגיגה (י"ח א'), תניא אידך ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' מה שביעי עצור אף ששת ימים עצורין אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששת ימים עצורין בכל מלאכה תלמוד לומר וביום השביעי עצרת השביעי עצור בכל מלאכה ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת.

והרבה מן הראשונים נקטו בביאור הש"ס דאיסור המלאכה בחול המועד אינו אלא מדרבנן, עי' תוס' (שם ד"ה חולו) ועוד. אולם הב"י (או"ח סי' תק"ל) כתב לבאר ז"ל, ולענ"ד נראה דאיסור מלאכה בחול המועד דבר תורה כדמשמע בסוגיא שבפרק אין דורשין (חגיגה י"ח א')

אלא שהתורה מסרה לחכמים שיאסרו המלאכות שנראה להם ויתירו מה שנראה להם. וכעין מה שכתב הר"ן בריש יומא (א' א' ד"ה יום) גבי עינויי דיום הכפורים בר מאכילה ושתיה וכן מבואר בהדיא בפרק אין דורשין בברייתא לא מסרו הכתוב אלא לחכמים לומר איזו מלאכה אסורה ואיזו מותרת ואף על פי שהגהות מיימון (פ"ז אות ב') כתבו דאין לדקדק מכאן דמדאורייתא הוא דאי אפשר שיהיו חכמים מקילין כל כך אם היה דאורייתא לאו מילתא הוא דאין קולות הללו גדולות ממה שהקילו ביום הכפורים לרחוץ פניהם המלך והכלה כדי שיהיו נראים יפים וקולי אחריני דשרו התם (עי' יומא ע"ג ב'). עכ"ל.

ולפי"ז י"ל דכ"ה נמי לענין ובחוקותיהם דאיסור דאורייתא הוא, אולם הדבר מסור לחכמים איזה מן החוקים אסורים ואיזה מותרים.

ולכאורה לפי"ז למאן דס"ל דמלאכה בחוה"מ ושאר עינויים ביוהכ"פ אינן אלא מדרבנן א"א לתרץ לדעתם ההיתר דקרוב למלכות כתי' הב"י. אולם נראה דאף ראשונים אלו לא נחלקו ביסוד האי כללא דמסרן הכתוב לחכמים, דעי' בבכורות (כ"ו ב') דמבואר שם לענין טיפול בבכור דמסרן הכתוב לחכמים, הרי דכו"ע מודו להאי כללא ורק נחלקו האם כן הוא לענין חוה"מ. וכבר האריך בזה בספר גבול יעבץ (עמוד נ').

וא"כ י"ל דגם הכא לכו"ע מסרן הכתוב לחכמים.

ועל עיקר דברי הב"י העיר הגרא"ו הי"ד בקו"ש (ב"ק אות צ"ח) ודבריו צ"ע דלא נמסר לחכמים רק לפרש מה הוא בכלל דרכי אמורי אבל לא להתיר את האיסור, וכונתו דלספר קומי ודאי נחשב מחוקות הגויים האסורים וא"כ איך מונח באיסור דחוקות הגויים חלוקה כזו דבשלמא במלאכת חוה"מ י"ל דלא אסרה תורה מלאכת דבר האבד וכדומה, אבל במה שאסרה תורה לחלק בין האנשים מנין.

הרי דחלוקין ב' תי' הב"י דלתי' בתרא לא התירו חכמים דבר לקרוב למלכות, אלא דמעיקרא לא נאסר כיון דמסרן הכתוב לחכמים. אולם לתי' קמא לעולם אסור הדבר והתירו משום הצלת כל ישראל. ועי' ט"ז (ס"ק ה') שנראה שהכריע כתי' בתרא דב"י שכתב וז"ל, ואף על גב דכל הנזכר בסי' זה הוא בכלל ובחוקותיהם לא תלכו, ואין כח לחכמים

לעקור דבר מן התורה, מ"מ הכא שאני כיון שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים, והם ראו להתיר לקרובים למלכות, ב"י, עכ"ל.

והנה לכאורה נ"מ טובא בין שני התי' של הב"י. והוא איסורים אחרים שאינם משום ובחוקותיהם, דלתי' הא' שההיתר הוא משום הצלת כל ישראל יש לומר דכשם שהתירו ובחוקותיהם ה"ה התירו שאר איסורים. משא"כ לתי' הב' כיון דיסוד ההיתר הוא משום דנמסר הדבר לחכמים לקבוע גדרי האיסור, כ"ז הוא גבי ובחוקותיהם ולא בשאר איסורים.

ועי' ט"ז (יו"ד קפ"א ס"ק א') שכתב וז"ל, זה לשון הטור כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב מפני שעושין כן עובדי כוכבים וזה אינו מפורש ואין אנו צריכים טעם למצות כו' ונראה דבזה חולק עם הרמב"ם דהרמב"ם תלה דין זה בעובדי כוכבים שהוא חוק שלהם וא"כ יש לפעמים היתר משום שלום מלכות כמו שמצינו בסי' קע"ח סעיף ב' ועל זה כתב הטור שהרי אינו מפורש שזה יהיה משום חקות עובדי כוכבי' ולא מצינו היתר משום שלום מלכות אלא באיסור משום חקות עובדי כוכבים. עכ"ל. הרי דגם איסור הקפת הראש ס"ל לט"ז בדעת הרמב"ם שיש להתיר משום קורבה למלכות.

אולם נראה דאינו מטעם הנ"ל, אלא משום דס"ל לט"ז דהקפת הראש יסוד איסורו משום ובחוקותיהם כמפורש להדיא בדבריו. ועי' מנ"ח (מצות רנ"א) שחלק על דבריו, ולהלן (סי') בעזה"י נרחיב בדבריהם.

ג

איסור תספורת קומי מדרבנן

הנה על סוגיא דב"ק שם כתבו תוס' ד"ה התירו לספר קומי וז"ל, מתחילה לא גזרו על קרובים למלכות והוא היה רגיל כדאשכחן במעילה (י"ז א') שהלך אבטלמוס בן ראובן וסיפר קומי שלא יכירו שהוא יהודי והטעה אותם. עכ"ל. ומשמע מלשונם שכתבו 'מתחילה לא גזרו על קרובים

למלכות', דהאיסור לספר קומי שהוא מחוקות הגויים, אינו אלא מדרבנן. וכן ביאר דבריהם הקובץ שיעורים הנ"ל. וכן נראה מדברי רבינו ישעיה בשיטמ"ק שם שכתב ז"ל, של בית רבן גמליאל התירו לספר קומי. מפני שהיו קרובים למלכות ואף על פי שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין יש לומר דראשונים לא גזרו על קרובים למלכות. ה"ר ישעיה ז"ל. עכ"ל.

ועי' תשובות הרמב"ם (סי' רמ"ד) שגם מדבריו נראה שנקט שאינו אסור אלא מדרבנן וז"ל שם התשובה כל מה שהזכרתם בדבר תספורת החלק הקדמי של הראש לבד או אחוריו לבד או הקפת התספורת והנחת השער באמצע, והיא הנקראת בלורית וכך תספורת אמצע הראש לבד, כל זה אסור מדברי סופרים, לפי שהוא (מנהגם) של גוים האסור בדרך כלל, לפי שאמר יתעלה ולא תלכו בחקות הגוים וזאת התספורת במקום הנחת תפלין היא הנקראת אצל החכמים ז"ל מספר קומי, וידוע לכם איסורם בזה בפרוש ושלא התירוהו אלא לקרוב למלכות, כדי שיגן על ישראל אצלם, כמו שהתבאר בסוטה ובזולתה. עכ"ל. [אולם ביד החזקה (הל' ע"ז פי"א) מבואר להדיא דהוי איסור תורה, וצ"ע].

וגם כנה"ג (שם) ומהר"י אלגאזי בארעא דרבנן (אות רמ"ו) נקטו דאינו אלא מדרבנן. ועי' מאירי סנהדרין (נ"ב ב') שכתב ז"ל, אף על פי שעיקר מניעת הליכה בחקות עובדי האלילים אינה אלא לענין שרשי ע"ז שלא יתדמה להם במלבושיהם המיוחדים להם ובתספורת שערם ובשאר דברים המיוחדים לכומריהם ובבנין היכלות כשלהם עד שיחשוב הרואה עליו שהוא משלהם אעפ"כ הדבר מתפשט מדברי סופרים בהרבה דברים שאינם ממין זה כדי שיתרחקו מהם ומאליליהם ולא ימשכו אחריהם מזו לזו. עכ"ל.

ולפי"ז פשיטא ההיתר לקרוב למלכות כיון דעיקר האיסור אינו אלא מדרבנן.

קרוב למלכות ע"פ המהרי"ק

והנה הב"ח (שם) כתב ליישב קושיית הב"י ז"ל, ול"נ דליכא הכא קושיא דלשון ובחוקותיהם לא תלכו לא משמע אלא שרוצה להתדמות ולנהוג כמותם שנראה שמודה לדתם וכלשון הספרי הואיל והן יוצאים בארגמן אף אני אצא בארגמן וכו' אבל מי שאין דעתו להתדמות להן אלא שצריך ללבוש כמלבושיהם ולדמות להם כדי שלא יהיה לו גנאי אם לא ידמה להן דבר זה לא אסרה התורה ולא עליו קאי הלאו עכ"ל.

ונראה דיסוד דבריו הוא ע"פ המהרי"ק שהרחבנו בדבריו לעיל (סי' ב') דכל שהוא לתועלת שרי ועי' הגהות זית רענן להגאון מקוטנא על מהרי"ק (שורש קל"ז) שכתב לדייק כן מדברי מהרי"ק עצמו עי"ש. וכ"כ בקובץ שיעורים ב"ק (שם). ובשרידי אש (סי' ל"ט).

אולם יש לציין דהב"ח מחדש דבר נוסף על דינו של המהרי"ק. דהמהרי"ק לא איירי אלא כשעושה הדבר לתועלת, אולם הכא התועלת עצמה היא בזה שמתדמה אל הנכרים, ויל"ע אם בכה"ג מודה מהרי"ק, ובפרט שהב"י עצמו על אף שהביא כל דברי המהרי"ק לא יישב את קושייתו בסוגיא דקרוב למלכות ע"פ דבריו, ומשמע קצת דס"ל דבכה"ג לא מייירי המהרי"ק.

ועוד יש להעיר, דאף אי נימא דגם בכה"ג התיר המהרי"ק, עדיין הדבר תלוי בפלוגתת האגרו"מ והדברי חיים הובא לעיל (סי' ג') בדבר שהנכרים עושים לשחץ ופריצות האם מותר לישראל להתנהג כן לתועלת. ולכן בקרוב למלכות, הגם דחשיב תועלת רצויה המתירה ניהוג כנכרים, מ"מ בדבר שאצל הנכרים הוא ניהוג של שחץ ופריצות לדעת הדברי חיים לא סגי במה שישראל נוהג כן לתועלת.

*

אולם הדבר פשוט דלכו"ע, אף לקרובי המלכות לא התירו אלא מה שהוצרך להם מפני קורבתם למלכות, וכמו שכתב הב"י שם בסוף דבריו וז"ל, וקרא דובחוקותיהם לא תלכו יתקיים בקרובי מלכות בדברים שאינם מעלים ולא מורידים לענין קורבתם למלכות עכ"ל.

דינים העולים:

1. מי שקרוב למלכות התירו לו להתנהג בחוקות הגויים.
2. פי' קמא של הב"י – יש כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת בשביל הצלת ישראל.
3. פי' בתרא של הב"י – איסור דובחוקותיהם נמסר לחכמים לקבוע גדריו.
4. נ"מ בין האופנים הנ"ל לענין שאר איסורים שאינו משום ובחוקותיהם.
5. שיטת התוס' דהגמ' מיירי באיסור דרבנן של ובחוקותיהם.
6. הב"ח סובר שיסוד ההיתר משום שאינו עושה להתדמות לנכרים.

ס"ח' ט'

— פתיחה לדיני מעונן ומנחש

א

לא תעוננו

אי' בסנהדרין (ס"ה ב') תנו רבנן מעונן, רבי שמעון אומר זה המעביר שבעה מיני זכור על העין, וחכמים אומרים זה האוחז את העינים, רבי עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת למחר יפה ליקח, לימודי ערבי שביעיות חיטין יפות, עיקורי קטניות מהיות רעות. פרש"י אוחז את העינים - אוחז וסוגר עיני הבריות ומראה להם כאילו עושה דברים של פלא, והוא אינו עושה כלום. המחשב עתים ושעות - לשון מעונן כמו בעל עונות, שמבחין את העונה ואומר היום יפה לצאת לדרך ויצליח, למחר יפה ליקח מקח וישתכר בו הלוקח.

ופסק הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"ט) כחכמים וכו' ע"ז"ל, אסור לעונן אף על פי שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים מדמין שהן דברי אמת ודברי חכמים, וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו, וכן האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה

תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ולוקה. עכ"ל.

והיינו דהא דציוותה תורה "לא תעוננו" סובל ב' הפירושים מלשון 'עונה' לא להתנהג ע"פ עונות, ומלשון 'עינים' לא לאחוז עיני זולתו.

ואמנם כשם שלגבי איסור ניחוש אינו אסור אלא אם סומך על זה באופן מוחלט, כמבואר מדברי הראשונים (חולין צ"ה ב') ויבואר באריכות לקמן (סי' י'), נראה דה"ה באיסור דלא תעוננו אינו אסור אלא א"כ כונן דרכיו ע"פ עונות אלו בהחלט, אבל אם רואה בזה כסימן בעלמא לא נכלל בהאי איסורא, ושפיר דמי.

ודין אחיזת עינים ובאיזה אופן נאסר להלכה ולמעשה, יתבאר לקמן (שער ב').

ב

לא תנחשו ודרכי האמורי

עוד אי' (שם) תנו רבנן מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו בנו קורא לו מאחריו עורב קורא לו צבי הפסיקו בדרך נחש מימינו ושועל משמאלו אל תתחיל בי שחרית הוא ראש חודש הוא מוצאי שבת הוא. ופרש"י פתו נפלה מפיו - צריך לדאג היום מהיזק. נחש בא מימינו או שועל משמאלו - סימן רע הוא לו. צבי הפסיקו - שהיה הולך ממזרח למערב, והצבי הולך מצפון לדרום, והפסיק דרכו. עכ"ל.

[ויש] לציין דהא דאי' בגמ' דבנו קורא לו מאחוריו אסור לו לחזור בו מדרכו, רבינו יהודה החסיד בצוואתו החמיר בזה עוד, שאף לא יכנס לביתו ז"ל (אות ל"ח), לא ילך אדם מביתו לדרך ויחזור לביתו אם שכח איזה דבר, רק יעמוד לפני הבית לישאול מה שצריך, עכ"ל.

והנה אי' בחולין צ"ה ב' רב בדיק במברא ושמאל בדיק בספרא רבי יוחנן בדיק בינוקא. ופרש"י בדיק במברא - אם מזומנת לו אזיל ואם בקושי מוצאה לא אזיל. בינוקא - דשייל ליה פסוק לי פסוקיך. עכ"ל. ועי' רש"י לעיל שם דהטעם דאין בסימנים אלו איסור דניחוש משום שאינו

סומך עליהם לגמרי, וכן עולה מדברי תוס' וחידושי הר"ן שם ונאריך בזה לקמן (סי' י"א). וא"כ צ"ב מ"ש הכא דמשמע דסימנים דפיתו נופל מפיו וכדומה אסורים גם אם אינו סומך עליהם בהחלט.

ובספר תמים תהיה להגרי"מ הלל שליט"א נקט דאה"נ גם בסימנים אלו דסוגיין כן הוא, דאם אינו סומך עליהם בהחלט אין בהם איסור דניחוש. אמנם מהא דסתם הש"ס נראה דחלוק סימנים אלו מהסימנים המובאים בסוגיא דחולין, דהתם יש בדברים אלו דמברא וספרא סימן כלשהוא, אולם בסימנים דהכא אין בהם ממש כלל. אולם עדיין צ"ב, דהניחא פיתו נופל וכדו' אבל מקל נפל מידי דבלא מקלו קשה לו ההילוך א"כ הוי ממש דומיא דמברא וצ"ע.

עוד שם, תנו רבנן לא תנחשו ולא תעוננו כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים. (וציין המסורת הש"ס לס"א ובכוכבים. ולקמן (סי' י"ג) יתבאר שכן גרסו הרמב"ם והרמב"ן.) ופרש"י המנחשין - כשיוצאין לדרך או כשמתחילין בשום דבר.

עוד אופן של איסור נחש מצינו בשבת (ס"ז א') מתני' יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין אף בחול משום דרכי האמורי. ופרש"י דרכי האמורי - ניחוש הוא, וכתוב ובחוקותיהם לא תלכו (ויקרא י"ח).

ובגמ' שם יוצאין בביצת החרגול דעבדי לשיחלא ובשן של שועל דעבדי לשינתא דחייא למאן דניים דמיתא למאן דלא ניים ובמסמר מן הצלוב דעבדי לזרפא. משום רפואה דברי רבי מאיר, אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי הא אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורי והתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו (וצובע אותו) בסיקרא וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי היכי דליכחוש חיליה אלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה קעביד כי היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליה רחמי כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמים. ופרש"י שיש בו משום רפואה - שנראית רפואתו, כגון שתיית כוס ותחבושת מכה, ופרכינן הא אין בו כו', כגון לחש שאין ניכר שיהא מרפא יש בו משום דרכי האמורי

בתמיה. עכ"ל.

ומבואר, דיסוד ההיתר הוא דבר שיש בו משום רפואה אם ניכר שהוא מרפא, דאם אינו ניכר יש בו משום דרכי האמורי. ומש"כ רש"י בחולין (ע"ז א') ד"ה יש בו משום רפואה - כגון משקה או סם או לחש שלוחש על המכה. אין בו משום רפואה - כגון שעושין שלא על החולי כגון קבורת שליא בפרשת דרכים וכיוצא בהם שדומין לניחוש. עכ"ל כונתו ג"כ ע"ד הנ"ל שהיכא שאינו עושה על החולה עצמו, נראה כמנחש כיון שאינו ניכר שעוסק בזה לרפואה.⁹

ונראה דכ"ה גם אם אינו ידוע דרך פעולתו אולם ניכר שהוא פועל. דעי' ב"מ (כ"ז ב') דאמרינן שם אמרי כיס וארנקי וטבעת לא משאלי אינשי, כיס וארנקי משום דמסמני וטבעת משום דמזייף. וכתבו תוס' (ד"ה כיס וארנקי משום דמסמני) - וא"ת והכתיב לא תנחשו וי"ל בשלהי במה אשה (שבת דף ס"ז). אמרינן כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. עכ"ל.

וכונתם בזה דכשם שלשם רפואה אין בזה משום לא תנחשו, ה"ה אם לא מסמני מילתא. הרי דאף שאין דרך פעולתו ניכרת, מ"מ כיון ידידוע הדבר שלא מסמני מילתא, ליתא בזה איסור דלא תנחשו.

וכן עולה מדברי הרמב"ם (מורה נבוכים ח"ג ל"ז) וז"ל, ואמרו בפירוש כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי, רוצים בזה שכל מה שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר וזולתו אסור, וכן כאשר נאמר אילן שמשיר פירותיו טוענו באבנים או סוקרו בסקרא, הוקשה על זה המעשה בשלמא טוענו באבנים כי היכי דליכחש חיליה אלא סוקרו בסיקרא מאי טעמא וכו', הנה התבאר שסקירה בסקרא וכל מה שדומה לזה ממה שלא יגזרהו ההיקש הטבעי אסור לעשותו משום דרכי האמורי, כו' כי כל מה שנתאמת נסיונו באלו אף על פי שלא יגזרהו ההיקש הוא מותר לעשותו, מפני שהוא רפואה ונוהג מנהג שלשול הסמנין המשלשלים, והעלה בידך אלו הנפלאות ממאמרי זה אתה המעיין ושמרם כי לוית חן הם לראשך

⁹ועי' שו"ת פנים מאירות ח"א סי' ל"ו ומנחת אשר ח"ב סי' קכ"ח.

וגו'. עכ"ל. [אולם עי' מה שהאריך בדבריו בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' תי"ג)]

והוא כעין מה שמצינו בשבת (ס"ו ב') תנו רבנן יוצאין באבן תקומה בשבת משום רבי מאיר אמרו אף במשקל אבן תקומה ולא שהפילה אלא שמא תפיל ולא שעברה אלא שמא תתעבר ותפיל. ופרש"י אבן תקומה - אבן שנושאות אותה נשים עוברות שלא יפילו, וקורין לה קוטאנ"א בלעז עכ"ל. ונפסק כן בשו"ע (או"ח סי' ש"ג סכ"ד) יוצאה באבן תקומה (פי' הערוך אבן ידועה שכשהיא על אשה לא תפיל), ובמשקל ששקלו כנגדו שלא תפיל, ואפילו לא נתעברה עדיין. עכ"ל ואע"פ שלא ידוע צורת פעולת סגולה זו.¹⁰

ודרך ברכה אין בו משום ניחוש, עי' שבת (ס"ז ב') חמרא וחיי לפום רבנן אין בו משום דרכי האמורי מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון ופרש"י חמרא וחיי - כשמוזגין ונותנין כוס אומר כן, לברכה בעלמא.

דינים העולים:

1. לא תעוננו מל' עונה ומל' עינים.
2. אין איסור מעונן ומנחש אלא אם סומך על זה באופן מוחלט.
3. דבר הניכר שהוא לרפואה, אין בו משום דרכי האמורי.
4. וכן אם ניכר שהוא פועל אף אם לא ידוע דרך פעולתו, כמו ענין מסמני מילתא.
5. דרך ברכה אין בו משום ניחוש.

סימן י'

— סימן וניחוש שיטת רש"י והרמב"ם

¹⁰ע"ע בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' פ' באריכות בבירור שיטות הראשונים מה בכלל דרכי האמורי, כמה צריך להיות ניכר ובטוח שמועיל.

א

אמרינן בגמרא (חולין צ"ה ב'), רב הוה קאזיל לבי רב חנן חתניה, חזי מברא דקאתי לאפיה, אמר, מברא קאתי לאפי, יומא טבא לגו. אזל קם אבבא, אודיק בבועא דדשא, חזי חיותא דתליא. טרף אבבא, נפוק אתו כולי עלמא לאפיה, אתא טבחי נמי, לא עלים רב עיניה מיניה. אמר להו, איכו השתא ספיתו להו איסורא לבני ברת, לא אכל רב מההוא בישרא, מ"ט, אי משום איעלומי, הא לא איעלים, אלא דנחיש, והאמר רב כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש. אלא סעודת הרשות הואי ורב לא מתהני מסעודת הרשות, ע"כ.

ופרש"י חזא מברא - מעבורת הנהר שהיתה באה מעבר השני לעבר זה. אמר מברא אתי לאפאי יומא טבא לגו - סימן טוב הוא לעוברי דרכים כשהמעבורת באה לקראתן מאליה קודם שזימנוה יום טוב להם בבית אושפיזם באותה לילה כשילינו. אודיק בבועא דדשא - הציץ דרך סדק שבדלת. איכו השתא - כלומר אם בשמירתכם השתא. ספיתו להו איסורא לבני בנתי - שהעלמתם עיניכם. דנחיש - אמעברא דאתא לאפיה דאמר יומא טבא לגו. כל נחש שאינו - סומך עליו ממש כאליעזר עבד אברהם שאם תשקני אדבר בה ואם לאו לא אדבר בה. וכיונתן בן שאול - אם יאמרו אלינו עלו ועלינו. סעודת הרשות - בת ת"ח לע"ה באלו עוברין. עכ"ל.

העולה מתוך הסוגיא ע"פ פירושו של רש"י, דרב נחש במברא והיה לו בזה סימן שיום טוב יהיה לו בבית מארחיו, והו"א דמה"ט לא רצה לאכול מן הבשר משום איסורא דניחוש¹¹, וע"ז דוחה הגמ' דכיון דאין הניחוש כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אין בזה איסור דניחוש, ולכן מסיקה הגמ' דהטעם שלא רצה רב לאכול משום שלא היה אוכל

¹¹ביאור הדבר כתב המהרש"א בח"א שם ז"ל, יש לדקדק היאך בעי למימר דרב עבר על לאו דניחוש וי"ל דלמאי דבעי למימר נמי השתא באומר צד א' מקרי ניחוש היינו בסומך על זה אבל רב כיון דלא אכל ולא נתקיים מחשבתו שאמר יומא טבא לנו אין כאן ניחוש ופריך דגם אם היה אוכל שם לאו ניחוש הוה כיון דלא אמר צד השני כאליעזר וכמ"ש לעיל וק"ל.

מסעודת רשות.

וביאור מהות ניחוש דאליעזר ויונתן שדוקא כה"ג אסור, כתב רש"י כל נחש שאינו סומך עליו ממש כאליעזר עבד אברהם. כלומר דאין איסור ניחוש אלא אם כן סומך עליו ממש, דבלא"ה הוי רק סימן בעלמא ומותר. ונראה לבאר, ד'לסמוך ממש' היינו שמכוון דרכיו לגמרי על פי הניחוש, אבל אם מתכוין לעשות את המעשה מטעמים אחרים, לאו 'ניחוש' הוא ומקרי 'סימן' ומותר¹².

וכפירוש זה של רש"י נראה נמי ברמב"ם (הל' עבודה זרה פי"א ה"ד) שכתב ז"ל, וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה, כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה. עכ"ל.

הרי להדיא דניחוש שעושה דומיא דאליעזר עבד אברהם הוא ניחוש האסור.

ב

ניחוש דאליעזר ויונתן

אולם לפי"ז צ"ע איך עברו אליעזר ויונתן על איסורא דניחוש, וכתבו הראשונים כמה אופנים בישוב הדבר ונ"מ טובא לדינא מדבריהם.

¹² ועי' מהרש"א ח"א שכתב ז"ל מברא קאתי לאפי' יומא טבא כו'. דבר זה לא הוה ניחוש כדמסיק וענינו מפורש בחדושינו במסכת הוריות כו' דכיון שלא הזכיר אלא צד אחד הטוב ולא ההפך דהיינו הצד הרע אין זה ניחוש דאינו סומך עליו להרע כדמפורש שם, והך דיונתן מקרי ניחוש שמפורש בו שאמר ב' החלוקות אם כה יאמרו דומו גו' לא נעלה ואם כה יאמרו עלו ועלינו. מיהו הך דאליעזר דקרי ליה הכא ניחוש אינו מפורש ב' החלוקות דלא כתיב אלא והיה הנערה אשר אומר אליה הטי גו' ואמרה שתה גו'. ולא כתיב ביה ההפך אם לא תאמר שתה י"ל דאע"ג דאינו מפורש הצד השני ע"כ שאמר גם צד השני מדסמך על דבריו ונתן לה הנזם וב' צמידים קודם שהגידה לו בת מי היא מנחש הוה. עכ"ל. והנה מה שנקט המהרש"א דבעינן שיאמר את שני הצדדים במפורש, לכאורה לאו דוקא הוא, דכל שסומך בלב שלם גם על הצד השני ודאי הוי ניחוש האסור. ומה דנקט מהרש"א דודאי אמר אליעזר את הצד השני צ"ב קצת, דדוקא לגבי אליעזר אמרו חכמים דיפה שיחתן של עבדי אבות, ובזה גופא נימא דקיצרה התורה, וצ"ע.

תוס' (ד"ה כאליעזר) כתבו וז"ל, ואם תאמר אליעזר היאך נחש למ"ד ב' ארבעה מיתות (סנהדרין נ"ו ב'), כל האמור בפרשת מכשף בן נח מוזהר עליו. וי"ל, דההוא תנא סבר שלא נתן לה הצמידים עד שהגידה לו בת מי היא, ואף על גב דכתיב (בראשית כ"ד) ויקח האיש נזם זהב וגו' והדר כתיב ויאמר בת מי את, אין מוקדם ומאוחר בתורה¹³. וכן מוכח כשספר, דכתיב ואשאל אותה ואומר בת מי את. ובד"ה כיונתן כתבו ז"ל, וא"ת [יונתן] היאך נחש. ויש לומר, דלזרז את נערו אמר כן, ובלאו הכי נמי היה עולה, עכ"ל.

כלומר, למ"ד דבני נח לא נצטוו על נחוש לא קשיא מאליעזר עבד אברהם, ולמ"ד שנצטוו על הנחוש צ"ל דאליעזר ויונתן אכן לא סמכו לגמרי על הסימן לכוונן את דרכיהם, דיונתן היה עולה בלאו הכי, ואליעזר שאל אותה תחילה בת מי את לוודא שהיא ממשפחת אברהם, ולא סמכו לגמרי אלא בתורת סימן בעלמא.

ועי' כס"מ שכתב ליישב שיטת הרמב"ם ע"פ דרכם של תוס' אולם נקט בשיטת הרמב"ם דבני נח לא נצטוו על הנחוש ז"ל, ואני אומר דהיינו למאן דאמר ב' ארבע מיתות דבן נח מוזהר על הכישוף, אבל לפום קושטא לא קיי"ל הכי, דהא סוגיין דעלמא שבע מצוות שנצטוו בני נח וכ"כ רבינו ב' ט מהל' מלכים. ולענין יונתן בן שאול, רבינו לא הזכירו, ואפשר שלא היה בגירסתו. ואפילו את"ל שהיה בגירסתו, אפשר לומר שהוא ז"ל מפרש המאמר באופן דלא תקשי לן הא דיונתן, וה"ק כל המנחש ואינו סומך עליו כמו שסמכו אליעזר ויונתן על סימניהם. ומיהו לא דמו, דשל אליעזר ודאי הוה נחוש שמיד נתן הצמידים קודם ששאל בת מי את, ולדידיה לית ביה איסור דבן נח היה, אבל יונתן בן שאול יש לנו לומר דלא הוה נחוש, דצדיק גמור היה דמסתמא לא היה מנחש, ומה

¹³ וצ"ב דאמרינן בפסחים (ו' ב') שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר, ועי' במזרחי, קרני ראם ובאר בשדה (בראשית כ"ד כ"ג) מה שכתבו בזה. עוד יש לציין דרש"י לא ס"ל כהאי תירוצא דהרי כתב בפ' עה"ת שם שנתן הצמידים לפני ששאל אותה, ז"ל, לאחר שנתן לה שאלה, לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקדוש ברוך הוא דרכו עכ"ל. ולהלן שם פמ"ז כתב ז"ל, שנה הסדר, שהרי הוא תחלה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה, ועדיין אינך יודע מי היא עכ"ל.

שעשה סימן זה היינו כדי לזרז נערו ובלא"ה נמי היה עולה, ומכל מקום הרי סמך על התשובה שהשיבוהו, וסמך בכך דפשטיה דקרא הכי מוכח, וכיון שהוא עצמו לא לניחוש נתכוון, לא רצה רבינו לכתוב וכיונתן בן שאול, עכ"ל.

ואולי יש ליישב שיטת הרמב"ם באופן אחר. דהנה הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"ד) בהביאו את עיקר איסורא דניחוש כתב וז"ל, אין מנחשין כעכו"ם שנאמר לא תנחשו, עכ"ל. ויש לדקדק מהו דקאמר דאין מנחשין **כעכו"ם**, ובפשוטו כוונתו לבאר יסוד האיסור, שהוא כעין איסור דובחוקותיהם לא תלכו, שעל ידי הניחוש מתדמים לגויים, ועי' מנחת אשר (פר' אחרי מות סי' ל"ג אות ג') שכתב וז"ל, ובאמת כבר נראה כן מדברי הרמב"ם דכלל בדבריו בהל' עכו"ם כל אלו הלאוין דלא תנחשו, לא תעוננו, לא תקיפו פאת ראשכם, לא תלכו בחוקות הגוי, הרי שכל אלו מהותן ועניינן אחד והרי הם כענפי אילן אחד ויש ללומדם זה מזה. עכ"ל.

אולם אפשר לומר עוד בביאור הא דנקט הרמב"ם אין מנחשין כעכו"ם, ובזה יתיישב הא דאליעזר דלא עבר על איסורא דניחוש. דהנה עי' ספורנו (בראשית פכ"ד פי"ד) שכתב ליישב קושיית התוס' באופן אחר וז"ל, והיה הנערה אשר אומר אליה. התפלל שיהיה כך לא שסמך על נחש וכן היה ביהונתן בן שאול ומה שאמרו ז"ל כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם ויהונתן בן שאול אינו נחש (חולין צ"ה ב'). הכונה היא שיאמר המנחש כדבריהם אבל יאמר זה שלא בדרך תפלה אלא דרך נחש שאם יקרה כן יעשה כך וכך עכ"ל.

והיינו דחילק אם אומר דרך תפלה או דרך נחש. ומעתה י"ל דזהו כונת הרמב"ם במאי דקאמר דאין מנחשין כעכו"ם היינו דרך נחש ולא דרך תפילה. ודרך תפילה אכן מותר.

תינוק ואשה אף על פי שאין נחש יש סימן. אמר ר' אלעזר, והוא דאיתחזק תלתא זימני, דכתיב יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו, ע"כ. ובדין זה נפרדו דרכי רש"י והרמב"ם.

רש"י פירש, בית תינוק ואשה - בנה בית או נולד לו בן או נשא אשה. אף על פי שאין נחש - שאסור לנחש ולסמוך על הנחש. יש סימן - סימנא בעלמא הוי מיהא דאי מצלח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד התינוק או שנשא אשה סימן הוא שהולך ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח. תלתא זימני - הצליח או לא הצליח. יוסף איננו ושמעון איננו - הרי שנים אם את בנימין תקחו מיד עלי היו כולנה ואין לך צרה שאינה עוברת עלי. עכ"ל.

הרי דס"ל לרש"י דהטעם דחשיב סימן ולא נחוש, דאינו מרגיל את עצמו ע"פ הסימן יותר מדאי. וכוונתו כנ"ל דאין החלטתו להמנע מלעשות את הדבר מבוסס לגמרי ע"פ הסימן¹⁴.

אולם הרמב"ם שיטה אחרת לו בביאור דין הברייטא שכתב (שם ה"ה) ז"ל, מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב היתה עלי, אשה זו שנשאתי ובהמה זו שקניתי מבורכת היתה מעת שקניתי עשרתי, וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומד אם אמר לו פסוק מן הברכות ישמח ויאמר זה סימן טוב, כל אלו וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון

¹⁴ אולם עי' שלטי גיבורים סנהדרין (סוף פרק ד' מיתות) שכתב להק' על שיטת רש"י וז"ל, ודברי רש"י צריכים תלמוד כי מתחלה כתב דכל נחש שאינו כו' אלמא אם סומך עליו אסור ואח"כ כתב וכו' וכ"כ גבי בית תינוק ואשה דאם אצלח בסחורה ג' זימני אחר שקנה בית סימן הוא שהולך ומצליח ואם לאו אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח דמשמע שיכול לסמוך על דברים כאלו ולעשות מעשה. עכ"ל. וכתב שם ליישב בשני אופנים, חדא דהאיסור הוא לעשות סימן לכתחילה כדי לסמוך עליו אבל אם מאליו אירע שהצליח ג"פ יכול לסמוך על הסימן וכן אם אירע שלא הצליח יכול לסמוך על הסימן ולעשות מעשה ע"פ זה. ועוד כתב ליישב ע"ד מה שביארנו לעיל דהאיסור הוא דוקא באופן שסומך ע"ז לגמרי בצורה מוחלטת אבל אם לא סומך על הסימן ממש רק שלא מרגיל עצמו באותה סחורה אבל לא נמנע ממנה לגמרי שרי ע"ש. אולם מלשוננו של רש"י נראה יותר כתי' השני של השלטי גיבורים, דהרי כתב ז"ל "ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח." ומה שנמנע מכך הש"ג בתי' הראשון אולי יש לומר, דנקט דמה שכתב רש"י לא לסמוך יותר מדאי לאו דינא קאמר, אלא כונתו לומר דאף היכא דמותר לסמוך על סימן אל יסמוך יותר מדאי, וע"ד מש"כ הרמ"א (יו"ד סי' קע"ט ס"ד) אחר שהביא שיטת הראב"ד דהתיר לסמוך על סימן, סיים וההולך תום ובוטח בה' חסד יסובבנו. וצ"ע.

מעשיו ולא נמנע מלעשות, אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה, הרי זה מותר. עכ"ל.

הרי דנחלק על רש"י בתרתי, חדא דרש"י פירש הדין של "תינוק" שהצליח בסחורה ראשונה אחרי שנולד לו תינוק, והרמב"ם מפרש דאומר לתינוק 'פסוק לי פסוקיך'. ועוד חולק וביאר התירא דברייטא משום שאינו כונן דרכיו **לעתידי** ע"פ סימן, אלא מקבל הדבר כסימן טוב על מה שכבר **עבר** עליו.

ד

סימנים דרב שמואל וריו"ח

והנה עוד אמרינן בגמרא שם, רב בדיק במברא, ושמואל בדיק בספרא, רבי יוחנן בדיק בינוקא. כולהו שני דרב הוה כתב ליה רבי יוחנן, לקדם רבינו שבבבל. כי נח נפשיה הוה כתב לשמואל, לקדם חבירינו שבבבל. אמר, לא ידע לי מידי דרביה אנא¹⁵. כתב שדר ליה עיבורא דשיתין שני, אמר השתא חושבנא בעלמא ידע. כתב שדר ליה תליסר גמלי ספקי טריפתא, אמר, אית לי רב בבבל איזיל איחזייה. א"ל לינוקא, פסוק לי פסוקיך, אמר ליה, "ושמואל מת", אמר, ש"מ נח נפשיה דשמואל. ולא היא, לא שכיב שמואל, אלא כי היכי דלא ליטרח רבי יוחנן, ע"כ.

¹⁵ והנה צריך ביאור למה היה שמואל רוצה שרבי יוחנן יקרא לו "רבי", דפשיטא שלא היה מפני בקשת שררה וגאווה ח"ו. ונראה לבאר על פי מש"כ רבי שמעון שקופ זצ"ל (הקדמה לשערי יושר) וז"ל, ושמעתי דבר נאה ומתקבל בשם גיסי המנוח הרה"ג מוה"ר שלמה זלמן בהר"ר קלמן אבעל מטעלו, בהא דמסופר בגמרא ב"ק (דף כ.). בסוגיא דזה נהנה וזה לא חסר, דרב חסדא בעי מרמי בר חמא והשיב לו לכי תשמש לי, שקל סודרא כך ליה, דבהשקפה ראשונה מתמיה. וביאר הרב הנ"ל שהענין הוא שבדבר שצריך עיון ויגיעה תלוי עיקר הדבר אם המתלמד מאמין במעלת המלמדו, אז אם לא יבין בראשונה, יתלה החסרון בעצמו, ויוסיף אומץ ליגע את עצמו ואז יבין באחרונה, אבל אם דברי המלמדו קלים בעיניו ולא שוה לו להתאמץ לעמול בהם, אז אם לא יקבל הדברים במשקל הראשון יניחם או יבטלם בלבם ודיו. ולכן כאשר ידע רמי בר חמא את עומק הענין שרצה ללמדו, לא רצה ללמדו עד שיתאמת לו שרב חסדא משתוקק להתלמד ממנו כתלמיד מרב, ולכן לא למדו הדבר עד שישמש אותו כתלמיד לרב, ודפח"ח, עכ"ל. ולפי"ז יש לבאר כונת שמואל על דרך זה, שרצה שרבי יוחנן יקבל אותו בתורת רבי כדי שיעמול להתעמק בדבריו, כי רק אז יבינם על נכון.

ובשלמא לשיטת רש"י מיירי דלא היו סומכין על הסימן לגמרי ולכן לאו בכלל ניחוש הוא, וי"ל בשני אופנים א) דהיכא דאיכא לפניו שני צדדים, ומכריע ע"פ הסימן, לאו נחש הוא. ורק היכא דלולי הסימן היה עושה את ההיפך אסור לשנות דרכיו מפני הסימן. ב) דלא סמכו לגמרי על הסימן לגמור דעתן ורק השתמשו בו כסימן בעלמא. ועי' להלן (סי' י"א) דמשמע מדברי הר"ן כהדרך השניה.

אולם להרמב"ם דכתב לבאר ברייתא דתינוק לענין פסוק לי פסוקיך וכל ההיתר הוא לשמוח בסימן דלעבר ולא להבא, צ"ב איך סמך רבי יוחנן על הפסוק שאמר לו התינוק לכונו דרכיו להבא.

וכבר תמה בזה הב"י (יו"ד סי' קע"ט) ז"ל, וקשה לי דאיתא בגמרא בההוא פירקא גופיה (שם) דרבי יוחנן בעא למיזל לבבל לאקבולא אפי שמואל ואמר לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה (ש"א כח ג) ושמואל מת ונמנע רבי יוחנן ולא ירד לבבל הרי שנמנע מלעשות מעשה מפני הפסוק שאמר לו התינוק ואפשר לומר דהתם הוה רבי יוחנן כשואל אם שמואל חי או מת ומתוך פסוק התינוק ידע שכבר מת שהוא דבר עבר ואף על פי שעל ידי כך נמנע מלירד לבבל מכל מקום כיון שאנו אומרים שלא שאל אם ירד לבבל אם לאו לא חשיב נמנע מלעשות מעשה מפני תשובת התינוק. עכ"ל. ועי' שמה שהקשה עוד מהסוגיא בגיטין (ס"ח א') ע"ש.

דינים העולים:

1. שי' רש"י והרמב"ם ע"פ הכס"מ ניחוש האסור היינו אם סומך עליו לגמרי.
2. סימן מותר אם אינו סומך על הסימן לגמרי.
3. יתכן שלדעת הרמב"ם, ניחוש דרך תפילה מותר.
4. לדעת הרמב"ם סימן טוב על העבר מותר.

סימן י"א

— שיטת הר"ן בדין סימן וניחוש

נחש האסור ונחש המותר

הנה הבאנו לעיל (סי' י') הא דאמרינן בגמ' (חולין צ"ה ב') רב הוה קאזיל לבי רב חנן חתניה, חזי מברא דקאתי לאפיה, אמר, מברא קאתי לאפי, יומא טבא לגו. אזל קם אבבא, אודיק בבועא דדשא, חזי חיותא דתליא. טרף אבבא, נפוק אתו כולי עלמא לאפיה, אתא טבחי נמי, לא עלים רב עיניה מיניה. אמר להו, איכו השתא ספיתו להו איסורא לבני ברת, לא אכל רב מההוא בישרא, מ"ט, אי משום איעלומי, הא לא איעלים, אלא דנחיש, והאמר רב כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש.

והבאנו שם קושיית הראשונים איך עברו אליעזר ויונתן על איסור ניחוש.

והנה החדושי הר"ן כתב ליישב וז"ל, וכך נראה לי בתירוצן של דברים שהנחש שאסרה תורה הוא התולה את דבריו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא בהם גורם תועלת לדבר או נזק, כגון פתו נפל מידו וצבי הפסיק לו בדרך, כדאיתא בפ' ד' מיתות, שאלו וכיוצא בהם הם מדרכי האמורי. אבל הלוקח סימנין בדבר שהסברא נודעת שהן מורין תועלת הדבר או נזקו, אין זה נחש, שכל עסקי העולם כך הם, שהרי האומר שאם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו אצא לדרך אין זה נחש אלא מנהגו של עולם.

ואליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול וכיוצא מזה תלו מעשיהם, שאליעזר יודע היה שלא היו מזווגין אשה ליצחק אבינו אלא הוגנת לו, ולפיכך לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה במעשיה ושלמה במדותיה עד שכשיאמר לה הגמיאני מעט מים תשיבנו ברוח נדיבה שתה וגם גמליך אשקה, אותה היא שהזמינו מן השמים ליצחק. וכן יונתן בן שאול שבקש להכות במחנה פלשתים הוא ונושא כליו בלבד, לקח זה סימן לעצמו, שאם יאמרו עלו אלינו יהא נראה שהם יראים ממארב ובכיוצא בזה, בטח יונתן בגבורתו שהוא ונושא כליו יפגעו בהם, שכן מנהגו של עולם ששנים או שלשה אבירי לב יניסו הרבה מן המפחדים,

ואם יאמרו דומו עד הגענו אליכם, יראה מדבריהם שאינם מתפחדים, ובכיוצא בזה לא היה ראוי ליונתן בן שאול שימסור עצמו לסכנה וכל כיוצא בזה מנהגו של עולם הוא. עכ"ל.

הרי דביאר הר"ן דשני סוגי סימן הם:

א - סימן שהוא בגדר ניחוש האסור - היכא דהסימן אינו ע"פ דרכו ומנהגו של עולם.

ב - סימן שהוא ניחוש המותר - סימן שהוא ע"פ מנהגו של עולם. **ואליעזר** ויונתן נתנו סימן שהוא ע"פ טבעו של עולם, לכן לא היה בזה משום איסור דניחוש.¹⁶

וכ"כ הר"ן בדרשותיו (דרוש י"ב) ז"ל ואם תשאל ותאמר אם כן אלו השנים היו מנחשים גמורים, ואיך נאמר באלו הצדיקים ככה. והתשובה, כי לא נאסר הנחש אלא במה שאין השכל גזור ומורה עליו, אבל מה שהשכל מורה, אין זה נחש כי אם מנהגו של עולם. ואין בין זה ובין האומר אם ימטיר מחר נזרע וכדומה. ומה שתלו בו מעשיהם אלו השנים, כבר הורה עליו השכל. עכ"ל. וע"ש שהאריך בביאור מעשה דאליעזר ויונתן.

ולפ"ז מבאר החדושי הר"ן את הסוגיא דחולין ז"ל, וכי מייתנין לה בגמרא לענין איסור הכי קאמרין, שכל נחש שהוא מן הדברים שאסרה תורה שאין הסברא מכרעת בהן, כל שאינו סומך על מעשיו ממש כמו שעשו אלו השנים בדבר מותר אינו נחש, ואינו אסור אף על פי שהוא מדרכי הנחשים האסורים. ורב לא תלה מעשיו במברא, שהרי לא אמר אי מברא אתי לאפאי איזיל ואי לא לא איזיל, אלא דכי חזא מברא דאתי לאפיה אמר יומא טבא לגאו, וכיון שכן אמאי לא אכיל מההוא, עכ"ל.

והיינו ע"ד מה שנתבאר לעיל (סי' ט') בדעת רש"י, דהא דיליף הגמ'

¹⁶ועי' בסוף דברי הר"ן שם שכתב שכן יש לכוין בדברי הרמב"ם. ולפי דבריו אולי י"ל דהיינו מש"כ הרמב"ם אין מנחשין כעכו"ם, (עי' לעיל (סי' ט') שהבאנו לבאר שני אופנים אחרים בזה). דדבר שאין בו משום מנהגו של עולם היינו ניחוש דעכו"ם, אבל כמנהגו של עולם אין לסימן גדר ניחוש האסור.

מנחש דאליעזר, אינו אלא דבשביל שיקרא 'נחש' בעינן שיסמוך ההחלטה על הנחש, ואמנם שם באליעזר ויונתן היה נחש המותר כיון דהסימן היה בדבר שהוא טבעו של עולם, והכא גבי רב שאין הסימן דבר התלוי בטבעו של עולם היה נחש האסור מ"מ ילפינן משם דבשביל שיחשב 'נחש' בעינן שההחלטה תהיה ע"פ הסימן לגמרי. ולכן הקשה הש"ס דרב הרי לא סמך על המברא בשביל להחליט את נסיעתו, שהרי לא אמר לפני זה דאם המברא יבוא אליו יסע ואי לאו לא יסע, אלא ראה במה שהמברא באה לפניו כסימן שיהיה לו יום טוב.

וכפל הר"ן את דבריו בדרשותיו (שם) ז"ל, אפילו הכי רב לא אכל מההוא בישראל, מאי טעמא עלומיה עיניה הא לא עלים, אלא משום דנחיש, והא אמר רב כל נחש שאינו סומך עליו כאליעזר עבד אברהם שאמר והיה הנערה וגו', וכיונתן בן שאול שאמר ואם כה יאמרו עלו אלינו ועלינו וגו', אינו נחש, ורב לא סמך עליו, אלא שאמר מברא אתי לאפיה יומא טבא לגאו, ולא אמר כי מברא אתי לאפיה איזול ואי לא לא איזול. עכ"ל.

והיינו כנ"ל דאם אינו סומך על הסימן לאו נחש הוא כלל אף היכא דביסודו הוא נחש האסור משום שאינו ע"פ טבעו של עולם מ"מ כיון דלא סמך עליו לאו נחש הוא כלל.

ב

רב בדיק במברא וברייטא דאשה בית ותינוק

אולם שוב הקשה הר"ן, בשלמא במקרה הראשון דאתא מברא לפני רב אכן לא סמך החלטתו על פיה, אולם מה דאי' שם בגמ' דרב בדיק במברא משמע דסמך על הסימן לקבוע האם יסע או לאו, והרי כיון דאין סימן זה תלוי בטבעו של עולם אסור משום נחש, ע"ז כתב ליישב ז"ל, כי אמרינן בגמרא רב בדיק במברא אי מזומנת לו אזיל ואם בקושי מצאה לא אזיל, ואפשר שאף זה אינו סמך גמור כאליעזר עבד אברהם וכיהונתן בן שאול, שתלו מעשיהם עליו לגמרי, אבל רב מפני דברים אחרים היה

נמנע, אלא שהיה עושה סימן של מברא סניף להם. עכ"ל. וכ"כ בדרשות הר"ן בקיצור ז"ל, ורב כשהיה בודק במברא לא היה תולה מעשיו באותם הדברים עכ"ל.

ושוב כתב לבאר הברייטא דבית אשה ותינוק ע"פ דרכו של רש"י ז"ל, והיינו נמי דאמרינן בית אשה ותינוק אף על פי שאין נחש יש סימן, וכתב רש"י ז"ל, אף על פי שאין נחש שאסור לנחש ולסמוך על הנחש יש סימן שאם אינו מצליח אחרי כן אין לו לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח. זהו דעתי בדברים הללו, עכ"ל.

ג

פסוק לי פסוקיך

והנה הא דאי' בגמ' (שם) רבי יוחנן בדיק בינוקא כולהו שני דרב הוה כתב ליה רבי יוחנן לקדם רבינו שבבבל כי נח נפשיה הוה כתב לשמואל לקדם חבירינו שבבבל אמר לא ידע לי מידי דרביה אנא כתב שדר ליה עיבורא דשיתין שני אמר השתא חושבנא בעלמא ידע כתב שדר ליה תליסר גמלי ספקי טריפתא אמר אית לי רב בבבל איזיל איחזייה א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה ושמואל מת אמר ש"מ נח נפשיה דשמואל ולא היא לא שכיב שמואל אלא כי היכי דלא ליטרח רבי יוחנן. ע"כ.

ובזה נתקשה הר"ן דמשמע דריו"ח כונן דרכיו ע"פ התינוק, וע"ז כתב הר"ן לחדש ז"ל, ואי קשיא לך והא ר' יוחנן בדיק בינוקא ונראה שהוא תולה מעשיו דהא בעי למיזל לאקבול אפיה דשמואל וכי א"ל ושמואל מת נמנע ולא הלך. י"ל שענינו של תינוק אינו מצדדי הנחש אלא כגון נבואה קטנה היא כדאמרינן בפ"ק דב"ב ניתנה נבואה לתינוקות. עכ"ל.

וכן כתב בדרשות (שם) ז"ל ואם תקשה ותאמר הרי אמרו (חולין צ"ה ב') ר' יוחנן בדיק בינוקא, ומן הנראה שהיה סומך במעשיו עליו כאליעזר עבד אברהם, שהרי אמרו שם כי נח נפשיה דרב וכו'. והתשובה בזה, כי זה

אינו מצדדי הנחשים, אבל הוא צד נבואה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרק קמא דבתרא (י"ב ב') אמר ר' יוחנן משחרב בית המקדש ניטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. עכ"ל.

וכ"כ הב"י (יו"ד סי' קע"ט) בשם הסמ"ג ז"ל, אבל סמ"ג (שם יא.) כתב מצינו כמה גדולים שאמרו לינוקא פסוק לי פסוקיך ועושים מעשה על פי הפסוק וחושבין זה כעין נבואה עד כאן כלומר זה לא היה מין נחש אלא מין נבואה ומשום הכי שרי. עכ"ל. וכן כתבו הט"ז (שם ס"ק ג') והש"ך (שם ס"ק ה').

ועי' ברכי יוסף בשם מהריק"ש ז"ל דלכו"ע מותר לפתוח בתורה לראות פסוק העולה כי היא חיינו וכמו שמצינו ביאשיה שעשה מעשה על שמצא ס"ת גלול באותו פסוק וכן עמא דבר עכ"ל. ועי' עוד מש"כ בספר ברכת אברהם חולין (שם) בענין גורל הגר"א.

דינים העולים:

1. נחש ע"פ טבעו של עולם מותר.
2. נחש שאינו ע"פ טבעו של עולם אם סומך עליו לגמרי אסור ואם אינו סומך עליו לגמרי מותר.
3. פסוק לי פסוקיך אין בזה משום נחש דהוי כנבואה קטנה.

סימן י"ב

— שיטת הראב"ד והרד"ק בדין נחוש וסימן

א

שיטת הראב"ד בהיתר דסימן

הנה לעיל (סי' ט') הבאנו מש"כ הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"ד) ז"ל, וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה, כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים

האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה. עכ"ל.
הרי דנקט ביאור הסוגיא דחולין כשיטת רש"י, דהעושה סימן וסומך עליו
 לגמרי כאליעזר ויונתן, עובר על איסורא דניחוש. והבאנו שם כמה
 אופנים ליישב קושיית התוס' איך היה מותר לאליעזר ויונתן לעשות
 סימנים אלו.

אולם הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם, מכח קושיא זו דאיך אליעזר
 ויונתן עברו על איסור נחש, חלק על הרמב"ם, וכתב ביאור חדש
 בסוגיא זו"ל, זה שבוש גדול, שהרי דבר זה מותר ומותר הוא. ואולי הטעהו
 הלשון, שראה כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש, והוא סבר שלענין
 איסור נאמר, ולא היא, אלא ה"ק אינו ראוי לסמוך, ואיך חשב על צדיקים
 כמותם עבירה זו, ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה, עכ"ל.

והיינו דסימן אין בו משום נחש כלל, והא דקאמר רב כל נחש שאינו
 כנחש אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול לאו נחש הוא, לאו
 לענין איסור והיתר קאמר, אלא אתא לאשמועינן דאם אינו עושה כנחש
 דידיה לאו נחש המועיל הוא ואין טעם לסמוך עליו.

אמנם ע"י חידושי הר"ן (חולין שם) שהקשה על דבריו זו"ל, ודברי
 הראב"ד זו"ל תמהין בעיני שהרי מפורש בגמרא שלענין איסור
 נאמר דהא אמרינן אלא משום דנחיש כלומר משום הכי לא אכיל, והכא
 אמר רב כל נחש שאינו וכו' אינו נחש כלומר ואינו אסור הרי מפורש
 שלענין איסור נאמר, עכ"ל.

ב

ביאור החילוק בין סימן המועיל לסימן שאינו מועיל

וביישוב שיטת הראב"ד כתב דרכי משה (סי' קע"ט אות ב') שהוא ע"פ
 מה שפירש הר"ר דוד מקמחי בפירוש שמואל במעשה דיונתן.
 וכוונתו למש"כ הרד"ק (ש"א פי"ד פ"ט - ציין לדבריו הגרע"א בגליון
 הש"ס חולין שם) זו"ל, אבל המאמר ההוא שאמר רב כך פירשו, כל נחש

וסימן שהוא אינו עושה אותו סימן לעצמו מתחילה כמו שעשה אליעזר ויהונתן אינו נחש וסימן ואין לסמוך עליו או לחוש ממנו אם יבא מאליו, לפיכך הקשה לו למה לא אכל מההיא סעודה מפני שהניחו כולם הבשר ויצאו לקראתו, חשב זה לסי' כי הסעודה ההיא לא תהיה לברכה מפני שהניחוה, ומה סימן ונחש היה לו בזה כיון שמתחלה לא שם לבו לזה, והאמר רב כל נחש שאינו כנחש אליעזר ויהונתן אינו נחש ואין לסמוך עליו ואין לחוש ממנו, א"כ רב למה חשש בזה הדבר וכו'. עכ"ל.

והיינו דביאר סוגיית הגמ' דלא כרש"י, שפירש דהא דסלקא דעתא דרב לא אכל מן הבשר משום שעבר על איסורא דנחש במה דקבע סימן לעצמו ע"פ המברא, אלא הא דס"ד דרב לא אכל הבשר משום נחש, היינו משום דהיה לרב סימן המורה שאינו ראוי לו לאכול, כיון שהניחו כולם הבשר ויצאו לקראתו, וחשב שהוי סימן שהסעודה ההיא לא תהיה לברכה מפני שהניחוה.

וע"ז מתרצת הגמ' דכל נחש שאינו כנחש אליעזר ויונתן לאו נחש הוא לסמוך עליו. ומבאר הרד"ק וז"ל כך פירשו כל נחש וסימן שהוא אינו עושה אותו סימן לעצמו מתחילה, כמו שעשה אליעזר ויהונתן, אינו נחש וסימן ואין לסמוך עליו או לחוש ממנו אם יבא מאליו. עכ"ל.

והיינו דמימרא דרב נאמרה לענין איזה סימן ראוי לסמוך עליו וכמו שביאר שם הרד"ק ז"ל, ואל יטעה אותך מה שנמצא בדברי חז"ל, אמר רב כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש, כי אינו אומר שיהיה אותו נחש אסור כמו שפירשוהו רבים, כו', אם ירצה אדם לעשות מעשה, ויעשה דבר אחד לאות וסימן למעשה ההוא כדי לחזק לבו ולעורר לבו לדבר ההוא, זה הדבר מותר כי אילו היו עושים רע בדבר הזה אליעזר ויהונתן לא היה עונה אותן הב"ה כהוגן ומסייע את מעשיהם ועוזרם. עכ"ל.

והטעם שאין בסימן משום איסורא דנחש כתב שם הרד"ק ז"ל, כי הנה אלו המנחשים בחולדה ובעופות אינו כנחש אליעזר וכיונתן, והוא היה אסור כמ"ש רז"ל לא תנחשו אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים, והאומר פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו צבי הפסיקו עורב קורא לו שועל מימינו ונחש משמאלו אל תתחיל בי שחרית הוא ר"ח הוא מוצאי שבת הוא. הנה אלו הדברים וכיוצא בהן שנהגו בהן בעלי הדיעות הרעות וקבעום חק ומנהג עליהם **וחושבים כי הם המטיבים והמריעים**, זה הוא שאסרה התורה אבל אם ירצה אדם לעשות מעשה, ויעשה דבר אחד לאות וסימן למעשה ההוא כדי לחזק לבו ולעורר לבו לדבר ההוא, זה הדבר מותר כי אילו היו עושים רע בדבר הזה אליעזר ויהונתן לא היה עונה אותן הב"ה כהוגן ומסייע את מעשיהם ועוזרם. עכ"ל.

והיינו דעיקר החילוק בין נחש האסור לסימן המותר, מיתלא תליא האם האדם חושב שהדבר הזה עצמו הוא המטיב והמריע, או דעושה סימן לחזק ולעורר ליבו דבזה ליתא משום איסור נחש. ובנחש המותר עצמו יש סימן שראוי לסמוך עליו ויש סימן שאין ראוי לסמוך עליו, וזהו דקאמר כל נחש שאינו כנחש אליעזר ויונתן אף דמותר הוא אין לסמוך עליו דאינו סימן שמועיל.

ולפי"ז א"ש בפשיטות מה דאי' בגמ' דרב ושמואל וריו"ח היו עושים סימנים וסומכים עליהם כי לדעת הראב"ד ליתא בזה איסורא דנחש כלל, וכמו שמבאר הרד"ק שם ז"ל, והנה רב בעל המאמר הזה שאמר כל נחש שאינו כנחש אליעזר ויונתן אינו נחש, הוא בעצמו היה עושה כנחש שלהם, כמ"ש רב בדיק במברא ואמר רב הוה אזיל לבי רב נחמן חתניה ואמר אי מברא אתא לאפאי ימא טבא לגו, וכן אמר, שמואל הוה בדיק במברא ר' יוחנן בדיק בינוקא פי' שהיה אומר לתינוק אמור לי פסוקך שאתה קורא בו כשהיה רוצה להתחיל שום מעשה או דרך. עכ"ל.

והנה הדרכי משה שם כתב וז"ל והר"ר דוד מקמחי האריך בזה בפירוש שמואל במעשה דיהונתן וכתב דמותר ליקח לעצמו סימן באיזה דבר רק אם כבר נעשה הדבר אסור, ועיי"ש שהאריך בזה. וזהו שלא כדברי הרמב"ם למטה שכתב שאם לקח סימן במה שהיה שרי טפי ודעת

הר"ר דוד קמחי כדעת הראב"ד ז"ל ודעת הסמ"ג כדעת הרמב"ם עכ"ל.
הרי דנקט דאם כבר נעשה הדבר אסור לקחת סימן, והיינו דלא רק דאם
לא קבע הסימן מלפני זה אינו מועיל, אלא גם אסור לסמוך על סימן
זה להבא, והא דס"ד דרב לא אכל משום הסימן ומקשה הגמ' דאין ראוי
לסמוך על סימן כעין זה, לאו משום דאיסורא ליכא בזה אלא עדיפא מיניה
מקשינן דסימן כהאי אינו מועיל כלל. אולם מדברי הביאור הגר"א שם
נראה דנקט דאין בזה איסורא, וישל"ע בזה.

ד

בית תינוק ואשה לשי' הראב"ד

וזהו נמי ביאור השגה השניה של הראב"ד שם. דעל מה שפסק הרמב"ם
(שם ה"ה) ז"ל, מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב היתה עלי, אשה
זו שנשאתי ובהמה זו שקניתי מבורכת היתה מעת שקניתי עשרתי, וכן
השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומד אם אמר לו פסוק מן הברכות
ישמח ויאמר זה סימן טוב כל אלו וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון מעשיו
ולא נמנע מלעשות אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה
מותר. עכ"ל. השיג הראב"ד ז"ל, אף זאת שאמרו בית תינוק ואשה אף על
פי שאין נחש יש סימן לא אמרו לענין איסור והיתר אלא לענין סמיכה אם
ראוי לסמוך על סימניהם ואמרו שראוי לסמוך אחר שהוחזקו שלש
פעמים. עכ"ל.

והיינו לשיטתו וכמו שביאר הרד"ק שם ז"ל, ולפיכך אמרו רז"ל, בית
תינוק ואשה אעפ"י שאין נחש יש סימן, כלומר אע"פ שאינו נחש
כנחש שסומכין עליו יש קצת סימן בדבר לשמח לבו ולחזקו אם יהיה
לטוב, ואם יהיה לרע יש לדאוג ממנו ולבקש רחמים ממנו מלפני הב"ה.
ופי' בית אם בנה בית חדש ויארע לו מאורע טוב או רע סמוך לחנוך
הבית, וכן אם יולד לו ילד או לקח אשה בזה הדרך, ואמרו והוא דאתחזק
תלתא זמני, אז ראוי לסמוך עליו אעפ"י שבא מאליו ולא עשהו סימן
בתחלה. אבל הנחש שעשהו סימן מתחלה לא שאלו בו שלש פעמים אלא

בפעם ראשונה לבד יש סימן, עכ"ל.

והיינו שאע"פ שאין לסמוך על שום ניחוש שבא מאליו, אם הוחזק אחד מדברים אלו שלשה פעמים שפיר יש לחוש לו בין לטוב, לשמח לבו ולחזקו, בין לרע, לדאוג ממנו ולבקש רחמים מהקב"ה, וכמש"כ הרד"ק.

אולם יש לציין דקצת שינוי איכא בין הראב"ד לרד"ק, בדברי הרד"ק משמע שבכה"ג שלא עשה סימן מתחילה יש לסמוך קצת על הסימן, אולם מדברי הראב"ד מבואר דאם הוחזק ג' פעמים יכול לסמוך עליו לגמרי דומיא דסימן דעשה מתחילה.

ה

דעת השו"ע והרמ"א

ולענין הלכה כתב השו"ע (יו"ד סי' קע"ט ס"ד) ז"ל, בית תינוק ואשה אף על פי שאין ניחוש, יש סימן. והגיה הרמ"א אם הצליח אחר זה ג' פעמים או לא. וכן מותר לומר לתינוק פסוק לי פסוקיך. י"א דאדם מותר לעשות לו סימן בדבר שיבוא לעתיד, כמו שעשה אליעזר עבד אברהם או יהונתן, ויש אוסרין. וההולך בתום ובוטח בה', חסד יסובבנו. עכ"ל.

וצ"ב אמאי השמיט השו"ע פלוגתת הרמב"ם והראב"ד וההכרעה ביניהם. וכבר עמד בזה בספר שלחן גבוה (ס"ק ח') וכתב להסיק מכך, דס"ל לשו"ע לפסוק כהראב"ד דאין בזה משום איסור והיתר ולכן לא נחית לפרש, אולם תמה אמאי סתם כהראב"ד, נגד הרמב"ם ותוס', עי"ש.

ועי' ביאור הגר"א (שם) דנראה מדבריו דהכריע לעיקר כדעת הראב"ד והרד"ק.

דינים העולים:

1. לדעת הראב"ד והרד"ק סימן (היינו שאינו חושב שהסימן הוא המטיב והמריע) אינו אסור משום ניחוש.
2. סימן שעושה לפני המעשה ראוי לסמוך עליו, אבל סימן שבא מאליו אם לא שהיה לו זה לסימן שלוש פעמים אין ראוי לסמוך עליו.

3. שיטת הדרכי משה דסימן שבא מאליו אסור לסמוך עליו.
4. הרמ"א לא הכריע בין השיטות אולם שיבח את הבוטח.
5. הגר"א הכריע כשי' הראב"ד.

סי' י"ג

— גדר איסורי ניחוש איצטגנינות ושיחת העופות והאם יש בהם ממש

והנה באיסורים דלא תנחשו ולא תעוננו יש לדון, האם הניחוש והעינון יש בו ממש ורק דאסרה אותם תורה, או דאין בהם ממש כלל. ונחלקו בזה רבותינו הראשונים ז"ל.

א

שי' הרמב"ם

(א) זה לשון הרמב"ם (הלכות ע"ז פי"א ה"ח) אסור לעונן אף על פי שלא עשה מעשה
אלא הודיע אותן הכוזבים שהכסילים מדמין שהן דברי אמת ודברי חכמים, וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו, עכ"ל.
הרי דס"ל דרק הכסילים מדמין שהם דברי אמת אבל לעולם אין ממש בהם.

וכן האריך שם (הט"ז) ז"ל, ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה,

אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אלהיך. עכ"ל.

שיחת העופות

(ב) והנה הרמב"ם כלל באיסור דניחוש, אלו ששומעים צפצוף העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני, ובמעונן כלל איצטגנינות והוברי השמים. ומקורו מהא דאי' בסנהדרין (ס"ו א') תנו רבנן לא תנחשו ולא תעוננו כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים. וציין המסורת הש"ס לס"א ובכוכבים, וכנראה שכ"ה גירסתו. ועל כולם כתב שאין בהם ממש. ויש לעיין האם כולל בדבריו נמי חכמת שיחת העופות דאין בו ממש, או דלא מיירי אלא בצפצוף העוף דעלמא.

ועי' ספר הליקוטים (רמב"ם הוצאת ש"פ) שהביאו מרבי דוד עראמה זצ"ל שכתב על דברי הרמב"ם הנ"ל וז"ל אבל מביני הלשון ענין אחר הוא ואינו מצוי עתה ופשיטא שהוא מותר כו' ולפיכך לא הביאו עכ"ל. ומבואר דלאו ניחוש הוא ומותר, ומשמע דיש בזה ממש. אולם בתשובת הרמב"ן שנביא לקמיה נראה שכלל שיחת העופות באיסור ניחוש ובדברים שאין בהם ממש, לדעת הרמב"ם.

(ג) וכ"כ בפירוש המשניות (מס' ע"ז פ"ד מ"ז) ז"ל, ואמנם אמרתי זאת ליודעי שרוב בני האדם ואולי כולם מרומים בהם תרמית גדולה מאד, ובהרבה דברים מסוגם, ויחשבום דברים אמיתיים, ואינם כך. עד שהטובים החסידים מאנשי תורתנו חושבים שהם דברים אמיתיים אלא שהם אסורים בגלל התורה בלבד, ולא ידעו שהם דברים בטלים כוזבים שהזהירה מהם התורה כמו שהזהירה מהשקר. והם דברים שזכו לפרסום רב אצל האומות, ושורש זה, הצאבה, והם העמים אשר יצא אברהם אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים את הכוכבים ומייחסים להם פעולות שאינן להם, והם אשר יסדו את גזירת הכוכבים והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות

הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי מיניהם, ודרישת המתים, והרבה מאלה הענינים אשר שלפה התורה האמיתית חרבה עליהם וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וענפה. כו', ובאו חלשי השכל אחרי כן ומצאו אותם הספרים ואותם האמרים וחשבו שהם אמת ושבהם תועלת, ולא ידעו שהם כזבים שנעשו בזמן מסוים לתועלת עת. אמר ה' "אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם הטיב אין אתם". כו', וכן מצאתי להם הערה על גזירת הכוכבים שהיא נוהגת מנהג הניחוש, לא שהיא הסיבה כמו שחושבים הוברי שמים, אמרו, לא תנחשו, כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובכוכבים. עכ"ל ע"ש.

והאריך בזה עוד במורה נבוכים (ח"ג סי' ל"ז), ועי' מש"כ הרד"ק (שמואל א' פכ"ח פכ"ד) בשם הגאונים לענין מעשה אוב, ולכאורה ה"ה לענינינו.

גדר איסורין דלא תנחשו ולא תעוננו ואיצטגנינות

ד) אמנם נראה מבואר מדברי הרמב"ם בכל המקומות הנ"ל, דיסוד האיסור אינו משום הא גופא דאין בדברים אלו ממש, אלא דשורש ענינים אלו באיסור ע"ז. עי' היטב בלשונו בפירוש המשנה הנ"ל. ודבר הלמד מענינו הוא שהעמיד הרמב"ם ביד החזקה דינים אלו בהלכות ע"ז.

ונ"מ בזה האם איסורים אלו הותרו במקום סכנה או דהוי אביזריהו דע"ז שדינם יהרג ואל יעבור. עי' ש"ך (יו"ד ריש סי' קע"ט) מה שהביא מדברי הפוסקים בזה. ומאידך לדעת הרמב"ן שנבאר שיטתו להלן לכאורה אין בדברים אלו משום ע"ז, ורק דאין ראוי לעם ה' לדרוש העתידות שלא מפי נביא, וא"כ שפיר מותר במקום סכנה.

[ובעיקר שי' הרמב"ם בזה, יש קצת מקום עיון, דיש מקומות שנראה מדבריו דיש איזה שהוא ממש בדברי קוסמין ומנחשין. עי' הל' יסודי התורה (פ"ה"ג) שכתב ז"ל, והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות ומה הפרש יש בין הנביא ובינם, אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן מקצת דבריהם מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין,

כענין שנאמר יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים מודיעים

לחדשים מאשר יבאו עליך, מאשר ולא כל אשר, ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום אלא יטעו בכל כענין שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, אבל הנביא כל דבריו קיימין שנאמר כי לא יפול מדבר ה' ארצה, וכן הוא אומר הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה', כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין בו תבן כלל, ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותן הדברים שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין הנביא יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין למעונן וקוסם וכיוצא בו שנאמר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וגו' כי הגוים האלה וגו' ואמר נביא מקרבך מאחריך וגו', הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם משובע ורעב מלחמה ושלום וכיוצא בהן, ואפילו צרכי יחיד מודיע לו, כשאל שאבדה לו אבדה והלך לנביא להודיעו מקומה, וכיוצא באלו הדברים הוא שיאמר הנביא לא שיעשה דת אחרת או יוסיף מצוה או יגרע. עכ"ל.

הרי דלא כתב הרמב"ם דההפרש בין המעוננים והקוסמין לנביא ה' דהראשונים כזב והבל ושטות משא"כ נביא ה' אלא חילק דבהם אינו אמת מוחלט ומשמע קצת ע"ד לשון הרמב"ם לענין תרפים שנביא בסמוך. ועי' עוד הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה דגם שם כן המשמעות. ואולי י"ל שמה שכתב בהל' ע"ז ועוד שהכסילים מדמים שהם אמת, כונתו דהם מדמים שתמיד הם אמת ואינו כן אלא לפעמים אומרים אמת, וצ"ע.

ב

שי' הרמב"ן

פלוגתת הרמב"ן עם הרמב"ם

(א) הנה הרמב"ן בתשובה (מיוחסות סי' רפ"ג) הביא דברי הרמב"ם וחלק עליו וז"ל, והרמב"ם ז"ל כתב שכל העושה מעשה מפני האצטגנינות, וכיון מלאכתו או הליכתו בעת שקבעו הוברי שמים, הרי זה לוקה משום לא תעוננו. ועוד האריך לומר שדברי הבל ושטות הם. והמאמין שיש בהם

ממש, בכלל נשים וע"ה הם. ושמעתא כולה, ליתא הכי. ועוד, דאפילו בניחוש נמי, לא משמע הכי, מעובדא דרב עיליש ובב"ר אמרו כי עוף השמים יוליך את הקול זה העורב וכו'. עכ"ל.

הרי דחלק על הרמב"ם וסובר דבאיצטגנינות ליכא משום לא תעוננו, ורק אסור לשאול בהם משום עשה דתמים תהיה, ועוד דאית ביה ממש ואפי' בניחוש כגון צפצוף העוף נראה שיש בו ממש.

איצטגנינות ושיחת העופות - שי' הרמב"ן והנימוק"י

(ב) וביאר הרמב"ן (שם) שיטתו בהרחבה ז"ל, ומה שאמרו אין שואלים בכלדיים דבר ברור הוא, משמעטא דפרק מי שהחשיך שהם בעלי המזלות, החוזים בכוכבים, כדברי בעל הערוך. והלשון עצמו ידוע, שהם הכשדיים הקדמונים, הנקראים צלדיב"ש, בלשון חכמי הגוים, והם שהתעסקו תחלה במזלות, ושכתבו באותה חכמה, ספרים. ובודאי משמע, שאין האצטגנינות בכלל נחוש, דמיבעיא ליה מנין ועוד, דהא ר' חנינא סבר מזל מעשיר, ויש מזל לישראל ואף על גב דלית הלכתא כוותיה, מ"מ משמע דלאו ניחוש הוא. ואלו שמנחשים בכוכבים דקתני, לא באצטגנינות קאמר. עכ"ל.

והנה הוקשה לו להרמב"ן דאי כדבריו דאין באיצטגנינות משום ניחוש מהו דקאמר הש"ס בסנהדרין (וכנראה דגרס כן שם) דאין מנחשין בכוכבים ותי' דלא באיצטגנינות מיירי, סתם ולא ביאר.

ועי' נימוק"י בסנהדרין (שם) שהרחיב הדברים וביאר ז"ל, ובעופות ובכוכבים, פירשו ז"ל דהא דחשיב הכא עופות וכוכבים, היינו דומיא דהנך דחשיב לעיל, כגון פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו שאין בהם שום דבר חכמה, אלא דברי שטות בעלמא הן, כו' וכן אתה אומר בכוכבים, שלא אסרו אלא לקבוע להם סימן לעצמו ולנחש בהם, אבל מה שאדם מכיר במערכת הכוכבים ומהלכן, כגון אלו הוברי שמים החוזים בכוכבים אין זו בכלל נחש, שזו חכמה גדולה וגזירה שגור הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית להנהיג עולמו בכך. על כן יתפלל כל חסיד לבטל ממנו גזרת המזל כי מאת אדון הכל בא הכל ובידו לעשות ולשנות כחפצו וכו'. ומיהו רז"ל הזהירו לבל ישים אדם מחשבתו באלו הדברים ויתלה אדם עצמו

במי שאמר והיה העולם, והוא בחסדיו יציל עבדיו מפגע רע וכו'. והרמב"ם ז"ל כתב שאף חזיון הוברי שמים בדרך החכמה בכלל נחש הוא, ואינו מחוור, עכ"ל.

הרי דתרי גווי יש בסומך עצמו על הכוכבים, הקובע לעצמו סימן ומכוין דרכיו ע"פ זה לגמרי, דעובר באיסור ניחוש. אבל המכיר במערכת הכוכבים ומהלכן כגון הוברי השמים וכדומה, אין זה בכלל נחש ושפיר דמי לסמוך ע"ז, ונראה לקמן בדברי הרמב"ן שאפי' חייב לסמוך על מה שנתגלה לו.

[עוד] יש לציין דנראה דנחלקו הרמב"ן והנימוק"י בענין שיחת העופות, דהרמב"ן כלל המעשה דרבי עיליש באיסורא דניחוש. ומאידך הנימוק"י כתב לחלק בזה ז"ל, ובעופות ובכוכבים, פירשו ז"ל דהא דחשיב הכא עופות וכוכבים, היינו דומיא דהנך דחשיב לעיל, כגון פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו שאין בהם שום דבר חכמה, אלא דברי שטות בעלמא הן, אבל מי שמכיר בצפצוף העופות אין נחש, שדבר חכמה יש למכירים ושרי, דאשכחן (גיטין דף מ"ה.) ברב עיליש דאתא עורבא וא"ל עיליש ברח וערק ואתרחיש ליה ניסא, אלא דהכא לאו בהכי עסקינן, אלא שהוא מנחש במזדמן לו עוף פלוני בדרך וכיוצא בו מדברי הבא. ואף על גב דגבי ירבי בנזב אמרי' (סנהדרין דף צ"ה.) דאתאי יונה וכו' ואמרי' כנסת ישראל ליונה מתילא, שמע מינה דוד מלך ישראל בצערא שרי התם לאו נחש הוא, דלא סמכי עליה לגמרי, אלא סימנא בעלמא הוא דנקיט ליה, וכהאי גוונא שרי כמו שנהגו לישא נשים במילואה של לבנה לסימן טוב. עכ"ל.

הרי דס"ל דמי שמכיר בצפצוף העופות לאו נחש הוא דומיא דרב עיליש. ולדעת הרמב"ן דכולל שיחת העופות באיסור ניחוש, צ"ב איך שאל רב עיליש מהאי גברא דידע את שפת העופות מאי קאמר, והרי אסור לדרוש במנחשין¹⁷, וי"ל ע"פ מה שציין הגרע"א בגליון הש"ס (גיטין שם) לגירסת הערוך שרב עיליש עצמו היה מכיר בלשונם של הצפורים. וכיון דהבין מעצמו מאי קאמרי מותר לו לסמוך עליהם כיון שיש ממש בדבריהם, אלא דאם הבין מעצמו אמאי שאל להאי גברא, עי' מש"כ

¹⁷ ועי' שו"ת הרשב"א ח"א סי' תי"ג מש"כ בזה.

ליישוב בזה בשיחות מוסר להגר"ח שמולביץ זצ"ל (שנת תשל"א מאמר כ"ז. - מהדורה חדשה מאמר פ'), ע"ש.

ומש"כ הנימוק"י דהתם בסנהדרין לא סמכי עליה לגמרי, לכאורה מוכח כן מיניה וביה מהסוגיא שם, דאמרינן ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה אבישי בן צרויה הוה קא חייף רישיה בארבעא גרבי דמיא חזינהו כתמי דמא איכא דאמרי אתא יונה איטריף קמיה אמר כנסת ישראל ליונה אימתילא שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף שמע מינה דוד מלכא דישראל בצערא שרי אתא לביתיה ולא אשכחיה אמר תנן אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשינן בשרביטו בשעת הסכנה מאי אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה בשעת הסכנה שפיר דמי ע"כ.

ואי נימא דסמך על הסימן לגמרי למה אזיל בי מדרשא ושאל, לכאורה פשיטא דבמקום ספק פיקוח נפש כל הזריז נשכר¹⁸. וע"כ שלא היה סומך על היונה לגמרי אלא כעין סימן בעלמא, וע"ז אתא ושאל בי מדרשא אי במקום חשש סכנה כהאי גוונא, מותר לרכוב על סוס המלך].

שינוי מהלך הכוכבים – נס נסתר

ג) וממשיך שם הרמב"ן להוכיח דבריו ז"ל, ומההיא שמעתא, דפרק מי שהחשיך, נמי משמע דמותר לשמוע להם, ולהאמין דבריהם. מאברהם, שאמר נסתכלתי באצטגנינות. ומדר' עקיבא, דהוה דאיג אמלתא דברתיה טובא. ולאחר שנצלה, דרש משום צדקה, נצלה ממיתה, ממש. ש"מ מאמין היה בהם. ומעובדא דרב נחמן בר יצחק, נמי. אלא שפעמים הקדוש ברוך הוא עושה נס ליראיו, לבטל מהם גזירת הכוכבים. והם מן הנסים הנסתרים, שהם בדרך תשמישו של עולם, שכל התורה תלויה בהם. לפיכך, אין שואלים בהם, אלא מהלך בתמימות, שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיך. ואם ראה בהן דבר, שלא כרצונו, עושה מצות ומרבה בתפלה. אבל אם ראה באצטגנינות, יום שאין טוב למלאכתו, נשמר ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור אני, שאסור לבא כנגד המזלות

¹⁸ עיין אגרות משה חו"מ חלק ב' סימן ע"ט שהאריך ליישב קושיא זו.

על הנס. עכ"ל.

ומבואר דאע"פ שאסור עשה לשאול בחו"זי כוכבים ולחקור במזלות - מקרא דתמים תהיה, מכל מקום טבע העולם מתנהג על פיהם, ומי שידוע את מזלו אין לו לילך כנגדו, כי אף אם יצליח יהיה הדבר בגדר נס. ונראה שזהו ביאור מה שאמרו חז"ל במשנה (תענית כ"ו ב') משנכנס אב ממעטין בשמחה, ואמרינן עלה בגמרא (שם כ"ט א'), אמר רב פפא, הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה, ע"כ. והיינו שמזלם של חדשים אלו ידועים לנו, ואם כן ליכא שום איסור לחוש להם ולהתנהג על פיהם, לא משום דלאו דלא תנחשו ולא משום מצות עשה דתמים תהיה. ובזה יבואר נמי מה שמצינו בדברי חז"ל שיש מקומות המוכנים לפורעניות כמו שאמרו בגמרא (בסנהדרין ק"ב א') לענין שכס, דגם זה מטבעו של עולם שיש זמנים שמזלם רע ויש מקומות שמזלם רע, ואף על פי שאין לנו לחקור אחרי דברים אלו, אבל אם נודע לנו נכון לחוש להם.

אולם עדיין צ"ע דכיון דאסור לשאול בחו"זי הכוכבים משום תמים תהיה וגו', אמאי הביאה הגמרא בשבת (שם) כל הסימנים על הנולדים בימים מסויימים ובמזלות מסויימים, כיון שאין לנו לחקור ולהתבונן בדברים אלו. ועי' בתשובת הרמב"ן המודפסת ב"שו"ת הרשב"א הוצאת מכון ירושלים" שכבר עמד על זה הרב המגיה שם (הערה 11) וע"ש מש"כ לישב בזה¹⁹.

ומש"כ הרמב"ן שפעמים הקדוש ברוך הוא עושה נס ליראיו לבטל מהם גזירת הכוכבים. והם מן הנסים הנסתרים, שהם בדרך תשמישו של עולם, שכל התורה תלויה בהם. כוונתו לדבריו הידועים בפירושו על התורה סוף פרשת בא (שמות פי"ג פט"ז) וז"ל, ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריחנו ענשו, הכל בגזרת

¹⁹ עי' לבוש יו"ד סי' קע"ט סט"ז

עליון, עכ"ל.

הרי שדבר זה גופא שישתנה מזלו של אדם לפי זכויותיו, הוא נס נסתר. **אך** יש לעיין, למה נחשב דבר זה לנס נסתר, הלא ביטול גזירת הכוכבים, נעשה על ידי שמשנה את מקום הכוכבים והלוחם, כמבואר בשבת שם ששינה הקב"ה מקומו של הכוכב 'צדק' כדי שאברהם אבינו יוליד, ואם כן נס נגלה הוא, כי מקומם ומהלכם של הכוכבים ידועים לכל, וניכר השינוי. ונראה, דכיון דהרבה כוכבים הם ברקיע, וקשה לעמוד על סדרם, ובפרט שאין הדרך להתבונן בהם בכל עת, ואפי' חו"י הכוכבים לפעמים לא יעמדו על שינוי הסדר, או אפי' אם יעמדו על השינוי יתלו שטעו בהבחנתם, חשיב נס נסתר.

וז"ל הרמב"ן בפירושו עה"ת (בראשית פמ"ו פט"ו), אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים, וזהו זהב רותח יוצק בפי החכם הזה ממה שהשיב על רבותינו בענין פינחס (במדבר כ"ה י"ב) וזולתו במקומות הרבה, ולמה יזכירם הכתוב, כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים, כי לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב, ולא יהיו השמים כברזל בטבעם מפני זרענו בשנה השביעית, וכן כל יעודי התורה בטובות ההן וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפלות דוד מלכנו וכל תפלותינו נסים ונפלאות, **אלא שאין בהם שנוי מפורסם בטבעו של עולם** כאשר הזכרתי זה כבר (לעיל י"ז א'), ועוד אפרשנו בעזרת השם. עכ"ל.

[ויש לציין, דידוע שאדם מן השורה יכול לראות בערך שלושים אלף כוכבים. אמנם איתא בגמרא (ברכות ל"ב ב'), אמר ריש לקיש וכו', אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבוננו של עולם אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה, אתה עזבתני ושכחתני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, בת, שנים עשר מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים

לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא, ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה, וכולן לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת עזבתני ושכחתני, התשכח אשה עולה וכו' ע"כ. ובימינו חכמי האומות גילו אלפים ורבעות כוכבים מה שכבר נודע לחז"ל מימות עולם.]

פירוש הרמב"ן עה"ת

והנה הגם שבתשובה נראה קצת כמסתפק אם יש ממש בניחוש, מ"מ בפירושו עה"ת נראה דהכריע דודאי יש בהם ממש. הנה בדברים (פי"ח פ"ט) כתב ז"ל, ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל, כי מי יגיד לעורב ולעגור מה יהיה. [כונתו לשי' הרמב"ם הנ"ל]. ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים. ורבותינו גם כן יודו בהם, כמו שאמרו בואלה שמות רבה (ויק"ר ל"ב ב', קהלת רבה י' כ"ג), כי עוף השמים יוליך את הקול (קהלת י' כ'), זה העורב וחכמת הטיאריין. העופות בלשון ערב טאי"ר, וחכמי העופות יקראו טיארין. ועוד מוזכר מזה הענין בגמרא (גיטין מ"ה א'). כו' וכאשר כלל הכתוב המעוננים והקוסמים עם התועבות הנזכרות, חזר ופירש (בפסוק י"ד) הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו כי חכמתם לדעת הבאות, ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך - יאמר הנה אסר לך השם המעשים האלה הנזכרים בעבור שהם תועבות לפניו ובגללם הוריש הגוים ההם מפניך, ואסר לך הנחשים והקוסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה לתתך עליון על כל גויי הארץ שיקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו, ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ומנחש, שיקבלו אותם מן הכוכבים או מן השפלים בשרי מעלה שאין כל דבריהם אמת ולא יודיעו בכל הצריך, אבל הנבואה תודיע חפץ השם ולא יפול דבר מכל דבריה, והוא שיפרש (בפסוק כ"ב) הוא הדבר אשר לא דברו ה' - והנה אתה חלקו וסגולתו שומע עצתו מפיו, והם חלק המזלות הולכים אחריהם, וזה טעם לא כן נתן לך ה' אלהיך, שלא נתן לך כאשר נתן להם, כטעם אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים (לעיל ד' י"ט) כאשר פירשתי (ויקרא י"ח כ"ה). ובספרי (שופטים קע"ד), אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, שמא תאמר

להם יש במה לשאול ולי אין לי, תלמוד לומר ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך. והנה זו ראייה בכל מה שפירשנו, כי הנחשים שורש דבר נמצא בהם ולכן היה לישראל טענה במניעה מהם. עכ"ל.

הרי דנקט דיש ממש בניחוש וכדומה, ויסוד האיסור לאו משום ע"ז כשי' הרמב"ם אלא בעבור שעשה לך מעלה גדולה לתתך עליון על כל גויי הארץ שיקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו, ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ומנחש, שיקבלו אותם מן הכוכבים או מן השפלים בשרי מעלה שאין כל דבריהם אמת ולא יודיעו בכל הצריך, אבל הנבואה תודיע חפץ השם ולא יפול דבר מכל דבריה.

והוסיף בזה להלן (שם פי"ג) ז"ל, וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך - שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם, ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים. אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל היכול בכל משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו. ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ולא תירא ממגיד עתיד אבל מנביאו תדרוש ואליו תשמע. עכ"ל.

וזהו נמי מש"כ הרמב"ן (בראשית פי"ז פ"א) ז"ל, והיה תמים - מצוה אחרת עוד בענין הזה כטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך (דברים י"ח י"ג) אחרי אזהרת השם לא ימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וגו' (שם יח י'), והענין בשניהם שיאמין בלבו כי הקדוש ברוך הוא לבדו הוא בעל היכולת בתחילה ובסוף, הוא היכול לעשות ולבטל, ולא ישמעו אל מעוננים ואל קוסמים או למנחש ומכשף, ולא יאמין שיבאו דבריהם על כל פנים, אבל יגזור בלבו שהכל ביד עליון העליונים, שהוא "אל" והוא "אל שדי", עושה טובה שלא היה במזל ומביא רעה בהיות המזל טוב ויפה, כפי שיתהלך האדם לפניו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל (ישעיה מ"ד

כ"ה). וזהו שאמרו (שבת קנ"ו א') צא מאצטגנינות שלך וכו'. עכ"ל. וגם כאן ביאר הרמב"ן, אף אם מכיין נכונה את העתידות, מכל מקום אנו מחוייבים להאמין כי הקב"ה הוא בעל היכולת, והוא מתנהג עמנו כפי מעשינו ומדריגתנו בעבודתו, ולכן אין לנו לדרוש אצל מנחשים וקוסמים, כי בסופו של דבר הכל תלוי אך ורק בהשגחתו והנהגתו ית'. עכ"ל.

והא דחילק הרמב"ן בין נביא ה' שכל דבריו אמת לא יפול מהם ארצה שלא כהמנחשים והקוסמים, עי' עוד מש"כ בזה (בראשית ל"א י"ט) ז"ל, יקראו אותם תרפים לרמוז בשמם כי דבורם כמו נבואה רפה, תבא ברב ותכזב לעתים רחוקות, כמו שאמרו (זכריה י' ב') כי התרפים דברו און. והנה יעשו אותם קטני אמנה להם לאלהים, לא ישאלו בשם הנכבד ולא יתפללו אליו, רק כל מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם התרפים. עכ"ל.

ועי' עוד רמב"ן ספר המצות (מצות ששכח הרב למנותן) שכתב ז"ל, מצוה שמינית שנצטוינו להיות לבבנו תמים עמו ית' והוא שנאמר (שופטי' י"ח) תמים תהיה עם י"י אלהיך. וענין הצוואה הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו ית' ושנאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד וממנו לבדו נדרוש הבאות מנביאיו או מאנשי חסידיו ר"ל אורים ותומים ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ולא נבטח שיבאו דבריהם על כל פנים. אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים כי הוא משנה מערכת הככבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל [ישעיה מ"ד], ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבתנו לעבודתו כענין שהבטיח (ירמיה י') אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה. ואמרו באחרון שלפסחים (קי"ג ב') מגין שאין שואלים דבר מן הכלדיים שנאמר תמים תהיה עם י"י אלהיך. והכלדיים הם שארית האומה המתעסקת במלאכת הכוכבים הנקראים כלדיב"ש. ולשון ספרי אם עשית כל האמור בענין הרי אתה תם לי"י אלהיך. ופירוש זה שאסר הכתוב לשאול את העתיד מאוב וידעוני ומתים ומן מעונן וקוסם ואחרי כן צוה שיהיה לבנו תמים עמו יתב' באלה ולא נירא מדברי מגיד עתידה מן הנזכרים או מזולתם אבל מן נביאו נדרוש ואלינו נשמע כאשר יאמר בפרשה. וזה הוא תרגומו שלאנקלוס שלים תהא בדחלתא די"י

אלהך. וכן אמר הכתוב (תהל' קי"ט) יהי לבי תמים בחוקיך. ובמצוה הזאת נצטוה אברהם אבינו כאשר בא לכרות לו ברית ולתת לו זרע, אמר התהלך לפני והיה תמים. כי מפני שהיה הוא זכור לטוב יסוד באמונה והחולק על הכשדים שהיו מייחסים כל הכחות לשמש ולירח ולכוכבים והוא ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג צוהו עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו ולא יתן בלבו שיהא בזולתו שום אמת ולא יסתכל בעניינם כלל עם דעתו שיוצרם מנהיג אותם אלא יהיה לבו אליו לבדו ית' כי הוא המצוה אותם והמסדר סדור מערכתם כרצונו כענין שאמרו (שבת קנ"ו א') צא מאצטגנינות שלך וכו'. זהו ענין המצוה הזאת. והזכירה בעל ההלכות וכתב (אות קמ"ד) להיות תמים. עכ"ל.

*

והנה על אף שכוחות הנ"ל נאסרו עלינו מ"מ זה לעומת זה עשה האלוקים. דעי' בסנהדרין (ס"ה ב') רבא ברא גברא [פירוש רש"י, על ידי ספר יצירה שלמדו צרוף אותיות של שם], שדריה לקמיה דרבי זירא, הוה קא משתעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה, אמר ליה, מן חבריא את, הדר לעפריך²⁰. רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עיגלא תילתא ואכלי ליה, ע"כ. הרי דגם בצד הקדושה יש לחכמי התורה כח בדרכי הבריאה.

דינים העולים:

1. לדעת הרמב"ם – אין ממש בניחוש ואסור משום ע"ז.
2. נחלקו המפרשים בדעת הרמב"ם האם שיחת העופות נכלל בניחוש.
3. לדעת הרמב"ן יש ממש בניחוש והאיסור הוא משום תמים תהיה.
4. לדעת הרמב"ן אין באיצטגנינות משום ניחוש.
5. נחלקו הרמב"ן והנימוק"י האם שיחת העופות יש בו משום ניחוש.

²⁰עי' שו"ת חכם צבי סי' צ"ג, ועי' פי' המיוחס לרס"ג על ספר יצירה פ"ב מ"ה ז"ל, ושמעתי כי אבן עזרא ברא בריה לפני ר"ת ואמר ראו מה שנתן הקב"ה באותיות הקדושות ואמר חזור לאחר וחזרה לקדמותה, עכ"ל, משמע שהסיבה שהאבן עזרא ברא ברי' הי' רק להראות הכח שנתן הקב"ה באותיות הקדושות, ומאחר שנתקיים תכלית זה החזירו ר"ת לקדמותו, וכן יל"פ בסוגיין שרבא בראו כדי להראות לר"ז הכח שנתן הקב"ה לאותיות הקדושות ומאחר שנתקיים תכלית זה החזירו ר"ז לעפרי'.

סימן י"ד

— אין מזל לישראל והמסתעף

א

השפעת המזלות בבחירת האדם

הנה לעיל (סי' י"ג) הבאנו פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן בענין איצטגנינות וכדו', האם יש בו ממש ורק דאסרה לדרוש בהם דתמים תהיה עם ה' אלוקיך, וזו היא שיטת הרמב"ן, והרמב"ם סובר דלא רק שאסרה אותם תורה משום ניחוש, אלא אין בהם ממש, ורק כסילים מדמים שהם דברי אמת. ואחד מהסוגיות שמראה פנים בזה לרמב"ן הוא בשבת (קנ"ו א'). והרבה גופי תורה יש ללמוד משם, ונציע את הדברים.

אמרינן התם, כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי, האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה. מאי ולא חדא ביה, אילימא ולא חד לטיבו, והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי, אלא לאו חדא לבישו, והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא, אנא מלך והוא הוה ריש גנבי, אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו, ע"כ.

ומאריך הש"ס שם לפרש תכונות הנפש של הנולדים במזלות השונים, ובסוף הסוגיא אי' האי מאן דבמאדים, יהי גבר אשיד דמא. אמר רב אשי, אי אומנא, אי גנבא, אי טבחא, אי מוהלא, ע"כ.

ועי' פירוש הגר"א על משלי (כ"ב ו') על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו שכתב וז"ל, והענין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו, כלומר מזלו שנולד בו, כמ"ש האי מאן דבצדק יהיה גבר צדקן וכו'. וכשנולד במזל רע, אז על זה נתנה הבחירה ביד האדם, שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות, או צדיק או רשע או בינוני. וכמ"ש במסכת שבת, האי מאן דבמאדים יהיה שופך דמים, אמר רב אשי או מהולא או טבחא, או לסטים. וזכר אלו השלשה, והוא, לפי שמזלו מורה שיהיה שופך דמים, אך בבחירתו יוכל לבחור באלו השלושה "או מהולא" והוא צדיק שעושה

מצוות עשה, "או טבחא" הוא בינוני, "או לסטים" הוא רשע שופך דמים כמשמעו, עכ"ל.

והיינו שמזלו של אדם קובע טבעו ומדותיו, אבל אינו מונע ממנו את כח הבחירה, ואף שאינו יכול לשנות מה שנקבע לו, מ"מ יכול להביא הכל לצד הטוב. ויסוד הדבר אי' נמי במהרש"א חדושי אגדות (שם) ז"ל, אי מוהלא כו'. ה"נ יש לפרש דלא נגזר אלא שיהא אשד דמא, ולפי בחירתו של אדם אי אומנא שהוא רשות אי גנבא שהוא איסור ואי מוהלא שהוא מצוה עכ"ל.

אולם במאירי משמע שהאדם יכול אף להפוך את טבעו ולהכניע את מזלו, וז"ל, מפנות הדת ומיסודות האמונה להאמין שהבחירה ביד האדם בכל פעולותיו לעשות כרצון איש ואיש ואם נודע מדרך החכמה שממערכת הכוכבים באו בנולד כחות וקנין מדות אם מכח היום אם מכח השעה כמו שתאמר דרך משל שהנוולד במאדים יהיה לפי טבעו שופך דמים עד שאם יולד בן מלך באותה שעה ישפטו עליו מצד משפט הכוכב שיהיה בעל מלחמות ונוצח והורג ואם הוא מבני הפחותים יורו עליו שיהיה טבח וקצב וכיוצא באלו וכן בשאר הכוכבים על הדרך שהתבאר משפטיהן הכלליים והפרטיים בספרי החכמות מ"מ יש להאמין שכל זה לא ימנע הבחירה ממנו ולא יקרא בזה מוכרח רק חוטא בבחירה ורצון מפני שהשם נתן בידו בחירה להכריח טבע תולדתו וגדרי הדת ישיבוהו מטבעו למשול בעצמו לבלתי לכת אחרי עקבות תולדתו ויוכל לבחור בעצמו דרך אחרת בזולת טבע תולדתו במעט עמל והשתדלות וכונת התורה באחד מחלקיה סובבת על ענין זה כמו שתאמר דרך משל שאם הוא כילי בטבעו ומאמץ את לבבו וקופץ את ידו הנה מצות הצדקה ונתינת התרומות והמעשרות ודומיהן ירגילוהו להעתק טבעו וכן אם יהיה לפי טבעו תר אחר לבבו ואחר עיניו בדברים המגונים הנה גדרי הדת יגדרו דרכיו באיסורי העריות ומניעת חברת שאר האומות עד שגם באשת חיקו ישימו לו גבול חוק בל יעברנהו וכן בכל המדות אחת לאחת וכן צריך להאמין שהתפללות והזכיות והצדקות ישנו הנגזר עליו לפי מהלכות הכוכבים לטוב גם ממות לחיים מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. עכ"ל. ועי' עוד להלן.

ב

אין מזל לישראל

עוד אמרו שם, איתמר, רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל, ע"כ. ופרש"י ויש מזל לישראל - שאין תפלה וצדקה משנה את המזל. אין מזל לישראל - דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה, עכ"ל.

ומבואר דלכו"ע יש מזל לישראל - וגדר הדבר הוא כמו שכתב הנימוק"י בסנהדרין (הבאנו דבריו לעיל סי' י"ב) שמערכת הכוכבים ומהלכן חכמה גדולה וגזירה שגור הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית להנהיג עולמו בכך, ונחלקו ר"ח וריו"ח האם ע"י תפלה וזכות יכול לשנות את מזלו.

וכן נראה מדברי תוס' שם (ד"ה אין מזל לישראל) שכתבו וז"ל, והא דאמר רבא בשילהי מו"ק (כ"ח א') בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה, עכ"ל²¹.

וכן מבואר מהא דאמרינן בגמרא (שם), ואף רב סבר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב מנין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אתו החוצה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, רבוננו של עולם בן ביתי יורש אתי, אמר לו, לאו, כי אם אשר יצא ממעיך, אמר לפניו, רבוננו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן. אמר ליה, צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל, מאי דעתך דקאי צדק במערב, מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח, והיינו דכתיב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, עכ"כ.

הרי שאברהם אבינו ראה באצטגנינות שלו שאינו מוליד, והקב"ה השיב

²¹ויל"ע האם הכונה שמשתנה המזל דומיא דמה דאי' לקמן שם לגבי אברהם שהקב"ה שינה את מקומו של מזל צדק, או דהמזל עומד במקומו ורק הנהגה משתנית. עי' שפ"א מש"כ בזה.

לו שהן אמת על פי מערכת הכוכבים של עכשיו אינו מוליד, אבל הוא יכול לשנות את מערכת השמים ולהנהיג שיוליד.²²

והנה אף דמבואר דאין מזל לישראל ויכול האדם מישראל לשנות את מזלו על ידי זכות ותפילה, מ"מ ידע האדם דגם מזלו הוא ע"פ השגחתו יתברך, ואם נולד במזל מסויים, הוא משום שתכונות אלו וטבע זה מתאימים לעבודתו ולמילוי תפקידו בעולמו, וכל אדם מקבל את הכוחות, הכלים והטבע הנצרכים לו כדי לקיים את יעודו. וכן נראה מהא דאי' במועד קטן (כ"ח א'), אמר רבא, חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא. דהא רבה ורב חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא, ומר מצלי ואתי מיטרא. רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין, רבה חיה ארבעין. בי רב חסדא שיתין הלולי, בי רבה שיתין תיכלי. בי רב חסדא סמידא לכלבי ולא מתבעי, בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכח, ע"כ.

הרי רבא מלמדנו, שכל אחד יש לו תפקיד בחייו, ומוטל עליו לקבל את חלקו ולעבוד את ה' ולקיים רצונו בכל מצב שנמצא. ולפעמים תכליתו הוא לעבוד את ה' דוקא מתוך צער וקושי, ולזה לא מהני זכויות לשנות.

²² והנה ידוע מה שדנו האחרונים (הפרשת דרכים ועוד) אם האבות היה להם דין בני נח או דין ישראל, ויש שפירשו שזו היתה המחלקות של יוסף עם השבטים. ומכאן מבואר דעל כל פנים לענין הא דאין מזל לישראל היה לו לאברהם אבינו אף לפני המילה דין ישראל. ועי' אילת השחר שבת שם שכתב שהא דאין מזל לישראל הוא משום שהם צדיקים, ולכן אפילו למ"ד שקודם מתן תורה היה להם דין ב"נ, מכל מקום לענין זה יש להם דין ישראל.

וע"ד החידוד, הנה בב"ר (פ' מ"ד) עה"פ ויאמר אברהם הן לי לא נתת זרע וגו' איתא אר"ש בב"ר יצחק המזל דוחקני ואומר לי אברהם אין את מוליד א"ל הן כדברייך אברהם לא מוליד אברהם מוליד שרי לא תלד ע"ש. והנה שרה אמנו ע"ה ילדה אחרי שאאע"ה מל את עצמו אחרי שכבר נשתנה שמו לאברהם. וכתב הגאון רבי יוסף מנדלקורן זצ"ל בספרו וילקט יוסף (ח"א ע' קפ"ח אות ד') ביאור פלוגתת המדרש וש"ס דילן, דהנה נחלקו הרמב"ן (בסו"פ אמור) וחכמי הצרפתים האם קודם שמל א"א את עצמו הי' לו דין ב"נ ואחרי המילה נשתנה דינו לישראל וזוהי דעת הרמב"ן או דגם אחרי שמל הי' לו דין ב"נ עד מ"ת ע"ש. לפי"ז י"ל דהמדרש סובר כשיטת חכמי הצרפתים הנ"ל ולכן גם אחרי שכבר מל לא שייך לומר שתלד מחמת הא דאין מזל לישראל שעדיין נתון תחת המזל ולכן היה צריך שינוי השם. משא"כ הש"ס דידן סבר דאחרי המילה שוב נעשה לישראל ואין מזל לישראל. ולכן שפיר אמר לו הקדוש ברוך הוא צא מאיצטגנינות שלך.

וכן, מי שיש לו מזל טוב אל יסמוך על מזלו לגמרי, וצריך להתפלל לפניו ית' שיתן לו את הטוב הנגזר עליו לפי מזלו, דסגולת התפילה להוריד השפע מלמעלה למטה.

והנה הקשו שם תוס' (ד"ה אלא במזלא) וז"ל, הא דאמרן בסוף שבת (דף קנו. ושם) אין מזל לישראל. וי"ל דלפעמים משתנה ע"י מזל כי הנהו דהתם, ופעמים שאין משתנה, כדאמרין בתענית (דף כה.) גבי רבי אלעזר בן פדת, דא"ל ניהא לך דאחריב עלמא דאולי אברי' בעידנא דמזוני, עכ"ל.

ובמהרש"א (ח"א שם) כתב וז"ל, גם שאפשר לבטל המזל כמ"ש פרק בתרא דשבת מ"מ מנכין לאדם מזכיותיו וכו', עכ"ל. וכן כתב הג"ר אלחנן וואסערמאן זצ"ל הי"ד (קובץ הערות דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט סי' ז' אות א').

אמנם לשון התוס' משמע שלפעמים אינו משתנה כלל אפילו על ידי ניכוי זכויות, וצריך ביאור גדר הדברים. ונראה לבאר על פי הנ"ל, דתפקידו של רבי אלעזר בן פדת היה לעבוד את הקב"ה מתוך עוני ודחק, ולכן לא יועיל תפילה וזכות לשנות את מזלו זה. וידוע כמה מגדולי עולם שכל בית ישראל נשענים עליהם שנפטרו טרם הגיעו לגיל ארבעים, הרמ"א, האריז"ל והרמח"ל. ואף שאין אתנו יודע את דרכי השגחתו ית', אמנם לכאורה נראה שהם מלאו את תפקידם והשלימו את תכליתם בשנים שניתנו להם.

והנה הרשב"א (שו"ת ח"א סי' י"ט) נראה דפירש הא דאין מזל לישראל באופן אחר²³ וז"ל, ומכל מקום בידן של ישראל הוא וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אין מזל לישראל. שישראל חלק ה' חבל נחלתו ואינם מסורין למזלות השמים כי הם למעלה מן המזלות. וזהו שכתוב (ירמיה י') מאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה. ומה שכתוב לא לאדם דרכו בשאינו עושה רצון השם שאז הוא מסור למזל. לפי שעונותיו הבדילו בינו ובין השם והשפיל עצמו ממעלות עליונות ובא וישב

²³עי' אברבנאל פר' ואתחנן ד' ט"ז שהאריך טובא בהאי ענינא דאין מזל לישראל, אולם עי' שם שיטה מחודשת בכל הענין.

לו במדרגות תחתונות תחת המזלות. והוא שכתב (דברים ל"ב) אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם. רוצה לומר אסלק השגחתי מהם ואניחם ביד המזלות ושאר משרתי השמים אשר בחרו בם כשאר האומות ואז אראה באחריתם מי יצילם מיד המקרים ההווים מתנועות הגלגלים והמזלות. אבל בצדיקים כתב (תהלים כ"ג) גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי. עכ"ל.

ומבואר דמי שעושה רצונו של מקום אין נתון תחת המזל כלל. אולם צ"ע מג' המעשים שמביאה הגמ' שם שמשמע דגם אלו העושים רצונו של מקום נתונים תחת שליטת המזל. דאי' שם בהמשך הסוגיא, ומדשמואל נמי אין מזל לישראל, דשמואל ואבלט הוו יתבי, והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא. אמר ליה אבלט לשמואל, האי גברא אזיל ולא אתי טריק ליה חיויא ומיית. אמר ליה שמואל, אי בר ישראל הוא אזיל ואתי. אדיתבי אזיל ואתי, קם אבלט שדיה לטוניה, אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי. אמר ליה שמואל, מאי עבדת. אמר ליה, כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן, האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה ליה ריפתא, הוה קא מיכסף, אמינא להו אנא קאימנא וארמינא, כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף. אמר ליה, מצוה עבדת, נפק שמואל ודרש וצדקה תציל ממות, ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה.

ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל, דר"ע הויה ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי, ההוא יומא דעיילה לבי גנא טריק לה חיויא ומיתא, הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא שקלתא למכבנתא דצתא בגודא, איתרמי איתיב בעיניה דחיויא. לצפרא כי קא שקלה לה, הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה. אמר לה אבוה, מאי עבדת. אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא, והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה, קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה. אמר לה, מצוה עבדת. נפק רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממות, ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה.

ומדרב נחמן בר יצחק נמי אין מזל לישראל, דאימיה דרב נחמן בר יצחק

אמרי לה כלדאי, בריך גנבא הוה. לא שבקתיה גלויי רישיה, אמרה ליה, כסי רישך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא, ובעי רחמי. לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה, יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא, נפל גלימא מעילויה רישיה, דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה, סליק פסקיה לקיבורא בשיניה, ע"כ.

הרי להדיא דאף ר"ע ורב נחמן בר יצחק שודאי עושין רצונו של מקום, היו נתונים תחת שליטת המזל אילולי הזכות המיוחד שעמד להם, וצ"ע איך יפרנס הרשב"א סוגיא זו.

ג

צדקה תציל ממות

והנה מהני שני עובדות דשמואל ור"ע חזינן דהא דצדקה תציל ממות פירושו - דאם בשעה שכלתה אליו הרעה עומד ומקיים מצות צדקה היא תצילנו ממות, ולא סגי במצות צדקה שקיים לפני הגעת זמן המיתה. דהרי יל"ע בעובדא דשמואל, מנין לו שהצלתו היה משום מעשה צדקה זה אולי עשה עוד כהנה רבות לפני כן, אולם יש לדחות דכיון דאבלט ראה שמזלו היה רע באותה שעה, ע"כ דעדיין לא עשה מעשה ששינה את מזלו לטובה.

אולם כן מוכח ממעשה דר"ע, שהרי הכלדאים הודיעו לר"ע על רוע מזלה הרבה לפני יום הנישואין ואעפ"כ רק מעשה הצדקה שעשתה בשעה שהיתה ראויה למות הצילתה. אולם יש לדחות דלעולם צירוף כל המעשים טובים והתפילות יחד עם מעשה הצדקה שבשעת מעשה הצילוה. וכן מבואר בבן יהודע, שהקשה אמאי הביאה הגמ' עובדא דשמואל לפני ר"ע, והלוא ר"ע קדם לשמואל הרבה שנים. ובאחד האופנים כתב ליישב דחידושא איכא בדשמואל טפי, שהאדם שנשתנה לו מזלו לא ידע כלל ולא היה בידו להרבות בתפילות לשנות מזלו, משא"כ בתו של ר"ע שידעו הרבה זמן לפני נישואיה, והרבו במעשים טובים תפילות וצדקות לאו חידושא דנשתנה מזלה, ע"ש.

ד

הנהגה ע"פ מזל

והנה על עובדא דשמואל הקשה המהרש"א, אמאי לא מנע אותו שמואל מללכת כיון דידע שעלול למות וז"ל, והא דשמואל לא היה מוחה בהוא גברא דלא ליזול שם משום דאפשר דטריק ליה חויא כיון דלא ידע מאי עביד י"ל דמ"מ ה"ל ס"ס ספק אם ישראל הוא ואת"ל ישראל הוא שמא יהיה לו זכות ואין מזל לישראל עכ"ל.

אולם הניחא בעובדא דשמואל וכנ"ל מדברי מהרש"א, אבל בעובדא דבתו של ר"ע הרי חזינן שהיה דואג וכדין עביד, כמו שכתב הרמב"ן (מיוחסות שם) שיש ממש בדבריהם והוכיח מר"ע. וא"כ איך נתן לבתו להנשא. ולא עוד אלא שכתב שם הרמב"ן שמי שיודע ע"פ הכוכבים שזה הוא מזלו אסור להמנע מלשמוע להם, וז"ל ואם ראה בהן דבר, שלא כרצונו, עושה מצות ומרבה בתפלה. אבל אם ראה באצטגנינות, יום שאין טוב למלאכתו, נשמר ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור אני, שאסור לבא כנגד המזלות על הנס. עכ"ל, וא"כ צ"ב איך ר"ע לא שת לבו לדבריהם וסמך עצמו על נס.

ונראה ללמוד מכאן, שאף אם אדם יודע שיש לו מזל רע, אין לו למנוע עצמו מלעשות מה שמוטל עליו ע"פ דין אף אי צריך לסמוך מכח זה על נס. ולכן לא מנע רבי עקיבא את נשואי בתו והשתדל בתפילה לשנות את המזל.

והנה עי' בן יהוידע שנסתפק האם ר"ע גילה לבתו דבר הכלדאי, ולצד דלא גילה צ"ב אמאי, והא יכולה לשנות מזלה ע"י תפילה וזכויות. ואולי י"ל שר"ע התפלל בעדה ולא רצה להודיעה שחשש שהדבר יגרום לה להתייאש מלהנשא. ועוד י"ל ע"פ המבואר בפסחים (ק"י ב'), לענין זוגות כללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיה, ומיהו למיחש מיבעי, ע"כ. ואולי ה"ה לענין מזל. וצ"ע.

והנה בעובדא דר"נ בר יצחק מפורש בש"ס דלא הוה ידע אמאי קאמרה

ליה, וטעמא דלא גילתה לו י"ל שדאגה שאם בנה ידע מה שאמרו לה האצטגנינים, לא היה נלחם נגד יצרו והיה נופל ברשתו, והיה מצטדק באומרו שכך אמרו עליו הכלדאים. ולכן לא אמרה לו דבר רק שיכסה את ראשו, שהנהגה זו מעוררת האדם ליראת שמים, וגם התפללה עליו, ובזה זכה שנשתנה מזלו, ולא רק שלא נעשה גנב אלא זכה להיות מגדולי האמוראים.

ודרך אגב, עובדא זו הוא אחד מהמקורות למנהג ישראל שהולכים תמיד בכסוי ראש, אף אי נימא דאין בזה חיובא מעיקר הדין, ובעזה"ש"י לקמן (שער ב') נאריך בדין זה.

*

תמים תהיה עם ה' אלוֹקִיךָ

ונסיים במה שאמרו חז"ל (נדריים ל"ב א') במעלתו של הסומך על הקב"ה בתמימות, אמר רבי יצחק כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, שנאמר עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתם. א"ר הושעיא, כל המתמים עצמו, שעה עומדת לו, שנאמר התהלך לפני והיה תמים, וכתוב והיית לאב המון גוים. אמר רבי, כל המנחש לו נחש, שנאמר כי לא נחש ביעקב, והא בלמ"ד אל"ף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדה. תני אהבה בריה דרבי זירא, כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי' מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו'.

ופירש הר"ן (שם בד"ה כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל) וז"ל, שמלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל, לפי שמתוך שאינן מנחשין, מכניסין אותן למחיצה שאין מלאכי השרת יכולין ליכנס בה. ונראה בעיני דהכי נמי מדה כנגד מדה, שמתוך שאינן הולך לקראת נחשים לידע העתידות אלא בוטח בהקב"ה, משום הכי הקדוש ברוך הוא מגלה לו רזי עולם שאינם גלויים למלאכי השרת, עכ"ל.

ומן הראוי להעתיק ממכתבו של הרבי יוסף זונדל סלנט זצ"ל (רבו של רבי ישראל סלנטר – נדפס בספר אור ישראל מכתב כ"ד) וז"ל, כידוע

שהבורא ית"ש משגיח בכל רגע על כל אדם בפרטיות עניניו, וכמו שהאדם פונה לבו לה', כן ה' פונה להשגיח עליו, כמ"ש ה' צלך (תהלים קכ"א ה'). ואם פונה יותר, גם משגיח עליו יותר, כמ"ש במדרש, ה' צלך, מה הצל הזה כשאתה מראה אותו אצבע אחת הוא מראה אותך אצבע אחת, ואם כל היד מראה כנגדך כל היד, כך הקב"ה, כדרך שבא האדם לראות כך בא ליראות (חגיגה ב), עכ"ל. ועי' נפש החיים (שער א' פ"ז).

דינים העולים:

1. לפי הגר"א, אין לשנות את המזל אבל יש לכוונו לצד הטוב.
2. לפי המאירי, אפשר להפוך את טבעו.
3. לתוס', אפשר לשנות מזלו ע"י זכות גדולה.
4. סגולת התפילה להוריד השפע.
5. לרשב"א, העושה רצון ד', אין המזל שולט עליו.
6. צדקה בשעת מעשה תציל ממות.
7. הבוטח בד' יזכה לגילויים.

ק"י"ד

עם לבדד סימן י"ד ישכון

דיני ובחוקותיהם לא תלכו והמסתעף

שדנו בהם רבותינו הפוסקים

שער ב

שער ב — דיני ובחוקותיהם לא תלכו והמסתעף

סימן א'

— גדרי ובחוקותיהם בלבישת בגדים

א

גדרי ובחוקותיהם במלבושי נכרים

הנה דנו רבותינו הפוסקים בדין החלפת המלבושים שנהגו אבותינו, למלבושים שכעת ישראל ונכרים לובשים אותו. וכדי לעמוד על דבריהם נחזור ונשנה כללי דיני ובחוקותיהם שנשנו בשער א' בקצרה. שי' התוס' ובעקבותיו הגר"א דכל מנהג של נכרים אסור לישראל לנהוג אותו אם לא דהיה נוהג כן גם לולי הנכרים. ושי' הר"ן והמהרי"ק ובעקבותיהם הרמ"א דאינו אסור משום ובחוקותיהם אלא מנהג שנהגו הנכרים בלא טעם (דיש לחשוש לשמץ ע"ז או דרוצה להדמות לנכרים) ומוסיף המהרי"ק והביא דבריו הרמ"א שגם מנהג שנהגו משום פריצות אסור משום ובחוקותיהם.

ובדין החלפת המלבושים עי' חכמת אדם (כלל פ"ט ס"א) שכתב וז"ל, לא ילבש בגד המיוחד להם ופרשו הישראלים ממנו מחמת צניעות או דבר אחר שכיון שנתחד להם מפני גיותו ופרשו הישראלים ממנו מפני יהדותן אז כשלו בשים הישראלים נראה כמודה להם ונמשך אחריהם ולכן אין לתמוה על כל ארץ אשכנ"ז שמלבושיהם דומין למלבושי העכו"ם שמעולם לא שינו בגדיהם וגם ידוע שאף על פי כן משונה קצת מבגדיהם שארוכים מעט יותר ורחבים משל עכו"ם אבל במדינה שכבר שינו אבותינו בגדינו מבגדיהם ויהיה הטעם מה שיהיה מכל מקום כיון שכבר שינו בגדיהם העובר ולובש כבגדיהם לוקה. בא וראה כמה האריך מהרי"ק

בתשובותיו סימן פ"ח בענין הבגד שלובשים החכמים לכבוד ודי בזה. עכ"ל.

ומבואר מדבריו שאם נהגו ישראל ללבוש כבגדי הנכרים, אין בזה משום ובחוקותיהם כיון דאינו עושה משום פריצות ולא להדמות אליהם, אבל היכא דישראל מתלבשים בשונה מן הנכרים, הלבוש מלבושי נכרים עובר משום ובחוקותיהם.

והנה האגרו"מ (יו"ד ח"א סי' פ"א) דן בנידון זה באורך, ונעתיק מדבריו, וז"ל שם, בענין המלבושים שבמדינה זו שאין חלוק בין ישראלים לנכרים, אם מחוייבין בני פולין שבאו לפה וגם הנולדים מהם בפה ללבוש אותן המלבושים שהיו נוהגין בפולין מצד האיסור דמלבושי נכרים, ואף שהאב כבר שינה בבואו לפה היה זה באיסור, שנשאר האיסור כדאיתא בח"ס חאו"ח ס"ס קנ"ט. והעולם כמעט כולם נוהגין היתר אף יראי ה', אם יש ממש בהיתרם. עכ"ל.

ומתחילה דן האגר"מ אם יש איסור בלבישת בגדי הנכרים כלל. והביא את דברי המהרי"ק, שאין איסור בלבישת בגדי הנכרים משום ובחוקותיהם, אלא באחד משני אופנים, אם הוא דרך פריצות וגאווה, או דרך הבל ושטות שמורה שלובשם משום שרוצה להדמות לנכרים או משום שיש בו שמץ ע"ז. ולכן היכא דליכא משום פריצות וגאווה ועושה כן משום כבוד או תועלת אחרת, כגון בגד המיוחד לרופא וכדו', מותר. ועל פי זה מסיק האגר"מ שם ז"ל, וא"כ פשוט שאין שום שמץ איסור בסתם בגדים שלובשין במדינה זו אף שגם הנכרים לובשין בגדים אלו מדין מלבושי נכרים דאין בהם חשש שמץ עכו"ם ונחוש, וגם לא דבר תמוה אלא לנוי וכדומה. עכ"ל.

אולם עדיין יש לדון בזה, כי הרי לפי שיטת התוספות וכן פסק הגר"א, כל דבר שהוא ממנהגם של נכרים אסור לישראל לנהוג בו אפילו אם יש טעם הגון למנהג זה, ואם כן לדעתם לכאורה יש לאסור ללבוש בגדי הנכרים. אולם גם בזה כתב האגר"מ להתיר וז"ל, וגם בל"ז אין שייך איסור מלבושי נכרים דהא כמעט כל בני ישראל לובשין מלבושין אלו וא"כ מי אומר שהם מלבושי נכרים והישראלים לובשין בכאן במלבושיהם

ומדוע לא נאמר שמתחלה הם גם מלבושי ישראל דלא נקבע כלל מתחלה להנכרים ואח"כ גם להישראלים דמתחלה הא נעשו גם לישראלים. ולכן אף להגר"א בבאוריו סוף סק"ז שפליג על הר"ן ומהרי"ק והרמ"א וסובר דבכל מלבוש המיוחד לנכרים אסור ג"כ הא מתיר בגדים שהיינו לובשין בלא"ה פי' לא בשביל שהנכרים לובשין באלו אף שקדמו הנכרים ללבושן וכ"ש באלו הבגדים במדינה זו דלא קדמו הנכרים כלל דמתחלה הם גם לישראלים כמו לנכרים שליכא איסור. עכ"ל.

ואמנם עדיין יש מקום לדון, בזה דהנה עי' לעיל (שער א' סי' ד') שהבאנו מש"כ הרמב"ם אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש כו' אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים, לא ילבש במלבוש המיוחד להן, עכ"ל. והבאנו שם שנחלקו רבותינו בביאור דבריו, דהמהרי"ק סבר דלא אסר הרמב"ם אלא מלבוש המיוחד להם משום פריצות אבל מלבוש המיוחד להם בסתמא מותר ללבוש אותו. וכן נראה מדברי הב"י (סי' קע"ח). אבל הגר"א יסבור שכל מלבוש שישראל לא היה לובש מבלעדם אסור וזהו מיוחד להם. והפרישה סבר דבקביעות אסור להדמות להם במלבושים אפי' אינו מיוחד להם, ומלבוש עראי אינו אסור אלא המיוחד להם.

ומעתה לפי דברי הפרישה מבואר מדעת הרמב"ם דאיכא איסור להדמות לנכרים במלבושים, אולם בזה יש לומר דאין הכונה שיהיה לישראל מלבושים אחרים לגמרי, אלא די בשינוי מלבוש אחד שלא נהיה דומים להם לגמרי, כמש"כ שו"ת בית שלמה (יו"ד סי' קצ"ז) ושו"ת ערוגת הבשם (יו"ד סי' קל"ו אות א').

ב

שינוי מנהג המקום בלבישת בגדים

אולם אף שנתברר שאין בזה איסור משום ובחוקותיהם, עדיין יל"ע דלכאורה אסור לאדם לשנות ממנהג המקום שיצא משם. וע"ז

כתב האגרו"מ ז"ל, וא"כ אף אלו שבאו מפולין לכאן רשאים להתלבש בבגדים שלובשין בכאן, דכיון שאין איסור כלל וגם הא לא נחשבו מלבושי נכרים כלל, הרי הוא כמשנה מבגדי יהודים שבמקום אחד לבגדי יהודים שבמקום אחר, שאין שייך בזה שום חשש איסור. ואף שבגדי המקום שבאו משם היו לאיזה זהירות יתירה כמו מקומות שלא לבשו אלא בגדי משי מצד חשש שעטנז, או שלבשו בגדים ארוכים שהוא לצניעות יתירה וכבגדי ת"ח, כיון שעכ"פ ליכא איסור ללבוש בגדי צמר וליכא פריצות בבגדים שלובשין בכאן, והוא בא להשתקע כאן ואין דעתו לחזור רשאי לנהוג אף כקולי המקום שבא לשם כדאיתא בש"ע יו"ד סי' רי"ד סעי' ב' ובש"ך שם סק"ח ובמג"א סי' תס"ח סק"ט אף שהיה מנהג קבוע בכל המקום. ואם לא היה מנהג כל המקום, רק אבותיו נהגו ללבוש בבגדי ת"ח ובגדי משי אין חיוב כלל על הבן להתנהג בחומרות אביו, כדהאריך בזה החו"י בסי' קכ"ו. ומה שהבאת שחייבים בני ישוב חדש להתנהג במנהג העיר שיצאו משם רוב בני ישוב החדש. הנה לא שייך זה אלא בבאו מתחלת הישוב במקום החדש הרוב ממקום ההוא, אבל בבאו מקצת, שממקצת הראשון כבר נסתלקו חומרי המקום ההוא, לא יאסרו שוב אף כשנתוספו במשך הימים עד שהיו הרוב. וראיה מהחו"י שם שלדעת קצתם שסברו שכיון שברחו אנשי הקהלה מהעיר והיו מיאשים שתבנה העיר בטלו חומרותיה והנהגותיה ואף שתחזור ותבנה אפי' בדור הזה לא יתחייבו לאשר ולקיים מנהגים הקדמונים, והשיב להם רק שהצבור לא נתיאשו מלחזור, משמע שהודה להם שאם נסתלק מהם חיוב מנהגם לא יתחייבו שוב, וכ"ש בכאן שהוא במק"א שכבר נעשה על מקצת הראשון שם קהל אחר שלא יתחייבו שוב אף כשניתוספו מקצת מקצת עד שנעשו הרוב. עכ"ל.

הרי מבואר שאין איסור לשנות ממנהג מקומו כשבא לדור במקום חדש, ואין דעתו לחזור למקומו, ורק אם רוב אנשי מקומו באו למקום החדש, יש מקום לדון שחייבין לחזיק במנהג המקום שיצאו משם, וגם זה לא ברירא.

וישוב דן האגר"מ שם, דיש לומר שמנהג צורת המלבושים אין לו תוקף של מנהג כלל, דלאו כל הנהגה שנהגו יש לו חשיבות "מנהג"

שיהיה אסור לשנותו, עיי"ש בדבריו.²⁴

ג

בגדי פריצות

אמנם כל זה היכא שאין בבגדי הנכרים שמץ של פריצות, אבל בגדים שיש בהם פריצות ודאי דאסור ללובשם, וכמו שביאר האגר"מ שם ז"ל, אבל הבגדים שיש בהן פריצות ממש שנעשו מחדש בבגדי נשים, אף שבעוה"ר כיון שגם הישראליות מלובשות בהן גם מתחלה אין להחשיבן מלבושי נכרים מצד עצם הבגדים, אבל עצם הפריצות אולי יש להחשיב מחוקות העכו"ם, וממילא יש לאסור בגדים אלו לישראליות לבד ענין הפריצות מצ"ע, גם מצד מלבושי נכרים. ומה שמצריך מהרי"ק בנדנוד פריצות ודרך גאווה, גם שפרשו הישראלים ממנו משום צניעות שמשמע דבלא פרשו ממנו ליכא איסור, ולא אמרין דיאסר משום דהפריצות גופה הוא חוק העכו"ם, אפשר הוא רק בנדנוד פריצות כהא דבגדים אדומים וכדומה, אבל בבגדי פריצות ממש אפשר אף בלא הנהיגו עדין לפרוש ואף בלא פרשו יש לאסור. וצ"ע באיסור זה. אבל למעשה הא ודאי בגדים אלו יש לאסור על הנשים מצד עצם הפריצות, אף אם נימא שליכא בהו האיסור משום מלבושי נכרים. ובמלבושי אנשים אין שייך זה. עכ"ל.

ומבואר מדבריו דבגד פריצות שלובשים אותן הנכרים אסור לישראל ללבשם משום פריצות ומשום לאו דובחוקותיהם, וכמש"כ הרמ"א ע"פ המהרי"ק. אולם חידש עוד, דאף אם אין הנכרים לובשים בגדים אלו ואין הישראל מתדמה לנכרים בבגדיו מ"מ עצם הדבר – להתנהג בפריצות – חשיב הליכה בחוקות הגויים, אולם כ"ז אם הם בגדי פריצות ממש אבל אם יש בהם רק נדנוד פריצות אינו כלול באיסור דובחוקותיהם אלא אם הנכרים לובשים בגדים אלו.

ועיקר דבר זה, דבגדי פריצות יש בהם איסור דובחוקותיהם מצד עצמם גם אם אין הנכרים לובשים אותן, כן נראה עולה מדברי הדברי

²⁴ועיין בשו"ת חות יאיר (סימן קכ"ו) שציין לדבריו האגר"מ שם, שמבאר באריכות כי עיקר החיוב להחזיק במנהגים, הוא דוקא במנהג המקום, עיי"ש.

חיים (יו"ד סי' ל') שכתב ז"ל ומה שכתב מהרי"ק ז"ל אם לא נתכוין להתדמות לגוי מותר, כוונתו דוקא באם כוונתו רק משום תועלת המועיל בדרך היתר, כגוני דנידון ידיה דהיה הרופא נושא מלבוש כדרך הרופאים, דאין כוונתו רק לצרכי ממון, אבל אם אין כוונתו רק לילך דרך שחץ או כדי להתנאות בפני הבריות, בזה עצמו מתדמה להגוים שגם המה עושים לשם פריצות ושחץ ובודאי אסור כו' היוצא לנו מזה שההולכים במלבושי זולתנו בדבר שיש בו [מניעת] צניעות ופריצות עובר על לאו ולוקה מן התורה ואפילו אינו מתכוין לדמות לגוים עכ"ל²⁵. ומשמע קצת דמיירי אף אם אין הנכרים לובשים בגדים אלו. ודו"ק. וכן נראה מדברי יביע אומר כדלהלן.

ד

לבישת חצאיות קצרות (מיני) ומכנסיים לנשים

ולפי הנתבאר דלבישת בגדי פריצות יש בזה איסור של ובחוקותיהם, אף אם אין הנכרים לובשים בגדים מעין אלו, ק"ו כשלוובשים, לפ"ז יש לדון על מנהג נשים פרוצות ללבוש חצאיות קצרות ונעתיק מש"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סי' י"ד) בזה ז"ל, טרם כל ראיתי לנכון להסביר בקצרה חומרת הדברים בלבישת חצאיות קצרות כאלה, כי מלבד המכשלה הגדולה שנגרמת לאנשים המסתכלים בכנות הלובשות חצאיות קצרות בגילוי שוק וירך, ובהכרח מלבוש שחץ זה מושך תשומת לב, ועין רואה והלב חומד, ומגרות יצר הרע באנשים, ומה יעשה אותו הבן ולא יחטא, שאין יצר הרע שולט אלא במה שעניו ראות (סוטה ח). וגזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן (חגיגה יא:). והרהורי עבירה קשים מעבירה (יומא כט). כו'

ונוסף לכל זה נראה לפע"ד שכל ההולכות ע"פ האופנה השחצנית הזאת בחצאיות (מיני), עוברות גם על ובחוקותיהם לא תלכו, שבכלל

²⁵ במעשה איש ח"ד עמוד קס"ט הובא שהחזו"א זצ"ל אמר על דברי הדברי חיים אלו "יש מקום לחלוק על זה".

איסור זה שלא להדמות להם במלבוש המיוחד להם, וכמ"ש הרמב"ם (בפרק יא מה' ע"ז ה"א). ומכיון שנצטוינו ללבוש בגדי צניעות ולהתרחק מבגדי פריצות, הרי אופנה זו מיוחדת רק לגוים, והמתנהג ע"פ אופנה זו עובר על ובחקותיהם לא תלכו. ונודע מ"ש מהר"י קולון (שרש פח) והובא להלכה בבית יוסף יו"ד (סי' קעח), שאין לאסור משום ובחקותיהם לא תלכו אלא בדבר ששייך בו פריצת דרך הצניעות ונהגו בו העכו"ם, הלא"ה אפי' היה מלבוש מיוחד לעכו"ם, אם אין מלבוש ישראל מורה על יהדות או צניעות יותר מאותו של עכו"ם אין שום איסור לישראל ללבוש מלבוש הנהוג בין העכו"ם. ע"כ. וכ"פ הרמ"א ומהריק"ש שם. ונמצא שההולכת בחצאית מיני שהיא בגד בוגדים של פריצות נוראה, וכל מגמתה ללכת בדרכי האופנה לשמור ארחות פריז המביאה לידי זמה, בודאי שיש בזה הלאו של ובחקותיהם לא תלכו. עכ"ל.

הרי מבואר שאשה הלובשת בגדים פרוצים, בנוסף לשאר איסורים הכרוכים בדבר, עוברת גם כן על לאו של ובחקותיהם לא תלכו, כי בגדים אלו של פריצות מיוחדים לנכרים ולא לבנות ישראל צנועות וכשרות, אף אם אין הנכריות מתלבשות כן, כל שכן אם שורש צורת לבישה זו נובע מהם.

על פי הנ"ל, יש להעיר דגם לבישת מכנסיים לנשים, שכוונתן בזה לפריצות יש בזה משום ובחקותיהם, ואף שבעוונותינו הרבים יש הרבה נשים מבנות ישראל שבשאר דברים מקפידים בקלה כבחמורה ולובשות מכנסיים, מ"מ כבר הארכנו לעיל (שער א' סימן י"ב) משו"ת חת"ס ואגרו"מ שאם התחילו באיסור לא יועיל מה שלאחר מכן נעשה כן מנהג של ישראל והדבר נשאר באיסורו. כיון שהאיסור אינו תלוי בלבישת בגדי נכרים אלא בלהיטה אחרי בגדי שחץ ופריצות שבדרך כלל הוא כדי להדמות לענייני כיעור שנוהגים בו הגוים. ועי' שו"ת עטרת משה (יו"ד סי' קכ"ו) שכתב שהלבושות מכנסיים עוברות משום ובחקותיהם, וכ"כ שו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' ס"ג).

ועי' יביע אומר הנ"ל שהאריך לדון בנשים שילבשו או חצאיות קצרות או מכנסיים, מהו הרע במיעוטו ע"ש.

ה

שלא שינו את לבושם

ולכאורה יש להעיר בכל זה, דהלא מצינו בחז"ל (פסיקטא זוטריתא שמות פרק ו' סימן ו') שבני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו את מלבושם²⁶, ואם כן מבואר שיש להם לישראל להיות משונים מהנכרים במלבושם. ולדברי האגרות משה מבואר דאין בזה חסרון שישראל ונכרים מתלבשים בשווה. [ועי' חכמת אדם (כלל פ"ט ס"א) ז"ל, אין הולכין בחוקות עובדי כוכבים ולא מדמין להם לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן שנאמר (ויקרא כ', כ"ג) ולא תלכו בחוקות וגו' ונאמר (שם י"ח, ג') ובחוקותיהם לא תלכו ונאמר (דברים י"ב, ל') השמר לך פן תנקש אחריהם שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיה לך למוקש שלא תאמר הואיל והוא יוצא בארגמן אף אני יוצא בארגמן הוא יוצא בתלוסין אף אני אצא בתלוסין והוא מין ממני כלי זיין וכבר אמר הנביא (צפניה א', ח') ופקדתי וגו' על כל הלובשים מלבוש עכו"ם אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושיו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו ואמרו חז"ל בזכות שלושה דברים יצאו אבותינו ממצרים שלא שינו בגדיהם ושמותם ולשונם וההתקרבות להם גורם לעשות כמעשיהם כדכתיב (תהלים ק"ו, ל"ה) ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם ולכן צוה בוראנו להבדיל אותנו כמו שכתוב (ויקרא כ', כ"ו) ואבדיל אתכם מן העמים. עכ"ל.]

²⁶ כן היא בפסיקתא שם וז"ל, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, כנגד ד' זכויות שבידם, שלא שינו את לשונם, ולא חילפו את שמלותם, ולא גילו את סודם, עכ"ל, וכעין זה שם (פרשת כי תבוא מו.) וז"ל ויהי שם לגוי. מלמד שהיו ישראל מצויינים שם. שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצריים, עכ"ל. וכן הביאו בספר מושב זקנים (שמות אות טז) בשם המכילתא. אולם יש להעיר שבמכילתא לפנינו ליתא, וכן במדרש רבה (ויקרא רבה לב, ה) איתא וז"ל, רב הונא אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה, עכ"ל, הרי שלא הזכיר זה שלא שינו את מלבושם. וכעין זה בעוד כמה מקומות במדרש רבה. אולם בבמדבר רבה דפוס קושטא (כ, כב) הנוסח הוא מלבושם במקום לשונם (אולם בויקרא רבה הנוסח לשונם כמו שהיא לפנינו).

אמנם כבר עמד על זה האגר"מ (או"ח ח"ה סי' י' ועוד) עצמו, וכתב שע"כ לא אמרו חז"ל את דבריהם אלא קודם מתן תורה, שלא נתייחדו ישראל אלא בשמם מלבושם ולשונם, אבל לאחר מתן תורה התורה מבדילה ביניהם, ואין חיוב מדינא שלא לשנות בדברים אלו. ואי"ה לקמן בשער זה סימנים ט'-י' בענין שמותם ולשונם של הגויים, יובאו דבריו בשלמותם.

אולם כל זה מדינא, אבל דבר הגון הוא שיהיה ישראל מיוחד בבגדיו²⁷, ובפרט לאלו שכן הוא מנהג אבותיהם שראוי להחזיק במנהגיהם, אף דמדינא ליכא בזה איסורא כלל וכמש"נ. וק"ו שלא לזלזל באלו שנוהגים כן במסירות נפש כדי לעמוד כתריס שלא נתקרב אל הגויים.

דינים

העולים:

1. אין איסור ללבוש בגדים שנוהגים ללבוש אותם ישראל ונכרים ובלבד שאין הם בגדי פריצות.

סי' ב'

— שינוי המלבושים למלבושי נכרים מפני הסכנה

כתב הרא"ש (מס' ע"ז פ"ב סי' ד') וז"ל, אין לדקדק מכאן שיהא מותר לישראל לומר עובד כוכבים הוא כדי שלא יהרגוהו. דודאי כופר בעיקר הוא. דכיון שרוצין להורגו אם לא יהפוך לדתם ויהיה עובד כוכבים כמותם. ודאי כשאומר עובד כוכבים הוא הודה לדתם וקבל עליו אלוה שלהן. עכ"ל. והביא דבריו הטור (סי' קנ"ז) וז"ל, אסור לאדם לומר שהוא עכו"ם כדי שלא יהרגוהו דכיון שאומר שהוא עכו"ם הרי מודה לדתם וכופר בעיקר עכ"ל.

וכתב הנימוק"י ב"ק (מ' א' מדפי הרי"ף) ז"ל, אמר המחבר ונראה לי דודאי אם גזרו שמד כדי להעביר על יהודי שלא ילבש לבושי עובדי

²⁷ועיין בדברינו לעיל (שער א' סימן ד') שביארנו שם דנחלקו הפוסקים בדעת הרמב"ם אם צריך לעשות כן מדינא או הוי רק דבר הגון.

כוכבים שיהרג אף על פי דלאו דשאר עבירות הוא לא תלכו בחוקות העובדי כוכבים ובחוקותיהם לא תלכו אפ"ה יהרג ואל יעבור כדאמרינן [סנהדרין דף ע"ד ב'] על ערקתא דמסאנא שיהרג ואל יעבור. אבל היכא שגזרו שיהרג כל הנקרא בשם יהודי על שאינו עובד כוכבים וזה כדי שלא יכירוהו מפני פקוח נפש משנה מלבשו כמלבושם ובורח מותר. כו' אח"כ מצאתי במדרש רבה פרשת וישלח שני תלמידין של רבי יהושע שינו עטיפתן בשעת השמד פגע בהם איסתרייטו"ס מומר אמר להם אם בניה של תורה אתם תנו נפשכם עליה למה שניתם עטיפתכם ואם אין בניה אתם וכו' אמרי ליה בניה אנו ועליה אנו נהרגין עכ"ל המחבר. הרי מבואר שגם כי רצונם ליהרג בשביל התורה עכ"ז היו רשאים לשנות מלבושיהן למלבוש עכו"ם שמא לא יכירוהו ולא ימיתום עליהם. עכ"ל.

והביא דבריו הב"י (שם) וכתב ומבואר הוא דלא מהני שינוי העטיפה אלא לשמא לא ישאלום מאיזה דת הם אבל אם ישאלום אסור להם לומר שהם גוים וכדכתב הרא"ש ז"ל והיינו דאמרו הנך תלמידים בניה אנו ועליה אנו נהרגים. עכ"ל.

ופסק כן בשו"ע (שם ס"ב) אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי שלא יהרגוהו. אבל אם כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזרה, מותר כיון שאינו אומר שהוא עובד כוכבים. ומבאר הש"ך (ס"ק י"ז) וז"ל, היינו שגזרו שיהרג כל הנקרא בשם יהודי אבל אם גזרו שמד על כל מי שלא ילבש לבוש עובד כוכבים יהרג ואל יעבור עכ"ל.

וכן עולה מדברי הב"ח (יו"ד סי' קע"ח) שכתב וז"ל, כתב באגודה פרק במה טומנין (סי' ע"ה) אהא דאלישע בעל כנפים נטל התפילין מעל ראשו (שבת מ"ט א'), כי עבור זה לא היה נראה ככופר, אבל לשנויי ערקתא דמסאנא נראה ככופר. ודוקא שהכירו בו שהוא יהודי ומשנה כדי שיהיו סבורים שכפר אז אסור, אבל ראיתי רבותי מתירין ללבוש בגדי שטרייכה"י בשעת הסכנה כדי שלא יבינו שהוא יהודי, ובוה ליכא חילול השם. עכ"ל. וכ"כ שם הש"ך (ס"ק ד') ע"ש.

ביאור הדבר, אף דקיי"ל בסנהדרין (ע"ד א') שבשעת השמד אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור, וא"כ ה"ה על איסור של ובחוקותיהם

בשעת השמד יהרג אל יעבור עליו, מ"מ הני מילי אם מכירים בו שהוא ישראל ורוצים להעבירו על דתו בזה שכופין אותו לשנות מלבושו, אבל מי שאין מכירים בו שהוא יהודי, ועל ידי שמתלבש כנכרי מטעה אותם לחשוב שהוא נכרי כמוהם, יכול לעבור על איסור דובחוקותיהם כדי להציל עצמו מן הסכנה.

הנה בעבר בכמה מדינות היה מסמנים על דרכוני אזרחיה את דתן - (R.K.) שפירושו רומי קתולי) והיו רושמים "J" על דרכונם של היהודים. ויש לעיין, האם מותר לישראל לרשום רישום זה של עכו"ם. והגאון רבי אפרים אשרי זצ"ל (שו"ת ממעמקים ח"ה סי' ג') האריך בזה וכתב דהיכא דהגויים אינם יודעים על יהדותו שרי, והוא ע"פ מש"כ הרמ"א (יו"ד סי' קנ"ז ס"ב) וז"ל וכן אם יוכל להטעותם, שהם סוברים שהוא עובד כוכבים, שרי. עכ"ל ומקורו מתרומת הדשן (סי' קצ"ו) ויש לדון בדבריו דלכאורה התרומת הדשן והרמ"א לא אמרו דבריהם באופן שאומר להדיא שהוא עובד עכו"ם. ובשלמא אם היה כותב שם של נכרי שפיר יש להתיר אבל בגוונא שמצהיר שהינו עובד עכו"ם צ"ע האם גם כה"ג התיר הרמ"א.

עוד כתב שם דאף בגוונא שיודעים הנכרים על יהדותו יש לצדד שאינו רק סימן בעלמא והראשי תיבות R.K. משתמע לתרי אפי ומותר, והוא ע"פ מש"כ הרמ"א (שם) ואף על גב דאסור לומר שהוא עובד כוכבים, מ"מ יוכל לומר להם לשון דמשתמע לתרי אפין. עכ"ל. וע"ש שכתב שגם כה"ג מקרי משתמע לתרי אפין כיון שיכול לכוין בכתיבתו סימן זה לקרא ד'רק' השמר לך וכו'. ע"ש ודבריו מחודשים דבפשוטו היה נראה מדברי הרמ"א שצריך שיהיה משמעות כזו במקו"א. ויל"ע אי דמי למש"כ הר"ן ועוד ראשונים נדרים (ס"ב ב') על הא דאי' שם אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא אכרגא מ"ט לאברוחי אריא מיניה קאמר. ע"כ. וז"ל הר"ן דהן סבורים לעבודת כוכבים והוא לבו לשמים כדכתיב ה' אלהיך אש אוכלה הוא. עכ"ל. די"ל דדוקא התם אדם שיעלה ברצונו לומר שהוא עבדא דקב"ה בזה שהוא עבדא דנורא, שפיר יש משמעות לדבריו מכח קרא דאש אוכלה, משא"כ הכא אין אדם בעולם שיבטא בסימן של RK פסוק 'דק השמר לך'.

[והנה] במלחמת העולם השנייה הרבה יהודים מסרו את ילדיהם לאינם יהודים כדי להצילים. ומה שהלבישו אותם כאינם יהודים כדי שלא ידעו שהם יהודים משום פקוח נפש מותר וכמו שנתבאר, מ"מ כרוך בזה הרבה שאלות חמורות, ואין כאן המקום להאריך בזה. עוד יש לציין מה שדנו הפוסקים האם תקופת מלחמת העולם השנייה נחשבת כשעת השמד לענין החיוב למסור נפשו אף על מצוה קלה. כי עיקר כונתם של האויבים ימ"ש היתה להשמיד להרוג ולאבד, והיו הורגים אפילו יהודי שהמיר את דתו. אבל כיון דהרבה פעמים היו עושים פעולות של העברת דתם, כידוע, היה מקום להחשיב הדבר כשעת השמד. ואכ"מ.]

דינים העולים:

1. מותר לשנות לבושו בשביל שלא יכירוהו שהוא בן ישראל.
2. יש לדון האם מותר לכתוב שהוא שיך לדת אחרת אם הנכרים אינם יודעים שהוא בן ישראל.
3. יש לדון האם מותר לכתוב דבר, שהמשמעות הפשוטה שהוא שיך לדת אחרת, אם בדוחק יכול לבאר משמעות הכתב באופן אחר.

סי' ג'

— כסוי הראש

והנה מנהג ישראל שהגברים לובשים כיסוי ראש. ויש לדון האם הוא חיוב מדינא או רק מדת חסידות. ונראה דג' חלוקות נאמרו בזה בשעת התפילה, שלא בשעת התפילה, והיכא שהנכרים הולכים בגילוי ראש, וכדלהלן.

א

כיסוי הראש בשעת תפילה וברכה

הרמב"ם (הל' תפילה פ"ה ה"ה) כתב וז"ל, תקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוה לה' בהדרת קדש, ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש מגולה. עכ"ל.

ונראה מדבריו דאסור מדינא להתפלל בראש מגולה.

והטור (סי' צ"א) כתב ויכסה ראשו, ושוב הביא את לשון הרמב"ם הנ"ל. וכתב הב"י שם וז"ל, ורבינו ירוחם כתב בסוף נתיב ט"ז (ח"ז דף קמח ע"ד) שאסור לברך בגילוי הראש. ובמסכת סופרים פי"ד (הט"ו) כתוב פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומים או מי שראשו מגולה פורס את שמע ויש אומרים בכרעיו ובגדיו פרומים פורס אבל לא בראשו מגולה [ש]אינו רשאי להוציא הזכרה מפיו עד כאן נראה שהוא מחלוקת אם מותר לברך בגילוי הראש או אם אסור וכיון דרבינו ירוחם פסק כמאן דאמר אסור הכי נקטינן עכ"ל. וכן פסק בשו"ע (שם ס"ג) יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה.

וטעם הדבר, כמוש"כ התרומת הדשן (ח"א סי' י') ז"ל, אבל איסור גילוי ראש דהכא, משום קלות ראש כלפי שמיא, דמדכר שם מקום ב"ה שלא באימה וביראה עכ"ל. (וכאן משמע שאסור מדינא, וצ"ע במש"כ התרומת הדשן עצמו (ח"ב סי' ר"ג) לגבי הזכרת השם בגילוי הראש דלא אשכחן קפידא להדיא לאיסור, וי"ל).

אולם האריך הביאור הגר"א (או"ח סי' ח' ס"ב) דגם בשעת תפילה וברכה הוא ממדת חסידות וז"ל הנוגע לעניינינו, וגם מ"ש במסכ' סופרים שי"א שאסור להוציא הזכרה בראש מגולה ג"כ מדת חסידות הוא דבגמ' דברכות ס' ב' לא משמע כן וכמש"ל סי' מ"ו ס"א וכן ממ"ר הנ"ל לא הטרחת עליכם כו' כללא דמילתא אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים וכן בעת התפלה אז נכון הדבר מצד המוסר. עכ"ל.

ועי' לקמן (אות ג') שהבאנו דברי הט"ז דאיכא בגילוי הראש משום ובחוקותיהם, והגם דשלא בשעת התפילה הבאנו מהאגרות משה להקל בשעת הצורך, אולם לענין שעת התפילה כתב האגרות משה (או"ח ח"ד סי' מ' אות י"ד) דיתכן שאף אם היה שוגג לא יצא ידי תפילה אף בדיעבד וז"ל, ובדבר אחד שהתפלל בשוגג בגילוי הראש, הנה לע"ד במדינותינו שהעכו"ם הולכין להתפלה דוקא בגילוי הראש וכן אומרים דברי תפלותם דוקא בגילוי הראש שאיסור גמור הוא מדאורייתא להתפלל בגילוי הראש דאף ששייך לפלוג על סברת הט"ז סימן ח' סק"ג

שהוא איסור לאו אף הישיבה בעלמא בגילוי הראש דהוא ג"כ מנהג העכו"ם, משום דאפשר שאין עושין זה מצד איזה חק עכו"ם דהא גם הנכרים שאין עובדין ע"ז ג"כ הם הולכין ויושבין בגילוי הראש כידוע במדינות אלו שא"כ אין זה חק עכו"ם וליכא האיסור אלא המדת חסידות, אבל בשעת דברי תפלותם הוא חק להעכו"ם שלכן הוי לנו בלאו ממש להתפלל בגילוי הראש ואף ליכנס בביהכ"נ בלא כיסוי הראש שא"כ תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כדאיתא גבי התפלל ומצא צואה במקומו בברכות דף כ"ב ואין לך תועבה גדולה מלהתפלל בגילוי הראש כחוק העכו"ם לתפלותם דהוא תועבה גם בעצם דכל עניני ע"ז נקראו תועבה בקראי וממילא גם החוקים איך לעבדם הוא תועבה לבד מה שהוא תועבה מצד זבח רשעים תועבה כמו בצואה מצד שחטא, דודאי הי"ל להתבונן אם כיסה ראשו דהא שייך ליארע דבר כזה רק אצל אלו שדרכן לילך כל היום בגילוי הראש שאינו חושש למדת החסידות מאיזה טעם שלא אפשר לו שאיש כזה היה לו לאסוקי אדעתא ולעיין היטב אם כיסה ראשו.

ויש מקום לומר דבהתפלל בגילוי הראש אף שהיה אונס גמור יצטרך לחזור ולהתפלל דרך במצא צואה שבעצם אין כאן דבר הנקרא תועבה ורק בשביל האיסור דעבר על והיה מחניך קדוש הוא תועבה מצד זבח רשעים תועבה כתבו התוס' בשם הר"י בד"ה והא דהוא דוקא במקום שהי"ל להסתפק ולתלות שיש שם צואה מטעם דהא בלא"ה אינו רשע אבל להתפלל בגילוי הראש שהוא תועבה בעצם אף כשלא הי"ל לאסוקי אדעתיה הרי בעצם היתה תפלתו תועבה שלא שייך לצאת בתפלת תועבה, עכ"ל. ע"ש, שהביא נ"מ לדינא בזה, וסיים, דצ"ע לדינא.

ב

כיסוי הראש שלא בזמן תפילה

אמנם מצינו בש"ס ענין כיסוי הראש גם שלא בשעת התפלה. אי' בגמ' (שבת קי"ח ב'), אמר רב הונא בריה דרב יהושע תיתי לי דלא

סגינא ארבע אמות בגילוי הראש, ע"כ. ובקידושין ל"א ב' ביאר את טעמו דאי' שם, רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי. ועי' עוד בגמ' (שבת קנ"ו ב'), אימיה דרב נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה, לא שבקתיה גלויי רישיה, אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא, ובעי רחמי. לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה, יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא, נפל גלימא מעילוייה רישיה, דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה, ע"כ.

ומבואר שטוב ליזהר מלילך ד' אמות בגלוי ראש, ושכיסוי הראש מביא לידי יראת שמים. ופסק כן הטור (סי' ב') וז"ל, ויכסה ראשו כדאיתא נמי התם רב הונא לא אזיל ד' אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי. עכ"ל. והביאו השו"ע (שם ס"ו) ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש.

אמנם יל"ע אם הוי חיובא מדינא או רק ממדת חסידות. ונראה מהדרכי משה שם שנקט בדעת הב"י שהוא חיוב מדינא, והוא עצמו חולק וסובר שהוא ממדת חסידות. וז"ל הדרכי משה שם, וכתב הכלבו (סי' י"א ח' א') בשם הר"ם (תשב"ץ סי' תקמ"ט) דאינו אסור לילך בגילוי הראש, כי מה שאמר רב הונא כו' זה היה מדת חסידות. וה"ר פרץ כתב שאסור לילך בגילוי הראש לבית הכנסת. ובפסקי מהרא"י (תה"ד ח"ב) סימן ר"ג כתב על מה ששאלתם שהשלטונים גזרו על היהודים המחוייבים שבועה לישבע בגילוי ראש, לא מצאנו בזו איסור בהדיא. אמנם בבית יוסף לקמן סימן ח' (ד"ה ומכסה) משמע דאסור לילך בגילוי ראש, אך פשט דברי רבינו הטור שם משמע כדברי הר"מ כמו שאכתוב לקמן (שם אות ד) וכן משמע לקמן סימן צ"א (בטור סע' ב' וה') דשרי בלא זמן תפלה. עכ"ל.

אכן דדעת השו"ע בזה צ"ע, דהרי הבאנו לעיל מש"כ בסי' צ"א שבשעת התפילה צריך לכסות ראשו ומשמע שלא בזמן התפילה אינו חייב, ובסי' ב' כתב שלא ילך ד' אמות בגילוי הראש. דמשמע דאף שלא בזמן תפילה חייב לכסות הראש.

ומצינו ב' יישובים לסתירה זו. הביאור הלכה (סי' צ"א ס"ג ד"ה וי"א)

כתב בשם הפמ"ג דשלא בזמן תפילה הוא דוקא ד' אמות. [והגם דפשטות המג"א (סי' ב' ס"ק ו') משמע דגם הוא נקט כן, אולם כבר האריך שם המחצית השקל דאין זה כונתו, דאל"כ דבריו סתרי אהדדי ודו"ק. ועי' אגרות משה (ח"א סי' א') מש"כ בדבר הסתירה במג"א.] ולפ"ז ד' אמות חיוב הוא מדינא אף שלא בזמן תפילה. וכן צידד המ"ב (סי' ב' ס"ק י"א) ז"ל, ד"א - ומידת חסידות אפילו פחות מד"א ואפילו בעת השינה בלילה ויש שמצדדין לומר דאפילו ד"א אינו אסור מדינא רק להצנועין במעשיהן. עכ"ל.

אולם עי' מג"א (סי' צ"א ס"ק ג') שכתב וז"ל, ומ"ש בסי' ב' שלא ילך ד"א בגלוי הראש היינו מדת חסידות [ב"י רי"ן] עכ"ל. ומכאן נראה דעיקר דין כיסוי הראש שלא בזמן התפילה הוא מדת חסידות. וכן נקט בדעת השו"ע הב"ח שם.

[ועי' מג"א (סי' רפ"ב ס"ק ח') שכתב דאלו גדול בלא"ה אסור כמ"ש ססי' ב', עכ"ל. ומשמע דנקט דהוא איסור מדינא וצ"ע.]

ועי' ביאור הגר"א (שם) שכתב וז"ל הנוגע לענינינו, וגם מ"ש היאך הלך כו' מ' מדבריו שאיסור הוא מדינא לילך בגילוי הראש וליתא מדאמרי' בפט"ז דשבת תיתי לי כו' וכן בפ"ק דקדושין ר"ה ברי' דר"י לא כו' ושם כמה חציף האי גברא כו' שמא ממתא מחסיא כו' אלמא דמותר, רק לפני ת"ח וכן במס' (ד"א) [כלה] בההיא ב' תינוקות ושם בקדושין ברב המנונא אלא דשם בקדושין אפשר כפי' הב"י משום צניעות ועוד בנדרים למ"ד ב' וכן הא דסוף שבת כסי' רישך הוא כפשטי' וכמ"ש בקדושין ל"א א' ר"ה ברי' דר"י לא הוה כו' וכמו לפני ת"ח ובפ"ג דמגילה פוחח כו' ופי' במס' סופרים בראש מגולה וכן הא דקידושין ח' א' כפשטי' דאדם אחר א"צ כלל לסודר וכמ"ש בפ"ח דשבת ופ' ע"פ ובמ"ר גבי ק"ש והביאו ב"י בסי' ס"א לא הטרחתי עליכם כו' [הוגבה לפי מהד' פריעדמאן].

כללא דמילתא אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים וכן בעת התפלה אז נכון הדבר מצד המוסר ושאר היום לקדושים שעומדים לפני ה' תמיד עכ"ל.

הרי דנקט דכיסוי הראש שלא בזמן תפילה הוא רק לקדושים שעומדים

לפני ה' תמיד. וכן פסק האגרות משה (או"ח ח"א סי' א' או"ח ח"ד סי' ב') ע"ש.

ג

כיסוי הראש מדין ובחוקותיהם

הט"ז (או"ח סי' ח' סק"ג) כתב וז"ל, ובענין עיקר הדבר אם יש איסור להיות בגלוי הראש, כתב רש"ל בתשו' סי' ע"ב דאין איסור מצד הדין דלא כמהרא"י וכו'. ומסקנתו דמ"מ אפילו בלא תפלה יש לזהר מאחר שהעם תופסים אותו לקלות ולפריצות. ונראה לי שיש איסור גמור מטעם אחר דהיינו כיון שחוק הוא עכשיו בין העכו"ם שעושין כן תמיד תיכף שיושבין פורקין מעליהם הכובע, ואם כן זה נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו, כ"ש בחוק זה שיש טעם דכיסוי הראש מורה על יראת שמים וכו', ודאי ירחיק עצמו בזה יותר משאר חוקותיהם אבל מכל מקום מה שכתב רש"ל דדי בכסוי היד על הראש, ודאי די בזה אף לסלק חוקות העכו"ם כיון שהוא מורה בזה שאסור לו לישב בגלוי הראש. עכ"ל. וכפל דבריו (סי' ס"א ס"ק א') ז"ל ומ"מ נראה דעכשיו שחוק שלהם היא כן ודאי יש אפי' איסור בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו עכ"ל.

הרי שס"ל להט"ז דאף דליכא חיוב כסוי הראש מצד עצמו, דאינו אלא מדת חסידות, מכל מקום אסור לישב בגלוי הראש משום איסור דובחוקותיהם, כיון שהעכו"ם יושבים בגלוי ראש דוקא. ועי' שדי חמד (מערכת ח' כלל קכ"א) שהביא להק' לפי מה שפסק הרמ"א (סי' קע"ח) דאינו אסור משום ובחוקותיהם אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, א"כ הכא אמאי אסר הט"ז גילוי הראש משום ובחוקותיהם, וע"ש מש"כ בזה. ונראה דיש לבאר דעת הט"ז ע"פ מש"כ האגרות משה (ח"א סי' א') דיסוד חוק העכו"ם הוא בעת התפלה דרק אז הוא חוק שלהם להסיר הכובע, והט"ז סובר שנמשך להם רגילות זה בשאר הזמנים וא"כ מישיך

שייכי לעכו"ם דידהו, ושפיר נכלל בהאי איסורא. ויתכן עוד שעושים כן לפרוק מעליהם עול מלכות שמים (עי' לשון הט"ז הנ"ל).

ועי' מ"ב (סי' ב' ס"ק י"א) שפסק כהט"ז והוסיף בשער הציון (שם ס"ק י"א) שאף הגר"א שפסק דאינו חיוב בכיסוי הראש, בזמנינו מודה להט"ז ע"ש. ובאגרות משה (שם) שם פסק לדינא כהט"ז. אולם עי' לקמן שנביא מדבריו שבמקום הפסד גדול יש לדון שבזמן הזה לא שייך איסור דובחוקותיהם בגילוי הראש.

ויש להוסיף בזה דהרי כבר הבאנו לעיל מש"כ הפרישה בדעת הרמב"ם דאיכא איסור להתדמות לנכרים במלבושים, והבאנו שם משו"ת בית שלמה (יו"ד סי' קצ"ז) ושו"ת ערוגת הבשם (יו"ד סי' קל"ו אות א') די בשינוי מלבוש אחד שלא יהיה דומה להם לגמרי, ולפ"ז עוד יש לתת את הדעת לכסות את הראש דלפעמים זה המלבוש היחידי שבו ניכר היהדות.

ד

גילוי הראש לצורך פרנסה

מי שצריך לילך בגלוי ראש לצורך פרנסתו. כבר דן בזה האגרות משה (או"ח ח"ד סי' ב') וכתב וז"ל, הנה בדבר שצריך מע"כ להשיג משרה שצריך להפגש עם בעלי המשרד שאומרים לו שיצטרך שם להוריד קובעו מעל ראשו ולישב בגלוי הראש בלא כיפה שקורין יארמולקע, שאם ילבש שם כיפה לא יקבלוהו לעבודה שם וכו', והוא צריך להמשרה לפרנסתו שם בדענעווער שלא מצוי להשיג משרה אצל אינשי שלא יקפידו על זה, אם מותר.

הנראה לע"ד דמותר, דהא לדינא בגמ' ולרוב השיטות הוי גילוי הראש אף לילך בשוק רק מדת חסידות, אבל כזו שכל אדם צריך להתנהג במדת חסידות וכו', שלכן אף שכיון שכבר הנהיגו זה בכל ישראל, לא גרע ממנהגי ישראל קדושים, וודאי לא עדיף מעשה ממש דלהפסד גדול אינו מחוייב דאונס ממון הוא אונס לגבי מצות עשה וכו', וא"כ כ"ש בגילוי הראש שאינו עשה דתורה ואף לא עשה דרבנן אלא מנהג טוב

שאונס ממון הוא אונס, והשגת משרה שהוא לפרנסתו הוא הפסד גדול יותר אף מחומש שאינו מחוייב.

אבל שיטת הט"ז שם דאיכא איסור במקומותינו שהוא חוק העכו"ם, שא"כ הוא לאו שאונס ממון אינו אונס, שמן הראוי להחמיר כמותו אף שפליגי עליו, דהא טעמו הוא טעם גדול וכו', מ"מ במקום הפסד גדול כזה יש לסמוך עלייהו, ובפרט במדינתנו בזה"ז שברור שלא מצד חוקיהם עושים זה אלא משום דכן נקל להו יותר וכו', דלכן ליכא בכאן סברת הט"ז ולכן לכו"ע הוא רק זהירות מצד המנהג הטוב והקדוש לנו, שלא חמיר זה מעשה שהפסד ממון הוא אונס כדלעיל. עכ"ל.

והנה מה דנקט האגר"מ שאין הנכרים לובשים כסוי הראש משום שנקל להם ולא משום פריקת עול, ולכן במקום צורך פרנסה יש להקל לילך בגילוי הראש. יל"ע דאולי הא שנוהגים לילך בגילוי ראש משום שנקל להם הוא גופא פריקת עול. ואפשר שהדבר תלוי במציאות הזמן והמקום.

עוד יש להעיר שכבר הבאנו שי' הפרישה בדעת הרמב"ם שעכ"פ בגד אחד צריך להיות חלוק מהנכרים, ואם יסיר כיסוי הראש יהיה לגמרי דומה להם במלבושם. וא"כ מבואר מהאגרו"מ שלא חשש לשיטות אלו.

*

והנה אף שלדינא פסק האגר"מ להתיר, יש להעיר כמה הערות נחוצות מאד למעשה.

(א) בזמן הזה לבישת כסוי הראש במקום העבודה מצוי מאד, ובפרט במקום שיש בו הרבה יהודים שומרי תורה ומצות, ולכן הנהגה זו דכיסוי הראש מתקבלת גם אצל הנכרים, עד שלפעמים המעיר על זה או מונע משרה מחמת זה עובר על החוק. ואם כן אינו פשוט להחליט במהרה שיהיה גילוי הראש צורך פרנסה. ואם רוצה לשבת בגילוי הראש משום שיותר נוח לו כן במקום עבודתו, אין זה נכלל בצורך פרנסה, ואסור.

(ב) ועוד, אדם שיש לו די סיפוקו ורוצה העלאה במשכרתו, יש לדון הרבה האם נחשב "הפסד גדול". ולכן אל לאדם למהר לסמוך על היתרו של

האגרות משה, ולעולם יעשה שאלת חכם, כי כל הפרטים הנ"ל צריכים בירור וליבון.

ג) ודע שהנסיון מורה שהמכסה ראשו במקום עבודתו, ניצל מכמה נסיונות, והוא שמירה מהרבה מכשולים בעניני צניעות דיבורי נבלה וכיעור עניני ברכות הנהנין וכיוצא בזה. וד"ל.

ה

כסוי הראש במקום חילול ה'

מ' שנכנס למקום שאסור להיות שם משום פריצות וכדומה, יל"ע האם יש לו לילך שם בגילוי ראש. שלא יתחלל שם שמים ע"י. וכתב האגרות משה (או"ח ח"ב סוף סי' צ"ה) וז"ל, ובדבר כניסה לטיאטער ולמואוויס הרי הוא דבר האסור, ואיך שייך שיתירו לו להסיר את כובעו ולהיות בגילוי הראש ויוסיף עוד חטא על חטאו. ואם השאלה היא באחד שתקף יצרו עליו לילך לשם ולא ישמע שלא לילך, אולי טוב שיסיר כובעו ולא יהיה חלול השם משום שלא ידעו שהוא יהודי שומר תורה, היא סברא גדולה אבל רק למכוין לשם שמים, אבל כיון שרחוק לומר שאיש שתוקף יצרו עליו יכוין לשם שמים, הויא כוונתו באמת רק לזלזל בעוד דבר גם באיסור גילוי הראש לכן אין להתיר לו. עכ"ל.

וכן כתב (יו"ד ח"ב סי' ל"ג) וז"ל, ובדבר אלו שהולכים למקום שעושין עניני פריצות כרקודים של בחורים ובתולות יחד, ויש שגם הם עצמם עוברים על איסור פריצות זה, אף שבשאר מצות התורה הם נזהרים והולכים מכוסים ראשיהם ביארמולקעס, אם יש לומר להם שאם הולכים לשם וכ"ש אם גם הם מרקדין שיסירו היארמולקע וילכו בגילוי הראש, כדי שלא יאמרו הרואים שרקוד כזה מותר, מאחר שגם שומרי תורה שאין הולכין בגילוי הראש נמי הולכין לשם ומרקדין, וכשילכו בגילוי הראש לא ילמדו מהם כי יאמרו שהם רשעים ועוברים על כל איסורים. פשוט לע"ד שאין לומר להם לעבור עוד איסור אף רק איסור מנהג חשוב ככיסוי הראש אף שלדעת האומר יהיה מזה תועלת, שמ"מ אין לומר לאדם

שיעבור עוד איסור וכו'. וכשיש בעיר אנשים כאלו שהם שומרי תורה וגם מכסים ראשם ומ"מ הם פרוצים ברקודים וכדומה צריך לפרסם ביותר חומר האיסור כדי שלא ילמדו מהם. עכ"ל.

הרי שמחדש שאין התיר בזה אא"כ מכוונים לשם שמים, ולמעשה לא התיר, כי רחוק הוא שיכוונו לשם שמים, עכ"פ, בדורינו.

והנה איתא בגמרא (מו"ק י"ז א' חגיגה ט"ז א' קידושין מ' א') אמר רבי אלעאי הזקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, ע"כ. והרי"ף (מו"ק ט. בדפי הרי"ף) והרא"ש (שם ס' ג) כתבו דלא קי"ל כר' אילעי, אולם מדברי הר"ח שם נראה דפסקינן כוותיה. ויש להעיר אמאי לא הזכיר האגרו"מ סוגיית הגמרא ופלוגתת הראשונים בזה, דלר"ח דקי"ל כרבי אלעאי יש מקום להתיר לילך בגילוי ראש באופנים מסויימים למנוע חילול השם.

וכאן המקום להעיר, שהמכניס עצמו למקום שיראה שם פריצות עובר לפעמים על "ונשמרת מכל דבר רע" ולפעמים אף על "לא תתורו אחרי עיניכם", עי' אגרו"מ (אה"ע ח"א ס' ס"ט) ולבושה של תורה (סי' ע') אריכות בגדרי איסורים אלו, ובעוה"ר הרבה בני אדם אינם שמים על לב, ובכגון זה לא אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין כיון שאינו מוכרח כלל שלא ישמעו לנו, וכבר כתב המשנ"ב (סי' תר"ח סק"ג) "ודוקא בידע בודאי שלא יקבלו ממנו, אבל בספק שמא יקבלו צריך למחות אפילו במידי דרבנן".²⁸

אולם עדיין יש לדון במקום שאין עושה שום איסור, ומוכרח להכנס למקום שיש חשש מראית העין, כגון הנכנס למסעדה שאינה כשירה לצורך עבודתו, (וכמובן שעל עצם הכניסה למקומות כאלו צריך לעשות שאלת חכם), יל"ע אם יש לו להכנס שם בגלוי הראש משום מראית עין וחילול ה'.

²⁸יל"ע אם כאן הוא איסור המפורש בתורה, שמחויב למחות אף אילו היינו יודעין שבודאי לא ישמעו לנו.

דינים העולים:

1. כיסוי הראש בשעת התפילה דעת הרמב"ם והטש"ע נראה דחייב בו מדינא ולהגר"א ממדת חסידות.
2. כיסוי הראש שלא בשעת התפילה – נחלקו בו הפוסקים האם חייב מדינא או רק ממדת חסידות.
3. הט"ז העיר דגם אי נימא דאין חיוב של כיסוי הראש מצד עצמו אולם משום ובחוקותיהם לא תלכו אסור ללכת בראש מגולה.
4. גילוי הראש לצורך פרנסה האגרו"מ מתיר – ויל"ע אם מאז המציאות השתנתה.
5. אסור ללכת בגילוי ראש במקום שכיסוי הראש הוי חילול השם כי אין כונתו לשם שמים.

סי' ד'

— שיער כמנהג הנכרים

א

שיטת הרמב"ם באיסור דימוי לנכרים בשיער

הבאנו לעיל (שער א' סי' ד') מש"כ הרמב"ם (פי"א ה"א) בענין גידול שער כדרך הנכרים וז"ל, אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים ולא מדמין להם וכו' ולא בשער וכיוצא בהן, אלא יהיה הישראל מובדל מהם וכו' ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהם עושין, וזהו שנקרא בלורית, ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע. עכ"ל. והעתיק דבריו הטור (סי' קע"ח) והשו"ע (שם ס"א).

וביאור דבריו עי' ב"י שכתב וז"ל, ומ"ש לא (יגלח) [יגדל] ציצת ראשו כמו ציצת ראשם ולא יגלח מן הצדדין וכו'. נראה דברישא תני לא (יגלח) [יגדל] ציצת ראשו כמו ציצת ראשם והדר מפרש דגידול ציצת ראשם הוא באחד משני פנים האחד שמגלח מן הצדדים ומניח השער באמצע. השני שמגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ומניח הפרע. עכ"ל.

הרי דנקט דהרמב"ם לא איירי אלא בשני אופני גילוח ולא באופן של

גידול בלא גילוח.

אמנם הפרישה והב"ח חלקו על דבריו. וז"ל הפרישה, פירוש זה אינו מוכרע כי נראה לע"ד דתרתני קאמר דאסור לגדל ציצית כמו ציצית שלהן אף שאינו מגלח כמו שמגלחין הן. ואח"כ אמר דלא יגלח כמו שמגלחין הן אף שאינו מגדל ציצית ראשו כמו הן וק"ל עכ"ל.

הרי דגם גידול כדרכם אפי' שאינו מגלח כלל נמי איכא בזה משום ובחוקותיהם. וכן פסק הט"ז (ס"ק א') וז"ל, נראה דאף בלא שום גילוח נאמר איסור זה דהיינו שדרך העובדי כוכבים בעלי מלחמות בהרבה מדינות לגדל שער שלהם מאד ואינם מגלחים עצמם כלל לא יעשה כן ישראל ואף זה בכלל מגדלי בלורית שאסרו חכמים ואף על פי שאח"כ כתב פירוש אחר על מגדלי בלורית דהיינו שמניחים השער באמצע מ"מ חד טעמא הוא שהכלל הוא שיש לישראל להבדיל מהם מה לי בכך ומה לי בכך כי המדינות חלוקות במנהגם בזה עכ"ל. וכן הש"ך (ס"ק א') וז"ל, דמלתא באפי נפשה היא דלא יגדל ציצת ראשו הוא שמגדלין השער לנוי וליופי כמו הבתולות דרך שחץ וגאווה. עכ"ל.

והיינו, דהאיסור של גידול שיער הוא כמו איסור של מלבושים מיוחדים לנכרים, דאם יש אופנים מיוחדים לנכרים לגדל שערם, או דיש אופן מיוחד שהוא דרך גאווה או פריצות, אסור משום ובחוקותיהם. ולפי זה אסור לגברים לגדל שער ארוך כנשים, כי הוא דרך שחץ וגאווה, וכמבואר בש"ך.

אולם עי' הגהות מים חיים (לבעל הפר"ח על הרמב"ם) שכתב להוכיח דא"א לומר דכונת הרמב"ם לאסור גידול שיער גרידא, דהרי אי' בגמ' (נדרים ט' ב') אמר (רבי) שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה ע"כ. משמע ששמעון הצדיק לא התנגד לעצם גידול שיערו משום חוקות הגויים גם לפני שהיה נזיר. ולכן כתב לפרש דברי הרמב"ם באופ"א ע"ש.

ב

חציצה בתפילין

הנה בגידול בלורית, מלבד איסור דובחוקותיהם הנ"ל, עוד יש להזהר בזה משום חציצה לתפילין של ראש. וכמו שכבר הזהיר המחצית השקל (או"ח סי' כ"ז סק"ד) הביא דבריו המ"ב (שם ס"ק ט"ו) ז"ל, ומהאי טעמא רע עלי המעשה אותן המגדלים בלוריתיהן, מלבד כי הוא דרך שחץ וגאווה ויש קצת איסור ממה שכתוב ביו"ד סימן קע"ח [סעיף א], יש בו איסור בהנחת תפילין כיון שגדולין הרבה ליכא למימר בהו היינו רבתייהו, וחוצצים, ומשום מעשה אנשים הללו ליכא למימר היינו רבתייהו. ואפילו לדעת הרשב"א שאמר להלכה ולא למעשה דבראש לא קפדיניה אחציצה, מכל מקום כהאי גוונא אפשר מודה הרשב"א. וכמו שאסור לדידיה על כובע עבה, וכמו שכתב מ"א ס"ק ז', משום דלא מיקרי הנחה על גבי מקום שמוחו של תינוק רופס. והוא הדין הני שערות מרובים הרי הם ככובע עבה. עכ"ל.

ויסוד דבריו הוא ע"פ מה שנחלקו הראשונים האם נאמר דין חציצה בתפילין של ראש. דבשו"ת הרא"ש (כלל ג' סי' ד') כתב וז"ל, וששאלת, אם יכול אדם להניח תפילין בזרועו, או בראשו, על דבר חוצץ. דע, שצריך שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין לראשו ובין תפילין לזרועו. עכ"ל. אבל בשו"ת הרשב"א (ח"ג סי' רפ"ב) כתב וז"ל, אבל אני אומר, להלכה אבל לא למעשה, דמותר להניח של ראש על הכובע. ותדע לך, דהא תפילין של יד אין צריך להניחן על הבשר, אלא משום דכתיב בהו לך לאות, ודרשינן לך לאות, ולא לאחרים לאות אבל של ראש, אדרבא, דכתיב בהו וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ועוד שהרי שנינו במגילה, פרק הקורא את המגילה עומד העושה תפלתו עגולה, סכנה, ואין בה מצוה, נתנה על מצחו ועל פס ידו, הרי זו דרך מינות, ציפהו זהב ונתנה על בית יד של אונקלי, הרי זו דרך החיצונים ואם איתא, אמאי נקט תפלה של יד, וקתני נתנה על בית יד של אונקלי ועל הכובע אלא ש"מ דדוקא תפלה של יד, ומשום דכתיב ביה לך לאות, אבל

של ראש, לא איכפת לן. עכ"ל.

הרי שנחלקו הרא"ש והרשב"א האם יש דין חציצה בתפילין של ראש. והנה שער קצר ודאי לא הוי חציצה, דהיינו רביתיה. אבל שער ארוך הוי חציצה, ולדעת הרא"ש אינו יוצא מצות תפילין, אולם אם השער ארוך יותר מדאי, אפילו הרשב"א מודה דאינו יוצא. ועי' שו"ע (סי' כ"ז ס"ד וס"ה) דנראה דהמחבר החמיר כהרא"ש ובמקום חולי הקיל כהרשב"א.

ובקיצור שלחן ערוך (ס"י ס"ו) כתב וז"ל, לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, לא שנא של יד לא שנא של ראש, ושערות קצרות, לא הויין חציצה, שדרכן בכך. אבל אותן המגדלין בלוריות מלבד שהוא דרך שחץ וגאווה ויש בזה איסור, יש עוד איסור משום הנחת תפילין, דכיון שגדולים הרבה הויין חציצה. עכ"ל.

אולם לאו כו"ע מודו לדברי המחצית השקל. עי' ערוך השלחן (שם סעיף יד) שכתב וז"ל, ויש רוצים להחמיר גם כשהשער גדול מאד, ואיני רואה בזה שום טעם דאיזה גבול תתן להשיער ושיער הראש כעצם הראש דמי, ואולי אם יש לו בלורית שמסבב גם צדדי השיער של מקום אחר למקום הנחת תפילין בזה וודאי יש חציצה, אבל לא השיער הטבעי הגדל במקום זה, וכן המנהג פשוט ואין לפקפק כלל בזה. עכ"ל.

הרי דסבר דאין בזה משום חציצה. אולם שערות ממקום אחר שנשתרבבו למקום הנחת התפילין גם הוא מודה דחוצצין.

ועיי"ש במשנה ברורה אחרי שהביא דברי המחצית השקל הוסיף עוד וז"ל, ובלאו חציצה נמי, בשביל הני שערות המרובים א"א לצמצם שיהיו מהודקין ומונחין על מקומן כדין. עכ"ל.

וכאן המקום להעיר, שראוי לדקדק היטב במקום הנחת תפילין, דתפילין שמונחים שלא במקומם כמונחים בכיס דמי. ויש לשים לב שבמשך הזמן הרצועות מתרחבות וצריך לצמצם כדי שיהיו במקומם הנכון, דמלבד מה שמבטל מצות עשה דתפילין, עובר נמי על איסור של ברכה לבטלה ח"ו. ועי' מ"ב (סי' כ"ז ס"ק ל"ג) שהזהיר הרבה בזה.

והנה אבל ונזיר האסורים בתספורת ישל"ע להסוברים דיש בגידול שער משום חציצה איך ינהגו בהנחת תפילין. ופשיטא דאיסור של ובחוקותיהם לא תלכו ליכא בכה"ג אבל איך יקיימו מצות תפילין. ואולי י"ל דכיון שהם מחוייבים לגדל שערן, לדידהו כולי עלמא מודו דנחשב ריבוייהו ואין בו משום חציצה. וכ"כ הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל (קונטרס דא גזירת אורייתא מכתב א'). אולם עדיין צ"ב המקורבים למלכות שהתירו להם חכמים איסור דובחוקותיהם מה דינן לענין תפילה וכי נימא דהוא משום דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ואכן אינם חייבים במצות תפילין. עי' שו"ת יחווה דעת (ח"ב סי' ב') מש"כ בזה.

ד

ונעתיק קצת מן דברים שכתב בזה הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' מב) וז"ל, ובזכרוני כשנכנסתי פעם פנימה להקדוש רבי אהרן רוקח (האדמו"ר מבעלז) ביקש ממני להגיד לבני ישיבות "שאביו זצ"ל דעתו שיש בזה חשש איסור דאורייתא" וכנראה נתכוון בכך לצאת ידי חובת מחאה לבני ישיבות שמקילין בזה שאודיע להם דעתו. אמנם לענין מחאה מצוה לומר דבר הנשמע דוקא, ובישיבות ליטא לא מחו על זה וכו', אמנם אברך או בחור ירא שמים, גאה ביהדותו ולא מעייל נפשיה לכהנ"ל, אבל למחות לא יועיל, רק כל אחד מבין ממילא דכשמגיע לאיזה דרגא ביראת שמים, משתדל אז להסיר הפגם הזה מהר מעליו כשרק אפשר לו, וד"ז לכל אחד לא כדאי, וכ"ש בבני תורה, ובפרט עכשיו ב"ה אכשור דרי, ורבים מסתכלים ע"ז כקלות דעת, ודברי מחצית השקל נכונים שעיקרו שחץ וגאווה, דאף אם עושה כן שלא לגרום ריחוק ממשפחתו מ"מ רצונם בזה משום יפוי ודרך שחץ וגאווה. עכ"ל.

ועיי"ש, שדן האם יש בזה איסור לא תלבש, ואכמ"ל.
דינים
העולים:

1. הב"י כתב בביאור שיטת הרמב"ם דאסור לגלח השיער כנכרים, אבל שאר הפוסקים כתבו דאף גידול שיער כנכרים נמי אסור.
2. יש להקפיד לא לגדל השיער במקום שהוי חציצה לתפילין.

סימן ה'

— הקפת הראש והשחתת הזקן

א

דעת הרמב"ם באיסור דהקפת הראש והשחתת הזקן

כתב הרמב"ם (הל' ע"ז פי"ב ה"א) אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, עכ"ל. וכן כתב לענין השחתת זקן (שם פי"ב ה"ז) דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם, לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן. עכ"ל.

והקשה הטור (יו"ד סי' קפ"א) הקפת הראש והשחתת הזקן, גם באלו כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב מפני שעושין כן עובדי כוכבים ע"כ, וזה אינו מפורש ואין אנו צריכים לבקש טעם למצות, כי מצות מלך הם עלינו אף לא נדע טעמן. עכ"ל.

וכתב הבית יוסף שם להליץ בעד הרמב"ם וז"ל, ואני אומר דחס ליה להרמב"ם מלמיסבר הכי (דאין צריך לקיים המצוות אלא משום טעמים) ומי יחוש לכבוד התורה והמצוות יותר ממנו, ודבריו בסוף הלכות מעילה (פ"ח ה"ח) יוכיחו וכיוצא בהם כתב בסוף הלכות תמורה (פ"ד הי"ג) ובסוף הלכות מקואות (פי"א הי"ב) ומשם נתבונן שדעתו ז"ל לומר שאע"פ שכל חוקי התורה גזירות מלך הם, מכל מקום כל מה שנוכל לבקש לו טעם נאמר בו טעם וכרבי שמעון דדריש טעמא דקרא (קידושין ס"ח ב'),²⁹ ומה שלא נמצא לו טעם נייחס הדבר לקוצר השגתינו ואנו חייבים לקיימם כמו המצוות שנודע טעמם כי גזירות המלך הם עלינו. ומכל מקום במצוות האלו נראה לי שלא נתן בהם טעם הרמב"ם מדעתו

אלא מדעת הכתוב, שמצאן מוקפות מלפניהן ומלאחריהן ממצות הנאסרות משום חוקי הגוים, שהרי כתוב לפניהם לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו (ויקרא י"ט כ"ו) ואחריהן כתוב ושרט לנפש וכתובת קעקע (שם פסוק כ"ח), והרי זה כמפרש שהקפת הראש והשחתת הזקן נאסרו מפני שהיו עושין כן עובדי עבודה זרה וכומריהם. עכ"ל.

הרי דנקט הב"י דעיקר כונת הרמב"ם במה שכתב טעם למצוות אלו, הוא רק בשביל לקרבן אל השכל, ומשום דהוי דבר הלמד מענינו, דכיון דכתבה התורה מצות אלו ביחד עם חוקות הנכרים, נקט הרמב"ם דחד טעמא להו.

והב"ח כתב לבאר דעת הרמב"ם באופ"א וז"ל שם, וכל זה כתב הרב בטעם המצוה כדי להגדיל האזהרה שמלבד הלאו המפורש בגילוח פיאות הראש והזקן עוד עובר בלאו דובחוקותיהם לא תלכו. עכ"ל. **והיינו** דהמשחית את זקנו ומקיף את ראשו מלבד דעובר על לאו דידיהו עוד עובר משום ובחוקותיהם לא תלכו.

אולם הט"ז (סי' קפ"א סק"א) כתב דהרמב"ם בא להגדיר איסורים אלו שהם משום חוקות הגוים, ונ"מ גדולה בזה. וז"ל, דהרמב"ם תלה דין זה בעובדי כוכבים שהוא חוק שלהם, וא"כ יש לפעמים היתר משום שלום מלכות כמו שמצינו בסי' קע"ח סעיף ב', ועל זה כתב הטור שהרי אינו מפורש שזה יהיה משום חקות עובדי כוכבים, ולא מצינו היתר משום שלום מלכות אלא באיסור משום חקות עובדי כוכבים, וכ"ת כיון שאין אנו יודעין טעם אחר למצוה זו ממילא הוה כמפורש, זה אינו דהא אין אנו צריכין לידע טעם למצות כו', כן נ"ל ביאור דבריו. עכ"ל.

ולכן דנקט הט"ז, דכשם שהתירו איסור דובחוקותיהם היכא שהוא קרוב למלכות כדאי' בגמ' (ב"ק פ"ג א') לענין תספורת קומי, ה"ה לדעת הרמב"ם דאיסור דהקפת הראש והשחתת הזקן הוא משום חוקות הגוים, יש להתירן בקרוב למלכות.

²⁹אין כונת הב"י שקי"ל כר"ש אלא שכו"ע מודים שיש ליתן טעמים להמצוות וכל מחלוקתם האם יש נפ"מ לדינא ע"פ הטעם.

ב

היתר דקרוכ למלכות בהקפת הראש והשחתת הזקן

אולם המנחת חינוך (מצוה רנ"א אות א') חלק על הט"ז וכתב וז"ל, ובמשנת חכמים השיג ע"ז, לפמ"ש הב"י דהיאך יכולים חכמים מפני שלום מלכות לספר קומי אף שהיא חוק העכו"ם, ותי' כיון שאינו מפורש בתורה חקות העכו"ם מסרן הכתוב לחכמים והם התיירו לקרובי מלכות ע"ש, וא"כ בפאת הראש דמפורש בתורה דאסור להקיף פ"ר, א"כ גם הר"מ מודה דאסור משום שלום מלכות. ולי קשה גם כן ע"ד הט"ז, דזה דבר ידוע דהלאו ובחוקותיהם כו' הוא בכל דור ודור משתנה מלבושיהם, ובודאי אם בימים הראשונים היו לובשים מלבושים אחרים ועתה לובשים בגדים אחרים בודאי אסורים לישראל לילך כמלבושים ההם אשר נהגו בהם עתה וכו', ואם כן לדעת הט"ז ח"ו לומר אם יהי' דור שהעכו"ם לא יגלחו הפאות שיהיו הישראל מגלחים הפאות, או עתה שבמדינות טורקיא מגדלים העכו"ם זקנם יהיו הישראלים מותרים להשחית זקנם ח"ו וכו'. ע"כ נראה בעליל שהר"מ יהיב טעמא על מצות התורה כמ"ש כ"פ כמבואר בב"י, אבל ח"ו לומר שדעתו שמשום חוקות עכו"ם אסור, א"כ הי' מותר לדור מן הדורות שלא היו העכו"ם עושין כן ואדרבא אם יהי' חוק העכו"ם לגדל זקנם או לגדל פאות, א"כ הישראלים אסורים לעשות כן וח"ו לומר כן בדעת הר"מ ע"כ נ"ל ד' הב"י נכונים. עכ"ל.

הרי שחולק על הט"ז מתרי טעמי, חדא דכל ההיתר של קרוב למלכות הוא רק בדבר שמסרו הכתוב לחכמים, אבל איסור זה כיון שמפורש בתורה אם כן לא נמסר לחכמים. וכן העיר בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סי' ע"ט) וז"ל, ואני אומר חלילה לומר כן לדעת הרמב"ם דאף מה שנזכר בסי' קע"ח דאסורין מן התורה ומלקינן עליו לדעת הרמב"ם והתירו חכמים לקרובי מלכות מפני שלא פירשה תורה שום דבר ומסרה לחכמים והם ראו להתיר לקרובים למלכות אבל מה שמפורש בתורה לאיסור אף שהטעם מפני חוק כותים מ"מ חל מצוה זו על כל ישראל דאל"כ לדעת הרמב"ם למה לא כללה תורה לאו זה בשאר החוקים אלא ע"כ כדאמרן

וחלילה לומר לדעת הרמב"ם להתיר לקרובים למלכות לאו דלא תקיפו. עכ"ל.

וביותר, דהרי מקור דבר זה דאיסור דובחוקותיהם נמסר לחכמים הוא בדברי הב"י (סי' קע"ח) וע"ש שכתב לפרש היתר דקרוב למלכות בדרך אחר. ומ"מ הט"ז שם (ס"ק ה') כתב וז"ל ואף על גב דכל הנזכר בסי' זה הוא בכלל ובחוקותיהם לא תלכו, ואין כח לחכמים לעקור דבר מן התורה, מ"מ הכא שאני כיון שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים, והם ראו להתיר לקרובים למלכות, ב"י, עכ"ל. הרי דפסק לעיקר כהאי תי' וכתב להדיא שהוא משום שלא פירשה התורה וא"כ כאן דפירשה התורה מה שיך לומר בזה דנמסר לחכמים וצ"ע.

ועוד העיר המנ"ח, דאי נימא דהאיסור הוא משום דהוי מחוקות הגוים, אם ישתנה חוק העכו"ם האם נימא דיותר האיסור, ובודאי שזה אינו. ובדעת הט"ז אולי י"ל דסבר כהמשנת חכמים בדעת הב"ח (סי' קע"ח), הבאנו דבריו לעיל (שער א' סי' ז') דאותן הדברים המפורשים בדברי חכמים אף על פי שאין הגוים נוהגין עכשיו בהם אסור לישראל לנהוג בהם, דכיון שכבר היה קבוע חוק זה לשם תורה שלהן נראה כמודה להם ולתורתן אם נוהג כאותן מנהגים שהיה חוק מקדם. אולם ע"ש דבלשון הב"ח לא משמע כביאורו של המשנת חכמים.

ג

הקפת הראש והשחתת הזקן משום ובחוקותיהם **אולם** הוסיף המנחת חינוך שם, דמכל מקום יש בדברי הט"ז נ"מ לדינא לאידך גיסא וז"ל, והנה אם חוק העכו"ם ג"כ לגלח זקנם או פ"ר חוץ לאיסור המיוחד בודאי לוקה הישראל משום חוקות העכו"ם גם כן כמבואר בר"מ גבי חוקות העכו"ם דאם מגלח מכנגד פניו כו' ע"ש. וגם נ"ל פשוט דלוקה ג"כ אף שלא בתער, כיון דהוא חק העכו"ם. אך אם אינו חוק העכו"ם רק משום לאו המיוחד נוהגים בו דינים המבוארין כאן, דהיינו בתער וא' המקיף כו', אבל משום חוקות העכו"ם בודאי אינו חייב המקיף, ועוד דינים המבוארים כאן ופשוט. עכ"ל.

והיינו שיש לדון להיפך, כיון שיש בזה משום ובחוקותיהם, אם כן אפילו באופן דמותר לגלח מצד איסור השחתת הזקן, כגון במספרים כעין תער באופן שקוצץ לגמרי לדעת רבי משה פיינשטיין זצ"ל, או בסם דמותר לרוב פוסקים,³⁰ שלא יהני היתרים אלו דעדיין אסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. [ויש להסתפק בכונתו האם דוקא באופן שהנכרים מגלחים באופן המותר שוב איכא משום ובחוקותיהם לגלח דוגמתן, או"ד גם באופן שהנכרים מגלחים בתער וישראל מגלח במספריים וכיוצא בו, מ"מ כיון דהתוצאה נראית שוה גם בכה"ג יהיה אסור משום ובחוקותיהם, וצ"ע.]

וכ"כ לדינא הבית הלל (סי' קפ"א ס"ק ב') ללמוד מדברי התרומת הדשן (סי' רצ"ה) וז"ל שם, ולי נראה דכוונת תרומת הדשן להחמיר משום בחוקותיהם לא תלכו אף במספריים כעין תער, ועל זה כתב שאין העולם נוהגין בזה. עכ"ל. ע"ש (ועי' הכתב והקבלה (ויקרא כ"א ה') שהביא דבריו, וע"ש מש"כ לבאר עפ"ז).

ועיקר האי צד דגילוח הזקן אסור משום ובחוקותיהם. הנה הרמב"ם כתב שהוא דרך הכומרים שלהם, וא"כ לכאורה הוי מחוקי ע"ז דידהו³¹ שאסור לנהוג בו אף אילו נהגו ישראל כן מקודם ולא מינייהו גמרינן כמש"כ לעיל (שער א' סימן א'). אלא די"ל שכיון שבזמן הזה כבר אין זה חוק לכומרים להתנהג כן, שוב יש להתיר כמו שהק' המנ"ח הנ"ל.

עוד יש לדון ע"פ מש"כ הקרית ספר (הל' ע"ז פי"ב) וז"ל, אף על גב דהוי דרך כומרים לא הוי בכלל ובחוקותיהם לא תלכו דהנהי חוקי דאסירי הם החקוקים לכל עובדי ע"ז וכולם נהיגו בכך אבל הני לא נהיגי בהו אלא כומרים ולהכי אצטריך קרא למסרינהו, עכ"ד.³² אולם גדר

³⁰עי' שו"ת צמח צדק (לובאוויטש יו"ד סי' צ"ג)

³¹אולם יתכן שהוא רק חוק השייך לעניני דת ולא חוק של עבודה זרה ממש, ויתכן שתלוי בדין שכתב הגר"א לאסור להעמיד אילנות בבית הכנסת בחג השבועות, האם גם ענינים אלו הם בכלל "חוק ע"ז", עי' מש"כ להלן סי' י"ב.

³²אולם הב"ח עצמו נראה דלא סבר כהקרי"ס, שהרי הבאנו דבריו לעיל שכתב להדיא שהמשחית פאת הראש והזקן עובר משום ובחוקותיהם, ובאמת כונת הרמב"ם להגדיל חומר האיסור לומר שעובר בתרת.

דבריו צ"ב רב, וכי חק שהוא רק לחלק מן עובדי ע"ז אין בו משום חוקות ע"ז. ומדברי המאירי סנהדרין (נ"ב ב') נראה להדיא שלא כדבריו שכתב וז"ל אף על פי שעיקר מניעת הליכה בחקות עובדי האלילים אינה אלא לענין שרשי ע"ז שלא יתדמה להם במלבושיהם המיוחדים להם ובתספורת שערם ובשאר דברים המיוחדים לכומריהם עכ"ל. הרי דגם בדברים המיוחדים רק לכומריהם איכא בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו.

אולם ע"פ מש"כ הקרי"ס, יש ליישב הא דיש מתמיהין לשיטת הגר"א (או"ח סי' ח' ס"ב) דכיסוי ראש שלא בשעת התפילה אינו אלא מנהג, א"כ כיון דנהגו הכומרים ללבוש כיסוי ראש דוגמת כיסוי ראש הנהוג להבדיל אצל בני ישראל, הוה לן לאסור משום ובחוקותיהם לא תלכו, דומיא דעשית מצבה כמו שהאריכו תוס' ע"ז. דבשלמא אם לבישת כיסוי הראש היה חיוב מדינא אין כח במה שהנכרים נוהגים כן לאסור עלינו, אולם להגר"א דהוי מנהג שפיר היה צריך להיות אסור משום ובחוקותיהם. אמנם לדברי הקרי"ס א"ש כיון דהוא מנהג הכומרים בלבד אין בזה משום ובחוקותיהם. אבל כיון דמסתימת הפוסקים נראה דגם מנהג שנהגו בו רק הכומרים חשיב חוקות הגויים, עדיין צ"ע מהו ההיתר ללבוש כיסוי הראש כמנהגם.

והיה מקום לומר ע"פ חלק מן החוקרים שטוענים, דמנהגם של הכומרים ללבוש כיסוי ראש שורשו הוא משום שהיו מגולחי ראש (ומה"ט נקראו 'גלחים'), ומחמת הקור היו לובשין כיסוי לראשם, וא"כ אין בזה משום חוקות הגויים דלא קרב ניהוג דידן לניהוג דידהו כלל. אמנם עדיין צ"ב דכיון דברבות הימים דבר זה נעשה כסמל של דת למנהיגים שלהם, א"כ לשיטת הגר"א היה ראוי לאסור משום ובחוקותיהם, בפרט לרבנים ומנהיגים.

ובפרט לפי מש"כ בספר החרדים (מ"ע מדברי קבלה ומד"ס התלויות בלב אות ל"א) וז"ל צוו שיתן עול השכינה תמיד על ראשו כו' ולהכי אמרי לא אזיל בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי. עכ"ל. נראה מדבריו שיסוד מה דישראל לובשים כיסוי הראש הוא בשביל ליתן השכינה למעלה מראשו. ואי נימא דגם הנכרים, להבדיל, נוהגים כן

להורות על ע"ז דידהו, עדיין צ"ב מנהגנו ללבוש כיפות לשיטת הגר"א, אבל פשוט וברור שאין לזוז מהמנהג ללבוש ה'יארמולקע' המקובל אצל כל ישראל אע"פ שהחילוק אינו ברור בזה, ועדיין צ"ע.

ומצד אחר יל"ד על השחתת הזקן שיש בזה משום חוקות הגויים דמנהג הנכרים הוא לגלח זקנם, ואולי יש בזה מנהג של פריצות וגאווה, ואף יתכן שיש בזה משום חוק של שטות, כיון דבגילוח הזקן יש ביזבוז זמן יקר. אולם דבר זה כבר כתב בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' קנ"ט) להתיר וז"ל, אבל אבותינו הנהיגו עצמם כן על צד ההכרח הגדול ולא מקור משחת ח"ו אלא בקדושה יתירה, והוא בימי גזירת תתנ"ו, והרועים וכדומה התיירו גדוליהם להמכתתים רגליהם לשנות מלבוש ולגלח זקנם שלא יכירום האויבים, כי אז כבר גלחו הגוים זקניהם עפ"י מעשה ממלך פולין א' שהי' סריס כמבואר בספרי הימים והתירו חז"ל שהיו בימים ההם לעשות כן, ולהיות גלוח הזקן דבר שאי אפשר להשתנות והיו נכלמים מאוד האנשים ההמה בשוכם לביתם, על כן נשתרבב המנהג שלא לגדלו כלל רק סימנא בעלמא שזה יגולח ויגדל בקוצר זמן שבן לילה היה ורק אך מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים אותו, ואותן שלפני גזירה ההיא שברחו לארץ פולין לא באו לכלל זה. והנה זה ברור ונכון כי אילו היה תחלת מנהגו באיסור היה משום חוקי הגוים, אבל אחר שכבר נהגו ישראל לגלח, תו אין בו שום נדנוד ופקפוק כלל אפילו ריח איסור אין בו. עכ"ד.

ד

איסור הקפת הראש והשחתת הזקן

והנה איסור השחתת הזקן הוא דוקא בתער, כמבואר במתני' (מכות כ' ב') ואינו חייב עד שיטלנו בתער. ובגמ' (שם כ"א א') ת"ר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אפי' גלחו במספרים יהא חייב ת"ל לא תשחית אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב תלמוד לומר לא יגלחו הא כיצד גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער.

ובדין מספריים כעין תער כתבו תוס' שבועות (ב' ב' ד"ה חייב) דמותר. וכן פסק השו"ע (יו"ד סי' קפ"א ס"י) אינו חייב על השחתת פאת הזקן אלא בתער, אבל במספרים מותר, אפילו כעין תער. עכ"ל

ונחלקו הפוסקים ביסוד ההיתר של מספריים כעין תער. רבי משה פיינשטיין זצ"ל סבר שכיון שבעינן גילוח שיש בו השחתה מספריים אף כעין תער הוא לאו גילוח הוא אף אם משחית את השער עד הסוף. והחזו"א סבר שכל ההיתר הוא משום שאינו השחתה ולכן כל שאינו מניח חלק מן השער הוי השחתה ואסור. והגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מורה לשואלים שצריך להחמיר כהחזו"א כיון דהוי ספק דאורייתא. ועיין תשובות והנהגות (ח"א סי' תנ"ט) שכתב וז"ל, ונראה שתלוי בגדר השחתה מהו האם תלוי בראית עין וא"כ גם כאן לא נראה שער כלל ולכן דינו כהשחתה ממש ואף שאינו בתער כיון שלעין נראה דמשחית אסור כדין תער שתלוי בהשחתה, ואם תלוי במציאות ולא לפי ראיית העין, כיון שהעליון והתחתון חותכים ביחד כמספרים ולא התחתון לבד אינו כתער, ואף אם במקרה התחתון חותך י"ל שאינו מתכוין ואין שם פסיק רישא, אך וודאי למעשה יש לחשוש לאסור תורה וכמש"כ הח"ח (ליקוטי הלכות מכות פ"ג) והחזו"א וכמ"ש. עכ"ל.

וכתב המחבר (יו"ד קפ"א סי"א) וז"ל, פאות הזקן הם ה', ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. עכ"ל.³³

ולענין פאות הראש כתב המחבר (שם ס"ג) וז"ל, אינו חייב אלא בתער ויש אוסרים במספרים כעין תער ויש לחוש לדבריהם, עכ"ל.

ומקומן של פיאות הראש כתב המחבר (שם ס"ט) וז"ל, שיעור הפאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד. עכ"ל. וכן העתיק לדינא הביאור הלכה (סי' רנ"א ד"ה אפילו) וז"ל, אפילו מספר

³³ וכאן המקום להעיר, שאף לשיטות המתירים לגלח, מכל מקום הוא בכלל תספורת, ובשבוע שחל בו תשעה באב וכן בחול המועד איסור תספורת הוא מדינא דגמרא, ולא רק ממנהגא כמראש חודש אב ואילך, ואין להקל באיסורים אלו אלא על פי הוראת חכם.

ישראל - אגב דאיירינן בענין תספורת ראיתי להזכיר ענין אחד מה שאיזה מהמון נכשלין בו בעו"ה והוא בענין איסור דהקפת פאת הראש וכמו שאבאר כי ידוע דעל איסור הקפת פאת הראש יש ג"כ לאו בתורה והוא הלאו דלא תקיפו פאת ראשכם וי"א דפאת הראש חמור עוד מפאת זקן דעובר על הלאו אפי' אם מעבירים במספרים כעין תער דהיינו סמוך לבשרו ושיעור הפאה הוא מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם וכל רוחב השערות שבמקום זה לא תגע בו יד להעבירם מצד שהוא הכל בכלל פאת הראש ומשם ולמטה מתחלת פאת הזקן וכמבואר כ"ז בש"ע יו"ד סימן קפ"א ע"ש גם אחד המקיף ואחד הניקף הוא בכלל לאו זה וכמבואר שם ובעו"ה מצוי שמעבירין את הפאות עד סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל ויש בזה חשש דאורייתא והיה להם לשייר עכ"פ קצת מן הקצת וביותר מזה יש מהבחורים שבעת שהספר מספר ראשו הוא מגלח לו השער שאצל אזנו והוא מחמת שמוטעין שחושבין שפאת הראש נקרא רק מה שאנו קורין פאה ולא כן הוא כאשר כתבנו והוא לאו גמור דאורייתא לד"ה וגם זה הלאו הוא אפילו על הניקף וכנ"ל וע"כ אפילו אם המספר הוא א"י יש לישראל להזהירו שלא יגע בו כלל במקום ההוא וגם במרחץ מותר להפסיק את המספר שלא יגלח במקום ההוא אם יהיו דבריו נשמעין לו וכמבואר לעיל בסימן פ"ד דכדי לאפרושי מאיסורא מותר אפילו במרחץ עיין שם עכ"ל.

ודרכן של ישראל הוא לגדל זקן,³⁴ והמקובלים החמירו בזה מאד, וז"ל החיד"א בשו"ר ברכה (סי' קפ"א סק"י), שעל דרך האמת בסתרי תורה איסור גמור הוא לגלח הזקן בשום אופן, וכמ"ש האר"י ז"ל. עכ"ל. ועי' שו"ת חת"ס (או"ח סי' קנ"ט) שנראה שאינו סובר דהוי מנהג הגויים, הבאנו דבריו לעיל.

ובודאי כל מי שבידו לגדל זקנו אשרי לו ואשרי חלקו. ועיין ארחות יושר (הגר"ח קנייבסקי שליט"א ערך "הדרת פנים") שהביא דעת

³⁴עי' ממגד גבעות עולם עמוד צ"ו שכתב וז"ל "ושמעתי שמה שהגר"מ זצ"ל לא רצה לכתוב תשובה ב'אגרות משה' להתיר את השימוש במכונת גלוח, הוא מטעם שהי' סובר שהגם שאין כאן לאו של השחתה מ"מ צורת היהודי הוא רק בוקן!"

החפץ חיים והחזו"א שמחמירים בזה מעיקר הדין, ועוד כתב שם שמקור הדבר שמגלחים את הזקן למדו כן מן הגויים.

ולענין הלכה למעשה יש לעשות שאלת חכם, כי אף לאלו שהתירו במכונת גילוח, אם הסכין היא כל כך חדה שיכולה לחתוך את כל השער, או שיש בה 'lift and cut' יכולים בזה להכשל באיסור של השחתת זקן. לכן צריך לבדוק את המציאות של מכונות הגילוח החדשות היטב ולברר אצל מורה הוראה מובהק הבקי בענינים אלו.

דינים העולים:

1. הקפת הראש והשחתת זקן להרמב"ם. לדעת הב"י טעמא דקרא הוא משום דימוי לעובדי ע"ז. לדעת הב"ח עובר נמי משום ובחוקותיהם. ולדעת הט"ז גדר האיסור הוא משום ובחוקותיהם.
2. הט"ז מתיר לדעת הרמב"ם הקפת הראש והשחתת זקן לקרוב למלכות והמנ"ח חלק עליו.
3. המנ"ח נקט בדעת הט"ז דאסור לגלח את הזקן גם באופן דאינו השחתה משום ובחוקותיהם.

סי' ו'

— שמות של גויים

א

דעת המהר"ם שיק

הנה השו"ע (יו"ד סי' קע"ח ס"א) הביא הרבה ניהוגים שאסורים משום ובחוקותיהם לא תלכו, "לא ילבש מלבוש המיוחד להם. ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם. ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע. ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע. ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים." ויל"ע האם שימוש בשמות של גויים להקרא בהם, גם כלול

באיסור זה. וכבר נפתח דבר זה ברבותינו הפוסקים זצ"ל.

כתב המהר"ם שיק (שו"ת יו"ד סי' קס"ט) ראיתי שראוי להשיב על הדבר אשר שאל, שיש בני אדם שמכנים עצמם בשם הגוים. ומעלתו נ"י הוכיח אותם, דהרי אמרו במדרש שבזכות זה שלא שינו את שמם זכינו לצאת ממצרים. והם משיבים שלזה די במה שיש להם שם יהודי לקרותם בו לעלות לתורה, וזה דבר הבל וטפשות, כי בוודאי יש בזה איסור דאורייתא כמ"ש הרמב"ם בפ' י"א מהלכות ע"ז, דמקרא מלא נאמר בסוף פ' קדושים ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ומשם ילפינן בספרי דאין רשאים לדמות להם בשום אופן, וכל שהוא עושה לדמות להם עובר על מה שנאמר בתורה דאסור לנו לדמות להם, וכשם שאסור לנו להדמות להם במלבושם ובהילוכם ובשאר מנהגיהם, ה"ה וכ"ש דאסור לדמות להם בשמם ועלינו לעשות כמו שעשו אבותינו שנאמר בהם ויהי שם לגוי גדול, ודרשו חכז"ל מלמד שהיו ישראל מצויינים שם. עכ"ל.

ועיי"ש שהאריך לבאר שבזיון וגנאי גדול הוא מה שנקראים בשמות של גויים, והוא נגד מה שהיו נוהגים אבותינו לקרות את שם בניהם על שם אבותיהם או על שם גדולים וצדיקים, ומסיק שם וז"ל, ואני מזהיר כמה פעמים בדרשותי על האיסור ההוא, וכל ימי הזהרתי את בני ובנותי על האיסור ההוא, ובעזה"י לא שמעתי שילמדו ח"ו לעשות כמעשים של הקלים הנ"ל, וראוי לכל בר ישראל הנאמן לה' ולתורתו להזהיר את ב"ב ואת הסרים למשמעתו על ככה, והשומע ישמע ותבוא עליו ברכת טוב. עכ"ל.

הרי דסבירא ליה ששימוש בשמות של גויים הרי הוא בכלל איסור של ובחוקותיהם לא תלכו.

ועיי' ביאור הגר"א (או"ח סי' קל"ט סק"ח) שכתב וז"ל, ועיין יוסיפון שקראו לכהנים על שם אלכסנדר מוקדן משום כה"ג עכ"ל. והיינו משום איבה - דומיא דמש"כ שם הרמ"א וז"ל אבל אם הוא גדול והורגל באותו העיר לעלות בשם אביו, והמיר אביו לעבודת כוכבים, קוראים אותו בשם אביו כמו שהורגל, שלא לביישו ברבים; וכן אם איכא למיחש לאיבת המומר עכ"ל. ומשמע דבסתם אסור לקרוא בשם של נכרי וכדברי מהר"ם

שיק. אולם יש לדחות דאין כונת הגר"א משום ובחוקותיהם אלא משום דין דשם רשעים ירקבו, וצ"ע.

ב

דעת המהרשד"ם

אמנם לאו כו"ע מודו בזה, דהנה כבר נשאל בזה המהרשד"ם (יו"ד סי' קצ"ט) וז"ל, שאלה אלו האנוסים שבאו מפורטוגל והיו להם שמות כשמות הגוים ואחר שבאו לבקש את ה' ואת תורתו משנים שמם לשמות בני ישראל ויש להם צורך לכתוב ממקום אשר הם יושבים ביהדותם אל המקום אשר היה להם שמות כשמות הגוי' אם לקרוביהם ואם למי שנושא ונותן ממונם אם יכולים לכתוב ולשנות שמם כשמות אשר היו להם בגיותם או אם יש חשש איסור בדבר מפני שנראה מקיים היותו עדין גוי ובלתי מודה בתורת ה' עכ"ל. והוא דן ע"פ הסוגיא דאסור לאדם לומר שהוא גוי כדי להנצל מן המכס ולא דן משום ובחוקותיהם. והביא להוכיח מהסוגיא דגיטין (י"א ב') דהנקראים בשמות של עכו"ם הם עדים כשרים, ע"ש.

וכתב שם בסוף דבריו שאם אין לו ענין להתדמות בזה לגויים אין בזה איסור. וז"ל שם, אבל כפי האמת כל מה שאוסרים ומחמירים הפוסקים ז"ל אינו אלא שלא ישנה האדם עצמו וגופו בפני הגוים שלא יחשבוהו לגוי ויאמרו ויראו באצבע פלוני זה גוי הוא ואיכא חלול השם אבל במה שכותב צרכיו ואח"כ חותם שמו כשם גוי ומי שנשתלח אליו הכתב יודע בודאי שהוא יהודי ואחרים הרואים הכתב חושבים שנכסים אלו אינם מיהודי אלא מגוי ואינם יודעים האיש בעצמו וכ"ז ג"כ אינו דבר של פרהסיא דלימא דאיכא חלול השם חלילה מותר עכ"ל.

אולם י"ל דדברי המהרשד"ם נאמרו דוקא היכא דהיו נקראים כן משום פיקוח נפש דיכולים להמשיך ולהשתמש בשמות אלו, אבל לכתחילה לקרוא לעצמן או לבניהם בשמות של גויים מוכח דעושה כדי להדמות לנכרים ואסור משום ובחוקותיהם.

ג

דעת האגרות משה

האגר"מ דן בזה בכמה מקומות בתשובותיו, ונעתיק מדבריו הנוגעים לעניינינו. וז"ל (אהע"ז ח"ג סי' ל"ה) בדבר ענין השמות שעורר כתר"ה שבמדינה זו כמעט רובא דרובא אף מיראי השי"ת ואף מרבנים נקראים בשמות הנכרים של המדינה משמות האנגליים, אשר הוא נגד השבח ששיבחו חז"ל את אבותינו במצרים בכמה מדרשות שלא שינו את שמם ושבשביל זה נגאלו ממצרים וכו'.

ועיי"ש שדחה ראייתו של המהר"ם שיק מדברי חז"ל שבני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו את שמם, וכתב ז"ל, ומצד עצם הדבר שמשנים את שמותיהם לשמות נכרים, ודאי הוא דבר מגונה מאד, מאחר שחז"ל שיבחו זה וחשבו זה מהדברים שבשבילם נגאלו ממצרים, אבל איסור ממש לא מצינו בזה וכו'. ולכן כיון שאינו איסור רק מעלה גדולה לא הועילה הצויחה. עכ"ל.

עוד כתב (או"ח ח"ד סימן ס"ו) להוכיח שליכא בזה איסור מדינא וז"ל, הנה בדבר שמות של לעז שכתבתי שאף שהוא דבר מגונה אינו איסור, שלכן חזינן שכמה שמות של לעז מכל מדינה ומדינה נעשו במשך הזמן דגלות הארוך שנתחלפו המדינות, שאף שמסתמא צווחו מתחלה נשתקעו השמות בין ישראל עד שנקראו כבר לשמות ישראל, ובשמות נשים הם ביותר אצלינו שאנו מבני אשכנז הם משמות אשכנז, ומגולי ספרד הרבה שמות משל ספרד, וגם גאוני עולם מגדולי הראשונים, כבעל המ"מ ששמו היה רבינו ווידאל, וכמה גאוני כדמשכחינן בתשובות ראשונים וגם שם מיימון אביו של הרמב"ם כנראה שהוא שם לעז, שלכן ח"ו לנו לומר שלא עשו כהוגן, דאחרי שכבר נתרגלו ישראל באלו השמות אין בזה שייכות לטעם הגנאי ואין לשנות לקרא שם בנו או שם בתו על שמות הזקנים והזקנות שנקראו בשמות לעז שהוא ענין כבוד המשפחה אף שהם מדור הקודם שעכ"פ איכא עליו לכבדם, וכ"ש כשיש עליו לקרא על

שם הוריו ממש שחייב בכבודם, וגם בדברי חז"ל במדרשים איתא שקורין עכשיו הבנים והבנות ע"ש דורות הקודמים צריך לקרא כפי השם שנקראו אף שהוא שם לעז בלא שינוי. ולכן כשתלד אשתך תחי' בשעה טובה ומוצלחת והולד תהיה בת תקרא אותה על שם אמך ע"ה עכ"ל.

הרי דממה שמצינו גדולי עולם שנקראו בשמות של לעז, מוכרח דאין איסור בדבר, ואף על פי שגנאי הוא להקראות בשמות של גויים, מ"מ מאחר שהורגלו בשמות אלו שוב מותר להשתמש בהם ואין בזה גנאי.

ועיי"ש שדחה באופן אחר הראיה של המהר"ם שיק מהא דזכו להגאל משום שלא שינו את שמם וז"ל, והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל (ויק"ר ל"ב) בגלות מצרים שלא שינו את שמותן, הוא לקודם מתן תורה שלא היה היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח, ובפרט שחלק גדול מישראל עבדו ג"כ ע"ז ורובן לא מלו את בניהם עד סמוך להגאולה כשהיו צריכין לאכול הפסח שכל אותן יהושע ומשמע שהיה רוב גדול, לבד שבט לוי שהם מלו את בניהם כדכתיב ובריתך ינצורו בברכת משה ואף שפרש"י על אלו שנולדו במדבר היה זה גם במצרים כמפורש במדרשות, שלכן בשביל האמונה שיגאלו ורצו שיהיו ניכרין שהם ישראל הנהיגו להקפיד שלא ישנו את שמם ולא ישנו את לשונם, ומטעם זה שייך זה להגאולה משום שבשביל אמונת הגאולה הקפידו על זה, אבל אחר מתן תורה אין לנו חיוב מדינא וגם לא מעניני זהירות ומוסר אלא מה שנצטוינו התרי"ג מצות לדורות והמצות שנצטוו לשעה וכפי שנאמרו בתורה שבעל פה, ולכן לא הקפידו ע"ז רבותינו, דהא אף עניני זהירות ומוסר ומעלה נמי נאמרו מסיני, עיין בריש פרקי אבות ברע"ב, ולא היה זה בקבלה שכן איכא מעלה גם אלאחר מתן תורה אלא שבזכות זה נגאלו אבותינו, שאפשר לפרש שהיה מעלה ודבר טוב רק אצלם כדלעיל ולא אחר מתן תורה. ואף שמסתבר כן מסתפינא לומר זה בלא ראיות גדולות. עכ"ל.

ועייין עוד מש"כ (או"ח ח"ה סי' י' אות א').

השם 'אלכסנדר'

והנה בתוך דבריו כתב האגרו"מ, שאלו השמות שכבר נתקבלו בין אחינו בני ישראל, ובפרט השמות באידיש של הנשים שרובם מקורן מלשון אשכנז, יש להם דין של שמות של ישראל, ואין בו אפילו חסרון של גנאי לקרות בהן.

ולכאורה יש להוכיח כדבריו משם "אלכסנדר", שידוע שמקורו הוא מאלכסנדרס מוקדון כמבואר בספר צמח דוד (ח"א שנת תמ"ח לאלף הרביעי), והוא על פי הגמרא (יומא ס"ט א' עיי"ש), ומכל מקום כיון שנתקבל שם זה בתוך בני ישראל, כבר נחשב לשם של ישראל. ולכן כתב שאותם שקורין הבנים והבנות ע"ש דורות הקודמים ראוי לקרא כפי השם שנקראו, אף שהוא שם לעז (אידיש וכדו') בלא שינוי.

דינים העולים:

1. המהר"ם שיק סובר דאסור משום ובחוקותיהם להקרא בשמות של נכרים. האגרו"מ התיר להקרא בשמות אלו.

סימן ז'

— לשונות הגויים

הנה בסי' הקודם הבאנו לדון האם לקרא בשמות הנכרים אסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. ויל"ע מה הדין לדבר בלשונות הגויים.

א**שיטת רבינו הלל והסמ"ג**

אי' במתני' שבת פ"א ה"ד ואלו הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו ונמנו ורבו ב"ש על ב"ה ושמנה עשר דברים גזרו בו ביום. ובתלמוד בבלי (שם י"ז ב') מפרט את הגזרות ואחד מהן גזרו על פתן של נכרים ועל שמנן ועל יינן ועל בנותיהן ע"ש.

ובירושלמי (שם פ"א ה"ד) אי' להאי גזירה בנוסח אחר, דתני רשב"י בו ביום גזרו על פיתן ועל גבינתן ועל יינן ועל חומצן ועל צירן ועל מורייסן על כבושיהן ועל שלוקיהן ועל מלוחיהן ועל החילקה ועל השחיקה ועל הטיסני ועל לשונן ועל עדותן ועל מתנותיהן על בניהן ועל בנותיהן ועל בכוריהן, ע"כ. ובקרוב העדה (שם ד"ה ועל לשונן) פי' וז"ל, שלא ירגיל אדם עצמו ובניו לדבר בלשון עכו"ם, עכ"ל. הרי דחלק מהגזירה הוא שלא ירגיל עצמו לדבר בלשונות הנכרים, ובבבלי שלא הזכירו דבר זה משמע דלא גזרו על לשונותיהם. עכ"פ מבואר דלדבר בלשונות הגויים אינו כלול בלאו דובחוקותיהם לא תלכו, דאל"ה למה להו האי גזירה הא אסור כבר מדאורייתא אלא ע"כ דאינו כלול בלאו.

אמנם מצינו לכמה מרבותינו הראשונים שלכאורה נקטו שאכן איכא איסור דובחוקותיהם לא תלכו בדיבור בלשונות הגויים. דהנה אי' בתו"כ (אחרי מות פרשה ח' פרק י"ג ד"ה ובחוקותיהם לא תלכו) רבי יהודה בן בתירא אומר, שלא תנחור ושללא תגדל ציצית ושללא תספור קומי שפה. ופירש רבנו הלל (שם ד"ה ושללא תספור קומי שפה) וז"ל, היינו שלא יספר לשון צחות בחכמתם של אומות, עכ"ל. ולכאורה מבואר שנקט שאסור לדבר בלשונות הנכרים משום ובחוקותיהם לא תלכו.

אמנם כבר עמד על דבריו האגרו"מ (יו"ד ח"ד סי' י"א אות ו') וכתב שאין כונתו דאיכא איסור תורה לדבר בלשונות הגויים. וז"ל שם, יש לבאר, שבכל לשון איתא לשון פשוט שמדברין בו כל העם, ולשון צחות בחכמה שבו מדברין השרים. ומצינו בגמ' כה"ג בלשון יוונית שיש לה חשיבות גדולה שהיה מותר לכתוב בו ספרים, כדאיתא במגילה דף ח' ע"ב, ואיכא לשון שנקרא חכמת יוונית שאסרוהו רבנן, כדאיתא בב"ק דף פ"ב ע"ב (ועי' פיהמ"ש לרמב"ם שלהי סוטה, ד"ה יוונית). ומפרש ר' הלל דהלשון שהוא לשון הצחות בחכמתם, שאיכא זה גם בכל לשון, אסור. ואסרי לא רק לשון דחכמת יונית, אלא דכל לשון. ואסמכוהו אקרא, כהרבה דברים שאיתא בספרא והוא רק אסמכתא. עכ"ל.

כלומר הספרא לא איירי באיסור תורה אלא באיסור דרבנן שאסמכוהו אקרא. ואיסור דרבנן זה הוא הוא האיסור המבואר בגמ' (ב"ק

פ"ב ב') תנו רבנן כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין והיו מעלים להם תמידין היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יונית אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יונית. כו' וחכמת יונית מי אסירא והתניא אמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי למה או לשון הקדש או לשון יונית וא"ר יוסי בבל לשון ארמי למה או לשון הקדש או לשון פרסי אמרי לשון יוני לחוד חכמת יונית לחוד. ע"כ. הרי דהאי איסור שאסרו ללמד הוא דוקא 'חכמה' יונית ולא 'לשון' יונית בעלמא.

[בהגדרת מה נקרא 'חכמת יונית' עי' רש"י מנחות (ס"ד ב') וז"ל, חכמת יונית - רמיזות. עכ"ל. ובסוטה (מ"ט ב') כתב וז"ל חכמת יונית - לשון חכמה שמדברים בו בני פלטינ ואין שאר העם מכירין בו. עכ"ל. ועי' תפארת ישראל (סוטה שם יכין אות נ"ג) שכתב וז"ל ושלא ילמד אדם את בנו יונית לשון יונית מותר [כש"ס], רק חכמת [זאפיסטען] הוא, שמפורסם שכל דבריהם בחידות, עכ"ל. וכן עולה מדברי הר"ש (ריש פאה) ודו"ק.]

אמנם בסמ"ג (לא תעשה נ') נראה דנקט דלדבר בלשון הנכרים אכן איכא איסור דובחוקותיהם, שכתב וז"ל, שלא ללכת בחוקות הגוים לא במלבושיהן ולא במנהגיהן שנאמר (ויקרא כ' כ"ג) ולא תלכו בחוקות הגוי וגומר ונא' (ויקרא י"ח ג') ובחוקותיהם לא תלכו ונאמר (דברים י"ב ל') השמר לך פן תנקש אחריהם וגומר, הכל בעניין אחד הוא מזהיר שיהא ישראל מובדלין מן הגוים במלבוש במנהג **בדבור**, וכן הוא אומר (ויקרא כ' כ"ו) ואבדיל אתכם מן העמים (ע"פ רמב"ם ע"ז פי"א הל' א') עכ"ל.

הרי שכלל 'דיבור' בין הדברים האסורים משום לאו דובחוקותיהם. ועיין ב"ח (יו"ד סימן קע"ח אות ב') שהעתיק דבריו לדינא וז"ל, וכ"כ הסמ"ג לאוין נ' מזהיר שיהא הישראל מובדל מן הגוים במלבוש במנהג

בדיבור וכו', וכך שיטת הפוסקים ודלא כהר"א ממיץ שכתב דלאו זה הוא נאמר בדוקא על החוקות שהורגלו בהם לשם תורה שלהן וכו', אלמא משמע דאין איסור בשאר מנהגים המיוחדים לגוים, דליתא, אלא העיקר שבכל מה שמיוחד להם צריך הישראל להיות נבדל מהם אף על פי שאינו נזכר בדברי רבותינו ז"ל, כי רבותינו ז"ל הזכירו הדברים שהיו נוהגים הגוים באותן הימים, והוא הדין בכל מנהג הגוים שנתחדשו בכל הזמנים שצריך הישראל להיות נבדל ממנהגם במלבוש במנהג בדיבור וכו' עכ"ל. הרי דנקט שהדין עם הסמ"ג אפילו לענין דיבור.

ובגוף דברי הסמ"ג יש לדון, האם כונתו דאסור לדבר כל סוגי הדיבורים בלשונות הנכרים, או קאי על אופן דיבור המיוחד לנכרים, דוגמת מה שנקרא היום 'סלנג' (slang), די"ל דעצם הדיבור בלשונותיהן לא נקרא הליכה בחוקות הגויים, רק צורת הדיבור נקרא הליכה בחוקותיהם. וכ"כ לפרש בשו"ת שם משמעון (סוס"י ו') וז"ל, הענין והמהות של דיבורי גוים, עכ"ל עי"ש. אולם מהדברי יציב דלהלן מבואר דנקט בביאור הסמ"ג דכל דיבור בלשונותיהם נמי אסור.

ב

פלוגתת האגרו"מ והדברי יציב בהכרעת ההלכה

ולדינא נראה דנחלקו בזה רבותינו הפוסקים. דהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל כתב בכמה מקומות שעל אף שיש מעלה גדולה שלא לדבר בשפת האומות מ"מ איסורא ליכא בזה.

עי' אגרו"מ (אהע"ז ח"ג סי' ל"ה) שכתב וז"ל, ומצד עצם הדבר שמשנים את שמותיהם לשמות נכרים ודאי הוא דבר מגונה מאד מאחר שחז"ל שיבחו זה וחשבו זה מהדברים שבשבילם נגאלו ממצרים, אבל איסור ממש לא מצינו בזה. והוא כמו לא שינו את לשונם דג"כ הוא מהארבעה דברים שחשיב התם, שחזינן שאף שהוא מצוה לדבר בלשון קדאיתא בספרי ס"פ עקב והובא ברש"י בפ' החומש שם על הפסוק לדבר בם, מ"מ אינו איסור דהא כל ישראל מדברים בלשון חול של האומות מזמן שגלינו

בחטאינו בין האומות, ואף גדולי תורה וחסידי עולם לא דברו בלה"ק, ועיין בפיה"מ לרמב"ם ריש תרומות שמשמע שנשכח ממנו חלק גדול מלה"ק מהדברים שלא הוזכרו בקראי, והוא משום שלא דברו בלה"ק, וכן אפשר הוא גם בלא שינו את שמותן ולכן כיון שאינו איסור רק מעלה גדולה וכו' עכ"ל.

ועיין עוד מה שכתב (או"ח ח"ה סי' י' אות א') שהטעם שיש הרבה שמות שמקורן בלשונות הנכרים, הוא מפני שרוב דיבורם, ואפילו בדברי תורה, היה בלשונות אלו. וז"ל, אלא היה זה משום הסביבה שבגלות, שכל הדיבור המובן והמורגל אף לרובא דרובא, וגם אצל חכמי התורה ובלמוד התורה, היה רק בשפת המדינה. דחכמי צרפת דיברו ולמדו התורה, במה שהוצרכו לבאר הרב לתלמידיו וגם חכם לחברו חכם, רק בצרפתית. וחכמי ספרד שהיה מתחילה בשפה ערבית, למדו בערבית וחיברו חיבוריהם בלשון הערבי, כדמצינו הסוגיות הקשות ביאר הרי"ף בלשון ערבי. וגם הרמב"ם כתב פירוש על משניות בלשון ערבי, וכן ספר מורה נבוכים, ורק ספר פסקי הלכות שקראו היד החזקה חיבר בלשון הקודש, משום שלא רצה לשנות ספר של הלכות פסוקות מלשון המשנה. אבל חכמי צרפת אף שלמדו ולימדו לתלמידים בשפת צרפתית וכו', וכן חכמי אשכנז אף שלמדו ולימדו בשפת אשכנז, לא מצינו שחיברו בכתב אלא בלשון הגמ'. עכ"ל. וע"ש שהאריך.

הרי שרוב דיבורם אפילו בדברי תורה היה בלשונות המדינות שהיו שם. וכתב עוד שגם הלשון הנקרא "אידיש", מקורו הוא בלשון אשכנז, רק שנתערב בו מלים מלשון הקודש ושאר לשונות. ואעפ"כ כל רוב בני אשכנז מדברים בלשון זה, וע"כ דאין בדיבור בלשון הגויים משום ובחוקותיהם.

המורם מדבריו דליכא איסור של ובחוקותיהם לא תלכו לדבר בלשונות הנכרים, ואינו אלא מעלה, אמנם אם היה איסור בכך, שפת האידיש נמי לשון נכרים הוא לענין זה, כיון דביסודו הוא לשון אשכנז.

אולם הדברי יציב (יו"ד סי' נ"ב) פסק כהסמ"ג והב"ח שאכן איסורא איכא לדבר בלשונות העמים. וז"ל שם, והאמת שאח"כ כפל הב"ח

וכתב להיות נבדל ממנהגם במלבוש במנהג בדבור וכו'. והנביא נחמיה פרק י"ג [פסוק כ"ג - כ"ד] אחר שהוכיחם על שנשאו נכריות הזכיר בפרטיות, ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם, ופי' רש"י חצי מדבר הרבה מבניהם היו מדברים לשון אשדודית כאמותם, וכן פי' במצודת דוד וכלשון עם ועם רצ"ל וכן קצת מבני יתר העכו"ם היו מדברים כל אחד כפי לשון עם אמותם עיין שם, ומדגיש הנביא אחר שעברו על איסור שהושיבו נשים נכריות עוד זאת שבניהן אינם מדברים יהודית, ונגררו אחר לשון אשדודית ושאר לשונות אמותן רח"ל. כו'

ובמדרש רבה [נשא י"ג כ' בלק כ' כ"ב ועוד מקומות] מהדברים שבזכותם נגאלו ממצרים, שלא שינו לשונם. ובתנא דבי אליהו רבה ריש פרק כ"ד, יוצאי מצרים מצוה אחת היתה בידן והיתה לפני הקדוש ברוך הוא נוח הרבה יותר מן מאה מצוות, ומהו המצוה האחת שהיתה בידן שעשו כולם אגודה אחת וכתרו ברית לגמול חסד זה עם זה, ולשמור ברית המילה, ושלא להניח לשון בית יעקב, ושלא ילכו וילמדו לשון מצרים מפני דרכי ע"א. וכן שמה סוף פרק כ"ג, ושלא יניחו לשון של יעקב אבינו וכו' עיין שם.

ונראה שיש בזה שני ענינים, האחת שלא יניחו לשון אביהן, והשנית שלא ילמדו לשון מצרים כדי שלא יבאו ח"ו לידי עבודה זרה. ובזקוקין דנורא שמה [פכ"ג אות כ"ט ול'] לשון בית יעקב אביהם זה לשון הקדש, וכאמור כי פי המדבר אליכם בלשון הקדש, ושלא ילמדו כלל לשון מצרים כדי שלא יתערבו בהן ויביאן לידי ע"ז עיין שם. והאמת שכן הוא במכילתא פרשת בא [מסכתא דפסחא] פרשה ה', על והיה לכם למשמרת, ומנין שלא שינו את לשונם שנאמר כי פי המדבר אליכם, ואומר ויאמרו אלקי העברים וגו' ואומר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, ועיין במרכבת המשנה שמה ודו"ק. עכ"ל. ועיי"ש שכתב עוד וז"ל, וכמעט בכל מקומות שישראל שמה שבשו לשונותם כידוע, ועשו מזה לשון יהודית כדי לקיים לא תלכו בחוקות הגוי. וזה בשביל לדבר לצרכים הגשמיים וכו'. עכ"ל.

ומבואר דנחלק על האגרו"מ בתרתו, חדא דאיכא איסור בדיבור

בלשונות הגויים, שנית דלשון הנקרא 'אידיש' (ועד"ז מה שנהגו הספרדים לדבר בשפה הנקראת "לדינו") לא נחשב כלשון אשכנז – לשון נכרים, והמדברים בלשון זה אינם עוברים איסור דובחוקותיהם, ובדוקא שיבשו את לשונות הגויים כדי שלא לדבר בלשונם האסור.

אמנם יש לציין, דאף לדברי האגר"מ דליכא בזה איסור, מכל מקום גדר נכון הוא למנוע ההתערבות עם גויים וההתבוללות. ונראה שלכן נהגו בכל הדורות לדבר בלשונות שאינם ממש כלשונות הגויים. ולפ"ז י"ל שזהו מקור המנהג שבני תורה בימינו בארה"ב אינם מדברים את שפת האנגלית המדוברת, אלא מערבים בה הרבה מילים מלשון קודש ארמית ואידיש, והוא מטעם הנ"ל כדי שלא להתערב בין הגויים, ולא ללמוד מדרכיהן המקולקלים. ויש המתרעמים עליהם בטעות באמרם שיש בזה משום איסור 'חילול ה'" שאינם מדברים בשפת המדינה באופן הנכון. אמנם נקוט כללא בידך עיקר האיסור של חילול ה' ומצות קידוש ה' תלוי בקיום התורה ושמירת מצוותיה. ולכן אף לדברי האגר"מ אין איסור לדבר בשפת הגויים, מ"מ ודאי דיש מעלה וענין להתרחק מהגויים ככל האפשר, וכלול בזה לדבר באופן שונה מאופן דיבורם, וכך היה מנהג ישראל בכל הדורות, וכיון שהוא ראוי להתנהג כן, אי אפשר להחשיבו לחילול ה'.

עכ"פ מי שצריך ללמוד שפת האנגלית וכיוצא בו כראוי לצורך פרנסתו, לכאורה אין בזה משום ובחוקותיהם לכו"ע, דלא גרע ממה שכתב המהרי"ק דהיכא דהוי לצורך אין בזה איסור כמבואר לעיל (שער א' סי' ב'). ונראה מלשון המהרי"ק דגם אם עושה כן לשם כבוד מהני, וא"כ ה"ה כאן אם מדבר בשפת האנגלית בשביל שישמע כאדם מכובד ונאור ליכא בזה משום ובחוקותיהם, אבל יש להדגיש שהיינו דוקא היכא דעושה כן משום שרוצה להשמע כאדם חכם ומלומד, ולא משום שרוצה להדמות אל הנכרים, וה' יראה ללבב.

[ויש להסתפק בגוונא שמכוין לשניהם, די"ל דאזלינן בתר עיקר כונתו, והדבר צ"ת כי הוא נוגע לאיסור דאורייתא.]

אולם יש לשדות בזה נרגא ולחלק, דבנדון המהרי"ק מחשבתו ניכרת

מתוך מעשיו שעושה כן לתועלת, אבל הכא לא ניכר כלל שעושה לתועלת, ואולי עושה כן להדמות לנכרים. ועי' מהר"ם שי"ק (יו"ד סי' קס"ה) שדן האם בעינן מחשבה ניכרת מתוך מעשיו לדעת הרמ"א, ע"ש.

ג

מצוה לדבר בלשון הקודש

והנה באגרו"מ (אהע"ז ח"ג סי' ל"ה) הובא לעיל, הזכיר את מה דמבואר ברש"י עה"ת (דברים י"א י"ט) בשם הספרי לדבר במ - משעה שהבן יודע לדבר, למדהו תורה צוה לנו משה, שיהא זה למוד דבורו. מכאן אמרו, כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה, ואם לא עשה כן הרי הוא כאלו קוברו, שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר במ וגו'. עכ"ל. הרי דמצוה לדבר בלשון הקדש, ומשעה דמתחיל התינוק לדבר - מצוה ללמדו לשון הקדש. וא"כ צ"ב אמאי במשך הדורות לא שמענו ולא ראינו שהקפידו על כך.

ועי' דברי יציב (שם) שהאריך לבאר ע"פ מש"כ החת"ס, שמחמת קדושת לשון הקודש לא רצו להשתמש בו, ובחרו לשונות אחרים ושיבשו אותם כדי שיהיו מיוחדים לבני ישראל. וז"ל, ובשו"ע או"ח סי' פ"ה ס"ב דדברים של חול מותר לאמרם בביה"כ ובמרחץ וכו' בלשון הקדש, וכתב המג"א ס"ק ב' ומדת חסידות הוא להחמיר, והוא מספר חסידים תתקצ"ד. וכתב בהגהות חתם סופר שם, ונ"ל דה"ה במקום גילולים ועיין לעיל סימן נ"ה במגן אברהם ס"ק ט"ו (היינו שעבודה זרה מפסקת לענין תפלה), ונראה לי דמשום הכי הנהיגו אבותינו את בניהם מבלי לספר בלה"ק ונשכח מאתנו לגמרי בעוה"ר, משום שגלו לבבל שהיתה מלאה גילולים עכלה"ק.

ובאמת החתם סופר [תורת משה] על התורה פרשת נשא [עה"פ כה תברכו] כתב, אילו היו ישראל מדברים בלה"ק על אדמתם א"כ כשגלו לא היו שוכחים את הלשון בזמן מועט כדכתיב חצים מדבר אשדודית וכו', אך נ"ל כבר ממאות שנים מששלטו מלכי אשור וארמיים

על ישראל בחרו ההמוניים בלשונם ושכחו לשון הקודש כבר, ואז כשהיו הזקנים מורים ודרשו בלשונם ברבים לא נכנסו הדברים בלבותם וכו', והיינו דכתיב בישעיה [כ"ח י"א] כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה וכו' עיין שם. ואולי לפי דבריו הקדושים כאן [בהגהות השו"ע] יש לומר, שההמוניים מחמת כובד השליטה ממלכי עובדי עבודה זרה עליהם, וגם שגילוליהם של המושלים הרשעים עמהם, שוב לא רצו להתרגל בלשון הקודש שלא ידברו כן נגד גילולים מאשור וארם, ושלא ידברו בלשון הקדש בדברים אשר לא כדת שנאנסו לדבר כן מחמת רשעתם, כמו במלכות יון הרשעה. ולזה פסקו כבר אז לדבר בלשון הקודש. ולזה שבשו לשון הכשדים וארמיים ועשו להם בלעגי שפה ובלשון אחרת, ובוזה דברו אליהם הזקנים המורים אותם ודו"ק.

ואולי בשלכך נאמר ברבשקה אל תדבר אלינו יהודית, בישעיה [ל"ו י"א] ובמלכים ב' [י"ח כ"ו], והיינו הלשון ששבשו להן אז ההמוניים מלשון הקודש או מלשון אשור וארם וכו' ודו"ק בס"ד.

עכ"פ ממדת חסידות שבמג"א מספר חסידים, שלא לדבר במרחץ ובית הכסא בלשון הקודש. ובסנהדרין י"ט ע"א התקין ר' יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות בבית הכסא, ואיפסק להלכתא ברמב"ם פכ"ב מאיסו"ב הי"ד וטושו"ע אהע"ז סי' כ"ב סי"ג, ולכך הוצרך להיות לשון מיוחדת לנשים לדבר שמה. ואנחנו רואין גם בשמות הנשים שרובן המה מכינויים בלע"ז.

ויש לומר גם כן להמבואר באו"ח סימן פ"ח ברמ"א, יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס בבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר, ומסיים שהמנהג במדינות אלו כהך סברא [וע"ע להלן סימן קל"ט], ואפשר שמצד חסידות וקדושה יש לזהר גם כן מלדבר בלשון הקודש בימי ראייתה, ולזה הוצרכו לשפה נוספת יהודית מלבד לשון הקודש.

ולפי מ"ש החתם סופר מבבל שמלאה גלולים, אולי לכך רוב האמוראים בש"ס שמותם מלשון ארמית וכדומה ולא מלשון עברית לשון הקודש, ויש להאריך בזה הרבה ואכ"מ. וכו'.

ולכך נקט התנא דבי אליהו שני דברים, שלא להניח לשון בית יעקב היינו לשון הקודש כמ"ש בזקוקין דנורא, וזה להתפלל וללמוד תורה וכו'. וגם במה שההכרח יהיה לנשים זבות בימי ראייתן, ובבית הכסא ומרחץ, ונגד גילולים, לא ילמדו לשון מצרית אלא ישבשו להן הלשון ללשון יהודית, כמו שעשו אחר כך בבבל ואולי עוד בימי בית ראשון מששלטו בהם כשדים וארמיים וכן"ל מהחתם סופר ודו"ק וכו'.

ולכך באמת לא הוזכר בפוסקים הך דספרי שילמדו לשון הקודש אף בארץ ישראל וכו', ובכל מקום שהוא אף במלא גילולים ובבית הכסא ומרחץ וכדומה, ולנשים נדות וזבות בימי ראייתן וכדומה, וכמו במצרים כנ"ל, וזה תיקון גדול מאוד, ובעוה"ר קלקלתינו זה הוא תקנתינו. עכ"ל.

הרי שמחמת קדושת לשון הקודש אי אפשר להשתמש בו בכל מקום ובכל זמן, ולכן מנהג ישראל הוא שעיקר דבורם יהיה בשאר לשונות, וכדי שלא לעבור בזה בלאו דובחוקותיהם שבשו אותן.

הדברי יואל מסאטמר זצ"ל גם עמד בזה באריכות, בספרו ויואל משה מאמר לשון הקודש (והוא מכתב להגאון רבי פנחס הרשפרונג זצ"ל). עי' שם (אות א') שהביא שמאמר הספרי הובא בגמ' סוכה (מ"ב א'), אולם שם הושמט הא שמלמדו לשון הקודש. והביא שם (אות ד') דהרי"ף הרמב"ם הטור ושו"ע הביאו את מאמר הש"ס ולא את מאמר הספרי, וכנראה דאין הלכה כהספרי אלא כהגמ'. ומה דרש"י עה"ת הביא את הספרי הביא מהרדב"ז דרש"י הוא פרשן ולא פוסק, ולכן כתב מה שקרוב לפשוטו של מקרא ע"ש. ועי' שם (אות י"א) שביאר פלוגתת הבבלי והספרי. אולם טעם הדבר אמאי נמנעו מלדבר לשון הקודש הביא (אות י"ז) דברי החת"ס שהזכיר הדברי יציב, ועוד הביא מש"כ החת"ס שו"ת (אבהע"ז ח"ב סי' י"א) ששבשו הלשונות משום גזירת י"ח דבר. אולם שוב תמה עליו דבזמן הבית לא היה א"י מלא גילולים, ומ"מ לא דברו בלשון הקדש, ע"ש שהוכיח כן. וע"ש (אות י"ח) מה שכתב לבאר הדבר.

ויש לציין, שכל דברינו נאמרו רק לענין דיבורים סתם בלשון הנכרים,

אבל דיבורים שיש בהם ניבול פה אסורים מדינא, ויש לאדם להתרחק אף מלשומען.

דינים העולים:

1. הסמ"ג סובר דלדבר בצורה שהגויים מדברים (ויש להסתפק האם בלשון או בצורה) יש בזה משום ובחוקותיהם.
2. האגרו"מ פסק להקל והדברי יציב מחמיר.
3. גם למתירים בזה יש מעלה שלא לדבר בלשונות הגויים.
4. הרוצה לדבר בשפת המדינה כדי להשמע מכובד אין בזה משום ובחוקותיהם.

סימן ח'

— בנין בית הכנסת בצורת בית ע"ז

א

צורת הבנין

הנה אחד מן הדברים שמנה הרמב"ם (פי"א הל' ע"ז ה"א) בכלל איסור דובחוקותיהם הוא וז"ל, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עכו"ם כדי שיכנסו בהן רבים כמו שהן עושין, עכ"ל. ועיין מש"כ לעיל (שער א' סימן ה') בביאור דבריו בכמה אופנים. אמנם זה פשוט שבכלל האיסור הזה הוא לבנות בית כנסת בצורת בית תיפלות של עבודה זרה.

והאריך בשו"ת יהודה יעלה (או"ח סי' ל"ט) לבאר חומר האיסור וגדרו וז"ל, ע"ד שאלתכם מאתי להורות לכם דעת תוה"ק בענין ביהכ"נ, אשר זה חדשים מקרוב בקרב שנים באו באיזו עיירות באוות נפשם שאפו רוח הזמן רוצים להרוס ולנתוץ ולעקור הרבה מהישנות המקובלת בידינו ולעשות כוונות ולהתדמות ממש בנימוסי שארי הדתות והעמים גם בצורת בנין בתי כנסיות כדמות היכליהם קאהר טעמפל וכו'. עד שהרבה אנשים משארי הדתות מעידים שהם כדמות כנסיה שלהם שוה בשוה ממש. ונפשיכם חשקה לדעת האם ביהכ"נ כזה מותר או אסור

לאנשים אשר קרבת ה' יחפצון וכו'.

אותן הבכנ"ס החדשות בהתדמות לבתי תפלות של שארי האומות ודתות עליהם אמר הנביא ויטוש ישראל עושיהו ויבן היכלות וכו', הכל נגד דת תוה"ק כפי המסור לנו עפ"י דיני הש"ע וכו', לכן כל איש ישראל ירא ה' ומחזיק באמונתו כפי הש"ע תורה שבכתב ושבע"פ המה הנקראים ארטהאדאקסען ימנעו מלבנות ביהכ"נ כזה ומלהתפלל בתוכה. וידוע בפי כל מאחז"ל בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בנין כמבואר בכתוב.

ולקהלות קדושות ק"ק ווייטצען וק"ק יארמוטה כתבתי תשובה ע"ד שרוצים לעשות מגדל על גג ביהכ"נ החדשה. הנני להודיעכם שזהו איסור דאורייתא בכלל אזהרת ובחוקותיהם לא תלכו שלא לבנות בהכ"נ כמו שהם עושים כמבואר ברמ"א וטור וש"ע וב"ח וכל הפוסקים וכו'. עכ"ל.

הרי דכתב שלבנות בית הכנסת עם מגדל כצורת בית ע"ז אסור מטעם ובחוקותיהם, וגם כתב שימנעו מלהתפלל בתוך בית הכנסת שנבנה בצורה זו.

ועיינן עוד בשו"ת מנחת אלעזר (ח"א סי' נ"ז), שהשואל רצה לשים דגל על בנין בית הכנסת כדי לקיים הדין - שבית הכנסת יהיה גבוה מכל בתי העיר (עי' שבת י"א א'). ולאחר דשקיל וטרי אי מהני דגל לענין זה מסיק וז"ל, אך הנה בזמנינו לע"ד דיצא שכרו בהפסדו אם יעמוד דגל או כעין מגדל על הביהכ"נ, שזהו דרך המתחדשים בעו"ה להתדמות להיכלות שלהם ובכמה מקומות שהתירו להם אין ממש בהיתרם רק מטעם עבר ושנה נעשה להם כהיתר וכ' מזה במ"א ואכמ"ל. וראיתי בשם גדול א' שהעיר מדברי הראב"ד (פי"א מה' ע"ז פ"א) שנראה משם אם עושה בביהכ"נ סימן שהוא מקום לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים ג"כ אסור מדאורייתא ע"ש, וא"כ בנידון דידן גם דגל הוא סימן לפעמים לבית קיבוץ שלהם, ע"כ טוב ההחדל בודאי בפרט מגדל שאסור בודאי שהוא התדמות להם וכו', ובזמנינו הוי לא אפשר מחמת חשש איסור ההתדמות שהנהגינו בזה הכופרים בבירניות ומגדלים על הבתי כנסיות ויטוש ישראל עושהו ויבנו היכלות, ה' ישמרנו מדרכם ומזימותם. עכ"ל.

הרי אף אם בונה בנין על גבי הבית הכנסת כדי שיהא גבוה מכל בתי העיר אסר, אם על ידי זה יהיה דומה להיכלות שלהם.

ב

ציורי בעלי חיים

עוד דנו הפוסקים, אם יש איסור לצייר ציורים של בעלי חיים וכדומה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והנידון הוא דכיון שדרך הגויים לעשות כן בבתי תיפלות שלהם היה ראוי לאסור משום ובחוקותיהם. והבאנו לעיל (שער א' סי' ה') מש"כ הרדב"ז (שו"ת ח"ד סי' ק"ז – אלף קע"ח) באריכות לאסור להעמיד דמות של אריה בתוך בית הכנסת, וז"ל, ותו איכא לאוכחי דאפי' המתירים שאר הצורות ואריה בכלל, בנ"ד מודו דאסור לעשותו בבית או בשדה דאיכא משום לא תלכו בחקות הגוים. לפי שחק הוא לעובדי כוכבי' ומזלות בכל מקומות מושבותם ודירתם שמציירים אותו הכוכב שעובדים בבית תפלתם ובבית ועדם ועל פתחיהם ועל הנס שלהם. כללא דמלתא אין בית ולא כלי מכובד אשר אין שם מת ואומרים שזה הוא הגדול שבכולם, ועל כן מציירין אותו עם כתר בראש אותו הכוכב או דבר אחר וכו'. אם כן כל ישראל המצייר צורה כזו על פתח ביתו או על הארמש שלו או בכל מקום שיהיה בממשלה ההיא עובר משום ובחוקותיהם לא תלכו, שהוא מראה בעצמו שהוא תחת ממשלת השר שלהם ומה' יסור לבו ואינו בכלל יעקב חבל נחלתו. וכי תימא דלא שייך בכי האי לא תלכו בחקות הגוים ליתא, דהא כתב הרמב"ם ז"ל פרק י"א מהלכות עכו"ם וזה לשונו, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של ע"ז כדי שיכנסו בו רבים כמו שהם עושים וכל העושה אחד מאלו וכיוצא בו לוקה. וכתב עליו הראב"ד ז"ל, איני יודע מהו זה אם יאמר שלא יעשה בו צורות כמו שהם עושים או שלא יעשה חמנים לקבץ בו את הרבים כדרך שהם עושים ע"כ. הרי לך בהדיא כי עשיית הצורות כמו שהם עושים הוי בכלל הלאו. ולדעתי שכן הוא כיון שצורה זו חוק הוא להם. עכ"ל.

הרי שלמד מדברי הראב"ד שהבאנו (שם) שעשיית צורות של בעל חי

בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות הוא בכלל האיסור של ובחוקותיהם לא תלכו, כיון שהעכו"ם עושים כן בבתי ע"ז שלהם.

אמנם עיין בשו"ת אגור"מ (יו"ד ח"ב סימן נ"ה) שהאריך לדון אם יש איסור לעשות ולשהות צורת אריה או נשר ושאר בעלי חיים [ועיי"ש בדבריו שדן מצד האיסור דלא תעשון אתי, ועיין לקמן (סימן כ"ג) בגדר איסור זה, ולא הזכיר את האיסור של בחוקותיהם], ומסיק שם וז"ל, אבל פשוט שאין לחוש לדעת יחיד זה וכו' שנוהגין היתר וכפסק רובא דרובא מהפוסקים להתיר אף באריות וכ"ש בנשר וכל המינים, וכמו שהמנהג פשוט גם עתה כמנהג שהיה בימי הר"ן וכפסק הש"ע שעושין גם צורות אריות על ארון הקדוש והפרכת ואין למחות בזה. עכ"ל.

הרי שהתיר על פי המנהג הפשוט שמציירים צורת אריות על הארון והפרכת, שאין בזה איסור של 'לא תעשון אתי', ואף אנו נלמד מהמנהג גם לאיסור דובחוקותיהם לא תלכו דלית לן בה.

וע"ע שו"ת דברי יציב (יו"ד סי' ל"ח אות ט"ו) שהאריך ליישב המנהג וכתב דדברי הרדב"ז אינו נוהג בימינו. ויש להעיר, דמש"כ שם וז"ל, וגם ענין בחוקותיהם שכתב הרדב"ז, שאוה"ע מציירין אותנו בבית תיפלתם ועל פתחיהם ועל הנס שלהם עיין שם. היינו שזה כעין סמל וסימן לע"ז שלהם, אבל בזמנינו שלא שמענו ולא ראינו מזה ואין העכו"ם עושין כן כלל, ליכא בחוקותיהם לענ"ד. עכ"ל. דמבואר דנקט דהגם שכך עשו העכו"ם בעבר אבל מכיון שבזמנינו אין מנהגם כן, (ובזה גופא יש לדון מה המציאות בימינו) שוב ליכא בזה משום ובחוקותיהם.

ולכאורה הדבר תלוי במה שהבאנו כמה פעמים (שער א' סי' ז') מה שיש לדון בדעת הב"ח (סי' קע"ח) דחק שהנכרים הפסיקו להתנהג בו האם עדיין אסור משום ובחוקותיהם, ובפרט אם היה חק לע"ז דאף אי לאו מינייהו גמרינן נמי יש לאסור, אמנם דעת המנ"ח (מצוה רנ"א) דאין בו עוד משום ובחוקותיהם. וכן נקט האגרו"מ. ובגוף דברי הב"ח הרבה יש לדון אם זהו כונתו עי' מש"כ (שם) באורך.

דינים העולים:

1. אסור לעשות בית הכנסת בצורה שעושין הנכרים אף בשביל לקיים את הדין בבית הכנסת יהיה גבוה משאר בתי העיר.
2. ציור חיות בבית הכנסת הרדב"ז אסר משום ובחוקותיהם. אמנם הדברי יציב כתב דאין דברי הרדב"ז נוגעים לימינו וכן יש ללמוד מהאגרו"מ.

סימן ט'

— עשבים אילנות ושושנים - בבית הכנסת לכבוד חג השבועות

ובענין פריסת ידיים וכריעת ברכיים בשעת תפילה

א

דעת הגר"א במנהג העמדת אילנות בשבועות

כתב הרמ"א (או"ח סי' תצ"ד סעיף ג') וז"ל, ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים, וזכר לשמחת מתן תורה, עכ"ל. וטעם מנהג זה כתב המ"ב (ס"ק י') וז"ל שהיו שם עשבים סביב הר סיני כדכתיב הצאן והבקר אל ירעו וגו'. עכ"ל³⁵. המהרי"ל (מנהגים הל' שבועות אות ב') כתב וז"ל, נוהגין להשטיח רצפת ב"ה בבשמים של עשבים ובשושנים לשמחת הרגל. עכ"ל. ומקור למנהג המוזכר ברמ"א כתב הברכי יוסף (ס"ק ו') וז"ל. יש סמך למנהג זה ממ"ש באגדה (עי' תרגום שני פ"ג פ"ח (ועי' תוס' ע"ז ל"ג ב')) דהמן אמר לאחשורוש דמנהג ישראל לשטוח עשבים בעצרת.

עוד מנהג כתב המגן אברהם (שם סק"ה) וז"ל, נוהגין להעמיד אילנות

³⁵ ומקור דבריו בלבוש שם וז"ל, ונוהגין לשטוח עשבים ביום טוב דשבועות בבית הכנסת ובבתים זכר לשמחת מתן תורה שהיו עשבים סביב הר סיני שנאמר [שמות לד, ג] גם הצאן והבקר אל ירעו וגו', שמע מינה שהיה שם מרעה.

בבית הכנסת ובבתים, ונ"ל הטעם שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם, עכ"ל. ובספר חמדת ימים (הל' חג השבועות פ"ג דף ק"ה ע"ג) כתב שנהגו לעטר בתי כנסיות ובתי מדרשות במיני שושנים זכר למתן תורה דכתיב שפתותיו שושנים ואמרו שכל דבור ודבור מעשרת הדברות שיצא מפי הקב"ה נתמלא העולם כולו בשמים (שבת פ"ח ב'). [הובאו דבריו בחזון עובדיה (יו"ט)].

וּכְתַב החיי אדם (כלל קל"א סי"ג) וז"ל הגר"א ביטל מנהג מלהעמיד אילנות בעצרת, משום שעכשיו הוא חוק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם (שקורין "זאלאניע שווענטע" או "פינגשטן") עכ"ל. ובחכת אדם (כלל פ"ט ס"א) כתב וז"ל, וכל דבר שהוא חוק לעבודה זרה אף על גב דכתיב בתורה שהיו נוהגין בו ישראל, אסור משום בחוקותיהם (ויקרא יח, ג) ולכן המצבה אף על פי שהיתה אהובה לפני המקום בימי האבות לאחר שנעשה חוק לעבודה זרה כתיב (דברים טז, כב) ולא תקים לך מצבה וכן שריפה על המלכים אילו היה חוק לעבודה זרה אף על גב דכתיב בקרא ויש לומר דהם למדו ממנו אפילו הכי אסור אבל מה שאינו חוק לעבודה זרה אלא להבל ושטות אם כתיב בתורה מותר ואם לא כתיב אף זה אסור ומטעם זה אסר הגר"א להעמיד אילנות בחג השבועות כמו שכתבו האחרונים כיון שכן נהגו בחג שלהם (עבודה זרה דף י"א עמוד א' בתוספות שם ד"ה ואי חוקה) עכ"ל.

והעתיק דבריו המשנה ברורה (שם סק"י) כתב וז"ל, והגר"א ביטל מנהג זה, משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם, עכ"ל. וכ"כ במעשה רב אות קצ"ה וז"ל, בשבועות אין להעמיד אילנות כי מאחר שאינו אלא מנהגא ולא מדינא והוא חק גויים נכון לבטל. עכ"ל.

ויש לעיין בכונת הגר"א האם ביטל רק המנהג המובא במג"א להעמיד אילנות, אבל מנהג המובא ברמ"א לשטוח עשבים, או המנהג המוזכר במהרי"ל ובחמדת ימים לעטר בשושנים לא דיבר. ומריהטת הדברים משמע דדוקא מנהג דאילנות ביטל, אולם עי' ערוך השולחן (שם סי"ד) שכתב וז"ל, וכתבו שנוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבהכ"נ ובהבתים זכר לשמחת מתן תורה כו' ויש נהגו להעמיד אילנות [שם] אמנם בדורות

שלפנינו ביטלו האילנות והעשבים מטעמים שידעו הגדולים שבדור עכ"ל.
הרי דכתב דגם מנהג הרמ"א ביטלו.

והנה הטעם שביטל הגר"א מנהג זה נראה מדברי החיי אדם שהוא ע"פ תוס' (ע"ז י"א א') דכתבו דחק שנהגו בו ישראל ושוב נוהגים בו נכרים לע"ז נאסר על ישראל משום ובחוקותיהם. וז"ל שם ואף על גב דכתיבא באורייתא יש לאסור כיון שלהם הוא חק לעבודת כוכבים, דומיא דמצבה כשהיו מקריבין עליה אבות היתה אהובה לפניו, משעשאוה האמוריים חק לעבודת כוכבים שנאה והזהיר עליה דכתיב (דברים ט"ז) לא תקים לך מצבה. עכ"ל (ועי' שער א' סי' א' אריכות בזה).

ולפ"ז לכאורה זהו פשר מש"כ המעשה רב שם שכל מה שאסר הגר"א הוא משום שהוא רק מנהגא ולא מדינא, דמשמע שאם היה מדינא אף אם נעשה חק לע"ז לא היה נאסר, ויסוד הדבר הוא ע"פ מה שכבר הבאנו לעיל (שער א' סי' א' אות ב') מהדברות משה (ב"מ סי' ל"א הערה ע"ה, ע"ש). דמצוה וחיוב לא נאסר אם נעשה חק לע"ז ע"ש.

ב

ביאור פלוגתת הרמ"א והגר"א

ויש שכתבו לתלות פלוגתת הרמ"א והגר"א הכא בפלוגתתם ביו"ד (סי' קע"ח) האם לפסוק כתוס' בע"ז או כהמהרי"ק (והארכנו בפלוגתתם לעיל שער א'). אמנם כבר הבאנו לעיל (שער א' סי' ב') מש"כ בשו"ת מלמד להועיל (או"ח סי' ט"ז), וז"ל ופשוט נראה דמהרי"ק מודה לר"ן ותוס' דבחוק של ע"ז בכל גוונא אסור³⁶, עכ"ל. וכ"כ שו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' קס"ה). א"כ אף למהרי"ק בכה"ג אסור.

ועי' אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' י"א אות ה') וז"ל, בדבר שטיחת עשבים והעמדת אילנות בחג השבועות, שהגר"א (הובא בחיי אדם כלל קל"א סימן י"ג) אסר מאחר שעושין העכו"ם בחג שלהם סמוך לשבועות,

³⁶ע"ש שהאריך בבירור כל השיטות בזה.

וטעם מהרש"מ (בדעת תורה, שכתב שכל דבר שיש לו טעם אין בו איסור דובחוקותיהם, וא"כ כיוון שאנו עושים לזכר שנידונים בו על פירות האילן מותר. ועוד שהגויים מעמידים האילנות בחג שלהם גם בחוץ, ואנחנו עושים כן רק בפנים) אינו כלום כדכתב כתר"ה. ועיין בעה"ש שג"כ כתב שבדורות שלנו ביטלו, כוונתו להגר"א שנתקבלו דבריו. עכ"ל.

ולדינא יש לעיין בכל זה, בין מצד מציאות הדברים, מה בדיוק החוק של הנכרים, ובין מצד הדין מה נכלל ב"חוק ע"ז", והאם יש מקום לדון שמנהג עכו"ם להעמיד אילנות ביום אידם אינו בכלל "חוק ע"ז" ממש. וצ"ע. ועי' מש"כ שו"ת מהרש"ם (ח"א קכ"ז) לענין אחר ולכאורה יש להקיש לנידון דידן נמי וז"ל, אבל במקום שהעכו"ם נוהגים בזה בבתי תפלותיהם כבר כתבתי דאיכא משום בחקותיהם וגו' ומ"מ אם אין האילנות נטועים כפי שנוטעים בבתי תפלותיהם באיזה שינוי יש להקל כמ"ש כה"ג ביו"ד (סי' קע"ח). עכ"ל.

ג

פריסת ידיים בשעת התפילה

והנה לפי מה שנתבאר שגם המהרי"ק מודה לשיטת התוס' דבחק שהוא לשם ע"ז לא מהני הא דלאו מינייהו גמרינן, יש לבאר עוד כמה ענינים.

הנה כתב הבאר שבע (שו"ת סי' ע"א) וז"ל, מנעורי תמהתי למה אין אנו נוהגים להתפלל בזקיפת ידיים למעלה כמו שנהגו אבותינו מעולם וכו'. ושמא י"ל מאחר שנמצאו נוהגים אומות העולם עכו"ם להתפלל כך בזקיפת ידיים למעלה כמפורסם, לכן אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך. וכה"ג אמרו רז"ל בפסוק לא תקים לך מצבה אשר שנה ה' אלהיך, אף על פי שהיתה אהובה לפני הקדוש ברוך הוא בימי האבות עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו כנעניים חק לע"א, כן נ"ל. עכ"ל. וכ"כ בספרו צידה לדרך (בשלח י"ז י"א). הרי שאף שדרך אבותינו היה להתפלל באופן זה, כמו שהוכיח מתנ"ך וחז"ל שמנהג ישראל מאז היה להתפלל בזקיפת

קע"ד **עם לבדד** ובענין פריסת ידים וכריעת ברכיים בשעת תפילה **ישכון**

ידים, מ"מ כיון שנעשה חק לעכו"ם נאסר הדבר להתפלל כן משום ובחוקותיהם לא תלכו. ולכאורה הוא ע"פ הנ"ל דאף דלאו מינייהו גמרינן מ"מ כיון דהוא חק לע"ז נאסר הדבר דומיא דמצבה.

וכבר עמד בזה הבאר שבע עצמו בצידה לדרך (שופטים ט"ז כ"ב), שהעתיק מש"כ בבאר שבע הנ"ל וכתב וז"ל, כך כתבתי במהדורא קמא ועכשיו במהדורא בתרא הקשה לי האלוף המרומם כה"ר אהרן י"ץ אביר הרופאים מק"ק פראג שהרי בפרק ד' מיתות פריך הגמ' על המשנה דקתני מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות עושה וכו' הלא כתיב ובחוקותיהם לא תלכו ומשני כיון דכתיב סייף באורייתא לאו מינייהו קא גמרינן וכו' אם כן הכא נמי כיון דכתיב זקיפת ידים למעלה באורייתא כנוכר לא מינייהו קא גמרינן ואני אומר דפח"ח אבל שכח מש"כ התוס' שם על הא דסיים הגמ' דאי לא תימא הכי הא דתניא שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי היכי שרפינן הא כתיב ובחוקותיהן לא תלכו אלא כיון דכתיב שריפה באורייתא דכתיב במשרפות אבותיך וגו' לא מינייהו קא גמרינן הנ"ל כיון דכתיב סייף באורייתא לא מינייהו קא גמרינן וכתבו התוס' וז"ל אלא כיון דכתיב שריפה תימא דמשמע הכא דאע"ג דחק היא כיון דכתיב באורייתא שרי ובפ"ק דע"ז פריך ושריפה חוקה היא והכתיב ובחוקותיהם לא תלכו ומסיק לא חוקה היה י"ל דהתם קאמר לאו חוקה היא לשם ע"ז דאי הויא איירי בחק הגויים שלא לשם ע"ז דומיא דסייף דכיון דכתיב באורייתא לא מינייהו גמרינן ושרי עכ"ל. והשתא לפי דבריהם הנאמרים באמת לק"מ דשאני סייף כיון שאינו חק לשם ע"ז הלכך מהני הא דכתיב באורייתא לאפוקי זקיפת ידים למעלה הוא חק לשם ע"ז כמו מצבה לא מהני כלום הא דכתיב באורייתא שוב עיינתי בתוס' פ"ק דע"ז גבי ואי חוקה היא היכא שרפינן וכו' ומצאתי שגם הם הביאו ראיה לדבריהם מן מצבה כדברי ממש ושמחתי כי נחני אלוקים בדרך אמת עכ"ל.

אמנם יש לציין דהגם דכ"כ הבאר שבע והביא דבריו הגרע"א, יש הרבה מהאחרונים ז"ל שנקטו שאף בזה"ז איכא מעלה בתפילה בפרישת ידים, עי' יסוד ושורש העבודה (ש"ג פ"א) וקב הישר (פכ"ג) ועוד.

ג

תפילה בכריעה על הברכיים

ולפ"ז יש לבאר נמי הא דכתב המשנה ברורה (סי' צ"ח סק"י) שאסור להתפלל בכריעה על הברכיים. ומקורו בשו"ת הלכות קטנות (ח"א סי' צ"ד) וכמו שציין בשער הציון שם (אות י"א). והנה בס' הלכות קטנות שם ביאר טעם הדבר על פי מה דאי' (תענית י"ד ב') דאין אדם רשאי ליפול על פניו אא"כ מובטח לו שיענה כיהושע. ולא הזכיר דיש בזה משום ובחוקותיהם.

אולם בספר תורת חיים (סופר - סי' צ"ח סק"א) הביא דבריו וכתב עוד טעם לאסור וז"ל, ועיין בהגהות רעק"א סי' פ"ט בשם שו"ת באר שבע סי' ע"ד, דאין אנו מתפללים בפרישת כפים דעכשיו האומות עושים כן, וכמו שאמרו חז"ל בפסוק (דברים טז, כב) לא תקים לך מצבה יע"ש, וקל וחומר דמטעם זה אין להתפלל חס וחלילה בבריכה. עכ"ל.

הרי שאף על פי שמנהג אבותינו היה להתפלל בכריעה על הברכיים, כיון שנעשה חק לעכו"ם ממילא נאסר הדבר משום לאו דובחוקותיהם לא תלכו. והוא כנ"ל ע"פ מש"כ התוס' שחוק שהוא לשם ע"ז ליכא היתר במה שלא מנייחו גמרינן, ויתכן שסברא זו מוסכמת להלכה לכולי עלמא.

אמנם יש לציין דההלכות קטנות וכן המ"ב לא חששו משום ובחוקותיהם בכריעה על הברכיים, וכן הוא מנהג ישראל לכרוע על הברכיים בר"ה ויוהכ"פ. וע"כ משום דאף הבאר שבע שכתב לפרש מנהגן ישראל שהתחילו להמנע מלפרוס ידים בשעת התפילה, למרות שהקדמונים היו מתפללין בפריסת ידים דוקא, לא כתב בלשון 'אסור'. וע"כ משום דאי נימא כן אין לדבר סוף, וכי משום שעובדי ע"ז עומדים ברגל ישרה בשעת תיפלתם יהיה אסור לישראל לעמוד כן, וא"כ ה"ה והוא הטעם לענין כריעה על הברכיים.

וביותר שבזמן שבית המקדש קיים, השתחויה הוי מצוה וחיוב כמבואר

קע"ו **עם לבדד** ובענין פריסת ידים וכריעת ברכיים בשעת תפילה **ישכון**

ברמב"ם (הל' ביכורים פ"ג הי"ב) ועי' דרך אמונה (שם באור הלכה ד"ה וישתחוה) שהביא מתוספתא (שקלים פ"ב הי"ז) דכל המביא קרבן צריך להשתחוות וביאר שם שזה כונת התפלה 'ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך', ועי' עוד תוס' (מנחות כ"ז ב' ד"ה להיכל) דהשתחויה הוי צורך עבודה, וא"כ אין בכח הנכרים ע"י הנהגתם לבטל דבר זה.

דינים

העולים:

1. הרמ"א הביא את המנהג לשטוח עשבים בבית הכנסת בחג השבועות והגר"א ביטל מנהג זה משום ובחוקותיהם.
2. הבאר השבע כתב דמה שלא נהגו להתפלל בפריסת ידים הוא משום דנעשה מחוקות הגויים.
3. תפילה בכריעה על הברכיים התורת חיים אסר משום ובחוקותיהם ומסתימת ההלכות קטנות והמ"ב משמע דאין בזה איסור משום ובחוקותיהם.

סימן י'

— עריכת חופה בבית הכנסת

א

כתב הרמ"א (אה"ע סי' ס"א סוף ס"א) החופה תחת השמים, לסימן טוב שיהא זרעם ככוכבי השמים. עכ"ל. אמנם בספר כנסת הגדולה (שם הגב"י אות ב') כתב דאין נוהגים כן. אמנם גם אלו שלא נוהגים לערוך החופה תחת כיפת השמים דוקא, יל"ע האם מותר לערוך אותה בבית הכנסת, דהרי מנהג הנכרים הוא לערוך את טכס חתונתם בתוך בית תפלה שלהם, וא"כ יש בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו.

ויש שרצו להוכיח מדברי הרמ"א (סי' שצ"א ס"ג) שכתב לענין אבל בחופה, וז"ל, אבל בחופה שעושין בבית הכנסת, שמברכין שם ברכת אירוסין ונישואין ואין שמחה כלל, מותר מיד אחר שבעה (הגהות מיימוני). ויש אוסרין עד שלשים (שם בשם ראבי"ה), וכן נראה לי. ויש מקומות

שמחמירין להיות האבל עומד כל י"ב חדש חוץ לבית הכנסת לשמוע הברכות (הגהות במהרי"ל). ומכל מקום נראה דאבל יכול לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה שבבית הכנסת. עכ"ל.

הרי דנקט בלשונו שעריכת החופה היתה בבית הכנסת. **ועי'** תפארת ישראל (כללי שמחות) שכתב וז"ל, ואגב דאתא לידן נימא בה מלתא. דמ"ש רמ"א (שם ס"ג) דבחופה שעושין בבית הכנסת שמברכין שם ברכות אירוסין ונישואין, מותר האבל להיות שם מיד אחר שבעה, וי"א עד ל', ויש מחמירין שיעמוד האבל חוץ לבית הכנסת לשמוע הברכות, ומ"מ מותר האבל אחר ז' לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה שבבית הכנסת, עכ"ל רמ"א. הנה מדכפל רמ"א ושילש בלשונו חופה שעושין בבית הכנסת על זה סמכו החדשים, אשר עליהן אנו בושין, אשר כל מגמתם לדמות אותנו למי שלא נוכל להדמות, ואמרו דש"מ דכך יפה לנו לעשות החופה בביה"כ. אמנם מלבד שיש איסור בדבר זה מכמה טעמים, שלא נאריך בהן כאן, הנה תלו א"ע בקורי עכביש, דכל מה שנזכר בדברי רמ"א כאן בית הכנסת, במקור מקומו טהור ליתא, לא בהג"ה מי"י שהביאה רב"י, דשם נזכר בבית הנישואין וכ"כ בד"מ כתוב בפירוש ברחוב העיר. ונראה שטעות המדפיס הוא דהרי מימינו לא ראינו ולא שמענו נוהגין כן לעשות החופה תוך בית הכנסת, אלא שבשניהן היה כתוב בב"ה, ור"ל ר"ת בבית הנישואין, או בחצר בית הכנסת, שהוא רחוב העיר, וטעה המדפיס שברצותו מרחיב ברצותו מקצר, וכתב בבית הכנסת. ונכרין דברי אמת. עכ"ל.

והאריכו רבותינו הפוסקים הרבה בנידון זה. החתם סופר (שו"ת אהע"ז סי' צ"ח) כתב וז"ל, שאלני אם אמת נכון לשנות מנהג קדמונים לעשות החופה בביהכ"נ הקדושה. תשובה. ברמ"א באה"ע סס"י ס"א כתב וז"ל, י"א לעשות החופה תחת השמים לסימן טוב שיהי' זרעם ככוכבי השמים, עכ"ל וכו'. בהא סלקינן כל ישראל יוצאים ביד רמ"א להעמיד החופה תחת השמים לסימנא טבא להתקיים בו ברכת אברהם, ואשר לא חפץ בברכה ונרחק ממנו מתכווין ללמוד מדרכי אומות עולם אשר לא נתברכו בכוכבים מזדווגים זיווגיהם בבית תפלתם יהי' כמותם והמתאווים

לברכת אבותם יהי' צאצאי מעיהם כמותם וכמע' הים ירבו דגתם ימלא ה' לטובה כל משאלותם. עכ"ל.

ועיי"ש שהביא מדברי המהרי"ל והמהר"ם מינץ דמשמע שהיו עורכים החופה בתוך בית הכנסת, והאריך לבאר שאף לדידהו עצם החופה היו עושים תחת כיפת השמים, וגם ביאר אמאי לא הביא הרמ"א את מנהגם זה.

והנה המעיין היטב בדברי החת"ס יראה שלא כתב להדיא שאסור לערוך חופה בבית הכנסת, אבל מבואר בדבריו שמנהגינו הוא לעשותו תחת כיפת השמים, והמנהג לעשותו בבית הכנסת מקורו הוא מחוקות הגויים.

אמנם עי' שו"ת יהודה יעלה למהרי"א (או"ח סי' ל"ח) שגם האריך בנדון זה, ובסוף התשובה מנה י"א טעמים לאסור.

אמנם האגרות משה (אהע"ז ח"א סימן צ"ג) התיר עשיית חופה בתוך בית הכנסת, וכתב שאף לדעת החת"ס אין בזה איסור מעיקר הדין וז"ל, הנה במה שבעירו עושין החופה בבית הכנסת ולא תחת השמים כמנהג שכתב הרמ"א אה"ע סי' ס"א וכמו שנהגו במקומותינו, אם רשאי הרב לילך לשם לסדר הקידושין ואם לא ילך יש לחוש שיסלקוהו ויפסיד פרנסתו.

פשוט וברור שאף בלא חשש שיסלקוהו לא רק שרשאי לילך אלא אף שמחוייב לילך, כי עליו מוטל לראות שיהיו הקידושין כדין התורה וגם מצד התחייבותו להקהל שזהו מהתחייבות הרב להקהל וכו'. והחת"ס בסי' צ"ח נמי לא אמר שם לאיסור אלא כשהוא בכוונתם ללמוד מדרכי הגוים, וגם בהן לא אמר שאסור, אלא אמר עליהם ואשר לא חפץ בברכה ונרחק ממנו מתכוין ללמד מדרכי אומות העולם אשר לא נתברכו בכוכבים מזדווגים זיווגיהם בבית תפלתם יהיה כמותם, שלשון זה אינו איסור אלא שאין דעת חכמים נוחה מהם. וגם דבר זה מסתבר שלא כתב זה החת"ס אלא במקומו שהותחלו אז הרשעים שבשם רעפארמער נקראו לעקור כל מנהגי ישראל והרבה עיקרי תורה, ובשביל זה רצו להנהיג לעשות בביהכ"נ ולשנות המנהג שעושים תחת השמים לכן כתב עליהם

אשר לא חפץ בברכה, אבל אם מה שאינו רוצה תחת השמים הוא שלא בכוונת רעפארם לא אמר זה וכו'.

ואף לעשות בביהכ"נ אין לאסור מצד שאוה"ע עושין החתונות בבית תפלתם מאחר דאין זה כמוהם שהוא בבית הכנסת שלנו ועיקר תפלה יוכיח. וכדחזינן שעשו הקדמונים עיקר הנישואין בביהכ"נ שהוא החופה עם הברכות על הבימה כדהביא גם החת"ס. עכ"פ אף להחת"ס לא היה איסור על הרב מלסדר קידושין בחופה שבביהכ"נ אף בזמנו במקומו שהיה בזה קצת חשש רעפארם, ואף על החתן וכלה והמחותנים אמר רק מניעת ברכה ובזמננו ליכא גם זה, ולכן צריך הרב לילך לסדר הקידושין שמחוייב הוא מצד התחייבותו ומצד לראות שיהיה כדין, ואף בשביל קריבות ומריעות ליכא איסור ולא מדת חסידות. עכ"ל.

הרי שהכריע להלכה ולמעשה דליכא איסור בזה כלל, וכמו שאין לאסור להתפלל בבית הכנסת משום ובחוקותיהם כיון שהגויים מתפללים בבית התיפלה שלהם. ואף החת"ס שכתב שבזה מונע עצמו מברכה, היינו רק לאלו שעושים כן כדי להדמות לנכרים, אבל אם עושה כן מסבה אחרת אין לחוש, ומותר להשתתף בחופות אלו.

וכן הוא מנהג כל יוצאי ליטא ובפרט הדרים בכפרים המרוחקים שעורכים חופות בבתי כנסיות.

וכן פסק בשו"ת יביע אומר (ח"ג אה"ע סי' י') אולם הוסיף שם. וז"ל, אולם הדבר ברור שכל זה באופן שהנשים נכנסות לבהכ"נ בצניעות ובכיסוי ראש (שבלא"ה הן חייבות בזה גם בצאתן לרה"ר, אף כי במקומות המקודשים). וכמ"ש ג"כ בשו"ת תעלומות לב ח"ג (סי' נז אות ד) שכך היתה המציאות בזמנו שהיו הנשים באות במלבושי כבוד לכבוד המקום הקדוש, ויושבים שם ביראת הכבוד. ע"ש. אבל כשהן יוצאות פרופות בלבושי פריצות בלי שרוולים וכדומה הא ודאי שאין כל מקום להתיר בזה, ולהפוך עי"ז מקום מקדש מעט למערת פרוצים, ובאו בה פריצים ויחללוהו. ויש למחות בזה בחזקת היד. וכן מתבאר בשו"ת מהר"ם שיק (חאה"ע סי' פז). ובשו"ת מהר"י אסאד (חאו"ח סי' לח). ע"ש. והרי אפי' אנשים אסורים להכנס לבהכ"נ בראש מגולה. וכמ"ש באו"ח (סי' צא ס"ה

וסי' קנא ס"ו). וכ"ש נשים שמוזהרות ע"ז מדאורייתא גם בהילוכן לרה"ר, או מחצר לחצר דרך מבוי דהוי דת יהודית, ע' כתובות (עב:) ובב"י ואחרונים באה"ע (סי' קטו). ותוה"ק לא תשתנה בשום זמן ח"ו. וכמו שהאריך הרחיב הרה"ג הצדיק מהר"י בורלא בשו"ת וישב יוסף (חיו"ד סי' א והלאה), ודחה בשתי ידיים סברת מי שרצה להקל בזה בזה"ז. וכן הסכים עמו הגאון ר' יצחק ישראל ז"ל שם. ע"ש. וע"ע בשו"ת פרי השדה ח"ג (סי' קפח). ע"ש. וק"ו בן בנו של ק"ו להכנס בראש מגולה לבית הכנסת מקום השראת שכינה. [ויפה נהגו כמה יראי ה' החרדים על דברו להדפיס בהזמנות החתונה (או של הבר - מצוה) לבא בתלבושת צנועה. וזהו אף כשעושים את החתונה חוץ לבהכ"נ]. גם נראה שאם עורכים שם שלחנות במאכל ומשתה כנהוג, ואינם שומרים על קדושת המקום ע"י שיחה בטלה וליצנות ושחוק וק"ר, ואצ"ל כשבאים לידי שכרות והוללות, שבודאי שמצוה למחות ולבטל מנהג רע כזה שהוא אותיות גהנם, ולגדור גדר לבל יערכו שם חופות בבהכ"נ. עכ"ל.

אולם יוצאי הונגריא מקפידים על זה בקפידא בגמורה אף בזמן הזה, עי' טהרת יו"ט (ח"ט עמודים ק"א-קע"ט) שאסף הרבה מכתבים רובם מגדולי יוצאי הונגריא שיצאו בתוקף נגד התיירו של האגרו"מ לערוך חופה בבית הכנסת. ע"ש.

העולים:

דינים

1. מותר לערוך חופה בתוך בית הכנסת ואין לחוש בזה משום ובחוקותיהם.

סי' י"א –

— החלפת טבעות בקידושין

יש הנוהגים בטעות, שכשם שהאיש נותן טבעת לאשה בשעת קידושין, כן האשה נותנת לאיש. ובודאי שיש לבטל מנהג זה, אמנם יש לדון האם יש בזה איסור מעיקר הדין. והנידון נחלק לכמה פנים, בהל' קידושין - האם יש בזה חסרון במעשה הקידושין. בדיני חוקות הגויים - האם מנהג

זה כלול באיסור דובחוקותיהם לא תלכו. ועוד יש לדון משום אסור דשכחת התורה. וכבר עמד על מדוכה זו האגרו"מ בכמה מקומות מתשובותיו, ונביא את דבריו דהלכתא גבירתא איכא למשמע מיניה.

א

נתינת טבעת מהאשה לאיש – ביטול מעשה הקידושין

ונראה מהאגרו"מ שהוא מבחין בזה בין שני אופנים, אחד כשהרב המסדר קידושין הוא שומר תורה ומצוות, דבכהאי גוונא גם אם האשה נותנת לאיש טבעת אין הקידושין מתבטלים בזה. וכמו שכתב (אהע"ז ח"ג סי' י"ח) וז"ל, בדבר אלו שאחר שהחתן קדש בטבעת את הכלה נתנה גם הכלה להחתן טבעת ואמרה הריני מקודשת לך או אתה מקודש לי, ודאי לענין הקידושין מאחר שכבר נתקדשה כדין הם קידושין גמורים, ומה שגם היא נתנה וגם אמרה מה שאמרה הם דברי הבל ושטות ואף שידעו מתחלה הם והעדים שיעשו כן שגם היא תתן טבעת ותאמר לא שייך לבטל הקידושין משום שנימא שהוא כאיגלאי מילתא שרוצים שהקידושין יהיו גם ע"י נתינתה ואמירתה, דהרי אף אם היו מתנים כן בפירוש היה זה כמתנה ע"מ שכתוב בתורה שאינו כלום וכ"ש שלא מועיל גילוי מילתא לבד, ואף אם יתנו בתנאי כפול כהלכות תנאי שיחולו קידושין רק באם תתן לו גם היא אח"כ טבעת ובאמירה נמי ודאי יחולו הקידושין כשיתקיים התנאי כתנאי דע"מ שתתן לי מאתים זוז וכל תנאי וזה פשוט. עכ"ל.

אמנם בגוונא שהמסדר קידושין אינו שומר תורה ומצוות (כגון רעפארם וקונסרבטיבי ראביי) יש לחוש שצורת עשיית הקידושין באופן שהאיש נותן טבעת לאשה והאשה לאיש, יבטל את מעשה הקידושין לגמרי, כי נתינתה מורה על נתינתו שהיתה לשם מתנה ולא בכונת קנין לשם קידושין. וכמו שביאר האגרו"מ (שם סי' כ"ה) וז"ל, הרי הרבה מהן ואולי כולן אין עושין מעשה קידושין כלל, דאף שנותן לה טבעת הרי גם היא נותנת לו טבעת, ומוכיח נתינתה על נתינתו שהוא רק מתנה בעלמא

על שנעשו איש ואשה אבל עשיית הקידושין היה בלא כלום דאף דברים אולי אינם, ולא שבזה מקדשים זא"ז שנימא שנתנית הבעל היה לקידושין ונתנית האשה שג"כ נתנה לקידושין הוא דברי הבל, דהא הם אינם מקדשים כלל, אלא היתה תשובת דברים על שאלת הראב"י אם רוצה ליקחנה לאשה ומשיב הן ואותה הוא שואל אם היא רוצה שיהיה בעלה או שתהיה אשתו ומשיבה הן שזה אינם אף דברים של קידושין אלא דברים שרוצים בהאישות, ואח"כ נותנים זל"ז הטבעות על האישות שנעשה בדבריהם שהשיבו הן, שזה לא היה כלום אף אם היה נעשה זה לפני עדים. עכ"ל.

[ועי' עוד אגרות משה (אה"ע ח"ה סי' י"ב) שכתב בתוך דבריו ורוב הפעמים אין עושין כלל מעשה קידושין ע"ש.]

וחילוק זה בין רב מסדר קידושין - השומר תורה ומצות, למסדר קידושין - שאינו שומר תורה ומצות, כתב האגרו"מ (אה"ע"ז ח"ד סי' ל"ב אות ב') להדיא כביאור לדברי עצמו, וז"ל, ומה שכתב כתר"ה שכמדומה שאיכא סתירה לתשובה זו דסימן י"ח לתשובה שם דסימן כ"ה לענין תוקף קידושי רעפארמער, איני רואה שייכות כלל, דתשובה דסימן י"ח היתה **ברב כשר שסידר הקידושין** דנתנית טבעת מהחתן להכלה לפני עדים ובאמירת החתן הרי את מקודשת לי, אך אחר זה הניח לעשות דבר הבל בעלמא שגם הכלה נתנה להחתן טבעת ואמרה הריני מקודשת לך או אתה

אף שודאי מה שהניח הרב להכלה לעשות זה עשה איסור גדול, מ"מ מה שעשה כהוגן שהוא מעשה הקידושין היה כדין אף שנכנע לרצון הכלה שגם היא תתן לקידושין להחתן ותאמר שהיא מקדשת, אבל הא דסימן כ"ה היתה **ברעפארמער ראב"י** שקבע זה לצורך במעשה הקידושין הרי שפיר מוכיח שאין עושין קידושי התורה אלא שהוא נתנית טבעות בעלמא על שנעשו איש ואשה אבל לא היה שום מעשה על הקידושין, וגם דברים למעשה קידושין לא היו שם אלא דברים שרוצים בהאישות כדכתבתי שם. עכ"ל.

הרי להדיא שאם מתחילה עשו קידושין כהוגן ורק אחר כך נתנה גם

האשה טבעת לאיש, אף שאסור לעשות כן הקידושין לא נפסלין בכך. אבל אם מתחילה עושים כל מעשה הקידושין על ידי החלפת טבעות, שנראה שאין נתינת האיש לאשה הטבעת בתורת קנין – קידושין, אלא בתורת מתנה על שהיא נעשית אשתו, יש לחוש שאין כאן מעשה קידושין כלל.

וכפל דבריו האגרו"מ (אה"ע"ז ח"ד סימן יג אות ד') לחלק בין מסדר קידושין שאינו שומר תורה ומצות לשומר תו"מ, והורה בזה למעשה, וז"ל, וגם עצם מעשה הקידושין אפשר לא נעשה כהוגן, כיון שאינו בקי בהלכות קידושין, ואף אם בקי לא איכפת להראביי כל כך שיעשו כדין, דהא עושין הרבה אינשי דברים שבדו מעצמן, שגם הכלה נותנת טבעת להחתן תחת החופה בשעת קידושין ואומרת ג"כ איזה דבר, שהרבה ראב"איים הכניסו זה בענין מעשה הקידושין, ולא ניכר מי מקדש למי אם החתן את הכלה או הכלה את החתן, ואולי נראה שהוא רק מעשה שחוק דחלופי דנתינת מתנות לסימן בעלמא על שנעשו בחשיבות איש ואשתו ולא שהוא מעשה קנין אישות שהצריכה תורה, שאולי לפי כוונה זו הוא כלא נעשו קידושי תורה ולא נתקדשה כלל, והוא אצלי ספק גדול שלא מצאתי לזה ראיה עדיין. וכשנודמן לרב אחד באיזו חתונה שמכריחין אותו והוא אנוס בפרנסתו לעשות הקידושין דוקא באופן שהכלה תתן ג"כ טבעת להחתן, צריך להודיע אותם וגם להעדים כי רק נתינת החתן להכלה הם קנין הקידושין, ונתינת הכלה להחתן לא שייך להקידושין כלל אלא הוא רק מתנה בעלמא, ואמירתה תהא בלשון שהם דברי נתינה לאהבה ולחבה אחרי שכבר הוא בעלה. עכ"ל.

ב

נתינת טבעת מהאשה לאיש – ובחוקותיהם לא תלכו

אולם אף בגוונא שאין נתינת האשה טבעת לאיש מגרע את עצם מעשה הקידושין, יש לאסור הדבר משום ובחוקותיהם לא תלכו, וכמו שכתב האגרו"מ (אה"ע ח"ג סי' י"ח) וז"ל, אבל אסור לעשות זה, לא

מבעיא אם מנהג הנכרים הוא כן שהוא איסור מדאורייתא אפילו אם אינו חק לע"ז אלא חק הבל ושטות, שכתבו התוס' בע"ז דף י"א דבלא כתיבא באורייתא אף שאינו היפוך דין התורה נמי אסור, וכ"ש בזה שהוא נגד דין התורה, ובדיני הנכרים צריכה גם היא לקדש שנמצא שעושין כחק שלהם שודאי הוא באיסור הלאו. עכ"ל.

והנה האגרו"מ הביא מקור לפסקו מתוס' בע"ז. ודבריו באו בקיצור, דלפו"ר היה אפשר לדון דתלוי בפלוגתת תוס' והמהרי"ק, ובעקבותיהם הרמ"א והגר"א. דהנה הארכנו לעיל (שער א' סי' א' ב' וג') דשיטת תוס' דחק הנכרים שאינו משום ע"ז אלא חק של הבל ושטות, תלוי האם מינייהו גמרינן או דגם מבלעדי מנהגם היו ישראל נוהגים כן, וכשיטת התוס' פסק הגר"א, ושיטת המהרי"ק דמנהג הנכרים (שעכ"פ אין מקורו בע"ז) מותר לישראל לנהוג בו, כשיש לו סיבה לנהוג כן. וכן פסק הרמ"א, ע"ש באורך.

ומעתה נראה לנידון דידן, לדעת תוס' והגר"א, כיון דמנהג זה דנתינת טבעת האשה לאיש מינייהו גמרינן ודאי אסור משום ובחוקותיהם. אלא דאף למהרי"ק והרמ"א, דאם יש לו לישראל סיבה לנהוג כן אין בזה משום ובחוקותיהם, דלפ"ז היה אפשר אולי לדון ולומר שכאן יש להם סיבה לניהוג זה, מ"מ דבר זה תלוי במה שדן האגרו"מ (יו"ד ח"ד סי' י"ב) שאם אין הסיבה מוצדקת (אף אם אין כונתם בנתינת הטבעת שיהיה חלק מקנין הקידושין), עדיין אסור אף למהרי"ק, ולכאורה דבריו כאן הם לשיטתו שם. אולם עי' אגרו"מ (יו"ד ח"א סי' פ"א) שנראה קצת באופ"א בזה עי' מש"כ (שער א' סי' ג') בזה, ואכמ"ל.

ג

איסור של שכחת התורה

אמנם אף אי נימא דאין בזה משום ובחוקותיהם עדיין יש לאסור הדבר וכמו שכתב האגרו"מ (אה"ע ח"ג סי' י"ח), חדא דמצינו דחז"ל גזרו תקנות בשביל שלא יטעו הציבור ויעשה קידושין שלא כהוגן, ועוד דעצם

הדבר שישכח דין אף שלא יבוא לשום קלקול הוא איסור.

וז"ל שם, אלא אף אם אינו כלל חק הנכרים נמי נראה דאסור לעשות כן בשעת החופה אף בלא אמירה, ובאמירה אף אח"כ אם הוא סמוך להחופה, וכו', שיש לחוש שיבא מזה שיאמרו שגם האשה יכולה לקדש את האיש, ואף שעדיין לא נמנו ב"ד לגזור ואין זה ממילא איסור ממש, מ"מ ודאי זה עצמו שעושין דבר שיכול לבא לזה הוא ודאי ענין איסור.

ובעצם נראה לע"ד שהוא איסור גדול, שהרי עי"ז עושין שישכח מהרבה דין קידושין ושכחת דין אף שלא יבא לשום קלקול הוא איסור לאו דהא אמר ר"ל במנחות דף צ"ט כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו ולרבינא בשני לאוין ולרנב"י בג' לאוין. וגם עיין ביש"ש ב"ק פ"ד סימן ט' דלשנות הדין אף לצורך גדול ואף כשיש חשש פקוח נפש אסור משום דהוא ככופר בתורת משה, והתם איירי בליכא חשש קלקול ומכשול וכו', ומ"מ לומר שהדין הוא כן אסור אף במקום פ"נ וא"כ הוא רק מצד שינוי דין התורה לבד בלא קלקול למעשה מזה ולכן בעושין מעשה שיגרום שישכחו דין האמת ולשנותו לדין אחר עוברין על איסורין אלו, וכו'. הכא כשירגילו שגם היא תתן טבעת ותקדש שהוא בלא טעם כלל רק לשנות הדין, יש לאסור מצד זה עצמו אף אם לא יבא לידי קלקול כלל, שלא יטעו לומר שסגי רק בקידושין שלה אלא יאמרו דהדין הוא שצריך שתרוייהו יקדשו נמי הוא איסור גמור וברור מצד שכחת הדין ושינוי הדין. עכ"ל.

ד

איש	בענידת	טבעת	נישואין
והנה עד כאן עסקנו בדין נתינת הטבעת ע"י האשה בשעת קידושין, אמנם עוד יש לעיין האם מותר לאיש לענוד טבעת זה לנוי ולסימן שהוא נשאו. ועי"ז כתב האגר"מ (אהע"ז ח"ד סימן ל"ב אות ב'), שאין לאסור בזה משום בחוקותיהם לא תלכו וז"ל, בזה שמסתפק כתר"ה למאי דכתבתי בח"ג דאה"ע סימן י"ח שאסור בשעת הקידושין לסדר שגם האשה תתן להאיש המקדש טבעת אף בלא אמירה גם כשאינו חק הנכרים, ואם הוא			

חק הנכרים אף רק במדינה זו שאיכא גם הלאו דובחוקותיהם לא תלכו, שנסתפק כתר"ה אם יש איסור להאיש לילך בטבעת שנתנה לו הכלה שלא בשעת קידושין מטעם חוקות העכו"ם, נראה לע"ד דלא שייך לאסור דהא ליכא אחר מעשה הנישואין חק אצל העכו"ם שילך האיש בהטבעת שנתנה לו איזה זמן, ורק לנוי בעלמא הוא הולך בהטבעת שבזה ליכא האיסור אם הוא ג"כ הולך לנוי. ורק אם הטבעת שנותנת גם האשה להאיש בשעת הנישואין אצל הנכרים הוא טבעת הניכר שהוא רק בשעת נישואין יש אולי לאסור להחתן לילך בו שלא יאמרו שנתנה לו בשעת קידושין כחק הנכרים לקידושין, אבל מסתבר שאין לאסור גם באופן זה מאחר דההליכה אחר הנישואין ודאי הוא רק לנוי ואולי גם לסימן שהוא נשוי וכו', ואף שאולי מכוער הוא ליראי ה' אין לאסור לכאורה לע"ד. עכ"ל.

ד

וכאן המקום להעיר, שמקורו של מנהג הרע הזה של החלפת טבעות בשעת נישואין, הוא מהרעיון המקובל היום בין הגויים של שויון בין אנשים לנשים, שאין לחלק ולהבדיל ביניהם כלל. ומושג זה הוא נגד השקפת התורה, והרס גדול לכל עניני אישות צניעות ומשפחה, וצריכים להזהר ולהתרחק מזה כמטחוי קשת, כי היא סתירה גלויה לדתינו הקדושה. ועיין עוד בזה בסימן הבא.

סימן יב –

— קריאת החדשים בשמות שנתנו להם נכרים

א

שיטת הרשב"א והרמב"ן במנין החדשים מניסן

אי' ר"ה (ז' א') תנו רבנן באחד בניסן ראש השנה לחדשים. והגמ' מאריכה להוכיח שחדש הראשון היינו חודש ניסן. וכתב בחי' הרשב"א שם וז"ל הא דתנו רבנן באחד בניסן ראש השנה לחדשים לא ידענא למאי הלכתא, וי"ל דנפקא מינה לידע החגים שכתוב בהן בראשון בחדש השלישי ובחדש השביעי וכן לשאר סיפורי הכתובים שכתוב בהן בחדש השני ובחדש העשירי וכיוצא בהן לדעת אימת היה. עכ"ל.

ומבואר בדבריו דלא נאמר שום הלכה בהא דחודש ניסן הוא החודש הראשון. וכן מבואר בריטב"א שם שכתב וז"ל, ת"ר באחד בניסן ר"ה לחדשים. פי' ונפ"מ לדעת איזהו סדר החדשים איזהו ראשון ואיזהו שביעי ובזה תיקון כל המועדות עכ"ל.³⁷

אמנם בפירוש הרמב"ן עה"ת (שמות י"ב א') כתב דיש נ"מ טובא להלכה בזה דניסן ר"ה לחדשים וז"ל, וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש, כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש השלישי (להלן יט א'), ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן (במדבר י יא), ובחדש השביעי באחד לחודש וגו' (שם כט א'), וכן כולם. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כאשר אפרש (להלן כ ח), כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלישי לגאולתינו, שאין המנין הזה לשנה, שהרי תחלת שנותינו מתשרי, דכתיב (להלן לד כב) וחג האסיף תקופת השנה, וכתוב (שם כג טז) בצאת השנה, אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, שנקרא לו לזכרון גאולתינו. עכ"ל.

ומבואר מדברי הרמב"ן, שנכלל בפסוק זה צווי למנות החדשים על פי החשבון שניסן הוא החדש הראשון, שבוזה יהיו מזכירים יציאת מצרים.

³⁷ אמנם עי' גרי"פ פערלא (עשה נ"ו) דלפ"ד יש לדון בכונת הריטב"א ואכמ"ל.

והנה מה שמצינו בתורה שמות אחרים לחדשים לא קשיא, וכמו שכבר ביאר הריטב"א ר"ה (ג' א') וז"ל, וא"ת והרי מצינו שמות חדשים בתורה ירח האיתנים (מלכים א' ח') חודש זיו (שם ו'), וי"ל דהנהו אינם שם עצם אלא שם תואר על מה שאירע, ירח האיתנים או דתקיף במצות או שנולדו בו איתני עולם, וחדש זיו על שם שנולדו בו זיותני עולם או דאית ביה זיותא לאילנא (לקמן י"א א'), וזה טעם נכון וברור. עכ"ל. ומקור דבריו בדברי הרמב"ן בדרשה לר"ה ע"ש.

ב

פלוגת העיקרים ושאר מפרשים בפירוש דברי הרמב"ן

אך מה שקשה לדעת הרמב"ן, דהלא מצינו בתנ"ך ובש"ס שמות לחדשים - ניסן, אייר וכו' שאינם שמות תואר אלא שמות עצם. וכן אנו קוראים להם, וכי מבטלים אנו בזה מצות עשה - לדעת הרמב"ן. וכבר עמד בזה הרמב"ן עצמו (שם) וז"ל, וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר"ה א ב, ב"ר מח ט), כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו. והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיה טז יד, טו) ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל (זכריה א, ז, עזרא ו, טו, נחמיה א, א) ובמגילת אסתר (ג, ז). ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן, כמו הפיל פור הוא הגורל (שם). ועוד היום הגוים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכלם כמונו. והנה נזכיר בחדשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה. עכ"ל.

ובפשוטו משמע מדבריו, דלאחר שעלו מבבל המצוה נשתנה, ולא מצווים עוד למנות החדשים ראשון ושני מניסן, אלא יכולים

לקרות אותם בשמות שהעלו מבבל. וכן ביאר דבריו בספר העיקרים (מאמר ג' פרק ט"ז) וכתב וז"ל, ונראה מזה כי הם הבינו שצווי מנין החדשים היה זמני, רוצה לומר כל עוד שתתמיד הגאולה ההיא, אבל אחר שגלו שנית ונגאלו משם ונצטוו על ידי ירמיה לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון וגו' (ירמיהו כ"ג ז'), ראו להניח המנין הראשון שהיה זכר ליציאת מצרים וחזרו למנות מנין אחר מתשרי לשנות העולם, והשאירו שמות החדשים שעלו עמהם מאשור זכר לגאולה השנית, כי הבינו שצווי מנין החדשים מניסן היה זמני ולא צווי נצחי, אף על פי שלא נזכר בו זמן. עכ"ל.

ובזה רצה ללמוד לענין חקירתו אם אפשר שיתבטל שום מצוה **על פי ה'**, והביא ראיה להוכיח דאפשר שיתבטל שום מצוה על פי ה' ממה שמצאנו בימי עזרא שבטלו מנין החדשים מניסן שהיו מונין כן כפי משפטי התורה חדש הראשון חדש השני כו'. וכאשר עלו מבבל ראו לעשות זכר לגאולה השנית שהניחו מלמנות מנין החדשים מניסן כמו שהיו רגילין למנות זכר ליציאת מצרים וחזרו למנות אח"כ מנין אחר לחדשים. ע"ש.

הרי שנקט העיקרים, שמצוה זו אינה לדורות, ולכן שינו אותה אחר שעלו מגלות בבל. [וכדעתו נראה שנקט נמי החת"ס שכתב בשו"ת חת"ס (חו"מ סי' נ') בתו"ד וז"ל אך כל זה אי חשבי' לבהמ"ק מניסן אבל אי גם לבהמ"ק מנינן מתשרי וכדמשמע מרמב"ן על התורה בפ' החדש הזה לכם דלבית שני הי' מונים מנינם מתשרי עכ"ל. ומשמע דלבית שני כבר לא היו מונין מנין החדשים מניסן. (וע"ע שו"ת חת"ס חו"מ סי' א') אמנם בתורת משה פרשת בא (נביא דבריו להלן) נראה שנקט דגם לאחר גלות בבל לדעת הרמב"ן צריך למנות ליציאת מצרים, וצ"ע.]

אמנם כבר הרעישו גדולי עולם נגד דעת העיקרים (עי' מהר"ש יפה בספרו יפ"ת על ויקרא רבה פי"ג סי' ג' ומהרי"ן חביב פירוש הכותב מגילה ג' א' ומהר"ל תפארת ישראל פס"ד ועוד), שאין הקב"ה משנה מהמצות הכתובות בתורה (חוץ מהוראת שעה, עי' יבמות צ' ב'). **ואולי** היה אפשר לומר בדעת הרמב"ן שאין עוד מצוה למנות החדשים

במנין ראשון ושני מניסן, אולם באופן שהמצוה לא נשתנתה, והוא דאין יסוד המצוה לקרות שמות החדשים במנין ליציאת מצרים, אלא המצוה היא לקרות שמות החדשים באופן שמזכירים את הגאולה הקרובה אל הזמן ההוא. ולכן לפני גלות בבל המצוה היתה למנות ליציאת מצרים, אמנם לאחר הגאולה מבבל המצוה היא לקרות שמות החדשים בשמות שהעלו מבבל, כדי להזכיר את הגאולה ההיא. ולפי זה לעת"ל לאחר ביאת המשיח בב"א שוב תשתנה קריאת שמות החדשים, להזכיר את הגאולה העתידה.³⁸

מיהו לפ"ז היה ראוי שלאחר גלות בבל יקראו לחדשים בשמות שהעלו בהם מבבל, ולא ימנו אותם עוד ראשון ושני מניסן כלל, [אמנם כבר העירו בזה (עי' שו"ת בנין שלמה סי' כ"ב ושו"ת דברי יואל ח"א סי' ט"ו)] דמצינו בהרבה מן המקראות לאחר גלות בבל, שעדיין מנו את החדשים מניסן, עי' סוגיית הגמ' ר"ה (שם) שצויין שם חלק מהם].

ולכן המהר"ל (שם) כתב לבאר כונת הרמב"ן באופן אחר וז"ל, ודבר זה בודאי הבאי, כי אין הפירוש שלא למנות רק מניסן, שלא יאמר כי בחדש תמוז נעשה דבר זה, או ההלואה הזאת נעשה בחדש אלול שנת כך וכך. כי דבר זה אינו כלל. אבל הפירוש הוא, כאשר יבאו למנות החדשים בשם 'ראשון' ו'שני', אז אל ימנה תשרי 'ראשון'. אבל אם לא בא למנות החדשים בשם 'ראשון' ו'שני' כלל, רק יאמר כי ההלואה נעשה בחדש כסליו שנת כך וכך, אין זה דבר. ובלא זה כל איש מבין מפרש כך. וכך הוא דעת הרמב"ן ז"ל (שמות יב, ב). לא כמו שהבין בעל העקרים, שרצה לומר כי מצוה למנות החדשים מניסן, ולא בענין אחר. עכ"ל.

והיינו דיסוד המצוה לדעת הרמב"ן היא, שאם באנו למנות את מנין החדשים, צריך למנות ליציאת מצרים, דהיינו ניסן חודש ראשון אייר חודש שני וכן הלאה. אבל אין בזה מניעה שנקרא לחדשים 'שמות' שאין בזה מנין כלל. וכ"כ מהרי"ן חביב (שם) ומהר"ש יפה (שם) ואברבנאל (שמות פ"ב)³⁹ והביא דבריהם מהר"ם חביב בספרו גט פשוט

³⁸ יסוד לזה יש להביא מפירושי ההגדות להרשב"א ברכות דף י"ב ב' ואבן האזל פ"א קר"ש הל"ג לענין זכירת יציאת מצרים לימות המשיח, עי"ש.

(אה"ע סי' קכ"ו ס"ק ל"ה) והמנ"ח (מצוה שי"א ס"ק ה')⁴⁰

וכן נראה מהריטב"א ג' א' דשני אופני השמות קיימים יחד, (דאפילו שהוכחנו מדבריו בדף ז' א' דלא ס"ל כהרמב"ן דאיכא חיוב למנות מנין החדשים מניסן, מ"מ עיקר שמות החדשים לאחר גלות בבל האם נקרא 'ראשון' או 'ניסן' נראה מדבריו כדברי המהר"ל ומהרי"ן חביב). וז"ל, ומזה הטעם אין לנו שמות לחדשים אלא שאנו אומרים חודש ראשון וחודש שני לפי שחשבון החדשים הוא ליציאת מצרים לדברי הכל כדכתיב החדש הזה לכם ראש חדשים כדאיתא לקמן (ז' א'), והטעם כדי שנזכור תמיד יציאת מצרים כדבעינא למימר קמן, וזהו שאמרו בב"ר (פמ"ח) שמות החדשים עלו מבבל, פי' שלא תמצא שמות ניסן אייר וחביריו נזכרין בכתוב אלא אחר שירדו לבבל, ושמות פרסיים הם, ואפ"ה לעולם מייחס אותם ליציאת מצרים, בחדש הראשון הוא חדש ניסן (אסתר ג'), ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר (שם ט'), וכן כולם, כדי להזכיר גלות בבל עם יציאת מצרים, עכ"ל.

וכן נראה מדברי רמב"ן עצמו בדרשה לר"ה שכתב וז"ל, ולא שנשנה השמות הראשונים ונשכח גאולת מצרים אלא שנצרף שם שמות בבל להודיע ולזכור ששם עמדנו ומשם הוציאנו ה' וכו' עכ"ל.

[ויש] לציין דהבנין שלמה (שם) הקשה על המהלך הזה בדעת הרמב"ן, ממה שהרמב"ן דימה דין זה לקריאת שמות ימי השבוע, שראוי למנותם לשבת, ושם משמע דאין לקרות בשמות אחרים גם אם לא מונין למנין אחר. ולכן דרך בזה דרך אחר, וכתב דהמצוה הוא רק בקידוש החודש עצמו ע"ש באורך, והגרי"פ פערלא (עשה נ"ו) דחה דבריו בשתי ידיים ע"ש.

ד

³⁹ועי' עוד דבריו בראש אמנה פי"ג ועי' הגהות הרב מרדכי לייב קצנלבוגן על דרשת הרמב"ן לר"ה (הוצאת מכון התלמודי הישראלי) מה שהעיר שדרך האברבנאל בזה שונה במצקת מדרכו של מהרי"ן חביב ע"ש.

⁴⁰, ובשו"ת דברי יואל או"ח סי' ט"ו אות ו' כתב שאינו יודע איך לכון ביאור זה בדברי הרמב"ן וכן העיר הגרי"פ פערלא (עשה נ"ו).

מניין החדשים לפני יציאת מצרים לדעת הרמב"ן

והנה הרמב"ן בדרשה לר"ה אחר שהביא כעין דבריו בפירושו עה"ת הוסיף וכתב וז"ל, וכל זה נתחדש ביציאתנו ממצרים אבל קודם לכן החדשים הנזכרים בתורה כגון במבול בראשון באחד לחדש ובחדש השני והשביעי והעשירי הנמנים שם אינן אלא למנין השנים והראשון הוא תשרי שהוא ר"ה לזרע וקציר וממנו כולם שכבר הסכימו הכל לדעת ר"א וקבעו בתפילות זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון עכ"ל.

כדברים אלו כתב הרד"ק במלכים (א' ח' ב') ע"פ תרגום יונתן שם וז"ל, וי"ת בירחא דעתיקא דקרון ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה כלומר כי לפני הזמן שיצאו ישראל ממצרים היה תשרי החדש הראשון כי בתשרי נברא העולם ומשיצאו בני ישראל ממצרים בניסן הוא ראש לחדשים ותשרי שביעי לו כי כן אמר להם האל ית' החדש הזה לכם ראש חדשים לכם מכלל כי לשאר העולם אינו ראשון כי תשרי הוא ראשון. עכ"ל.

אולם תמהו על דברי הרד"ק הגרע"א בגיליון הש"ס ר"ה י"ב א', דאי' שם בגמ' לגבי מה שנאמר במבול, בשלמא לרבי יהושע היינו דכתיב שני אלא לרבי אליעזר מאי שני שני לדין. וכתב הגרע"א בגיליון וז"ל עיין ברד"ק מ"א ח' ב' בשם תרגום יונתן שם דלפני הזמן שיצאו ממצרים היה תשרי חדש ראשון כי בתשרי נברא עולם ומשיצאו ישראל ממצרים ניסן הוא ראש לחדשים ע"ש א"כ מאי פרכינן הכא אלא לר"א מאי שני הא מקודם היה תשרי ראשון לחדש ושפיר קרו למרחשון שני לחדשים. עכ"ל. וכתב שם הרש"ש לתרץ וז"ל דלק"מ דמ"מ משה שכתב לנו את התורה אחר יצ"מ שאז כבר נצטוינו למנות מניסן לא ה"ל לקרותו שני. עכ"ל. (ועי' בנין שלמה (שם) ובהערת הגרי"פ פערלא הודפסה שם על הגליון עד"ז).

אולם דבריו אינן מעלים ארוכה להרמב"ן שכתב כן לפרש פסוקי התורה וצ"ע.

ואף אם ננקוט שלא כדברי הרמב"ן, וכמבואר בש"ס דמה שהיה שני היינו לדין, אמאי לא נחשב בזה ביטול עשה דהחודש הזה. עי' גרי"פ פערלא (שם) שכתב שאין איסור למנות מנין למאורע מסויים, ורק 'לקרוא' לחודש ע"פ מנין אחר הוא דאסור, ובוה מתיישב נמי הסוגיא בר"ה (ז' א') דאי' שם לענין המן, - בחדש הראשון הוא חדש ניסן וכולהו מאי טעמא לא אמרי מהאי דלמא מאי ראשון ראשון למילתיה. ע"כ וצ"ב האיך מני דלא לפי מנין החדשים בניסן וע"כ כנ"ל דאין איסור למנות ממאורע מסויים.

ג

ביאור פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן

והנה אף אם נחליט שכונת הרמב"ן בדבריו הוא דמצווים אנו למנות את החדשים בשמות ראשון ושני מניסן, עדיין יש לעיין אם כיון בזה להלכה. דהנה העיר המנ"ח (שם) וז"ל וכעת לא ראיתי להר"מ שיביא זה דמצוה למנות ניסן ראשון וקצ"ע דהוא גמרא מפורשת ונראה מדברי הרמב"ן שהוא מצוה מה"ת ואם מונה למנין אחר עובר על המצוה למה אינו מביא הר"מ בשום מקום דין זה וצ"ע. עכ"ל. וכן יש להעיר על הרמב"ן עצמו במנין שלו שלא מנה מצוה זו כאחד מן המצוות ששכח הרב, אולם בזה עדיין י"ל דסבר דהוי ענף ממצות קידוש החודש, אבל עדיין צ"ב שהרמב"ם השמיט חלק זה מהמצוה וכנראה דסבר כהרשב"א והריטב"א בריש דברינו, וצ"ב יסוד פלוגתתם.

וכתב בזה הגרי"פ פערלא (עשה נ"ו) לתלות בפלוגתת ר"א ור"י מתי נברא העולם וז"ל, דודאי לרבי יהושע דאמר בניסן נברא העולם ליכא בזה שום מצוה כלל. אלא שכן הוא סדר החדשים שיהא ניסן חודש הראשון כסדר הבריאה שמשם התחילה תקופתם וממנו מונים גם לתקופות. והא גופא אשמעינן קרא שהוא הראשון משום שבו נברא העולם ואין לנו שום הכרח מקרא לעשותו מצוה. וידוע דכל שאפשר לפרש קרא ברשות אין ללמוד ממנו מצוה. וכמבואר בסוגיא דריש פ"ק דסוטה (ג')

ע"א) ובסוף פ"ו דזבחים (ס"ו ע"א) עיין שם. ומבואר בדברי הרמב"ם והרמב"ן ז"ל בסה"מ (שורש שמיני) עיין שם. ואם כן אף כאן לרבי יהושע כיון דאפשר לפרושי קרא דלא בא אלא להודיע לנו דניסן הוא ראש לחדשים לפי סדר הבריאה והתחלת התקופה. כדי למיקם אפירושא דקראי בתקון המועדות ושאר ענינים שבכתובי התורה. אין לנו ללמוד ממנו מצוה כל כמה דאין לנו שום הכרח לזה כו' דאליבא דר"א ע"כ מוכרח לומר דקרא למצוה הוא דקאתי משום זכר ליציאת מצרים כו'.

ועפ"ז יתבאר לנו קצת מקור פלוגתת הראשונים ז"ל בזה. דהרמב"ן והריטב"א ז"ל ס"ל דהלכה כר"א דבתשרי נברא העולם. וכמש"כ הריטב"א בהדיא. וכן מבואר בדברי הרמב"ן ז"ל (בפיעה"ת פרשת נח) שכתב וז"ל ודע כי אחרי שהסכימו שבתשרי נברא העולם כאשר תקנו זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון וכן הוא סדר זמנים וכו' יהי' ראש השנים מתשרי. וכן החדשים ממנו הם נמנים עד שהגיענו ליציאת מצרים. ואז צוה הקדוש ברוך הוא למנות החדשים מנין אחר. שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. ומשם ואילך בכל הכתוב ימנה תשרי החדש השביעי. ועדיין נשאר בשנים החשבון ממנו דכתיב וכו'. וכך תרגם יונתן ב"ע בירח האיתנים וכו' ובמכילתא החודש הזה לכם ולא מנה בו אדם הראשון עכ"ל עיין שם. הרי להדיא דס"ל דקיי"ל כר"א דבתשרי נברא העולם. ומשמע דעיקר דבריו בזה הם רק אליבא דר"א. וכמש"כ הריטב"א. וכנראה עיקר דברי הריטב"א בזה הם לקוחים מדברי הרמב"ן אלו שבפרשת נח שם. שכל דבריו כלולים בדברי הרמב"ן אלו עייש"ה.

אבל הרי"ף והרא"ש שבפר"ק דר"ה הביאו פלוגתא דר"א ור"י ולא הכריעו כמאן הילכתא. משמע דס"ל דהלכה כר"י דבניסן נברא העולם. כדקיי"ל בכל דוכתי ר"א ור"י הלכה כר"י כו'.

וכן דעת הרמב"ם ז"ל דבניסן נברא העולם כמתבאר ממש"כ (בפ"י מהלכות ברכות הלכה י"ח) וז"ל הרואה את החמה ביום תקופת ניסן של תחלת המחזור של שמונה ועשרים שנה שהתקופה בתחלת ליל רביעי כשרואה אותה ביום רביעי בבוקר מברך ברוך עושה בראשית עכ"ל עיין

שם. והיינו ודאי כר"י דבניסן נברא העולם. וכמבואר בפירש"י (פרק בתרא דברכות נ"ט ע"ב) עיין שם. וכן מתבאר מדברי הרמב"ם (הלכות קדוש החודש פ"ט ה"ג) עיין שם כו'.

דלפי מאי דס"ל דקיי"ל כר"י אין לנו בזה שום מצוה למנות החדשים מניסן. וכן י"ל בדעת שאר ראשונים ז"ל שהשמיטה דהיינו טעמייהו כדכתיבנא. ואין להאריך בזה. דעל כל פנים הדבר מבואר דאין דעת שאר ראשונים ז"ל בזה כדעת הרמב"ן. וגם הרמב"ן ז"ל גופי' שלא מנה מצוה זו במנין המצות שלו. אפשר דמה"ט חזר בו משום דהדר בי' ממאי דהוה ס"ל דקיי"ל כר"א דבתשרי נברא העולם. אלא ס"ל כדעת התוס' ושאר ראשונים דכר"י קיי"ל. ולדידי' ליכא בזה מצוה עכ"ל.

ד

קריאת החדשים בשמות נכרים

והנה מנהג העולם לקרות שמות החדשים לפי שמות שנתנו להם נכרים. ויל"ע האם יש בזה משום ביטול מצות החודש הזה לדעת הרמב"ן. ואפי' לפי מה שצידדנו לפרש בדעת הרמב"ן, שהמצוה היא לקרוא את שמות החדשים לפי זמן הגאולה הסמוכה להם, א"כ כיון דעדיין לא יצאנו מגלות אדום, צריכים להשאיר עם השמות שהעלו מבבל שהיא הגאולה הסמוכה לנו ואין מנהג העולם כן אלא קוראים בשמות החדשים הלועזים של ימינו.

ולהמהר"ל והמהרי"ן חביב, שהמצוה היא רק על קביעות מנין החדשים ולא על קביעות שמותם, ג"כ נראה דמותר. אך לפי זה יש למנוע מלקרות חדש ינואר (January) חדש הראשון וכן כולם דבזה מבטל מ"ע לדעת הרמב"ן. וכ"כ בהגהות לחם הפנים על קיצור שלחן ערוך (סימן ס"ב אות א') וז"ל, להיות שכעת כל השטרות והקאנטראקטין ומכתבים כותבין את החדש בלשון רוסיא צריך לכתוב דוקא את שם החודש בשמו ממש בלשון המדינה, אבל אסור להזכירו ברמז כמו שכותבין 8/8 הכוונה יום שמיני בחדש שמיני, כי אפילו על חדש אייר

שהוא חדש שמיני לראש השנה שלנו אסור לנו לקרותו חודש שמיני, כי מנין החדשים אנו מצווין למנותן על יציאת מצרים ולא על סדר השנה, כמ"ש הרמב"ן על פ' בא וכמבואר בספר ג' פ' סי' קל"ו עכ"ל.

וז"ל החת"ס בספרו תורת משה על פרשת בא (שם), וזה תוכחת מוסר שנכתב בהמכתבים וכדומה יום ראשון בשבת וחודש ראשון להעיד על בריאת שמים וארץ בששת ימים וינח ביום השביעי ועל יציאת מצרים לא ח"ו כמספרם של אוה"ע עכ"ל.

ואם כן עדיין צ"ב מנהג העולם בזה, שהרי מצוי הדבר בכתיבת צ'קים וכן במילוי טפסים (forms), והיום כמעט אי אפשר להמלט מזה.

ועי' שו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תת"ל) שהביא דברי הלחם פנים והעיר על דבריו וז"ל, אין אני רואה בזה נדנוד של איסור לכתוב תאריך לועזי. ומצינו גם בזמן חז"ל שכתבו שטרות לפי מנין היוונים, אבל ראיתי בפירוש לחם הפנים מהרב מבולגריי זצ"ל שמעורר שאסור לכתוב 8/8 (שמיני לשמיני) כיון שלדידן החודש הראשון הוא ניסן וכאן מונה הוא החדשים לפי מנינם ע"ש. ולא הבנתי דבריו כלל, דכל מה דחייבין למנות את ניסן כחודש ראשון הוא רק לפי חשבון שלנו שמונין לפי הלבנה, אבל לחשבונם שמונין לפי החמה אזי לא שייך למנות בזה מניסן כראשון ובוודאי מותר, כו'. וע"כ מותר לציין במכתב, לכתוב צ'קים ושטרות לתשלום משכורות או שכירות חודש כפי חדשיהם, וכן סיפר לי מרן הגריז"ס זצ"ל שאביו הגר"ח מבריסק זצ"ל שילם ליהודי שכירות כפי חדשיהם כמו שנצטווה (מהמשכיר) ולא חשש כלל. עכ"ל.

ועד"ז כתבו הרבה מן האחרונים (עי' מנחת אשר פר' בא סי' י"ד אות ב', ופרי הגן על הפר"מ הל' שבת ח"א בסופו קונטרס זכרון יקותיאל יהודה עמודים י'-י"א ובספר ברכת ציון עה"ת פרשת בא י"ב ב' אות ה'), שכיון שהחדשים שמשמשים בהם הגויים אינן נקבעים כפי חידוש הלבנה, שהרי חידוש הלבנה הוא אחד לכ"ט יום י"ב שעה ותשצ"ג חלקים, ולכן אנו קובעים חדש אחר כ"ט או ל' יום. אבל הגויים שמונים לשנת החמה שהוא שס"ה יום, וחלקוהו לי"ב חלקים, אם כן כל חדש הוא קצת יותר ארוך מן הזמן של חידוש הלבנה, ולכן אין לו שם חודש כלל,

והשם "חדש" אצלם הוא רק לשון מושאל בעלמא, ולכן ליכא בזה איסור. **והנה** הרבה מן שמות החדשים של הנכרים נלקחים משמות עבודה זרה, אמנם ליכא איסור להשתמש בשמות אלו וכמו שביארנו לעיל (סימן כ"ד).

ה

קריאת שמות החדשים בשמות נכרים משום ובחוקותיהם

אמנם אין בקריאת שמות אלו שעלו בהם מבבל משום ובחוקותיהם לא תלכו. וכן בשמות שנתנו להם הנכרים שאחריהם, וכשם שנתבאר לעיל (לעיל סי' ו') לענין קריאת שמות אנשים בשמות של נכרים ע"ש שאם אין הכונה להתדמות אל הנכרים ורק משתמשים בשמות אלו מסיבה של נוחות לית לן בה.

ועי' יביע אומר (ח"ג יו"ד סי' ט') שהביא מיפה ללב (יו"ד קע"ח ס"ק ג') שאין לכתוב זמן שנוהגים בו הגויים משום ובחוקותיהם אמנם כתב שם לחלוק עליו שאין במנין השנים של נכרים משום ובחוקותיהם וז"ל, הואיל ואין כוונתו אלא לכתוב התאריך המפורסם יותר אין בזה איסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. וכמ"ש מרן הב"י יו"ד (סי' קע"ח) בשם מהר"י קולון, שאין לאסור משום ובחוקותיהם ל"ת אלא בא' מב' חלקים, הראשון הוא הדבר שאין טעמו נגלה כדמשמע לשון חק. וכמו שפרש"י והרמב"ן פ' קדושים, שכיון שהוא עושה דבר משונה שאין בו טעם נגלה אלא מפני שהם נוהגים כן אז נראה ודאי כנמשך אחריהם ומודה להם, שאל"כ למה יעשה כדבריהם התמוהים ההם. וכ"מ בסמ"ג וכו'. והשני הוא דבר ששייך בו פריצות וכו' ונהגו בו העכו"ם וכו'. וא"כ בכתיבת התאריך הלועזי, דאיכא מילתא בטעמא, שהוא עושה כן לרוב פירסום התאריך למי שהוא בן ברית ולמי שאינו בן ברית. ולא שייכא טענת מהריק"ו הנ"ל דאמאי עושה כמעשיהם התמוהים. בודאי שאין כאן איסור משום ובחוקותיהם ל"ת. והרמ"א בהגה (שם) הביא להלכה ד' מהריק"ו הנ"ל דדוקא בדבר שנהגו למנהג וחק ואין טעם בדבר, חיישינן לאיסור זה,

דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז מאבותיהם ע"ש
עכ"ל.

סימן י"ג

— קריאת ימות השבוע בשמות שנתנו להם נכרים

א

לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין

אי' במכילתא (מס' בחדש פ"ז) זכור את יום השבת לקדשו כו' רבי יצחק
אומר לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין אלא תהא מונה לשם שבת
ע"כ.

וכתב הרמב"ן (שמות כ' ח') וז"ל, ועל דרך הפשט אמרו (במכילתא כאן)
שהיא מצוה שזכור תמיד בכל יום את השבת שלא נשכחו ולא
יתחלף לנו בשאר הימים, כי בזכרנו אותו תמיד יזכור מעשה בראשית
בכל עת, ונודה בכל עת שיש לעולם בורא, והוא צוה אותנו באות הזה כמו
שאמר (להלן לא יג) כי אות היא ביני וביניכם. וזה עיקר גדול באמונת
האל. כו' ובמכילתא (כאן) רבי יצחק אומר, לא תהא מונה כדרך
שהאחרים מונים, אלא תהא מונה לשם שבת. ופירושה, שהגוים מונין ימי
השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, או על שמות
המשרתים, כנוצרים, או שמות אחרים שיקראו להם, וישראל מונים כל
הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה שנצטוונו בו
לזכרו תמיד בכל יום. וזה פשוטו של מקרא, וכך פירש ר"א, עכ"ל. ורמז
לזה לעיל שם (י"ב ב') וז"ל וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו
ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כאשר אפרש (להלן כ ח), כך הזכירה
ביציאת מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלישי
לגאולתינו, עכ"ל.

וכ"כ הרמב"ן בדרשה לר"ה וז"ל, כי מנהג התורה שימנו החדשים והימים למצות, שהרי ימי השבוע אין להם שם בישראל, ובשאר האומות כל אחד שמו עליו, כגון הנוצרים שקורין אותם על שם שבעת כוכבי לכת כצנ"ש חל"ם שהם ראשי הימים, ואומרים וכו' אבל בישראל אין להם שם אלא שקורין אותם לשם מצות שבת ואומרים אחד בשבת שני בשבת וכו' כדי שנזכור השבת בכל יום, וזהו פשוטו של מקרא שאמר זכור את יום השבת שנזכור אותו תמיד בכל הימים, וכך אמרו רז"ל במכילתא ר' יצחק אומר לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין אלא תהא מונה לשם שבת, כלומר כל הימים תהא מונה אליו וממנו, ועל כן לא קראו להם לא שם עצם ולא שם תאר כלל אלא לשם שבת הם נקראים, עכ"ל.

ועי' שער הכוונות להאריז"ל (ענין ויהי נועם) שכתב בתו"ד וז"ל, והנה ז"ס מ"ש בספרי זכור את יום השבת מצוה היא למנות בו ימי השבת לומר א' בשבת ב' בשבת כו' וכ"כ הרמב"ן בחידושים על התורה והענין הוא להורות כי כל ימי החול תלויים ונקשרים ונמשכים מיום השבת ומשם נמשכת להם הארתם וזכור היטב ענין זה כי הוא מכלל רמ"ח מצות עשה למנות ימי החול עד"ז א' בשבת ב' בשבת כו' עכ"ל. (ועי' שבות יהודה על המכילתא שהביא דברי האריז"ל, וביאר שמצות קידוש ילפינן מלקדשו ומצות מנין הימים לשבת ילפינן מזכור ע"ש).

ועי' ספר החרדים (מצות עשה פ"ד מצות עשה מן התורה התלויות בפה בקנה ובזמן). וז"ל, כתב רמב"ן בפסוק זה נכללו שתי מצות א' קידוש בליל שבת שדרשו ז"ל מתיבת לקדשו שתזכרנו בפה ותקדשנו בתחילת כניסתו מלשון קידוש ב"ד שהיו מקדשין את החדש ואת היובל ואומרים מקודש מקודש, מצו' שנית והוא עיקרו של פסוק לזכור בכל ימי השבוע את יום השבת בכל ענייני האדם שיכול להזכירו כדאי' במכילתא שהעמים קורין לכל אחד מימי השבוע שם בפני עצמו ליני"ש מארטי"ש מיירקילי"ש כמנהג העם שנתערבו בעמים אבל מצות אלהינו בפסוק זה לקרות אותם אחד בשבת שני בשבת שלישי בשבת רביעי בשבת חמישי בשבת ששי בשבת וכן כל כיוצא בזה יש לנו לקיים מצות זכירת שבת בכל יום עכ"ל.

ולכאורה מבואר מדבריו שנצטוינו בקרא דזכור את יום השבת לקדשו,

למנות הימים ליום השבת ולא לתת להם שמות אחרים. ואם כן לכאורה יש הקורא את ימי השבוע בשמות שנתנו להם הנכרים על שם השמש והירח וכדומה כנהוג בלשון אידיש ואנגלית, מבטלים מצות עשה זו.

ועי' פמ"ג (הקדמה לספר נוטריקון) שכתב וז"ל, במנין הימים ימי השבוע אין להם שם כי אם יום השבת לבד, והשאר נמשכים אחריו, אחד בשבת שני בשבת, זכרון לשבת כמש"כ הרמב"ן. והגויים יש להם שם לימים כמו זאנטאג מאנטאג, ולא יאמר כן בישראל. עכ"ל ועי' חת"ס (עה"ת פר' בא על הפסוק החדש הזה לכם ראש חדשים, ובדרשות ח"א עמ' צג, ד' (דרוש לח' טבת תקצ"ג)).

ועי' חיי אדם הל' שבת כלל א' ס"א שכתב וז"ל, וכן כשמונין מנין הימים, יהיו מונים על שם השבת, דהיינו יום ראשון בשבת, ויום שני בשבת, וכן כולם, עכ"ל. ועי' שש"כ ח"ב פמ"ב ס"ג לא תהא מונה כדרך שאחרים מונים אלא תהא מונה לשם שבת ועי' בהערה י"א שהביא ממקור חיים (לבעל חות יאיר סי' רע"א ס"ג) דיש לקרוא את ימי השבוע יום א' בשבת יום ב' בשבת וכו' ולא כמו שקורין הגויים ע"ש.

ב

ישוב הדברי יואל למנהג העולם לקרות שמות לימות השבוע

אמנם מנהג העולם להקל בזה וצ"ב טעמא דמילתא. ועמד על זה בשו"ת דברי יואל (ח"א או"ח סי' טו) באריכות גדולה, וביאר שני טעמים ליישב המנהג.

(א) דפלוגתא הוא במכילתא שם, אם דרשינן מיניה לזכור את יום השבת בקריאת שאר ימי השבוע, או לחובת קידוש והבדלה, ולא קיי"ל כרבי יצחק. והרמב"ן לא כתב כן אלא לפרש פשוטו של מקרא. ועיי"ש שהביא סמוכים לזה שהרמב"ן עצמו לא השיג על הרמב"ם שלא מנה מצוה זו.

אמנם יש לעיין בזה, כי הבאנו לעיל שהאריז"ל והחרדים הביאו דברי

הרמב"ן לדינא.

ב) עוד תירץ הדברי יואל, דיש לדון בגדר מצוה זו, האם חיובה הוא כל היכא שמזכיר את ימי השבוע חייב למנותן ליום השבת או דיש חובה פעם אחת ביום לזכרן ולמנותן ליום השבת, וכיון שבכל יום קודם שיר של יום הרי אומרים "היום יום פלוני לשבת וכו'", מקיימים בזה מצוה זו, ושוב אין קפידא שמזכיר את ימי השבוע בשמות שנתנו להם הנכרים.

עי' פי' מי החסד (למוהר"ר חיים פאלאג'י) על המכילתא (שם) שכתב וז"ל, כנראה דכך תיקנו לומר בשיר של היום כדי לצאת ידי חובה מזה זכור את יום השבת דהא לאו הכי היה די השיר שהיו הלויים אומרים ביום זה ומה צריך לפרש איזה יום עכ"ל. (ועי' כף החיים סי' קל"ב ס"ק כ"ו שהוסיף שביום הראשון יכוין להשאיר בו הארה מתוספת נשמה של שבת שעברה וכו' וביום הרביעי להמשיך הארה מבחינת נפש של שבת הבאה ע"ש. והוא ע"פ דברי האריז"ל הנ"ל.) ונראה דנקט כהדברי יואל דהחיוב הוא פעם אחת ביום.

אמנם לפי זה, דבשעה שאומר היום יום וכו' מקיים מצות עשה דזכור את יום השבת, וקיי"ל (או"ח סי' ס' ס"ד) דמצות דאורייתא צריכות כונה, צריך לכוין לצאת מצוה זו באמירתו זה, ואכן עי' אשי ישראל (פכ"ו הערה מ"ד) שכתב ושמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל דכיון שיש מצוה לזכור כל יום את השבת נוהג הוא להוסיף קודם אמירת היום יום וכו' זכור את יום השבת לקדשו היום יום וכו' והביא מנהג זה בליקוטי מוהרי"ח (סדר שיר של יום) ע"ש. וברכבות אפרים ח"ו סי' תל"ח הביא כן מכמה גדולים ע"ש.

עוד העיר בזה המקראי קודש (פורים עניני ד' פרשיות סי' ט') וכן בשש"כ (שם) דבר"ח ויו"ט לנוהגים שלא לומר בהם את המזמור של אותו יום (כמנהג הגר"א) אלא של ר"ח ויו"ט טוב להקפיד ולהזכיר את היום בשבוע כדי לקיים מצות עשה דזכור את יום השבת לקדשו.

אמנם עי' בהערות על דרשת הרמב"ן הנ"ל (אות 18) שהעיר בזה שמלשון המכילתא 'לא תהא מונה כדרך שאחרים מונים' משמע דעיקר הדין הוא שלא למנות כהגויים ולא דיש מצוה פעם אחת ביום

למנות לשבת, ועמד בזה הדברי יואל שם וז"ל, ואף שלשון המכילתא היא שלא תהא מונה כדרך שהאחרים מונין מ"מ אולי הכוונה שלא יהיה המנין כן בהחלט אבל אם מבררין פעם אחת בכל יום שהמנין הוא ליום השבת תו לא איכפת לן בהזכרת שאר היום עכ"ל. ודחוק הוא.

וכן יש להעיר ממה שהאריך הרמב"ן שאין להם לישראל שמות לימים וכי מה אכפת לן אם יהיו שמות הא כיון שהזכיר פעם אחת ביום היום יום פלוני בשבת יצא ידי מצות זכור. וע"כ דסבר הרמב"ן דהמצוה הוא לא למנות באופן אחר.

ג

עוד דרכים ליישב מנהג העולם

עוד דרך בזה יש לומר דהנה הרמב"ן דימה חיוב דמנין ימות השבוע לחיוב דמנין החדשים מניסן, ולעיל (סי' י"ב) הבאנו מהמהר"ל ועוד, שנקטו דהחיוב הוא כשמונין מנין למנות אותו מניסן אבל אם אינו מונה מנין אלא נותן לחדשים שמות אין בזה ביטול עשה. ולפ"ז יש לומר דאף כאן האיסור הוא למנות את ימי השבוע לא למנין השבת אבל לתת שמות לימי השבוע לית לן בה.⁴¹

עוד דרך י"ל בזה דהנה בסי' י"ב הבאנו מש"כ הרבה מן האחרונים (שו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תת"ל) מנחת אשר (פר' בא סי' י"ד אות ב'), ופרי הגן על הפר"מ (הל' שבת ח"א בסופו קונטרס זכרון יקותיאל יהודה עמודים י'-י"א) ובספר ברכת ציון עה"ת (פרשת בא י"ב ב' אות ה')), שכיון שהחדשים שמשמשים בהם הגויים אינן נקבעים כפי חידוש הלבנה, שהרי חידוש הלבנה הוא אחד לכ"ט יום י"ב שעה ותשצ"ג חלקים, ולכן אנו קובעים חדש אחר כ"ט או ל' יום. אבל הגויים שמונים

⁴¹ והנה במדינת צרפת ועוד הרבה מקומות, הלוח של ימות השבוע מתחיל מיום שני שלנו, ולפי מש"כ ע"פ המהר"ל מונח בזה שורש של האיסור לשנות מנין הימים שלא למנותן לשבת, א"כ לכאורה ראוי להדר להשתמש בלוח שמתחיל את ימות השבוע מיום ראשון שלנו, כמו שמקובל בארצות הברית.

לשנת החמה שהוא שס"ה יום, וחלקוהו לי"ב חלקים, אם כן כל חדש הוא קצת יותר ארוך מן הזמן של חידוש הלבנה, ולכן אין לו שם חדש כלל, והשם "חדש" אצלם הוא רק לשון מושאל בעלמא, ולכן ליכא בזה איסור. וא"כ עד"ז י"ל גם כאן, וכ"כ הגר"מ לייב קצנלנבוגן בהערותיו על דרשת הרמב"ן הנ"ל (אות 18) דכיון דמן התורה יום הוא מהשקיעה עד השקיעה שלמחרת, א"כ מה שאסור ליתן שם הוא על זמן זה ומה שנוהגים לקרות שמות של נכרים הוא לא על 'יום' כפי הגדרתו מן התורה שהרי גם לליל שני קוראים ראשון בלילה אלא כמנהג הגויים שהוא על היום והלילה שלאחריו, וא"כ בזה לא נחשב שהוא משנה את שמות היום שלא למנין השבת.

אמנם יש לציין שכמה מהשמות שנתנו הגויים לימי השבוע מקורם בע"ז, ומכל מקום ליכא בזה איסור דשם אלוהים אחרים לא תזכירו, כמו שביארנו לקמן (סימן כ"ב).

סימן י"ד

— מנין השנים של הגויים

א

שיטת המהר"ם שיק

הנה אף דכתב הרמב"ן (הובאו דבריו לעיל סי' י"ב וסי' י"ג) דמצווים אנו למנות החדשים לניסן, וכן מצווים למנות ימי השבוע לשבת, לענין מנין השנים לא מצינו מצוה בזה. ואדרבה מבואר בגמרא (ראש השנה ב' א') שהיו מונים את השנים לפי שנות המלכים, ואפילו מלכי עכו"ם. ולפ"ז לכאורה מותר למנות את מנין השנים כפי מנין הגויים הנהוג. ואמנם יש מקום להדר בזה, למנות לבריאת העולם, וכלשונו של החת"ס (דרשות ח"ב עמ' שט"ו ב' – דרשה לז' אב תק"ע.) 'דבזה זוכרים אנחנו כי העולם מחודש וארץ ישראל ראוי לנו ואפ"ה גלינו מארצינו' מ"מ איסור ליכא

בזה.

אמנם המהר"ם שיק (שו"ת יו"ד סי' קע"א) נשאל על מצבה אחת שהעמיד איש בלא רצון הגבאים דחברא קדישא והמצבה ההיא נכתבת בלשון עכו"ם וגם פרט השנה הוא באופן כמו שהאזה"ע מונים להנוצרי. וכתב בתו"ד וז"ל, אבל מה שעשו עוד שכתבו מספר השנים כדרך החדשים ג"כ בלשון לע"ז, זה עבירה כפולה ומכופלת דמספר החדשים שלהם אינם מכוונים למספר ב"י, ומה שסיימו במספר השנים למספר הנוצרי, לדעתי זה איסור דאורייתא, שהרי בתורה בפ' משפטים נאמר ושם אלהים אחרים לא תזכירו, ואמרו חכמים וכן כתבו הפוסקים דאיסור לומר לחבירו המתן לי בצד ע"ז פלונית, ומדנקט בלשון הפעיל תזכירו, משמע שאפילו אינו מזכיר ממש ג"כ הוא בכלל איסור, והמונה במספרם נראה לפי ענ"ד דעובר באיסור ההוא על ושם אלהים אחרים לא תזכירו וכו'. עכ"ל.

ביאור דבריו, כיון שמנין השנים של הגויים הוא מהשנה שמשערים שבו נולד אותו האיש, לכן המונה במנינם עובר בלאו ד"שם אלהים אחרים לא תזכירו".

והנה גם החתם סופר קרא תגר על הנהגה זו (דרשות ח"א עמ' צ"ג ג', דרשה לח' טבת תקצ"ג - וח"ב עמ' שט"ו ב' - דרשה לז' אב תק"ע) וז"ל, ולא כחדשים מקרוב שמונים לימי לידת משיחם של נוצרים, הלא יבושו בית ישראל על תמורה זו וכו'. ולא כאותם חדשים מקרוב שכותבים בריש מגילתא מנין לידת משיח הנוצרים וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלקי ישראל, אוי להם כי גמלו לנפשם רעה בתורת ה' מאסו וחכמת מה להם עכ"ל. אולם לא כתב שיש איסור לאו בדבר.

ב

ובחוקותיהם לא תלכו - ושם אלוהים אחרים לא תזכירו

אמנם לדינא יש לעיין בדין המונה מנין השנים כמנין הנוצרים, האם יש בזה איסור דובחוקותיהם לא תלכו, ובשו"ת יביע אומר (ח"ג יו"ד

סי' ט' אות ב') כתב בזה באריכות וז"ל, נראה שאם כותבי התאריך הלועזי אינם חושבים בכוונה מכוונת שמנין זה ללידת אותו האיש, רק לפי שכן נוהגים העולם הבקיאים יותר בתאריך האזרחי, (ובפרט במקומות שגם משרדי הממשלה מונים למספר הנוצרים.) אין בזה איסור משום ובחקותיהם לא תלכו. הואיל ובאמת דעת רז"ל היא שאין מספרם מתאים ללידת ישו הנוצרי, וטעות הוא ביד החושבים כן. ואף את"ל שהואיל ונראה שכוונת הנוצרים במספרם זה היא ללידת אותו האיש, כל מי שכותב התאריך הלועזי בטר דידהו אזיל. מ"מ הואיל ואין כוונתו אלא לכתוב התאריך המפורסם יותר אין בזה איסור משום ובחקותיהם לא תלכו. וכמ"ש מרן הב"י יו"ד (סי' קעח) בשם מהר"י קולון, שאין לאסור משום ובחקותיהם ל"ת אלא בא' מב' חלקים, הראשון הוא הדבר שאין טעמו נגלה כדמשמע לשון חק. וכמו שפרש"י והרמב"ן פ' קדושים, שכיון שהוא עושה דבר משונה שאין בו טעם נגלה אלא מפני שהם נוהגים כן אז נראה ודאי כנמשך אחריהם ומודה להם, שאל"כ למה יעשה כדבריהם התמוהים ההם. וכ"מ בסמ"ג וכו'. והשני הוא דבר ששייך בו פריצות וכו'. ונהגו בו העכו"ם וכו'. וא"כ בכתיבת התאריך הלועזי, דאיכא מילתא בטעמא, שהוא עושה כן לרוב פירסום התאריך למי שהוא בן ברית ולמי שאינו בן ברית. ולא שייכא טענת מהריק"ו הנ"ל דאמאי עושה כמעשיהם התמוהים. בודאי שאין כאן איסור משום ובחקותיהם ל"ת. והרמ"א בהגה (שם) הביא להלכה ד' מהריק"ו הנ"ל דדוקא בדבר שנהגו למנהג וחק ואין טעם בדבר, חיישינן לאיסור זה, דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז מאבותיהם ע"ש עכ"ל.

אולם לכאורה חידוש הוא לדמות נידון דידן לנידון המהרי"ק, דהתם מיירי במנהג שאין בו משום ע"ז כלל רק דמקורו הוא במנהג של הנכרים, ובזה יסד המהרי"ק שאם יש סיבה מוצדקת לניהוג זה, אין בו משום ובחקותיהם. אבל הכא יסוד המנהג שרשו בע"ז - שרצו לציין את השנים לפי ע"ז שלהם, א"כ אף אם ישראל שרוצה למנות לפי מנין זה, אין כונתו לע"ז אלא לנוחות בלבד, עדיין אין מהמהרי"ק ראייה להיתר בכה"ג. ובפרט, דעדיין יש הרבה מן הנכרים שודאי כונתם בציון זה להזכיר את ע"ז שלהם, ועוד דאף אם כבר נתבטלה הע"ז, יש פוסקים שסוברים דאם מ"מ

הניהוג שרשו בע"ז אסור משום ובחוקותיהם אף לאחר ביטול הע"ז.
(עי' לעיל שער א' סי' ב').

ואם אינו מזכיר במניינו 'למנין הנוצרי', ליכא נמי איסור דשם אלוהים אחרים לא תזכירו, וגם המהר"ם שיק לכאורה לא כתב דבריו אלא כשמזכיר את הנוצרי, עי' ציץ אליעזר (ח"ח סי' ח'). ועוד י"ל דאין בזה משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו אף אם מזכיר את הנוצרי, כמו שהעיר בקובץ בית אהרן וישראל חלק ס"ז עמוד פ"ד⁴² ע"פ מש"כ בשו"ת חות יאיר (סי' א') וז"ל, ועוד נראה דאין איסור רק במזכירו באיזה ענין שלא לצורך. ומזה באומר שמור לי בצד ע"ז פלונית, דמצי למימר סימן אחר לא בע"ז הידועה. וכן מה שהקשה בש"ס על עולא שאמר שבת בקלנבו, המ"ל בעיר שבה ע"ז ובכה"ג, עכ"ל. וא"כ הכא דמזכיר לצורך אין בזה משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. ועי' ביביע אומר (שם) שכתב עוד טעמים שאין בזה משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, ע"ש.

ולכן היכא שצריך למנות במנינם וניכר הדבר שעושה כן מתוך הכרח, אין קפידא בדבר, שהרי כה"ג אינו נותן חשיבות למספרם שיהיה נחשב כאילו כותב על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל.

ועיינ עוד בשו"ת יביע אומר (שם) ושו"ת ציץ אליעזר (שם, וח"ט סי' י"ד) שהאריכו בסברות להקל, ולפקפק בעיקר חידושו של המהר"ם שיק. ועיקר הנדון הוא רק במכתב או מצבה, או אפילו ברוב שטרות כיון שאפשר להשתמט ולכתוב המספר קטן לבד.

ומנהג העולם להקל בזה. ועיינ בספר משמרת שלום (הלכות שמחות אות מ' סימן פ"ד) וכן ביביע אומר (שם) שהביאו ראיה משו"ת הרמ"א (סימן נ"א)⁴³ וגם מהחת"ס עצמו שכתבו בשעת הצורך מנין השנים של הנוצרים, ועל כרחך דליכא איסור בדבר. ועיי"ש שמסיק דהמדקדקים נזהרים מלכתוב השנה במילואה.

אולם נראה שעכ"פ צריך להקפיד שלא לכתוב האותיות A.D. אחר

⁴²עי"ש מעמודים ע"ו-פ"ו שהאריך בנידון דידן.

⁴³עי"ש שכתב "למספרם".

המנין, כי הוא ראשי תיבות "שנת אדונינו" בלע"ז, ואף אם אינו עובר בזה על לאו דלא תזכירו שיש לדון בזה ואכ"מ, אבל עכ"פ מראה עצמו כאילו הוא מודה לדתם ומייקר הבלם.

סימן ט"ו

— אחיזת עינים

יש לדון בדין עשיית דברים שנראה לבני אדם כדברים של פלא, כשאינו עושה אותם דרך כישוף, מה דמתקרי 'קוסמות' (magic tricks) וכדומה.

א

סוגיות הגמ' במס' סנהדרין

הנה בדין דאחיזת עינים מצינו ב' סוגיות במס' סנהדרין, ונציען כדי להסיק מהן הלכה למעשה. הבאנו לעיל (שער א' פתיחה לדיני מעונן ומנחש) הא דאי' בסנהדרין (ס"ה ב') תנו רבנן מעונן, כו', וחכמים אומרים זה האוחז את העינים, רבי עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת למחר יפה ליקח, לימודי ערבי שביעיות חיטין יפות, עיקורי קטניות מהיות רעות. (פרש"י אוחז את העינים - אוחז וסוגר עיני הבריות ומראה להם כאילו עושה דברים של פלא, והוא אינו עושה כלום. המחשב עתים ושעות - לשון מעונן כמו בעל עונות, שמבחין את עונה ואומר היום יפה לצאת לדרך ויצליח, למחר יפה ליקח מקח וישתכר בו הלוקחו.)

ודנו הראשונים האם יש כאן פלוגתא בין חכמים ור"ע בביאור לאו דמעונן או דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. וז"ל חדושי הר"ן שם, וחכמים אומרים זה האוחז את העינים ורע"א זה המחשב עיתים ושעות. ודאי אי פליגי רבנן עלי' דר"ע הלכה כרבנן וחשוב עתים ושעות

מותר. אבל איכא למימר דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי עכ"ל. כלומר דהא דציוותה תורה "לא תעוננו" סובל ב' הפירושים מלשון 'עונה' לא להתנהג ע"פ עונות, ומלשון 'עינים' לא לאחוז עיני זולתו.

עוד תנן בסנהדרין (ס"ז א') המכשף העושה מעשה חייב ולא האוחז את העינים רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע שנים לוקטין קשואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור. (ופרש"י העושה מעשה - ממש, בסקילה. ולא האוחז את העינים - מראה לבריות כאילו הוא עושה ואינו עושה כלום. שנים מלקטין קשואין - במכשפות לפנינו, אחד מהן לוקט וחייב, וחברו לוקט ופטור. העושה מעשה - שהיתה כאן שדה קשואין ולקטה ממש בכשפים חייב. האוחז את העינים - מראה לנו כאילו התקבצו כולם במקום אחד, והקשואין לא זזין ממקומן - פטור עכ"ל.)

ובגמ' (ע"ב) אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה. העושה מעשה בסקילה, האוחז את העינים פטור אבל אסור, מותר לכתחלה כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה ע"כ.

ונחלקו רבותינו הראשונים האם ב' הסוגיות מיירי בגוונא אחד של אחיזת עינים או דשני עינים ניהו.

ב

שיטת הסמ"ג

הסמ"ג מל"ת נ"ג נקט דסוגיא אחת, והקשה סתירה בין במתני' דדף ס"ז א' דאי' דאוחז את העינים פטור, לבין הברייתא דדף ס"ה ב' דמשמע דהאוחז את העינים חייב מלקות, וכתב ליישב וז"ל, שלא לעונן שנ' (ויקרא י"ט כ"ו) לא תעוננו. תניא בת"כ (קדושים פרק ו' ה"ב) לא תעוננו אלו אוחזי העינים, והא דאמר פרק ד' מיתות (סנהדרין ס"ז א') האוחז את העינים פטור, זהו פטור ממיתת בית דין של מכשף מפני שאינו

עושה מעשה, ואף מן המלקות פטור לדברי האומר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו עכ"ל.

ולכאורה לדבריו שני הסוגיות מיירי שעושה אחיזת עינים ע"י כישוף, רק דהכא תנן דפטור ממיתה דכישוף, כיון דאין כאן מעשה, וחייב מלקות (למ"ד לאו שאין בו מעשה לוקין עליו) משום לא תעוננו. והביא דבריו הגהות מיימוניות (הל' ע"ז פי"א אות ה') והב"ח (יו"ד סי' קע"ט). וכן נראה מהר"ש משאנץ ורבינו הלל תו"כ (פרק ו' פ"ב) דאחיזת עינים הוא לעולם ע"י כישוף.

ג

שיטת הרמב"ם

הרמב"ם (הל' ע"ז פי"א ה"ט) הביא הסוגיא דדף ס"ה ב' וז"ל, אסור לעונן אף על פי שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים מדמין שהן דברי אמת ודברי חכמים, וכל העושה מפני האצטגנינות וכיון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו הוברי שמים הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו, וכן האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ולוקה עכ"ל. הרי דפסק כחכמים וכו"ע. וכן נקט בספר המצות מל"ת ל"ב דהלאו כולל את שניהם, ע"ש. עוד מבואר מדבריו דהאוחז את העינים חייב מלקות משום לא תעוננו.

ועוד הביא (שם ה"ט) הסוגיא דדף ס"ז א' וז"ל, המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים, אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות, מפני שלא זו שנאמר במכשף בכלל לא ימצא בכך הוא ולא שניתן לאזהרת מיתת דין הוא ואין לוקין עליו שנאמר מכשפה לא תחיה. עכ"ל. הרי דכאן כתב דהאוחז את העינים אינו לוקה, וחייב רק מכת מרדות.

ולכאורה סתרי דברי הרמב"ם אהדדי דבה"ט כתב דהאוחז עינים חייב מלקות, ובהט"ו כתב דהאוחז עינים פטור ממלקות וחייב רק

מכת מרדות. עוד צ"ב דכיון דכתב הרמב"ם 'ומדמה בפני הרואים שעשה מעשה תמהון והוא לא עשה' לכאורה הוי לאו שאין בו מעשה ואיך לוקה עליו.

והרבה דרכים נאמרו בדברי רבותינו בביאור שיטת הרמב"ם, ונביא כמה מהם.

ד

שי' המהרי"ק (הובא בכס"מ)

וכתב המהרי"ק (שורש ע"ו הביא דבריו הכס"מ שם) לבאר שיטת הרמב"ם, דס"ל דכיון דעשה מעשה כדי לאחזו את העינים שפיר הוי לאו שיש בו מעשה, ומה שכתב בה"ט שלוקה ובהט"ו שאינו לוקה, תרי גווני אחיזת עינים ניהו. א) מעשה תמהון ב) מעשה שקר.

וז"ל המהרי"ק, נלע"ד די"ל דמחלק רבינו משה בין מדמה לרואים שהוא עושה מעשה תמהון כההיא דשקל ספסירא וגזייה לגמליה ונקש בטבלא וקם דקרי ליה התם אוחזו את העינים שזה הוא מעשה תמהון להמית ולחיות והוי בכלל לא תעוננו ולוקה עליו שהרי עושה מעשה שעל ידו נאחזים העינים וע"י אותו מעשה לוקה דשפיר הוה לאו שיש בו מעשה ואפשר דס"ל לרבינו משה שהתורה החמירה יותר במראה שהוא עושה מעשה תמהון משום דעל ידי כך יטעה אחריו ורבינו משה לטעמיה דדריש טעמא דקרא⁴⁴ וכמו שכתב בסוף אותו פרק וז"ל הדברים האלה כולן שקר וכזב הם והם שטעו בהן עובדי ע"ז הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהו אחריהן עכ"ל. אבל

⁴⁴דנו רבותינו בשיטת הרמב"ם האם סבר לפסוק כר"ש דדרשינן טעמא דקרא או כר"י החולק עליו. דמצינו לפו"ר סתירות בדבריו עי' הל' מלוה ולוה פ"ג ה"א שלכאורה פסק דלא כר"ש ובהל' איסורי ביאה פ"ג ה"א פסק כר"ש. והלחם משנה בהל' מלוה ולוה נקט דהרמב"ם פוסק כר"ש. וכן נקט המנ"ח מצוה תס"ד. אמנם המחנה אפרים (רמב"ם נדרים פ"ב) והתוי"ט (יבמות פ"ב מ"ה ועוד) נקטו דהרמב"ם פוסק דלעולם לא דרשינן טעמא דקרא, והאריכו בזה רבותינו. ובדעת המהרי"ק הכא יל"ע האם כונתו דהרמב"ם סובר דדרשינן טעמא דקרא או דרק השתמש במליצה, וסבר דכן הוא גדר האיסור עצמו ולא משום דדרשינן טעמא דקרא. וצ"ע.

בהאוחז את העינים ומראה שהוא עושה מעשה אשר לא עשהו כלומר שהולך למקום פלוני והוא לא הולך או שנטע קישואין והוא לא נטען שאין בזה דברי תמהון אלא דברי שקר הם

ומראה היותה על ידי אחיזת עינים בזה לא החמירה תורה כ"כ ללקותו עליו שהרי אין לחוש כל כך להטות העם אחריו ומשום כך כללתו בכל לאו דלא ימצא כך דלהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין שאין לוקין עליו כך עכ"ל.

אמנם בכס"מ הקשה עליו מנ"ל לחלק בכך ע"ש. וכן הק' הב"ח (שם) וז"ל, אבל קשה כיון שלא הביא הרב שום ראיה מן התלמוד לחלק בכך מנ"ל להרמב"ם לחלק ודילמא בכל ענין אינו לוקה וכסתמא דמתניתין האוחז את העינים פטור עכ"ל.

ה

שי' רבינו יהושע מבני בניו של הרמב"ם (הובא בכס"מ)

רבינו יהושע מבני בניו של הרמב"ם כתב ליישב, דתרי גווני אחיזת עינים נינהו א) ע"י כישוף ב) ע"י מעשה תמהון שלא ע"י כישוף.

וז"ל הכס"מ שם, וה"ר יהושע מבני בניו של רבינו תירץ דאחיזת עינים דמעשה תמהון לחוד ואחיזת עינים דמכשף לחוד וזה לא ישיגנו אלא היודע בדברים ההם עכ"ל. ועי' שו"ת הרמ"א (סי' ס"ז) שגם הביא כעין חילוק זה. (וע"ש שהמהרש"ל חלק עליו בתוקף מכמה טעמים, ונקט דכל אחיזת עינים הוא ע"י כישוף, ואכמ"ל.)

והאריך האג"מ (יו"ד ח"ד סי' י"ג) לברר דעתם וז"ל, הנה בגליון יו"ד דדפוס ווילנא נעתק על הגליון קצת מתשובת הרמ"א שהוא הרב, ואיתא שם בשם מהר"ם מלנדא שיש חילוק בין אחיזת עינים שלא ע"י כישוף לאחיזת עינים בכישוף. והביא הרמ"א בתשובה הנ"ל שמהרש"ל ביטל דבריו. אבל בתוך דברי מהרש"ל איתא שהחילוק שחילק מהר"ם מלנדא היה דעל אחיזת עינים בלא כישוף לוקה ועל אחיזת עינים בכישוף אינו לוקה. ומסיק הרמ"א שגם הוא האריך שאיכא תרי עיני

אחיזת עינים, וע"ז דשלא בכישוף לוקה וע"ז דבכישוף אינו לוקה. אבל כד מעיינינן בזה שכתב בשם מהר"ם מלנדא, משמע תרוייהו שלא בדרך טבעי הידוע והמובן להאדם בשכלו אלא בדרך שלא מובן. אבל האחד לא נעשה במעשה כשפים דהוא בכח הטומאה ולחשים ומעשה שדים, אלא ג"כ באיזה מעשה שמועיל להעשות מה שעשה, ואומרים שכך הוא ענין טבעי אף שלא מובן לאינשי, עכ"ל.

ו

שי' הב"ח והש"ך והחכמת אדם

הנה ברמב"ם בספר המצות (שם), נראה שאחיזת עינים שחייב עליו משום מעונן, הוא שלא ע"י כישוף, אלא מעשה שנעשה בזריזות ידים, וז"ל, ובכלל אזהרה זו גם כן איסור פועל החרטומים. ולשון חכמים מעונן זה האוחז את העינים. והוא מין גדול מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שיתדמה לאנשים שיעשה ענינים אין אמיתות להם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד שיקח חבל וישים אותו בכנף בגדו לפני העם ויוציאהו נחש. וישליך טבעת לאויר ואחר כן יוציאהו מפי אדם אחד מן העומדים לפניו. ומה שדומה להם מפעולות החרטומים המפורסמים אצל ההמון. כל פועל מהם אסור. ומי שעושה זה יקרא אוחז את העינים. והוא מין מן הכישוף⁴⁵. ומפני זה לוקה. והוא עם זה גונב דעת הבריות. וההפסד המגיע מזה גדול מאד. כי ציור העינים הנמנעים תכלית המניעה אפשריים אצל הסכלים והנשים והקטנים רע מאד ויפסיד שכלם וישיבם להאמין הנמנע והיותו איפשר שיהיה. והבין זה. עכ"ל הרי דנראה מדבריו דיסוד אחיזת עינים זה אינו ע"י כישוף ואינו אלא מכח קלות התנועה וכדומה, עכ"ל.

⁴⁵ ומש"כ שהוא מין מיני הכישוף עי' שו"ת הדרב"ז סוף סי' תקפ"ה שכבר נתקשה בדבריו וז"ל, אבל ראיתי בספר החנוך שדרכו להעתיק לשון הרב ז"ל כתב וז"ל וכל אחד מהמעשים הרעים הללו הוא אסור והרי הוא בכלל לאו של מעונן ולוקין עליו ואף על פי שאמר מעונן אצל מכשף בכתוב אחד [אינו] מין כישוף ממש שאלו היה האיסור משום לאו דמכשף לא היינו מלקין עליו משום דלאו דמכשף ניתן לאזהרת מיתת ב"ד שנאמר מכשפה לא תחיה וקיי"ל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו עכ"ל. משמע שטעות סופרים הוא עכ"ל. ע"ש עוד מש"כ בזה.

ועפ"ד כתב הב"ח (שם) ליישב שי' הרמב"ם ביד החזקה וז"ל, ולפע"ד נראה דתרי גוונני אחיזת עינים נינהו האחד הוא שלא נעשה על ידי כישוף אלא על ידי מרמה ותחבולה והוא בכלל לא תעוננו וכן כתב הרב בספר מנין המצות (לאוין) סימן ל"ב וכו' ולזה אמר הרמב"ם ומדמה בפני הרואים שעשה מעשה תמהון ואין ספק שעושה שום מעשה עד שאחז עיניהם שידמה להם כך ועליו הוא לוקה משום לא תעוננו.

המין השני הוא האוחז את העינים על ידי כשפים והוא שמראה כאילו עשה מעשה ולא עושה כלום

כגון שיש כאן לפנינו שדה מלאה קישואין ומראה לנו על ידי כישוף כאילו נלקטו ולפי האמת לא זו ממקומם וזה הוי נמי בכלל לאו דמכשף. וכתב הרב דאין לוקין על לאו זה ואף על פי שהתרו בו משום לאו דמכשף ומשום לאו דלא תעוננו והיינו טעמא שהרי על אחיזת העינים שהתרו עליו אין בו מעשה ועל מעשה הכישוף שעשה עד שאחז את עיניהם נמי אינו לוקה דכיון דבלאו דמכשף לא הוזהר לעונש מיתה ומלקות אלא אם כן דעושה מעשה כשפים כגון שעושה על שדה מלאה קישואים שנעקרו ממש ויבואו כולן למקום אחד וכאן לא עשה מעשה כשפים אלא אחז את עיניהם א"כ לא לקי משום לאו דמכשף ומשום לא תעוננו נמי לא לקי דכיון דעל מעשה זה הוזהר עליו גם משום מכשף אם כן נכלל במעשה זה שני לאוין לאו דמעונן ולא דמכשף דאף על גב דאינו חייב מיתה ומלקות כיון שאינו עושה מעשה כשפים מכל מקום הלאו נכתב בכל ענין שלא לכשף השתא לאו זה דמעונן הוא ניתן לאזהרת מיתת בית דין דמכשף ואין לוקין עליו כלל אף משום מעונן עכ"ל.

והנה השו"ע (יו"ד סי' קע"ט ס"א) כתב וז"ל, אוחז את העינים, אסור עכ"ל. סתם ולא ביאר. וכתב הש"ך (ס"ק ס"ק י"ז) וז"ל, עב"ח שכתב בשם הרמב"ם דגם אחיזת עינים שאינו ע"י כשוף רק ע"י מראה ותחבולות ועל ידי קלות התנועה ביד אסור, וכדבריו מבואר בדברי המגיה למיימוני הל' עבודת כוכבים פי"א ע"ש⁴⁶, וכן כתב בתשובת הרב סימן ס"ז

⁴⁶צ"ב, דלכאורה שם הביא שיטת הסמ"ג שאחיזת עינים הוא ע"י כישוף וכבר עמד בזה האג"מ (יו"ד ח"ד סי' י"ג).

ע"ש⁴⁷ עכ"ל.

וכן פסק החכמת אדם (כלל פ"ט ס"ו) לדינא וז"ל, עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן זה האוחז את העינים והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה עינים שאין אמיתתו בהם כמו שנראה אותם יעשו תמיד יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וישליך טבעת לאויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו (סימן קע"ט סעיף ט"ו) והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב) ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראין טאשין שפילער עוברים בלאו דאורייתא והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם אבל אם הוא גוי שעושה נראה לי דמותר לראות עכ"ל.

ועי' דרכי תשובה (ס"ק ל"ז) שהביא החכמת אדם והוסיף וכתב ז"ל, עי' בס' מהר"ם שיק על המצוות מצוה רנ"א שעמד ג"כ בזה לענין אם העושה הוא עכו"ם שכ' דזה דוקא אם האחיזת העינים הוא קלות התנועה אבל אם הוא ע"י כישוף כיון דעל כישוף גם ב"נ מוזהר א"כ אסור לראות דהוי מסייע ידי עוברי עבירה ואפשר דאיכא בזה משום ולפני עור וגו' עיין שם עכ"ל.

אכן מה שנקט מהר"ם שיק דב"נ מצווין על הכישוף, יש לציין דהכס"מ (הל' ע"ז פי"א ה"ד) כתב להדיא דלא קיי"ל כן דסוגיין דעלמא דשבע מצוות נצטוו בני נח. ודברי מהר"ם שיק הם ע"פ מש"כ סדר למשנה על הכס"מ שם כמו שציין שם ואכמ"ל.

ז

שי' האגרו"מ**האגרו"מ** הביא את דברי הב"ח והש"ך והרבה לתמוה עליהם וז"ל, וזהו

⁴⁷ גם ע"ז העיר באג"מ (שם) שחלוקים דברי הב"ח מדברי הרמ"א ע"ש באורך.

ודאי דבר תמוה שיהיה שייך איסור למי שטבעו בקלות התנועה ביותר שיהיה מתנהג כפי קלות תנועה שלו. והא האחים שלחו לנפתלי למצרים להביא שטר מכירה מעשו ליעקב על חלקו במערת המכפלה (סוטה י"ג ע"א) הרי דהיה מותר. וגם שמשון היה מותר להשתמש בגבורתו המשונה שלא שייך זה כלל להיות באינשי, שהיה ודאי דבר תמוה לאינשי, ולא היה בזה אף לא חשש איסור מראית העין שיאמרו שע"י כישוף הוא עושה, וכ"ש שלא היה שייך בזה איסור ממש, וכ"ש שלא שייך שיהיה בזה איסור לאו דאורייתא. וא"כ מ"ש עניין הטבעי שנתן השי"ת לאחד בקלות התנועה שלא שייך לאסור, אף לא מדרבנן, וכ"ש שלא שייך שיהיה ע"ז לאו דאורייתא ומלקות. ורק כשמשקר לאינשי ואומר שעושה זה בכישוף יהיה אסור מצד שעושה עצמו רשע, ואולי גם שיכשלו אחרים לומר שמותר לעשות אחיזת עינים בכישוף, שאז עשייתו בקלות התנועה הוא מאיסור דלפני עור, ולא באיסור זה דכישוף עכ"ל.

הרי שס"ל להאגרו"מ להלכה ולא למעשה (עי' להלן) דאין לאסור עשיית דבר טבעי, אף אם נראה בעיני הרואים שהוא דבר פלא, רק יזהר שלא ישקר להם ויאמר שהוא דרך כישוף.

ובאמת כעין תמיהת האגרו"מ כבר תמה הרדב"ז בספרו מצודת דוד (מצוה ס"א), ז"ל, אבל רחוק אצלי לקבל שתחייב התורה מלקות על התחבולה וקלות הידים אבל הוא מפעולות השדים וכו' עכ"ל.

אמנם מסיק, האגרו"מ שם וז"ל, זהו מה שאמרתי בזה דרך הלימוד. אבל לא היה הדבר יצא ממני בהוראת שאלה למעשה, שאין איסור באחיזת עינים על ידי קלות התנועה וכדומה, כי בכל אופן אם משקר העושה זה ואומר שעושה דברים שלא כדרך הטבע הרי יש לאסור וכו'. ואף בלא משקר ואומר שהוא עניין טבעי, שנתן לו השי"ת קלות התנועה יותר מאחרים, הרי אין להתראות בזה לפני אינשי רק באופן שיראו ויכירו דהיא מתנועה מהירות ביותר, ולא בעושה באופן שלא יראו ולא יכירו אלא אדרבה יאמרו מזה שאינו ענין טבעי אלא ענין כשפים, שבזה הוא מסית לכשפים, וממילא שאסור אף שלא ישמעו לו האינשי וכו'.

אבל שייך רק לדון להתיר לבדחנים שעושין ענייני אחיזת עינים על

חתונות באופן שיהיה ידוע ומפורסם שהוא מצד קלות התנועה וכדומה, שהוא מעשה טבעי ולא שייך לכשפים וכו'. אבל עכ"פ להוראה למעשה לא בא לידי ענין זה וכו', ולכן לא נשמע ממני זה אלא בלימוד ולא למעשה, אף שלא מסתפקנא בהלכה. ואם היה בא למעשה הייתי משתמטנא מפני כבוד רבותינו האוסרין. ואם לא היה אפשר להשתמט הייתי מורה בדרך טבעי, וידוע ומפורסם שהוא דרך טבעי, שמותר עכ"ל.

הרי דאף על גב דסבירא לדינא להתיר, מכל מקום היה משתמט מלפסוק כן הלכה למעשה, כיון שהב"ח והש"ך והחכמת אדם כולם נקטו לאסור.

אמנם עי' יבין דעת (למוהר"ר ישראל מקוטנא זצ"ל - יו"ד שם על הש"ך סקי"ז) שכתב דאף להב"ח והש"ך יש מקום להתיר וז"ל, יראה דוקא כשאומר שעושה איזה פעולה אבל כשאומר שאינו עושה שום פעולה רק שמטעה הרואים ואפ"ה אינם מרגישים שרי וע"ז סמכו בדורות הראשונים שעשו בדחנים מעשה זרים עכ"ל.

וכן כתב הדברי יציב (יו"ד סי' נ"ז) דאף לשיטת הב"ח והש"ך היכא שידוע לכל דהוי זריזות ידים ליכא בזה איסור וז"ל, אמנם לענ"ד לחלק בזה, דהאיסור בזה כשאוחז את העינים ואומר שהוא עושה דבר פלא באיזה כח עליון וכדו', שאז חייב אף שאינו עושה שום מעשה כשוף אלא בזריזות ידים, וכמ"ש הרמב"ם והחינוך בטעם הדבר שיטעו מזה להאמין שיתכן ענינים על טבעיים בלעדי כח הבית"ש ח"ו, משא"כ כשמגלה להם במפורש שעושה זאת בתחבולות וזריזות ידים, אין בזה משום מעונן כיון שהכל יודעים שהוא מלומד בכך, ואפילו משום גניבת דעת ליכא, והרי זה כמפליג בספינת אור ושאר ענינים של פלא שהומצאו בזמנינו ודו"ק עכ"ל.

וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תנ"ה) משמיה דהחזו"א וז"ל, י"ל שכל שהכל יודעים ומכירים שאין זה מעשה כישוף כלל ואינו אלא מעשה ידים ותחבולה שהוא אומר להם כן מראש שאין בזה כלל מקום לטעות או גניבת דעת מותר מדינא, ועיין היטב בשו"ת הרדב"ז סי' אלף תרצ"ה. (וע"ע בחינוך שם), וכן סיפר לי חמי זצ"ל ששמע מפי רבינו

החזו"א זצ"ל שאין בזה איסור כישוף כשיודעים ומכירים שאין זה לכישוף ממש רק "חכמות" וצ"ב, עכ"ל. ועי' יבין דעת.

אולם גם לשיטתם לאו כל אנפין שווין להתיר, כי באמת יש שרוצים לרמות קטנים עכ"פ שעושים מעשה פלא, והמומחים ביותר רוצים לרמות אף גדולים, ובאמת מצליחים לרמות את מקצתם ובזה לדעת הב"ח והש"ך לכאורה אסור.

[אמנם השבט הלוי (ח"ה סי' קכ"ט אות א') החמיר בזה וכתב וז"ל נשאלתי אם מותר להניח להילדים לראות מעשה אחיזת עינים ע"פ המבואר יו"ד סי' קע"ט סט"ו ובש"ך שם ס"ק י"ז, דגם ע"י תחבולות אסור, וע"ש בפ"ת בשם חכ"א כלל ע"ה, והשואל צידד דכאן לא יהי' מעשה אחיזת עינים ממש, רק להראות האיך העושים כך מרגילים עצמם לאחוז עינים ולומדים זה, ולדידי פשיטא דאסור, ולא ידעתי שום צד היתר, וד"פ דלא שייך כאן היסוד דאתה לומד להורות בסנהדרין ס"ח ע"א שזה שלפנינו למוד לעשות ולא להורות, ואף על פי שאינו מראה עדין אחיזת עינים, מ"מ אין לך דרך המביא לידי איסור תורה גדול מזה ותל"מ עכ"ל].

סימן ט"ז –

— חגיגת יום הולדת

יש לדון האם בחגיגת יום הולדת, יש בו משום איסור דובחוקותיהם לא תלכו.

א

סגולת יום הלידה

הנה סגולת יום הלידה מצינו בחז"ל בכמה מקומות. במדרש שכל טוב (וישב סי' כ') אי' יום הולדת [את] פרעה. יש לי לומר יום זה תכלית שנתן ביום שנולד, ודומה לו ביום הולדת (אותם) [אותך] (יחזקאל ט"ז ד'),

ונראה לי הולדת מהולדת, ורוב בני אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתן, שהוא כנגד אותו היום שנולד ושמחים בו ועושין בו משתה. ע"ש. ולכאורה 'רוב בני אדם' כולל נמי בני ישראל, ויל"ע.

עוד מצינו בירושלמי (ראש השנה פ"ג ה"ח) ריב"ל אמר, עמלק כושפן היה, מה היה עושה, היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו, לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו. מה עשה משה, עירבב את המזלות. ופירש הקרבן העדה (שם) ז"ל, היה מעמיד למלחמה עם ישראל בני אדם שהיה אותו היום יום לידתו, לומר לא במהרה אדם ניזוק ביום מולדתו, שאז המזל השולט ביום ההוא עוזר לו, שיום גנוסיא הוא יום הלידה. עכ"ל. ובשיירי קרבן (שם) הוסיף וז"ל, לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסי' שלו. ונ"ל דהיינו טעמא שהקב"ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום להראות שאין מזל שולט בהם אלא הם תחת ממשלתו של הקדוש ברוך הוא עכ"ל. וצ"ב קצת דהרי התם מיירי ברשעים. עכ"פ חזינן שביום הלידה המזל השולט עוזר לו. ואף משה לא ניצחם אלא על ידי זה ששינה את המערכות. [עיין לעיל (שער א' סימן כא) שביארנו באריכות שלרוב ראשונים אף ישראל נתונים תחת ממשלת הכוכבים, רק שאפשר לשנות מזלם על ידי שינוי המערכות ע"ש].

ומבואר שיש חשיבות מיוחדת ליום לידתו של אדם. **אמנם** היה מקום לצדד דהירושלמי איירי רק בנכרים, ובישראל אינו כן. (עי' דרך שיחה עמ' קע"ד). אמנם עי' זית רענן לבעל המג"א על הילקוט חבקוק (רמז תקס"ד) שנקט להדיא דדברי הירושלמי נאמרו גם בישראל. וכן עולה מדברי השיירי קרבן הנ"ל. וכן נקט הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בטעמא דקרא (ריש פרשת וילך) ע"ש.

אמנם יש להעיר בזה, שמהלך המזלות תלוי בימות החמה, כמבואר ברש"י (פר' בראשית א' י"ד). ואם כן חשיבות יום הולדת שענינו המזל לכאורה הוא כפי החשבון של שנת החמה. ולכאורה השפעת המזלות, עכ"פ אצל בני ישראל תלוי בחדשי הלבנה, כדאמרינן חדש אדר בריא מזלי' וחדש אב רעי מזלי' עי' תענית (כ"ט ב')⁴⁸. וכן יש להוכיח מהפור שהטיל המן ימ"ש שעשהו לפי חדשי הלבנה, וא"כ לכאורה מזל

של יום הולדת גם כן תלוי בזה, וצ"ב איך הדברים מתאימים זה עם זה.

ב

חילוקי מנהגים ביום הלידה

ומצינו חילוקי מנהגים בחגיגת יום הלידה בדברי רבותינו. האדר"ת (נפש דוד עמ' מ"א) כתב שלא מצינו בתורה אלא יום הולדת פרעה,⁴⁹ וביאר הטעם שלא מצינו שישראל חוגגים יום ההולדת, שהרי אמרינן בגמרא (עירובין י"ג ב') נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא⁵⁰.

אמנם בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת ראה סעיף י"ז) כתב וז"ל, ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליו"ט וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתנו עכ"ל. הרי שמנהגו היה לעשות יום טוב ביום הלידה. וכפל דבריו בבן יהודע (ברכות כ"ח ב') וז"ל, נראה לי בס"ד דקדק לומר ההוא יומא ולא אמר ההוא זמנא דאפשר אותו היום היה יום הלידה שלו כו' דידוע שיום הלידה יהיה המזל של האדם חזק ומוצלח ע"כ נוהגים שכל אדם יעשה יום הלידה יו"ט לעצמו עכ"ל.

אולם לא ביאר הבן איש חי טעם עשיית יו"ט ביום הלידה. ויש אומרים שעושים כן משום הכרת הטוב להקב"ה שהביאו לעולם והנחיל לו עוד שנה של חיים.

ועי' שו"ת כתב סופר (יו"ד סי' קמ"ח) שגם מדבריו נראה שחגג את יום הולדתו, וז"ל שם, הנה ברך לקחתי ליום מולדתי א' דר"ח אדר שהגעתי בעזה"י לשנת חמשים, והודיתי להשי"ת ברבים על שהחינו וקימנו לזמן הזה וברוך ית"ש הנותן ליעף כח ללמוד וללמד, כן יעזרני למען שמו ותורתו, עד זקנה ושיבה אל יעזבני ואל יטשני, ויהי' עמי כאשר

⁴⁸עי' ריטב"א (שם) שלח פ' אין כונת הגמ' ל"מזל" דעלמא, א"כ אין משם ראי', אבל לפי השני שם כונת הגמ' ל"מזל" דעלמא, וכן נקטו המהרש"א (שם) ושו"ת חת"ס (או"ח סי' ק"ס) א"כ חזינן דמזל תלוי בחדשי הלבנה.

⁴⁹וכ"כ בספר אוצר כל מנהגי ישרון עמוד 60 וטל השמים בהקדמה אות י', וכן מטו משמיה דהגר"ח קנייבסקי זצ"ל, עי' דרך שיחה פר' (שם).

⁵⁰והרחיב בזה המנחת אלעזר זצ"ל בדברי תורה מה"ה אות פ"ח.

היה עם אבותינו הקדושים זצ"ל להגדיל תורה ולהאדירה, ולגדור פרצי התורה אשר רבו בעו"ה, ויציל אותנו ממוציאי דבה על תוה"ק, ועלינו יציץ נורו, תרוממנה קרנות צדיקים ועשיתי ביום ההוא זה היום עשה ד' לי סיום למס' פסחים, ואמרתי ביום אדר"ח בעיר מלוכה וויען ברבים בסיום המסכתא וביום שלאחריו פה לפני ב"י ואסיפת לומדי תורה עכ"ל.

ב

סעודה ביום המילה

עוד כתב הבן איש חי (שם) וז"ל, ושמעתי שיש מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס בו האדם בבריתו של אברהם אבינו, ומנהג יפה הוא וערב לי מאד, אך לא נהגנו בזה בביתנו, ורק אנא עבדא נהגתי לומר בכל שנה ושנה ביום שנכנסתי בבריתו של אברהם אבינו בקשה זו וכו' עכ"ל. הרי שיש שנהגו לעשות סעודה בכל שנה ושנה ביום שנכנס לברית מילה.

ודרך אגב, חזינן מדבריו שאף על פי שערב לו מנהג זה, לא קיבל אותו על עצמו. ומכאן למדנו, שאל לו לאדם לאמץ מנהגים חדשים על עצמו בלא שיקול הדעת והדרכה נכונה מתינות ראויה להחלטה מעין זו, וד"ל.

אולם נראה שמנהג זה יש לו מקור קדום מאד. והוא על פי מה שכתב החתם סופר (תורת משה פרשת וירא) וז"ל, ביום הגמל את יצחק. חכו"ל (פרקי דר"א פכ"ט, ועי' תוס' שבת ק"ל ע"א ד"ה שש) דרשו ביום ה'ג' היינו ביום שמיני מל, אז עשה משתה. וצ"ע הא פשטי' דקרא לא מיירי מיום המילה, ונראה ביום מילתו עשה סעודה, וכן בכל שנה כדרך שמלכים עושים ביום הולדת את פרעה כן עשה אאע"ה בכל שנה ביום מילתו של יצחק שהוא יום אחרון של פסח בחוצה לארץ, שהרי ביום ראשון של פסח נולד, והנה הניקתו כ"ד חודש מיום ליום וכלה זמן ההנקה ביום א' של פסח, ולא רצתה לגמלו בפסח שלא יצטרך להשקותו ולהאכילו חמץ בפסח, והמתינה לגמלו עד יום אחר פסח שנודמן ביום

שמחת יום מילתו ונצטרפו ב' שמחות ביום א', ע"כ עשה משתה גדול יותר משארי ימי הגמ"ל וק"ל. עכ"ל.

ומשמע מדברי החתם סופר שהענין לעשות שמחה ביום המילה הוא מעין מה שהמלכים עושים שמחה ביום הלידה. וביאור הדבר י"ל ע"פ מש"כ מהמרש"ל (שו"ת סוף סי' ע') וז"ל, והכנסתו לברית היא לידתו דהא גר במילתו אמרינן כקטן שנולד דמי. עכ"ל ועי' עוד בס' גליא מסכתא (סוף הספר) בהספדו על הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל, שנולד ביום ב' דשבועות ונפטר ביום י"ד סיון והק' והא הקב"ה ממלא ימיו של צדיקים וכתב שמילוי הימים הוא מיום הברית ע"ש ומשה רבינו שנפטר ביום ז' אדר הוא משום שנולד מהול, כמבואר בגמ' (סוטה י"ב א').

ובאמת עי' שו"ת אפרקסתא דעניא (ח"א סי' קכ"ג) שכתב וז"ל, ואגב אזכיר מה שמצאתי בכתבי מו"ח הגה"צ ז"ל בשם החת"ס ז"ל דאין לישראל לחוג יום מולדתו, כ"א את יום שנכנס בבריתו של אאע"ה, ועי' בספרו תורת משה פ' וירא ע"פ ביום הגמל עכ"ל.

ד

סעודה במלאות לאדם ששים שנה

הנה אף שלא מצינו מקור בדברי חז"ל לעשות סעודת ביום הלידה שבכל שנה ושנה, אולם אמרינן בגמרא (מו"ק כ"ח א' אמר רבה, [מת] מחמשים ועד ששים שנה, זו היא מיתת כרת וכו'. רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן, אמר נפקי לי מכרת. אמר ליה אביי, נהי דנפק ליה מר מכרת דשני מכרת דיומי מי נפיק מר, אמר ליה נקוט לך מיהא פלגא בידך ע"כ.

הרי שרב יוסף עבד יומא טבא כשהגיע לכלל ששים, משום שיצא מידי חשש כרת של שנים. ועי' בן איש חי (שם סעיף ט') שכתב וז"ל, כשיגיע לששים או לשבעים נכון ללבוש בגד חדש או יקח פרי חדש ויברך עליו שהחיינו, ויכוין גם על שנותיו, ויש עושים סעודה כשיגיעו לשבעים עכ"ל.

אמנם לא שמענו שנוהגים מנהג זה, ולא נתברר טעמא דמילתא. ואולי משום שחששו לעין הרע, או משום שהרבה בני אדם לא ידעו את גילם ויום לידתם במדויק וצ"ע.

ה

סעודה במלאות לאדם שבעים שנה

כתב החות יאיר (שו"ת סי' ע') בדיני סעודת מצוה וז"ל, סעודת בן שבעים שיש להסתפק אפילו זה הבן שבעים מברך שהחיינו, כי כך נ"ל, מ"מ לא יחויב שיהיה סעודות מצוה לכן ראוי לדרוש בהם עכ"ל. ומבואר מדבריו שהמנהג היה לעשות סעודה כשהגיע לשבעים. ויש שהביאו שכן נהג הח"ח זצ"ל ובירך שהחיינו על בגד חדש. ונראה שהוא על פי הפסוק (תהלים צ' י') "ימי שנתינו בהם שבעים שנה".

אמנם נקט החוות יאיר שעצם הסעודה היא סעודת הרשות, אך ס"ל שיש לברך שהחיינו על הגיעו לגיל זה. ועי' בהגהות חתם סופר (שו"ע או"ח סי' רכ"ה סק"א) שהביא דבריו ומסיק וז"ל, ונראה לברך בלא שם ומלכות, עכ"ל. וכן נראה מפמ"ג (תמ"ד משבצות זהב ס"ק ט') שכתב וז"ל, וסעודת בן שבעים שנה (וכתב שם החות יאיר שמברך שהחיינו, וצ"ע). עכ"ל.

ו

חגיגת יום הולדת - ובחוקותיהם

אולם אף שעצם המנהג לחגוג יום הולדת נראה שאין בזה משום ובחוקותיהן לא תלכו, ובפרט לדברי מהרי"ק שדוקא מנהג של פריצות או שאין בו טעם יש בזה איסור, והכא הרי הבאנו שמטעמי הכרת הטוב ראוי לנהוג כן, ועוד אינו ברור המנהג בזה בעם ישראל במשך הדורות, וכנ"ל.

אולם נראה שיש הנהגה אחת שיש הנוהגים בחגיגת יום הולדת שהיא

אסורה מטעם ובחוקותיהם לא תלכו. והוא שמכינים עוגה ומדליקים עליה נרות כמנין שנותיו של בעל השמחה, והוא מכבה את הנרות ברוח פיו.

והנה עצם הכנת עוגה לכבוד החגיגה לכאורה הוא משום שמחה בעלמא וליכא בזה חשש איסור. אבל המנהג של הדלקת הנרות וכבויים ברוח פיו, ודאי אסור. שהרי כבר ביארנו לעיל (שער א' סימנים) שמנהג של נכרים שאין בו טעם הוי בכלל חוקת הגויים ואסור.

ולא עוד שהחוקרים כתבו בפירוש שמקור מנהג זה הוא מחוקות ע"ז, אבל אין צורך לידיעות אלו לקבוע איסור במנהג שאין לו טעם ידוע, כמו שכבר כתבנו כמה פעמים.

ויש שהעירו שגם עשיית עוגה עגולה היא גם כן מחוקות הגויים, אמנם קשה לאסור בזה, שהרי צריכים לעשות עוגה באיזה צורה שהיא, ואף אם הקפידו לעשותו דוקא עגולה מאיזה טעם, כיון שהיא צורה רגילה לעשיית עוגה, לא מסתבר שיש לחוש לאיסור בחוקותיהם.

ז

כיבוי נר ברוח הפה

ובעיקר ניהוג של כיבוי נר ברוח הפה, עי' רמ"א (או"ח סי' רצ"ו ס"א) לענין נר הבדלה שכתב וז"ל, גם שופכין מן הכוס לאחר הבדלה ומכבין בו הנר, עכ"ל. והטעם שנוהגין לכבות את הנר בסיום ההבדלה, כתב השו"ע הגר"ז (שם ס"ה) כדי שיהא נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצוה לנר של הבדלה לברך עליו. אולם הטעם שמכבין דוקא ע"י היין, לכאורה הוא משום שנהגו שלא לכבות שום נר על ידי רוח הפה, ומקור הדברים הוא בספר כלבו (סימן קי"ח) וז"ל, ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו וכו', והמכבה את הנר בפיו, עכ"ל. וכ"כ בשמירת שבת כהלכתה (ח"ב סי' ס' ס"מ) ובהערה שם הביא כן משמיה דשו"ת רבבות אפרים (ח"ד סי' נ"ד).

ועי' בן איש חי (שנה שניה פנחס סי"ח) שכתב וז"ל, כתוב בשער רוה"ק לרבינו האר"י ז"ל כו', ולא יכבה הנר בפיו, עכ"ל. אולם לא מצינו בשער רוה"ק עניין כיבוי. ועי' יפה ללב (לגר"י פלאג'י, ח"ג קו"א יו"ד קט"ז אות ג') שהביא כן מאזהרות מהר"י סרוק (סי' מ"ה) מתלמידי רבנו האריז"ל.

ועי' עוד שו"ת שלמת חיים (להגרי"ח זוננפלד זצ"ל סי' צ"ה) שכתב וז"ל, בסוף ספר ראשית חכמה (חופת אליהו רבה, שער ג' סי' ט"ו במהדו' וולדמן), שלושה דברים העושה אותן דמו בראשו ואלו הן: היושב בצלו של נר, והמכבה הנר בפיו מפני שנכפה, ומשמש מיטתו בפני הנר כו', וכנראה שהוא מאמר חז"ל. והנה רבים אין זהירים ומכבים נר בפיהם, האם שייך על זה לומר והאידנא דדשו בה רבים שומר פתאים ה' (שבת קכ"ט ע"ב), וכן האם יש לחלק בין נר של שמן ובין נר של חלב או של נפט. תשובה: בוודאי ראוי ליזהר מזה, ומי שאינו יודע יגן עליו הפסוק שומר וכו' (תהלים קט"ז ו'), אבל למי שיקבל ראוי להזהירו ולא עבדינן פירוקא לסכנתא עכ"ל. ועי' מה שהעיר על דבריו בשו"ת יביע אומר (ח"ט או"ח סי' צ"ה אות י"ד).

ח

לבישת כובע ליום הולדת

יש הנהגה שלובשים כובע מיוחדת ליום הולדת, וכנראה מקורו הוא מעובדי עבודה זרה במצרים, שהיה קוברים את מתייהם עם סימנים של כובעים כאלו, ובכל הדורות היו הכובעים האלו סימן לבעלי כישוף כידוע, ולכן יש לחוש משום בחוקותיהם. ואולי יש ליישב מה שנהגו ללובשם, דכיון דנעשה לבוש יהודי (שגזרו על כלל ישראל בימי הביניים בתקופה ממושכת שמחוייבים ללבוש כובע כזו כדי לביישם ולבזותם) אי אפשר לאסור משום בחוקותיהם דכיון שהותרה הותרה, ועיין מה שכתב החתם סופר (או"ח סי' קנ"ט הובא לעיל שער ב' סי' ה') בנידון דומה לזה⁵¹.

ועיין לקמן (שער ג' אות ו') בענין משחקים מסוימים במסיבות יום הולדת.

סימן י"ז –

— בענין חגיגת בת מצוה

א

סעודת בר מצוה – סעודת מצוה

מצוה לעשות סעודה כשנעשה האדם מחוייב במצות דהיינו כשיגיע לכלל גדלות. מקור הדבר הוא במהרש"ל בספרו ים של שלמה (ב"ק פ"ז סי' ל"ז) וז"ל שם, וסעודת בר מצוה שעושים האשכנזים, לכאורה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, ושמה יוכיח עליה. ועושים שמחה, ונותנים למקום שבח והודיה, שזכה הנער להיות בר מצוה, וגדול המצוה ועושה, והאב זכה שגדלו עד עתה, להכניסו בברית התורה בכללה. וראיה להדיא ספ"ק דקדושין (ל"א ע"א) שאמר רב יוסף לבסוף, השתא דאמר ר' חנינא גדול המצוה ועושה כו', מאן דאמר לי שאין הלכה כר' יהודא, דאמר סומא פטור מן המצות, עבידנא יומא טבא לרבנן. אף על פי שהיה כבר חייב. אלא אבשורה שלא היה נודע לו עד עתה רצה לעשות י"ט. כ"ש על הגעת העת והזמן, שראוי לעשות י"ט, עכ"ל.

והמג"א (סי' רכ"ה ס"ק ד') כתב וז"ל, כ' בי"ח בליקוטים סי' כ"ט שמצוה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצוה כיום שנכנס לחופה ומשמע דהיינו ביום שנכנס לשנת י"ד וביש"ש פ"ז דב"ק כ' דאם הנער דורש הוי סעודת מצוה אפי' אינו באותו יום עכ"ל.

ועי' דגול מרבבה (יו"ד סי' שצ"א ס"ב) שכתב וז"ל, וסעודת בר מצוה משמע בים של שלמה פרק מרובה שדינו כסיום מסכתא, והיינו אם

⁵¹אך קשה לסמוך על זה כיון שהגזירה היתה שזו היא לבוש הרגיל, והיום לובשים אותן דוקא ליום הולדת, שמקורו הוא עניני ע"ז ומזל וכישוף, וצ"ע. ויש ליישב עוד על פי כמה שיטות המובאים לעיל שער א' סי' ז'.

הנער דורש או שהוא ממש ביום שנעשה בר מצוה עכ"ל.

וחדשים מקרוב באו להשוות אנשים ונשים, ולערוך סעודת מצוה גם לבנות שהגיעו לגיל מצות - בת י"ב שנים. ודנו הפוסקים האם יש בזה חשש משום איסור דובחוקותיהם לא תלכו, דשמא מקור הנהגה זו הוא מחוקות הגויים שעושים סעודה לבת כשמגיעה לבגרות. ואם אין בזה חשש דובחוקותיהם יל"ע האם הוי סעודת מצוה כסעודת בר מצוה.

ב

משנת האגרות משה בדין סעודת בת מצוה

האגרות משה (או"ח ח"א סי' ק"ד) כתב וז"ל, בדבר ענין החפצים להנהיג איזה סדר ושמחה בבנות כשנעשו בנות מצוה, הנה אין לעשות זה בבית הכנסת בשום אופן אף לא בלילה, כי בבית הכנסת אינו מקום לעשות דברי הרשות אף בנבנו על תנאי, והצערעמאניע של בת מצוה הוא ודאי רק דברי רשות והבל בעלמא ואין שום מקום להתיר לעשות זה בבית הכנסת. וכ"ש בזה שהמקור בא מהרעפארמער וקאנסערוואטיווער ורק אם רוצה האב לעשות איזה שמחה בביתו רשאי, אבל אין זה שום ענין וסמך להחשיב זה דבר מצוה וסעודת מצוה, כי הוא רק כשמחה של יום הולדת בעלמא. ואי איישר חילי הייתי מבטל במדינתנו גם סדר הבר מצוה של הבנים שכידוע לא הביא זה שום איש לקרבו לתורה ולמצות ואף לא את הבר מצוה אף לא לשעה אחת, ואדרבה בהרבה מקומות מביא זה לחלול שבת ועוד איסורים. עכ"פ מה שכבר הונהג בפה וגם בא זה ממקור מצוה קשה לבטל, אבל לחדש זה בבנות שהוא בלא מקור מצוה כלל, אף בבית ודאי היה יותר טוב למנוע אף שליכא איסור, אבל לעשות בביהכ"נ אף בלילה בשעה שאין מתפללין אסור עכ"ל.

הרי דס"ל דליכא בזה איסור, מ"מ גם מצוה ליכא, וטוב להמנע מכך שהדבר מביא לדי איסורים, ולכן אסר לעשות סעודה זו בבית הכנסת.

וכעין זה כתב נמי במקום אחר (ח"ד סי' ל"ו) וז"ל שם, בדבר עצם חגיגת

בת מצוה אין בזה ענין סעודת מצוה אלא הוא כשמחה של יום הולדת בעלמא שהוא רשות, ולכן אין לעשות בביהכ"נ שסעודות הרשות אין להתיר בביהכ"נ אף כשנבנה על תנאי. אבל לעשות קידוש בביהכ"נ שנוהגין ברוב בתי כנסיות דמדינה זו לעשות בכל שמחה שיש להאדם לא גרעה שמחה זו משאר שמחות שעושין, ורשאה גם לומר איזה מלים לכבוד שמחתה, וזה מסתבר שיסגי להתועלת שסובר כתר"ה שיש בזה, אבל לא תאמר על הבימה אלא אצל השלחן שעושין הקידוש שם וכו'. ולכן יש לרחק ענין החדש דחגיגת בת מצוה ולא לקרב אבל בלא מחלוקת כדלעיל עכ"ל.

הרי שהתיר לערוך 'קידוש' בבית הכנסת לכבוד הבת מצוה, ומפני שכבר נהגו לעשות קידוש בביהכ"נ לכבוד שמחת הרשות.

אמנם צ"ב דהרי הים של שלמה כתב דהטעם דסעודת בר מצוה נחשבת סעודת מצוה, הוא משום שבו ביום נעשה בר חיובא - וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, ואם כן מ"ש בנות דגם בהן שיין האי טעמא, ולמה אינה נחשבת לסעודת מצוה.

וכבר הקשה כן הרב השואל באגרו"מ (או"ח ח"ב סי' צז) והשיב לו וז"ל, והנכון לע"ד, משום דאין ניכר חלוק בבת למעשה במה שנעשית גדולה יותר מקטנותה ול"ד לבן שניכר טובא, שמעתה מצרפין אותו לכל דבר שבעי מנין עשרה ומנין שלשה. ועל ידיעה בעלמא כשלא ניכר למעשה אין עושין סעודה ושמחה אף שבעצם יש בזה אותה השמחה ממש עכ"ל. הרי שאכן כן אין חילוק בין בן לבת לענין השמחה במה שנעשית מצווה ועושה, אמנם מצות סעודה ליכא בדבר שאינו ניכר.

והנה הגר"ע יוסף זצ"ל (יחזקאל דעת ח"ב סי' כ"ט ויביע אומר ח"ו סי' כ"ט) הביא דברי האגרו"מ ותמה וכתב וז"ל, ואין דבריו מחוורים להלכה, כי מנין לנו לעשות חילוקים כאלה בלי יסוד מוסד, הרי עיקר הדבר תלוי כשנעשה מצווה ועושה, ממילא הוא הדין לבת שהגיעה למצות. ולכן העיקר כמו שכתבנו לעיל שגם לנערה בת מצוה, יש מקום לעשות סעודת שמחה והודאה להשי"ת על שזכתה להגיע ולהכנס למצות עכ"ל.

ויש להעיר על דבריו, דהאגרו"מ לא חידש חילוק זה בין בן לבת, אלא בא

ליישוב מה שמוזכר בדברי הפוסקים לעשות סעודה לבר מצוה דוקא ולא לבת מצוה, וע"ז כתב חילוקו שדבר שאינו ניכר אין בו מצות סעודה.⁵² ועי' שו"ת באר משה (ח"א סי' י') שהאריך בזה וכתב ממש כדברי האגרו"מ.

ועי' עוד שו"ת ציץ אליעזר (חי"ח סי' ל"ג אות א') ובספר טל השמים בהקדמה דף טו טור א' מהספר אות י', שכתבו טעמים נוספים למה סעודת בת מצוה אינה נחשבת סעודת מצוה.

ג

שיטת **הבן** **איש** **חי**

והנה הבן איש חי (שנה ראשונה פרשת ראה אות י"ז), אחרי שהביא את את דין הסעודה ביום שנעשה נער בר מצוה, וכתב שסעודת מצוה היא, שוב כתב וז"ל, וגם הבת ביום שתכנס בחיוב מצות אף על פי שלא נהגו לעשות לה סעודה, עכ"ז תהיה שמחה אותו היום ותלבוש בגדי שבת, ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו, ותכוין גם על כניסתה בעול מצות עכ"ל. הרי שנקט להדיא שהמנהג הוא שאין עושים סעודה לבת מצוה, מכל מקום יש לה לשמוח וללבוש בגדי שבת, ואם אפשר יש לה ללבוש בגד חדש כדי לברך שהחיינו (וגם על נער בר מצוה כתב כן שם שישתדל לברך שהחיינו).

ובדעת הבן איש חי עי' שו"ת ציץ אליעזר (שם) שנקט שכונתו בדוקא שלא יעשו סעודה לבת מצוה וז"ל, וברצוני להדגיש כי גם הגה"ח הבן איש חי ש"א פ' ראה סימן י"ז איננו כותב כאילו שמהראוי להנהיג לעשות לה סעודה, ואדרבא כותב בדבריו שלא נהגו לעשות לה סעודה, וזהו בבחינה של פוק חזי מאי עמא דבר, וקרוב לודאי שהוא זה בגלל גדירת גדר שלא יבואו להכשל באביזריהו דג"ע. והוא הקדוש לא מציע אפילו ברמז לשנות זה ולהנהיג כן לעשות סעודה, אלא כותב שעכ"ז (אעפ"י שהמנהג שלא לעשות סעודה) תהיה הבת שמחה אותו היום ותלבוש בגדי שבת ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו

⁵² עי' בשו"ת באר שרים ח"ב סי' ס"ב אות ד' שהעיר בזה על היב"א.

ותכוון על כנסתה בעול מצוות כדיעו"ש, וזה בודאי רצוי ומקובל באין כל עוררין על כך עכ"ל.

אמנם היביע אומר (שם) כתב וז"ל, והנה אף שכ' שלא נהגו (בזמנו) לעשות לה סעודה, בזה"ז שעושים סעודה לבת מצוה, יפה עושים. וכן נראה מלשונו של הרב בן איש חי שתלה ד"ז רק במנהג עכ"ל. וכ"כ ביחודה דעת (שם) וז"ל, ונראה מדבריו שאם נוהגים לעשות לה מסיבה וסעודה כמו שעושים לנער בר מצוה בהגיעו למצות, הדבר ראוי והגון, ונחשב לסעודה מצוה. (ובלבד שיתנהגו על פי כללי הצניעות הנדרשים על פי התורה. וע' בשו"ת זקן אהרן וואלקין חאו"ח סימן ו) עכ"ל.

ד

דעות הפוסקים בדבר סעודת בת מצוה

אולם יש סוברים שבאמת יש קצת מצוה לערוך סעודה לכבוד בת מצוה. עיין שו"ת שרידי אש (ח"ב סימן לט) שהאריך לבאר את שיטות הראשונים והפוסקים בענין איסור דובחוקותיהם לא תלכו. ובסוף (שם ענף ג' אותיות כו – לא) כתב בענין חגיגת בת מצוה וז"ל, ועכשיו נראה בנידון דידן אם מותר לחוג חגיגת בת מצוה. ויש שרוצים לאסור משום ובחוקותיהם (עי' שו"ת זקן אהרן סי' ו'), ולענ"ד תלוי בזה, שבאם נאמר שהקונפירמציאן של העכו"ם הוא לשם עבודה זרה, יש לאסור משום ובחוקותיהם בכל גווני. אלא שלפי"ז הי' לנו לאסור גם חגיגת בר מצוה, שהרי אצלם עושים קונפירמציאן גם לזכרים, והי' לנו לאסור גם את התפילה, שהרי גם הם מתפללים לעבודה זרה. אלא שבזה לא שייך שיש בו משום עבודה זרה אלא שעושים כן חגיגת שמחתם לרגל בגרותם של בניהם. וגם הרפורמים מעמנו אינם עושים כן כדי להידמות להם, אלא לשם חגיגת משפחה ושמחתה שהגיעו בניהם לבגרות. ואלה מאחינו שהנהיגו זה מחדש חגיגת בת מצוה אומרים, שהם עושים כן כדי לחזק בלב הבת, שהגיעה למצות, רגש אהבה ליהדות ולמצוותיה, ולעורר בה רגש הגאון על יהדותה ועל היותה בת לעם גדול וקדוש. ולא איכפת לנו מה שגם הגויים חוגגים חגיגת הקונפירמציאן בין לבנים ובין לבנות, הם בדידהו ואנן בדידון, הם מתפללים וכורעים בכנסיות שלהם ואנחנו כורעים

ומשתחווים ומוודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וכו' עכ"ל.
והיינו שאין עושים כן כדי לחקות עבודה זרה שלהם, ולכן ליכא איסור משום ובחוקותיהם. עוד כתב שם שני טעמים אחרים לאסור. חדא, משום שנוי מנהג אבותינו. ודחה טעם זה, כי בלאו הכי נשתנו דרכי חינוך הבנות מדרכי אבותינו מטעמים ידועים, ודבר זה הוא פרט אחד משינוי זה⁵³. ועוד צידד לאסור משום חיקוי מנהג האפיקורסים. וכתב שמטעם זה באמת אין לעשותו בבית הכנסת כדעת האגרו"מ, להראות שאינו עושה לידמות לדרכיהם.

ומסיק שם למעשה וז"ל, כל הנ"ל כתבתי לבירורה של הלכה זו, ולמעשה הדבר תלוי בכוונת הרוצים לחדש מנהג זה של חגיגת הבת מצוה, אם הם מתכוונים לשם מצוה או חלילה לשם חיקוי המינים עכ"ל.

ועד"ז פסק הגר"ע יוסף זצ"ל (שם) וכתב וז"ל, ולפי זה נראה שגם לנערה שמלאו לה שתיים עשרה שנה ויום אחד, ומתחייבת בכל המצות שהאשה חייבת בהן, (וכמבואר במסכת נדה מה:), הרי נעשית מצווה ועושה באותן מצות, וראוי לחוג את כניסתה למצות בסעודת הודאה ושמחה, כיון שמהבחינה הזאת אין כל הבדל בין נער לנערה, בהגיעם לחיוב מצות וכו'. בסיכום: המנהג שנוהגים לעשות מסיבה חגיגית וסעודת הודאה ושמחה לבת מצוה ביום מלאת לה שתיים עשרה שנה ויום אחד, הוא מנהג טוב והגון. וטוב שיאמרו שם דברי תורה, ושירות ותשבחות להשי"ת. אולם יש לשמור בקפדנות על כללי הצניעות לפי דעת תורתנו הקדושה, וכמו שנאמר, עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה, במקום גילה שם תהא רעדה (ברכות ל:). והשי"ת לא ימנע טוב להולכים בתמים עכ"ל.

אמנם יש מן הפוסקים דס"ל דאסור מדינא משום לאו דובחוקותיהם לא תלכו, שכל מקור הדבר הוא מהרפורמים, וטעמם משום השוויון בין אנשים לנשים שהוא כנגד השקפת התורה, ולכן הוי בכלל איסור זה. עיין בספר חינוך ישראל (ח"ב פרק י"ג אות טו הערה כא) ובציץ אליעזר

⁵³ ע"י מה שהאריך בזה הח"ח בליקוטי הלכות סוטה (כ"ב ב')

(שם) שהביא דעת האוסרים מטעם זה.

ובשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' קנ"ו) הכריע בין החולקים וז"ל, ידוע שהריפורמיים עושים לבת שמגיעה למצוות סעודה גדולה כמו לבן, ומסיבה כזאת איסור גמור, ושנוי מדרכי אבותינו, וכל מסיבה שמטרתה להתנהג עם נשים כאנשים (שויון) כאומות העולם הוי אסור גמור, ובמסיבה גדולה לבת מצוה כוונתם רק להוכיח שנשים כאנשים. אמנם אף שאצלינו לא נהגו כלל ענין בת מצוה, מ"מ במקום שנהגו לקרוא לכמה מחברותיה ומשפחתה לבד לסעודה קטנה, שאין בזה שום דמיון לסעודת בר מצוה דאיש, כיון שאין סעודה גדולה ורק לנשים, אין אני רואה בזה אסור, וכיון שנהגו כאן כן, אין צורך למחות, כשאין הדבר בפומבי וכעין בר מצוה שאסור. ולהיפך זה יעורר אותה לזכור שהיא מעכשיו בת מצוה וחייבת במצוות כגדולה, וראוי להזכירה לבת מחובתה מעכשיו במצות יותר, רק בארץ ישראל לא נהגו שום כנס לבת מצוה, אבל כאן להקים רעש למחות כשנהגו באופן שהבאנו אין אני רואה בזה שום ענין ויש להניחם במנהגם עכ"ל.

והיינו שהאיסור של ובחוקותיהם הוא רק כשעושים בפומבי, שאז מטרת החגיגה היא להתנהג בחוקי הנכרים המשווים אנשים ונשים. אבל לערוך סעודה בבית לרגל שמחת כניסת הבת למצות הוי סעודת הרשות ואין צורך למחות כנגדה.

והנה יש נוהגים לצרף לסעודת בת מצוה סיום מסכת או סעודת מלוה מלכה, כדי להשוותו סעודת מצוה. ונראה דזה לא מועיל אלא לדעת האגר"מ דבלא"ה היא סעודת רשות, אבל לשיטת האוסרים לא מהני צירוף זה להתירו כיון דאיכא בזה משום ובחוקותיהם.

ה

ברוך	שפטרני	לבת	מצוה
-------------	--------	-----	------

עוד חילוק מצינו בין בן לבת, דהנה כתב הרמ"א (סי' רכ"ה ס"ב) וז"ל, י"א מי שנעשה בנו בר מצוה, יברך: בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו של זה (מהרי"ל בשם מרדכי ובר"ר פ' תולדות), וטוב לברך בלא שם ומלכות

עכ"ל. והפמ"ג (א"א סק"ה) הקשה למה אין האב מברך ברכת "ברוך שפטרני" כשבתו נעשית בת מצוה, וכתב הפמ"ג שהדבר תלוי בביאור הברכה, דהמג"א (ס"ק ה') כתב וז"ל, מעונשו של זה. פי' דעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חנכו ובלבוש פי' איפכא דעד עתה הבן נענש בעון האב וע"ש. ולפ"ז כתב הפמ"ג וז"ל, והנה למה לא יברך בנקיבה י"ב שנים וב' שערות לפירוש הלבוש דבנים קטנים נענשים בשביל אב לא שנא זכרים ונקיבות, ולמאן דאמר חינוך י"ל דאין מחויב לחנך בתו קטנה עיין מ"א [סימן] (שמ"א) [שמג] [ס"ק] א', גם למאן דאמר מחויב אין בה כל כך מצות שמחויב לחנכה בקטנותה, ואם משיאה לאיש בקטנותה קנין אישה הוית ואין נענשת בשביל אביה עכ"ל.

ו

מסיבת בר מצוה בזמן הזה

והנה האגרו"מ (ח"א סי' ק"ד) כתב בתוך דבריו וז"ל, ואי איישר חילי הייתי מבטל במדינתנו גם סדר הבר מצוה של הבנים, שכידוע לא הביא זה שום איש לקרבו לתורה ולמצות ואף לא את הבר מצוה אף לא לשעה אחת, ואדרבה בהרבה מקומות מביא זה לחלול שבת ועוד איסורים. עכ"פ מה שכבר הונהג בפה וגם בא זה ממקור מצוה קשה לבטל עכ"ל.

וכל דבריו אינם אלא בדורו שלא היה הדגשה על עול תורה ומצוות בסעודת הבר מצוה, והיה אצל הרבה רק סעודת מרעות ומשתה בעלמא. אמנם היום אפשר דרא, והרבה עושים את העיקר דברי התורה של הבחור הבר מצוה ועניני מוסר וחינוך ששומעים מרבותיו ובני משפחתו, ופשוט שלא לסעודות מעין אלו כיון האגרו"מ בדבריו.

סימן י"ח

— זירוז להקדים את הלידה

א

המזל השולט בזמן הלידה

אי' בגמרא (שבת קנ"ו א'), כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי, האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה. מאי ולא חדא ביה, אילימא ולא חד לטיבו, והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הוא, אלא לאו חדא לבישו, והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא, אנא מלך והוא הוה ריש גנבי, אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו, ע"כ. ומאריך הש"ס שם לפרש תכונות הנפש של הנולדים במזלות השונים, ובסוף הסוגיא אי' האי מאן דבמאדים, יהי גבר אשיד דמא. אמר רב אשי, אי אומנא, אי גנבא, אי טבחא, אי מוהלא, ע"כ.

הרי דהמזל השולט בשעת הלידה קובע את תכונות הילוד, ועיין לעיל (שער א' סי"ד) שביארנו שיטות הראשונים בזה, באריכות.

והנה בזמן הזה שקיימים אמצעים לזרז ולהקדים את הלידה, ולפעמים מסיבות שונות מייעצים הרופאים ליולדת להקדים את הלידה, ודנו הפוסקים האם ראוי לעשות כן. ובודאי שבמקום סכנה עושים כל טצדקי ותחבולה להציל את האם והעובר, ונידון הפוסקים הוא במקום שאין הצורך מוגדר כחשש סכנה.

ומצינו בדברי רבותינו שדנו בזה ע"פ הסוגיא הנ"ל, דכיון דהעת וזמן הלידה קובע את מזל האדם אין ראוי להקדים את הלידה לזמן אחר. עי' בספר הרוקח (קהלת ג' י"א) כתב וז"ל, אין לעשות למקשה שתמהר לילד פן תלד במזל רע עכ"ל. ועי' הקדמת הראב"ד לספר היצירה שכתב בזה באריכות. וכן מובא בשם האריז"ל (שער רוח"ק תיקון ד') שאין לכתוב קמיע לאשה המקשה לילד למהר לידתה קודם הזמן שגורם להוציאו קודם זמנו שמשנה מזלו, עי' דברי תורה [להמנחת אלעזר ממונקטש זצ"ל] ח"ג סי' ל', ע"ש. ועי' עוד ספר הקנה (דף מ"ז) שהאריך בזה.

ב

מלמדים אותו כל התורה כולה

ויש שדנו (עי' משנה הלכות ח"ט סי' קפ"ד) בזה מצד אחר והוא ע"פ מה

שאמרו בגמרא (נדה ל' ב') דרש ר' שמלאי וכו' ומלמדין אותו (הולד במעי אמו) כל התורה כולה שנאמר וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה ע"ש, מבואר דתינוק כל זמן שהוא במעי אמו לומדים עמו תורה ואם מי שהוא בא ומוציאו לפני זמנו הרי הוא מחסר לו האי טיבותא שלומד עמו המלאך התורה כולה, ואפשר שע"ז ח"ו לא יזכה אח"כ לאור תורה שהיה זוכה בה אלו הי' לומדו המלאך יותר וכיוצא בזה. (עי' חכמת בצלאל נדה (שם) מש"כ בשם הגר"א.)

ג

להכניס את עצמו למצב של סכנה

והאגר"מ (יו"ד ח"ב סי' ע"ד) כתב לאסור מטעם אחר וז"ל, אבל לע"ד יש טעם יותר ברור לאסור, דלידה בזמנה כדרך הנשים לא נחשב לסכנה כלל, דמאחר שכן ברא השי"ת את העולם שיפרו וירבו ובודאי ברא שיהיה לברכה ולא לסכנה, וגם הא ציוה השי"ת בחיוב עשה להוליד בנים ולא מסתבר שיהיה הציווי ליכנס בסכנה בשביל קיום עשה זו דפו"ר, ובפרט שהנשים אין מחוייבות בהעשה דפו"ר שנצטרך לומר שנתנה התורה להם רשות ליכנס בסכנה להוליד בנים⁵⁴, אלא צריך לומר שאין בזה סכנה כלל, היינו שהבטיח השי"ת שלא יהיה בזה סכנה לעולם, ומה שאירע שמתות בשעת לידתן הוא רק מחמת שמחוייבת עונש כדתנן בשבת דף ל"א על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, ולפ"ז הוא רק בלידה בזמנה שעל זה איכא הבטחת השי"ת בבריאתו ובציווי העשה דפו"ר שלא תסתכן, דהעונש בשביל חטא דעץ הדעת הוא רק יסורים דחבלי לידה ולא מיתה ח"ו, אבל כשרוצין להקדים לידה שלא כפי שהיה צריך להיות ליכא ע"ז הבטחתו, וממילא נכנסה לסכנה דלידה שלולא הבטחת השי"ת הרי זה סכנה, ולכן הוא דבר אסור לעשות תחבולות להקדים לידה, אם לא כשאיכא סכנה לחכות כדלעיל עכ"ל.

ומבואר דלעולם לידה הוי סכנה לאשה, ולכן אין לה להכניס את עצמה

⁵⁴עי' משך חכמה נח ט' ז'. דכתב בזה באופ"א קצת ע"ש.

לסכנה, ורק לידה בזמנה אין בה סכנה כי על זה הבטיח הקב"ה שלא תסתכן, ונמצא המקדים את הלידה שלא לצורך, מכניס את היולדת למצב של סכנה שלא לצורך.

[ועי'] עוד מש"כ בזה בשו"ת משנה הלכות (שם) ובשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תתצ"ד וח"ה סי' שפ"ט) ובספר תורת היולדת (פ"א א"א).]

סימן י"ט –

— בענין חגיגת "טענקסגיווינג" (Thanksgiving)

הנה בדבר חגיגת "טענקסגיווינג" (Thanksgiving), שנהגו הנכרים בארה"ב, יש לעיין האם מותר לישראל לחגוג או להשתתף בחגיגה זו. ויש לדון בזה מג' פנים **(א)** אבזריהו דע"ז **(ב)** משום בל תוסיף **(ג)** משום ובחוקותיהם לא תלכו. וכבר ישב על מדוכה זו האגרו"מ בכמה מקומות בתשובותיו. ונעתיק את עקרי דבריו דהרבה גופי תורה יש ללמוד מהם.

א

איסור ע"ז

והנה האם איכא איסור ע"ז להשתתף בחגיגת טענקסגיווינג ואכילת תרנגול הודו כמנהגם, לכאורה הדבר תלוי האם חגיגה זו אצל הנכרים עצמם הוא משום ע"ז או חגיגה בעלמא.

האגרות משה נקט בכמה מקומות בתשובותיו שאין יום איד זה מצד אמונתם כלל, אלא חגיגה בעלמא. עי' אגרות משה (אהע"ז ח"ב סי' י"ג). ונעתיק דבריו במקום אחר שהאריך הרבה לבאר הדברים (או"ח ח"ה סי' כ') וז"ל שם, ולא משום שאיכא בזה חשש דמיון לשמוח ביום איד של ע"ז כנוכרים, שהרי אין יום זה איד שבדו הכומרים, אלא מעצמן עשו שמחה ביום זה. ואף שאז אולי היו הנוכרים שעשו זה עובדי ע"ז, ונתנו שם

בדבריהם דברי שבח להע"ז, אינו שייך זה לשנים אחרונות, שאחרים התחילו ג"כ לקבוע סעודות ביום זה, שהם לא שייכי לאיזו ע"ז. וכי כל אדם אף של נוכרים עושה דווקא שמחות לע"ז, וגם הרי בזה"ז רוב שמחות וסעודות שלהם אינם לע"ז. וגם דאין מקריבין קרבנות, וליכא שום תקרובת לע"ז, כמפורש בתוס' ריש ע"ז ד"ה אסור, אף בימי האיד שלהם. ואין דברי התיפלה שאומרין בסעודתן, אוסר מלאכול מצד איסור ע"ז, אף בנוכרים שעושים זה לכבוד אמונתם כו'.

ומי שאמר שהוא איסור ע"ז, ואיכא על אכילת תרנגול הודו ביום האיד דטענקס - גיווינג חומרא דיהרג ואל יעבור, לא ידע העובדא. ואף אינו יודע דיני דיהרג ואל יעבור, שגם על אכילת תקרובת עכו"ם, ועל שתיית יי"נ ממש - היינו שנתנסך ממש לעכו"ם - משמע שליכא דין דיהרג ואל יעבור. דהא משמע שאינו עובר בזה על איסורי עבודת ע"ז, אלא על לאו דאיסור מאכלות. דהא ילפינן יין שנתנסך לעכו"ם, מאכילת בשר קרבן שהקריבו לעכו"ם. ובשר הזבח לע"ז, ממת, ומת מעגלה ערופה, בע"ז דף כ"ט ע"ב. משמע שאינו אלא בהלכות מאכלות אסורות, שאסורין גם בהנאה, אבל לא מלאווי עבודת ע"ז. וגם הרמב"ם לא נקטינהו בהלכות ע"ז, אלא בהלכות מאכלות אסורות פי"א, משמע שאין דינם בחומרי עבודת ע"ז. ורק שלעניין השיעור כתב שם הרמב"ם בה"ב, שיש להו חומר ע"ז דאף בכל שהו, עיין שם. ואף על עשיית אותו יום ליום משתה ושמחה, אין לאסור מצד איסורי ע"ז, עכ"ל.

[אמנם הגאון רבי אביגדור מילר זצ"ל נקט בשיעוריו הרבה פעמים⁵⁵

What is your opinion about celebrating the holiday of Thanksgiving⁵⁵ tonight with a turkey dinner? A: Thanksgiving is a holiday that was manufactured by gentiles for the purpose of going to church. That's what the original purpose was. And therefore it's and Jews are forbidden to participate in such a thing. If you eat turkey especially for Thanksgiving, That's my opinion. Now, some people are weak in this matter; but I think it's real I think a Jew shouldn't eat turkey on Thanksgiving at all! He should make a sacrifice not to eat turkey. Because it's a Christian observance you understand. It's not a legal holiday alone. It's only recently that it became a 'legal holiday.' But it used to be a Christian holiday and that's what it is, all the way down till today.

דאיכא בזה משום אבזרייהו דע"ז ויש בזה משום יהרג ואל יעבור. והרחיב ששורש המנהג היה בשביל להביא את הגויים לבתי תיפלה שלהם, ואמר שגם היום קיים המנהג בצורה זו ולכן יש לאסור משום ע"ז והוי יהרג ואל יעבור. וכן נראה דעתו של הגר"י הוטנר זצ"ל (עי' פחד יצחק אגרות וכתבים סי' ק"ט) דלכאורה מיירי בנידון זה.

ב

בל תוסיף

והנה אף שכתב האגרות משה שאין בחגיגת טענקסגיווינג משום ע"ז, מ"מ כתב במקום אחר (יו"ד ח"ד סי' י"א אות ו') שלקבוע חגיגה קבועה יש בזה משום בל תוסיף וז"ל, אבל ודאי אסור לקבוע זה לחובה ולמצווה, אלא לשמחת הרשות עתה. ובאופן זה בלא קביעות חובה ומצווה יוכל גם לשנה האחרת ג"כ לשמוח ולעשות בו סעודה (ועי' עוד בזה להלן סימן י"ב). אבל אני סובר דמ"מ אסור לעשות יום קבוע בשנה לחוג זה, ורק בשנה ההוא שכבש ינאי המלך, בזה עשה השמחה ולא לקביעות, ויש בה גם משום בל תוסיף, עיין מגילה דף ז' ע"א וברמב"ן

So what happens? In a Beit Hakisei called Sha'arei Torah, on Albemarle Road — there's a toilet there called Sha'arei Torah; so today they had a special service there; they had there a Jewish so-called rabbi, and a reform rabbi and a priest and a minister. A whole mishmash of Christianity and so on. That's what happens when Jews start going after the idolatry of the gentiles.

:But isn't that only if eating turkey has religious symbolism? A

No, it doesn't have to have religious symbolism to be a problem. As long as it's connected with the holiday and the holiday has religious symbolism, that's enough to make it forbidden. There's a gemara that says it's forbidden to wear laurel leaf on the day of a certain gentile avoda zara. Now, laurel has no religious significance. But because the gentiles wear laurel on .that day, it's forbidden

However, like I told you earlier there's somebody who permits it, and even though I say it's all wrong, I'm not going to force my opinion on you. But if anybody in my synagogue would ask me such a question, I would give it to .him. But since you're not in my synagogue, so I'll let you go

.TAPE # R-30 (November 1972)

בפירוש על התורה דברים על פסוק לא תוסיפו (דברים ד' ב'). ואף שיש לדון לענין הלאו, מ"מ איסור ודאי הוא זה עכ"ל.

ובתשובה שלאחריה שם (סי' י"ב) הרחיב דבריו וז"ל, שאף אם נימא דליכא הלאו, איכא עכ"פ איסור לעשות זה לחובה ולמצווה, אלא רק לשמחת הרשות ולא לקבוע זה בכל שנה. כו' ומש"כ הרמב"ן שעל הוספת חג איכא איסור בל תוסיף, ופי' מה שאיתא בירושלמי (מגילה פרק א' הלכה ה' דף ו' ע"ב בדפוס ווילנא) שמונים וחמשה זקנים ומהם שלשים וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה, אמרו כתיב אלה המצות אשר צוה ה' את משה, אילו המצוות שנצטוינו מפי משה, כך אמר לנו משה אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה, ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם וכו', הרי שהיתה המצווה הזאת אסורה להם, א"כ היא בכלל לא תוסיף, עיין שם. שא"כ יש לאסור לעשות יום שמחה קבוע לכל נס שיזדמן לישראל שיהיה כן בכל שנה ושנה מצד בל תוסיף. והימים טובים שנכתבו במגילת תענית, הוא רק לענין דלא לאיתענאה בהון ודלא למספד בהון שזה לא חשיבא הוספה. ולאמירת הלל בחנוכה נצטרך לומר דהוא מדאורייתא (כדביאר החתם סופר בדעת הרמב"ן בחלק או"ח סימן קס"א) ורק להדלקת נרות נצטרך לומר ששייך שיתקנו רבנן, והוא דוחק. ועיין במג"א סימן תרפ"ו סק"ה בשם הר"מ אלשקר, שבני עיר שאירע להם נס באיזה יום יש להם לתקן בהסכמה ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות פורים באותו יום לעולם. ובסוף חיי אדם האריך בזה, וגם כתב שעשה מעשה בנס שנעשה לו ולבני ביתו, ולא הזכירו כלל מענין בל תוסיף. אך הח"א מחלק שם בין יחידים לציבור, ואולי גם המג"א סובר כן, אך שגם עיר כולה סובר דהוא כיחידים וצ"ע. עיין אג"מ ח"א דאו"ח סי' ט"ו ענף ג', בביאור שיטת הרמב"ן עכ"ל.

ומה שאכן חשש האגרות משה לאסור חגיגת הטענקסגיווינג הוא משום ובחוקותיהם לא תלכו. וכתב בזה כמה תשובות, ולבסוף ביאר היטב ליישב הדברים, והרבה גופי תורה בדין דובחוקותיהם לא תלכו יש ללמוד מהם.

דהנה באו"ח ח"ה סי' י"א אות ו' כתב וז"ל, אבל לעשות שמחה וסעודה לכבוד טענקס - גיווינג, יש וודאי לאסור מדינא כו'. אלא שמה שאסור לעשות שמחה לכבוד יום זה הוא מדין ובחוקותיהם לא תלכו, אף שאין זה חוק לע"ז, אלא חוק הבל ושטות בעלמא. כדאיתא שאיכא איסור כזה בתוס' ע"ז דף י"א ע"א ד"ה ואי, בסופו. ואם איכא מנהג לנוכרים לאכול ביום טענקס - גיווינג בשר תרנגול הודו (אינדיק), אף אלו שאין עושין סעודה ושמחה שייך לאסור להם עצם אכילת בשר הודו ביום ההוא. אבל לא מסתבר שיהיה אצל נוכרים אינשי בעלמא, איזה חיובים מצד מנהגם, בלא הילולא וחינגא בעלמא. שא"כ אין לאסור אכילת בשר תרנגול הודו בעלמא בלא כוונה למנהגם, אלא משום שיש לו תרנגול הודו, דליכא מראית העין, מאחר שהוא בלא הלולא וחינגא. ומספק אין לאסור לסתם אינשי בעלמא לאכול תרנגול הודו, כשאינו עושה הלולא וחינגא. עכ"ל.

הרי דנראה מדבריו כאן דלחגוג את חגיגת הטענקסגיווינג אסור מדינא, משום ובחוקותיהם לא תלכו.

אמנם ביו"ד ח"ד סי' י"א אות ד' כתב וז"ל, ובדבר השתתפות במי שמחשיבים יום ההודייה (טיינקסגיווינג) כעין חג לעשות בו סעודה. הנה לכאורה מכיוון שבספרי דתם לא הוזכר יום זה לחג, וגם לא שיתחייבו בסעודה, וכיוון שהוא יום זכר לאנשי המדינה, שהוא ג"כ שמח בהמדינה שבא לגור לכאן עתה או מכבר, לא מציינו בזה איסור לאו בעשיית שמחה בסעודה, ולא באכילת תרנגול ההודו (אינדיק). וכדמצינו כה"ג בקידושין דף ס"ו ע"א שינאי המלך עשה שמחה בכבישה דמלחמה בכוחלית שבמדבר ואכלו שם ירקות לזכר עכ"ל.

הרי דכאן נראה מדבריו דליכא איסור מדינא בחגיגה זו.

ושאלו את האגרו"מ בדבר הסתירה בדבריו והשיב (שם סי' י"ב) וז"ל, הנה מה שעמדת על הסתירה לענין הלאו דובחוקותיהם לא תלכו, וגם מה שהקשית דלהרמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א' ליכא בכעין זה הלאו. וכוונתך בהא שאיכא טעם בדבר, שהרמ"א כתב שדבר שנהגו לחוק ואין טעם בדבר איכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז. אבל ברור שאין כוונת הרמ"א שאין בו טעם כלל וכו', אלא כוונתו דלקבוע עשיית מעשים בשביל דבר שאינו חשוב לידע ולזכור זה - הוא עצמו דרכי האמורי וכו'. ובעניין זה שמחין בעשיית וקביעת יום להילולא וחיגא ואכילת בשר תרנגול הודו אף כמה מאות שנים אח"כ, שזה נחשב דבר שאין בו טעם, אלא הוא דרכי האמורי שעושין דברים בלא טעם ובלא צורך. ולכן איכא בזה האיסור דובחוקותיהם לא תלכו.

אבל אפשר לפרש שלענין האיסור דלאו ובחוקותיהם לא תלכו, אין צורך בהיתרו לטעם שהיה מועיל גם לדינא לנו לעשות שמחה קבועה לזה אם היה אירע זה לישראל. אלא סגי להתיר בטעם שמועיל למנהגא דאינשי אף הנכרים, דכיוון שאין עושין זה בשביל עניני דתיהם, ולא בטעמי דתיהם, אלא הוא לזכר דבר שלא שייך לדתיהם, שלא נעשה זה ע"י כומרים אלא ע"י אינשי דעלמא שלא היו אדוקין בדתי ע"ז שלהן. כיוון שאין עושין זה מצד שייכות לדת שום ע"ז שבעולם, אין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו. ואף שבמה שמסיק הרמ"א שם בדוגמא להיתר מחמת שיש לדבר טעם במלבוש המיוחד לרופאים הוא טעם המובן ממש, וכן מה שעושין לכבוד, והיה מקום לומר שרק בכהאי גוונא ליתא לאיסור דובחוקותיהם, מ"מ נימא שלא בא הרמ"א למעט טעמים אחרים אף טעמים הפחותין מהם וכו'. ורמזתי שיש לי עדיין ספק בזה בסוף תשובה ראשונה, וגם באיסור זה אינו ברור, ויש לעיין עוד. ולכן בתשובה שניה בעניין זה שהיה אחר זה, הזכרתי שעכ"פ איכא איסור לקבוע זה, וגם אף פעם אחת - לא לחובה ולמצווה אלא לשמחת הרשות, ולא בכל שנה. שלכן מאחר שלא היה לי ברור שאיכא הלאו, כתבתי בתשובה שניה שבהזדמנות אין לאסור כשאין כוונתו לחובה ולמצווה אלא לשמחת הרשות וכו'.

אבל אני בעצמי נוטה דעתי יותר דאיכא איסור הלאו דובחוקותיהם לא תלכו, אך לא מאיסורי ע"ז כדלעיל, שאין לחשוש בכגון דא לדרכי האמורי, אבל מכל מקום אסור משום שהוא חוק לגויים וכו'.

ובעצם יש חילוק לדינא. דלתשובה הקודמת דאיכא הלאו דהליכה בחוקות הגוים, אסור אף פעם אחת בהזדמנות, אך אינו נאסר בשביל זה מלעשות איזה שמחה ביום זה, וגם סעודת מרעות בעלמא בלא כוונה לחשיבות היום. ולטעם תשובה אחרת ליכא איסור בהזדמנות שלא לכוונת חובה ומצווה אף שהוא בשביל כוונת חשיבות היום שעושין הנכרים, ומהראוי להחמיר כתשובה הקודמת עכ"ל.

ועיי"ש באריכות דבריו, שלא העתקנו אלא עיקרי הדברים. **על** כל פנים מבואר דנסתפק האגר"מ אם מנהג של נכרים שיש להם טעם בו, דהתירו הר"ן והמהרי"ק משום ובחוקותיהם וכן פסק הרמ"א בעקבותיהם, האם טעם שאינו הגון גם סגי להתיר או לאו. ומעיקר הדין סבירא ליה לאסור, אמנם לא חתך הדברים למעשה.

ובמקום שיש חשש קטטה אם לא ישתתף בסעודת "טענקס-גיווינג", יש לעשות שאלת חכם, כי באופן זה יותר מסתבר שיש להתיר לו להשתתף.

ד

לערוך שמחה אחרת ביום טענקסגיווינג

כתב האגרות משה (אהע"ז ח"ב סי' י"ג) וז"ל, ובדבר לעשות איזה שמחה בימי איד של הנכרים אם הוא מצד אמונתם, אם בכוונה מחמת שהוא יום איד אסור מדינא ואם בלא כוונה יש לאסור מצד מראית העין, וסעודת מצוה כמילה ופדה"ב יש לעשות אפילו בימי איד שלהן, דאין לאסור בשביל מראית עין סעודה המחוייבת, אבל סעודת בר מצוה טוב לדחות על יום אחר, ואף נישואין יש לקבוע לכתחלה על יום אחר. ויום ראשון משנה שלהם וכן טענקס גיווינג אין לאסור מדינא אבל בעלי נפש

יש להם להחמיר עכ"ל.

ומקום הספק הוא לפי הנ"ל דדילמא איכא בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו.

סימן כ

— אמירת לחיים ושאר מנהגי שתיה

א

אמירת לחיים

אמרינן בגמרא (שבת ס"ז ב') בסוף שמעתתא דדרכי האמורי, חמרא וחיי לפום רבנן, אין בו משום דרכי האמורי. מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו, ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן, חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון, ע"כ. ופרש"י (ד"ה חמרא וחיי) וז"ל, כשמוזגין ונותנין כוס אומר כן, לברכה בעלמא, עכ"ל.

והנה מבואר דסד"א דאסור לומר חמרא וחיי וכו' משום דרכי האמורי, וקמ"ל דמותר. וטעם ההיתר נראה ע"פ מש"כ רש"י דכיון שעושה כן משום ברכה הרי דיש לזה טעם הגון א"כ אינו אסור משום דרכי האמורי. ואכן נראה דאחד המקורות לאמירת "לחיים" בשעת שתיית יין וכדומה הוא מסוגיא זו.

ועי' תקוני זהר תיקון כ"ד דאי' שם בתוה"ד בזה"ל, וצריך למימר סברי מרנן ואינן דאמרין וענו לחיי בגין דאתקשרו באילנא דחיי לא באילנא דמותא ואיהו גפן דחב ביה אדם קדמאה וחד אמר חטה היה וחד אמר גפן וכלא קשוט כו', גפן סחטה ענבים ברשו אחרא ועבד יין נסך ואתעביד אילנא דטוב ורע ע"כ. ומשמעות הדברים דאמירת לחיים הוא בשביל לא להתקשר ליין של חטא אדם הראשון.

ובתנחומא (פקודי ב') אי', כיצד חוקרין את העדים כמו שאמר הכתוב

ודרשת וחקרת ושאלת היטב (דברים יג), העת שחוקרין העדים על העבירה שאדם עושה יוצאין הסנהדרין וכל ישראל עמם לרחוב העיר ומוציאין לשם לאיש שהוא מחוייב סקילה או אחד מארבע מיתות ב"ד ויוציאין שנים מהם או ג' הגדולים מהם ודורשין לעדים וכששבין מלחקור אומר להם סברי מרנן והם אומרים אם לחיים לחיים ואם למיתה למיתה, אם הוא מחוייב סקילה מביאין לו יין טוב וחזק ומשקין אותו כדי שלא יצטער מן הסקילה ובאין העדים ועוקדין לו ידיו ורגליו ושמן אותו בבית הסקילה ולוקחין העדים אבן אחת גדולה שימות בה ושמן אותה על לבו כו', וכן שליח צבור כשיש בידו כוס של קדוש או של הבדלה והוא אומר סברי מרנן ואומר הקהל לחיים כלומר כי לחיים יהא הכוס, עכ"ל.

ועי' שיירי כנה"ג (או"ח סי' קס"ז הגב"י סק"ד) שכתב שמקור אמירת "לחיים" הוא על פי מה דאמרינן בסנהדרין (מ"ג א'), אמר רב חייא בר רב אשי אמר רב חסדא, היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי שתטרף דעתו, שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ע"כ. ולכן בשעת שתיית יין אומרים "לחיים", לומר שכוס יין זה יהיה שתייתו לחיים ולא ככוס יין שמשקין היוצא ליהרג. וכעין זה איתא בכל בו (סי' כ"ה) בנוגע לעניית "לחיים" על שאילת "סברי". וז"ל, שם והן עונין לחיים, כלומר דעתינו שנברך עליו לחיים, לא כברכת כוס יין של הרוגי ב"ד, שהיו משקין אותו שתטרף דעתו שנאמר (משלי ל"א ו') תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ויש אומרים טעם אחר לפי שבשביל היין קלל נח את כנען בנו, ולכך שואל המברך יש בדעתיכם לברך על היין, והם אומרים לחיים כלומר זכה לשתותו לחיים, עכ"ל. ועי' עוד אגרת הטיול לרבי חיים זצ"ל אחי המהר"ל אות ח' שכתב כעין טעמו הראשון של הכל בו.

[ועי' פמ"ג סי' קע"ד מש"ז ס"ק י"א וז"ל, כששותה כוס מברך תחלה ויטעום מעט ואח"כ יאמר לחיים וכדומה, דכבוד שמים עדיף. ויש אומרים שיש לומר תחלה לחיים, דכבוד הבריות גדול הוא. עכ"ל.]

הקשת כוסות

(ב) והנה כ"ז לענין אמירת לחיים. אמנם מצינו עוד מנהג של הקשת הכוסות זה לזה בשעת השתיה, ויל"ע האם מקורו מהנכרים ויש לאוסרו משום ובחוקותיהם לא תלכו. ועי' שו"ת מבשר טוב (ח"ב יו"ד סי' ע"ט) שכתב וז"ל, מה שראיתי עוד מנהג רע שהתחקו אחרי חוקות הגוים ומנהגיהם, והוא כששותים יין ומברכים לחיים הם מקישים את הכוסות זע"ז, ומחיתי ע"ז. ואיש אחד הסביר לי הטעם על זה, כי הלא יש חמשה חושים: חוש הטעם, הריח, השמע, המשוש והראות, וכשלוקחים הכוס יין בידים ושותים, אז רק ארבעה חושים נהנים, כי חוש השמיעה אינו נהנה, וע"כ מקישים הכוסות שמשמיע קול ויהנה גם הוא. והשבתי לו הא תינח על מנהג העכו"ם שעושים כן מפני שאין מברכים עליו ברכת היין, אבל אנחנו הלא אנו משמיעים קול לו קול אליו, ואם כן יש גם כן לחוש השמיעה הנאה מזה ממקור הקדושה, ואין אנו מותרים להתחקות אפילו בזה אחר מנהג העכו"ם וכו', ע"כ נתנהג בכל המנהגים כמנהג אבותינו שתורה היא, ומנהג ישר כזה יכולים לקיים עם ברכת "לחיים" בגימט' "מנהג", והבן. עכ"ל. הרי דפשיטא ליה שיש לאוסרו משום לאו דבחוקותיהם לא תלכו.

אמנם להלכה נראה דתלוי בכללים שנתבארו לעיל (שער א'). דאם יש טעם הגון למנהג שפיר דמי, ואם לאו אסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. ויש שנתנו טעם להנהגה זו שהיא כדי לוודא שלא הרעילו את היין, וע"י שמקיש הכוסות אהדדי ונשפך קצת מכוס אחד אל חבירו, הדבר מורה ששניהם כשרים לשתיה. אמנם קשה לברר אם זה יסוד המנהג, לכן נראה ראוי להחמיר ולא לנהוג כן.

סימן כ"א

— הליכה למקומות ספורט

הליכה למקומות ספורט משום ובחוקותיהם

בדבר הליכה למקומות שמתחרים שם במשחקי ספורט האם יש בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו.

הנה במס' ע"ז (י"ח ב') אי' תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה ע"כ. ופרש"י לאיצטדינין - מקום שמנגחין את השור. ולכרקום - מצור ועושין שם שחוק וליצנות. את הנחשים - מנחשים ומכשפים. ואת החברין - לוחשי נחשים. בוקיון מוקיון ולוליון סלגורין - כולן מיני ליצנים הן. הא למדת - מדסמיך ליה כי אם בתורת וגו' מכלל דאזיל להכי לאו בתורת ה' חפצו עכ"ל.

ומהא דהזכיר הש"ס דאסור ללכת למקומות אלו משום מושב לצים וביטול תורה, ולא הזכירו איסור דובחוקותיהם, מבואר דאין בהליכה למקומות ספורט משום לאו זה. וכן מבואר להדיא בדברי המגן אברהם (או"ח סי' רכ"ד סוף סק"ג) שהעתיק דברי הגמרא וז"ל, ובפרק קמא דע"א איתא דאפילו ההולך לקניגאות של ישראל ה"ז בכלל מושב לצים, עכ"ל. הרי דמפרש דברי הגמרא דמיירי כשהם של ישראל. ובטעמא דמילתא עי' אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יא אות א') שכתב וז"ל, באלו שנקראו תיאטרון שעושין שם ענייני שחוק, וכן איצטדיון, שהם המקומות שמשחקין ספארט, לא שייכי בהו עניין ובחוקותיהם לא תלכו (ויקרא קדושים יח, יג), דהוא דווקא כשהוא חוק להעכו"ם לעשות איזה דבר בעלמא, אף כשאין זה מחוקי הע"ז שלהם, אבל עכ"פ הם ענייני חוקים שהנהיגו ביניהם - לא רק דברים של פריצות אלא אף דברים בעלמא - שלא ידוע טעם, כדאיתא ברמ"א יו"ד סימן קע"ח סעיף א'. כו'. אבל כשאיכא טעם למה שעושין, כהא דאיצטדינין וכרקום שאיתא בע"ז דף י"ח ע"ב שהוא לליצנות, ליכא בזה משום ע"ז עכ"ל.

הרי דרק היכא שעושין משום חק לע"ז, או דהוא חק שאין לו טעם -

דתלינן מטעם ודאי שהוא משום ע"ז, איכא משום ובחוקותיהם. ולכן ההליכה למקומות של תחרות ספורט שמטרתם הוא להנאות בני האדם הבאים לראות, ואין בו ענין לחוקי העבודה זרה כלל, אין בזה משום ובחוקותיהם. והוכיח האגרות משה דבריו שהרי גם כומרי שאר האומות מתנגדים להליכה למקומות אלו. ז"ל שם, וכ"ש בתיאטרון הנמצא כעת במדינתנו, וכן האיצטדיון של משחקי ספארט, ואף במדינות אחרות, דעושין זה סתם אינשי מהנכרים שבעיר שלא שייכי כלל לעיני ע"ז. וכמדומני שהכומרים דאמונת הנוצרים, שהיא עתה אמונת רוב אוה"ע, נמי לא ניחא להו עיני תיאטראן ואיצטדיון. וגם לא ניחא בזה לאנשי אמונת המוחמדים שהוא אמונת מדינות טערקיי וכל מדינות ערב. שא"כ רוב המדינות שבהן נמצאים תיאטראות ואיצטדיאות לא שייכי כלל לאמונתם, שוודאי לא שייכי להלאו דובחוקותיהם לא תלכו. אלא הם מאיסור ליצנות וביטול תורה עכ"ל.

אמנם בקרא (ויקרא י"ח ג') דובחוקותיהם לא תלכו פרש"י ז"ל, אלו נמוסות שלהן, דברים החקוקין להם, כגון טרטיאות ואצטדיאות. רבי מאיר אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים עכ"ל. ומקורו מתנ"כ שם. וביאר המהר"ל בגור אריה שם ז"ל, כגון תרטיאות וכו'. בתי שחוק שלהם. ו'אצטדיאות' שחוק שמסיתין את השוורים ואת החיות ליגח עכ"ל. וכ"ה בשפתי חכמים שם. ומבואר דהתנ"כ סובר דתרטיאות ואיצטדיאות יש בהם משום ובחוקותיהם לא תלכו. וביאור הדבר כתב בספר חשוך חמד (ע"ז י"ח ב') ז"ל, ויתכן שההנאה הזאת היא חוקות הנכרים המבלים את זמנם לריק וחושבים שאדם נברא בעולם לשם הנאות אלו, וחוקות ישראל הם לשמור את התורה ולשוש במצוותיה. ולכן ההולך להתאוורר באצטדיון הרי הוא הולך בחוקות העמים. ומהגאון רבי ניסים קרליץ שמעתי שמלחמת השוורים יש בה אכזריות רבה והיא מנימוסי הגויים. והם נגד נימוסי ישראל הרחמנים וביישנים וגומלי חסדים עכ"ל. ובספר החינוך יש משמעות שאכן ללכת למקומות אלו אסור משום ובחוקותיהם שכתב (מצוה רס"ב) ז"ל, שלא תלכו בנמוסות שלהם, בדברים החקוקים להם, כגון טיטראות וקרקסאות והאסטריאות. וכל אלו הם מיני שחוק שעושין בקיבוציהן כשמתקבצין לעשות שגעונות וזנות ועבודת האלילים.

הרי דקיבוץ לעשות שגעונות גם נכלל באיסור דובחוקותיהם.

אכן מדברי האגרות משה מבואר דס"ל דלש"ס דילן אין בזה משום חוקות הגויים, ואסור משום ביטול תורה ומושב ליצים. אמנם עיין מה שסיים באגרות משה שם וז"ל, וגם עוד איסור גדול יש דמגרי יצה"ר של עריות בנפשיה דרובן הם דברי ניבול פה והסתה לעריות עכ"ל. והרי אי איכא בזה משום פריצות שוב כלול בלאו דובחוקותיהם כמבואר ברמ"א (יו"ד קע"ח ס"א) וצ"ע.

ב

מושב ליצים וביטול תורה

אמנם על אף שנתבאר דלפי האגר"מ ליכא איסור דובחוקותיהם לא תלכו בהליכה למקומות ספורט, מ"מ הרי מבואר בגמ' דאיכא בזה משום מושב ליצים וביטול תורה. וכמו שמסיק האגרות משה שם וז"ל, אף שהוא דבר אסור מצד איסור ליצנות, וכל ההולך שם עובר באיסור מושב ליצים ובביטול תורה - לא רק על זמן זה - אלא שגורם לו להיות בטל לגמרי מתורה כמפורש שם וכו' אלא הם מאיסור ליצנות וביטול תורה. וגם עוד איסור גדול יש דמגרי יצה"ר של עריות בנפשיה דרובן הם דברי ניבול פה והסתה לעריות עכ"ל.

ומש"כ האגר"מ לגבי הליכה לטיאטרון שיש בזה משום גירוי יצה"ר דעריות, כ"ה נמי בהליכה למקומות ספורט כנודע, וד"ל.

ויש להוסיף בזה, שהרבה ממקומות ספורט אלו נוהגים לערוך משתאות ששותים בהם בירה וכדומה לפני המשחק. והנה מלבד שגם בהם יש לאסור משום מושב ליצים וביטול תורה וגירוי היצר, עוד ראוי להמנע דהנה אי' בשלחן ערוך (יו"ד סי' קי"ד ס"א) כל שכר של כותים, אחד שכר של תמרים או של תאנים או של שעורים או של תבואה או של דבש, אסור משום חתנות. ואינו אסור אלא במקום מכירתו, אבל אם הביא השכר לביתו ושותהו שם, מותר, שעיקר הגזרה שמא יסעוד אצלו. ולא אסור אלא כשקובע עצמו לשתות כדרך שאדם קובע בשתיה, אבל אם נכנס

בבית העובד כוכבים ושתה דרך עראי באקראי, מותר עכ"ל. ונראה דלשתות במשתאות אלו ודאי אית בהו דין דמקום מכירתו. הרי דלדעת המחבר איכא בזה איסורא.

אמנם הרמ"א כתב שם וז"ל, ויש מתירין בשכר של דבש ותבואה וכן נוהגין להקל במדינות אלו, עכ"ל. ולדבריו לכאורה יש להתיר אמנם עיין חכמת אדם (כלל ס"ו סי"ד) שכתב וז"ל, ואף שבזמן הזה נוהגים להקל לשתות שכר של תבואה בבית העכו"ם ואין למחות בידם כי יש מקילין אבל ראוי לכל בעל נפש להרחיק מזה, עכ"ל, עי"ש עוד, וכן הביא החלקת בנימין יו"ד שם סקכ"ב מכמה אחרונים.⁵⁶

עוד יש להוסיף ולעורר, שהרבה מאחינו בית ישראל שומרי תורה ומצוות, אף שאינם הולכים למקומות הספורט עצמם, מ"מ מבזבזים זמנם היקר בהתעניינות בספורט יתר על המידה, ודבר זה גורם הרבה ביטול תורה ועלולים להכשל במראות אסורות. ואמנם אף אם ליכא בזה סרך איסור, שפלות הוא לבן ישראל לבלות את זמנו בדברי הבל ושטות שאין בהם שום תועלת ותכלית.

ג

'אולימפיאדה'

והנה עד כאן הבאנו לדון בדבר ללכת למקומות שעושים בהם תחרויות ספורט בעלמא, והוכחנו מהגמ' במס' ע"ז דליכא בזה משום ובחוקותיהם.

אמנם יש סדר תחרויות מיוחדת הנקראת אולימפיאדה ("Olympics"), שכידוע שורשה בחוקי עבודה זרה של היונים, שכחלק מעבודתם היו משחקים ומתחרים ביניהם לכבודם של האלילים. ומעתה יש לדון דאף דהע"ז עצמה נתבטלה, מכל מקום כיון שיסוד הדבר נקבע לחק לעבודה זרה, האם יש בתחרויות אלו משום ובחוקותיהם. ובפרט האבוקה

⁵⁶ע"ע שו"ת ודברת במ ח"ב סי' רנ"ח ורע"ב

שמדליקים בזמן המשחק שהוא היה חלק עיקרי בעבודה זרה שלהם, כנודע.

ויש לחלק הנידון לג' חלקים (א) האם מותר להשתתף בפועל בתחרות האולימפיאדה (ב) האם מותר להדליק האבוקה בזמן המשחק (ג) האם מותר ללכת למקומות שמקיימים תחרויות אלו.

ולכאורה להדליק האבוקה יש לאסור משום חוקות הגויים, כיון דאין תכלית להדלקה זו חוץ ממה שהוא זכר להא שהדליקו לכבוד הע"ז⁵⁷. ואף אי נימא דכיון שהע"ז הזאת לא קיימת אין בזה איסור, עי' מש"כ בשער א' סי' ג' מ"מ עדיין יש לדון דאולי נחשב מנהג של שטות שגם כן אסור משום ובחוקותיהם.

עוד יש להעיר שיש משחק מיוחד (relay race), שכמה רצים משתתפים בו וכל אחד עושה חלק ממנו, וכשגומר את חלקו נותן שרביט לחבירו והוא ממשיך לרוץ במקומו. הנה המקור של משחק זה הוא מחוקות הגויים, שהיו מביאים דבר מבית עבודה זרה אחת לבית עבודה זרה אחרת על ידי כמה רצים.

ומכל מקום כאן יש מקום גדול להתיר, שכבר נשתכח הענין של עבודה זרה בזה, וגם הע"ז עצמה כבר אינם עובדים אותה, אך יש לדון משום ענין של שטות המיוסד על עניני ע"ז. ונראה שעדיף יותר שלא להשתתף או לקבוע במשחק זה, אבל אין בו איסור ברור.

סימן כ"ב -

— הזכרת שם עבודה זרה

א

⁵⁷יש לציין שבדרך כלל דברים השייכים לאש יש לחשוש שיש בהם שייכות לע"ז, ועי' שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' פ"ו, ושו"ת שבט הלוי ח"ז סי' קל"ו ושו"ת עטרת משה יו"ד סי' קכ"ה.

'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'

כתיב (שמות כ"ג י"ג) "ושם אלהים אחרים לא תזכירו". ובגמ' (סנהדרין ס"ג ב') אמרו, דתניא ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, ע"כ. הרי דאסור להשתמש ולהזכיר שמות של ע"ז. וכן פסק הרמב"ם (הל' ע"ז פ"ה הי"א) וז"ל, לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית וכיוצא בה, עכ"ל. וכן הוא בשו"ע (יו"ד סי' קמ"ז ס"א) וז"ל, ואסור להזכירה בשמה, בין לצורך בין שלא לצורך עכ"ל.

והנה עיקר האיסור נאמר על הזכרה בפה, ויל"ע האם בזה אמרינן דכתיבה כדיבור. עי' מנ"ח (מצוה פ"ו) שדן בזה, ובשו"ת בית יצחק (יו"ד ח"א סי' קנ"ב) האריך וכתב ז"ל, הנה מדכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו ומבואר במגילה י"ז זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי זכירה בלב אמור וע"כ זכור בפה. א"כ סתם זכירה בלב ע"כ כאן דכתיב לא תזכירו י"ל דכתב וחתימה ל"ג מהרהור עכ"פ ואף שכ' השאג"א סי' י"ג דלבתר דגלי קרא דזכור בפה כל זכירות ל"ה רק בפה כגון זכירה דשבת וזכירת יציאת מצרים. והרהור לאו כדיבור דמי מ"מ נ"ל דהך לא תזכירו דע"ז כיון דבע"ז הרהור כמעשה דמי כדאמרינן בקדושין מ' ע"כ גם בכתיבה עובר דל"ג מהרהור. ואין ראי' ממגילה דכתיב זכור ואין יוצא בכתיבה כדמוכח בריש הי' קורא דבמגילה הרהור לאו כדיבור דמי. משא"כ בלאו זה ומצאתי בספר מנחת חינוך מצוה פ"ו שנסתפק בזה. וכ' עפ"י השאג"א דהרהור לאו כדיבור דמי אף היכא דכתיב זכירה. ובאמת בע"ז שאני. כנ"ל דגלי קרא דהרהור כדיבור דמי. מיהו י"ל דכיון דלא מקבל עליו באלקי רק שהזכיר השם לבד בזה ל"א הרהור כדיבור דמי. ולפ"ז נ"ל דהיכא דכותב על ע"ז זה אלי ודאי חייב כאומר זה אלי. אמנם אף אם נאמר דבשבועה נמי כתיבה לאו כדיבור דמי. מ"מ איסורא איכא כמ"ש בח"ס דהוי עכ"פ כמו יד. וה"ה בלאו דשם אלהים אחרים לא תזכירו בכתב ודאי איסורא איכא. וזה פשוט. ועוד כיון דטעמא דאסור להזכיר משום דמיקר לע"ז כש"כ בחתימה ובכתב שעומד לימים רבים דמיקר טפי עכ"ל.

אמנם בשו"ת רבי עזריאל הילדסיימר (יו"ד סי' ק"פ) כתב בפשיטות להיתר ע"ש וכן עולה מדברי הערוך לנר שנביא לקמן בעז"ה.

ב

היתרים בהזכרת שמות ע"ז

אמנם לאו כל האופנים שווים לאיסור בהזכרת שמות של ע"ז. ונראה להציע ה' אופני וצדדי היתר.

(א) אמרינן בגמרא שם, כי אתא עולא בת בקלנבו, אמר ליה רבא והיכא בת מר, אמר ליה בקלנבו, אמר ליה, והכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו, אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן כל עבודה זרה הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה. ע"כ. הרי דע"ז המוזכרת בתורה מותר להזכירה. וכ"כ הרמב"ם שם ז"ל, לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית וכיוצא בה, וכל עבודת כוכבים הכתובה בכתבי הקדש מותר להזכיר שמה כגון פעור ובל ונבו וגד וכיוצא בהן, עכ"ל. וכ"ה בשו"ע (שם ס"ד) מותר להזכיר שם עבודת כוכבים הכתובה בתורה, כמו כרע בל קרס נבו (ישעיהו מו ב) העורכים לגד שולחן (ישעיהו סה יא) עכ"ל. והוסיף הברכי יוסף שם דאף שמות ע"ז המוזכרים בתרגום, מותר להזכירם ע"ש⁵⁸.

(ב) עוד היתר בזה כתב היראים (סי' ע"ה – סי' רמ"ה) והביא דבריו הגהות מיימוניות (הל' ע"ז פ"ה ה"י אות ג') וז"ל, ונ"ל שאינו אסור להזכיר

⁵⁸ והנה איתא בגמ' (ברכות ח' א'), לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון, ובתוס' הקשו אמאי נקט עטרות ודיבון ולא נקט שמות האנשים הכתובים קודם ראובן ושמעון וכו' ע"ש, ובתפארת יונתן ביאר, דהנה כתיב (במדבר ל"ב ל"ח), 'ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם וגו'', וברש"י נבו ובעל מעון שמות ע"ז הם וכו' ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים וזהו מוסבות שם ע"ש, ונמצא לפ"ז דשמות התרגום הכא על עטרות ודיבון וגו' ונבו, הן המה שמות הע"ז אשר לכן שינו בני ראובן לשמות האמורים בתורה. והנה קי"ל, אסור להזכיר שמות ע"ז זולת מש"כ בתורה, ומעתה י"ל דזה מה שאמרו לעולם ישלים וכו' ואפילו עטרות ודיבון היינו דאע"פ ובתרגום זה יש שמות ע"ז, והו"א לומר דכיון ואינם כתובים בתורה להדיא אסור לאומרם, קמ"ל דמה שכתוב בתרגום ככתובים בתורה דמותר להזכירם, לפי שהתרגום הוא הלל"מ ע"כ.

אלא שם הניתן לאליל לשם אלהות, שנתנו לו שם דמשמע אלהות, אבל שם הדיוטות כגון כרע בל קרס נבו, אף על פי שעשו אותן אלוהות, מאחר שלא ניתן השם לשם אלהות ואינו נשמע אלהות ואדנות מותר. וה"ט משום דכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו בשם אלהות הקפיד הכתוב. וכן תני אלו הן אידיהן של עובדי כוכבים קלנדא סטורניא וקרטסים, שאלו שמות הדיוטות הם. ובכמה מקומות בתלמוד הוזכרו ישו הנוצרי ותלמידיו ואין אלוה גוים יותר ממנו עכ"ל. וכיו"ב כ' המרדכי (מס' ע"ז רמז תת"ט) בשם ראבי"ה, דדוקא בימיהם ששם ע"ז משמע לשון שררות ואלהות, אבל היכא שהקדשים שלהם נקראים בשמות של בנ"א אין קפידא בהזכרתם, והכתוב מוכיח כן ושם אלהים אחרים לא תזכירו עכ"ל.

אמנם עי' רבינו ירוחם (תולדות אדם וחוה נתיב י"ז ח"ה) שהביא התירו של הראבי"ה והגביל אותו וכתב וז"ל, פי' ודווקא שלא בלשון חשיבות אלא כשמות בני אדם אבל לקרותם קדשים כמו שמזכירין אותם הגוים בלשון חשיבות אסור עכ"ל. וכן פסק השו"ע (שם ס"ב) שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם, אין חשש להזכירם. והוא שלא יקראם כמו שמזכירים אותם העובדי כוכבים, בלשון חשיבות עכ"ל.

הרי דשם בן אדם שמשמשים לע"ז מותר להזכירו. ולכן מעיקר הדין מותר להזכיר שמו של אותו איש, כמו שכתב הגהות מיימוניות, כי הוא שם של אדם פרטי שמשמשים לע"ז. וכ"כ בשו"ת רבי עזריאל היילדסהיימר (שם). אמנם מנהג ישראל קדושים שאין מזכירים שמו אלא מכנים לו שם גנאי. וכמו שמסיק שם רבי עזריאל וז"ל, וזה כי לא נוכל להכחיש את הידוע בכל תפוצות ישראל כי דבר זה אף שיהיבנא ליה דאינו רק מדת חסידות עכ"ז בכל מקום היראים נמנעו להעלות שם זה על שפתם, ובודאי לא גרע חסידות זו מהיתר גמור שאחרים נוהגים בו איסור שאי אתה רשאי להתיר בפניהם, עכ"ל.

אמנם יש בני אדם שנקראים על שמו, ובוה מנהג העולם להקל לקרותם בשמם כיון דליכא איסורא מעיקר הדין.

אמנם שמו השני שמכנים לאותו האיש שמשמעותו מושיע בלע"ז, לכאורה גם בזה אין איסור מדינא להזכירו, דמה שהדביקו שם זה

אליו, אינו אוסר להזכיר את השם. אמנם יש לדון, האם במשך הזמן נעשה שם זה מיוחד אליו האם נהפך להיות שמו - ונעשה שם של ע"ז. ובאמת בשו"ת רבי עזריאל היילדסהיימר (שם) כתב וז"ל, בגמרא נזכר שמו הפרטי ישו, אבל לא השם המורגל עתה שהוא העתקת מלת משיח, ובאמת מעולם תמה תמה קראתי על המקילים בשם זה ומחמירים בשמו הפרטי כאשר הוא מורגל בינינו ובאמת נהפוך הוא, עכ"ל. הרי לדעתו אסור מדינא, ומתמיה על המקילים בזה, ויש ללמוד זכות עליהם כנ"ל שאין זה שם של ע"ז הכונה 'מושיע' ורק הדביקו שם זה אליו, כלול דבר זה בהיתרו של הראב"ה הנ"ל.⁵⁹

והנה הבאנו מש"כ בשו"ע (שם) שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם, אין חשש להזכירם עכ"ל. ומשמע דאם אינם כשמות בני אדם אסור להזכירם. ומעתה יום אידם שמיוחס לאותו האיש לכאורה אסור להזכירו ומנהג העולם לכנותו בשם גנאי⁶⁰. ואף במקום הצורך ראוי להמנע מלהזכיר שם המיוחד של החג בפירוש, אלא יכנה בשם 'חג' באופן סתמי. **וכ"ז** לענין שמו של הנוצרי, אבל המוסלמי הוא רק נביא שקר, ואין איסור להזכירו. עי' שו"ת רבי עזריאל (שם).

והנה מדינת הודו אדוקה מאד בעבודה זרה, ויש לעורר את תשומת ליבם של הנוסעים לשם שיזהרו לבל יכשלו ח"ו בעון עבודה זרה החמור, ובכללם איסור הזכרת שם עבודה זרה. [וכמו שכבר עורר בזה בתשובות והנהגות ח"ו קע"ח]. ואחד מן הדתות הידועה ששמה מתחיל באות ב"ת, ויש שם הרבה פסלים לדיוקנו של המייסד, ולא ברירא אם הוא נעשה עבודה זרה ממש,⁶¹ ויש להחמיר בספק איסור דאורייתא, של "לא תזכירו".

⁵⁹עי' שו"ת עולת יצחק (רצאבי) ח"ב יו"ד סי' קנ"ט

⁶⁰יש לציין שיש לכנותו 'קרס-מיך' וכדומה ולא 'x-mas', שגם x יש לו מקור אצל הנכרים להיות במקום שמו [א"ה יש טעות בהערה זו בדפוס].

⁶¹"Buddha" means "one who is awake", scholars claim that it is not intended to be meant that one who attains that status is a god, but on a practical level it seems many do in fact believe he is a god, and many do bow down and serve him.

ג) עוד צד היתר, היכא דהע"ז לא קיימת עוד. דהנה תוס' (סנהדרין ס"ד א' ד"ה מרקוליס) כתבו וז"ל, אומר ר"ת קילוס שמה לשון שבח, אלא שחכמים כינו אותה לגנאי וקראוה קוליס לשון לעג וקלס (תהלים מד), ומר לשון חילוף כמו במר דשחוטה (חולין דף צד). במר דפרזלא (ב"ק דף קיג). במר דכנתא (בכורות דף ל). כלומר חילוף קילוס שהחליפו שמה עכ"ל. ועי' תוס' (עבודה זרה דף נ. ד"ה אבני) ועי' מהר"ם (סנהדרין שם) שביאר כונתם וז"ל, משום שהוקשה לו דהיאך היה מותר לחז"ל לקרותה בשמה הא כתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו וכל עבודת כוכבים שאינה כתובה בתורה אסור להזכיר ומרקוליס אינה כתובה בתורה לכך אמר ר"ת דאין שמה מרקוליס אלא קילוס שמה וכו' ועיין בסמ"ג מל"ת לב דכן משמע שם שזה היה קשה לר"ת לכך פירש שקילוס היה שמה עכ"ל.

וכתב הערוך לנר (שם) וז"ל, וצ"ע אם יש להזכירו עתה, כיון דאין ע"א זה בעולם,⁶² או אם אסור להזכיר שם ע"א שהיתה כבר, דלפ"ז מה שכתב ר"ת דקילוס שמה הוא כתיב ולא קרי עכ"ל. והיינו דנתקשה, היאך כתב ר"ת דשמה 'קילוס', הרי הלומדים דבריו יעברו על לאו דלא תזכירו. הא מיהת מבואר מדברי הערוך לנר דנסתפק האם ע"ז שנתבטלה יש איסור להזכיר את שמה⁶³.

ד) ובעיקר הערתו של הערוך לנר בדברי תוס' כתב בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר (שם) וז"ל, ומפ"א מ"ג בודאי ליכא קושיא דרבי לא העלה השמות על שפתיו (דייקא) כי אם בכתיבה ובוזא ליכא איסור, ובאמת נשנה המשנה בבהמ"ד בע"פ אבל גם מזה אין התחלת קושיא דהא צריכין לדעת הפרטים להזהר מהם וצורך לימוד בינינו בודאי מותר וכדאיתא בר"ה בסוגיא דדמות צורת לבנה הי' לו לר"ג דלהתלמד שאני עכ"ל. הרי דנקט שאין איסור בכתיבה, ועוד מבואר מדבריו דלהתלמד

⁶² שמעתי שבאירן ע"ז זו קיימת אף היום (ויתכן שקיימת בעוד מקומות), ונצטרך להוסיף על דברי הערל"ג שאין איסור לקרותו בשמו אם אין ע"ז במקומו, וצ"ע גדר הדבר בזה.

⁶³ ומטעם זה יש להתיר להזכיר השמות של האלילים של היונים ורומי. ואף שממשעתי שיש קבוצת אנשים ביוון שאומרים שמאמינים בזה, מלבד שיש לעיין אם הם באמת מאמינים, מכל מקום אף אם יש כמה אנשים במקום רחוק שמאמינים בע"ז מכל מקום נראה שאם אין ע"ז זו מצויה בינינו דליכא איסור. וכמו"כ שמעתי שעדיין יש אנשים העובדים למרקוליס, ומ"מ נראה דאם מותר להזכיר שם ע"ז שנתבטלה, שאין לאסור מפניהם.

מותר.

ג

מקומות הנקראים בשם ע"ז

ג הנה כל זה לענין להזכיר את שמות עבודה זרה עצמם. אמנם יש לדון היכא דנותנים שמות של ע"ז למקומות, כגון עיירות שכונות ורחובות, האם גם בזה איכא משום איסור ד'ושם אלוהים אחרים לא תזכירו'. וזה פשוט דשמות של ע"ז שהם כשמות בני אדם, ודאי דאין בזה איסורא כמבואר בשו"ע (שם) לענין שמות חגים שלהם, וכל הנדון הכא הוא לענין שמות ע"ז שאינם כשמות בני אדם.

והיה מקום לדון להיתר כיון דאין כונתו להזכיר את שמות ע"ז, אלא בא להזכיר שמות המקומות, שבמקרה נקראו ע"ש ע"ז. ולפ"ר היה נראה להביא ראיה לזה, דהנה בירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ב – הובא ברמב"ן שמות י"ב ב') אי' א"ר חנינה שמות חדשים עלו בידם מבבל. ושמות אלו שעלו בפשוטו שמות של ע"ז נינהו, ובפרט שם "תמוז" מבואר בקראי (יחזקאל ח י"ד, עיי"ש ברד"ק) שהוא שם של עבודה זרה, ומכל מקום לא נמנעו מלקרוא את החדשים על שמם, ולא חשו לאיסור של "לא תזכירו", וע"כ יסוד הדבר הוא כנ"ל שמאחר שהוא שמות של החודשים, וכל מה שמזכירין שמות אלו הוא בתורת שם החודש ולא שם של ע"ז אין בזה איסורא, וה"נ דכוותיה לענין שמות של מקומות.

אלא דיש לדחות, דאולי שמות החדשים היו מתחילה שמות של הדיוטות לפני שנעשו לשמות של ע"ז, דומיא דמש"כ בביאור הגר"א (יו"ד סי' קמ"ז סק"ג) ששם "סטורנא" הוא שם הדיוט. וכבר הבאנו לעיל שבזה אין איסור אף להזכיר שם הע"ז עצמה.

ובאמת משם יש להביא ראיה לאיסורא, דאי' בשו"ע (שם ס"ב) ז"ל, שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם, אין חשש להזכירם עכ"ל. הרי דאף דבא להזכיר שם החג ולא שם ע"ז, אילולי דהיו שמות אלו שמות של הדיוטות היה אסור להזכירם. א"כ לכאורה ה"נ דכוותיה לגבי שמות

של מקומות. אמנם יש לדון בזה דחלוק חגים ממקומות דחגים הוא חג של ע"ז משא"כ שמות מקומות אין המקום קשור לע"ז כלל, וכונת המשתמש הוא רק למקום ולא לע"ז בזה אולי אין איסור.

ועי' תשובות והנהגות (שם) שכתב וז"ל, רק האמת יורה דרכו, דאף כשזהו על שם ע"ז, מ"מ כיון שלא ידוע לאנשים שזהו שם של ע"ז, אין בזה איסור כלל, ואף שעובדי ע"ז משתבחים בכך שעירות קרויות על שמם, מ"מ כיון שלסתם אנשים לא ידוע להם שזהו שייך לע"ז, לא משתבח הע"ז בכך, ותו אין בזה איסור כלל עכ"ל.

אמנם עדיין יש לדון במקומות ששמותיהם ידועים לנו כשמות ע"ז, ואולי י"ל כנ"ל דכיון דאין כונת המזכיר אותם לע"ז כלל אלא למקום אין בזה איסור.

והנה נפוץ ברחבי העולם מקומות שנקראו "סאינט וכו'" (שמשמעותו קדוש וכו'), ויש לעיין האם שם זה איכא נמי איסורא ד'לא תזכירו',⁶⁴ דאף דנקראים כן ע"ש חשיבותם, מכל מקום גם אצל הנכרים עצמם, יש לעיין האם מייחסים לעצמים אלו חשיבות של אלהות, ואם גם אצלם אינו אלהות שוב אין בזה איסורא ד'לא תזכירו'.

ובשו"ת רבבות אפרים (ח"ח סי' תקנ"ו) כתב לענין שם רחוב הנקרא "סאינט וכו'" וז"ל, וממו"ר הרה"ג רבי משה פיינשטיין זצ"ל שמעתי בשנת תשי"א דאם שייך להמנע מלהזכיר את הרחוב, אז מה טוב, ובאי אפשר כי צריך אז יאמר בשפה קלה כמראה שזה לא חשוב, עכ"ל, עי"ש עוד מש"כ בזה. ובשו"ת אבני ישפה (ח"א סי' קנ"ג ענף ב') כתב וז"ל, אמנם גאון אחד שליט"א (הגרי"ש אלישיב זצ"ל) אמר שיש לכנות שם למקומות האלה, עכ"ל.⁶⁵

אולם מנהג העולם להקל בזה, וצ"ע אם טעמים משום שנוקטים שאין שמות הסאינט בכלל האיסור וכן"ל, או שיש סברא לחלק בין שמות חגים ושמות מקומות,⁶⁶ ונ"מ אם מותר להזכיר שמות הסאינטס

⁶⁴ כ"כ בקובץ המאור חנ"ג עמוד 9

⁶⁵ וע"ע שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' קס"ט

עצמו דאם ההיתר דאינן אלהות אף הסאינט עצמו מותר להזכירו אבל אם ההיתר הוא משום שמקום שאני הסאינט בעצמו אסור להזכירו. ובודאי מן הראוי להמנע מלהזכירם כלל, וכנ"ל מהגר"מ פיינשטיין זצ"ל והגר"ש אלישיב זצ"ל.

סימן כ"ג

'אל תפנו אל האלילים'

הסתכלות בצורות של ע"ז - ולימוד עניני ע"ז

א

הסתכלות בצורות של ע"ז - שיטת רש"י ותוס'

כתיב (ויקרא י"ט ד') "אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם, אני ה' אלהיכם". ובגמ' (שבת קמ"ט א') תנו רבנן כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל תפנו אל האלילים מאי תלמודא אמר רבי חנין אל תפנו אל מדעתכם ע"כ. ונחלקו הראשונים בביאור האי איסור הסתכלות בדיוקנא. ונפרט את שיטתם בזה.

פרש"י כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות - כגון בני אדם המציירים בכותל חיות משונות, או דיוקנות של בני אדם של מעשים, כגון מלחמת דוד וגלית, וכותבין תחתיה זו צורת חיה פלונית, וזו דיוקנית פלוני ופלונית. אסור לקרותו בשבת - שמא יקרא בשטרי הדיוטות. אל מדעתכם - אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם. אלילים - לשון חללים עכ"ל. הרי דנקט שאין איסור ההתכלות בצורות ע"ז אלא אף שאר צורות של נוי אסורים בהסתכלות [ועד"ז באופן אחר קצת

כתב הר"ן על הרי"ף בשם הערוך וז"ל, אל מדעתכם. אשר אתם עושין מדעת לבבכם וחלל שלכם אלילים לשון חללים כדאמרין חללי עלמא כך פרש"י ז"ל והרב בעל הערוך פירש אל תפנו אל מדעתכם בזמן שאתם מסתכלים בהם אתם מפנין אל מדעתכם עכ"ל.]

ולכאורה ביאור שיטתו הוא כמו שכתב התוס' רי"ד שם ז"ל, מאי תלמודא א"ר תנן אל תפנו אל מדעתכם פי' לישנא דאלילים דייק דאי כשנעשו לשם ע"ז מיירי לימא אלהים אחרים דלא אשכחן בשום דוכתא שקרא משה לע"ז אלילים אלא ש"מ זהו פירושו של אלילים דבר ריק שאע"פ שלא עשיתם אותם לצורך לעבדם אלא מדעתכם ומרצונכם עשיתם אותם לציור בעלמא אל תפנו בהם עכ"ל.

אמנם תוס' (ד"ה ודיוקני עצמה אף בחול אסור) כתבו ז"ל, נראה דבשויה לשם עבודת גלולים אמר אבל לנוי מותר. כדמשמע מבנין של קדושים דלא הוו מסתכלי בצורתא דזוזא (ע"ז דף נ.). מכלל דאחריני הוו מסתכלי עכ"ל. וביתר ביאור כתב בתוס' הרא"ש וז"ל, נראה דבעשויה לע"ז קאמר אף על פי שלא נעבדה עדיין אבל לנוי מותר עכ"ל. [וכן הוא ברא"ש שם סי' ב'] הרי דהוכיחו מהסוגיא דע"ז דדוקא צורות שנעשו לשם לעבוד בהם ע"ז אסורות בהסתכלות. ולדבריהם אפי' צורות של ע"ז אם נעשו לשם נוי מותרות. וכ"ש שאר צורות שאינן של ע"ז כלל.

והנה תוס' במס' ע"ז (שם ד"ה ה"ג בנין של קדושים מהלך עליהם) שיטה אחרת להם בזה וז"ל, וא"ת מה חסידות איכא בזה הא אמרינן פרק שואל (שבת דף קמט.) דיוקנא עצמה אסורה להסתכל אפי' בחול כדכתיב אל תפנו אל האלילים, ושמא בצורתא דזוזא שרגיל לראות בה תדיר לא שייכא בה הפנאה ואפ"ה לא מסתכל עכ"ל. וביאור דבריהם י"ל דהוא ע"ד תוס' בשבת דהאיסור הסתכלות הוא רק בצורה של ע"ז, והחילוק בין הסוגיות הוא דבמס' ע"ז איירי בצורה שנעשה באופן מובהק לא לע"ז כגון מטבע שרואה אותה תדיר וממילא לא גורם לפנות אל ע"ז, משא"כ הסוגיא דשבת שאף אם לא נעשה בשביל לעבוד ע"ז, אבל אינו בצורה שרואה אותה תמיד ויכול לגרום להפנאה. וכן פירש דבריהם באגרות משה (יו"ד ח"א סי' ס"ט) וז"ל, צורות שעל המטבעות שכתבו התוס'

והרא"ש בשבת דף קמ"ט ד"ה ודיוקני שמותר כדמשמע מר' מנחם בר' סימאי שקרו ליה בנן של קדושים משום דלא הוי מסתכל בצורתא דזוזא מכלל דאחריני הוו מסתכלי וכתבו הטעם משום דרק בשויה לשם עבודת גלולים אמר שאסור להסתכל בה אבל כשנעשה לשם נוי מותר עיין שם וכו'. ועיין בתוס' ע"ז דף נ' בד"ה ה"ג שכתבו טעם אחר בהיתר הסתכלות במטבע דכיון שרגיל לראות בה תדיר לא שייכא בה הפנאה ופשוט שאין כוונתם כשכבר הורגל לראות דא"כ יקשה איך הורגלו מתחלה לראות בצורת המטבע וגם איך מותר איך מותר במטבע חדשה שלא מצינו חלוק בזה וגם איך מותר עני שלא מצוי אצלו מטבעות. אלא הפירוש הוא דמחמת שנעשה לראות בה תדיר לא כדרך שאר ע"ז שנעשה רק להסתכל בה בעת שרוצים לעובדה, לא שייך הפנאה בהסתכלות כיון דידוע לכל שההסתכלות בה הוא בשביל ענין המטבע עכ"ל.

הרי"ד דג' שיטות נאמרו בהאי איסור הסתכלות הנאמר בסוגיא דשבת (א) רש"י וסייעתו למדו דאף צורות של נוי בעלמא שלא נעשו לע"ז אסור להסתכל בהם (ב) שיטת תוס' בשבת דהאיסור הוא רק בצורות שנעשו לעבוד בהם ע"ז אבל אם נעשו לנוי מותר (ג) שיטת תוס' בע"ז שאף צורות של ע"ז שנעשו לשם נוי אסורות אם לא שנעשו באופן שעומד תמיד לשימוש אחר.

ב

הכרעת השו"ע בפלוגתת רש"י ותוס'

והכרעת ההלכה בזה, עי' ב"י (יו"ד סי' קמ"ב) שכתב וז"ל, כתב רבינו ירוחם (ני"ז ח"ה קנט). אסור לשמוע כלי שיר של עבודה זרה או להסתכל בנוי עבודה זרה כיון שנהנה בראייה כך מוכח בפרק כל שעה (פסחים כו.) מההיא דא"ר שמעון בן פזי קול ומראה אין בהם מעילה אבל איסור יש בהם. גרסינן בפרק שואל (שבת קמט.) ת"ר כתב המהלך תחת הצורה ודיוקנאות אסור לקרותן בשבת ודיוקנא עצמה אסור להסתכל בה אף בחול שנאמר (ויקרא יט ד) אל תפנו אל האלילים וכתב הרא"ש (שם)

סי' ב) ז"ל נראה דבעשויה לעבודה זרה הוא אף על פי שלא נעבדה עדיין אבל לנוי מותר כדמשמע (פסחים קד. ע"ז נ.). מבנן של קדושים דלא הוה מסתכל בצורתא דזוזא מכלל דאחרים הוו מסתכלי וכן כתבו התוספות (שם ד"ה ודיוקני) עכ"ל.

הרי דהביא שני דינים, אחד משמיה דרבינו ירוחם דאסור להנות בהסתכלות בנוי של ע"ז, ויסודו מסוגיא דפסחים (כ"ו א') דגם בהנאה ממראה של ע"ז איכא איסורא. עוד הביא מהסוגיא דשבת הנ"ל איסור הסתכלות בצורות של ע"ז משום אל תפנו אל האלילים. שאין האיסור משום הנאה אלא משום עצם ההסתכלות, והביא דברי התוס' והרא"ש בשבת, ולא הביא את דברי תוס' בע"ז.

אמנם בשו"ע (שם סט"ו) השמיט את הסוגיא בשבת והביא רק את דינו של רבינו ירוחם שאסור להנות מהסתכלות בע"ז. וז"ל, אסור כו' להסתכל בנוי עבודת כוכבים, כיון שנהנה בראייה עכ"ל. אמנם הש"ך (ס"ק ל"ג) כתב ז"ל, פי' באלילים עצמם שנעבדו אסור להסתכל בהן לראות נויין אבל צורות שנעשו לנוי ולא לעבוד מבואר בתו' והרא"ש דמותר עכ"ל. (ויל"ע בדיוק דבריו שכתב שנעבדו דהרי ברא"ש מבואר דאף אם לא נעבדו אלא נעשה בשביל לעבוד אסור, וכן מבואר מדיוק סוף דברי הש"ך, וצ"ע.). הרי דגם פסק את דברי תוס' בשבת שם. וכ"כ המג"א (סי' ש"ז ס"ק כ"ג) וז"ל, התוס' והרא"ש כתבו דדוקא בדיוקנא העשויה לשם ע"א עובר ע"ש אבל בע"א דף נ' כתבו התוס' דאפי' בכל דיוקנא אסור אלא בצורתא דזוזא שרי שרגיל לראות בה תדיר ולא שייך הפנאה והעולם נוהגין כסברא ראשונה עכ"ל. והביאור הלכה (שם ד"ה ועובר משום אל תפנו וכו') לא הכריע בזה וז"ל, בגמרא איתא אסור להסתכל בדיוקנאות וכתבו התוספות בשבת והרא"ש דדוקא בדיוקנא העשויה לשם עבודת כוכבים אבל לנוי שרי וכן משמע דעת שארי הפוסקים [א"ר] ויש מחמירין גם בזה [תוס' בע"ג דף נ'] עכ"ל.

אלא דיש להעיר בכ"ז דהשו"ע שם או"ח סי' ש"ז סט"ז כתב וז"ל, מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת; ואף בחול אסור משום מושב לצים

(תהילים א, א), ועובר משום אל תפנו אל האלילים (ויקרא יט, ד) לא תפנו אל מדעתכם; עכ"ל. הרי דהביא אל תפנו אל האלילים על ענינים שאין להם שייכות לדין ע"ז כלל. ונראה קצת מזה שאכן סבר לפסוק כשיטת רש"י שאף צורות בעלמא שאין להם שייכות לע"ז אסורים בהסתכלות. אולם א"כ צ"ע אמאי בסט"ו כתב וז"ל, כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של ב"א של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני, אסור לקרות בו בשבת עכ"ל. ולהנ"ל אי סבר כרש"י הוי ליה לאסור אף בחול, ועמד בזה המג"א וכתב וז"ל, אסור לקרות בו בשבת. אבל בחול מותר דכיון דדבר מועט הוא ליכא למיחש לאמשוכי (מהרש"א) עכ"ל, וצ"ע בכ"ז.

ועי' ברכי יוסף (יו"ד שם) שהביא משו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' ק"ז) שעמד בפלוגתת רש"י ותוס' הנ"ל, וברכי יוסף כתב דרוב רבותינו נקטו כתוס' והרא"ש, אולם הירא את דבר ה' יחוש לדעת הערוך ורש"י והר"ן והרדב"ז דאסרי בכל צורה דעלמא. ע"ש.

אמנם האגרות משה הנ"ל נקט לדינא כשיטת תוס' (אמנם לא כתב שם להכריע בין תוס' בשבת לתוס' בע"ז) ונידונו שם הוא לענין לסחור בדבר שיש עליו צורת שתי וערב וז"ל, ומה ששאל מע"כ באחד שמסחרו הוא למכור סטעמפס (בולים) לאלו האוהבים לקבל סטעמפס מכל המדינות ויש מדינות שמצוירים על הסטעמפס כומרים ושתי ערב שלהם אם מותר לו לסחור בזה. הנה לע"ד אין לאסור דהם רק כהצורות שעל המטבעות שכתבו התוס' והרא"ש בשבת דף קמ"ט ד"ה ודיוקני שמותר כו' ועיין בתוס' ע"ז דף נ' בד"ה ה"ג שכתבו טעם אחר בהיתר הסתכלות במטבע דכיון שרגיל לראות בה תדיר לא שייכא בה הפנאה כו' וא"כ גם הסטעמפס הוא ממש כן דנעשו לראות בה תדיר לצורך שיש לעשות בהסטעמפס שהוא לדבקם במכתבים וכדומה. עכ"פ באותו הטעם שמותרין להסתכל במטבעות ישנו גם בסטעמפס. עכ"ל.

וע"ש שכתוב לדון בעיקר הצורה של שתי וערב האם הוי צורה של ע"ז וז"ל, וגם לא ברור לי שיהיה בכלל איסור להסתכל בשתי ערב שלהם דיותר נוטה שליכא איסור כיון שאינו הע"ז עצמה שעובדין לזה רק

איזה חק עכו"ם להחזיק סימן זה לעבוד הע"ז בזה שלא מצינו בכה"ג שיהיה אסור בהסתכלות ורק מצד הרחקה מן הכיעור יש להחמיר בנעשו לעבודתם כחק שלהם ולא במטבעות וסטעמפס שאין אף להחמיר. עכ"ל.

ולדבריו אף בשתי וערב העומד בבית תיפלה דידהו אין בו איסור הסתכלות כיון דאין עובדין לצורה זו, אמנם כבר העירו⁶⁷ בזה שהגירסא הנכונה בשו"ע (או"ח סי' קי"ג ס"ח) ז"ל, המתפלל ובא כנגדו נכרי, ויש לו שתי וערב בידו, והגיע למקום ששוחין בו, לא ישחה, אף על פי שלבו לשמים. עכ"ל. [וכן עי' רמ"א (יו"ד סי' קמ"א ס"א) ז"ל, וש"ך שם סק"ו] מבואר לאיסור, מכל מקום היינו דוקא שתי וערב הנמצא בבית עבודתם שנעשה לעבוד בו ע"ז. אבל הצורות שמעמידים הנכרים בשאר מקומות יש להתיר הסתכלות בהם וכטעמו של האגר"מ, שהם רק סימן לעבודה זרה ולא העבודה זרה עצמה. ונ"מ להרבה בתי חולים השייכים לדת שלהם, שתולים שתי וערב על הקירות, דלית בהו איסור הסתכלות.⁶⁸ ומכל מקום גם באלו ראוי להחמיר משום הרחק מן הכיעור, וכמש"כ האגר"מ שם.

ובעיקר הנידון של הבולים כצב האגרות משה עוד טעם להיתר וז"ל, ויש עוד טעם גדול בסטעמפס, שהרי נעשו באופן שמבזין את הצורות, דמלכלכין אותן בהפאצט (דואר) שרושמין עליו בחותם לפוסלו מלהדביקו עוד הפעם, וגם שמשליכין אותם באשפות אחר שנוטלין משם את המכתבים, ואת שאינו נוהג בו משום אלוה אין לאסור, כדאיתא בע"ז דף מ"ד לענין שמותר לרחוץ במרחץ של אפרודיטי, וכ"כ אין לאסור להסתכל מטעם זה. עכ"ל.

והנה כל זה מעיקר הדין, אבל בודאי דבר הגון הוא להתרחק מלהסתכל על צורות השייכול לע"ז. והעידו⁶⁹ על הקהלות יעקב זצ"ל שהקפיד שהעץ שתולין בו חוטי הטלפון אצל דירתו, לא יהיה בצורת שתי וערב. ובודאי שאין בזה חשש איסור מדינא, שלא כיוונו בעשייתו לשם צורת ע"ז

⁶⁷עי' שערים מצויינים בהלכה סי' קס"ז קו"א סק"א וסדר יעקב עמ"ס ע"ז ח"א עמוד תקכ"ט

⁶⁸יש בתי חולים שיש בהם צורת אותו איש תלוי על השתי וערב, ובזה ודאי יש חשש.

⁶⁹כ"ה בארחות רבינו ח"א עמוד רי"ב

כלל, וגם לא הורה לאחרים שיחמירו בזה. רק שמחמת גודל קדושתו הרגיש שצורה זו מטרידתו אף במקום שאין כאן איסור מעיקר הדין.

ג

לימוד עניני ע"ז

שיטת הרמב"ם בלאו דאל תפנו אל האלילים

והנה הרמב"ם שיטה אחרת לו בגדר הלאו דאל תפנו אל האלילים. **הרמב"ם** בספר המצוות מל"ת י' כתב וז"ל, והמצוה העשירית היא שהזהירנו מנטות אחר עבודה זרה ומהתעסק בספוריה. רוצה לומר בזה העיון וההתאפשרות כרוחנית הפלוגית תרד על תאר כך ותעשה כך, והכוכב הפלוגי יקטרו לו ויעמדו לפניו על תאר כך ויעשה הדבר הפלוגי. ומה שילך הדרך הזה. כי המחשבה באלו הדברים והעיון באותן הליצניות הוא מה שיעורר האדם לבקש אותם ועבודתם. והכתוב שהזהיר בו מזה הענין הוא אמרו (שם יט) אל תפנו אל האלילים. ולשון ספרא אם אתה פונה אחריהן אתה עושה אותן אלוהות. ושם אמרו רבי יהודה אומר אל תפנה לראותם. ר"ל אפילו להסתכל צורת הצלם הנראית והמחשבה בעשייתה אינו מותר כדי שלא יתעסק חלק מן הזמן בחלק ממנה. ובפרק שואל אדם מחבירו (קמט א) כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקני עצמה אפילו בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל תפנו אל האלילים מאי תלמודא אמר רבי יוחנן אל תפנו אל מדעתכם עכ"ל, ע"ש עוד.

הרי שכלל הרמב"ם בהזהרה אחת, כל אופני התעניינות בעניני ע"ז, יחד עם האיסור להסתכל בצורות של ע"ז המבואר בסוגיא דשבת הנ"ל. ונראה מדבריו שיסוד הלאו דאל תפנו אל האלילים הוא להמנע מדברים המביאים את עושיהם אל עבודה זרה.

וכמו שהאריך ובירר את דבריו ביד החזקה וז"ל (הל' עבודה זרה פ"ב ה"ב), ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן

הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר, אל תפנו אל האלילים עכ"ל. ומסיים שם ה"ג וכל הלאוין האלו בענין אחד הן והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים עכ"ל.

ולענין מעשה נשאל האגר"מ (יו"ד ח"ב סי' נ"ג) אם מותר לקרות בספרי עבודה זרה של הקדמונים, כיון שהיום אין עובדים אותן כלל וכתב וז"ל, הנה בדבר אחד שפרנסתו להיות מורה בבתי למוד של המדינה בדברי ימי היונים והרומים, וצריך גם להגיד שעורים בעניני דתיהם ועבודת אליליהם אם יש בזה איסור דאל תפנו אל האלילים. וכתר"ה מסביר הספק, מכיון שכתב הרמב"ם בפ"ב מע"ז ה"ב שאיסור הקריאה בספרים שחברו עובדי כוכבים בעבודתה הוא משום שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהם עושין, ובזמן הזה שדתיהם כבר מאוסים לכל העולם אין לחוש כלל שימשך אחד אחר זה אין לאסור, או דשמא עכ"פ הוא בכלל האיסור אף שאין הטעם.

הנכון לע"ד דלהסתכל בצורה של ע"ז שהוא ג"כ מצד אל תפנו כדאיתא בשבת דף קמ"ט אסור אף שליכא הטעם ככל האיסורין שאין תלוין בהטעם אף באלו שנאמר טעם, ואף לר"ש שדריש טעמא דקרא הוא רק שהוא לפרש מצד הטעם שלא נאמר האיסור אלא באופן שאיכא הטעם כמו בלא תחבול בגד אלמנה שבשביל הטעם מפרש שלא נאמר האיסור אלא בעניה, אבל בדבר שנאמר האיסור רק שנעשה זמן שליכא הטעם גם לר"ש לא יותר כיון שכבר נאסר וכו'. וכ"כ הוא איסור אל תפנו אל האלילים דהוא איסור על הסתכלות בצורה בע"ז וכדומה, אף שהטעם הוא כדכתב הרמב"ם כדי שלא יפנה לעשות כמעשיהם, ומשמע מהכ"מ שהוא ממשמעות הקרא, מ"מ הוא רק טעם להדין שלכן אף שנעשה זמן שליכא הטעם לא נתבטל האיסור. ולכן גם לקרא בספרים שחברו בעבודתה יש לאסור, אף שנימא שבטל הטעם בזמן הזה שכבר נמאסו דעותיהם בעולם עכ"ל.

הרי דאף דנתבטל הע"ז עדיין האיסור ללמוד את עניניה במקומו עומד. אולם לענין מעשה כתב פתח להתיר למי שצריך לעסוק בדברים אלו לצורך פרנסתו, מבלי להכשל באיסור זה וז"ל, אבל נראה פשוט שהאיסור

הוא רק בספרים שחברו העכו"ם שעובדים להע"ז שהם כתבו זה לשבחה בדברי הבל ושטות שנדמה להם שהוא שבח, שספרים כאלו נאסרו בשביל הטעם בלאו דאל תפנו ונאסר לעולם אף כשיתבטל הטעם שלא ימשכו בנ"א בדבריהם הטפשיים, אבל ספרים שנתחברו מכופרים בע"ז ההיא שהוא רק להתלוצץ בהם ולבזותם במה שמספרים הבלותם ושטותם לא נאסר גם אז, ומצינו גם בקראי שמספרים מעבודתם אבל כיון שהוא באופן שהוא לבזות ולהתלוצץ אינו כלום. וכ"ש שאין לאסור עתה מה שלא היה אסור אז. וא"כ כשצריך ללמד בהקורס שלו עניני דתיהם והבליהם, צריך לדבר בלשון שיבינו שהם עניני שטות והבל איך שדבר הבל זה עשו ודבר הבל זה אשר אפילו קצת בן דעת ימאס בזה וכהא שאמר ר"נ במגילה דף כ"ה כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעכו"ם דשריא, ובאופן זה מותר עכ"ל.

הרי שלקרוא בספרים שנתחברו ונכתבו על ידי אלו שאינם מאמינים בעבודה זרה מותר, דלאו ספרי ע"ז נינהו, כיון שהמחברים עצמם מכירים שהם דברי הבל ושטות. ומכל מקום כתב דצריך ללמוד וללמד באופן שמראה שאינו מחשיב דבריהם כלל.

ועיי"ש בהמשך דבריו שכתב שכמו שבשעתם האמינו הרבה בני אדם בע"ז אלו, והיום מכירים כולי עלמא כי כולם שקר וכזב, כך יש הרבה דברים שהיום חושבים רוב העולם שהם אמת, ולעתיד יתגלה לעין כל כי דברי הבל הם.

ד

היתר דלהתלמד ולהורות

והנה סנהדרין צ' א' תנן ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו' רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים, ובגמ' שם ק' א' רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים וכו' תנא בספרי מינים. ועי' מגדל עוז (הל' ע"ז שם) שכתב שזהו אחד מהמקורות של הרמב"ם.

והנה המאירי במתני' שם כתב וז"ל, ר' עקיבא אומר אף הקורא בספרים

החיצונים ר"ל שלא להבין ולהורות אלא על דעת לילך באמונתם עכ"ל. הרי דנקט דלהבין ולהורות מותר. אמנם הבאר שבע בגמ' (שם) האריך שאין בזה היתר דלהתלמד וז"ל, ומיהו אכתי איכא למידק, כיון דמוכח משמעתין דבספרי מינין אפילו מילי מעלייתא דאית בהו אסור לקרותן, וכמו שפסקו בהדיא הרי"ף והרא"ש והריטב"א שהבאתי לעיל, א"כ קשה על כמה גאוני עולם קמאי דקמאי ובתראי ז"ל, ובראשם הרמב"ם ז"ל, היאך מצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש שלמדו בספרי מינים גמורים כגון אריסטוטלוס ואפלטון ואבן רשד וסייעתם. ואין ללמוד זכות עליהם מהא דתניא (סנהדרין לח, א) לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות, משום שזה לא נאמר אלא במילי אחרנייתא, כמו נטיעת קשואין לעיל בסוף פרק ארבע מיתות (שם), וכגון דמות צורת לבנה דרבן גמליאל (ראש השנה כד, א), כדפירש רש"י בפרק קמא דעבודה זרה (יח, א ד"ה להתלמד) גבי להתלמד עבד כו', אי נמי כגון ההוגה את השם באותיותיו בצנעה להתלמד לפי הגירסא שלפנינו שם בפרק קמא דעבודה זרה (שם), אבל לא גבי ספרי מינים, ולכן סתמו וכתבו הרי"ף והרא"ש והריטב"א לאסור, ולא כתבו שמותר לקרותן להבין ולהורות כו', והרבה יותר מכל הא דלעיל קשה בעיני על הרמב"ם שכתב בפ"ב דהלכות עבודה זרה (הלכה ב'), וז"ל ספרים רבים חבירו עובדי עבודה זרה בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל כו' ע"כ. ואלו בספר המורה ח"ג פכ"ט עם הרבה פרקים שאחריו כתב שעיינ ולמד בכל ספרי עבודה זרה אשר נתפרסמו בזמנו בלשון ערב, והחזיק בזה טובה לעצמו יען שמהם נגלו כפי דעתו תעלומות הרבה מתורתנו הקדושה. ולא נעלם מעיני מה שאפשר לדחוק ולתקן דבריו, אכן אומר אני שומר נפשו ירחק מהם כדכתיב הרחק מעליה דרכך, ודרשו בפרק קמא דעבודה זרה זו מינות, ושאני הרמב"ם דרב גובריה ולמד כל התורה כולה. כן נראה לי עכ"ל. וע"ש עוד מש"כ בזה.

אמנם האגרות משה (שם סי' קי"א) גם עמד על מדוכה זאת וז"ל, בדבר מה שהביא מהמאירי פ' חלק על קריאה בספרים חיצונים שלהבין ולהורות ליכא איסור שה"ה על ספרי ע"ז וכו', ואולי ילפינו זה מלמוד

עניני כשוף שנאמר לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות בסנהדרין דף ס"ח. ואולי מהא דסנהדרין צריכין לידע גם עניני כשוף וגם הבלי ע"ז כמפורש ברמב"ם רפ"ב מסנהדרין כדי שיהיו יודעין לדון אותם ואם לא היו קורין בספריהם איך היו יודעין דאין לומר שהיו לומדין מהעובדים שזה אסור אף כדי להבין ולהורות כדאיתא בשבת דף ע"ה דמן גדופי שהוא מין האדוק בע"ז אסור ללמד אף להבין ולהורות עיין שם. עכ"פ הדין אמת דלהבין ולהורות ליכא איסור. אבל מצד היתר זה אין להתיר אלא לגדולי הדור בתורה וביראת שמים ולא לסתם בנ"א⁷⁰. אבל לקרא מספרים שמבינים משם שהם דברי הבל ושטות שכותבים שם ששטות זה עשו וכדומה וכן ללמד בהקורס באופן זה אין בזה שום איסור כדכתבתי במכתבי הקודם עכ"ל.

ה

ביטויים שמקורם בעובדי ע"ז

והנה יש הרבה ביטויים בשפת האנגלית שמקורם מעבודה זרה וסיפורי הבל שלהם, כגון המליצה "Pandora's"⁷¹ "knock on wood" box" וכדומה. ויש לעיין אם ההשתמשות בביטויים אלו נכלל בלאו זה של אל תפנו אל האלילים, כיון שמשמעות המליצה מובנת רק על פי סיפורי העובדי עבודה זרה (Greek mythology). אולם נראה שמעיקר הדין יש להקל בזה, כי אף על גב שמקור המליצה הוא מאנשים שהאמינו בדברי הבאי של העבודה זרה, ואם כן לא שייך כאן היתרו של האגר"מ הנ"ל. מ"מ כיון דע"ז זו לכאורה כבר נתבטלה והאנשים כבר לא מייחסים לחכמה זו חשיבות כלל, אין בזה איסור. אמנם הבאנו כמה פעמים (עי' שער א' סי' ב') דיש מן הפוסקים הסוברים דדבר שנאסר משום ובחוקותיהם מחמת שהיה מנהג של ע"ז נשאר הדבר באיסורו, אף לאחר

⁷⁰ועי' שיעורי דעת להגרא"י בלוך הי"ד זצ"ל, מאמרים סוף הספר – מכתב להגר"ש שוואב זצ"ל – בדבר לימודי חול בבתי ספר באשכנז מה שנו"נ בהיתר זה והגדיר גדר זה לפרטיו.

⁷¹שכנראה שמקורו מעצי אשירה של עובדי עבודה זרה, וגם מהצלם שהנוצרים עובדים, [ודי בספק כזה לאסור וכמו שביארנו היטב בשער א' סימן ב'] ולכל הפחות הוא דבר של שטות והבל.

שנתבטלה הע"ז, יש לחלק דהכא לא היה ממש מנהג של ע"ז אלא ביטוי המשוייך לע"ז וי"ל דבזה כו"ע מודו דמותר.

עוד יש ביטוי שמשתמשים בו - על אדם שרוצה לרכך את השני ע"י דיבורי חנופה להשיג את מבוקשו, אומרים עליו שהוא 'מורח על השני חמאה'. (**Butter him up**).

יש שטוענים שמקור ביטוי זה מגיע מעובדי ע"ז לפני אלפי שנים במדינת הודו, שהיו מקריבים תקרובת ע"ז, באופן של מריחת או השלכת 'חמאה' על עבודה זרה שלהם, ותכלית עבודה זו היתה בשביל להשיג מחילה על עונות, או ברכה של פרנסה בריאות וכדו'. ואחר תקופה הוסיפו עוד בהבלם, ועשו את פסליהם מחמאה בצבעים שונים, כאופן של עבודה לאלוהיהן.

מיהו כיון שמצינו לשון כזה בתנ"ך (עיין תהלים נה, כב), אי אפשר לאסור להשתמש בביטוי זה [והוא פשוט אפילו לשיטת הגר"א שאוסר העמדת אילנות (עיין שער ב' סימן ט') מכיון שנעשה חק לעבודה זרה].

[ועוד] יש להעיר, שבדרך כלל משתמשים בביטוי זה כשהכוונה היא להחניף את האדם, ומלבד שיש איסור להחניף לרשעים, גם בדרך כלל החניפה היא מדה רעה שיש להרחיק ממנה].

הביטוי "pass with flying colors" מקורו הוא מהנוהג אצל הספנים, שכאשר ספינה אחת היתה מנצחת במלחמה, היתה מניפה את כל הדגלים שלה מצבעונים שונים. ולכן אין לו שום קשר עם עבודה זרה ומותר להשתמש בו.

סימן כ"ד -

— השכרת דירה לעובדי עבודה זרה

(א) תנן (עבודה זרה כ"א א') אף במקום שאמרו להשכיר [בית לעובדי עבודה זרה], לא לבית דירה אמרו, מפני שהוא מכניס לתוכו ע"ז,

שנאמר (דברים ז') לא תביא תועבה אל ביתך. ונתקשו שם הראשונים על מה סמכו בזמנם להשכיר בתי דירה לעכו"ם. ובתוס' (שם ד"ה אף) כתב ג' אופנים בזה. א) מחלק בין מקום שמכניס עבודת כוכבים בקביעות בין שאינו מכניס ב) **רבינו חיים כהן** דבחוץ לארץ לא מיקרי ביתך אלא בארץ ג) **הר"ר אלחנן** מפני כשאמרה תורה לא תביא תועבה אל ביתך איכא למימר לא אסור אלא בבית ישראל עצמו שהוא דר בתוכו בעודו דר בו ורבנן הוא דגזרו שלא להשכיר לעובד כוכבים מפני שמכניס לתוכו עבודת כוכבים והשתא דדוקא בתים העשויים לדירה אבל אינם עשויים לדירה לא גזרו וכיון דשכירות בית דירה אינו אסור אלא מדרבנן אף בארץ אם כן בחוצה לארץ הקילו.

והרא"ש (סי' כ"ב) בריש דבריו צירף את תחילת דברי תוס' עם דברי הר"ר אלחנן, דכיון דהוי דרבנן ואין העכו"ם מכניס ע"ז בקביעות בכה"ג לא גזרו. והוסיף עוד טעם בזה וז"ל, נהי דלדידן שכירות לא קניא, כיון שיד אומות תקיפה ובדיניהם שכירות ליומא כמכר ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי כמכר עכ"ל.

ובשו"ע (יו"ד סי' קנ"א סעיף י') כתב אף במקום שהתירו להשכיר, לא התירו אלא לאוצר וכיוצא בו, אבל לא לדירה, מפני שמכניס לתוכו עבודת כוכבים בקבע. הגה והאידנא נהגו להשכיר אף לדירה, כיון שאין נוהגים להכניס עבודת כוכבים בבתייהם עכ"ל. ודברי הרמ"א הם כתוס' (ויל"ע אי סבר דאסור מדרבנן כהרא"ש ורבינו אלחנן או כהשיטה שבריש דברי תוס', דאסור אף מה"ת).

והש"ך (שם סקי"ז) כתב וז"ל, קשה, דהא חזינן דמכניסים עבודת כוכבים בבתייהן אפילו בקבע. ודוחק לומר דכיון דבזמן הזה לאו עובדי עבודת כוכבים הן, לא מיקרי אליל שלהם עבודת כוכבים. ואפשר בזמן הרב לא היו נוהגים להכניס עבודת כוכבים בבתייהם בקבע כמו שכתבו הרא"ש וטור בזמניהם. אבל לפעד"נ דסמכינן אאידך שנויא שכתב הרא"ש וז"ל, ועוד נהי דלדידן שכירות לא קניה כיון שיד האומות תקיפה ובדיניהם שכירות אלימא כמכר, ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי כמכר, עכ"ל.

הרי דהתירא דש"ך הוא ע"פ טעמו השני של הרא"ש דשכירות לעכו"ם
הוי כממכר.

אולם יש לדון אם היתר זה שייך לדידן, דהכל תלוי אם בדיניהם שכירות
הוי כממכר וכתב הרא"ש דנ"מ היכא דנפל ביתו של משכיר האם
יכול להוציא את השוכר ממנו, ובזמן הזה קיימים מקרים שאף לפי דיניהם
יכול להוציאו, ואם כן לא עלה בידינו היתר ברור בזה.⁷²

ולכן הרוצה להשכיר בית דירה לעובד עבודה זרה, עליו לברר פרטי הדין
אצל מורה הוראה מובהק, שלא יכשל ח"ו באיסור זה.

ב

השכרת דירה לעוברי עבירות

אמנם כל זה הוא רק לענין איסור עבודה זרה. עוד יש לדון האם מותר
להשכיר בית למי שמחמת הבית יעבור בו איסורים שלולי הבית
לא יכול לעבור אותם, האם יש בזה משום לפני עוור לא תתן מכשול
ומסייע לעובר עבירה. ונידון זה יש לדון בין למשכיר לישראל מומר או
לנכרי שאינו מקיים שבע מצוות שלהם, ועי' שו"ת מנחת שלמה (קמא סי'
ל"ה אות ב'), ז"ל, משכיר בית לעברין, אף על גב שיש הרבה עבירות
אשר בלא בית לא היו נעשין, ואפשר דגם לא דמי למה שאמרו בגמ' ע"ז
כ"ב ע"א המשכיר שדה לכותי עובר בלפני עור מפני שהכותי יעשה בה
מלאכה בחול המועד, דהתם העבירה נעשית ממש בגוף השדה של
המשכיר ולכן אפשר דגרע טפי מהבערה וכיבוי דלא הוי ממש בגוף הבית,
ועושין כן גם בכה"ג דלא מצי למיגר מנכרי אלא מישראל עכ"ל. עיש"ה.
וע"ע בזה באגרו"מ (יו"ד ח"א סי' ע"ב ואו"ח ח"ב סי' ס"ו) שהאריך
בהגדרת הדברים.

אמנם עי' ספר אשרי האיש (ח"א יו"ד עמ' ק') בשם הגרי"ש אלישיב
זצ"ל שצידד לאסור. ובפרט בארץ ישראל ע"פ מש"כ המשנה

⁷²עי' שו"ת ודברת במ ח"ב סי' ע"ר

למלך (הל' מלוה ולוה פ"ד ה"ב) דבתרי עברא דנהרא לעולם עובר בלפני עוור אף באופן שאם הוא לא היה מושיט את היין לנוזר מישהו אחר היה מושיט. ע"ש. וא"כ ה"ה כאן שבארץ ישראל אם הוא לא ישכיר מסתמא ישראל אחר ישכיר, ושפיר עובר בזה משום בלפני עוור, ואכמ"ל.

סימן כ"ה –

— נישואין בתחילת חדש ותחת כיפת השמים

כתב הרמב"ן (מיוחסות סי' רפ"ג) וז"ל, מה שנוהגין שאין נושאים נשים אלא עד מלוי הלבנה באלו הארצות אינו נוחש. אלא כשם שמושחין המלכים על המעיין דתמשך מלכותו כן עושין במלוי ולא בחסרון. וסימנא טבא הוא כדרך שמושכין יין בצינורות לפני חתנים ואין בו משום דרכי האמורי, עכ"ל⁷³.

והובא בשלחן ערוך (יו"ד סי' קע"ט סעיף ב') וז"ל, נהגו וכו' ואין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה, עכ"ל. וכן כתב הרמ"א (אהע"ז סי' ס"ד סעיף ג') וז"ל, ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחלת החדש, בעוד שהלבנה במלואה, עכ"ל. ומבואר דליכא בזה איסור של לא תנחשו, והיינו טעמא דכיון שאינו סומך ע"ז לגמרי אלא עושה לסימן בעלמא, שפיר דמי, כמו שהארכנו לבאר (לעיל שער א' סי' ט' ואילך).⁷⁴

והנה בספר המקנה בקו"א (אבה"ע שם) כתב וז"ל, יש לדקדק מ"ש הרמ"א באו"ח סי' תקנ"א ס"ב ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך וכו' תיפוק לי' שהוא לאחר חצי חודש. ויש ליישב ע"פ מ"ש המג"א בסי' ת"צ ס"ק ט' בשם הרמ"א בתשובה וז"ל לכן דקדקתי וכתבתי והעם נהגו ולא כתבתי סתם וכן נוהגין וכו' ע"ש עכ"ל. הרי דס"ל דאין

⁷³ בשדי חמד (מערכת חתן וכלה סוף אות כ"א) הביא רמז מדברי הגר"א בביאורו לתיקוני זהר בזה – דכתיב (קהלת ג' ה') עת לחבוק ועת לרחק מחבק. ועת לחבוק הוא עת מספר ט"ו ועת לרחק מחבק הוא מספר ט"ו, להורות שעד ט"ו בחודש נושאים נשים, ומכאן ואילך אין נושאים, ע"ש.
⁷⁴ וכ"ה לשון הרמ"א שם ולכן נהגו ג"כ להתחיל ללמוד בר"ח כי אע"פ שאין נוחש יש סימן, עכ"ד, וע"ז בזה בשו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן שם וסמ"ק מצוה קל"ו.

כונת הרמ"א שכן ראוי לנהוג, דאינו מנהג שהנהיגו בו חכמים ומורים, אלא כן נהגו העם, וכונתו של השו"ע והרמ"א בהביאו מנהג זה הוא לומר שאין בו משום איסור ניהוש. וכן דקדק בשו"ת יהודה יעלה (אבה"ע סי' כ"ד) ממה שלא הביא המחבר כן באבה"ע ורק ביו"ד, ע"ש דהרבה בדברים לסתור מנהג זה.

אמנם כבר תמה על דבריהם בשדי חמד (מערכת חתן וכלה אות כ"א) וכתב דחילוק הרמ"א בתשובה הוא רק היכא דכתב 'והעם נהגו' ולא 'ונהגו' לבד, ע"ש שהאריך להעמיד המנהג על מקומו. ועוד כתב להוכיח מרבותינו הפוסקים שנקטו שראוי לנהוג כמנהג זה, ויישב על נכון קושיית המקנה. וכן הביאור הגר"א (יו"ד שם) הביא מקור למנהג זה מתיקוני זהר (ק"ד ב') ע"ש הרי דאינו רק מנהג שנהגו העם. אמנם עי' כתר ראש (אות קי"ח) שכתב שהגר"א עשה חתונת בנו בסוף החודש, ואמר שאין להפקיד על הזמנים, ע"ש.

והנה אף השדי חמד (שם) מדגיש בדבריו, שאין איסור מדינא להנשא שלא בעת מילוי הלבנה, ובמקום הצורך אפשר להקל נגד המנהג. ועי' ערוך השולחן (אבה"ע שם סי"ג) וז"ל, ויותר טוב שלא להקפיד כלל בזה שנאמר [דברים יח, יג] תמים תהיה עם ד' אלקיך, והרי בסימן ברכה לדגים ולאדם אין מקפידין אף שזה נזכר בגמ', כ"ש מזה שלא נזכר בגמ' כלל, ואפשר מפני שישראל מונין ללבנה ונמשלו ללבנה לכן נהגו להקפיד, ועוד דאין הקפידא שלא להעמיד בחסרונה אלא לסימן טוב להעמיד במילואה, ומ"מ יותר טוב להקפיד על מה שנאמר בגמ' עכ"ל.

ומעתה, ודאי דהיכא דיש חשש מכשול בדחיית הנישואין, דהרבה פעמים קשה להשיג אולם מתאים וכדומה בשעת מילוי הלבנה, צריך לשקול היטב מעלה זו של סימנא טבא מול חשש שיעברו על איסורים מחמת דיחוי מועד הנישואין. (ובפרט כשהחתן והכלה מקיימים פגישות תכיפות וארוכות.) וצריך לשאול ולהתייעץ עם מורה הוראה.

וכן נראה לומר לענין מש"כ הרמ"א (אהע"ז סי' ס"א סוף סעיף א') וז"ל, יש אומרים לעשות החופה תחת השמים, לסימן טוב שיהא זרעם ככוכבי השמים, עכ"ל. דכיון שעושים כן משום סימן טוב, וליכא חיוב

מדינא, במקום שלג, גשם או מזג אויר שאינו מאפשר לעשות חופה תחת כיפת השמים, יש לדון טובא האם להשהות הנשואין בשביל כך, בפרט במקומות שיש בהם אולם עם פתח בתקרה שאפשר דגם בזה מתקיים הסימן טוב.

ועיינן לעיל (סימן י') מה שביארנו בשם החת"ס והאגר"מ בענין עשיית נשואין בבית הכנסת.

סימן כ"ו –

— דרכי האמורי - אבן תקומה וחוט השני

א

אבן תקומה

אי' בגמרא (שבת ס"ו ב'), תנו רבנן יוצאין באבן תקומה בשבת, וכו'. ולא שהפילה, אלא שמא תפיל, ולא שעיברה, אלא שמא תתעבר ותפיל, ע"כ. ופרש"י אבן תקומה - אבן שנושאות אותה נשים עוברות שלא יפילו, עכ"ל. הרי דבסגולה זו דאבן תקומה אין בו משום דרכי האמורי. וצ"ב טעמא דמילתא דכיון דאין פעולתה בדרך טבעי אמאי אין בזה משום דרכי האמורי.

ועמד בזה החוות יאיר (שו"ת סי' רל"ד) וז"ל, מש"כ לרש"י והרא"ש צריך שיהא פעולתו שכלית, וקשה שן של שועל וחבריו גם קשרי פואה או קשרים לבן שיש לו געגוע וכו', וכן אבן תקומה ומשקל ששקלו כנגדו וכו'. ולענין הלכה למעשה נראה דכל מה שנתפשט אצל הנשים מנהגו הנח לישראל דמסתמא נודעו בנסיון והורה להם מורה להתיר ולכך אין לאסור וכו' עכ"ל. עיי"ש אריכות דבריו. על כל פנים מבואר דמנהג שנתפשט הנח להן לישראל ויש לסמוך שמסתמא נודע בנסיון שמועיל, וגם הורה להם חכם שמותר.

וכן הוא בכל דבר שנתקבל למנהג כשר בישראל, אף שלא נודע טעמו ופעולתו, אין לאוסרו מטעם ובחוקותיהם לא תלכו או דרכי האמורי. ונראה דמה"ט הדברים המוזכרים בצוואת רבי יהודה החסיד, אף שדנו בהם הפוסקים אם הצוואה נאמרה לכל אדם או רק ליוצאי חלציו, (עיין שו"ת נודע ביהודה (מהדו"ת אהע"ז סי' ע"ט), ובשו"ת יוסף אומץ להחיד"א (סי' ל"ז), ואכמ"ל). מכל מקום מי שמנהגו להקפיד עליהם יחזיק במנהגו, ואין בזה חשש דרכי האמורי וכנ"ל.

ב

חוט אדום

והנה יש מאחינו בית ישראל שנוהגים לענוד בידיהם חוט אדום, הנקרא "רויטע בינדעל" באידיש, שכרכו אותו סביב לקבר רחל, באומרם שהוא סגולה כנגד עין הרע, וגם בזה יש לעיין האם יש חשש איסור משום ובחוקותיהם או דרכי האמורי, כיון שאין אתנו יודע אופן תועלת סגולה זו, או דנימא דכיון שנתקבל הדבר כמנהג ישראל הרי הוא כאבן תקומה, שמותר.

והנה מקור מנהג זה יתכן שהוא על פי מה שכתב האגודה (מסכת שמחות אות ג') וז"ל, מעשה באשה שחלה בנה והקיפה את העזרה. מכאן נראה שנהגו להקיף בית הקברות, עכ"ל. ודבריו מובאים במג"א (סי' תקפ"א סקט"ז). וכתב הבאר היטב (יו"ד סי' שע"ו סק"ד), ומזה נתפשט המנהג שמודדין הבית חיים סביביו בפתילות, ואחר כך עושין בהן נרות של שעוה ונותנין אותו לבית הכנסת, והכל מנהג טוב, עכ"ל.

ובספר אוצרות ירושלים (חלק לו עמ' תקעו) הובא מכתב מהאדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, וז"ל, ועתה אבקשו, לאשר כי ידענו מכ"ק דודנו רבינו הקדוש בעל ישמח ישראל זצ"ל סגולה לזה, למדוד קבר רחל אמנו ע"ה, ולמדוד הקבר של רחל ולשלוח לי הבענדליך למען יהיה לסגולה שתשלים ימי הריונה, גם אולי יש עוד סגולה לזה וכו' עכ"ל.

ומבואר שיש מנהג למדוד סביבות הקבר, ושהחוטים שמשתמשים

למדידה זו יש בהם סגולה. אמנם אינו מבואר שם שיש מנהג לעשותו דוקא בחוט אדום, וגם לכרוך אותו סביב היד. ואדרבה בחוט אדום מצינו מקום לאסור, דאיתא בתוספתא (שבת פ"ח ה"ד) וז"ל, הקושר חוט [ע"ג] אדום, רבן גמליאל אומר אינו מדרכי האמורי, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, הרי זה מדרכי האמורי, עכ"ל. אולם כתב הבית יוסף (סוף סימן קע"ח) וז"ל, וכתב סמ"ג, בתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים מחוקותיהם ודרכי האמורי, עכ"ל. ובאמת שהרבה דברים שנויים באותה תוספתא שיש בהם משום דרכי האמורי, והרבה בני אדם נכשלים בהם, ואין איש שם על לב. ושמא משמע להו שאין לחוש משום דרכי האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמרא בלבד, וכל שאר דברים השנויים בתוספתא הוו דלא כהלכתא, דאם לא כן לא הוה שתיק תלמודא מינייהו עכ"ל. הרי שלימד הבית יוסף זכות על אלו שאינם נוהרים בדברים המובאים בתוספתא, דיך לומר דכיון שאינם מוזכרים בגמרא לא קיי"ל הכי.

ובאמת בחסדי דוד על התוספתא שם כתב וז"ל, וגם דבר כזה ראיתי נשים עושות קשרים בחוט או משיחה ע"ג מי שיש לו מיחוש ראש או לעין הרע וכיוצא בהא פליגי תנאי לרבן גמליאל אין בו משום דרכי האמורי ולר' אליעזר בר' צדוק יש בו ולפ"ז סמכו העולם על דברי רבן גמליאל עכ"ל. והביא דבריו בשיירי מנחה להגר"י שוואדרון זצ"ל (בנו של המהרש"ם) על התוספתא שם. אבל בדרכי תשובה (סי' קע"ט ס"ק כ"א) פסק דיך בו משום דרכי האמורי ע"ש.

אמנם בספר שלמי שמחה (פרק ס"ב עמ' תי"א) הביא שהגרש"ז אויערבך זצ"ל לא היה ניחא ליה בהנהגה זו, וחשש שיש בזה משום דרכי האמורי, עיי"ש. וכן בספר הקטן והלכותיו בתחילת הספר כתב משמיה דהגר"ח קנייבסקי זצ"ל (אות כ"א) וז"ל, שאלה, האם מותר לקשור חוט אדום ע"ג יד תינוק נגד עינא בישא דבתוספתא שבת פרק ח' אות ד' לחד מ"ד הוי מדרכי האמורי. תשובה, אין לעשות כן עכ"ל.

ובשו"ת באר משה ח"ח סי' ל"ו אות ג' כתב וז"ל, שאלה אם יש מקור למנהג לקשור חוט שני מפני עיה"ר על התינוק ועגלתו

וכיוצ"ב. השבתי כן היה המנהג, והכל עשו כן. כן דקדקו לקשור חוט שני אדום על עגלה או מטת התינוק מפני עין הרע, וכל אלו הג' מנהגים בכלל מנהג נשים זקנות שעליהם כ' הרשב"א שאל יזלזלו בדבריהן ובמנהגיהם כי בודאי יסודתם בהררי קודש גם אם נעלם הטעם ממנו עכ"ל. וכונתו לשו"ת רשב"א (ח"א סי' ט') וז"ל, וככה יקרה לנו מן הדין בכל דבר שיש קבלה ביד הזקנים והזקנות מעמנו. ולא נסתור קבלתם רק אחר הקיום שאינו באפשר חלילה עכ"ל.

וע"ע שו"ת רבבות אפרים (ח"ח סי' נ"א אות ג') שכתב דיש חלופי גירסאות בתוספתא שם, ויתכן שהאיסור הוא רק לקשור חוט על אדום, דהיינו ע"ג מכה, וגם יתכן שקי"ל כר"ג שמתיר שם. ועי"ש שציין לשו"ת ויען דוד (ח"ג יו"ד סי' נ"ד) שדן להתיר כיון שבזמנינו אין העכו"ם נוהגים לקשור חוט אדום, וסברא זו תלויה במחלוקת הפסוקים אם הותר האיסור היכא שהעכו"ם פסקו לנהוג כן, עי' מש"כ בזה בשער א'.

אולם אפילו לדעת המתירים, יש לעיין האם מותר ללובשו בשבת, כי לא התירו אלא אבן תקומה או קמיע בדוק, אבל שאר דברים חשיב משאוי, וקשה לומר שהוא תכשיט אף בלא מעלת הסגולה.

סימן כ"ז

— צידת בעלי חיים לתענוג

כבר דנו גדולי האחרונים אם יש איסור לצוד חיות לתענוג ושעשוע משום לאו דבחוקותיהם לא תלכו, וגם מטעמים אחרים. בספר פחד יצחק (לרב יצחק לאמפרונטי, מחכמי איטליה לפני שלש מאות שנה - ערך צידה) כתב וז"ל, צידה אסורה משום מושב לצים, עכ"ל. שוב הביא שם שאלה וז"ל, אנשים ההולכים לצוד ציד חיה או עוף בכלי זין אם יש אסור וכו' והאנשים העושים כן לשחוק ולטיול בעלמא אם ג"כ עליהם תעבור כוס איסור או לא, עכ"ל.

וכתב תשובה ארוכה על זה ובסוף דבריו כתב וז"ל, וגם האנשים העושים

כזה לטיול ולשחוק בעלמא עליהם נאמר כמתלהלה היורה זקים חצים ומות, כי יש חשש שיבואו אחרי כן להשתכר בהם, וזה לא נקרא נודמן וכו', והנני מוסיף על טעמך דההולך לצוד לטיול ולא להשתכר מה הנאה יש לו להרוג חיות ועופות חנם, בודאי עובר משום בלית תשחית וכו'. וכ"ש הכא שיעשו לטיול ולשחוק דיש ביזוי הרבה, זה הנראה לענ"ד למען כל איש אשר בשם יהודי יכונה יעזוב ולא יעשה הצידה הזאת עוד בדרך זו, עכ"ל.

הרי דאסר לצוד לשם שחוק וטיול משני טעמים, חדא משום שמא יבוא להשתכר בהם, דאסור לעשות סחורה בדברים האסורים אא"כ נודמן לו, ועוד משום בל תשחית.

שוב הביא שם עוד תשובה מאת הרב שבתי מלויקו בענין זה, ולאחר שהאריך בדיני איסור עשיית נבילה ועשיית סחורה במאכלות אסורת, כתב וז"ל, ולענין החילוק האחרון אחרון חביב אם האנשים העושים כן לשחוק ולטיול בעלמא אם גם עליהם תעבור כוס האיסור או לא, ולפע"ד דאסור גמור הוא וכו' וכי משום שחוק וטיול יהא מותר לו לעשות נבילה בידים ולעבור על בל תשחית וכו'. ותו אית לן להחמיר מההיא דגרסינן בפ"ק דעכו"ם תניא ההולך לאיטדינין וכו' הרי זה מושב לצים, ומפרש רש"י איצטדינין מקום שמנגחין את השור וכו', וק"ו הדברים בנידון דידן, ומה התם שאינו עושה אלא רואה אפ"ה מושב לצים איקרי וכשופך דמים הוא נחשב, כ"ש בנ"ד שעושה הוא בעצמו משום שחוק וטיול דבמושב לצים הלא יחשב וכשופך דמים יהי נקרא וידוע דכל לצינותא אסורא חוץ מליצנותא דע"א דשריא. ויותר נמי לנ"ד דגרסינן תו התם אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי מי שלא הלך לתרתסאות ולקרקסאות, ובדרך חטאים לא עמד בקניגנין, ומפרש רש"י בניגנין צידת חיות ע"י כלבים, וכל משעיהם ע"י שמחה ושחוק. הנה עינינו רואות כמה החימירו בצידת חיות אפי' ע"י כלב דאפשר שלא ימות ושלא יטרף ואפ"ה החמירו עליו טובא וקארו ליה דרך חטאים, כ"ש וכ"ש זה שעושה מעשה בידיו ממש והורג ומטריף דחוטא ועבריינן איקרי וכו'. ועוד דכיון דאומות העולם עא"א רגילים בזה ודרכם לצוד ציד חיה ועוף בכלי זיין על ידי שחוק וטיול, בכי הא הפסוק צווח ואמר בחוקותיהם לא תלכו,

בנימיסית שהן חקוקין להם, כגון הטרטראיות והקורקסאות והאיצטדיות וכו', וא"כ האיש העובר בזה לאו בשם ישראל יכונה, עכ"ל.

נמצא שסבירא ליה דציד לתענוג בעלמא אסור מתלת טעמי, חדא משום בל תשחית, ועוד משום דהוא מושב לצים ודרך חטאים, ועוד משום לאו דבחוקותיהם לא תלכו.

אולם עיין בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד סי' י') שגם כן נשאל על ענין הצידה, והוא דן מצד האיסור בל תשחית וגם מצד האיסור צער בעלי חיים. ודעתו דעיקר הצידה מותרת מן הדין, אבל אוסר מטעמים אחרים וז"ל, שאלתו איש אחד אשר זכהו השם בנחלה רחבה ויש לו כפרים ויערות אשר בהיערות תרמוש כל חיתו יער אם מותר לו לילך בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אם אסור לישראל לעשות דבר זה אי משום צער בעלי חיים אי משום בל תשחית וכו'. ואמנם אין לנו להאריך בזה כי כבר האריך מהרא"י בפסקים וכתבים סימן ק"ה שכל דבר שיש בו צורך להאדם לית ביה משום צעב"ח וגם לא שייך צעב"ח אלא לצערו ולהניחו בחיים אבל להמית בהמות וחיות וכל מיני בעלי חיים לית ביה משום צעב"ח וכן מוכח בחולין דף ז' ע"ב עקרנא להו איכא צעב"ח קטלנא להו איכא משום בל תשחית הרי אף שהשיב לו על עקרנא דאיכא צעב"ח אעפ"כ אמר קטלנא להו. וא"כ אין בנדון שאלתו משום צעב"ח, ומשום בל תשחית ודאי ליכא דהרי נהנה בעור וגם אינו עושה דרך השחתה וכו'. והנה עד כה דברנו מצד הדין. ואמנם מאד אני תמה על גוף הדבר ולא מצינו איש ציד רק בנמרוד ובעשו ואין זה דרכי בני אברהם יצחק ויעקב וכו', ואיך ימית איש ישראלי בידים בעלי חיים בלי שום צורך רק לגמור חמדת זמנו להתעסק בצידה וכו'. ומי שהוא איש הצריך לזה ופרנסתו מצידה כזו בזה לא שייך אכזריות והרי שוחטין בהמות וחיות ועופות וממיתים דגים לצורך האדם ומה לי טהורים שיאכל מבשרם ומה לי טמאים שיאכל ויפרנס עצמו מדמי עורותיהן וכל בעלי חיים ניתנו לאדם לכל צרכיו, אבל מי שאין זה לצורך פרנסתו ואין עיקר כוונתו כלל בשביל פרנסתו הוא אכזריות. ועד כאן דברתי מצד יושר ההנהגה שראוי לאדם להרחיק מזה ועכשיו אני אומר אפילו איסורא איכא שהרי כל העוסקים בזה צריכין להכנס ביערות ולהכניס עצמם בסכנות גדולות

במקום גדודי חיות ורחמנא אמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ומי לנו גדול ואומן בקי בצידה יותר מעשו שהכתוב העיד עליו ויהי עשו איש יודע ציד וכו' ופוק חזי מה אמר הוא על עצמו הנה אנכי הולך למות וגו' ואין מקרא יוצא מידי פשוטו שהיינו שהוא מסתכן בכל יום בין גדודי חיות וכן פירשו הרמב"ן, ומעתה איך יכניס עצמו איש יהודי למקום גדודי חיות רעות וכו', אבל מי שאין עיקר כוונתו למחייתו ומתאות לבו הוא הולך אל מקום גדודי חיות ומכניס עצמו בסכנה הרי זה עובר על ונשמרתם מאוד כו'. וז"ל הרמב"ם בפ' י"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה וי"ו וכן אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי כו' וכן כל כיוצא באלו ושאר הסכנות אסור לעבור במקומן. ומעתה אני אומר שיש בדבר זה איסור וגם סכנה, ועוד בו שלישיה שעכ"פ מזכירין עונותיו שאין זה פחות מקיר נטוי וכו', ולכן יש בדבר זה מדה מגונה דהיינו אכזריות וגם איסורא וסכנתא וגם הזכרת עונותיו ולכן השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן בביתו ולא יאבד זמנו בדברים כאלה, עכ"ל.

הרי שמצד בל תשחית סבירא ליה דליכא איסור כיון שיש צורך לאדם בזה, וגם משום צער בעלי חיים ליכא מהך טעמא ועוד דליכא איסור צעב"ח כשממית הבעל חי. ומכל מקום אוסר הדבר מצד הדין משום שמכניס עצמו לתוך סכנה ועובר משום ונשמרתם מאד לנפשותיכם. וגם סובר דאינה הנהגה ראויה משום מדת האכזריות, ולא מצינו בתורה העוסקים בצידה אלא נמרוד ועשו.

ועיינן שם בהערות על הנודע ביהודה שהעירו האחרונים דמצינו בשתי מקומות דדוד המלך עסק בצידה, חדא דאמרינן בגמרא (סנהדרין צה.), אמר רב יהודה אמר רב וכו' אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד וכו' רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד אויב, אמר לפניו רבוננו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי, יומא חד נפק לשכור בזאי, אתא שטן ואידמי ליה כטביא פתק ביה גירא ולא מטייה משכיה עד דאמטייה לארץ פלשתים, ע"כ. וכתב הערוך דנפיק לשכור ביזאי היינו שהלך לצוד ציד. ועוד העירו מהא דאיתא שם עוד (דף קז.), בת שבע הוה קא חייפא רישא תותי חלתא אתא שטן אידמי ליה כציפרתא פתק ביה גירא פתקה לחלתא איגליה וחזייה, ע"כ. ומבואר דדוד המלך היה עוסק בצידה, ואם כן מוכח

דמותר.

אולם יש לדחות דדוד המלך היה עושה כן משום שהיה איש מלחמה, והיה צריך לאמן את ידיו ביריית החץ, ולכן היה מותר לו לעסוק בצידה, אבל בלאו הכי אסור וכדברי הני פוסקים.

והנה הנודע ביהודה לא הזכיר כלל איסור דבחוקותיהם, ונראה דסבירא ליה דכיון שאינו חוק לעכו"ם או דבר שעושים בלי שום טעם, אלא הם עושים אותו משום טיול ועונג, אם כן ליכא למיסר לישראל לעשות כן משום לאו דלא תלכו בחוקות הגויים.

סימן כ"ח –

— ריקוד סביב האש

בשו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' קל"ו) נשאל אודות אם מותר לרקוד סביב האש משום איסור בחוקותיהם ודרכי האמורי, וכתב וז"ל, יום אתמול קבלתי מכתבו והרני משיב בקיצור מפני המצוה אשר שאל שיש מנהג בקעמפ שעושים שלהבת ומרקדים סביבו ונתעורר ע"י הרב בנש"ק ר' אברהם גרינואלד לאי"ט שהוא נגד תוספתא פ"ז דשבת, וכב' התעורר מדברי ב"י יו"ד סי' קע"ח דכל שאינו מוזכר בש"ס עצמו א"צ להזהר, הנה לשון התוספתא פ"ז ה"א משבת המרקד לשלהבת ה"ז מדרכי אמורי, וכידוע שישנם ב' דרכי אמורי א' משום ניחוש ואחד משום מנהג ע"ז, ולשון התוספתא המספק והמטפח והמרקד לשלהבת - משמע שעושה זה לשלהבת דהיינו ליקר ולכבוד אש לשלהבת וקרוב שזה מסרך ע"ז, ועדיין אין ראי' לרקד סביבת השלהבת שיהי' בו סרך איסור דמה דמדליקין השלהבת הוא להרבות אורה ושמחה כמו רבוי נרות הגורמים שמחה, אבל כ"ת כותב שמנהג זה מן הגוים ויש לנו לחוש ששרשו בטומאה וגם אין אנו בקיאים עוד בדברים אלה ואולי גם רקידה סביבת השלהבת בכלל האיסור.

ומה שמלמד זכות מדברי ב"י יו"ד סי' קע"ח בעניוטי שמשם משמע יותר

לאיסור מלהיתר דהא כ' ב"י בשם רא"מ דמסברא אין להוסיף על מה שמנו חכמים שהיתה קבלה בידם שהוא מחוקות הגוי וכ' הסמ"ג דבתוספתא דשבת מונה כל שהיתה קבלה בידם מחוקותיהם ודרכי אמורי, ודברי הסמ"ג מהתוספתא הביא ב"י גם תחילת סי' קע"ח כדבר מוסכם, א"כ דעת הסמ"ג ברור שיש להחמיר בכל שנמנה בתוספתא פ"ז דשבת הנ"ל אלא דהב"י כ' אח"כ שיש בני"א שנכשלים במקצת דברים אלה, ולמד עליהם זכות שדעתם להקל כיון שלא נזכרו בש"ס ממש, ודבר זה מספיק ללמוד זכות על המקילים, אבל כיון שדעת הסמ"ג להחמיר אינו מספיק לעשות לכתחילה נגד התוספתא והסכמת הסמ"ג והג"ה מ"י בשם רא"מ.

אבל מה דה' מקום ללימוד זכות הי' מה שכתבתי למעלה דאולי מרקדים לשלהבת ענין אחר הוא, מכ"מ אנחנו לא נדע כנ"ל ע"כ בודאי יש מקום להחמיר בזה, וחינוך הדורות הוא שלא לעשות כמעשה חינוגא של הגוים, וישמח ישראל בעושיו, עכ"ל.

והיינו שדבר זה מוזכר בתוספתא שבת פרק ז' בין שאר דרכי האמורי, ולכן מן הנראה שהיה ראוי לאסור. ואף שהנהגה זו בפרט לא הוזכר בשלחן ערוך להדיא, מ"מ יש לאסור כל מה שנזכר בדברי חז"ל. והנה לימד זכות על המקילים שכוונת התוספתא היא למי שעושה כן כדי לכבד את האש, ולכן יש בו חשש של סרך עבודה זרה ומנהגיה, אבל אם מרקדים סביב אש רק משום רבוי שמחה אין זה בכלל דינא דהתוספתא, מכל מקום לדינא סבירא ליה דיש מקום להחמיר בזה.

ופסקו של השבט הלוי עולה יפה עם מה שביארנו לעיל (שער א' סימן א' וסימן ב') דכל דבר שידוע לנו שמקורו מהנהגות עבודה זרה (ומאחר שהוזכרה הנהגה זו בדברי התוספתא לאיסור משום דרכי האמורי, כנראה שכך הוא מקורה), יש לאסור אף אם אנו אין עושים כן משום עבודה זרה.

ועייין מה שכתבנו לעיל סי' כ"א אות ג' בענין אש של הOlympids, ולקמן בשער ג' סימן י"ד בענין הנהגות ל"ג בעומר.

שער שלישי

שאלות העומדים על הפרק ופסקי דינים על פי דברי רבותינו
שהתבארו בשער ראשון ושני.

שער שלישי

שער שלישי

הערה נחוצה: כבר עמדנו בהקדמת הספר, שבסוגיא זו יש חילוקים וסברות מורכבים, וגם צריך לשים לב לבירור מציאות הדברים. ולכן אין לדמות מילתא למילתא בהלכות המבואות בשער זה מבלי לעיין במקור הדברים על פי מה שביארנו בשער ראשון ושני, ותן לחכם ויחכם עוד.

תוכן הענינים

סימן א' – עניני מאכל ומשתה

סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם

סימן ג' – עניני קידושין ונשואין

סימן ד' – עניני מלבוש

סימן ה' – עניני תפילה ובית הכנסת

סימן ו' – דברים שיש עליהם

סימן ז' – דמי חנוכה

סימן ח' – מנהגי קבלת פני אדם

סימן ט' – עניני רפואה

סימן י' – מנהגי עכו"ם בענין מיתה וקבורה

סימן י"א – הנהגת שונות

סימן י"ב – עניני ניחוש

סימן א' – עניני מאכל ומשתה

א.

אכילת מאכלים שחידשו הגויים

מותר לאכול מאכלים המקובלים אצל הגויים, אע"פ שסוג המאכל התחדש אצלם ואח"כ התפשט בין היהודים (למשל פיצה,⁷⁶ סושי,⁷⁵ וכדומה). דבר זה לא נחשב חוקת העכו"ם, כי אינם נאכלים מפני חוק ע"ז, או מפני דברי הבל ושטות, אלא מפני טעמים הטוב, ודבר זה לא נחשב חוקת העכו"ם (עיין שער א' סימן ב').

ב'.

מאכלים השייכים לעבודתם

צורת מאכל הנקרא "פרצל" (pretzel)

יש אומרים צורת ה'פרצל' נצטייר על ידי כומרים כדי שתהיה בדמות צלם של שתי וערב עם שלש חורים לרמז לאלהות הבדויה שלהם. אמנם לא שמענו דבר זה ממקור הראוי לעורר ספק, ואין צריך ליתן טעם לצורתו של כל מאכל, ונארה דאין לחוש שמא הוא מחוקת העכו"ם רק משום קול בעלמא⁷⁷.

ג'.

אכילת מאכלים מיוחדים שאוכלים לכבוד ימי אידם

⁷⁵יש מבוכה בענין הברכה על הסושי, כי א"א לומר שהאורז נקרא טפל; אבל גם קשה לברך רק מזונות, כי הדג בודאי גם הוא עיקר, ונראה שצריך לברך ב' ברכות. (עיין רמ"א או"ח סי' רי"ב סעיף א' וט"ז שם סק"ג, וע"ע אגר"מ או"ח ח"ג סי' לא).

⁷⁶ואף שלכאורה אינו ראוי לאחוז בידו מנה גדולה של פיצה כמו שנוהגין בזמנינו (עיין במשנ"ב סי' ק"ע סקי"ט), מ"מ אין לאסור לאכול בדרך זו מטעם חוקת העכו"ם, כי נוהגים כן רק מפני שנוח לאוכלה כך. וצע"ק, כי היא אכילה דרך רעבתנות שמקורה בהנהגת הגויים, ויש ליישב.

⁷⁷ועל דרך זה יש לדון על עוגה הנקרא log cake (yule cake), שמקור צורת העוגה היא מחוקת הגויים, שהיה חוק לעבודה זרה להעמיד עצים בבתיהם ביום אידיהם, ובמקום להעמיד עצים לכבוד החג עשו עוגה בצורת עץ. וכאשר אותם ע"ז נעשו נוצרים, הביאו חוקה זו עמם, וקשה על מנהג העולם שעושין עוגות בצורה זו, ונמכרים בכל המאפיות הכשרות.

ומכל מקום יש ליישב, שצריכים לעשות עוגה באיזה צורה, וכמש"כ בפנים (שער ב' סימן ט"ז אות ו') לענין עוגה עגולה שעושים לכבוד יום הולדת. ואף שכאן אינו ברור כל כך להקל, שהיא עשויה דוקא בצורת עץ, אולם מכל מקום הצורה הוא צורה רגילה, וקשה לאסור. ואף שביארנו (שער א' סימן ב') שדי בספק לאסור משום בחוקתיהם מכל מקום כה"ג שהוא צורת מאכל נראה שיש להתיר.

מאכלים המיוחדים לימי אידיהם, ואפילו אם אינו יום איד אלא שיש להם חק של שטות לאכול אותו מאכל ביום מיוחד, אסור לישראל לאוכלו דוקא באותו יום משום בחוקותיהם לא תלכו.

עיינ לקמן סי' ב' אות א' לענין אכילת pumpkin ביום אידם הנקרא Halloween.

עיינ לקמן סי' ב' אות ב' לענין אכילת תרנגול הודו ((turkey ביום הנקרא Thanksgiving .

ד'. איבוד אוכלים לשם שחוק (Smash Cake) **לאחרונה** המציאו ניהוג שביום הולדת שמים לפני ילד קטן עוגה, ומניחים אותו לשבר ולנפץ אותו, ויש לדון אם יש איסור בדבר מכמה טעמים.

חדא, משום בל תשחית, שאסור להשחית כל דבר שיש בו תועלת, ובתוכם אוכלים. אולם יש לדון בזה, דכיון שנהנה מזה יש לומר דאין בזה איסור בל תשחית, שכך הוא משתמש בו.

עוד יש לדון משום בזוי אוכלין, דהנה אמרינן בגמרא (תענית כד:), רב יהודה חזא הנהו בי תרי דהוו קא פרצי בריפתא אמר שמע מינה איכא שבעא בעלמא יהיב עיניה הוה כפנא, ע"כ. ופירש רש"י (שם ד"ה פרצי) וז"ל, זורקים אותם זה לזה, עכ"ל. והגיה הב"ח (שם אות ג') וז"ל, כמשחקין זה עם זה, עכ"ל. הרי מבואר שאין לשחק במאכלים, והעושה כן מבזה אותם ומביא רעב לעולם ח"ו. ושם קילא טפי שלא היו מאבדים את הלחם רק זורקים אותו. אולם יש קפידא מיוחדת שלא לבזות לחם, כי הוא עיקר מאכלו וחיותו של אדם, אבל מכל מקום בכל מאכלים אסור.

ומאחר שיש לאסור מצד בזוי אוכלים, גם יש לדון מצד דין איסור דבחוקותיהם, כי כיון שהנהגה זו מושרשת במדות רעות, הוי כמו דבר של שחץ וגאווה שביארנו לעיל בשער א' (סימן ב' וסימן ג') שיש לאסור אף אם אין מקורו בחוקות עבודה זרה. וליתנו אותו לפני תינוק הוא אסור משום דלא סיפינן ליה בידיה דבר האסור אפילו בתינוק שלא הגיע

לחינוך.

ובדואי מובן מאליו שאף אם אינו אסור מדינא מכל מקום היא הנהגה גרועה ומכוערת, וכל שומר נפשו ירחק ממנה.

ה.

עוגיות מזל (Fortune cookies)

בהרבה מסעדות (ובפרט אלו שמוכרים מאכל סיני) בסוף הסעודה מחלקים עוגיות שיש בהם פתק קטן, ועל הפתק כתוב מזלו של האדם או דבר שיקרה לו. ויש לעיין אם דבר זה אסור משום בחוקותיהם.

והנה אם היה מקור לזה במהנגי עובדי עבודה זרה, בודאי היה אסור מדאורייתא משום לאו דלא תלכו בחוקות הגוי. אולם כפי הנראה המציאו דבר זה בארצות הברית כדבר שטות בעלמא, ואם כן לרוב הפסוקים אין כאן איסור משום חוקות הגוי, וקשה לאסור דבר שנהגו בו היתר.

אולם אם מאמינים בהם וחוששים לדברים יש בהם משום איסור ניחוש, אבל רוב בני אדם יודעים שהוא דבר של צחוק בעלמא.

סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם

הבאנו את סדר ימי אידיהם מתי הם נופלים בשנה כפי הלוח שלנו שהשנה מתחילה בחודש תשרי

א.

יום אידם הנקרא Halloween

[יום זה שרשו ומקורו הוא בעניני עבודה זרה וכישוף, ולכן אסור לישראל לחגוג יום זה כלל, וכן אסור לנהוג שום הנהגה השייכת ליום זה, כגון ללבוש תחפושת ((costume וכדומה. אע"פ שכבר נשכח השורש והמקור אצל רובם של המשתתפים, עדיין אסור מטעם

רפ"ח עם לבדד סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם ישכון

חוקותיהם, שלכל הדעות הוא הבל ושטות. (שער א' סימן א' וב', שער ב' סימן כ"א. עיין לעיל שער א' סי' ג' שדנו הפוסקים אם דבר שמקורו משום ע"ז מהני מה ששכחו את מקורו.)

[הסיבה שאין חשש בלבישת תחפושת בפורים, משום שאין מקור הנהגה זו לקוח ממנהגי העכו"ם. ואף לדעת הגר"א שאוסר העמדת אילנות בחג השבועות משום שנעשה חוק לע"ז (עי' שער ב' סימן ט'), ולכאורה משום זה היה מקום לאסור גם את התחפושות בפורים שג"כ יש לו שייכות לדתם. מ"מ נראה שכאן יש להתיר, דאף אם הוי חוק ע"ז, מתחילה לא היו שתי ההנהגות דומות זו לזו בסוג התחפושת. וגם יתכן שהגר"א אסר העמדת עצים בבית הכנסת בחג השבועות משום שהגויים עושים כן ביום איד שלהם שהוא גם כן באותה תקופה בשנה]⁷⁸{dir="rtl", אבל בלאו הכי אין איסור}.

כמובן המנהג לחתוך pumpkin (דלעת) באופן המיוחד לחגה שלהם (jack-o'lantern) היא בכלל התעסקות במנהגי דתם ואסור מטעם חוקותיהם.

מיהו אין איסור לקנות ולאכול ממתקים הנמכרים בתקופת Halloween הנעשים במיוחד לחגה זו (אע"פ שיש עליהם תמונות המראות שנעשו לכבוד אידיהם), ומ"מ מי שרוצה להרחיק עצמו מזה אינו מן המתמיהין.

לחלק ממתקים לגויים הבאים לביתו נראה דמותר אם יש צורך בכך מפני דרכי שלום.

ב.

Thanksgiving

יש שאסרו אכילת תרנגול הודו (turkey) ביום הנקרא Thanksgiving, ויש שנטו עכ"פ להימנע מחגיגה שנערכת לכבוד היום באופן קבוע. אחרים סברו שמותר, כי אין אכילתו חק אצל הגויים. (ועיין בשער ב' סימן י"ט שהארכנו בזה, עיין שם היטב). ובכל מקום שיש

⁷⁸ברור שהתכוין הגר"א Pentecost שהוא בתקופת שבועות ולקוח משבועות, וכמבואר בחיי אדם (סוף כלל קכ"א). עי' בספר סדר יעקב מס' עבודה זרה (ח"א עמ' הוספות תנו) ושו"ת ודברת בם (ח"ב סי' רע"ג).

רפ"ט עם לבדד סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם ישכון

חשש מחלוקת יש לעשות שאלת חכם ולקבל הדרכה למצב המסוים שלו.

ג. Black Friday

מי שיש לו חנות או עסק ורוצה לעשות מבצע (sale) ביום זה, לכאורה נראה שהוא מותר, כי הוא ענין של מסחר בעלמא, ואף שקבעוהו בתחילה לפני אידיהם⁷⁹. וכל שכן לקנות דברים ביום זה מותר כיון שמוכרים אותו בזול.

ד.

December 25th

הנה December 25th פשוט שהוא יום איד של עבודה זרה, ואסור להשתתף בחגיגתו, וגם כל המנהגים הקשורים אליו הם חקי ע"ז.

העץ שמעמידים בבתייהם בחג זה פשיטא דאסור מטעם בחוקותיהם. (ויש אומרים שמקורו הוא מעץ האשירה, ואם כן היא עבודה זרה ממש). עיין שער ב' סי' כ"ב אות ב' בענין הזכרת שם ע"ז בשמות בני אדם, או שם תואר שלהם. אולם כיון דשם החגה של December 25th נקרא על שם תואר של משיח השקר שלהם, יש מנהג ישראל כשרים לכנות לו שם גנאי "קראצמיך" וכדומה, ומקיימים בזה מה שאמרו חז"ל כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דעבודה זרה דשריא (סנהדרין סג:).

ה.

New Year's

יש לעורר ולפרסם שגם החגה של January 1st הוא יום איד של דתיהם, ולכן אסור לחגוג אותו או לנהוג בשום מנהגי היום, וכל שכן שאין לעשות שום חגיגה בפומבי ובגלוי⁸⁰. [ואינו דומה כלל ליום

רייז עם לבדד סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם **ישכון**

Thanksgiving שנראה שאינו שייך דוקא לדתיהם ולכן יש מתירים להשתתף בחגיגתו]. (עיין שער ב' סימן י"ט).

ו.

Valentine's Day

יום זה מקורו הוא מהעכו"ם, ולכן יש איסור גמור בחגיגתו או להתנהג בשום מנהג הקשור אליו. ומלבד זה הרי רוח היום סותר לגדרי הצניעות והקדושה של כלל ישראל⁸¹.

ז.

Groundhog Day

גם יום זה מקורו הוא בעניני ניחוש, עבודה זרה, ושטות. ולכן יש איסור להתעניין בשום סימן או ניהוג הקשור אליו, ויש להימנע מלהתיחס אליו כלל וכלל.

ח.

Memorial Day – Labor Day

מה שכתב באגרו"מ (אה"ע ח"ב סוס"י י"ג) בדבר לעשות איזה שמחה בימי איד של הנכרים אם הוא מצד אמונתם, שאם בכוונה עושה כן מחמת שהוא יום איד אסור מדינא, ואם בלא כוונה יש לאסור מצד מראית העין, וסעודת מצוה כמילה ופדה"ב יש לעשות אפילו בימי איד שלהן, דאין לאסור בשביל מראית עין סעודה המחוייבת, אבל סעודת בר מצוה טוב לדחות ליום אחר, ואף נישואין יש לקבוע לכתחלה ליום אחר. ויום ראשון משנה שלהם וכן טענקס גיווינג אין לאסור מדינא, אבל בעלי נפש יש להם להחמיר, עכ"ד, יתכן שהוא מותר רק לחוג חגיגה אחרת באותו יום ולא לחוש למראית העין מאחר שבעיני העולם אינו שייך לדתם, שהרי על חגיגה אחרת באותו היום היה עיקר שאילת השואל, עי' ספר יגל יעקב (עמוד רל"ה) ששם נדפסה שאילת השואל, וכן נראה להדיא באגרו"מ (או"ח ח"ה סי' כ' אות ו) לענין טענקס גיווינג, וז"ל, ובדבר טענקס - גיווינג, כבר כתבתי לאחד בתשובה באג"מ ח"ב אה"ע סימן י"ג, שאין לאסור מדינא לקבוע על יום זה איזה שמחה, כסעודת בר מצוה ונישואין, אלא שבעלי נפש יש להם להחמיר. אבל לעשות שמחה וסעודה לכבוד טענקס - גיווינג, יש וודאי לאסור מדינא. עכ"ל.

⁸¹ופשוט שאין לדמות עניני שידוכים של ט"ו באב להך יום איד, להבדיל, כמובן. ויש ליזהר מאד מלהפוך יו"ט של ישראל (עיין סוף מסכתא תענית) לחג של העמים.

ימים אלו אינם שייכים לדתיהם ולחוקי עבודה זרה כלל, וגם יש טעמים הגונים לקביעות ימים אלו, ואם כן לכאורה אין לאוסרם. ולכן אין חשש לעשות מסיבה (כגון barbecue) או אסיפה משפחתית בימים אלו.

יש מדינות שנוהגים לשים פרח מסוג מסויים⁸² בבגד ביום הזכרון שלהם (Memorial Day) לכבוד החיילים שנהרגו במלחמות. ובזה יש לדון אם יש בזה איסור משום בחוקותיהם. והנה יש טעם חלש להנהגה זו, ולכן תלוי במה שדן באגרו"מ (יו"ד ח"ד סי' י"ב) אם דבר שידוע לנו הטעם אבל אינו טעם מספיק, אם יש איסור משום בחוקותיהם (עי' שער א' סימנים א' ב' ז').

ט.

July 4th and Presidents' Day

ימים אלו נקבעו לכבוד המלכות, ואין בהם שום שייכות לעבודה זרה, וגם יש להם טעם הגון לכבד את המדינה שאנו נמצאים בה, כל שכן כשהיא מלכות של חסד.

לכן מותר לתלות את הדגל של המדינה במקום שראוי להנהגה זו, כי הוא ענין של כבוד המלכות וכנ"ל.

לעשות Fireworks ביום זה, היא הנהגה של הבעת שמחה לכבוד הממשלה, ואין לאסור במקום שיש טעם סביר⁸³, ולכן אין לאסור להשתתף מטעם בחוקותיהם.

Mother's Day and Father's Day.

ימים אלו אינם ימי אידם, ויש להם טעם למה קבעו אותם. מיהו מסתבר שלעשות יום אחד ומיוחד להראות הכרת הטוב לכבד הורים אינה לפי השקפת התורה, כי מצות כיבוד אב ואם הם מצות תמידיות

⁸²Poppy flower

⁸³קצת צ"ע בדין כל הנהגה של השתמשות עם אש שאין לה מקור נאמן. ועיין מה שכתבנו בשער ב' סי' ט"ו לענין הנהגות הקשורות באש בכלל.

רצ"ב עם לבדד סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם **ישכון**

העומדים ברומו של עולם, ואלו שמצמצמים הנהגה של כבוד והוקרה ליום אחד, עלולים להזניח חובתם בשאר ימות השנה. ואם כן יש לדון לשיטת הסוברים שמנהג הגויים שיש לו טעם אבל אינו טעם הגון אסור משום בחוקותיהם, שגם ימים אלו בכלל (ע"י שער א' סימנים א' ב' ג' ח').

ובמקום שיש חשש קטטה או פגיעה בכבוד ההורים נראה שעדיף להקל.

יא.

April Fool's Day

יש הנהגה של שטות בין האומות שביום ראשון לחודש אפריל למספרם, עושים כמה מיני מרמה, וכאשר בני אדם נתספים באותה רמאות, פתאום מגלים להם שלא היתה אלא רמאות בעלמא.

הנה דבר זה הוא לכל הפחות מנהג שטות, ואם כן לדעת הגר"א (ע"י שער א' סימן ג') אסור משום בחוקותיהם לא תלכו. ואף לדעת הרמ"א (ע"י שם בדברינו) שאינו אסור אא"כ מקורו הוא מחוקות העכו"ם, אבל כאן יש צד סביר לומר שהנהגה זו באמת מושרש בחוקות העכו"ם, ואם כן אסור מדאורייתא לכולי עלמא.

ויש להעיר עוד, דבלאו הכי יש לאסור מצד איסור גניבת דעת, ואף על פי שאינו עושה כן אלא דרך שחוק וליצנות לא מצינו חילוקי דינים בזה. וגם במה שגורם לאחרים צער יש לחוש מצד איסור אונאת דברים.

[ועל דרך זה יש לדון על מה שעושים במחנה קיץ מה שנקרא "color war breakout", שלפעמים עושים מתיחה ומפחידים הילדים. והנה אסור להפחיד משהו ולצער אותו בכך, וגם כשמרמים בני אדם יש איסור של גניבת דעת. ומכל מקום נראה שבזה ליכא איסור של לא תלכו בחוקות הגוי, כי אין מקור מנהג זה לקוח מן העכו"ם.

יב.

מסיבה הנעשית לכבוד חגייהם

אם עושים במקום העבודה מסיבה לכבוד יום אידם, אם הוא אחד מהימים שהוא יום איד השייך לעבודה זרה, אסור להשתתף, כדמבואר ברמ"א (יו"ד סוס"י קמ"ח) - וז"ל, ואם נכנס לעיר ומצאם שמחים ביום חגם, שמח עמהם משום איבה דהוי כמחניף להם, ומ"מ בעל נפש ירחיק מלשמוח עמהם אם יכול לעשות שלא יהיה איבה בדבר, עכ"ל⁸⁴. ובזמנינו אין חשש איבה בדרך כלל, א"כ אין להתיר.

אולם אם אין עושים להדיא לשם החג, אלא נותנים לו שם כללי – "Holiday Party", ובדרך כלל חוגגים אותו רק בתקופת האיד ולא ביום האיד ממש. לכן כשיש צורך מותר להשתתף.

אמנם צריך לזהר במסיבות אלו, שפעמים רבות נמצאים שם מכשולים רבים (שכרות, פריצות, וקלות ראש). לכן אם אפשר לו להשמט מהם לגמרי עדיף טפי, ואם הוא מוכרח להשתתף, על כל פנים ימנע השתתפותו כל מה שאפשר ולא ישהה שם יותר ממה שיש בו צורך גמור⁸⁵, ויש לו להתיעץ עם מורה הוראה איך להתנהג.

יג.

נתינת שלום ביום אידם

בחג שלהם שאינו שייך לדת עבודה זרה מותר לתת שלום לכבוד היום, כגון לומר לאינו יהודי "Happy Thanksgiving" וכדומה.

אבל בימי אידיהם השייכים לדת שלהם נראה שאסור לתת שלום לכבוד היום, כגון "Merry C" - "ויש להימנע ג"כ מלומר "Happy New Year" (לפי מה שנתבאר לעיל אות ה' שיום זה שייך לדתם). והביטוי "seasons greetings" אף שבעצם אין לו משמעות ששייך ליום אידם דוקא, למעשה כך מבינים אותו, ולכן יש להמנע מלהשתמש בו. ובמקום צורך יש לומר לשון שמשממע לשתי אנפי כגון "Happy Holiday", אבל יותר טוב להשתמש בשאר לשונות אם אפשר, כגון "have a good one, enjoy your vacation, etc."

וכן נקט באגרו"מ (או"ח ח"ה סי' כ' אות ו') כדבר פשוט לאיסור לחוג ביום אידם גם לולי האיסור של בחוקותיהם.

⁸⁵ עיין שו"ת ודברת במ (ח"ב סי' רע"א – רע"ב).

רצ"ד עם לבדד סימן ב' – ימי אידיהם ושאר ימים מיוחדים של העכו"ם **ישכון**

ויש להזכיר מה שכתוב בשו"ע (יו"ד סי' קמ"ח סעיף ט') וז"ל, אסור ליכנס לבית הגוי ביום חגו וליתן לו שלום. מצאו בחוץ מותר אבל יאמר לו בשפה רפה ובכבוד ראש, עכ"ל, והחשש בזה דאזיל ומודי כמש"כ רש"י גיטין דף סב⁸⁶.

יד.

הנהגה הראויה ליומא דפגרא

כאן המקום להעיר, שאף מי שאין תורתו אומנותו מחוייב הוא במצות תלמוד תורה בהתמדה ועמלות כפי יכולתו, ולכן בעת שהוא פנוי מעסק פרנסתו יש לו לקבוע עצמו בלימוד תורתנו הקדושה. ובימים אלו יש לנצל את ההזדמנות לעלות בכל עניני עבודת ה', ולא לבזבז את הפנאי בהבלי הזמן.

סימן ג' – עניני קידושין ונישואין

א.

טבעת עם יהלום בשעת שידוכין

המנהג לתת טבעת עם יהלום (diamond ring) בשעת השידוכין אין מקורו במנהג ישראל. ובאמת אין מקור מוקדם למנהג זה אצל הגויים גם כן, כי התחדש המנהג מקרוב על ידי מוכרי היהלומים, ומעיקרא מכרו לכל ובכללם לוקחים יהודים, לכן פשוט שאין לאוסרו מטעם חוקות העכו"ם, (עי' שער א' סימן ח' ושער ב' סימן א' בענין מלבושים ליהודים וגוים). וגם עצם המנהג לתת מתנות למשודכת כבר הוזכר בגמרא.

ב.

כריעה על ברכיו לכלה

⁸⁶ עיי' ש"ך שם (סק"ז) שכתב דאסור דוקא בשלום שהוא שמו של הקב"ה, אבל זהו רק לגבי דינא המובא שם בסעיף ט', אבל כאן שהוא משום שמא ילך ויודה אין חילוק. וכבר העיר בזה בספר סדר יעקב מס' ע"ז (חלק ההוספות עמ' תקלח) עיי"ש.

יש הנהגה גרועה שבשעה ששואלים אשה אם תרצה לינשא לו (marriage proposal) שהחתן כורע על ברכיו לפני הכלה. ובודאי שאין זה מנהג ישראל, ופשוט שאין רוח חכמים נוחה הימנו. ויש גם כן חשש איסור של בחוקותיהם, ושומר נפשו ירחק מהנהגות כאלו.

ג.

לבישת לבנים לכלה

זכר לזה יש במשנה מס' תענית (כ"ו ע"ב) שבנות ירושלים היו לובשים לבנים בט"ו באב כשהלכו להמחולות למצוא שידוך. איברא שהמשנה מדברת כשהלכו לשידוכין ולא מיירי ביום החופה מ"מ זה קצת רמז לשייכות בגדים לבנים לנישואין. אולם, המנהג שהכלה לובשת לבנים ביום החופה הוא מנהג קדמון וכבר מובא בשו"ת מהר"ם מינץ (סימן ק"ט הג"ה אות מ"ז). אמנם המעיין שם יראה שהמהר"ם מינץ מביא מנהג לבישת תכריכין (כעין הקיטל של החתן) להכלה כדי להזכיר יום המיתה וכן הביא בספר המנהגים למהרי"ל (מנהגי נישואין אות ב') שהכלה לובשת תכריכיה כבר בבוקר של יום החופה. ואפשר שמזה נשתרבב המנהג להלביש להכלה בגדים לבנים אע"פ שהכלות אינם לובשים תכריכין בזמנינו וכע"ז כתב בספר שלחן העזר (חלק ב' סימן ז' אות י'). עיין שם טעם למה רק החתן לובש בגדי מתים (קיטל) ולא הכלה⁸⁷.

ד עמידה בחופה

הרבה נוהגים שבשעה שהחתן והכלה הולכים לחופה עומדים כל הקהל לכבודם. והנה מנהג זה אינו מנהג שקבלנו מדורות הקודמים, כי בשנים ודורות שעברו היו עורכים את החופה בחוץ במקום שלא היו מקומות מוכנים לשבת עליהם

⁸⁷אולם עיין נטעי גבריאלי נשואין פרק טו הערה ד' שהביא שיש חסידים שמקפידים ללבוש כעין לבן ולא לבן ממש משום חוקות הגויים.

(בדרך כלל היה זה בחצר בית הכנסת עיין שער ב' סימן י'), והיו כל הקהל עומדים בלאו הכי עוד לפני שהחתן והכלה באו (עיין לקמן מקורות להמנהג לעמוד בשעת החופה).

אמנם, נראה שאין איסור של בחוקותיהם מכמה טעמים. חדא, כי אף אם אין לזה דין של מנהג ישראל שמחוייבים לקיימו, מאידך אינו נראה אפילו אצל הגויים העושים כן שמקור מנהגם הוא מעניני עבודה זרה ופריצות⁸⁸.

יש מביאים מקור למנהג שלנו על פי המשנה במסכת ביכורים (פ"ג מ"ג):
הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועטרו את בכוריהם, הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם.

ואמרינן עלה בגמרא (קידושין לג.), אמר רבי יוסי בר אבין, בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה, שהרי מפניהם עומדים, ע"כ. ומבואר מדברי הגמרא שיש לעמוד לפני מקיימי מצוה. והנה כתב המחבר (יו"ד סי' שס"א סעיף ד') שאף במקום שאינו מחוייב ללוות את המת מ"מ יש לו לעמוד לפניו, וכתב הט"ז (שם סק"ב) שהטעם הוא מפני העוסקים עמו שהם מקיימי מצוה. וכן כתב הרע"ב על המשנה בביכורים שם, שמהאי טעמא יש לעמוד בשעה שמביאים את התינוק למולו, והעתיק הגרעק"א דבריו להלכה (יו"ד סי' רס"ה סק"א).

אולם טעם זה לכאורה תלוי אם הקדושין עצמן הוי מצוה, או אם הוי רק הכשר מצוה של פרו ורבו (עיין רא"ש כתובות פרק א' סימן י"ב, ר"ן קידושין דף מא. ובמקנה שם). ואף שלכאורה גם גבי מצות ביכורים ההליכה להביא את הפירות לבית המקדש הוי רק הכשר מצוה, מ"מ ההליכה לחופה הו"ל הכשר דהכשר, ואין ראייה ברורה שיש ענין לעמוד אפילו בכה"ג.

ויש נותנים עוד טעם לעמוד משום שאמרו חז"ל (פרקי דר"א פרק ט"ז)

⁸⁸עדיין צ"ע, כי כל ההנהגות של טכס הנישואין בדין אנשי דתיהם מלבם, ועשו את זה דוקא אצל הכומר בבית תפלות שלהם, ולכאורה זה גופא צריך לעורר חשש של ניהוג ע"ז. ואע"פ שיש ליישב, מי שאינו עומד ודאי יש לו על מי לסמוך, אע"פ שיש כמה טעמים ליישב המנהג הנפוץ היום.

שחתן דומה למלך, אמנם לפי טעם זה היה לנו לעמוד לפני החתן כל שבעת ימי המשתה ולא נוהגין כן עכשיו(עי' אורחות חיים להר"י מלוניל סוף הל' קידושין).

עוד יש לעיין לפי הטעמים האלו אם יש לעמוד לפני הכלה⁸⁹, שאף אם האיש עושה מצוה (או הכשר מצוה), בפשטות האשה רק מסייעת לו לקיים מצותו, ויתכן שאין ענין לעמוד בפניה. וגם לא מצאנו מפורש בחז"ל שכלה דומה למלכה.

על כל פנים ליכא למנהג זה של עמידה לחתן וכלה תוקף של מנהג ישראל, דמקדמת דנא היה מנהג לעמוד מתחלת החופה עד גמר כל הברכות. כמובא בבאר היטב אהע"ז ריש סי' ס"ב ובשו"ת האלף לך שלמה אהע"ז סי' קט"ו.

ונראה שלמעשה יש ליושבים וגם לעומדים על מה לסמוך, ובוודאי אינו צריך להיות יושב בין העומדים במקום חשש צער או קטטה⁹⁰.

ד.

מאז'ינקא

יש שנהגו לעשות ריקוד מיוחד עם מטאטא (broom) בנשואי בנם או בתם הקטנים. מנהג זה אין לו מקור נאמן במנהג ישראל⁹¹, ויש שטוענים שמקורו הוא ממנהגי שטות של הגויים. לכן אם אפשר להשתמט מהנהגה זו באופן שאין חשש קטטה עדיף טפי⁹², כי כל זמן שאין לנו הוכחות שיסוד המנהג הוא ממסורת ישראל, יש עכ"פ חשש

⁸⁹ בעמידה בפני הכלה יש מקום עיון אם יש בו חשש של בחוקותיהם, שמנהגם לעמוד רק בפני הכלה. אולם יתכן שאינו שייך לדתם, והוא רק ענין של שטות וכדומה. וגם מאחר שאנו נוהגים לעמוד גם בפני החתן מסתבר שאינו לקוח ממנהגם.

גם יש לעיין אם יש חשש של חסרון בצניעות לעמוד בפני אשה, עי' שו"ת מנחת שלמה (קמא סוף סי' ל"ג), ושו"ת שבט הלוי (ח"ה ריש סי' ק"ל), ושו"ת תשובות והנהגות (ח"ב סוף סי' תנ"א) לענין קימה בפני אשת חבר ובפני זקנה לדעת האר"י ז"ל, וע"ע בשפת אמת (יו"ד ריש סי' רמ"ד).
⁹⁰ עי' בספר ישמח לב (ח"א עמוד צ"א) שהגר"י קמינצקי היה עומד והגר"מ פיינשטיין לא היה עומד משום שחשש שהוא מנהג רפורמים.

⁹¹ אולם עי' בספר עלינו לשבח (ח"ג עמ' קכו) שמציין מקור למנהג זה.

⁹² ועכ"פ יש להשתדל שלא לרקוד עם המטאטא (broom).

⁹³ דאפילו אם נניח שאין מקור למנהג מזור זה בשרשי חוקי עבודה זרה (וגם זה לא ברור), עדיין שיטת הגר"א וכמה פוסקים שאפילו במנהג שטות עם טעם חלש יש איסור משום בחוקותיהם (עיין שער א' סי' ב').

גדול שיש איסור משום בחוקותיהם לא תלכו⁹³ (עיי' היטב שער א' סי' ב').

סימן ד' – עניני מלבוש

עיי' מה שהארכנו בענין מלבושי הגויים בשער א' (סימן ח') ובשער ב' (סימנים א' ב'). וכלל העולה מדברינו שם שבגדים שהם צנועים ומכובדים מותר ללבושן, אף אם גם העכו"ם לובשים אותם.

אולם כל בגד שיש לו ענין של שחץ וגאווה או פריצות אסור, ואף בגוונא שאינו פרוץ כל כך שיהיה אסור מצד עצמו, מכל מקום אסור משום בחוקותיהם כמבואר ברמ"א (יו"ד ריש ס"י קע"ח), ועי' בפרט זה באגרו"מ

(יו"ד ח"א סוס"י פ"א. ע"ע בעניני לבישת בגדי עכו"ם בשער ב' סימן א' ב').

יש הרבה פרטים באופני מלבושי הגויים שהם נכללים בזה, כגון לבישת בגדים שיש בהם קרעים, וכן כל דבר שתכליתו הוא להראות שהלובשו הוא פורק עול וכדומה, הרי זה בכלל איסור זה.

יש לעורר שבגדי פריצות אינם רק כשאינם מכסים מקום שמדינא צריך להיות מכוסה, אלא כל בגד שמעורר תשומת לב להסתכל במי שלובשו הוי בכלל בגדי פריצות⁹⁴.

א.

לבישת בגדים עם תמונה וציור

בגד שיש עליו תמונה, אם היא סמל של איזה חברה (company logo) מותר. אבל אם היא תמונה של גוי, נראה שאסור משום לאו דלא

⁹⁴ חשוב לציין שיש כמה מיני בגדים שאף על פי שמותר ללבושם מכל מקום אינן בגדי כבוד, ולכן יש לזהר מללבושם בשעת תפילה, כמש"כ המחבר (או"ח סי' צ"ח סעיף ד') וז"ל, וראוי שיהיו לו מלבושים נאים מיוחדים לתפלה, כגון בגדי כהונה, אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה; ומ"מ טוב הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה, משום נקיות, עכ"ל.

תחנם, שהרי איתא בשו"ע (יו"ד סי' קנ"א סעיף י"ד) וז"ל, אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו, עכ"ל. ועל ידי לבישת בגד שיש עליו תמונה של גוי מראה על שבחו וחביבותו⁹⁵.

ב.

מלבוש מיוחד לרופא

מותר לרופא ללבוש בגדים המיוחדים לרופא, כי לובשם לתכלית ולכבוד. וכן כל אומנות שיש בגדים מיוחדים לאותה אומנות מותר ללובשם מטעם זה.

ג.

מלבוש של בגרות – Graduation⁹⁶

יש לדון אם יש איסור של בחוקותיהם ללבוש בגדים המיוחדים שלובשים בשעת טכס הבגרות (caps and gowns). חדא, כי רוב בתי הספר הגבוהים שלהם (colleges and universities) היו מתחילה מקומות של לימוד דתיהם גם כן, ולכן יש לחוש שמא מלבוש זה היה מלבוש המיוחד לכמרים או לשאר מנהיגי דעת שלהם. (ולפעמים יש עליהם סמל הצלם וכדומה שנשאר מהמקור המכוער שלהם, ואף שבמקום צורך אולי מותר ללבוש מלבוש שיש עליו צלם, עיין לקמן סימן ו'). ועוד, שאף אם אינו שייך לדתם, לכאורה הוא ענין של שטות ומילתא בלא טעם הגון עי מסורת משה (חלק ב עמוד קצו) שהגר"מ פיינשטיין שאסר מטעם חוקי ע"ז⁹⁸.

אף על פי כן במקום הצורך נראה שמותר ללבושן, כיון שלבישת הבגד הוא סימן שגמר לימודו, ולכן יש לדמותו לבגדי הרופא שלובשים לכבוד ולצורך פרנסה. אבל אם אינו נחוץ, יש להשתמט

⁹⁵יש לעיין אם יש איסור לשבח עכו"ם שמת, עי' חדושים וביאורים (מס' ע"ז סי' סק"ט) שצידד להתיר, והביא ראייה מעובדא בגמרא שסיפרו בשבחו של דמא בן נתנא. ולכאורה יש לדחות דמותר לספר בשבחו לתועלת ללמוד ממנו.

⁹⁶יש לעורר שההליכה לקולג' כרוכה בכמה שאלות חמורות בהלכה ובהשקפה, וכל אחד יעשה שאלת חכם וינהיג עצמו על פי הוראותיו והדרכתו של החכם.

⁹⁷יש לעורר שההליכה לקולג' כרוכה בכמה שאלות חמורות בהלכה ובהשקפה, וכל אחד יעשה שאלת חכם וינהיג עצמו על פי הוראותיו והדרכתו של החכם.

⁹⁸אולי יש ליישב מנהג העולם שמקילין על פי מה שביארנו בפנים.

מזה מהטעמים והחששות הנ"ל. (עיין מה שכתבנו לקמן סי' י"א אותיות ט' וי').

יש להעיר שעל ידי השתתפות בטכס הבגרות של הקולג', עלול להיכשל ג"כ בתקיעת כף עם אשה וכדומה. לכן, אם יכול לקבל את התעודה (degree) מבלי להשתתף בעצם הטכס ודאי עדיף טפי. ואין צריך לומר שיש להיזהר מלהשתתף במסיבות שלהם שעושים לכבוד הבגרות.

ד.

לבישת Tuxedo

מותר ללבוש tuxedo וכדומה כי לובשים אותו לכבוד, אף על פי שבגד כזה אינו מקובל כל כך בינינו.

ה.

גלוי הראש והסרת הכובע

עיין מה שכתבנו לעיל בשער ב' (סימן ג') שיש פוסקים דסבירא להו דאע"ג שמעיקר הדין כסוי ראש הוא מנהג ולא חיוב מדינא, מכל מקום כיון שמנהג הגויים לילך בגלוי ראש מטעם דת או הפקרות, נאסר מדאורייתא משום בחוקותיהם, ויש סוברים שעושים כן רק מטעם נוחיות, ולכן אין בגילוי ראש איסור במקום צורך גדול.

יש מקומות כגון בערכאות שלהם, שמחייבים את כל הנכנסים להוריד את הכובע, (אמנם אין מחייבים אותם לגלות את ראשם ומניחים אותם ללבוש כיפה). ויש לעיין במקורה של הנהגה זו, ויתכן שהוא מדת העכו"ם או מנהג שטות שלהם, אם כן יש לחוש משום איסור בחוקותיהם.

אולם יתכן שבזמנינו הוא רק משום כבוד הדין, וכמו שאין נכנסים למקומות אלו במעיל העליון על בגדיו, ולכן מותר. וז"ל שו"ת מלמד להועיל (יו"ד סי' נ"ו) ואם כן בנידון דידן אם השופט נותן רשות לכסות הראש בשעת השבועה מה טוב, וכל אחד בודאי לכתחלה צריך לבקש מהשופט לכסות ראשו ויאמר כי הוא מצווה לכסות ראשו בכל דבר שבקדושה והשבועה הוא לו בלתי ספק דבר קדושה. אמנם אם השופט אינו רוצה לתת לו רשות א"צ לקבל עליו אפי' עונש ממון ויכול לישבע⁹⁹

אפילו בגילוי ראש.

ו.

לבישת כובע הפוך (backwards baseball cap)

יש לעיין אם הלובש כובע באופן שהמגן השמש שלו (visor) הוא לאחורי ראשו אם אסור משום בחקותיהם, שהנהיגו כך דרך גאווה והפקרות. אולם אם הוא רק מנהג של שטות בעלמא וברור שאין לו שייכות לעבודה זרה, יהיה תלוי במה שחקר באגרו"מ (יו"ד ח"א סי' פ"א) וז"ל, ואפשר שפליגי בדבר שאין שייך כלל חשש שמץ עכו"ם ונחוש, שלמהרי"ק יהיה אסור ולהר"ן ופסק הרמ"א יהיה מותר, עכ"ל, עי"ש. ולהגר"א ודעימיה נראה שאסור (עי' מש"כ בשער א' סי' ז').

ז.

לבישת בגדים האסורים לשם תחפושת בפורים

יש לעיין עם מותר ללבוש בפורים לשם תחפושת (costume) בגדים שבדרך כלל אסורים מטעם בחוקותיהם.

הנה נחלקו הפוסקים אם מותר לאשה ללבוש בגדי איש (ולהיפך) בפורים, כיון שאין עושים כן לשם פריצות אלא לשם פרסומי ניסא ושמחה (עיין ברמ"א או"ח סי' תרצ"ו סעיף ח' דמתיר, וביו"ד סי' קפ"ב סעיף סעיף ה' בש"ך שם סק"ז ובט"ז סק"ד הביאו דעת הב"ח שאסר).

ויתכן שכאן לכו"ע מותר, כיון שגדרו של חוקות הגוי הוא דוקא אם עושה כן כדי להתקרב לגוים, ואינו אסור מה שרוצה להיות נראה במראה חיצוני כגוי. ויש לזה יסוד ממה שמותר ללבוש בגדי עכו"ם כדי להינצל ממכס שלוקחים דוקא מיהודים, כיון שאין כונתו להתקרב לגוים רק להיות נראה במראה החיצוני כעכו"ם¹⁰⁰. אמנם פשוט דכל מה שאיסורו משום פריצות אין להתירו בפורים.

יש מנהג ישראל קבוע שלא להישבע במקום שאפשר להישמט, ולכן צריכים לבקש במקום שאפשר לומר בלשון I affirm ולא בלשון של I swear.

¹⁰⁰ עי' בזה בחדרי דעה (יו"ד ריש סי' קע"ח). ועיין עוד בתורת המועדים על השונה הלכות (סי' תרצ"ו סקי"ד אות ב') בשם הגר"ח קנייבסקי זצ"ל לענין התחפשות לרשע.

ח. לבישת לבנים לכלה

המנהג שהכלה לובשת לבנים הוא מנהג קדמון וכבר מובא בשו"ת מהר"ם מינץ עיין מה שכתבנו לעיל סי' ג' אות ג'

סימן ה' – עניני תפילה ובית הכנסת

א.

מקהלה וכלי זמר בשעת תפילה

מקהלה (choir) המסייעת לש"ץ בשעת התפילה הוא מנהג ישראל מקדמת דנא. אמנם נעשה ג"כ מנהג העכו"ם, ונתבאר שחוק ע"ז אסור אף דלא ילפינן מיניהו. אולם ידוע שכמה קהילות חשובות באמת עדיין יש להם מקהלה, ונראה להצדיק מנהגם. דהנה זה פשוט שאף שעיקר התפילה ג"כ הוא חוק לע"ז אין לאסור אותה, ונראה שהטעם לזה הוא על דרך שכתבנו מהמנחת אשר, שדבר שיש בו טעם ותועלת במציאות החיים ולא ענין של כבוד וסימן אינו נכנס בגדר "חוק" כלל. ומעתה נראה שגם בחוק ע"ז קיים התר זה, ותפילה אינה כמו מצבה שהוא ענין "חוק", כי מובן שכל מאמין מבקש ומשבח למי שבראו. ומעתה נראה שהמקהלה דומה לתפילה, כי מה שרוצים להנעים מובן שהוא לצורך התפילה ויש בו תועלת רבה לכונה ולהתעוררות.

אמנם, לזמר בעוגב (organ) בשעת התפילה הרי מקורו הוא רק מהעכו"ם, ולכולי עלמא אסור לעשות כן משום איסור דאורייתא של בחוקותיהם לא תלכו וכמו שהאריכו בזה גדולי הדורות. אולם, גם שאר כלי זמר אינו מנהג ישראל להשתמש בהם בשעת התפילה (מחוץ לבית המקדש), ויש לשמור על מנהגי ביהכ"נ כמו שהם מסורים מדור לדור. ובפרט בהשתמשות בכלי זמר שהגויים עשו מהם חוק קבוע בבית תפלתם (עי' אגרו"מ או"ח ח"ב סוף סי' ל'). ויש להעיר שיש בהם חששות אחרים מדינא (עי' משנה ברורה סי' של"ח סק"י ושו"ת מנחת יצחק ח"ה

סי' צ"ז). ובשבת ויו"ט בלאו הכי יש איסור דרבנן להשתמש בכלי זמר.

ב.

קריאת בני אדם לבית הכנסת על ידי רמקול

עייין מה שביארנו בשער א' (סימן ה') שאסור להתקבץ בני אדם לתפילה על ידי פעמון כדרך הנוצרים. ויש לעיין לפי זה אם מותר לקרוא אנשים לתפילה על ידי רמקול, כי כך הוא דרך הישמעאלים. אמנם נראה שאין זה ענין של דת אצלם (רק עושים כן משום נוחיות), ולכן נראה שליכא איסור בדבר. ובמחנות הקיץ נהגו היתר¹⁰¹.

ג.

חלונות עם זכוכית צבועה בבית הכנסת

יש לדון אם עשיית חלונות עם זכוכית צבועה (stained glass windows) אסור משום בחוקותיהם לא תלכו (עייין לעיל שער א' סימן ה'). אמנם נראה שהם עשויים רק ליופי ונוי בעלמא, ולכן אינם נחשבים כאילו מדמים לבתי התיפלות שלהם. וכן נהגו בהרבה קהילות להתיר¹⁰².

ד.

לוחות עגולים או מרובעים

הנה בדברי חז"ל נראה שהלוחות היו מרובעים¹⁰³, ומה שמציירים את הלוחות עם ראשים עגולים לכאורה טעות הוא. ונראה שמקור

¹⁰¹צ"ע במחנות הקיץ שמעוררים את הצבור בהשמעת זמר ברמקול, דלכאורה יש גזירה משום זכר לחורבן שלא לקום ולשכב לקול כלי שיר כמש"כ הרמ"א (או"ח סי' ת"ס סעיף ע"ג). ויש ליישב המנהג שלא נעשה ליהנות ממנו אלא לעוררם בזריות.

¹⁰²עייין רש"י ישעיה נד, יב ד"ה שמשותף, אולם משם אין ראיה להתיר השתמשות בהם בחלונות בבית כנסת.

¹⁰³עי' בבא בתרא (דף יד ע"א), ועייין עוד ירושלמי תענית (דף ד ע"ב), תוס' מנחות (דף צט. ד"ה ללמד). ועי' בספר מגד גבעות עולם (ח"ב סי' ס') שכתב וז"ל, דבר פלא מצאתי שכתב הרע"ב מס' אבות (פ"ה מ"ו) שגם הלוחות היו נגללין כמגילות ודלא כמו שמציירין אותם, עכ"ל.

התמונה הוא מהגויים ומשם נשתרבו בינינו. אמנם צורה ישנה היא, כי לוחות בצורה זו נמצאים בהרבה בתי כנסיות עתיקים וספרים ישנים.

ונראה ליישב דכיון ששינו הצורה בשביל יופי התמונה, ואינו שיך לדתיהם כלל, אין לאסור מטעם בחוקותיהם לצייר את הלוחות בצורה זו. (ובפרט שאפילו אלו שנוהגים לרבע אינם מציירים אותם ממש כמבואר בחז"ל, שהרי בדברי חז"ל מבואר שהיו מרובעים ממש ארכם כרחבם, ובדרך כלל אין מקפידים לעשותם מרובעים ממש אלא אורכן יתר על רוחבן, הרי שכו"ע מודים שאין צריך לציירם בציר המדויק כפי דברי חז"ל).

מיהו נראה שיש ענין לרבע את תמונת הלוחות להיות דומה ממש ללוחות כמשמעות דברי חז"ל, אבל במקום מחלוקת או הפסד אין צריך לשנות, וכן פסק בתשובות והנהגות ח"ב סי' תקל"ה¹⁰⁴. (עיי' שם שהביא שבעל הקהילות יעקב הקפיד לצייר את הלוחות דוקא בריבוע, וכן מנהג חב"ד עי' שערי הלכה ומנהג. ועיי' במכתבים ומאמרים להגרא"מ שך זצ"ל מכתב צד עמ' קמח).

[כאן המקום להעיר שיש צורה מפורסמת של משה רבינו עם קרנים יוצאים מראשו, ונעשה על ידי צייר נכרי שטעה בפירוש הקרא (שמות לד, לה): "כי קרן עור פני משה". והנה אף שגם כאן ליכא משום לאו דבחוקותיהם כיון שמקורו טעות בעלמא, אבל משום כבודו של משה רבינו פשוט שאין לקיים צורה כזו אצלנו].

סימן ו' – דברים שיש עליהם צלב או שאר צורה של עבודה זרה

א.

תפילה במקום שיש צלב

¹⁰⁴ועי' בספר ישא יוסף (לר' יוסף אפרתי שליט"א – או"ח ח"ג סי' ל"ו) שהביא הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין לשנות מן המנהג המקובל ויש לעשות לוחות עגולות. ובספר אבן ישראל (ח"ח סי' נ"ז) ג"כ כתב ליישב המנהג לצייר את הלוחות עגולות, עיי"ש בדבריו.

שעם לבדד סימן ו' – דברים שיש עליהם צלב או שאר צורה של עבודה זרה **ישכון**

לא יתפלל בחדר שיש שם צלב במקום שאפשר. ובמקום שאי אפשר באופן אחר מותר, כמש"כ הרמ"א (או"ח סוף סי' צ"ד). ומכל מקום לא יתפלל כנגד הצלב שלא יראה ח"ו כמשתחוה אליו, כמש"כ בשו"ע (או"ח סי' קי"ג סעי"ח).

ב.

לבישת פתק (badge) שיש עליו צלב

רופא העובד בבית חולים, המחוייב ללבוש בגדים שמזהה אותו כרופא, מותר לו ללבושם כולל הפתק (badge) של הבית חולים, אע"פ שמצויר עליו סמל שיש בו צורת צלב. אע"פ שבדרך כלל אסור ללבוש בגד שיש עליו צורה של עבודה זרה, מכל מקום הכא שהכל יודעים שתכלית הלבשה הוא רק לזהות אותו שהוא רופא העובד בבית חולים, כולי עלמא מודי דשרי (שהצלב ההוא אינו נעבד).

מכל מקום מי שאין צריך ללבושו לצורך פרנסתו, כגון אם הוא רק מבקר בבית חולים ונותנים לו פתק כזה (Visitor's pass), עדיף טפי שלא ילבשנו אם אין צריך לכך.

ג.

דלת שיש בחלונותיו צורת צלב

יש דלתות העשויים משש חלקים, שבין החלקים נראה כצורת צלב (panel door 6). ויש שחשבו שדבר זה נעשה בכונה על ידי אומנים נוצרים כדי שיהיה צורת צלב של שתי וערב על הדלת. ואם כנים הדברים, יש לאסור דלת כזה משום לאו דבחוקותיהם לא תלכו (וגם חשש מראית עין).

אולם לאחר העיון במקור הדברים נראה שהשערה זו אינה מבוססת (ולכן אין זה בגדר ספק), ואין לאסור צורה או דגם של נוי בלי חשש מסתבר.

ד.

צורת צלב במשחק שך (chess)

הצלם שבראש כתרו של המלך במשחק שך, נראה דלא חשיבא צלם של עבודה זרה כלל, רק מפני שהמלכים היו לובשים כתרים עם צלם בראשו, לכן מסמנים את המלך עם צורה זו.

אמנם, מי שיש לו הרגשה שרוצה להרחיק עצמו מדברים אלו בודאי אינו מן המתמיהים, ויכול להחמיר על עצמו¹⁰⁵.

ה. Totem pole

בין התושבים במעריב הצפון של אמעירקא, נמצא צורה שהוא עץ ארוך, וחקוקה עליו כמה מיני צורות וציורים של בעלי חיים ובני אדם. וגם עושים דוגמאות קטנות מהם, ומוכרים אותם למזכרת לאנשים שמבקרים שם (souvenirs) ויש לדון אם יש בהם איסור של עבודה זרה או בחוקותיהם.

והנה פשוט שכל דברים הללו הם שייכים לחוקות העבודה זרה שלהם, אולם נתברר שלפעמים הצורות הם של האלילים שלהם ולפעמים הם רק צורות של אבותיהם או מקרים שאירעו להם (שהרי האנשים הללו לא היה להם כתב ומכתב, וכך היו זוכרים את היסטוריה שלהם).

ואם כן אלו שהם של אותן אנשים בעצמם, יש לחוש שהם של עבודה זרה, אבל אינו בתורת ודאי, ולכן יש לנהוג בהם דיני עבודה זרה להחמיר (שלא ליהנות מהם, ולא להחזיק אותן בבית, או לומר חכה לי בצד עץ פלוני וכויצ"ב). אולם אלו שנעשו רק לנוי בעלמא אין בהם חשש עבודה זרה. והקטנים שעושים למכירה בודאי אין בהם שום חשש של עבודה זרה, וגם מסתבר דליכא איסור של חוקות הגוי בקנייתם, ומכל מקום כיון שהוא דבר השייך לאמונתם אין ראוי שיהיה דבר זה נמצא בבית יהודי.

¹⁰⁵ גדולה מזו שמענו שבעל הקהילות יעקב זצ"ל מחמת קדושתו הגדולה הפריעו לו הרבה דברים שהיה להם שום דמיון לשתי וערב, עיין אורחות רבינו (ח"א עמודים רי"א – רי"ב).

שעם לבדד סימן ו' – דברים שיש עליהם צלב או שאר צורה של עבודה זרה **ישכון**

סימן ז' – דמי חנוכה (חנוכה געלט) ומתנות

א.

דמי חנוכה

המנהג לתת **מעות** לכבוד חנוכה הוא מנהג קדמון, ויש אומרים שהשתרע מהמנהג המוזכר במגן אברהם (ריש סי' תר"ע) שהעניינים היו מסבבים לקבץ צדקה בימי חנוכה.

בעל הקהילות יעקב זצ"ל נהג לתת דוקא בליל החמישי, והסביר שהמנהג כן כי אותו לילה אי אפשר שיחול בשבת¹⁰⁶.

ב.

מתנות לחנוכה

אולם יש לדון על המנהג ליתן **מתנות** בחנוכה, כי אין למנהג זה מקור מוסמך, ואדרבה נראה שהוא נובע ממנהגי העכו"ם, שנותנים מתנות לכבוד יום אידם שחוגגים אותו באותה תקופה.

[ויש מנהג שנשתרע מזה שנוהגים בהרבה מקומות עבודה, שכל אחד נותן מתנה באמצע, ואחר כך כל אחד נוטל מתנה, ודינו כנ"ל, אבל אסור לקרוא לו שם המיוחד לאידיהם¹⁰⁷]

ואף אם נימא ששורש מנהגם של הגויים הוא שמחקים את מנהג ישראל לתת מעות לכבוד חנוכה¹⁰⁸, מכל מקום יש לדעת שאסור לדעת הגר"א כיון שנעשה חק ליום חגם, והוא חוק ע"ז. עי' מש"כ בשער ב' סי' ט' לענין אילנות בשבועות.

¹⁰⁶ כן הובא בשמו בארחות רבינו (ח"ג עמ' א').

¹⁰⁷ שקוראים לזה "secret santa", והוא שייך לחוקות הע"ז שלהם.

¹⁰⁸ עיין אמת ליעקב (או"ח סי' תר"ע) שמביא יישוב למנהג, וכתב עוד שמסתבר שהגויים לקחו מנהג זה מהיהודים.

ומכל מקום אינו מוכרח שיש איסור ברור אף לדעת הגר"א, משום שעד כאן לא שמענו אלא שאסר אילנות בשבועות שהוא מנהג עכו"ם ביום אידם בכנסיה שלהם, וא"כ הוא נעשה חוק ע"ז, אבל יתכן ששאר עניני שמחה שעושים ביום חגם שאינם ממש בתוך הכנסיה או מעבודתם הקבועה אינם בכלל חוק ע"ז אף לדעת הגר"א.

ולכן, אף שאין איסורו ברור, כי שמא מקורו הוא מהמנהג של ימי חנוכה, מכל מקום שומר נפשו ירחק מלעשות את נתינת המתנות לענין החשוב ביותר של ימי חנוכה. וצריך לזכור ולהזכיר, בפרט בזמנינו, שעיקר התקנה של ימי חנוכה הוא להלל להודות ולשבח לקב"ה על הנסים והישועות.

ובודאי צריכים ליזהר מלהשתמש בצבעים המיוחדים לאידיהם (ירוק ואדום) {dir="rtl"} שבזה נראה שהוא משייך עצמו לניהוגי אידיהם.

[וכאן המקום להזכיר, שבאמת מעיקר הדין יש להדליק נרות חנוכה מבחוץ סמוך לפתח, ורק מפני הסכנה מדליקים אותן בפנים, ויש טוענים שכהיום אין סכנה ויש להדליקן מבחוץ (וראיה לזה שמדליקין אותן בחלון ולא בפנים על השלחן). אולם למעשה הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל והג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל לא היה ניחא להו בזה¹⁰⁹, ואמרו שצריכים לזכור שאנו עדיין נמצאים בגלות, ויש להדליק דוקא בפנים. (ומה שאין חוששין מלהדליק בחלון, יש לומר שאין בזה סכנה, שהאומות חושבים שאנו עושים דוגמת חגה שלהם).

סימן ח' – מנהגי קבלת פני אדם

הפליגו בחז"ל בחשיבותה של קבלת פנים ושאלת שלום, כמבואר בגמרא ברכות (דף נד.). שאף התירו לשאול בשלום חבירו בשם ה', ולמדים דבר זה מבועז (עי' רות ב, ד). אולם יש הנהגות שונות של קבלת פני אנשים, ויש לדון עליהם אם יש בהם חשש של בחוקותיהם.

א.

תקיעת כף

¹⁰⁹ וידוע שהג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל לא היה ניחא ליה במה שלובשים הטלית ברחוב בשבת קודש מהאי טעמא, אך בזה כבר דשו ביה רבים.

בפוסקים הוזכר הענין של תקיעת כף (handshake) שהוא אופן של הסכמה וקבלה, (עיין טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ט).

אמנם בזמנינו עושים תקיעת כף לסימן של שאלת שלום. ויש לעיין מה מקורה של הנהגה זו, ואם יש בה חשש של בחוקותיהם לא תלכו¹¹⁰.

אולם נראה שטעם ההנהגה הוא רק להראות רעות וקורבה¹¹¹, ואם כן אין חשש איסור בדבר. ויש אומרים שהמנהג התחיל בזמן הקדמונים להראות שאין בידו כלי זיין, ולכן נוהגים לתקוע ביד ימין דוקא.
ב.

הכאת הידים (high five)

בימינו התחדש אופן אחר הדומה לתקיעת כף על ידי הכאת הידים זה בזה (הנקרא high five). ונראה שהוא קצת דרך שחץ והפקרות וידוע שלקוח מהגויים שהתחילו מנהגים משונות אלו מקרוב. אעפ"כ אולי אין לאסור כיון שאפשר שזה רק עוד דרך להגיד שלום ולא עושים את זה דוקא לשם פריצות ודרך שחץ. מיהו טוב להימנע מלהתנהג בהנהגות כאלו, אם אפשר בדרכי שלום ובנעימות.

ג.

השתחוואה וכריעה

בכמה מדינות המנהג הוא לקבל פני חבירו על ידי כריעה והשתחוואה, או על כל פנים בכפיפת הראש. ונראה שהוא דרך כבוד בעלמא ואין לחוש בו לשום איסור, לא משום בחוקותיהם לא תלכו וגם אין בו חשש של עבודה זרה עצמה.

השתחוואה למלך בודאי מותר כי הוא משום כבוד מלכות, וכמו שמצאנו שהאחים השתחוו ליוסף וכן הרבה כיוצא בזה בתנ"ך. אמנם בודאי אסור להשתחות למלך שמדמה עצמו לאלוהות והעם

¹¹⁰ ושמענו שהגאון רבי שמואל בירנבוים זצ"ל והסבא קדישא המהר"א אלפנדרי זצ"ל נהגו להשתמט מתקיעת כף במקום שאפשר. עיין דברי תורה (חלק ט' אות י"ד) שדן בזה.

¹¹¹ ושמעתי ששורש תיבת "ידיד" היינו יד – יד.

עובדים אותו, ע"י סנהדרין (דף סא ע"ב).

ד.

איחול הינדי (Hindu salutation)

אולם יש דרך של קבלת פני חבירו הנוהג במזרח הרחוק, ובפרט במדינת הודו, שמשימים את שתי ידיים ביחד, ומנעניחם אותן לצד חבירו. הנה נתברר שדבר זה הוא מחוקות עבודה זרה שלהם, ומקורו הוא מדרך תפילתם.

והנה נחלקו הפוסקים בדבר שמתחילה מקורו מעבודה זרה, אבל כהיום נתבטל הקשר לע"ז, אם אסור משום בחוקותיהם, אבל דבר זה גם עכשיו הוא מחוקות העבודה זרה שלהם, ולכאורה פשוט שהוא איסור דאורייתא משום בחוקותיהם לא תלכו, ואף אם אין עושים כן אלא דרך קבלת פנים לבד ואין הכוונה לניהוג של חוקות ע"ז.

[ובמקום שרוצים לקבל פני חבירו ואין רוצים להושיט יד (כמו מי שנפגש בנשים בעסק שלו, או כמו בזמן שהיה נפוץ מחלת הקוונה) יש הרבה אופנים לעשות כן דרך היתר, כגון כפיפת הראש דרך כבוד וכדומה.]

סימן ט' – עניני רפואה

א.

להשתתף בביטוח בריאות השייכת לע"ז

יש הרבה חברות שאפשר לקנות מהם ביטוח בריאות (Health Insurance), ויש מהם ששייכים לדתי עבודה זרה, ויש לעיין אם מותר לקנות מהם.

יש סוג אחד הנקרא Healthshare, ויסודו הוא שהאדם משתתף עם חבורת אנשים, וכולם משתתפים בהוצאות רפואה של כל אחד ואחד.

וכדי להשתתף בחבורה צריכים לחתום שמאמין בעיקרים שחבורה הזו מיוסדת עליו. וצריכים להיזהר באלו, ולקרוא בדקדוק גדול את הטופס שחותמים עליו, כי בהרבה מהם כתוב שהוא מאמין באמונת הנוצרים ח"ו, ואסור לחתום על דבר כזה אף על פי שאינו מאמין בו באמת.

אמנם יש חברות שמוכרים ביטוח לכל מי שירצה מבלי שיחתום על דברים כאלו, אמנם הם תחת הבעלות של הכנסיה (church), ואם כן הם מקבלים את הרווחים. וכבר האריכו הפוסקים אם מותר לקנות דבר במקום שעבודה זרה מרויח על ידי זה. וגם אם אין הכנסיה מרויחה עי"ז, יש טוענים שעצם השתתפות בחברות השייכות לכנסיה יש בו שמץ ע"ז. ויש לעשות שאלת חכם.

ב.

דרכי רפואה של הגויים

כל דבר שיש לו מהלך על פי חכמת הרפואה מותר (ומצוה) לעסוק בו כמו שכתוב בתורה "ורפא ירפא". אולם צריכים לדעת שיש דברים הנקראים "Alternative Medicine" שיש הרבה מהם שמקורם ושרשם בעבודה זרה וכישוף. ואף דבר שאין מקורם ידוע, צריך להיזהר הרבה שלא יכשל באיסור של דרכי האמורי.

לכן יש לעשות שאלת חכם ממורה הוראה הבקי בדברים אלו קודם שמשתמשים בהם¹¹².

אולם יש דברים שבאמת הם היתר גמור, ורק כדי למוכרם מפרסמים שיש בהם ענין של כישוף וכדומה. ולמשל, יש משחה לעור (skin cream) שכתוב עליו שהוא מיוסד על כישוף של המצריים מימי קדם, ובאמת הוא משחה רגילה וכל הדברים שיש בה הם דברים שידועים על פי מדע להועיל, ומה שאומרים שיש בו שורש בכישוף הוא רק כדי שאנשים יקנו את זה. ואולי יש בזה משום איסור גניבת דעת על המוכר (וגם זה אינו ברור כי כנראה כולם יודעים שאין בדבריהם כלום) אבל עכ"פ נראה שאין שום איסור לקנות דברים כאלו ולהשתמש בהם.

¹¹²עיין באריכות בספר לא קסם בישראל ובספר תמים תהיה.

סימן י' - מנהגי עכו"ם בענין מיתה וקבורה

דיני קבורה ואבילות מבוארים היטב בפוסקים, עיין טור ושלחן ערוך יורה דעה סימנים ש"מ – שס"ח. ופשוט דיש להקפיד על פרטי דינים אלו ומנהגיהם, כי כולם יסודם בהררי קדש. ומלבד שאסור לעבור על שום דין ומנהג ולהתנהג כדרכי העכו"ם, גם יכול לגרום בזה הרבה צער לנפטר ר"ל.

א. ראית המת (Wake/Viewing)

מנהג העכו"ם שקודם הקבורה מניחים את המת בארון פתוח, וכל מכירי המת עוברים לפניו, ויש להם עוד מנהגים שונים באירוע זה.

ויש לדון במקרה שיש לאדם קשר עם עכו"ם (כגון שעובדים ביחד או שכנים וכדומה), וצריך להתייחס לאבלו. ונראה דצריך להשתמט מלהשתתף במנהגיהם משום איסור של בחוקותיהם. ובמקום צורך גדול והפסד צריך לעשות שאילת חכם היאך להתנהג. (בדרך כלל מותר לבוא ולהגיד כמה דברי נחמה מבלי לעמוד בתור לראות המת).

אולם אם הלוייה מתקיימת בבית תיפלה שלהם, צריך לשלוח דברי ניחומים בכתב או במודעה.

ב.

מצבות

המנהג לציין קבר במצבה הוא מנהג ישראל קדמון, והוזכר כמה פעמים בתנ"ך ובחז"ל.

ועיין מה שהבאנו (שער ב' סימן י"ד) מדברי המהר"ם שיק בענין כתיבת תאריך על המצבה לפי מספרם.

יש שנהגו לצייר תמונה של הנפטר על המצבה. אף אם יש ליישב שטעמו

של המנהג הוא מפני שמדמים שזה הוא כבוד המת, מ"מ בודאי יש בכך שינוי ממנהג ישראל ואין לעשות כן. ויש שחששו לחשש איסור בחוקותיהם, עי' שו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' קל"ז). ועוד יש להעיר שיש חששות למתפללים שם כשהם משתחוים נגדו משום חשדא (עי' בזה בשו"ת יביע אומר ח"ז יו"ד סי' ל"ב). ובמקום שיגרום קטטה יעשה שאילת חכם אם צריך למחות ביד אחרים ובאיזה סגנון.

ג.

הנחת פרחים על הקבר

נהגו העכו"ם לשים פרחים על הקבר. ונראה, שעושים כן מטעם שחושבים שזהו כבודו של מת, ולכן יש לדון אם הנהגה זו אסורה מדינא. מכל מקום הנהגה זו ודאי אינה מנהג ישראל, ולכן אין לעשות כן. ובשו"ת תשובות והנהגות (ח"א סי' תשי"ד) דעתו להחמיר בזה מדינא משום חוקותיהם, עי"ש. (ועי' מש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ג יו"ד סי' כ"ד לענין הנחת פרחים על הארון. ועי' בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' ל"א אות א' לענין נטיעת פרחים בבית הקברות).

ד.

עמידה בשעת צפירה (siren) ביום הזכרון וביום השואה

מנהג הגויים לעשות זכר לאלו שנפטרו או נהרגו על ידי שעומדים ברגע של שתיקה (moment of silence) בשעת צפירה, ובארץ ישראל המדינה חיקו מנהג זה, וביום הזכרון לחיילים שנהרגו במלחמותיהם, וכן ביום השואה, מצפירים ובשעת הצפירה הכל עומדים בשקט.

ויש לדון אם יש איסור של בחוקותיהם לא תלכו לעשות כן, שבודאי אין לדבר זה מקור במסורה שלנו. אדרבה, האופן שאנו עושים זכר לאלו שהלך לעולמם הוא על ידי לימוד משניות ועשיית מצוות ואמירת קדיש לעילוי נשמתן.

ומתחילה יש לנו לדעת מה הוא מקור מנהגם, האם הוא בנוי על חוקי עבודה זרה. ומתוך חקירת הענין נתברר, שמקור הדבר הוא משום שהיו שרצו לתקן רגע של תפילה, אבל מאחר שיש מתנגדים לקבוע

תפלה ציבורי בפומבי במדינה זו, וכן בהרבה מדינות באירופה, לכן קבעו לעשות רגע של שתיקה.

אם כן אין מקורו של המנהג בחוקי עבודה זרה, ולכאורה לדינא תלוי במחלוקת הרמ"א והגר"א שהארכנו בה לעיל (שער א' סימן ג' ושער ב' סימן ט') אם יש איסור בחוקותיהם היכא שהוא דבר שאין לו טעם ואינו בנוי על מנהגי עבודה זרה.

[ויש] שטענו שיש מקור לזה בתורה, ממה שכתוב "וידם אהרן" אחרי מיתת נדב ואביהוא, אולם נראה דטעות הוא, דשם הכוונה שאף על פי שיה ראוי לו לאהרן לצעוק ולבכות מרוב צער על מיתת שני בניו הצדיקים, התגבר על עצמו וקיבל גזר דינו של הקב"ה, אבל לא שעמד בשתיקה לכבוד הנפטרים, ופשוט].

ולכן נראה, שאם אדם נמצא בחוץ במקום דשכיחי ביה רבים שיבואו לידי ריב ואפשר לידי חילול ה' אם לא יעמוד בשתיקה, שאז עדיף לסמוך על דעת הרמ"א ולהצטרף עמהם.

אבל מי שנמצא במקום שאין כאן חששות הללו, בודאי אינו מחוייב לעמוד בשתיקה, ואין בזה משום בזוי כבוד המתים. ואדרבא, אם רוצה לעשות דבר לכבודם, ילמד משניות או יאמר תהלים לעלוי נשמתן, שכך הוא המסורת בידינו מדור דור שזהו ההנהגה הנכונה איך לכבד את המתים ולזכור אותם.

[וכאן] המקום להעיר שעיקר הענין שקבעו "יום השואה" לזכרון אלו שנהרגו על קידוש ה' בשנות הזעם, אינו כפי הקשפת התורה, שחז"ל קבעו שעל כל הצרות שלא תבוא אלינו מתאבלים ביום תשעה באב, שבו נחרב הבית המקדש פעמיים, וכל שאר הצרות שעברו עלינו בכל הדורות הם חלק מהגלות שהתחילה מאותה חורבן, ואין לקבוע יום אחר לזכרון הצרות].

סימן י"א – הנהגת שונות

ליקטנו כאן כמה שאלות קצרות בענין בחוקותיהם והמסתעף, וקבצנו אותם בסימן אחד.

א.

הכאת הידים (clapping)

המנהג להראות שמאשרים דבר או שמחשיבים אותו על ידי clapping, אין לו מקור במנהג ישראל. אולם נראה שאין איסור בדבר, כיון שעושין כן כסימן הסכמה בהתרגשות, ולכן אינו בגדר חוק בלי טעם.

ב.

ליתן כסף לילד בעבור איבוד שן

הנהגה זו מקורה בעניני כישוף וניחוש, ויש לאסור מטעם חוקות העכו"ם. אע"פ שיש טוענים שעושים כן רק כדי להפיס דעתם של קטנים עם הכסף שנותנים להם, מוכרח שאינו כן ושמקורו ממקום טמא, כי בדרך כלל לא נותנים כסף בשביל חבלות וכאבים אחרים!

פשוט שאין להגיד לילד שהכסף בא מאיזה מקור שאינו בדרך הטבע כגון הנקרא "tooth fairy". ואפילו אם עושים כן רק דרך שחוק בעלמא, כי מקורו הוא מעבודה זרה ויש בו משום איסור של בחוקותיהם. גם עוברים על איסור ד"מדבר שקר תרחק" באמירת דבר שאינו אמת בלי סיבה מספקת.

ג.

תכשיט הנקרא "חמתה"

לבישת תכשיט שהיא בצורת יד שנקרא "חמתה" הוזכר בספר בן איש חי (שנה שני' פרשת פנחס סוף אות י"ג) בשם החיד"א, ועל כן נראה שהי' מנהג כזה בישראל. אף על פי שהוא מצוי אצל הגויים גם כן, אין ראיה מזה שהוא מחוקות העכו"ם, כי יש דברים שהם לקחו ממנהג ישראל.

אולם מי שאין לו מנהג ללובשו נראה שעדיף טפי שלא יחדש מנהג זה בקהילות שאין להם מסורת על כך.

ד.

זריקת מטבעות למעיין (Wishing Well)

פשוט וברור שאין מנהג בישראל לזרוק מטבעות במים. מקור הנהגה מוזרה זו של זריקת מטבעות למעיין בא מחוקות העכו"ם. והוא, כי סמוך להרבה בארות ומעיינות קבעו ע"ז, והיו זורקים בהם מטבעות לתת מתנה לאותה ע"ז כדי שיצליחו למצוא שם מים בשפע תמיד. ולכן אף אם אינו מתכוין לכך כלל יש לאסור משום בחוקותיהם לא תלכו. ואינו דומה לדיון אודות מנהג שנשתכח לגמרי שמקורו הוא מע"ז או ניחוש (עיין שער א' סי' ז' סוף סעיף א'), כי אין שום טעם הגון לעשות מעשה שטות כזריקת כסף אלא על פי מקור הדברים שהזכרנו (אע"פ שהעושים כן אינם מכירים בזה).

ה.

piñata

יש משחק שנקרא piñata שעושים צורה של חיה או כוכב הממולא משחקים וממתקים בעבור ילדים, ששוברים אותה במשחק אצל מסיבת יום הולדת. מקורו מושרש בהבלי ניחוש וע"ז, ויש להימנע מעשייתה. ועיין לעיל שער ב' סימן טז בענין הנהגות יום הולדת.

ו.

קריאת ספרים המדברים אודות כישוף

נראה שאף על פי דליכא איסור מעיקר הדין לקרוא ספרים בדויים (fiction) המדברים אודות כישוף, כי ידוע שהם דברי הבאי ואין חשש שיבוא להאמין בהם, מכל מקום יש לזהר מקריאת ספרים מזה המין מכמה סיבות.

א' - הנה האיסורים של כישוף הם איסורים חמורים מאד, ועל ידי הקריאה בספרים כאלו יחשבו התינוקות שהרבה ענינים בתורה

שבכתב ושבעל פה בנוגע לחרטומים וכישוף הם סיפורים בעלמא ח"ו. ואכן שמענו מהרבה מחנכים וגם מנערים קצת מבוגרים (teenagers), שקריאת ספרים בדויים אלו עושה בלבול ורושם, ושבשתא כיון דעל על.

ב' - כל ספר הנכתב על ידי מי שאינו שומר תורה ומצוות הוא בחזקת שיהיה בו דברי נבלה ופריצות.

ג' - משום איסור ביטול תורה, כי אף שלפעמים אדם צריך לנוח קצת, אבל טבעם של הספרים האלו שמושכים את לב הקורא, ויבלה שעות ארוכות בקריאת הבלי הבליים.

ד' - קריאת ספרים אלו מביא בעקבותיו כמה וכמה מכשולים, כמו ראית סרט, ודי למבין.

ה' - אלו המכניסים ראשם ורובם לדברים המושכים ומקרבים דעתם לדעת הגויים והדמיונות שלהם, על ידי זה נכנסים בלבם כמה רעיונות ומושגים שאינם מתאימים להשקפת תורתנו הקדושה.

ו' - ואף סיפורים שאין בהם עניני כישוף, הלא כל הסיפורים של הגויים מלאים מהשקפתם, ואפילו אלו שנתקבלו אצלם מדור דור. למשל הסיפור הידוע של "Goldilocks" שמספרים לילדים, הלא אם תתבונן בו הלקח ממנו הוא שמותר לפרוץ לבית חבירו ולהשתמש בחפציו וכדומה. וכל שכן סיפורים אחרים שלהם שיש בהם ע"ז וג"ע וש"ד. ולמה לא די לנו בהסיפורים האמיתיים הנמצאים בתנ"ך ובדברי חז"ל, והסיפורים של רבותינו הנמסרים מדור לדור, המלאים לימודים של מדות טובות ויראת ה'. ואף שיש חכמה בגויים, אבל אין זה בכלל. (ועיין בשיחות הגר"ש פינקוס זצ"ל – עניני חינוך מאמר "אל תטוש תורת אמך", שהאריך לבאר את ההרס הנורא שיכול לגרום סיפורי הגויים לילדים).

ואם משום שיש צורך ללמוד לשון המדינה, כבר אכשר דרא בזה וערכו ספרים הנקיים מדברים האסורים שיכולים ללמוד מהם, וכבר משתמשים בהם בכל החדרים ובית יעקב החרדים.

ז.

להאזין למוזיקה של הגוים

מעיקר הדין אין איסור להאזין למוזיקה שהתחברה על ידי גוי אם עושה כן רק כדי ליהנות ממנו (עי' בזה בשו"ת ב"ח הישנות סוף סי' קכ"ז).

אמנם, רובה ככולו של המוזיקה בזמנינו מלאה בענייני פריצות וניבול פה וגירוי היצר. לכן פשוט שאסור לשמוע או לשיר שירים כאלו שמטמטמים את הנפש. והמתעסק במוזיקה שלהם ומצטרף לתרבותם בדברים אלו גם כן עובר האיסור של בחקותיהם לא תלכו¹¹³.

ואף בשירים שלא שיך טעמים הנ"ל, כגון שירים על יופי הבריאה וכדומה, אף שאין בהם איסור ברור (ומכל מקום גם א"א לומר שאין בהם חשש איסור, דלעולם יש לדון שמקורם הוא מעבודה זרה, וגם הריקודים המלווים את השירים הללו יש לחוש מהאי טעמא) ואין למחות ביד השרים אותם, מכל מקום בודאי אין רוח חכמים נוחה מהם, ובפרט לבני תורה, ואין לנו לשיר אלא שירות ותשבחות השייכות לשמחה של שמצוה, ולשבחו של הקב"ה וההתעוררות לעבודתו.

ח. קרן השפע ¹¹⁴ (Cornucopia (horn of plenty - a symbol of abundance)

ברור שמקורה מע"ז (Greek mythology) ולכאורה יש להימנע מלהשתמש בצורה זו¹¹⁶. אמנם יש צד להקל דכיון שנשתכח הע"ז עצמו ואין מאמינים בו בזמנינו, יתכן שאין חשש של איסור בחוקותיהם (עיין היטב לעיל שער א' סי' ז' סוף סי' א'). וגם אינו נחשב להבל ושטות מאחר שלמעשה התקבל כסמל ידוע של שפע.

¹¹³ כאן המקום להעיר שיש איסור של כלי זמר משום זכר לחורבן וכמבואר בגמרא (גיטין ז.), ויש לדון על כל זמר מהאי טעמא, ויש כמה צדדים להתיר, ואין כאן מקום להאריך.

¹¹⁴ היא תמונה של תבואה ופירות יוצאים מכלי גדוש הדומה לקרן.

¹¹⁵ היא תמונה של תבואה ופירות יוצאים מכלי גדוש הדומה לקרן.

¹¹⁶ אע"פ שאין צורה זו סמל של עבודה זרה עצמה וגם לא חלק מעבודתה, מ"מ יש לאסור מטעם מילתא דשטות. ואף גרוע יותר, כי מקורה מסיפורי העבודה זרה שלהם.

אבל עדיין צ"ע, כי מאידך גיסא עיקר מה שהתקבל סמל זה הוא שטות ומילתא בלא טעם הגון, מלבד מה שמקורו הוא מסיפורי עבודה זרה. לכן בודאי עדיף לא להשתמש בתמונה כזו, וכ"ש במקום קדוש כסוכה או על שלט של ברכה וכדומה.

ואין להביא ראיה להתיר ממה שמצאו מטבעות ממלכות בית חשמונאי בתקופת בית שני שיש עליו סמל זה, כי ידוע שאע"ג שדורות הראשונים של החשמונאים היו צדיקים וחסידים, אבל אח"כ נתקלקלו ויצאו לתרבות רעה, והרבה מהם היו מתיוונים, עד שלבסוף כולם נהרגו על ידי הורדוס, וכמו שידוע המעשה שהזכירו חז"ל (בבא בתרא ג:), כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא, ע"כ.

ט.

The three monkeys¹¹⁷ (used as symbol conveying "See no evil hear no evil speak no evil")

דומה לנידון באות ט', ויש חשש סביר שמקורו טמא בע"ז של המזרח הרחוק, ולכן יש להימנע מלהשתמש בסמל זה אפילו אם הכוונה היא להראות שאין רוצים לשמוע או להגיד דיבורים אסורים.

הצד להקל הוא כמו לעיל בסעיף ט' (עיין היטב לעיל שער א' סי' ז' סוף סי' א') משום שרק מיעוטא דמיעוטא במדינתנו משתמשים בצורה זו כסמל שיש לו קשר לע"ז או לעניני דת. ומאחר שהתקבל כסימן על רעיון זה שלא רוצים לראות או לשמוע או להגיד שום דבר (שניכר מתוך תמונה זו), לכן אינו נחשב לשטות והבל. מאידך גיסא, אף שנתקבלה הצורה אבל מקורה הוא מהבלי ע"ז, ולכן בודאי יש סיבה להתרחק מן הכיעור והשטות שבדו עובדי עבודה זרה מלבם.

י.

בהמה עם קרן אחת (unicorn)

מצוי אצל הגויים צורה של בהמה עם קרן אחת במצחה (unicorn). והנה באמת דבר כזה הוזכר בדברי חז"ל, שאמרו בגמרא (שבת

¹¹⁷תמונה של שלשה קופים, אחד מכסה את עיניו, אחד מכסה את אזניו, ואחד מכסה את פיו.

¹¹⁸תמונה של שלשה קופים, אחד מכסה את עיניו, אחד מכסה את אזניו, ואחד מכסה את פיו.

כח:), אמר רבי אלעא אמר רבי שמעון בן לקיש אומר היה רבי מאיר תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין בהמה הוא וקרן אחת היתה לו במצחו וכו', דאמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו וכו', כיון דאיכא קרש דמין חיה הוא ולית ליה אלא חדא קרן איכא למימר מין חיה הוא, ע"כ. מבואר שהיה שור עם קרן אחת במצחו, וכן התחש והקרש אין להם אלא קרן אחת.

אולם מה שדבר זה נמצא אצל הגויים, מקורו הוא מסיפורי העבודה זרה שלהם (mythology), [ואף על פי שאפשר ששורש הדבר הוא מהבהמות וחיות שהזכירו חז"ל] והאופן שהם מציירים אותה חיה כדוגמת סוס בודאי אין לו מקור בחז"ל. והנה אם היה דבר שנחשב להם כאלוה היה מקום אסור, אף אם היום אין מאמינים בו, וכמו שביארנו לעיל (שער א' סי' ז' אות א'). ומכל מקום נראה דלא היה נחשב להם כאלהות, ולכן נראה שאין לאסור דבר בצורה זו, שהוא רק מילתא דשטות.

יא.

צורת האומות של מלאך המות ושל "אבא זמן"

יש אופן מיוחד שהאומות העולם מציירים את מלאך המות, שיש לו גלימה שחורה ומגל ארוך בידו. וגם יש צורה הנקראת "Father Time" שהוא סמל של זמן.

והנה שתי הצורות האלו הם לקוחים מסיפורי עבודה זרה שלהם, שחז"ל הזכירו (כתובות עז:): שמלאך המות יש לו חרב ולא מגל. וגם איתא בפרקי דר"א שיש לו כנפים כשאר מלאכים (וכן משמע בגמרא ברכות ד:): ורק בהכאת צבאו של סנחריב הזכירה הגמרא (סנהדרין צה:): שהקב"ה אמר לגבריאל "מגלך נטושה", ושם לא היה מלאך המות, וגם נראה דכיון שהיה הורג הרבה אנשים בלילה אחת, שהרי בפסוק נזכר שהיו לו 185,000 חיילים, ובגמרא שם מבואר שאלו לא היו אלא ראשי גייסות, ובאמת היו שם אלפי רבבות של חיילים. ולכן השתמש במגל שקוצרים בו את התבואה, וגם הפסוק שמזכיר הגמרא שם נאמר חרב ולא מגל, עיי"ש.

וגם הצורה של "Father Time" לקוחה ישר מסיפורי עבודה זרה של היונים, שהוא היה אביו של ראש האלילים שלהם. ולכן נראה פשוט שאין להשתמש בצורות אלו לסמל של מיתה או של זמן.

יב.

"חדר זעם" (Rage Room)

יש המצאה שחידשו מקרוב, שבני אדם משלימים ממון ונכנסים לחדר עם מקל בידם, והם יכולים לשבור שם דברים יקרי ערך, וחושבים שבזה ישקטו את כעסם. ויש לדון אם יש בזה איסור של בחוקותיהם לא תלכו, או שאר איסורים.

ויש שרוצים לדמות דבר זה להא דאיתא בגמרא (יומא עח:), אמר אביי אמרה לי אם רביתיה דינוקא מיא חמימי ומשחא גדל פורתא ביעתא בכותחא גדל פורתא תבורי מאני כי הא דרבה זבין להו מאני גזיזי דפחרא לבניה ומתברי להו, ע"כ. ופירש רש"י (שם) וז"ל, תבורי מאני - להפקיר לו כלים לשבר ולמלאות תאותו. מאני גזיזי דפחרא - כלים סדוקים של חרס בדמים קלים, עכ"ל.

והנה לכאורה אין לאסור משום לתא דבחוקותיהם, שאין כאן חוק של עכו"ם, וגם לא דבר שטות, שלפי דעתם יש טעם נכון לדבר, שבזה הם משקיטים את הכעס שלהם.

אולם נראה דלכאורה יש לאסור משום בל תשחית, שכל ההנאה שיש לו בשבירת הדברים הוא משום שהם יקרים ויש להם שוויות, ואם כן יש איסור בל תשחית בשבירתם. ואין לדמותו לההיא דיומא, דשם מפורש שרבה קנה לבניו כלים סדוקים שדמיהם קלים.

ועוד נראה שאף אם מדינא ליכא איסור, מכל מקום אינה הנהגה ראויה, שהרי אמרו חז"ל להדיא (שבת קח:), התניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום רבי יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר

אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד, ע"כ. הרי ששבירת כלים בחמתו הוא דבר גרוע מאד, ופותח פתח ליצרו להביאו עד עבירות חמורות רח"ל.

ובההיא דיומא דמסר רבה כלים לבניו לשבור, נראה שלא היה זה מתוך כעס, אלא דרך שחוק, שילדים קטנים שיש בהם הרבה מרץ, מוציאים את כחם אל הפועל בדברים כאלו, וכמו שריצה בשבת הוא תענוג בעבור ילדים.

ומה שאומרים שעל ידי זה משקיטים את כעסם ומבטלים את רוגזם, זהו לפי שיטת הפסיכולוגיה הבודהי של ימינו, אבל דרך תורתנו הקדושה הוא להפיק, שעל האדם לשלוט על עצמו ולרסן את עצמו. ואף אם לפי שעה אדם משכך את כעסו על ידי שעושה מעשה ברגזנות, אבל במשך הזמן יתחזק מדת הכעס על ידי זה, ודרך המוסר הוא שהאדם ילמד את עצמו לכבוש את כעסו, ובוה יתקן את מדותיו להיות מישראל אשר בך אתפאר.

ולפי"ז יש לדון גם כן משום לתא דבחוקתיהם, דכיון שבאמת אין הטעם שלהם הגון, אלא אדרבא הוא ממשיך מדות רעות ומחזק אותם, יש לומר דאסור משום דבר שיש בו ענין של שחץ וגאווה, שיש בזה איסור דלא תלכו בחוקות הגויים וכמו שביארנו בשער א' (סימן ב' וסימן ג').

יג.

משתה לגלוי מין הולד (Gender reveal party)

יש נוהגים שכאשה מעוברת, וכהיום אפשר לגלות קודם הלידה אם הולד זכר או נקבה, שעושים סעודה לגלות את מין הולד לאחרים.

הנה באמת אמרו חז"ל שדבר זה הוא מן הדברים שהעלים הקב"ה, ומכל מקום אין כוונתם שיש איסור לברר דבר זה, ואם ההורים רוצים לשאול מן הרופא לגלות להם אין איסור בדבר. ומכל מקום לעשות משתה ולגלות דבר זה לרבים בודאי אין זה כפי רוחינו, וגם יש לחוש משום עין הרע. אולם אין נראה שיש חשש איסור משום בחוקותיהם.

סימן י"ב - עניני ניהוש

א.

חכמת היד והפרצוף

חכמות אלו הוזכרו במקורות נאמנים, ולכן אין איסור ניהוש לסמוך עליהם. אולם המבקש לדעת את העתידות על פיהם מבטל בזה את העשה של "תמים תהיה עם ה' אלהיך" (דברים יח, יג).

[מילתא דפשיטא שלא כל אחד הטוען שיש לו ידיעה בחכמות אלו באמת בקי בהם, ויש ליזהר מן הרמאים. עי' מש"כ בענין זה בשו"ת תשובות ונהגות ח"א סי' תנ"ד].

ב.

חלומות

מפורש בהרבה פסוקים וגם האריכו חז"ל בכמה מקומות שיש הרבה חלומות שיש בהם ממש. אולם על הרוב נאמר "חלומות שוא ידברו", ובדרך כלל אין צריך לחוש לחלומות. לכן אין צורך לעשות הטבת חלום או תענית חלום על חלום רע אלא במקרה שבאמת מרגיש פחד או כשמחשבותיו מטרידות אותו מחמתם.

ג.

גורל הגר"א

מקובל אצלנו שהיו יחידים שהשתמשו בגורל זה (עיין מה שהאריך החיד"א זצ"ל בשו"ת ברכה יו"ד סי' קע"ט סק"ו בכע"ז). ובשו"ת חיים שאל (ח"ב סי' ל"ח אות מ"א) כתב שהתירו גורל כזה בדרך "פסוק לי פסוקיך", דהיינו שהוא מעין נבואה קטנה (עי' מש"כ בשער א' סוף סי' י"א).

יש להזכיר שצריכים לדעת היטב איך לעשותו כראוי. הגדולים שהשתמשו בגורל זה עשו כן רק אחר שדנו בכל פרטי וצדדי השאלה בלי יכולת להגיע להכרעה ברורה על פי הדרכים הרגילים. [עי' תולדות חפץ חיים (עמ' תג), לב אליהו (ח"א מתולדותיו עמ' 22), ואורחות רבינו (ח"א עמ' ריח)].

ד.

הליכה תחת הסולם

אין איסור להיזהר מללכת תחת הסולם אם עושה כן משום זהירות משום סכנה. אבל במקום שאין חשש תקלה באמת, ונמנעים רק מחשש נישואין בעלמא, אסור להקפיד על זה.

ה. אמירת מזל טוב

מנהג ישראל מקדמת דנא הוא לאחל לחבירו ברכת "מזל טוב" בשעת שמחתו. והטעם שאין בזה איסור נישואין נראה שאכן יש הרבה דברים התלויים במזל, ואע"פ שאפשר לשנותו ע"י תפילות וזכויות. לכן ברכת "מזל טוב" הוא כעין תפילה להמשכת סייעתא דשמיא. [עי' היטב שער ד' נספח א' ביאור מקיף על המזל והשפעתו בחיים].

סימן י"ד – הנהגות ל"ג בעומר

הנה יש מנהג עתיק יומין לעשות מדורה גדולה של אש על ציונו של הרשב"י ביום ל"ג בעומר, ואין להרהר אחר מנהג שכבר השתתפו בה גדולי ישראל.

ומלפנים היה מנהג לזרוק בגדים לתוך המדורה, וכבר דנו בו הפוסקים אם יש לבטל מנהג זה משום לתא דאיסור בל תשחית וטעמים אחרים, וכנראה שכבר נבתלה הנהגה זו, ואין כאן המקום להאריך בזה. **אולם** השתא נשתרבב המנהג שמדליקין מדורות בכל מקום ביום ל"ג בעומר לכבוד הרשב"י, וגם עושים ריקודים סביב המדורה.

ועייין מה שהבאנו לעיל (שער ג' סי' כח) משו"ת שבט הלוי שנוטה להחמיר בריקוד סביב האש לאוסרו משום דרכי האמורי על פי דברי התוספתא (שבת פ"ז).

אולם כאן נראה דכיון דברור לנו שמנהג זה מקורו הוא מהמנהג שנהגו מקדמת דנא במירון, שלכוארה יש להתיר. ואף על פי שמה שנהגו

לעשות מדורות בכל אתר ואתר, וכן לרקוד סביב המדורה, אין לו מקור חזק, מכל מקום כיון שנשתרבב מאותו מנהג קדמון שקשה מאד לאסור.

[וכל] דברינו אודות המנהגים החדשים הללו, אמנם מה שנהגו להדליק נר לזכרון הנפטר ביום היאהרצייט, או קודם יום שאומרים בו יזכור כגון יו"ט ויו"כ, הוא מנהג שכבר נזכר בדברי הראשונים על שם הפסוק "נר ה' נשמת אדם וגו'" (משלי כ, כז), ויש לו כל דיני מנהג ישראל. (וכבר העירו הפוסקים שיש נדון אם מותר להדליק נר נשמה ביום טוב, ולכן עדיף ליקח נר שנשאר דלוק למ"ח שעות ולהדליקו מערב יום טוב, ואכמ"ל.)

סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga)

יש מהלך של התעמלות (Excercise) הנקרא יוגה (yoga) ויש בו תרגילים מיוחדים ומדויקים, וגם מצרפים לו ביטויים ואמירות, ויש לדון אם יש בו איסור של חוקות הגויים, או אם הוא רק דרך של התעמלות שמותר.

והנה כפי מה שביררתי אצל אנשים שעסקו בזה (ורובם בעלי תשובה שלמדו שיטה זו בהיותם עדיין רחוקים מן היהדות) יש בו חשש איסור של עבודה זרה ממש, שכל שיטה זו בנויה על מהלך עבודה זרה של המזרח הרחוק, והרבה העוסקים בזה אף מחזיקים פסל ומשתחוים לו. ואף מי שאין לו פסל ממש, אבל כל החכמה של שיטה זו מיוסדת על העבודה זרה שלהם. ומה שהתרגילים הם מדויקים בפרטות, וכן האמירות המלוות אותה, כולן שייכות לזה.

ולכן לדינא נראה שיש למנוע מלהשתתף בהתעמלות משיטה זו, ואף שבדרך כלל ההתעמלות הוא דבר טוב ומועיל וכשהוא לצורך בריאות גם למצוה תחשב משום ושמרתם מאד לנפשותיכם, מכל מקום יש להרחיק מכל אופן שיש לו חשש עבודה זרה.

ואם אחד עושה רק הפעולות, ואינו עוסק כלל בהחכמה שלהם וגם אינו

אומר שום ביטויים ואמירות, אולי יש ללמד זכות שאז הוא עושה
אותו רק לשם התעמלות ואין לו שום קשר עם עניני העבודה זרה, ומכל
מקום עדיף טפי למצוא אופן אחר לחזק את גופו באופן שלא יזיק
לנשמתו.

**דברי השקפה בענינים של חוקות
הגויים, הרחקה מעבודה זרה וניחוש.**

שער רביעי

שער רביעי — דברי השקפה בענינים של חוקות הגויים, הרחקה מעבודה זרה וניחוש.

תוכן

הענינים

ענין א' – השוואת איש ואשה

ענין ב' – ספורט ומשחק

ענין ג' – כיבוד אב ואם

ענין ד' – אדם הרואה שיצרו מתגבר עליו

ענין ה' – תמים תהיה עם ה' אלהיך – בטחון ועמידה בנסיונות

ענין א' – השוואת איש ואשה

כתוב בתורה (בראשית א, כז): "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם". ונראה שלא באה התורה רק לתאר לנו את סדר בריאת האדם ואשתו, אלא באה להורות לנו שיש בריאה של מיוחדת הנקראת "זכר" ובריאה מיוחדת הנקראת "נקבה", והן חלוקות בעיקר בריאתם ומהות מציאותם.

וזהו שורש כל החילוקים שמצאנו בתורה בין אנשים לנשים, כגון מה שנשים פטורות מתלמוד תורה וממצוות עשה שהזמן גרמא, וכהנה רבות. כי הבורא יתברך ברוב חכמתו ברא כל אחד ואחד עם טבע שונה ותכונות אחרות, וצוה אותם לקיים רק את אותן המצוות המתאימות לכל אחד כפי טבעו ותכונתו.

וכן שאר החילוקים שמצאנו בתורה בענינים אלו, כגון שהאיש מקדש ומגרש את האשה ולא להיפך. וגם בהרבה דינים דרבנן וכן במנהגי ישראל יש הבדל בין אנשים ונשים, כגון שנשים אינן עולות לתורה ואינן מוציאות את הרבים ידי חובתם. כל ההבדלים הללו מיוסדים ובנויים על

חכמת תורתינו הקדושה, שהיא תורת אמת שנתנה לנו מאת הקב"ה. והנה היום חדשים מקרוב באו הטוענים כי צריך להשוות איש ואשה לכל דבר, ואין לחלק ביניהם כלל, וכל מה שאיש יכול לעשות צריך להיות גם ביכולתה של האשה לעשות. ואנו צריכים לעמוד על המשמר ולהכיר כי דעה זו היא כנגד השקפת התורה, ולא להניח לה אחיזת יד במחננו.

ועיין מה שכתבנו בשער ב' (סימן י"א) בענין המנהג הפסול שגם האשה נותנת טבעת בשעת קידושין, שכתב האגר"מ דמלבד האיסור שיש בדבר, מקור הנהגה זו היא מההשקפה הפסולה הנ"ל.

ויש אומרים שגם מה שהתפשט המנהג לערוך חגיגת "בת מצוה" בזמן הזה גם כן נובע מהשקפה זו, עיין מה שכתבנו בשער ב' (סימן י"ז).

ענין ב' – ספורט ומשחק

ביארנו בשער ב' (סימן כ"א) את הנידונים בענין הליכה למקומות הספורט לענין דינא, עיי"ש. ונרחיב כאן את היריעה בענין השקפת התורה בענינים אלו, בפרט בנוגע לחינוך הבנים שאותם ענין הספורט וכל המסתעף לו מושך מאד וצריך שיקול מיוחד לקיים בו "חנוך לנער על פי דרכו" ולהיזהר ממכשולים רבים.

הנה אנחנו מאמינים שכל אחד מאתנו נברא לקיים את תפקידו, דהיינו ללמוד תורה ולקיים מצוותיו של הקב"ה. ובודאי כל אחד מחוייב כפי טבעו ותכונותיו ומדרגותיו, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכמו שכל אחד צריך לאכול ולישון כפי צרכו כדי שיהיה ביכולתו לעבוד את ה' כראוי, כך לפעמים הוא צריך זמני מנוחה להרחיב את דעתו. אמנם אין אנו בני חורין לפטור את עצמינו מחובתנו גם בזמנים אלה. כל העסק בעניני הספורט מושתת על השקפתם של אומות העולם בכלל ובמדינת אמעריקא בפרט, שעיקר תכליתו של האדם היא ליהנות מעולם הזה. וכל

הנותן דעתו ושם לבו על דברים כאלו ועושה מהם עסק ומתענין בהם, הרי הוא משתתף בהבלי הזמן של הגויים והיא סתירה גלויה להשקפת התורה. [עיי'ן היטב לשון הרמב"ם (פ"ט מהל' תשובה ה"א) וז"ל, וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמן וכו', עכ"ל].

עוד יש להעיר, שכמה פעמים ביום בסדר התפילה, כגון בברכת התורה באהבה רבה ובתפילת ובא לציון, אנו מבקשים רחמים על בנינו שיהיו עוסקים בתורה, וגם אנו משקיעים בהם דמים [תרת' משמע] לראות את צאצאינו גדלים בדרך התורה. ומי שמרגיל את בניו ללכת למקומות של ליצנות והפקרות, הרי הוא ח"ו עלול לאבד בידים את כל עמלו ותפילותיו ח"ו. לכן צריך שיקול רב וסייעתא דשמיא למצוא מקומות של נופש ובילוי שאינן סותרים את גדר' הצניעות והקדושה, ואת החשק להתמדה ועמילות בתורה.

ולכן הרוצה לשחק בספורט לצורך בריאותו או משום הרחבת דעתו, צריך להיזהר שלא ימשך אחרי הספורט יותר מדאי, וידקדק לעשותו טפל ולעיקר את שאיפותיו הקדושות בחיים.

שמעתי שהג"ר יואל טייטלבוים זצ"ל האב"ד דסאטמאר ביקש מהורי ומחנכי תינוקות של בית רבן לאפשר להן לשחק רק בדברים שבדרך כלל לא ימשכו לשחק בהם כשמבוגרים יותר. ואף שבעולם הישיבות אין נוהגים כן, אמנם כל אחד יכול להכיר את החכמה הנפלאה הטמונה בעצה זו וללמוד ממנה במקום האפשר על פי תכונותיו של הילד והמציאות של המצב והזמן.

ענין ג' - כיבוד אב ואם

הבאנו לעיל (שער ג' סימן ב' אות י') את הנידון אם יש חשש של איסור בחוקותיהם לא תלכו בחגיגת Mother's Day and Father's Day. אמנם אף אם מותר על פי דין, אבל עצם קביעות ימים כאלו היא לא לפי השקפתינו בנוגע ליחס הראוי להורים.

צריכים אנו לחזק את מצות כיבוד אב ואם, שהיא אחת מעשרת

הדברות. והיא מחמשת הדברות הראשונות שהן מצוות שבין אדם למקום. כי אנו מקבלים יסוד אמונתינו מדור העבר בכלל ומן האב והאם בפרט, ולכן מצוה זו היא יסוד וברית של המסורת שלנו. וגם יש בה ענין של הכרת הטוב שהיא עיקר גדול בעבודת השי"ת, וגם שורש של הרבה מדות טובות.

ומה שהגויים קבעו לציין ענין זה יום אחד בשנה בלבד, מקורם מההרגש שהדור החדש עדיף ומחוכם מהוריהם, ואין להם חיוב ואחריות לקבל מהם או לשמוע אליהם, או להראות הכרת הטוב באופן תמידי.

ונראה שהסיבה שחז"ל לא תקנו ימים כאלו הוא מפני שהיסודות והחיובים של כיבוד אב ואם הם עיקרים הנוגעים בכל עת ובכל שעה, וקביעות יום אחד בשבילם עלול לייצר רושם שאנו "יוצאים" ידי חובת הכיבוד והיראה על ידי המתנות וההרגשים של יום אחד. וכל זה הוא כנגד יסודות הדת שלנו, ויש לנו להרחיק עצמינו מדעות אלו כפי כוחנו.

ענין ד' – אדם הרואה שיצרו מתגבר עליו

(א) אמרינן בגמרא (חגיגה טז. – וכעין זה בקדושין מ.): כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. מאי היא וכו', רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר, כדרכי יצחק, דאמר רבי יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר (ישעי' סו, א) כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. איני, והאמר רבי אלעזר הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, לא קשיא, הא דמצי כייף ליה ליצריה הא דלא מצי כייף ליצריה.

כפשטות מבואר בגמרא שיש אדם שאינו יכול לכופף את יצרו והוא מוכרח לעבור את העבירה. ועיין שם בתוס' (ד"ה מה שלבו חפץ) שכתבו:

ויעשה מה שלבו חפץ, לגמרי משמע, דמוטב לו לאדם שיעשה חפצו בסתר ולא בפרהסיא. ולא כפר"ח דשילהי פ"ק דקדושין (דף מ.) דפירש דח"ו שהיה מתיר לעשות עבירה, אלא קאמר ילבש שחורים וילך למקום אחר, דלבישת שחורים ואכסנאות משברין לבו ולא יבא לידי עבירה, ויוכל לעשות מעכשיו מה שלבו חפץ, דודאי אין יצרו מתגבר עליו. וסוגיא דשמעתא אינו משמע כדבריו הכא ובריש פרק בתרא דמועד קטן (דף יז.).

נמצא, שהר"ח פירש שרבי אלעא נותן לו עצה היאך להתגבר על יצרו, אמנם תוספות חולק עליו ומפרש הגמרא כפשוטו, שיש לך אדם שבאמת אינו יכול להתגבר על יצרו. אולם כתב הר"ף (מועד קטן ו. בדפי הר"ף) וז"ל, וליתא לדרכי אלעאי אלא אף על פי שמתגבר יצרו עליו מיבעי ליה ליתוביה בדעתיה, דקי"ל (ברכות לג:) הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, עכ"ל. וכ"כ הרא"ש (מו"ק שם סי' י"א). נמצא לפי דבריהם שאף על פי שרבי אלעא ס"ל הכי, אבל לא קיי"ל כוותיה, כי באמת כל אחד יכול לכופ את יצרו.

ועיינן מה שכתב הג"ר אלחנן ווסרמן זצ"ל (קובץ הערות - דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט – סימן ז' אות ח') וז"ל:

ונראה מדבריהם דר' אילעאי פליג ולית ליה הא דחוץ מיראת שמים. ותימה גדולה לומר כן, דהא יסוד כל התורה דהרשות נתונה לאדם לבחור בטוב או להפכו, ככתוב "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע וגו' ובחרת בחיים" (דברים ל, טו), ואיך אפשר שר' אילעאי יחלוק בזה, וצ"ע.

הרי שתמה על דברי הראשונים הנ"ל, איך אפשר לומר דפליגי תנאי אי אמרינן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, דהיינו דפליגי אם יש מציאות כזו שאדם מוכרח לעבור עבירה, הלא דבר זה שהרשות ניתן לאדם לבחור בין טוב לרע הוא יסוד כל התורה כולה.

ונראה לבאר שאין סתירה בין מימרא דרבי אילעא ויסוד הבחירה, שהרי אמרו חז"ל (יומא פו:) אמר רב הונא, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך, אלא אימא נעשית לו כהיתר, ע"כ. והיינו, כי בודאי הבחירה ניתנה לאדם לבחור בין טוב לרע, אבל אם אדם חוטא וחוזר ושונה על חטאיו, על ידי זה הוא נעשה מושרש בחטא עד שיוכל להגיע לשפל המצב שכבר אינו יכול לפרוש מחטאו ומוכרח לעבור

עבירה. ואין זה סותר את הבחירה, כי על ידי בחירתו ברע הביא את עצמו למדרגה נמוכה זו.

(ב) איתא בגמרא (סוטה ב.) ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני. וכתב הרמב"ם (שמונה פרקים פרק ח') וז"ל:

אבל הלשון הנמצא לחכמים, והוא אומרם: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" - הרי הוא אמת, ומכוון אל מה שזכרנו, אלא שהרבה יטעו בו בני אדם, ויחשבו בקצת מעשי האדם הבחיריים - שהוא מוכרח עליהם, כגון הזיווג לפלונית, או היות זה הממון בידו. וזה אינו אמת, כי זאת האשה, אם היתה לקיחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת, ונשאה לפריה ורביה - הרי זו מצוה, וה' לא יגזור בעשיית מצוה; ואם היה בנשואיה פגם - הרי היא עבירה, וה' לא יגזור בעבירה.

הרי שהרמב"ם כתב שאי אפשר לומר שהאדם מוכרח לישא אשה פלונית, כיון שנשואין היא מצוה ואין הקב"ה גוזר על עשיית מצוה. ועיין שם בספר קובץ הערות שכתב על דבריו:

ולכאורה תימה שהרמב"ם חולק על הגמ' מכח קושיא. ולדברי הרי"ף יתישב, דסוגיא הנ"ל סוברת כר' אילעאי ולא קיי"ל כוותיה.

הרי שביאר רבי אלחנן דכוונת הרמב"ם דלא קיי"ל כהך גמרא דבת קול מכרזת בת פלוני לפלוני, דאזיל בשיטת רבי אילעא דאדם יכול להיות מוכרח בעשיית עבירה, וה"ה בקיום המצוה, ולא פסקינן כוותיה.

אמנם אפשר לומר שאין כונת הרמב"ם לומר דהא דבת קול מכרזת אינו אמת להלכה, אלא רצונו לומר דבני אדם טועים וחושבים דכיון דכבר יצתה בת קול הרי הוא מוכרח לישא אשה זו ואין לו בחירה על זה, ועל זה קאמר הרמב"ם דאינו כן, כי כיון שנשואי אשה הוא מצוה, על כרחך שהרשות נתונה לקיים את המצוה או לבטלה, אבל בודאי בת קול יוצאת ומכרזת עליו שאשה זו היא הראויה לו, והקב"ה מזמינה אצלו, אבל הבחירה בידו לישאנה או לא. וידועים הדברים שפעמים באו לפני הקהלות יעקב זצ"ל בחורים שנתקשו למצוא שידוך ובקשו ממנו ברכה על זיווג הגון, ואמר להם שכבר פגשו בה ומיאנו לישא אותה. . .

(ג) איתא בגמרא (קדושין כא:):

ת"ר, וראית בשביה אשת יפת תואר (דברים כא, יא), לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות.

משמע מדברי הגמרא דאילו לא התירה התורה לנו יפת תאר, היו לוקחים אותה בני ישראל באיסור, ולכן התירה לנו התורה. ולכאורה זהו מקור לדברי רבי אילעא שיש מצב שאדם מוכרח לעשות עבירה ואין בידו לפרוש ממנה.

אולם עיין בדברי התורה תמימה (דברים כא, יא אות עב) שכתב:

ויש להעיר בעיקר כלל זה לא דברה תורה אלא כנגד יצה"ר, הלא לפי"ז לא שבקית קיום לכל מצוה, דנימא דכיון שאפשר שיעבור באיסור נתיר לו שיעשה בהיתר. וי"ל דלא נאמר כלל זה אלא במלחמה, דאז צריך שיהי' רוח כל איש נכון בקרב ואל יצער נפשו כדי שיוכל לעמוד בקשרי מלחמה, וכמבואר בס"פ שופטים בענין החוזרים ממערכות המלחמה, ויתכן לומר דמטעם זה הותרו קותלי דחזירי במלחמה כמבואר בחולין י"ז א'.

הרי שביאר שלעולם כשרואה אדם שיצרו מתגבר עליו, מוטל עליו להתגבר על יצרו. רק בשעת מלחמה יש התרים מיוחדים כדי שיהיה לאדם העוז והגבורה לנצח במלחמה, לכן דוקא בשעה זו התירה תורה יפת תאר כדי שיקל עליו קצת מלחמת יצרו ויוכל להתגבר במלחמה כנגד האויבים.

(ד) אמרו חז"ל במדרש (תנחומא וישב סי' ד'):

לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם (תהלים מו, ט). א"ר יהושע בן קרחה אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן, בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם מיום הראשון ברא מלאך המות וכו', ואדם נברא בשש', ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר כי ביום אכלך ממנו מות תמות וכו'. אף כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע עד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך אמון וכו', וכתוב בה (במדבר יט) זאת התורה אדם כי ימות באהל, אלולי שהתקנת מות לבריות היית כותב בה כך, אלא באת לתלות בי את העלילה הוי נורא עלילה על בני אדם.

הרי שאדם הראשון טען לפני הקב"ה שענין המיתה היתה כתובה בתורה אפילו קודם שחטא. וכנראה שכוונתו היא שהיה מוכרח לחטוא, ולכן היה טוען לפני הקב"ה שבא עליו בעלילה, שכיון שהיה מוכרח

לחטוא איך נענש על חטאתו.

אולם באמת אין הדבר כן, כי הבחירה ניתנה ביד כל אדם, ואף אם הקב"ה יודע שבני אדם יחטאו, אין דבר זה פוטר אותם מן הדין.

וכן ביארו המפרשים את הענין של יעקב ועשיו, שעשיו לא היה מוכרח להיות רשע, רק שטבעו היה נוטה יותר אל הרע, אבל בודאי הבחירה היתה בידו להתגבר על טבעו, ולכן נענש על מעשיו הרעים.

ענין ה' – תמים תהיה עם ה' אלהיך – בטחון ועמידה בנסיונות

(א) כתוב בתורה (דברים יח, יג): "תמים תהיה עם ה' אלהיך". ועיין בשער א' (סימן י"ג-י"ד) שהבאנו דעת הרמב"ן (פירושו על התורה שם) שפסוק זה הוא מצות עשה, וביאר גדרו של מצוה זו:

שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם, ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל היכול בכל משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו. ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ולא תירא ממגיד עתיד, אבל מנביאו תדרוש ואליו תשמע.

הרי שיסוד המצוה היא אמונה שלימה בהקב"ה שהוא מנהיג את כל הבריאה כולה, ושהוא מנהיג את העולם כפי מעשי בני אדם, ועלינו לסמוך עליו ולירא ממנו לבדו. אמנם הרמב"ם לא מנה את פסוק זה למצוה בפני עצמה, אלא כתב (פרק י"א הל' ע"ז הלכה ט"ז):

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן, והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר (במדבר כג, כג) כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר (דברים יח, יד) כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין

בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אלהיך.

מבואר מדבריו שפסוק זה בא לחזק אותנו באמונתנו שלא נטעה אחרי דברי הבל של מנחשים וקוסמים, אלא נהיה תמימים עם ה' אלהינו לבדו. אמנם לכולי לעלמא יש ללמוד ממקרא זו שעלינו לסמוך על הקב"ה ולשים עיקר מגמתנו לעבדו כראוי ולא נדאג אל העתידות ולא ניחוש לסימנים וכדומה.

ב) אף על פי שאין לו לאדם לדרוש את העתידות ולחפש ניחושים וסימנים כדי להדריך דרכיו, אלא העיקר הוא לעבוד את ה' יתברך בלב שלם ובבטחון חזק, מכל מקום כיון שאנו מאמינים בהשגחתו הפרטית של הקב"ה, מוטל עלינו להכיר שלפעמים הקב"ה מביא על האדם מאורעות כדי להנהיגו על הדרך הישרה ולהראותו את המהלך שבו ידרוך, וגם לפעמים הקב"ה מביא על האדם קשיים ומכשולים כדי לנסות אותו ולראות האם שלם הוא באמונתו ובבטחונו. ודבר זה צריך שיקול גדול לדעת איזה דבר הוא סימן הדרכה מאת הקב"ה להראותו שיש לו לעשות או לחדול ממעשה מסויים, ואיזה דבר הוא נסיון בשבילו לראות אם יתחזק עצמו ויעמוד בו.

והנה הכלל הראשון הוא, שאם ברור לו לאדם שמחוייב על פי התורה לעשות דבר מסויים, מסתבר שכל קושי ומכשול העומד לפניו הוא נסיון בשבילו, ועליו לחזק את עצמו לעמוד בו. ויבטח לבו בקב"ה שעל ידי הנסיון ירבה לו שכרו וגם הוא עצמו יגדל ויתעלה.

ויש לנו ללמוד דבר זה מנסיון העקידה, שאף על פי שהתקשה אברהם אבינו לקיים את הצווי לשחוט את בנו, כי הלא הקב"ה הבטיח לו "כי ביצחק יקרא לך זרע". [וכמו שהביא רש"י בשם המדרש בסוף פרשת וירא (בראשית כב, יב ד"ה עתה ידעתי) וז"ל, אמר רבי אבא אמר לו אברהם אפרש לפניך את שיחתי, אתמול אמרת לי (לעיל כא, יב) כי

ביצחק יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת (שם כב, ב) קח נא את בנך, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער. אמר לו הקדוש ברוך הוא לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה (תהלים פט, לה), כשאמרתי לך קח מוצא שפתי לא אשנה, לא אמרתי לך שחטתו אלא העלתו, אסקתיה אחתיה, עכ"ל].

אמנם אברהם אבינו לא שאל שאלה זו אלא **אחר** נסיון העקידה, כי בשעת מעשה כיון שנצטווה בפירוש מאת הקב"ה להעלות את בנו על גבי המזבח, רץ לקיים רצונו ית' בלי שום היסוס. ואף על גב שהוצרך לעמוד בכמה נסיונות בדרכו אל העקידה, וכמו שהביאו חז"ל (תנחומא וירא כב):

כיון שראה [השטן] שלא קבלו ממנו הלך ונעשה לפניהם נהר גדול, מיד ירד אברהם לתוך המים והגיע עד ברכיו, אמר לנעריו בואו אחרי ירדו אחריו, כיון שהגיע עד חצי הנהר הגיע המים עד צוארו, באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמים אמר לפניו רבש"ע בחרתני הורדתני ונגלית לי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד על ידך יודע שמי בעולמי והעלה יצחק בנך לפני לעולה ולא עכבתי והריני עוסק בצוויך, ועכשיו באו מים עד נפש אם אני או יצחק בני טובע מי יקיים מאמרך על מי יתייחד שמך, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך שעל ידך יתייחד שמי בעולם, מיד גער הקדוש ברוך הוא את המעין ויבש הנהר ועמדו ביבשה.

כיון שהבין אברהם אבינו בבירור שזהו צויו של מקום, לא הניח שום קושי לעכב אותו מלקיים את המוטל עליו לפי הבנתו, כי אברהם אבינו ידע שהקושי בדבר הוא סימן וראיה שבאמת הוא עומד על הדרך הנכונה, ולכן השטן מנסה למנוע אותו. [וכן מביאים יסוד זה בשם הגר"א לפרש את הפסוק ברות (א, יח): "ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה, ותחדל לדבר אליה", פירוש, נעמי ראתה שהיה קשה לרות ללכת עמה, ובזה הכירה שבאמת כוונתה היתה לשם שמים]. ולכן, אם אחר עשיית הבירורים הנכונים ובקשת האמת לדעת מה הקב"ה שואל מאתנו, אין לנו לסמוך על שום סימן או עיכוב ולחדול מדרכינו הנכונה של קיום מצות הבורא.

אמנם בודאי צריכים אנו להיזהר שנדע באמת מה הוא רצונו של מקום בכל מצב, כי הרבה פעמים קשה לברר מה החיוב ומהי ההנהגה

בכל מקרה ומקרה, וצריך תמיד ללמוד ולבדוק היטב את החיובים והדרכים בעבודת ה', ולהחליט על פי פסקיו והדרכתו של מורה הוראה ומורה דרך באופן אישי במקום של ספק או חשש נגיעות שמתלווים בכל מצב. השתדלות כזו לפעמים דורשת הרבה מאמץ כדי להגיע לנקודת האמת ולכן ראוי לקבל את ההדרכה הנכונה בענין.

אמנם לאחר שהתברר אצלו רצון ה', אין לנו לדאוג על העתידות, אלא לקיים "תמים תהיה עם ה' אלהיך" ולבטוח ולסמוך על הקב"ה, ולזכור שלא ניתנה תורה למלאכי השרת.

[ועיין מה שכתב הכלי יקר (בראשית טו, ח ד"ה במה אדע):

חז"ל אמרו (נדרים לב.) בעבור שאמר אברם במה אדע נענש בידוע תדע. והשכל ימאן לקבל דרוש זה שיסבילו בניו עונש גדול כזה בעבור האות ששאל אברם, ואברם עצמו לא קיבל שום עונש ושיני בניו תקהינה. על כן לבי אומר וגומר שגלות מצרים היו לו סיבות אחרות ונחלקו בו חז"ל ותמצא כל הדעות במהר"י אברבנאל כי ידו קבצם, הן קצרה אורך היריעה האחת מלהעלות עליה כל הדעות ההם, אך שבעל מדרש זה קשה לו, יהיה הטעם אל הגלות מה שיהיה, למה זה הגיד הקדוש ברוך הוא בשורה רעה זו לאברם לצערו בחנם. על זה אמר שבעון במה אדע שרצה לידע דבר שלא היה בו צורך לידע, כי מה לו לבקש אות על דבר ה', על כן נענש בידוע תדע שהודיעו הקדוש ברוך הוא דבר לצערו וזה גם כן מדה כנגד מדה.

והיינו שאברהם אבינו נענש בידיעה על גלות מצרים כי דאג על דבר שלא היה צריך לדאוג עליו לפי מדריגתו הרמה].

אמנם לפעמים אינו ברור לו לאדם מהי הדרך הנכונה, וגם אחרי שטרח ויגע לדעת את המוטל עליו לעשות, עדיין בספק הוא עומד ויש לו צדדים לכאן ולכאן שאי אפשר לבררם יותר. בכי האי גוונא אם אדם רואה שאחר שהחליט לאחוז בכיוון מסויים (במקום ששב ואל תעשה הוא מן הנמנע), ורואה שאין הדבר עולה בידו וקשיים באים עליו, מותר לו לומר שהוא סימן מן השמים שעליו לחדול ממעשה זו, ויש לו רשות למשוך ידיו ממנו, [אבל אין לו חיוב למשוך ידיו ולעצור אם עדיין מסתבר לו שהוא נכון].

דוגמא לדבר הוא המעשה הידוע מבעל ההפלאה, שבימיו התעוררה

המערכה הידועה של "הגט מקליוויס", ורוב גדולי ישראל שבאותה תקופה הביעו דעתם באותו ענין, וגם ההפלאה כתב תשובה ארוכה לחזק את צד המתירים, אולם לאחר שנכתבה התשובה נשפך דיו על התשובה, והחליט שהוא סימן מן השמים שלא ישתתף במערכה זו. והנה רבני פרנקפורט היו נמנין בין האוסרים, ומכח המחלוקת הגדולה שנתהווה בדבר, תקנו שמי שכתב תשובה להתיר לא יעלה על כסא הרבנות בפרנקפורט. לאחר זמן מנו את ההפלאה להיות אב"ד דפרנקפורט כיון שלא פירסם תשובתו בשעתו, ואילו היה חוזר וכותב תשובתו בשעתו לאחר שנשפך עליה דיו, כנראה לא היה עולה לאותה גדולה.

ונראה לבאר על פי מה שכתבנו, שבאמת לא היה ברור לו לבעל ההפלאה שעליו לחוות דעתו באותו ענין, כי באותו זמן כבר רבו המתירים. וכיון שהראו לו סימן מן השמים שיש לו למנוע ממנו, משך ידיו.

ועיין בספר תשובות והנהגות (חלק א' סימן תל"א) שכתב:

שאלה: אכל בשר בלילה וישן וקם בבוקר ורוצה לשתות קפה עם חלב והוא עדיין קודם שש שעות מהו. בספר "ויעש אברהם" מביא בשם הגה"ק האדמו"ר רבי אברהם מטשכנוב זצ"ל ששיעור שש שעות היינו לעיכול, ושינה גורם עיכול ולא צריך שש שעות, ושמעתי שאחד מגדולי הוראה בעיה"ק פסק כן הלכה למעשה, ויש לתמוה שלא ראו הספר "זכרון למשה" עם הנהגות הגה"ק ה"חתם סופר" זצ"ל שהורה בתחילה להתיר, והכין לעצמו חלב לקפה לשתות בבוקר ונשפך, ומזה הבין שאין הדין כן לכן מאז פסק דלא פלוג ע"ש, ומי הוא אשר יהין לפסוק נגד עמוד הוראה כמותו, אבל צ"ב דלא בשמים היא לפסוק הוראות בסימנים מן השמים.

ונראה שבעלמא אי אפשר לפסוק ממעשה, ורק ההלכה קובעת, אבל גאוני ישראל בעלי רוח הקודש כמו הגה"ק ה"חתם סופר" זצ"ל הרגישו שזהו סימן, וביררו שוב את ההלכה וראו פנים לאסור ולכן שינה את פסק דינו, ויש לסמוך עליו.

ומסופר על רבינו הגר"א זצ"ל שרצה שבבית מדרשו ישאו כפים בכל יום, ובאותו לילה שרצה למחרת לנהוג כן הובל לבית הסוהר על ידי עלילה ופסק מאז שלא לשנות, ותמה הגה"ק רבי ישראל סלנטר זצ"ל הלוא לא בשמים היא ואין להשגיח על אותות ומופתים אלא כפי הלכה, אבל לפי דברינו אתי שפיר שקדושי עליון בעלי

רוח הקודש מרגישים אם זהו סימן ורמז, שאז מעיינים שוב בהלכה וקובעים הוראה.

ובודאי שלא סמכו הגר"א והחת"ס על סימנים מן השמים לשנות את הדין, כי אם היה ברור להם הדין אם כן כל קושי הוא רק נסיון. אלא הכירו בסימנים אלו שהראו להם מן השמים שיש להם לחזור ולשנן פרק זה ולעיין עוד פעם בדבר עד שיכריעוהו למעשה.

נספחים

נספח א' – דבריו של המכתב מאליהו בענין מזל ותפקידו של אדם

שער ה

נספחים

הג"ר אליהו דסלר זצ"ל האריך בכמה מקומות בספריו בענין המזל והשפעתו על תפקידו של האדם. והיות שדבריו הם עיקר גדול בענינים אלו, שהקיף את הענין המסובך הזה לרחבו ולעומקו, והאריך טובא לברר אותו, לכן נעתיק את דבריו כאן (בכמה מקומות קצרנו בדבריו, והרוצה לראות דבריו בשלמותם יעיין בפנים):

בענין מזלו של אדם והאופן שהוא יכול להשתנות (קונטרס הבחירה ח"ד – בחירה ומזל):

"מזל" בא משורש "נזל" (רד"ק), והוא מציין את ההשפעה היוורדת ממעלה למטה. גדר המזל הוא הכלים והסביבה המושפעים לאדם מאת השי"ת, כדי שימלא בהם את חלקו בתכלית הבריאה, דהיינו חלקו המיוחד בגילוי כבודו ית' היוצא לפועל על ידי בחירת האדם.

מצאנו סתירה אם אפשר לאדם לשנות את מזלו על ידי בחירתו. איתא בגמרא "רבי חנינא אומר מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל וכו' ואף רב סבר אין מזל לישראל". (שבת קנו.). וכן רבא, כנראה, סבר כרבי חנינא, כי אמר בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" (מועד קטן כח.).

אבל משמע מדברי התוספות (שבת שם ד"ה אין) שאין כאן מחלוקת, שכתבו "מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה וכו', אבל פעמים שאין המזל משתנה". ובמועד קטן (שם ד"ה אלא) הוסיפו התוספות: "ופעמים שאין משתנה כדאמרין בתענית (כה.) גבי ר' אלעזר בן פדת דא"ל נחא לך דאחריב עלמא, אולי איברת בשעתא דמזוני". וצריך עיון, במה תלוי אם משתנה המזל או לא.

פשר הדבר הוא, שיש שחלקו הוא ענין מסויים בגילוי כבוד שמו ית', והעניות והעשירות ושאר הנסיבות והמצבים הם רק כלים לזה, ויש אשר העניות או העשירות הם מעצם חלקו בגילוי. מי שחלקו, למשל, בתלמוד תורה, הרי שנינו "כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימו מעושר", ולהיפך (אבות ד, ט). היינו, שאם ממלא את תפקידו בשלמות יתכן ויתנו לו עוד כלים כדי שיוכל להמשיך בעבודתו, כענין "אוכל פירותיהם בעולם הזה", שהפירות הם מתן כלים נוספים לאפשר לו להוסיף בעבודתו, כמש"כ "ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו'" וכן להיפך, אם אינו זוכה, ממעטים לו כלים.

והנה רבא שאמר "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא" הוא עצמו מעיד שהוא התפלל שיהיה חכם כרב הונא ונענה, ושיהיה עשיר כרב חסדא ונענה (מועד קטן שם), כי על ידי התפלה יכול להתעלות ולהתרומם ולהידבק עוד יותר בשי"ת, ועל ידי זה יהיה ראוי לסייעתא דשמיא ולכלים שהוא מבקש. והיינו שכתבו התוספות שעל ידי זכות גדול משתנה המזל.

ולא רק על ידי זכות יכול מזל כזה להשתנות. מרגלא בפומא דאינשי "משנה מקום משנה מזל" (והוא מירושלמי (שבת ו, ט) "פעמים וכו' ששינוי מקום גורם (לשינוי מזל)". ואפשר לתת דוגמא שתקל לנו להבין את הענין על בוריינו. הרי ידוע שהכלים הם תמיד לפי התכלית. נניח, למשל, שתכליתו של יהודי אחדהוא לסייע ללימוד תורה. אם הוא נולד בארץ שהפרנסה בר בדוחק גדול, יתכן שמזלו יגרום לו עניות, כי אז יצטרך להיות מלמד תינוקות ובזה תהיה לו הזדמנות נאותה למלא את תפקידו בעולם הזה, שהוא, כאמור, סיוע לתלמוד תורה, ונסיונו יהיה אם ללמד לתינוקות בנאמנות או לא. אבל אם איש זה יבחר לעקור דירתו אל ארץ אחרת יתכן שאז מזלו ישפיע לועשירות, ונסיונו אם להשתמש בעושר שנתנו לו לתמוך בלומדי תורה או לא. אם כן יעשה, הרי בא על תכליתו, שהיא, כאמור, סיוע לתלמוד תורה. ובזה נתקיים "משנה מקום משנה מזל" בלי שיהיה בזה כל שינוי בתכלית הרוחנית למענה נברא.

אבל יש אשר חלקו בגילוי הוא, למשל, להיות עני ובעל יסורין, כי חלקו הוא קידוש ה' של קבלת יסורין באהבה. לאדם כזה לא תועיל תפלה וכל זכות לשנות את מזלו, ואפילו אם יתפלל בכל לבו בדביקות גמורה שיתנו לו עשירות או בריאות, לא יתכן שישתנה מזלו על ידי זה. וזהו שכתבו התוספות "אבל פעמים שאין המזל משתנה כהא דר' אלעזר בן פדת". ולזה התכוון רבא (מו"ק שם) כשהעיד שרבה ורב חסדא שניהם צדיקים גמורים היו, שניהם התפללו על גשמים וירדו, אבל רב חסדא חי תשעים ושנים שנה ורבה רק ארבעים שנה; לרב חסדא היו הרבה שמחות ושפע כל טוב, ולרבה הרבה אבל וחוסר כל; ומזה הוכיח רבא דבני, חיי, ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא, היינו כאשר זה מעצם חלקו, כנ"ל.

בענין השתנות המזל על ידי קבלת תפקיד חדש (שם):

כל דור יש לו נסיונות משלו ואופי משלו כגון "דורו של חזקיה", "דורו של רבי יהודה ב"ר אילעי" וכדומה. כל הגילויים האפשריים במשך כל שיתא אלפי שנים קבועים הם מראש, כי כך נסדרו סדרי הגילויים וצירופיהם מראשית הבריאה עד סוף כל הדורות. וכן נקבעו מקומותיהן ותפקידיהן של כל הנשמות של כל באי העולם בהשתלשלות הגילויים ההם והכלים הנדרשים להם, כל אחת לפי

שורשה. ולכל אחד מהם הבחירה אם ימלא תפקידו וישלים חלקו בגילוי, או לא.

לפעמים חל מפנה במצב הגילויים של דור או של כמה דורות, ובשעה כזו יש אפשרות שיקבל אדם אחד שפע גדול ממזל עליון שישנה את מזלו הפרטי מן הקצה אל הקצה. כך היה בימיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד "אברם", כי היה חלקו להיות "אב לארם", היינו האב הרוחני לבני ארם נהרים, ולצורך זה היה במזלו שלא יוליד בנים. אבל הוא חי בסוף עשרה דורות שכולם היו מכעיסים לפני הקב"ה, וכיון שכן עמד בעת מפנה של השתלשלות הגילויים של כל העולם כולו. והוא בחר להיות הראשון לגלות האמונה הטהורה בו ית' ולהורות דרכו הישרה לכל באי עולם, ופעל זאת למרות כל ההסתר שהצטבר על ידי ההכעסה של עשרה דורות שלמים, "הוא בעבר אחד וכל העולם בעבר שני", ובזה זכה בתכלית כוללת "ונטל שכר כולם", היינו שהוא גילה מה שהיה בחלק כולם לגלות. וגלוי וידוע שאין ברוחניות הבדלים בכמות ובמספר, אלא רק הבדלים בערך ובאיכות, ולפי זה ענין "שכר כולם" הוא שאילו היו כל עשרה הדורות ההם מגלים כל האפשרי להם בחלקיהם, לא היה בזה קידוש ה' יותר מאשר גילה אברהם אבינו ע"ה, מאחר שהם כולם העמיקו להחשיך את העולם במשך עשרה דורות כמעט בלי הפסק ויוצא מן הכלל, והוא עמד נגד הסתר עצום כזה ובחר במה שבחר. ומכיון שנשתנה מצב כל הגילויים ואברהם נעשה "אב המון גויים" וזכה שתצא ממנו תכלית כל הבריאה כולה, היה מוכרח שישתנה מזלו שינוי יסודי ושיהיו לו בנים כדי שיצאו ממנו כלל ישראל ולבסוף המלך המשיח ותיקון הכללי, כמש"כ (בראשית יב, ג) ונברכו בך כל משפחות האדמה. והיינו אמרם ז"ל "אברם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד".

וכעין זה מצאנו בחנה שהיתה עקרה בטבע, היינו שלא היה בחלקה כלל גילוי על ידי בנים. להיפך, חלקה היה לקבל באהבה את הצער הגדול של חוסר בנים ושל "וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה" (שמואל א' א, ו). והנה חנה חיתה בסוף תקופת השופטים, ועיין רד"ק (שופטים יח, ל) שכתב שבעת ההיא קרו שני המעשים הנוראים פסל מיכה ופילגש בגבעה, ולא היתה עוד אפשרות להמשיך בתקופת שפוט השופטים, כי ירדה אל שפל המדרגה במלחמת השבטים עם בנימין שכמעט כלה שבט מישראל, והיה ברור שכל סדרי הגילויים היו עומדים להשתנות.

בעת ההיא עמדה חנה והתפללה על בן, ואמרו ז"ל "חנה הטיחה דברים כלפי מעלה שנאמר ותתפלל חנה על ה'" (ברכות לא:), פירוש, שדיברה כביכול דברים קשים במר נפשה, עיין מהרש"א דהיינו שאמרה "רבנו של עולם" אם ראה מוטב, ואם לאו תראה

וכו" (שם למעלה), או "דדים הללו שנתת על לבי למה? וכו" (שם). ונראה עוד לומר שהכוונה למה שאמרה "רבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד? משל... למלך... שעשה סעודה... בא עני אחד... ולא השגיחו עליו, דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת?" (שם למעלה).

וכן אמרו שמואל ורבי יוחנן בגמרא (ברכות שם) שמה שאמרה בתפלתה "ונתת לאמתך זרע אנשים" (שמואל א' א, יא) היינו או "זרע שמושח שני אנשים" (שואל ודוד), או "זרע ששקול כשני אנשים" (משה ואהרן). ובנה שמואל הנביא באמת הביא גאולה חדשה לישראל, ולא השאירם במצב של שפוט השופטים אלא חידש להם מלכות. וכן כתב רד"ק (ריש ספר שמואל) "ואפשר שלטעם זה נסמך מעשה פלגש בגבעה לסיפור הזה בדבר אלקנה ותולדות שמואל, שגם הוא (בעל הפלגש) לוי היה גר בירכתי הר אפרים ומסבתו בא רעה גדולה לישראל, ומסבת זה (אלקנה) באה טובה גדולה לישראל ושמואל בנו החזיר ישראל לדרך טובה".

בענין כחותיו הטבעיים של אדם ובחירתו (מאמר חלקו של עשיו):

כחות האדם הטבעיים בו מהריון ולידה אינם קובעים אלא נקודת בחירתו ולא בחירתו עצמה. כל אדם נולד להיות צדיק, כאמרם ז"ל "משביעין אותו [העובר] תהי צדיק ואל תהי רשע" (נדה ל:). מי שנולד בהרבה תכונות טובות — נקודת בחירתו בדרגה גבוהה, וחלקו בקידוש ה' הוא לא להישאר בתכונות שניתנו לו אלא להרבות בחסד ובמעשים טובים, בתורה ותפלה ועבודה פנימית, עד שמגיע בכחות עצמו לדרגה הרבה יותר גבוהה מזו שנולד בה. מי שנולד בהרבה תכונות רעות — חלקו בקידוש ה' הוא להילחם בתוקף נגד טבעו ולהפך מדותיו לטוב בהשתמשו בהן לעבודת ה', כי אין מדה שאין בה צורך בעולם הקדושה.

חלקו של עשו בקידוש ה' היה בדרך האחרונה — בגבורה וכבישת היצר. לשם כך היתה נקודת בחירתו נמוכה מאד. כבר בבטן אמו. היה מפרכס לצאת כשאמו עברה על פתח עבודה זרה. וכתב מהר"ל בגור אריה (תולדות כה, כב) שהיה "רוצה לצאת לשוב אל מינו וטבעו". והיינו שהיה בו אינסטינקט חזק מאד לעבודת אלילים. אבל ודאי היה בו גם כח האמת, ואילו רצה היה יכול להתגבר גם על אינסטינקט זה.

בענין הדרכה מן השמים בדרך עבודתו (מרמזין מן השמים):

"ויתרצו הבנים בקרבה וגו' כשהיתה עוברת על פתחי תורה וכו' יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודת אלילים עשו מפרכס לצאת" (רש"י בראשית כה, כב). ולכאורה צריך עיון, שהרי זה תלוי בבחירה, והרי למדנו "ואילו רשע או צדיק לא קאמר. דאמר

ר' חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (נדה טז:). אבל זה לא קשה כל כך, כי התכונות הנולדות באדם קובעות רק את נקודת הבחירה ולא את הבחירה עצמה. מה שצריך עיון ביותר הוא: מה תועלת בפירכוס הזה ולשם מה הוא בא? הרי ידוע שאין דבר הבא במקרה, ובפרט בחיי אבותינו הקדושים ע"ה.

אבל הענין הוא שמרמזים לאדם מן השמים, כאמרם ז"ל בדוד ומרדכי שרמזו להם ונרמזו, ויש שמרמזים לו עד כמה יכול להגיע לצד הקדושה, כי זה יתן לו דחיפת עלייה, ויש שמרמזים לו עד כמה יוכל ליפול בטומאה, למען ישמר. וזה ענין הפרכוס הנ"ל, בין ליעקב בין לעשו. לכל אדם יש רמזים הרבה. אשרי למי שנרמז, שנותן הרמז אל לבו! אוי למי שיבינם בהיפך, שהראשון במקום לשאוף לגדולות יפול לגאווה ח"ו, והשני במקום להשמר ולהתחזק יפול ביאוש ר"ל. מי שלבו ער לרמזים ושואף לאמת יכול להפוך עצמו וכל העולם כולו מן הקצה אל הקצה.

בענין כלים הניתנים לאדם לקיים את תפקידו (כלים של ארץ ישראל):

ישנם כלים שנועדו לפעולות גסות ומגושמות, וכנגדם אחרים שנועדו לדקות ועדינות. למשל, אי אפשר לאחוז את גלגלי השעון הקטנים בצבת העשויה לאחוז בגחלים. וכן הוא גם ברוחניות: האדם זוכה לסייעתא דשמיא, כלומר לכלים, לפי צורך עבודתו, על כן כפי ענין הכלים שזכה להם כן היא אפשרות העלייה על ידם.

זהו מה שמצינו ביעקב אבינו ע"ה, שבחוץ לארץ זכה להשתלם בשלימות השייכת שם, וזימנו לו מלאכים ללוותו בדרכו משם, אבל כשהגיע לארץ ישראל והיה צריך לעלות למדרגת השלימות שבארץ ישראל, היה צריך למלאכים אחרים — מלאכי ארץ ישראל. אפילו סיועים כאלה — מלאכי שלימות של חוץ לארץ — אינם כדאים לשמש סיוע להשגת שלימות שבבחינת ארץ ישראל.

ועיין רש"י (ויחי נ, ה) שיעקב אבינו ע"ה עשה צבורין מכל נכסיו שרכש בחוץ לארץ, ואמר לעשו טול את אלו; ובמדרש שם הוסיף: "אין נכסי חוץ לארץ כדאין לי". נתבונן נא: הן נכסי יעקב היו קנויים לו בתכלית הכשרות והקדושה; והיו כספר תורה שאפשר ללמוד בהם את שלמות דיני ממונות, ועל כן חזר אחרי הפכים הקטנים (וישלח ל"ב, כ"ה) לרוב חביבות כלי קדושה, ואף על פי כן לא היו קדושים במדה מספקת בעיניו שיוכלו לסייע לו להשתמש בהם בקדושת ארץ ישראל.

ולמה לא היה די בכלים הללו לשמש לעבודה בארץ ישראל? — טעם הדבר טמון בסדר העבודה. האדם עובד לפי מדרגתו, והיינו "פתחו של מחט" שבדרגתו (אתערותא דלתתא שלו), וזוכה על ידי זה לכלים

(סייעתא דשמיא, אתערותא דלעילא) בהתאם למדרגה שקנה; וכלי זה משמש סיוע למדרגה שבאה בעקבותיה; אבל לא יועיל לו למדרגה הרבה יותר עליונה. לדוגמא: איש אחד מרחם על עניים ונותן להם צדקה, אך אם הוא רחוק מלמוד התורה ואהבתה, ולא ידע כלל מחיוב פזור ממון להגדיל תורה ולהאדירה, גם אם יתעשר לא תועיל לו הרחבת הכלים להביאו לידי הכרה נוספת זו. הוא יוסיף לחונן עניים במדד יותר גדולה, אך לא יעלה על דעתו אך בגלל שנתעשר, לסייע בבנין ישיבות. לדרגה נוספת זו צריך הוא להתעורר מעצמו, כי לא יסייעו לו הכלים שקבל מחמת מדרגתו הקודמת. ובהתעוררו לחיוב למוד התורה, ואם גם בתחלה במדה קטנה בבחינת "פתח של מחט", ישפיעו לו מן השמים כלים ממין חדש לגמרי, כגון רב מצוין שיחזק בו את החשק להתקרב יותר לתורה. וכבר אפשר, שבהגיעו לעבודת ה' בדרגה יותר עליונה זו – יטלו ממנו את עשרו, כי לקנין התורה דרושים לו כלים אחרים. ולפעמים כלי העוני מתאימים לזה יותר מכלי העושר, כי יתכן שהעושר יפריעו בלמוד התורה. רק אחרי שנתישבה אהבת התורה בלבו, אפשר שישפיעו לו שוב עושר, ואז ידע שעליו להשתמש בו ככלי שמקיל עליו למוד התורה, ולהרבות והחזקת התורה ביד רחבה.

כללא דמלתא: אין אנו זוכים לכלי אלא מעין תוכן אתערותא דלתתא שלנו, ועל ידי זה זוכים לסיוע לעלות יותר באותו גדר עצמו של שורש שאיפתנו, אבל אין לנו בזה עדיין כלים לגדר שאיפה אחרת. רק אם נשנה את שאיפתנו, נזכה לכלים יותר נאותים. וכן עלינו לדעת שעבודת ארץ ישראל שונה היא לגמרי, השאיפה היא אחרת וההתמדה היא אחרת, ואפשרות העלייה היא אחרת לגמרי. ועל כן אין לטעות שכלים מבחינת חוץ לארץ יכולים לסייע בעבודת ה' שבבחינת ארץ ישראל. עלינו להתפשט מהכלים הישנים והמוגבלים בדמיונות המגושמים השייכים לבחינת חוץ לארץ, ולצפות לסייעתא דשמיא באופן חדש המתאים לאפשרויות הרוחניות החדשות.

נספח ב' – מכתבו של הג"ר משה פיינשטיין לבנו בהגיעו לשנת עשרים

עיי' מש"כ בשער ב' (סימן ט"ז) בענין חגיגת יום הולדת. ונעתיק כאן
 מש"כ הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל לבנו הג"ר ראובן שליט"א בהגיעו לגיל עשרים (אגר"מ יו"ד חלק ג' סי' צ"ו אות ט'), כי יש בדבריו לימודים חשובים על ההשקפה הנכונה בהנהגת יום הולדת בפרט ובהנהגת חיו של בן תורה וכן עליה בכלל:

ועתה בדבר שאתה כותב שבי"א אלול תהיה אי"ה בן עשרים לאורך ימים ושנים טובים ומתוקים, שתגיע לכלל עונשין גם בדיני שמים, שאתה שואל איך להתנהג בכל ימך. הנה עיקר העיקרים הוא למוד התורה ולהיות עמל בתורה, כדאיתא ברש"י בפ' בחקתי שעל לא עמל אמר שהוא לא למד משום שמזה אפשר לבא לידי טעות, שאמרו חז"ל שת"ח שגגות הוא כזדונות משום שצריך לעיין בכל דבר להבין לאמיתו, ואז יעזור השי"ת להתגדל בתורה ולידע כל דבר על בוריו, ומזה תבוא גם לידי מעשה כמאמרם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וכן שתהיה כל מטרתך בעולם שכל ימך תהיה כל עסקך בתורה, ואז בטוח אני שה' יעזור וישלח לך גם פרנסתך בריוח ובשפע ברכה, כי זהו רק מתנת השי"ת ששולח על כל איזה דבר שעושה האדם, כמאמרם סוף קידושין דף פ"ב ע"ב לא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל מן השמים לפי זכותו. אבל ח"ו לקבל באופן נדר ושבועה שזה אסור לקבל אבל כשתהיה חזק במחשבתך ודעתך תעשה כן בלא נדרים ושבועות.

וכן צריך אתה להתרגל במדות טובות, והעיקר מהכעס צריך אתה להתרחק ביותר, דגאווה וכעס הם מדברים שצריך להתרחק ביותר, וכשתרצה באופן חזק להתרגל בזה יעזור השי"ת, אבל ג"כ ח"ו לקבל באופן נדר ושבועה כדלעיל. וכן צריך אתה להזהר בכבוד אם שדבר זה קשה ביותר לאנשים משום הרגלם בקטנותם, ולכן צריך אתה להזהר ביותר, כי אף אם היא מוחלת ח"ו לסמוך על זה. ומה שאתה כותב אם צריך אתה להתענות איזה תעניות אין כדאי לפניך ולכל אדם שעוסקים בתורה, כי ח"ו בא לידי בטול, ואם אף לא בא לבטול בכמות בא לבטול באיכות וחז"ל אמרו בתענית דף י"א ע"א שהיושב בתענית נקרא חוטא. וכן לא בכל סיגופים אלא להרבות בלמוד. ויהיו דברי לפניך תמיד ויעזור השי"ת לעולם. והנני אביך אוהבך, משה פיינשטיין.

מפתח הענינים

אצטגנינות א יג א-ב

מזל	א יג ב
שינוי	מהלך הכוכבים – נס נסתר א יג ב
בתי תיפלות של גויים	
של	שמעאלים א ה ג
של	נוצרים א ה ג

חוק שנהגו בו גויים

דין שלנו שנעשה חוק לע"ז **א א ב**

המשנים ממנהגי ישראל ומדמים מעשיהם למנהגי דת עכו"ם **א א ג; ב ג**

חוק לשם עבודת כוכבים **א א א**

אם נשתנה **א א ג**

חוק לשם דעת הבל ושטות **א א א; ב א**

חוק שאין לנכרים בו טעם **א ב א**

אם יש לישראל טעם הגון לנהוג בו **א ב א-ב; ג א**

חוק שיש לנכרים בו טעם **א ב א**

חוקות הגויים שלא הוזכרו בגמרא **א ו ב**

חוק שנהגו בו גויים והוא חוץ מגדר הצניעות **א ב ג; ג א;**

מתי אסור משום ובחוקותיהם **א א א**

עיקר טעם איסור הליכה בחוקות עכו"ם **א א א**

חוקים שהתחילו גויים וישראל להתנהג בהם יחד א ז ב

חוקים שפסקו הגויים להתנהג בהם א ז א

כח של חכמים

איסור מלאכה בחוה"מ **א א א; ח ב**

להתיר איסור תורה בקום ועשה בשביל הצלת ישראל **א ח ב1**

לקבוע גדרי איסור דובחוקותיהם **א ח ב2**

לעקור דבר מה"ת בשב ואל תעשה **א א א**

מבנים כבנין היכלות של גויים א ה

בנינם דוגמת בתי תיאטרון וקרקס שלהם **א ה ה**

בנינם דוגמת בניני ע"ז שלהם **א ה ד**

ש"נ עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

א ה ג	במגדלים	פעמונים
א ה ב	עושים שהם כמו	צורות מזל
א יד א-ב	מזלו להפוך האדם יכול	האם
א יד ב	לישראל מזל אין או יש	האם
בהערות	א יד ב, הקדושים	האבות
א יד ד	מזל עפ"י	הנהגה
א יד א	האדם בחירת על המזלות	השפעת
א יד א	בו שנולד	מזל
א יד ב	מקום של רצונו שעושה	מי
א יד ג	ממוות תציל	צדקה
א יד ד	אלוקיך ה' עם תהיה	תמים
		מיתת בי"ד
א א א	ובחוקותיהם משום בזה	אין
ב ב	א א א;	בסיף
ב ב	א א א;	בקופיץ
		מלבוש של גויים
א ד א	להם	המיוחד
א ד א	פריצות משום להם	המיוחד
א ד א	הראש	שערות
א ד ב	לאוזן מאוזן שיער	גילוח
א ד א	בלבושם החסידים קהל	מנהג
		מנחש

עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון					שני"א
אם	אינו	סומך	על	הניחוש	א ט ב
אם	בני	נח	נצטוו	על	הניחוש א י ב
אם	ניכר	שהניחוש	מרפא		א ט ב
גדרי		האיסור			א יג א
הגדרה,		דוגמאות			א ט ב
ניחוש	דאליעזר	ויונתן	א י ב;	יא א	
ניחוש	דרך	תפילה		א י ב	
פסוק	לי	פסוקיך		א יא ג	
שיחת		עופות		א יג א-ב	
מעונן					
הגדרה,		דוגמאות			א ט א
מצבה					
בזמן		האבות			א א ג
האם	אסורה	משום	ובחוקותיהם		א א ג
חילוק	בין	איסור	מצבה	לאיסור	ובחוקותיהם א א ג
סימן					
אם	אינו	סומך	עליו	לגמרי	א י ד
אם	יש	או	אין	בו	ממש א יג
הבדל	בין	סימן	לניחוש		א י ג
חילוק	בין	סוגי	סימנים		א יא א
חילוק	בין	סימן	המותר	לנחש	האסור א יב ג
סימן	טוב	על	העבר		א י ג
סימן	דבית	תינוק	ואשה		א יב ד

שני"ב עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

סימן מועיל וסימן שאינו מועיל: חילוק א יב ב
 סימן שאינו ע"פ דרכו ומנהגו של עולם א יא א
 סימן שהוא ע"פ דרכו ומנהגו של עולם א יא א
 פיקוח נפש

אימתי דוחה איסורים א ח ב1

צורכי בני אדם שעשאום גויים א ג ב

קרוב למלכות

להתיר איסורי תורה א א א; ח א

ללבוש מלבושי גויים א א א; ח א

לספר קומי א א א; ח א ג

שורפין על המלכים

אם יש בזה משום ובחוקותיהם א א א

מפתח המקורות

1. תורה

בראשית

כד, יד והיה הנערה אשר אומר אליה א י ב

ספורנו שם התפלל שיהיה כך לא שסמך על נחש

כד, כב ויקח האיש נזם זהב וגו' א י ב

כד, כג א י ב

רש"י שם א י ב

מזרחי, קרני ראם, באר בשדה - על רש"י שם א י ב

ויקרא

יח, ג ובחוקותיהם לא תלכו א א א

שנייג **עם לבדד** סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) **ישכון**

יט, יט ובחוקותיהם לא תלכו **א ב א**
כ, כג ולא תלכו בחוקות הגוי **א א א**
דברים

יג, טז הכה תכה כו' לפי חרב **א א א**
טז, כב לא תקים לך מצבה **א א א ג**
רמב"ן שם וטעם אשר שנא, ביאור כו' **א א ג**
שמואל-א

כח, ג ושמואל מת כו' **א י ד**
כח, כד רד"ק **א יג א**
יד, ט רד"ק אבל המאמר ההוא שאמר רב כו' **א יב ב-ד**
2. תלמוד בבלי

ברכות

לב, ב מספר הכוכבים בשמים **א יג ב**
שבת

סז, א או ב; **ט ב;**
סז, ב א ט ב; **יג ב**

קנו, א כתיב אפנקסיה דריב"ל, האי מאן כו' אי מוהלא כו' **א יד א-ב**
המאירי (בית הבחירה) מפנות הדת ומיסודות האמונה להאמין
א יד א תוספות ד"ה אין מזל לישראל **א יד ב מהרש"א** ח"א אי מוהלא
 כו', ה"נ יש לפרש דלא נגזר אלא **א יד א**

בן יהוידע מסתפק אם ר"ע גילה לבתו דבר **א יד ד**
פסחים

ו, ב **א י ב**
קי, ב כללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיה כו' **א יד ד**

שני"ד עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

יומא

עג, ב א ח ב2

פג, א במשנה כל ספק נפשות דוחה את השבת א ח ב1

פד, ב לא ספק שבת זו בלבד אמרו א ח ב1

תענית

כב, א א ח ב1

כו, ב משנה: משנכנס אב ממעטין בשמחה א יג ב

כט, א הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי כו' א יג ב

מועד קטן

כח, א אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא כו' א יד ב תוספות ד"ה

אלא במזלא א יד ב מהרש"א ח"א גם שאפשר לבטל המזל כו'

א יד ב

חגיגה

יח, א תניא אידך ששת ימים תאכל מצות א א א; ח ב2

תוס' שם ד"ה חולו א א א; ח ב2

יבמות

צ, א כחם של חכמים לעקור ד"ת אינו אלא בשב ואל תעשה א א א; ח א

נדרים

לב, א אמר רבי יצחק כל המתמים עצמו, הקב"ה מתמים עמו כו' א יד ד

חידושי הר"ן (שם בד"ה כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל)

א יד ד

גיטין

מה, א במעשה דרב עיליש א יג ב

גליון הש"ס שם

בבא קמא

כ, א רב חסדא בעי מרמי בר חמא אי ד
פג, א המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי א א; ח א
תוס' שם ד"ה התירו לספר קומי שיטמ"ק שם ד"ה של בית

בבא מציעא

כז, ב אמרי כיס וארנקי וטבעת לא משאלי אינשי א ט ב
תוס' שם ד"ה כיס וארנקי משום דמסמני
סנהדרין

כו, ב מכריז רבי ינאי פוקו וזרעו בשביעית א ח ב
תוס' שם ד"ה משרבו א ח ב

נב, ב מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו כו' א א; א ב ב
תוס' שם ד"ה אלא א א א

המאירי (שם) אע"פ שעיקר מניעת הליכה בחוקות ע"א כו' א א; ח ג

חידושי הר"ן (שם) ורבנן כיון דכתיב סייף א ב ב

חידושי רבינו יונה (שם) וי"א דהכי פירוש דהכא והתם א ב ב

נו, ב כל האמור בפרשת מכשף בן נח מוזהר עליו אי ב

סה, ב ת"ר מעונן, רבי שמעון אומר זה המעביר שבעה כו' א ט א

ת"ר מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו א ט ב

צוואת ר"י החסיד אות ל"ח

נימוקי יוסף (טז, ב בדפי הרי"ף) ובעופות ובכוכבים פירשו ז"ל א יג ב

סה, ב רבא ברא גברא שדריה לקמיה דרבי זירא א יג ב

סו, א ת"ר לא תנחשו ולא תעוננו כגון אלו המנחשים בחולדה כו' א ט ב;

יג א

עד, א פיקו"נ דוחה כל איסורים שבתורה חוץ א ח ב

עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

שניי

צה, א במעשה דישבי בנוב א יג ב

קב, א בענין שיש זמנים שמזלם רע ויש מקומות שמזלם טוב א יג ב
בכא בתרא

יב, ב אר"י משחרב ביהמ"ק ניטלה הנבואה כו' א יא ג
עבודה זרה

ח, א ואילו אידיהן של עובדי כוכבים א א א

יא, א מכלל דר"מ סבר ל"ש מיתה א א א

תוס' שם ד"ה ואי חוקה היא היכי שרפינן
חולין

עז, א א ט ב

רש"י שם ד"ה יש בו משום רפואה א ט ב

עז, ב אילן המשיר פירותיו א ב ב

צה, ב בענין איסור ניחוש א ט א-ב; י א; יא א-ג

ברכת אברהם בענין גורל הגר"א א יא ג

תוס' ד"ה כאליעזר ואם תאמר אליעזר היאך ניחש א י ב

תוס' ד"ה כיונתן וא"ת היאך ניחש א י ב

מהרש"א בח"א שם יש לדקדק היאך בעי למימר דרב עבר על לאו
דניחוש א י א

חידושי הר"ן שם וכך נראה לי כו' שהנחש שאסרה תורה הוא התולה
כו' א יא א-ג

ודברי הראב"ד ז"ל תמוהין א יב א

בכורות

כו, ב בענין טיפול בבכור, דמסרן הכתוב לחכמים א א א; ח ב2
מעילה

יז, א מעשה דרבי ראובן בן אצטרבולי א ח ב1
3. מדרשים

בראשית רבה

פרשה מ"ד המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את מוליד כו' א יד ב
ספרא

פי"ג ה"ט ובחוקותיהם לא תלכו שלא תלכו בנימוסות שלהם א ה ד
תורת כהנים

פרשה ח' פרק י"ג ובחוקותיהם לא תלכו וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו
א ו א

4. ראשונים

אברבנאל

דברים ד, טז מאריך הרבה בענין זה שאין מזל לישראל א יד ב
הגהות מימוניות

הלכות ע"ז פי"א ה"א א ו ב
יראים

יראים השלם סי' שי"ג
פי' 'סביב ליראיו' סי' פ"ח אות ד' א ו א

מהרי"ק, שו"ת

שרש פ"ח אין לאסור משום חק כו' א ב א
הגהות הגאון מקוטנא למהרי"ק שורש פ"ח ושורש קל"ז א ג א;

ח ד

שם עכ"פ מדכתב אח"כ וז"ל לא ילבש כו' א ד א
ספר החינוך

מצוה רס"ב א ה ה

מצוה תצ"ג א א ג

רמב"ם

מורה נבוכים

ח"ג סי' ל"ז ואמרו בפירוש כל שיש בו משום רפואה א ט ב; יג א

פירוש המשנה

הקדמה בענין מעוננים וקוסמים א יג א

ע"ז פ"א מ"ג הוא השיער אשר מניחים באמצע הראש א ד ב

פ"ד מ"ז ואמנם אמרתי זאת ליודעי שרוב בנ"א א יג א

ספר המצוות

מצוה י"א א א ג

מצוה ל"ת ל' א ה ד

מצוה תצ"ג א א ג

הלכות יסודי התורה

פ"י ה"ג והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות א יג א

הלכות עבודה זרה

פ"ו ה"ו א א ג

פי"א ה"א אין הולכין בחקות העובדי כוכבים כו' א ד א; הכס"מ שם

שם ולא יבנה מקומות כבנין היכלות כו' א ה א הראב"ד איני יודע מהו זה, אם יאמר שלא יעשה בהם הכס"מ ונ"ל דהיינו לומר שלא יבנה

כתבנית אותם

פי"א ה"ג ישראל שהיה קרוב למלכות כו' א א א; ח א הכס"מ שם

פי"א ה"ד וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך א י א; יב א

הכס"מ שם א י ב

הראב"ד שם זה שיבוש גדול כו' א יב א

שם אין מנחשים כעכו"ם שנאמר כו' **א י ב**
פי"א ה"ה מי שאמר דירה זו שבניתי **א י ג**; **יב ד הראב"ד** שם אף זאת
שאמרו בית תינוק ואשה **א יב ד**

פי"א ה"ט אסור לעונן, אע"פ שלא עשה מעשה **א ט א**; **יג א**
פי"א ה"טז ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב **א יג א ספר הליקוטים**
(רמב"ם הוצאת ש. פרנקל) **א יג א**

תשובות הרמב"ם

סימן רמד כל מה שהזכרתם בדבר תספורת החלק הקדמי **א א א**; **ח ג**
רבינו בחיי

שמות כב, יז וכבר הזכירו בספרי הכשפים **א ה ג**
רמב"ן

בראשית יז, א והיה תמים – מצוה אחרת עוד בענין זה **א יג ב**

בראשית לא, יט יקראו אותם תרפים לרמוז בשמם כו' **א יג ב**

בראשית מו, טו אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור **א יג ב**

שמות יג, טז ומן הניסים הגדולים המפורסמים כו' **א יג ב**

ויקרא יט, יט **א ב א**

דברים יח, ט ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת **א יג ב**

דברים יח, יג וטעם תמים תהיה עם ה' א-להיך כו' **א יג ב**

בתשובה המודפסת ב"שו"ת הרשב"א הוצ' מכון ירושלים", הערה 11

א יג ב

ספר המצות (מצות ששכח הרב למנות) מצוה שמינית שנצטוינו כו'

א יג ב

ר"ן

יומא א, א ד"ה יום גבי עינויי דיוה"כ בר מאכילה ושתיה **א ח ב**

ע"ז ב, ב בדפי הרי"ף שורפין על המלכים כו' לפי שלא אסרה תורה

א ב א

דרשות הר"ן

דרוש י"ב ואם תשאל א"כ אלו השנים היו מנחשים גמורים כו' **א יא א-ג**
רשב"א, שו"ת

ח"א סי' י"ט ומ"מ בידן של ישראל הוא כו' **א יד ב**

ח"א סי' קס"ז תי"ג תתכ"ה **א ו ב**; **ט ב**

ח"א סי' תי"ג **א יג ב**

רש"י

ויקרא יט, יט **א ב א**

שבת סז, א ד"ה דרכי האמורי **א ו א**

5. **טוש"ע ונו"כ**

אורח חיים

סי' ש"ג סכ"ד **א ט ב**

סי' תקל **א א א**

ב"י ולענ"ד נראה דאיסור מלאכה בחול המועד כו' **א**

יורה דעה

סי' קע"ח

סעיף **א'**

טור אסור ללכת בחוקות העכו"מ וא"צ לומר שלא לקסום ולנחש ולעונן

א ו א

ב"י וא"ת כיון דמדאורייתא אסירי הנך מילי **א א א**; **ח א**

ב"י וכתב עוד שמה שכתב הרמב"ם שיהיה **א ד א**

ב"ח סק"ב ומכל מקום נראה דאותן הדברים המפורשים בדברי חכמים

א א ג; **ו ב**

פרישה עיין דרישה מ"ש בשם מהרי"ק, ולפי זה נראה א ד א
רמ"א וכל זה אינו אסור אלא בדבר א ג א
ט"ז סק"ג מביא השגת הראב"ד על הרמב"ם א ה א
ט"ז סק"ה ואע"ג דכל הנזכר בסי' זה הוא בכלל ובחוקותיהם כו' א א א;
 ח ב 2

ביאור הגר"א ס"א א ב ב
ביאור הגר"א סק"ז אבל בסנהדרין נב, ב משמע להיפך א ב ב ראה גם
 להלן ערך שבט הלוי
ביאור הגר"א שם וכן במלבושים, אבל כל שלובשין מלבוש המיוחד
 להן א ד א

אמרי ברוך, הגהות על שו"ע ס"א א ב ב
סי' קע"ט

ב"י וקשה לי דאיתא בגמרא בההוא פירקא גופיה א י ד
אבל סמ"ג כתב מצינו כמה גדולים שאמרו א י א ג
דרכי משה אות ב' יישוב שיטת הראב"ד א י ב ג
ש"ך ס"ק א' א י ג א
ס"ד בית תינוק ואשה אע"פ שאין ניחוש א י ב ה
רמ"א א י ג; י ב ה
לבוש סט"ז א י ג ב
ט"ז סק"ג א י א ג
ש"ך סק"ה א י א ג
שלחן גבוה סק"ח א י ב ה
ביאור הגר"א ס"ק י"א א י ב ה
סי' קפ"א

ט"ז סק"א זה לשון הטור כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב א ח ב2
6. אחרונים

אגרות משה

או"ח ח"ד סי' פ' א ח ב1
יו"ד ח"א סי' פ"א א ב א; ג ב; ז ב
יו"ד ח"ב סי' נ"ג ול"ד לסתם חוקות עכו"ם א א ג; ז א
יו"ד ח"ד סי' י"א אות א' ואין כוונת הרמ"א במש"כ א ב א
שם אם כוונתו לצורת אדם ודאי אסור א ה ב
יו"ד ח"ד סי' י"ב הרמ"א כתב שדבר שנהגו לחוק ואין טעם בדבר א ג ב
חו"מ ח"ב סי' ע"ט א ג ב

אור ישראל

מכתב כ"ד מכתבו של רבי יוסף זונדל סלנט ("כידוע שהבורא ית"ש
משגיח בכל רגע ורגע כו' ") א יד ד

אור שמח

רמב"ם ע"ז פי"א ה"א הנקראים בלעז 'קלוב' א ה ה
אילת השחר

שבת קנו, א הא דאין מזל לישראל הוא משום שהם צדיקים א יד ד
בית אב, שו"ת

חמישאי סי' רל"א אות ג' א ד ב
בית שערים, שו"ת

או"ח סי' נ"ז א ג א
יו"ד סי' רל"ו אבל אם התחילו בזה נכרים וישראלים א ז ב
גבול יעבץ

עמוד נ' א א א; ח ב2

דברות משה

ע"ז סי' ל"א הערה ע"ה א א ב ג

דברי חיים

יו"ד ח"א סי' ל' והנה ראיתי למעלת כ"ת שרוצה להשיג א ג א; ח ד

דברי יציב

יו"ד סי' נ"ד א א א

דברי מלכיאל, שו"ת

ח"ה סי' רל"ד א ה ד

דברי נחמיה

סוף חלק יו"ד א ב ב

דרכי תשובה

יו"ד סימן קע"ח ס"ק ה' א א ג ס"ק י' א ד ב
ס"ק י"א א ה ג

ס"ק ט"ז א א ג

וילקט יוסף

ח"א ע' קפ"ח אות ד' א י ד ב

זכרון יהודה

ח"א סי' מ"ח א ג א

חכם צבי

סי' צ"ג ושמעתי כי אבן עזרא ברא בריה לפני ר"ת כו' א י ג ב

חתם סופר, שו"ת

או"ח סי' קנ"ט אבל אבותינו הנהיגו עצמם כן על צד ההכרח א ז ג

יביע אומר, שו"ת

ח"ב יו"ד סי' י"א א ה ג

שסי"ד עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

ח"ג יו"ד סי' כ"ד אות ז' אוב

ח"ז יו"ד סי' י"ב אהג

ח"י או"ח סי' ט"ז אהג

יד הקטנה

הל' ע"ז פ"ו, מנחת עני סקט"ז אגא

יוסף דעת

יו"ד סימן שע"ח ס"ק ה' אבב

כל כתבי מהרי"ץ חיות

ח"ב עמ' תתקצ"א מאמר מנחת קנאות אהג

מהר"י אלגאזי

קונטרס ארעא דרבנן אות רמ"ו אאא; חג

מהר"ם שיק

או"ח סימן ע"א אאא

יו"ד סימן קס"ה אבא

מחולת מחנים

סימן א' אאא ג

מלמד להועיל

או"ח סימן ט"ז אבא

מנחת אשר

אחרי מות סי' ל"ג אות ג' אאב; יב

אחרי מות סי' ל"ג אות ב' אגג

ח"ב סי' קכ"ח אטב

מנחת חינוך

מצוה רנ"א אחב2

מצוה רנ"א אות א' ונ"ל פשוט דמותר לישראל לילך במלבושין א א ג;

ז א

מנחת יצחק

ח"ו סימן פ' א ט ב

מנחת שלמה

קמא סי' ח' א ח ב

מרכבת המשנה

רמב"ם ע"ז פי"א ה"א עי' בהשגות, ואנכי הרואה דרבנו הוציא דין זה

א ה ה

משנת חכמים

סימן מ"ה ס"ק א' א ז א

משנת פיקוח נפש

סוף סימן כ"ז א ח ב

נודע ביהודה

מהדו"ת יו"ד סי' ר"י בנדון השאלה שבאה מק"ק לונדון א ח ב

נפש החיים

שער א' פ"ז א יד ד

סדר יעקב

ע"ז ח"א עמוד שנ"ג א א ג

עטרת משה, שו"ת

יו"ד סי' קכ"ה א ז א

פירוש הגר"א

משלי כב, ו והענין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו א יד א

פנים מאירות, שו"ת

שסי"ו עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

ח"א סי' ל"ו א ט ב

פרשת דרכים

דרוש א' דן אם האבות היה להם דין בני נח או דין ישראל א יד ב
פתשגן הכתב

סימן י"ב א ז א

ציץ אליעזר, שו"ת

ח"י סי' א' אות מ"ד וחי"ד סי' צ"א א ה ג

קהילות יעקב

ע"ז סי' ה' אות ב' א ב ב

קובץ הערות

דוגמאות לביאורי אגדות סי' ז' אות א' א יד ב

קובץ שיעורים

בבא קמא אות צ"ח א א א ב ; ח ב 2

קונטרס אחרון, שו"ת

סימן ה' אות ס' א ח ב 1

קרית ספר

הל' ע"ז פי"א ישראל שהיה קרוב למלכות א ח ב 1

קרן לדוד, שו"ת

או"ח סי' ל"ט א ג א

רדב"ז, שו"ת

ח"ד סי' ק"ז – אלף קע"ח ותו איכא לאוכוחי כו' א ה ב

שארית ישראל

יו"ד סימן י"א והב"י דלא תירץ כן, וכן הרמ"א א ג א

שבט הלוי

שסיי עם לבדד סימן ט"ו – בענין יוגה (Yoga) ישכון

סוף ח"ה קונטרס המצות סי' מ"ז אות ב' א ב ב
שירי ברכה

יו"ד סימן קע"ט סק"ד ומ"ש שהתוספתא אינה כהלכה אז א
יו"ד סימן קע"ט סק"ו דלכו"ע מותר לפתוח בתורה לראות פסוק א יא ג
שיחות מוסר להגר"ח שמולביץ

שנת תשל"א מאמר כ"ז - מהד' חדשה מאמר פ' א יג ב
שלטי גיבורים

סוף פרק ד' מיתות ודברי רש"י צריכים תלמוד א י ג
שערי יושר

הקדמה ושמעתי דבר נאה ומתקבל א י ד
שרידי אש

יורה דעה ח"ב סימן ל"ט אות י"ד א א א; ח ד